

[illegible]

דיני

וְגוֹמְרִין כְּשִׁבְעָה וְאֵם גָּמְרוּ בִּגְ' מַעֲוֹבֶרֶת: ^טסְמִיכָת וְקִנִּים ^עוֹעֲרִיפָת עֲגֻלָּה
בְּשִׁלְשָׁה דְּבָרֵי ר' ^זשְׁמַעוֹן ר' ^חיְהוּדָה אֹמֵר בְּחִמְשָׁה ^טהַחֲלִיצָה וְהַמֵּאוּנוּיִן
בְּשִׁלְשָׁה ^יבִּמְנַע רַבְעִי ^ילְמַעֲשֶׁר שְׁנֵי שְׁאֵין דְּמִי יְדֻעִין בְּשִׁלְשָׁה ^יהַהֲקָדָשׁ
בְּיָחִידָה: ^יהַיִּזְבָּח בְּשִׁלְשָׁה ^יהַיָּחִידָה אֹמֵר אֶחָד מִדֵּבַר מִדֵּבַר

[illegible]

בתי נחמיה לאיש הזה: נעם רצוני.
אם בל נחללו על המעמית וכן מעשר
שני: שאין דמיסין ידועין. גנון פירות
והקריבו שאין להם שער בזקוק:
והסכרסות. הבא לפדותן לרץ שלמה
לשומן: הערכין המסלעלין. בגמרא
(דף יד:) מפרש: אחד מהם כהן.
לכמיז כהן מפרש כערכין הכהן
וגו' (ויקרא טו:) והסכרסות. של
הקדש לרץ ט' והעשרי כח לשומן
אם של לפדותן. גמ' (דף טו.) מפרש
יילף להו מקראי: ואדם. הבא לפדות
עצמו מיד הקדש לרץ עשרה לשומן
ובגמרא (ספ) פריך אדם מי קדוש:
דיני נפשות בעשרים ושלשה. לקמן
יילף לה בכתמי: הרוצב והנרצב.
שור שרצב אשה וזהבה שרצב.
לאיש נידויות הבהמה ליעקל: כ"ג.
כאדם הרוצב דליתקוש להדדי
ואהרגת את האשה ואם הבהמה
זהמה היינו רוצב ואיתקוש זהמה
לאשה ואם אשה ככ"ג אף זהמה ככ"ג:
ואומר להם הבהמה סרוצו. נרצב
כחי: שור המסקל. שנגמל אדם
ומת: כמיסא בעלים. אם היה נידון

והקרקעות ^אתשעה וכן ^בואדם כיצא בהן ^גדיני נפשות בעשרים
ושלשה ^דהרובע והנרבע בעשרים ושלשה שנאמר ^הוהגת את האשה
ואת הבהמה ואומר ^וואת הבהמה תהרגו ^זשור הנסקל בעשרים ושלשה
שנאמר ^חהשור יסקל וגם בעליו יומת ^טכמיתת בעלים כך מיתת השור
הזאב ואורי הדוב והנמר והברדלס והנחש מיתתן בעשרים ושלשה ^ירבי
אליעזר אומר כל הקודם להורג ובה רבי עקיבא אומר מיתתן בעשרים
ושלשה ^{יא}אין ^{יב}דין לא את השבט ולא את נביא השקר ולא את כהן
גדול אלא על פי בית דין של שבעים ואחד ^{יג}ואין מוציאין ^{יד}למלחמת
הרשות אלא על פי בית דין של שבעים ואחד ^{טו}אין ^{טז}מוסיפין ^{יז}על העיד
ועל העורות אלא על פי בית דין של שבעים ואחד ^{יח}אין ^{יט}עושין עיר הנדחת
לשבעים אלא על פי בית דין של שבעים ואחד ^כאין ^{כא}עושין עיר הנדחת
אלא על פי בית דין של שבעים ואחד ^{כב}אין ^{כג}עושין עיר הנדחת בספר ולא
שלש אבל עושין אחת או שתי ^{כד}סנהדרין גדולה היתה של שבעים
ואחד וקטנה של עשרים ושלשה מנין לגדולה שהיא של שבעים ואחד
שנאמר ^{כה}אספה לי שבעים איש מזקני ישראל ומשה על גביוהן ר' יהודה אומר
שבעים ^{כו}ומנין לקטנה שהיא של עשרים ושלשה שנאמר ^{כז}ושפמו העדה
והציילו העדה עדה שופטת ועדה מצלת הרי כאן עשרים ומנין לעדה שהיא
עשרה שנאמר ^{כח}עד מתי לעדה הרעה הזאת יצאו יהושע וכלב ומנין להביא
עוד שלשה ממשמע שנאמר ^{כט}לא תהיה אחרי רבים לרעות שומע אני
שאהיה עמהם לטובה אם כן למה נאמר אחרי רבים להטות לא כהמיתות
לטובה המיתות לרעה המיתות לטובה על פי אחד ^להמיתות לרעה על פי שנים
ואין

בחיוב מימח בית דין דעבי עשרים ושל
(שם): הוואג והפלי בו'. שהמינו אדם ו
היא: ואין גיין לא אם השכט. סרובו
הרשות. כל מלחמה קיר רשות לצד ממ
קטנה כד כ"ג עיר וקרי דכדמיז
(עו): כספר. בכל המדלי בין שרשלא
עשרה מזבין. אשמעיון קרא לזרין

כך מיתת השור דהא' צעליו יומת קרא יתירא להך דרשא ולא דנחמיצ קטלא דמפרש טעמא בגמ' אין בסקילה כשור לחמירין צדיק אחד שור ואחד כ"י בשור שנחמ את הפרה (דף מ"ז ע"ב) **ברדלס** (ס' חיה שבת שעזר ע"ז במיד: **גביא** **הסקר** . בחנק. בגמ' (דף מ"ח) צעי מנזן דצעי שבעים ואחד: **במלחמא** ממתה יהושע עשימה לכבוד את ארץ ישראל: **על העיר** . ירושלים: **פנהדריוס** . שזו מושיעין פנהדריוס (ס' ט) תמן לך בכל שערין וארביין בית דין הגדול שנלשכת הגזית ללאת ולהושיעם וכו') (י"ף בגמ' (דף כ"ה) ובלע"ז מ"ק"ל. ובגממא (ס' מפרש טעמא: **ערה שופטס** . עשרה מחייבין: **וערה מללה** . רישא שאל יחלוף יהי עשרה מחייבין ועשרה מוזכין: **לעדה הרעה** . במרגלים כתבי: **לרעות** . ירום: **שומע אני** . לטובא לכותב הלך אחריהן שאפי' מיעוט המוזכר ורבים המחייבין כתיב לא מר אחרי רבים להטות משום וכות לא אינטרין ליה אלא אפילו לחייב הלך אחריהן: **לא כשטייען** . לא אחרי רבים להטות אלא לחיות על פי אחד אפילו אין יתירין מוזכין על המחייבין אלא אחד וזה ג' המוזכין שנים והכי קאמר לא תהיה אחרי רבים לרעות על פי אחד אבל אחרי רבים בשנים דצדיק מעשרה מוזכין ליכא לנימור דהא כתיב והאליו העדה ומו לא משכחת חובה צדיק מייצ:

מרקן-א. גבול, ספר.

והמוציא שם רע. אל
מחליץ בידים מן העוֹלָם ואל
מפְּדֵה לִבְנֵי חַיִּים מִמָּוֶת
לְאוֹרָה, שְׁלֵשׁ מִצְוֹת עֲרַם
שִׁמְשֹׁן חֲתָחִי, וְדַלִּי מִצְוֹת
קִיָּה לֹא אִמֵּר יָדִי בְּשִׁלְשֵׁם
וְקִדְמוֹת. (ח.ו.ט.)
אֲמִירָם בֶּן מִנְיָשׁ שֶׁשׁ
בִּן דִּינִי בְּשׂוֹרֹת. קָדִיד
חָלֵץ קִלְחָם מִן הַמָּוֶת וְלִבְנֵי
הַמֵּתִים שֶׁל דִּינִי עָזֵר הָיָה
נִשְׁמָה, וְכֻתֵּן שְׁמֵאל עֵרֶם,
וְנִגְמַל מִסְרֵקוֹ יוֹסֵף וְיֵס
וְיֵס שְׁמֵאל מִן הַמָּוֶת, וְחִפָּא
מִצְוֹת לֹא יָדִי שְׁמֵאל הָיָה
לְבִלְעֵם עֵרֶם. (ח.ו.ט.)
מִסְרֵקֹת. עַל רֹאשׁ מִן הַעֲרֵם
וְהַקִּדְמוֹת. (ח.ו.ט.)
קִדְמוֹת בֶּלֶל הַקִּדְמוֹת. חָרֵץ
עֲרֵם וְחֵלֶץ מִן הַכֶּן
(תְּלִיחָה בֶּלֶל). אֲדָם. אֶסֶף
לְמִלְחָמָה (לְמִלְחָמָה עֲלֵיכֶם).
חֵלֶץ מִן הַקֶּץ. (ח.ו.ט.)
הַחֵיִר. עַל שְׁמֵאל, עֲרֵץ
לְקֶסֶת הַחֲסִפִּים.
חֲתָחִי וְנִגְמַל מִסְרֵקֹת
שְׁמֵאל עֵרֶם. (ח.ו.ט.)

דיני ממנות בשלשה
גזילות וחבלות
בשלשה כו'. אוקמה (רב
כהו) [ר' אבהו] למתני'
הכי דיני ממנות בשלשה
ומה הן גזילות וחבלות הן
שצריכין ג' מומחין
כדכתיב בעסק גזילות
בענין השומרין ג' אלהים
והו מומחין.

דיני ממונות בשלשה פרק ראשון סנהדרין ג.

עין משפט
נר מצוה

בג א מ"י פ"ב מהלכות
טוקי ממון הלכה ז
יפ"ה מהל' סנהדרין הל' ט
סמג עשין סז לו טו"ע
ח"מ סימן א סעיף א :

רבינו חננאל

[illegible]

(א) מוצא צק' יד רמ"ה.

שנאמר משפט אחד וגו'. ואם תאמר ת"ל דעיקר הדין והקריה בעדים וזממין כתיב בפרשה שופטים גדיני וזממנות וזדיני נפשות וי"ל דמכל מקום לא היה מרביץ הדין והקריה בשאר דייני ממונות אלא דיוקא בעדים וזממין אי לא דכתיב

היה לכם ומה מעם
בעיני דרישה וחקירה
בפני לווין ^(א) אלא
כל שכן אתה נועל
כי תרתי קתני דיני
גזירות וחבלות
שלשה שלשה למה
תי קתני משום דרבי
ה דרב איקא אמר
נשר שנאמר ^(ב) בצדק
משום יושבי קרנות
הו יושבי קרנות אי
דגמיר אלא מעתה
דנפשי יושבי קרנות
רב אחא בריה דרב
אמר שמואל ^(ג) שנים
ונקראו בית דין חצוף
אל לרב אחא בריה
אמר שמואל: נוק וחצי נוק
משום דקא בעי
מי נוק שלם חצי נוק
ממונא וקתני קנסא
לנא נזקא קנסא אלא
א ממונא מאי איכא
בעי למיתנא תשלומי
ה וחמשה דממונ
שאני

וְחָסֵן בִּישָׁא (שם דף לז.) דַּלְקַע לִיה לַחֲבִירָהּ וְכֵן כְּבִמָּה מְקֻמוּתָהּ וְיֵשׁ לִימֵר דְּכָכּל הֵנֹה אִפְשָׁר שְׂדַחְקוּ זֶה אֶת זֶה ע"י דַּתְּפָסִי אִלּוּ דַּלְמֵר אִקְבָּעִיהּ לִדְיָה חֲזָרָךְ יִשְׂרָאֵל בְּדִלְתָּא בְּסוּף פֶּרֶק קִמְא דְּבִ"ק (דף טו.) וְי"מ דְּרוּקָא גְזִילוֹת שַׁעַל יְדֵי חֲבָלוֹת כְּמוֹ דַּלְמִינִי בִּי תֵרִי וּמְחוּ דַּהֲדַדִּי עַל שְׂחָרָק אֲחֵד וְיִזְחַל אֶת חֲצִירֵי דְכִי הֵאֵל גְּיוּנָה לֵב שִׁמִּים וְיִזְחַל עֲבִידָא שְׁלִיחוֹתָא וְיֵאֵר וְיֵאֵר הֵאֵל לֵב דִּינִי גְּיוּלוֹת וְנִבְאִיהּ (כ"ב דף סא:) הֵיךְ הִיוּ דִּינֵי יִרְיִיִּים הֵאֵל אֲמֵרְתִּין רִישׁ הַגּוּזַל קִמְא (דף זז:) הַגּוּזֵלִים וּמְלוֹי בְּרִיּוֹת שֶׁחֲזָרוּ אֵין מְקַבְּלִין מִסָּא וְי"ל דִּהֵא אֲמֵרְתִּין בִּימֵי רֵאשִׁי מַשְׁנֵה מַשְׁנֵה רִבִּינוּ כִּי דְּרוּקָא יִמְיוּ וְיֵאֵל לְפָנֵינוּ אֲחֵרֵינוּ מַשּׁוֹס עֲבִידָא דַּהֲסָא וְלִבְהִי אֵין פִּתְרָא דַּהֲסָא מִכְּכָה מִלְּוֹת אֲלֵא מְגִרִימוֹת שֶׁאֵין רִבִּי לִרְבֵּי חֵיָאֵל: **מֵלָא** מֵעֵרָה שַׁעַל אֵל יִשְׂרָאֵל. פִּירֵשׁ כְּזֹנֶטְרֵס כִּיּוֹן דְּצִרְשׁוֹת קָא עֲבָדִי הִיוּ שִׁלְטוֹ מוֹמַחַה מְמוֹמַחַה וְשִׁלְטוֹ בִּישׁ שֶׁאֵינֶה נוֹעַל כִּי אֵין מִתְחַיֵּב לָלֶא ה"ל לְמִימֵר כִּי שֶׁ אֲלֵא ה"ל לְמִימֵר אִי"כ אֲתָה כִּי אֲלֵא מַשְׁמַע מְלֵאן כִּי בִּישׁ דַּמְכָּה נִעִילֵת דַּלֵּת הֵאֵל פִּירֵשׁ לִיה דְּחִיָּיתָא לְנִעִילֵת דַּלֵּת הֵאֵל כִּי לְמִימֵר טַעַם לֹא יִשְׁמַע דִּין מִחִיבֵיהּ כִּיּוֹן לְשֹׁלֵם לֹא יִתְרַלֵּה מִתְחַלְּעֵת דִּין וְאֵם

ד דיני ממונות (לקמן דף ג.) יש לומר דפר"ק למאן דמחייב בלא טעל ויכחי ללא דייקא: **ומדאורייתא** חד גמי בשר. פירש בקונטרס לכן נראה דאפי' למאן דלית ליה עירוב פרכיות קאמר: **אי אפשר** (לקמן דף ג.) דתנן אי פוסל דייני של זה ופר"ק בגמרא כל כמיניה בשני קרנות ואפי' דפליגי רבנן ואמרי אימיה זמון שמיא עליהם קא' בערכאות שנתמנו להיות דיינים: **ב"ש** דנפשי יושבי קרנות לא ישלמו כדי שלא יתרחקו הגזר דגמירי ולא אי אפשר דליכא חד יעשו פן יתחייבו לשלם: **לרבא** בית היה דשמואל. בה"ג פוסק (דף ה.) והא דלמר דפר"ק ב' דכתיבות (דף כ. וס) גבי ג' שיעורא (הו) דממשע דאין הלכה כשמואל (דף פ.) כשמואל בעלמא סנידא ס' שדו דיינים דין מודה דקיום שערות ג' נראה כחוק הנשים דילמא רבנן דבי רב אשי כשמואל סנידא לכו התם גמי ה"פ כשמואל אין הלכה כמותו כדאמר התם בפני שנים וקנו מידו כותבין ובפני אחד ומזמני ליה: **בזק** היינו הבצלות. לאו דקדוש שהיית שור קלאר נלא בשור שהיית אדם והא דקאמר משום דקדע' למתיבא ח"י קלאר נראה דאיידי בכל ענין אף בשור דלוקי שור דהא מסיק דהבבלי בגל דמועדני מתחללו אבל נזיר קרו אמרינן התם לאין מועד בבבלי:

סוף

שנאמר משפט אחד יהיה לכם. ממונות כנפשות ויוון דכמיז דרישה וסחיקרה דניני נפשות דכמיז (דברים יג) ודרשה וסחיקרה הוא הדין של דלערי ממונות: **שלא תעשול דלם**. שימנעו מלהלוות שמה יכפור והעדים יעשו ולא תהא עדותו מכוונת ויפסדו. והבא נמי שמה לא ימאז

טען. הדיוטות דיני ממונות לא ישלמו דיין דברשות רבנן קא נחתי והוו להו כממונות וכל המומחה לז"א א"ס טעה פטור מלשלם חלקמן בלחוד דיני ממונות (דף ק"ג) הא שאלו מומחה חייב: כל שכן שאלה נועל דלם. דסבר למלך טעו כי דינא ופטורי ליה ומפסידנא: אי ליה. ובהודאות והלואות שלשה צעין קמיה ליה רבני אבוה לאקומיה ומתנינן בהם הן קמני וכן: **פרקי קמני.** מאי למימר דיני ממונות דהיינו הודאות והלואות בשלשה כל דכו וגיליות וחצולות בנ' מומחין ומשום דחוקין בדבריהן לא כלליהו במשד כלל: **ועוד.** אי חזא קמני למא לי נמינתי מתרי זמני שלשה הכי איבעי נמינתי דיני ממונות שהן גזילות וחצולות בנ': **פרקי קמני.** דודאי ב' צעין דעירוב פרכיות סמיך בנ' ומיהו בהדיוטות סגי משום דרבי חנינא [ס] וסבי קאמר דיני ממונות דהיינו הודאות והלואות בשלשה הדיוטות וגיליות וחצולות בשלשה מומחין: וההלואה דרסא דנמי כשר. בהלואה דרסא דנמי כשר. שאלו חזקין עירוב פרכיות כאן ומתנינן דודאי תרמי קמני דאמרין ומיהו שלשה הודאות והלואות לאו מדאורייתא אלא מדרבנן: **גירא משום וסבי פרכיות.** תגרינן שאין בחיאליו צטבי

לדין וזכה את החייב ויחייב את הזכאי: **דגמרי**. ששמע ממחכים ומדעיין הלכות דין מלוה: **עטו לא ישלמו**. דהא ברשות נחמי אפי' מדאורייתא: **כל שכן דנפשי יושבי קרנות**. ללא איכפת ליה למיגמר: (י) **לרבא**. דאמר מדאורייתא תתלא צבינן לית ליה שמואל דאמר דיינין דין: **בית דין חנוף**. שעברו קרי חבלות דתנאים: **היינו ביינו חבלות**. מאי קרי נוק ומאי קרי חבלות הא נוק אחד מחמשה דברים של חבלות הוא (ב"ק פג:) וליתני חבלות וילא בעי נוק: **חיי נוק נמי היינו חבלות**. דשור הם שחבל אינו משלם אלא חיי נוק וידין דתנא חבלות אף חיי נוק צנשמע: חבלות ממונה הוא דלפסחיתא לדמי'. חיי נוק קנסא הוא דתנא שורים אינם נוגשים ולא היה נעלים לשמור כל זמן שלא הועד ולא בעי לשלומי מידי אלא קנסא הוא דקנסיה רחמנא כדי שירצה בשמירת שורים: **פלגא נוקא ממונה**. צפקא ארבעה אגוזי (ב"ק דף טו.) פליגי בה דקסבר קאם שורים נגמחים הם ומדינא כוליהו צעי לשלומי דהוה ליה למיטעריה ורחמנא הוא דקם עליה: שאני

תאמר מאי קושיא הא לא מחייב לשלם א"כ? וטל ונתן ביד דלמאר פ
 ונתן: **ועוד** שלשה שלשה פ"ה א. איכא דוכמי דריק הכי ואיכא
 דקסבר אין עירוב פרישות כתיב כאן וקשה ד"כ בלדק פסוט למה
 דרית בהו חד גמרי. דמאן דלא גמרי פסול לדינא כדמוכח בזה בזה
 דהפסול לדינא ומשני פסולא דגמרי ופירש שם מקינטורס שם
 דרביא שם קרוצין או פסולא הא לאו הכי לא מצי פסיל היינו ד
 גס כאן פריך מכא זה כיון דחיישת ליושבי קרנות הוה לן למימר ט
 בדמיר ומשי כ"ש דנפיש לכן ישלמו כדי שילמדו דמי ממונות של
 כדמוכחאל אע"י דרנבא פליג עליה משום דרב: נחמן קאי כותיה לקב
 לקיים את השטר ויתא אחד מהן ודילמא רבנן דבי רב אשי כדמוכח
 ליהו בקיום וכוה אין הלכה כמותס דאפילו רב נחמן קאי כדמוכח
 (ב"ב דף מ. וס) וכן הא דלמאר בזה בזור ולקמן דף ל. גבי אודימא
 בעלמא כתיבא להו באודימא וכתיב בזהוהא כפי שנים בלא קנין ובי
 שלשה כותיבין ואפילו לא קני וסוד וכדמפרש בבבא דרבנן דעמי
 דהא אימא כדמוכח (ב"ב דף עד: ע"ד) דגויין איתו בבבא ולא עמי מומ
 כ"כ דלמאר (סס ל.) אף שם שחבל בדם משלם במומא ג"ש מומ
 (דף ע"ד: ע"ד) דהא דלמאר בבבא מוקי שור בשור היינו דווחא מוקי שן

(א) [לקמן לב: וע"ש פירש"י, (ב) וע"י תוספות בכורות לא: ד"ה א"כ],
(ג) [לקמן ה: לב: פס: כמצינו בבבא, (ד) וביק טו. כמצינו מחא.],
(ה) [וע"י תוספות ביבא, (ו) וע"י תוספות בבכורות ד"ה ביבא, (ז) וע"י תוספות בבכורות לא: ד"ה א"כ].

תורה אור השלם

1. משפט אחד יהיה
לכם בגר באזור יהיה כי
אני יי אלהיכם:
ויקרא כר כב
2. לא תעשו עול
במשפט לא תשא פני דל
ולא תהדר פני גדול
בצדק השפט עמיתך:
ויקרא יט טו

מוסף רש"י

[illegible]

דיני ממונות בשלשה פרק ראשון סנהדרין

מסורת הש"ס

[illegible]

תורה אור השלם

1. אם לא ימצא הנקורבן בעל היתר אל האדומים אל שלח וידו במלאכת רעהו:
שמות כ ז
2. על כל דבר פשע על אשר על המזבח עשה על שלח לשלמה על כל אברה אשר יאמר כי הוא זה עד האדומים יבא דבר שניהם ישלם שנים ליהוה:
שמות כ ח
3. אל ההוא אחיו רבים ולעת לא תנצנה על רבים נלגת אחיו רבים להטות: שמות כ ט
4. ומכמו וקני עדות את בנותיהם על ראש הפר לפני יי שהט את הפר לפני יי ויקרא ד משה יאמרו יי אל משה ואספה לי שבועים אשר מקוני ישראל אשר ידות כל קני העם ושטריו ולקחת אותם אתל מועד והתיצבו שם במדבר יי עמך.
שמות כ יא
5. ופשטו העדה בין הקהוב בין גאל הדם על השופטים האלה:
ויחילו העדה את הרצץ אחד הדם והשביעו מימד העדה אל עיר מקוש אשר שם שמו וישב בה עד מות הכהן הגדול אשר משת את בשמן הקדש:
שמות כ יב
- במדבר לו לד-כ

גליון הש"ס

גמרא ואמרין מ"ם דר"י
הלשון קשה קצת דהא לקמן
דף יד ע"א אימא דבריימא
דרבי עמי אמר קן:
שם אמא ח"ם דרבי. ק"ל
למלא דריבין לשמא דרבי
אף תעלה ב' הא מפתשו
דמקרא דאשר ירשיעון
והיינו ב' מדע דנשיין ג'
מח דאין ב"ד שקול וע"כ
אידיך דאלמסי אחא
לנבוי דהיינו ב' ואין ב"ד
שקול הכי כלל תמסא.

מוסף רש"י

סמיכת זקנים. על ראש
פר העלם דבר של צבור
(לעיל ב. א. שנים אומרים
זכאי ואחד אומר חייב
זכאי. דמנינן אחרי רבים
להטות (לקמן ב. א.).

שאינו מהלש בראש. שמשלם יותר מן הקרן וחצי זקק משלם פחות מן הקרן. בראש היינו קרן דכתיב (ויקרא ה') ושלם אותו בראשו: אין דורשין חסלות. למניין לגופיה אחא' דלנעי מומחין דאלהים לשון גדולה ודכתיב: ואין ב"ד שקול. אין עושין ב"ד זוגות דלחיד לקיים

הוא תנא נמי חצי נזק
בראש הוא ⁶ ואיירי
נזק תנא נמי נזק;
¹ ונקרב בעל הבית
אחד ² עד האלהים
כאן שנים ² אשר
אין שלשה דברי רבי
ראשון תחילה נאמר
לא עד האלהים יבא
אחד אשר ירשיעון
ואין בית דין שקול
חד הרי כאן שלשה
ת קמיפלגי דמר סבר
דאין דורשין תחילות
דורשין תחילות אמר
יבא קרא ונקרב בעל
אל האלהים ש"מ
לישנא דעלמא נקט
הוא תנא נמי חצי נזק

שמתקיים בו הטייחק לעובדה על פי אחד
 כדלמרה במתניתין [ב.] ואי הוה זוגות
 ליכא הטייה בנחות משנים: **למא**
דלא כר' יאשיה. דלא כר' יאשיה כיון
 דשלישי מקראי יליף להו וללא משום
 נוטה לרץ שמה דיעם לרץ שמה:
אפי' סימא ר' יאשיה. מודה דהיכא
 דחליקין אוליין בתר רוצא: **כדי**
שיגמר דיין. אס יחלקו שימא שלשה
 רוב ונגך אחרייה: **אטו**. כי הוו
 תלתא מתקראי מי לא גמיר דינא
 בתרי: **מפני גמר דין**. גמיר שלשה
 בגמר דין: **אלא מעתה**. דקראי בגמא
 דין קיימי: **סהא סנהדרי גדולה כו'**.
 אלא מאי עממא לא אמתה הכי:
 דאספה לי כו' ר' אבהו קאמר לא
 לכולהו מילתא ונבשון קושיא: **למטה**
העדה. וילפין מנייה במתניתין [ב.] כ"ג
 לנסהדרי קטנה: **ונקרב בעל הבית**
אל האלהים. דילפין מנייה משעת
 קריבה קאמר: **ירשעון**. לשון רבים:
למטה. ירשעון אלהים: **למעלה**. עד
 האלהים יצא וההוא דונקרב לא
 קמשיב דקסבר אין דורשין תחילת:

י' יאשיה מיייתי לה בקל וחומר מדיני נפשות ומה דיני
מנא זיל בחר רובא דדי ממונות לא כל שכן; תנו רבנן
רבי ואמר בחמשה כדי שיומר הדין בשלשה אמו
ונא בחדרי הכי קאמר מפני שגמר דין בשלשה אלמא
בגמרא דינא כתיבי מגדרף בה רבי אבהו אלא מעתה
דיכה מאה וארבעים ואחד כדי שיומר הדין בשבעים
טענה צריכה ארבעים וחמשה כדי שיומר הדין בשלשה
לי שבעים איש אמר רחמנא משעת אסיפה שבעים
העדה נמי משעת שפיטת העדה הכי נמי יונקרב בעל
ת קריבה שלשה^א אלא היינו מעמא דרבי^ב אשר ירשיעון
ים למטה ונאמר^ג אלהים למעלה מה למטה שנים אף
דין שקול מוסיפין עליהם עוד אחד הרי כאן חמשה
ירבנן

שופטת ועדה מלל ואי עשרים בגמר דין כח"ט סג' ורנן

אין דורשין תחילת. פי' בקונטרס משום דאזערין למומחין וקשה דמסקי דב"ע אין דורשין תחילת ור' יאשיה אמר לך אס כן נכתבו קרא אל השופט דהא משופט לא ידעינן מומחין כמו שפירש בקונטרס עזמו ור' יונתן ליגאל דעלמא נקט כדאמרי אינשי מאן

ההרגיל ולא אכל הדיוט לכן נראה
ה"ה"ק אין דורשין תחילות למניינא
ואע"ג דלא אינטרין למומחין וכן
שפלותא דרבי שמעון ורבנן
דלקמן (ד. קד.) "דנסכת כסכת כסות
מפרש בפ"ק דנכס (ד. קד.) כחד
לישנא דכ"ע יש אם למסורת ופליגי
בדורשין תחילות ומשמע דלכ"ע
ספסכא לא צ"י קרא ואפ"ה מדליין
אחד לגופיה ולא מוקמיין למניינא
למלאן דלא דרש שמות ואריך דקרא
בכל הנהו דלקמן (ד. קד.) קרנת קרנת
לקרנות לטוטפת לטוטפת לטוטפות
ו"ו כהניס דסוף פירקין (ד. קד.)
דדרשין כולהו למניינא ולא אמריין
אין דורשין תחילות:

רבי יהודה אומר שבעים. והא דאמר רבי יהודה בפרק החליל (סוטה דף נא: וסס) גבי אלכסנדראי של מלכים שהיו זה ע"א קמלולות של זה כנגד ע"א וקנים של סנהדרי גדולה היינו משום דמשה על גביהו וכן בכל קמלרי גדולה היה עם מופלא שצ"ד שלא היה הם המסגור:

מוקץ זה בדני נפשות אבֵּי בדני
סמנות זא. משום דקרא
משמע דדני נפשות דכחי לא תהיה
לאחרי רבים לרעות דמשמע דבר
שהוא רע לכל דהיינו דיני נפשות
נאלץ דדני ממונות ודני לה וזוניה
לוה ואף על גב דלית נפשות נמי
קרי ליה וזוניה דגולא הדם בריש
אחד דיני ממונות (לקמן דף לב:) מ"מ
תשיב ליה רעות כיון דלון מריח
כלום במיתתו של זה ועדים וזוממין
אף על גב דכי מיחייבי מפטר רוחא
בצבא מכל מקום אפשר למיפטריו כולהו
בהכרח הלכך חשיב ליה רעות
כי מיחייבי עדים וזוממין מיתה ועוד
מאי למימר דע"כ נמי קרא דדני
נפשות משום דלרשוין בריש פירוקן
(דף ג.) לא כהטיית לעונה הטיית
לרעה ולא שייך דדני ממונות דרע
לה ועוד וכו' :

ד"ני ממונות לא כ"ש. תימה דמיס
המוכר פירות (ב"ב דף קכ"ג)
קאמר שמואל דלון הולכים בממון
אחר הרוב ואמאי לא תילף בק"ו
מדני נפשות דלדמר הכא (סו"ק לומר
מדני נפשות גופיה) לא אזלינן בחר
רובא ברובא דליתיה קמן אלא ברובא
דליתיה קמן דהא גריס פרק סורר
ויורסה (קמ"ן דף סט.) משמע דכל
דכונא אזלינן בחר רובא דדני נפשות
כגון רוב נשים לנ"י ילדן ויורסי דלניס
דטעו בעצורא דירחא וז"ל דרובא
לנדיא זבני לא חשיב אף הך רובא
הלך לא סמיכין אהך רובא דדני
ממונות: **מסנהדרין** גדולה
פרץ ספיר דשנעים (דף קכ"ג
בבב"ב) בןקן פירקין (דף י"א)
מנהדרין קטנה דשנעים תבין ותו
לא כדגרס גריס פירקין עי

[illegible]

דיני ממונות בשלשה פרק ראשון סנהדרין ד.

עין משפט
גון מצוה

בר א ב מ"י פ"ט מהל'
פסול מוקדם הלכה
ה'
בא ג מ"י פ"ט מהל'
סוכה הלכה ב פסג
עשין מג מ"י פ"ט מהל'
מהל פסג ב'
בא ד מ"י פ"ט מהל'
טומאת מת הל'
ה'

תורה אור השלם

1. ואם נקבה בנהר
וטמא שבעים בנהר
וששים יום וששים ימים
תשבע על דמי זרעה.
ויקרא יב ה
2. ועשית עליהם הקשר
והיה על מנחתו אלהיו
יום וזבדיו יעשה על
מנחתו יי אלהיו ויבשר
תאכל. דברים יב כו
3. ולקח הכהן מדם
ההשאת באצבעו ונתן
על קרנת מנחת העלה
ואת דם זבדיו יעשה אל יסוד
מנחת העלה.
ויקרא ד כה
4. ולקח הכהן מנחה
באצבעו ונתן על קרנת
מנחת העלה ואת כל
דמה יעשה אל יסוד
המנחת. ויקרא ד לו
5. ולקח הכהן מדם
ההשאת באצבעו ונתן
על קרנת מנחת העלה
ואת כל דמה יעשה אל
יסוד המנחת.
ויקרא ד לו
6. בסבת תשובת
ימים של הארץ
בשארל יבן הסבת:
למען ידעו רחמיכם כי
בסבות השבתות אני
ישאר בחוצאי ארצם
מארץ מצרים אני יי
אלהיכם.
7. וקרא כג כג-
ועל כל נפשות מת לא
יבא לאביו ולאמו לא
ישקא: ויקרא כא ו'
8. ראשית בבור
ארבעה תבוא בית יי
אלהיו לא תבשל גדי
בחלב אמו.
שמות כג יט

רבינו הגאון

ורבנן ירשעין כתיב. חסר
י' כלומר אחד הוא י'
סבר יש אם למקרא
ואצ"פ שנכתב ירשעין
ירשעין קרינ לא חישין
לכתיבה אלא לקריאה
דכ"ס למקרא וכן ר'
יהודה בן רוצין היה דורש
שבעים אצ"פ שכתב
שבעים אמר שבעים
קרינן ויש אם למקרא
וכן ר' שמעון
דרוש בענין דפני סוכה יש
אם למקרא ר' שמעון סבר
יש אם למקרא בסוכות
בסוכות בסוכות קרינן הרי
כאן שש דל חד קרא
לגופיה פשו להו ארבעה
אחאי אוקימתא אטפס.
וכן ר' עקיבא היה אומר
יש אם למקרא ואצ"פ
כתיב ועל כל נפשות
מת לא יבא כיון דקרינן
נפשות אפילו רביעית

ורבנן ירשעין כתיב. לוישכבן כתיב דפרק במה דהמה (שבת דף
נח) אפי' רבי מודה משום דקרא מוכח דפנחם לא חטא
שייחמו להמנו: כולוהו סבירא דהו יש אם למקרא. הא ללא
חשיב הכא רבי יוחנן קן ברקא דמקמת סוכה פרק לולב וערבה
(דף מה) דלמך חריות של דקלס' היו
מביאין ומפרש דמקרא משום דכתיב
כפות אחת ללולב ואחת (לערבה)
למנוח ורבנן מפרש' כפת כתיב
משום דרבי לוי מפרש' כפת טעמא
אחרונה וגרלה דדוקא הכא שמקרא
ומסורת מכתבי אהדיז לית להו יש
אם למקרא אבל היכא דלא מכתבו
אהדיז דכ"ס שמויהו דהא רבי ורבי
עקיבא ור' שמעון דפני' הכא יש
אם למקרא מחייבין דפרק ספק ספק
(כריתות דף י') וזפרק דס שמיטה
(שם דף כג) כמתיבה אחת ספק
של חלב ספק של שומן אשם חלי
משום דמזות כתיב אלא היינו משום
דקרא ומסורת דהתם לא מכתבי
אהדיז ואפשר לקיים שניהם שכל
המקרא דמזות קרינן למיז אשני
מזות דהיינו ב' מחיות והמסורת
כל למיז על כל מזות אחת וזפרק
כל שעה (פסח' דף לו. ושם) נמי דריש
ר"ע גבי לחם עוני מקרא ומסורת
וזפרק לולב הגזול (סוכה דף נד)
מנה נמי ר"ע אומר כשם שגזול אחד
כ"י ומפרש כמקרא לולב אחד משום
דכתיב כפת וכן ר"ש דריש דפ"ק
דקדושין (דף יח) גבי כנגדו זה המקרא
ומסורת ומיהו קשה מר' עקיבא ללא
דריש התם אלא מקרא לחוד ואמאי
סולא דריש התם מרזויהו כמו גבי
לחם עוני וע"ק דמסקינן דפרק קמא
דסוכה (דף י) לחד לישנא דכ"ע רבי
שמעון ורבנן יש אם למקרא וזפרק
כילד לולב (פסחים דף פו) גבי צבית
אחד יאכל קסבר יש אם למקרא
וע"ק דפ"ק דסוכה (דף ט) פסלינן
לכ"ע סוכה חתת סוכה מדכתיב
בסבת ולא אמרינן יש אם למקרא:
אקרא אני שבעים. ה"מ לשנויי
דמנשי צפ' צ"ש (נחמס
ד' נח) משום דכתיב כדמיה פירוש
ה"מ למימר מה צורך ימי טהרה מרובים על ימי טומאה
אף צנקה ימי טהרה מרובים על ימי טומאה: כל הניתנין על המזבח החיצון שנתנו במתנה אחת כיפר. צנקה צנח צ"ש (דף לו):
מיה מניין ליתמיז על מזבח החיצון שנתנו במתנה אחת כיפר. צנקה צנח צ"ש (דף לו):
שמי' דלג"ה לא יתיין קרא דלא עדיף מחטאת וכן משמע התם בסוף דפ"ק דקדושין דלמך מנאי דמפקי האי ד' וזמין קרא לנרעה
אחרונה כל הניתנין על המזבח החיצון שנתנו במתנה אחת כיפר מנה להו ומשי סברי להו כזית הלל דלמך אף חטאת שנתנו במתנה
אחת כיפר וילפי כולו מחטאת ומיהו למ"ל קרא דמיה מימי דמעבדי הא אפילו צ"ש לא ילפי מחטאת דלמך למיפקר שכן חטאת וד'
קרנות ועוד דמשמע התם דלפילו צ"ה ה"א דמעבדי אי לאו דילפי מחטאת ונראה לפרש דהיינו טעמא משום דמיתות של קרנות נפקא
לן דפרק חזרה מקומן (שם דף נג) מדכתיב סבי והוה חצינא כולה במתנה אחת א"י משום דכתיב סבי טווא ושינה אלהיו לעבד להכי
אלימורא יין דלמך צין לנ"ה וישתים לעבד. וא"י הוה ליה למימר שלט לעבד דכי לא כתיב נמי אלא ד' הוה ידענא אחת
לעבד דכפרה כזי לא אשכחן כדלמך בית הלל ואמאי מיימתי מרי לרבות שנים וי"ל דכית שמי' לית להו ההיא סברה א"י קסברי כיון
דלמך שפיכות דמים ליקוד לאו כפרה כזי הו"א: מניין רביעית דם ב' תימה למ"ל קרא להכי מ"ש משני חלאי וימים מנ' מתים
שמטמא וזפרק בהמה המקשה (חולין דף עג) נמי דכתיב רבי שמעאל קרא לרביעית דם הבא מן המת שמטמא למה לי קרא חפוק ליה מדי
דהוה אכשר המת דדס חסוד ככשר דמוכח בהמולא יין (שם דף עו. ושם) ובהמנות והנכסים (נחמס דף קד. ושם) גבי דם נבלה
דמטמא ברביעית הואיל ויכול לקרוש ולעמוד על כית מטמא מדי דהוה אכשר יש לומר דשמי' מת דלפי' כשר ענמו לא היה מטמא
אי לא משום דמקומו נעשה צלקת כדלמך במסכת נדה בפרק דם הנדה (דף נה) דכתיב אין גזעו מחליף הלכך כל שעה דגזעו מחליף
אי לא דרבי קרא הייתי מטהר והא דנקט מניין לרביעית דם הבא משני מתים שהוא מטמא לאו משום שיהיה פשוט לו במת אחד
בלאו האי קרא דאי במת אחד היה עמא הי"ה כשני מתים אי ליכא מיעוטא דהא חנן דפרק קדשי מוצח (נחמס דף י') ושם) כל
שטומאחיו ושיעורו שזה מנערפין זה עס זה הוה דמטהר רבנן דפליגי אר"ע משום דמטהר קרא כדלמך נפשת כתיב והא דלמך רבנן
קרא צדס הלכך דפרק קדשי מוצח (שם) אצ"ג דחשיב ככשר מכל מקום אלימורא לרס לולב דמטמא כנעדהא אף על גב דכי מייקריש
פסחים עוצא ושרי מנן התם (שם) דם השך וצדסו מנערפין דשיעורן שזה אכל דם נבלה וצדסיה לא וכן מוכח בירושלמי צדס
המולא יין דלמך אדם וצדסו מנערפין זה עס זה הוה דמטהר רבנן דפליגי אר"ע משום דמטהר קרא כדלמך נפשת כתיב והא דלמך רבנן
לא משני אקושיא דדם כשהותרה נבלה היא דמה הותרה דמשני אקושיא דחלב וגיד משמע דדם לא חשיב ככשר לכך צ"ל שיש שום ריבוי
דמריבין ציה דם נבלה ולמך דמריבין מסתבר לאוקמי ברביעית שיכול לקרוש ולעמוד על כית אחת קשה דלסן כן דם שרין נמי דלית
ציה ריבויא נגעי מיהו כל כך שיכול לקרוש ולעמוד על כית אחת קשה דלסן כן דם שרין נמי דלית
למסורת והיינו כרצון דרש' נפשת ואם כן דפרק בהמה המקשה (חולין דף עג) דפליגי ר' שמעאל ור"ע דדריש ר' שמעאל הנוגע במת
נפשת דרביעית דם מטמא וקאמר ר"ע לטעמיה דלמך אף משני מתים מטמא לרבי שמעאל למה לי מרי קראי צדס המת דמטמא:
דנין

יש אם למקרא. כתר קרייה אוליג דהא עיקר: הא דאמרן. ירשעין
קרינ: אקרא אני. יכולי לקרות וטמאה שבעים כדמיה (ויקרא יב)
דהא לא כתיב שבעים מנא: טמא כזכר. שבעת ימים: ויטהר.
ששים ושלושת ימים: וטמא צנקה. לשבעים ימים: ויטהר. ששים
יום וששת ימים: כפלים. וטומאה
דיוולת וזכר שבעה הלכך דנקבה
צנקה: כל הניתנין. עולה ושלמים
ואשם הטעוין שמי מתות שכן ד'
שנתנו במתנה אחת: כיפר דכתיב
ודם צנחין יעשה. שפיכה אחת במשמע:
קרנות קרנת קרנת. (ויקרא ד) כמטמא
של מוצח החיצון כתיב וצנחין דמיז כתיב
כתיב קרנת חסר וצנחין דמיז דמיז
(שם) קרנות מלא וצנחין דמיז
כתיב (שם) קרנת חסר. אכל הני דפר
הני משיח והעלם דבר כמנוח הפנימי
דהא כולו לרבי וצנחין דמיז דמיז
אחת מעכבת כהן וצ"ש אולי כתר
קרייה: ואמאי. לנ"ה כולו למטה
דהא כולו לרבי וצנחין דמיז דמיז
ועיכוד דחלף מנה להו אימא אצ"פ
שלא נתן כלום כיפר: כדרי. בלא
כלום: ששים. דפנות של סוכה:
כהלכתן. שלמות: אפילו טפח.
צדס. טפחים: למסורת. כמיה
כתיבה למתן ומסורת: אפילו טפח.
למרינן התם [סוכה ה'] מחיות
הלמ"מ ומקומין לה לגרוע דרופן
אחאי: טפחות. היינו דם דלמך נפשת:
רביעית היא שיעור חיותו של אדם
ונל"ה לא אקרי מנעד שיהא צו
שיעור מיתה: שפי נפשות. משמע
משני צ"א וכחז מת כדי מיתה היינו
רביעית: ורבנן. פליגי עליה ואמרי
עד שיהא השיעור מהלך אחד
דנפשת חסר כתיב: כחלף אמו יכול
כחלף. אמו אכל כחלף מותר לנשל:
אמרת

(ב) מסכת ט. (ג) צ"ל יוקרא.
(ד) וקרינן דהו ירשעין.
(ה) פסחים פט. ונחמס י'
(ו) מהל' פ"ט מ"י. (ז) ונחמס
ל': (ח) סוכה ו' נדה כה.
(ט) מיר למ. מנע: עג: ונחמין
(עג). (פ) שבעים. רש"ל.
(י) ונבל חמשי' ומקומין
נס כמסורה קרנת חסר
(כמס). (כ) צ"ל אחר דיה
רביעית. (ל) עין ר"מ.
(מ) מ' של חמשי' היו
מביאין אל המזבח ימ'פ'
במטה פלי' ר"מ. (ס) וצ"ש
(לב). (ז) לא דריש מרזויהו
כריש מנן גבי מ' כ"ל
רש"ל. (ט) וצ"ש מוקפות
סוכה ו': דיה ורש'
ומקפות ונחמס מ'. דיה לא
נלמך ומו' מנע עג. דיה
לא ומו' סוכה לב. דיה
כפת ומו' פסחים לו. דיה
עג. (ח) וצ"ש מוקפות
ונחמס לו. דיה מניין.
(י) וצ"ש מוקפות ומו' פל.
דהא כל. (ק) דם נבלה אלו
מדיה מנא למחלף טמא
וכן חנין דם השך כו
פלי' רש"ל

מוסף רש"י

יש אם למסורת. כמה
שכתב משה וספר כפר
מורה ליהלל. הא האם
העיקר. ולא כמו שזכר
נקרא (סוכה ו') כמה
מסורה כח של מיה
למשה ולי רבינן דלמך
ולא לפי המקרא (חכמה ו').
שנתנו במתנה אחת.
ויקרא אחת. כיפר. אטפס
קרנות קרנות קרנות.
שט פסחים ונחמס
שן ארבע. ונחמס ונחמס.
ובחטאת שמי מחטאת.
מתנת אצבע ממש. ושם
קרנות קרנות קרנות.
שט פסחים ונחמס
שן ארבע. ונחמס ונחמס.
אחת כשעיר נזיר וי'
נחמס ונחמס. אחת ככשה
ואחת כשעירה. ששים
כתיב על קרנת חסר ואמאי
מלא. וצ"ש לית להו יש אם
למקרא. הרי כחן שש ארין
במתנה אחת ארבע קרנות
והתמים יתירם לא נחמס
אלא שנים עליה הכתוב
לעבד וצ"ש דף. ארבע
למציאה ושוש' לעבד.
ארבע נחמס למתנה אחת
למחלף ליתן אף עתה.
והתם נשני מנן נעבד
(שם) ובית הלל אומרין
קרנות קרנת קרנת הרי
כאן ארבע. סברי יש אם
למסורת. הלכך הרי ו'
ארבע. ג' למצוה. נחמס.
משנה למחלף ליתן אף
עתיק. והתם נעבד
(שם) ואמאי כולוהו
למצוה. ואין כלן אפילו
אחת לעבד. שרי לא שנה
במחלף מנן. (שם) כפרה
בכזי. בלא מנן דמנן
(שם) ששים כהלכתן.
מחיות ופסחים כמין גלס
ול דמויות מעבדות
הלכתן. כשעיר מנן סוכה
(סוכה ו'). בסבת סבת
בסבות. כפת חסדי. יטו
בסבת. י' כסבית השכנת.
חד מלא ומרין חסדי. (שם)
בסבת משמע חלף. (שם).
דל חד קרא לגופיה.
דלון דורשין מחיות. פסוק
הנחמס רשון שרי לנרעה
אלא למחלף אחת. (שם)
אחאי הלבחא. הא
דלמך ר' עקיבא וצ"ש
חלפין וצ"ש
מחיות למה לי אמר ליה
למחלף למחיות למיגרעה
לשליש דופן. סוכה
ולמשיך ליה בטמא. (שם).
על כל נפשות מת.
נפשות משמע חסדי. מת
דבר שמתה בלא על ידו. רביעית קרי ליה נפס כדלמךין התם (שבת לא) רביעית דם נחמס כסר (דף נח).

דכר שמתה בלא על ידו. רביעית קרי ליה נפס כדלמךין התם (שבת לא) רביעית דם נחמס כסר (דף נח).

אבל חלב וחלב דכי הדרי
יניגו ים אם למקרא. ואקשי
חימא הסומא באחת מעיני
אף לראות בשתי עינים. ושנ
כלומר דבר שו
ויכוך את פני האדון משמע

דיני ממונות בשלשה פרק ראשון סנהדרין

ממסורת הש"ס

(א) ליל בקי, (ב) ב"ב עד:
פרה פ"ח מ"ג, (ג) [במשנה
אחא בלית], (ד) [פסחים
מנ], (ה) עירובין סג,
(ו) ברכות כו, [יש"ע],
(ז) [לעיל, ג] [יש"ע, ג], [לחמן]
כט, (ח) [תוספתא פ"א
ע"ש], (י) [במדבר יט],
(כ) ליל ליה, (ל) [ובבב"ר ד"ה
ארכע כתב] עוד מירון
אח"ל, [ר"ש פרק ו
דשביעית].

תורה אור השלם

אָ. אָמַר לְחִכְמָה אֶתִּי
אֶת וּמַדַּע לְבֵיתָהּ תִּקְרָא:
מִשְׁלֵי ו' ד'

גליון הש"ס

תוס' ד"ה יפה כו' תימה.
ע"ן טורי אבן מגילה דף ח
ע"כ ד"ה אין צ"ן:

הגהות הב"ח

(ב) רש"י ד"ה רבי עומד בקצה המזרח:

לְעֹזֵי רַחֲמֵי"י

מריש"ק. ביצה, מקווה מים
רדודים.

מוסף רש"י

לאו אדעתאי. לא נחמי
לני (בברכות כו.) שוגג הייתי
(שנחות לה.) בית דין
צדוק. שעברו על מקום
כחמים (עליל ג.) ואחד
אומר איני יודע וישיב
הדיינין. ואע"פ דלי הוא
פליג עליהו הוא בטל
במעשאו. כי חמור איני יודע
והוא דמי שלא יבא כדן
ומלא חמור בשנים ואם
מתאם בעיני (קדוש כט.)

על שם חכמתו. שהיה רב חכם ביותר קרי ליה בן אחרות: **הא קאמר**
הדברים טובה. דהא תרלת דעל שם חכמתו קריה בן אחרות: **לחנך**
לרבה. כדי שינהיגו בו בני צבל כבוד שזקן ליה האי משיבועא
דאילו לרב הוו נהגי ביה יקר בללוא הכי: **אי צביט אימא.** הלא
דקאמר אל יתר: **מפום פיה גא.**

אמור לחכמה אחותי
ד מאי טעמא אילימא
קא אמרינן דחכים
בקייע במומי והאמר
ם גדלתי אצל רועה
ם קבוע ואיזה מום
לרבה בר חנה
גופיה דרב בקיע

וְעִינֵהוּ. והיותו של אגמים: פסולין. למי חטאת מפני שהן מי צנעים ואינו מיס חיים אל כלים צנעים: גוסס רשום מרסו. ומי ירסו ליה רבו רשומא מידק דייק ביה שיחא לשונו פסוח ולא יטעו השומעין את דבריו: נאסר. מקום: מוסר לנפוש. לשירת מעט צמים ולנחמן נמכתשח ולא חיישינו ליחמוץ הוילל וכותפן מיד: כנגד חמם ישרלל. דכל חסד חסד

מילתא אזיל לגבי משה דכתיב (שמות
(ג) והיה כל מבקש ה' וגו' אע"ג
שהמחנה ג' פרשאות ואמו לגבי משה
רבותא דמשה שאני. מחנה ישראל ג'
פרשאות דכתיב (מדבר ג) ויחנו על
הירדן במית השומע עד לכל השדים
ואמר רבה בר עבד חנה לרבי חזי
לי ההוא אתמא והוה חלתא פרסי
בערובין (דף סג) וציונא (דף סג):

רבי חייא חזייה דר' נח מיתפסין
מאי בעיא הכא ונראה בעיני דרבי
אשתמי אלאשמיין אף עב גלי דרבי
חייא תלמידי דרבי הוה ובמקומו דר'
הוה לא חלק לו כבוד לרבי מלהפריש
זה מן האיסור לענין אפרושי
מאיסורא אין כל מורה הלכה לפני רבו
בדאמריה פרכה דר' עס הגדרי (ערויזין
סג) ובמס' צעישת ירושלמי פסוק
שלש ארזות [פ"ו ה"א] מנאמתי בזהווא

נתן ענינו בגורשה
הא קאמר דמהני על
יאמר ליה רבי יוחנן
שרשותינו עד שכתב
יאל ב' שדנו דיניהם
חצופה רבי נחמן
איתביה רבא לרב
בין או שנים מחייבין
יוסיפו הדיינים וא'

שדנו שאני התם
תא יתיבי הכא לאו
איתיביה ר'בן שמעון
בין בשלשה ופשרה
מכח הדין ששנים
לחזור בהן ששנים
דינין יכולין לחזור בהן
וכי

כר דיהינן פסלה רשותא למדן ולא להכיר בצורות [פסלן] על פסלה.
בכגון דא שנה או ש שנים וכו' יומא פסלי. מהני צמח האמן או
לא? לרב שמן. כשהיה פורח ממנו וייר לבבל? ברפסו. ו
רשות נתונה לך לדון: אפילו שנים מובין כו'. משנה היא נבזה
ס וארספתה דתרי הוא דהוי ואנן ענינן מעיקרא תלמא דלי נמי
צעלי דינין יכולין למזור בהן. שהרי תמרוו ועל פיהן עשו:
ברב

אי גביר למה ליה רשותא למשקל. הא דלא משני לענין ליטער דכפר אלא דעני ממונות (ולקמן דף נג.) מוכח שצריך רשות ליטער בזאפור ויפטר משום דלא ליטער גירדא לא היה צריך למשקל רשותא בתרתי: כדוראות ודין דכח מייביהו סגי דהוי בכלל כל דבר שמתחייב לשלם: ואינהו סבור מי בצעיה.

על שם חכמתו דכתיב
את יתיר בבורות אל יה
משום דלא חכים הא
טובא אלא משום דלא
רב שמונה עשר חדש
בהמה לידע איזה מ
עובר אלא לחלק לו
ואיבעית אימא "משום

הוא לא ידע לומר שיש לו חלק
בהם ולכן נשאלו ונפטרו מעורב בין
פסולין למי חטאת דהוי חליצה בין
מים לכלים וכתיב מִן הַמֵּי חַיִּים אֶל
כָּלֵי (מכילתא יט.) וְ: **א**לא אם בן
החוק ממנו בו. והא דלמר דפרק
ההדר (עירובין דף קכ:) ושם דלפרקי
ביעתא דכותשא צעא מנייה מרב
אמרו לו תלמיד אחד
אמר מה אנחנו מגבלים
אחד את האדם ואחד
אחר את המושג
ומרי כי האי גוונא
מום עובר יורה אי
למישקל משום מעשה
אחת הלך רבי למקום
שמגבלים עיסותיהם
מפני מה אנחנו מגבלים
אמרו לו תלמיד אחד
אמר בציונים אין מבצרים
במורי מפני ושרי
ואמרי כי האי גוונא
מום עובר יורה אי
למישקל משום מעשה
אחת הלך רבי למקום
שמגבלים עיסותיהם
מפני מה אנחנו מגבלים
אמרו לו תלמיד אחד
אמר בציונים אין מבצרים

דרש להו ואינה סבור
נמי בהא נמי ^(ב) **קרימיון**
שהן מי ^(ג) **(בצעים)**
חטאת פסילי אכשורי
היא התם לענין חטא
הכא אכשורי כל דהו
שעה גזרו תלמוד א
נוטל רשות מרבו תג

ממשע דבתלמיד גמור איירי ודומק
לומר דחרתא דלרגיו תוך ג' פרסאות
היה ועוד דלמערין הכס (סס) צפניו
אסור וציינ מיתה ושלא צפניו אסור
ואין ציינ מיתה משמע הכס מתוך
הקוואל דמוק שלש פרסאות משז
צפניו ומוק של ג' שלא צפניו וגרלה
דהכס מיירי בלא נטל רשות מרבו:
רבי חזיה גרסינן. ולא רבי חייל
דבבא דבבא דבבא דבבא דבבא דבבא

וחייליו ^אפשיטא לפלגא
 תנאי מאי תא שמע
 לרב שמן הרי אתה
 אצלנו ^בגופא אמר שם
 דין אלא שנקרא ב"ד
 וקאמר להא שמעתא
 נחמין ^גאפילו שנים מ'
 ואחד ^דאומר איני יודע

איתא להו כשנים
רמעי'קרא אדעתא דת
אדעתא דתלתא יתיבי
בן גמליאל אומר ה
בשנים ויפה כח פשר
שדנו בעלי דינין יכול
שעשו פשרה אין בעלי
דין יוכלו למכור זכו כיון דהדינן

עליהם ונראה דמירי כגון דאמרי לבי תרי ואמרי להו דונו אותנו כמו שרגלים לעשות הדין או עשו לנו פשרה כמו שרגלין לעשותה דכח"ג יפה:
ובי

גמור [למקמן דף כט.]: יוסיפו הדיינים. זהו ליה כמאן דלא הוה ה
גמור דינא בתרי רובא שפיר דמי: שנים שטשו פטרה אי

לו א טושיע יד קימן
 רצמ טעקע ז: [ז]
 לה ב מיי פייח מלכות
 טומאת זולתיק היל א
 ב ושיי חל הלקס א:
 ז לבג ג ד מיי פייח מלכי
 פרה דלומה הלס י
 ושיין נהגות:
 ז ה ו מיי פייח מלכי חיה
 הלקס ג וילקס ג סמג
 עשין יד טושיע יד קימן
 רצמ טעקע ז:
 ז [מיי פייח מלכי חיה]
 חתן
 ז [מיי פייח מלכי חיה]
 ח ה מיי פייח מלכות
 נהגדות מלכי ח: ט
 ח מיי פייח מלכי
 סקדדתי הלס ו סמג
 עשין יד טושיע יד קימן
 יב טעקע ז

רבינו חננאל

ואקשינן להי למשקל
רשואה ביהורא יא מימר
הוה ראי לא גמיר שוואה
למי דהו וואקשינן אצני
דגמיר עבי רשואה שמוס
אוהו תלמיד שוהיה
ציצים אן מכשירין ולא
פירש מי ציצים תחלומן
שלחן הוה וואקשינן
חבוי מי בן ציצים
דכדכבי וטעה נפא בלא
בצה גזר. וטעה נפא
דקון כפרה פ'ק' יא
קרימין וכו' פניה פסולין
לגבי תאטא פניה ארמין
בצית ארמין כתר מלכיה
תאטא פסולין אכשורין וכו'
מכשיר וכו' ממלי
עיסותיהן כטמאה ואמר
לון י' מפני מי חסר
גבולין כטמאה אמר לי
תלמיד אחד בא לאן
והורה לנו מי בצית אן
מכשירין ואקשינן ולא ראי
נפא לענין תאטא ציצים
שום חיים אבל הכשרה
כל מי מכשירי הכשרה
שעה גדול תלמיד אל
היה תלכל אלא אן כן
נעל שוואה מרבי: רשואה
לפלגא מהי' נר' דרב
רשואה לר' ליהורוד לדין
ולא נון ל' רשות לתמי
כרחות תור ורשות כמקצת
מניה על תנאי נר' מהני
שום דאלי' י' ויתונן לר'
שון נר' באר' ר' אתה
בשוותן ליהורוד לדין
על תנאי רשות אצלנו:
אמר שמואל שנים
שדון יתיבה דין ארמין
שקראו מן דין חצון:

דיני ממונות בשלשה פרק ראשון סנהדרין ו.

עין משפט
נר מצוה

בב א מ"י פ"ו מהל'
פסדריק הלכה ג
פמג שפ"ו טו טו"ע ח"מ
מקנ כה ספק ג'
בב ג מ"י שם הלכה א
טו"ע שם פ"א
בב ג מ"י שם הלכה ב
טו"ע שם פ"ב
מה ד מ"י פ"ב מהל'
פסדריק הלכה ו פמג
שפ"ו קו טו"ע ח"מ פמג
י"ב ספק ז'

(א) לעיל ז' לקמן פ"א
(ב) [ע"י חפ"ת סנהדרין
כח: ד"ה דן את הדין]
(ג) ד"ק ק. ודף קי: לקמן
לג: נכונות כח: ד' ולקמן
לג: ע"ש כמובן פ"ד: ק.
(ד) ו"ל רב אמי וריבא
לקמן, (ו) ולקמן לג.
(ז) ר"ל כ"ט, (ח) וחספסא
(ט) ד"ה מלאייתא,
(י) ד"ה ד"ה, (י"ב) ד"ה ואלו,
(י"ג) ז"ל רבא.

הגהות הב"ח

(א) חו"מ ד"ה מקשין וכו'
פסרה לדין ומתוך:

מוסף רש"י

שנים שדנו לדברי הכל
אין דיניהם דין. דפליגי
בפסרה ואשמשין ר' אבהו
דכין טלוה מרדו דנפיק ג'
דע"ל (ב). טעה בדברי
מושג חזון. טעמיה
מלך נכבד המנהל אין דין
דין לגמרי וחסר (קמחן ג').
דין הטעה נכבד המנהל
שלא פשה במשנה חזון, ולא
אחרת מה שעשה פשוט
ישלם מביתו אלא טעויה
בשיקול הדעת (מכונות פ').

גברא אנברא. רבי אבהו אדשמואל שמואל סבר פליגי רבנן עליה
דרכן שמעון בן גמליאל: דן אס פדין. כמנוחה ליכא למימר
מדקמי ספא אס היה מנוחה לכ"ד: דן אס פדין. יחיד משמע:
ומשלם מביטו. בפירקין דלקמן (דף לג.) מוקף לה שנשא ומנן ביד.
מדקמי מה שעשה עשו אלמלא דיניה
דינא דלי לא דינא ליהדר: דין פורה.
ובין דעעה לאו דין מורה דין: בדבר
משנה. משנה מפורשת טענה זה:
חזון. מחזיר את הדין ואינו משלם
מביטו דכין דכר מפורש הוא אין
דינו דין: וסוגיא דעלמא. הילוך
דינא כד מנייהו ואלו איהו ועבד
כאידך הלכך דיניה לא הדר ובין דלא
אימתר הלכתא לא כמר ולא כמר
האי בעל דין דנקט לא ציי לשלומי
דאמר ליה פסקת לי לדינאי ומיהו
איהו ציי שלומי כיון דסוגין דעלמא
כאידך: **לימא כתנאי.** הא דאמרין
דשמואל ור' אבהו פליגי: **ציוע.**
פסרה: סכסוך. רבנן אמוראי ציי
הישיבה וציי למימר מהכא דשמואל
ורבי אבהו פליגי: **דנולי עלמא.** רבנן
ורבי מאיר: **מקשין פסרה** לדין.
דכתיב (שמואל ב ח) משפט וצדקה
ואמרין לקמן [ע"ג] דהו ציוע אלמלא
דלימקוש למשפט: **פסחא פנאי.**
פליגי בפסרה ר"מ סבר בשלשה רבן
שמעון בן גמליאל סבר לעיל (דף ה')
בשנים ורבנן דפליגי אדריבי מאיר
סברי ביחוד: **מאן דאמר תרי אפילו**
נחד. מכשר דכין דלא מקשין ליה
לדין מה לי תרי מה לי חד: **סיפגי**
בחד וליקני מיניה. דכין דקנו מיניה
למה לי בית דין לא תהא אלא מתנה
בעלמא וימנעו והוא מתקיימת אלא
לכדי צעין תלתא לייפות כח
בית דין דאף על גב דלא קנו מיניה
לא ניהדרו: **ולכנא פסרה לריכא**
קנין. ואפילו נעשית בשלשה:
נגמר

וכי תימא פליגי רבנן עליה דרשב"ג (והאמר
רבי אבהו שנים שדנו לדברי הכל אין
דיניהם דין גברא אנברא קא רמית גופא
א"ר אבהו שנים שדנו דיני ממונות לדברי
הכל אין דיניהם דין אייתיביה רבי אבא לרבי
אבהו א"ר א"ת הדין וויכח את החייב וחייב
את הוכאי מימא את המהור מיהר את
הטמא מה שעשה עשו ומשלם מביתו הכא
במאי עסקין דקיבלוהו עלייהו אי הכי אמאי
משלם מביתו דאמר ליה דינית לן דין
תורה א"ל רב ספרא לרבי אבא דמעה במאי
אלימא דמעה דכר מושגה (והאמר רב
ששת א"ר א"ר אמי) **דמעה** ברבר מושגה חזון
אלא דמעה בשיקול הדעת היכי דמי בשיקול
הדעת אמר רב פפא כגון תרי תנאי ותרי
אמוראי דפליגי אהדרי ולא אימתר הלכתא
לא כמר ולא כמר וסוגין דעלמא אליבא
חד מנייהו ואול איהו ועבד כאידך היינו
שיקול הדעת לימא כתנאי ביצוע בשלשה
דברי ר"מ וחכ"א **הפסרה ביחוד סבריה לכ"ע**
מקשין פסרה לדין מאי לאו בהא קמיפליגי
דמר סבר דין בשלשה ומר סבר דין בשנים
לא דכ"ע דין בשלשה והכא בהא קמיפליגי
דמר סבר מקשין פסרה לדין ומר סבר לא
מקשין פסרה לדין לימא תלתא תנאי
בפסרה דמר סבר בשלשה ומר סבר
בשנים ומר סבר ביחוד אמר רב אחא בריה
דרב איקא ואיתימא רבי יימר בר שלמיא מאן
דאמר תרי אפילו חד נמי והאי דקאמר תרי
כי היכי דליהו עליה סהדי אמר רב אשי
ש"מ פסרה אינה צריכה קנין דאי סלקא
דעתך צריכה קנין למ"ד צריכה תלתא ל"ל חסגי בתרי וליקני מיניה יהיה הלכתא
פסרה צריכה קנין תנו רבנן **כשם שהדין בשלשה כך ביצוע בשלשה**
נגמר

למידע ציוע דלימקש שלום למשפט דאס כן הוי מלוא לצווע דשלוס נמי מלוא הוה: **לא** רב"ע ב"ר. תימה דלא קאמר לשמואל
ודאי תנאי הוה לרבי אבהו מי לימא תנאי הוה דפי האי גוונא אורחא דהש"ס בכל דוכתא:
תיסגי בתרי וליקני מיניה. אע"ג דמפרש גירסאמי טעמא דר' מאיר משום דפסרה נמי צריכה הכרע דעת מ"מ מתוך דברי ר"מ
משמע דתרי נמי שעשו פסרה כמו שהיו רגילין שלשה לעשות לא עשו ולא כלום וצעלי דינין יכולין לחזור בזה:
והלכתא פסרה צריכה קנין. והא דלא קני בתרי משום דהוה כמו קנין צעיות דלא בקיאי בפסרה פסרי: **צריכה קנין.** אס
נפרש דקנין של פסרה עושין קודם הפסרה וקנין זה מזה לעשות כמו שיאמרו הדיינים הן לשלם הן למחול אין
לדקדק מכאן דבעלמא מחילה צריכה קנין דמה שצריך הכא קנין על המחילה משום דלי לאו הוי קנין הוי כמו מחילה בטעות שלא
היה יודע שיאמרו למחול כל כך ואף על גב דהשם דליכא קנין הוי כמו קנין בטעות מיהו אלימא מילתא טפי בקנין מכלל קנין
ואפילו אס נפרש שהקנין הוה לאחר הפסרה אכתי אין ראייה מכאן דמאי למימר דהקנין על אותו שיש לו לאחר לפיכך אכל
להאי דמחיל אין צריך קנין ומיהו בהלכות גדולות פירש בהלכות דינין דלצריך קנין על המחילה אף על פי שעושין הקנין אחר הפסרה
ומכל מקום אין ללמוד מכאן על שאר מחילה שמהא צריכה קנין דמחילה שעל ידי פסרה אף על פי שיודע מה מוחל דומה למחילה
בטעות לפי שמוחל על פי עצתם של דיינים שהשיאו אותו למחול לפיכך צריך לאלס הדבר ע"י קנין ונראה להניח ראייה דמחילה
אינה צריכה קנין מהא דאמר בפרק המקביל (ב"מ דף ק"ב. וס) גבי שטר המחילה אכל חנווני ואכל שולחני אינו עובר עליו ופליגי
הסם רב ששת אמר אינו חוזר עליו (ו"רצא) אמר חזר דמשמע דכלל קנין איירי דלי בקנין מאי טעמא דמאן דאמר חזר אכל
כלל קנין פליגי בזה דמר סבר כשהמחילה לא לגמרי פטרו לבעל הדין שלא יחזור עליו ומר סבר לגמרי פטרו אלמלא מחילה לא צריכה
קנין ועוד ראייה דפריך ב"ק דקדושין (דף סו.) גבי עבד עברי קונה בטור למה לי שטרא לימא ליה בנפשי תרי זיל וכלל קנין
איירי דלי בקנין מאי טעמי עבד עברי גופו קניי אכתי תקשה לן שטרא למ"ל יפקירו לשמואל דאמר המפקיר עבדו יאל לחירות ואין צריך
גט שחרור אלא על כרחך לא פריך אלא מלשון הכתוב בטור כלומר למה לי שטר אותו לשון עצמו שביטל בטור הרי אס לעצמן יאמר
לו בעל פה עוד ראייה מהא דמנן בסוף הנושא (מכונות דף קד.) שאס שהיה כ"ה שנים ולא תבעה כתובתה מסתמא מחילה וכלל קנין
איירי כדמוכח מעובדא דחממיה דרבי חייל ומטענו חטין והודה לו בשעורים דפטור אף משעורים דמודה הוה בזה אין ראייה דהסם
על כרחך לאו משום דאמרין מדלא תבע להו סתמא אכליהו הוי פטור אלא היינו טעמא מדלא תבע שעורים מודה הוה דלא מייחייב
ליה שעורים מדפריך עלה בסוף המנהל (ב"ק דף לה: וס) מהא דמנן הוי הניקין שנים כו' הניקין אומר גדול הדין אס הגדול ומוקף אומר כי
אלא קטן הדין אס הגדול וגדול הדין אס הקטן ומסיק דאפילו כדאמר מוקף ליה ליה והסם אי אפשר להיות הטעם כלל משום מחילה שהרי
הוא עומד ואומר ומכור שטל חלק כפשוט דאמר ויתר (ב"ב דף קנ.) אין לדקדק נמי כלל מכאן חזר רבינו יצחק ב"ר מרדכי שהיה רגיל
לפרש

רבינו חננאל

ור' אבהו פליגי עליה ואמר
לדברי הכל שנים שדנו אין
דיניהם דין ומתוך ר' אבא
עליה מהא דמנן בבכורות
פ"ד (ס"ג פ"ג) דן את הדין
ויכח את החייב כר' ונשני
מנתיין דקבלוהו עלייהו.
ואקשינן אי הכי ישלם
מביתו הא א"ל רב לרבה
בר רב חנה אי קבלה
עליוהי לא תשלם. ומשני
כגון דאמר ליה על מנת
כן קבלתך עלן דדיית לן
דין תורה: וירושלמי מה
שעשה עשו מה שטעה
בשיקול הדעת וישלם
מביתו שהגיס עצמו לדון
יחיד דין תורה ותניין אל
תרי דן יחיד שאין דן
יחיד אלא א. א"ר אמי
מומחה [שפ"ק] דין דינו
דין ר' אבהו יתיב דאין
לגרמיה א"ל תלמודו לא
כן אלפס ר' אל תני דן
יחיד שאין דן יחיד אלא
אחר. אמר לן כיון דהסם
(ר') יתיב ויתב דאין לגרמי
ואינון אחיון כסאן
שקבלוהו עליהן דמי. ותנן
במה דברים אמורים כומן
שלא קבלם אבל קבלם
עליוהו דן אפילו יחיד
ואסיקא טעה בדבר מושגה
חזר הדין בשיקול הדעת
כגון דאשכח פלוגתא
דחיי תנאי או דחיי
אמוראי וסוגיא דשפעתא
כד מנייהו פי מקש
ומפיקי אליבא דחד
מנייהו ואול הוה ופסק
דינא כאידך דלא סוגיא
דשפעתא כותיה היינו
טועה בשיקול הדעת ומה
שעשה עשו וישלם
מביתו: וירושלמי
בבכורות פ"ק הכותב
לאשמו (ול' ג') דין ודברים
אין לי בבכורין הכל פוריי
שאס טעה בשיקול הדעת
שאין חזוין טעו בדבר
טעות משנה דבר תורה
היא טעות משנה היא
טעות זקנים (תורה היא
טעות משנה היא טעות
בפסרה חד רשב"ג דתני
פסרה בשנים. שני ר'
מאיר שליש חכמים
החולקים עמו דתניא
ביצוע בשלשה דברי ר"מ
וחכאי פסרה ביחוד

מסורת הש"ס

תייב את החייב אע"פ שלא שילם מתוך כיתור יאה זכות לעניי הוזהב לעשרי מניין שלא ישתוק לפני מי הן מעדיין שנאמר ועמדו שני האנשים (ומי הם דנים) ומי עתיד להפסיד מהן לפני מי יאמר הדיין מה לי כצדק הזה ת"ל ועמכם כדו

ה' משפט וצדקה משפט לה' שהחזיר לו ממנו. וצדקה לה' שהוציא גזיו ואמר לא תגורו מפני איש אל תכניס דברך מפני איש פ' לא תגורו מלפני כ' כעדים הכתוב מדבר וכן פירושו ועמדו שני האנשים והם הנעים מלפני ה' דנים לפני הקב"ה שנאמר כבדו אלהים שיפוט וביהושפט כתיב ואמרו: ומשפט: אל לדין אלהם שבעיני ראות. אמר ר' הלפתא כרבי' הושיע

ה מתוך ביתו: רבי יהושע בן קרחה אומר מניין
אנו בקיין בן משכיל כי המשפט לאלהים הוא
להם הריב לפני? ויהיו הדרינים יודעים אם מי
אל השופטים ראו מה אתם עושין כי לא אדם
בן קרחה דאמר מצוה לכצוע ותריצנה מצוה לומר

לומר שהיה זהו חסידים לפי שלא אירעו תעשיות: וישיבת ברב קטן. שמגלגליו חורבה. היינו קטלה שמחורה, דעת הוא לאדם לרין חייב. מקושש. וזכות. שבנסים והקנינים יושב את חסידים. על ידי רבי. בעת ללפתם חסידים. אחת הדמונים שברור עומים. וזנים שברור היו עומ. בכל לפי עשנו ועשנו: ודברים אלה. טול מכל דוד על חסידים. הבהים אצל ליושע כי אלה מלא וגו'. מילין כל כחם. אצל כל בני עשנו.

[illegible]

ומכ"א

פלוני בא על אשתו הרא
והוא מצטרף להרצו
בדבר אבל לא להרצה
הוא רוצה אשתו קרוב
הוא רוצה אשתו פלוני
על נגדה מאורשה והחמו
ההרגל שיעזרו שר כי
בא על נגדה מאורשה.
הוא מצטרף ממו של
האידעו על נגדה ידעה.
אבל אם תצדע על חו של
פלוני שנבלע אכנס
האידעו הנדע על הבעל
ושלמן ממו נגדה כי
שנבלע חיוה
מפסידן כחובת חיוה
מבלע. קרובי כללוה
כחובתו הרצו ארז חרין
כדעת המעיד כי פלו
בדעת שר. ואם העיד כי
פלוני רבע שורו אחת
מצטרף להרצו הרבע
ולקחלו השור ואסקא
פסא רבא ארם קרוב
אצל עמור ואין ארם קרוב
אצל עמור. **במות** כי
שואמר תנשאל אי המשפט
שנפסד חרין כאן כי אין
כד שקול מוספין עליו
שור אחת חרין כאן כי
היה ששע שר פירוש
כאב הכא כמלות היה
כאב הכות הרשע ושר
והכית אשור חרין
לכית מה חרין שרע ליה
לכית אשור שרע דמלות

מסורת הש"ס

רבינו חננאל

(א) נראה דחבר כאן ו"ל ופריך
 רבא והא עיבור קחני

דאזאזשורטס
 זקונטרס
 וקאז וואן גראס שטאנן נגד שר
 העני"ג ומפרש ר"ת דהס שרי ישראל
 זאשטאנן בקוף מלכים (ו ה) דהגלה
 נגדוואלדן (ה) שומרי הסף רואי פני
 המלך ובסוף ירמיה (נב) כחזי וסנהדר
 אגשים מרואי פני המלך וכן מוכח
 בירושלמי ומונה אבות ג' סנהדרי
 גדולה והבי איתא דהס אית מנה מני
 שנהאמר ויקח רב העבדים אה
 ששה שומרי הסף הרי ששה וששה
 אגשים מרואי פני המלך הרי עשר
 וששים איש מעס הארץ הרי שבעים
 ומן העיר לקח סרים אחד אשר
 הוא פקיד על אנשי המלחמה הרי
 שבעים ואחד ולמה קרא אבות
 סרים שיושב ומסרם בזהלם כחזי

ט' שלשה חמשה וישה
 רבי יצחק בר נחמני
 שמעון בן פזי ואמרי
 וחד דעימיה ומנו ר' י
 כנגד ברכת כהנים וחד
 שומרי הסף חמשה כ
 רואי פני המלך תני
 וחמשה וישבעה (ט) ש
 חמשה מרואי פני ה
 המלך א"ל אביי לרב
 מעמא לא פריש לן
 הוה ידענא דצריכי
 מילתא ולא אמרי לכ
 סימן: ת"ר יאין מע

אמתי מי הוא ואגבא דחיי מחי: **חישוב** חסד
לחשב אס יעצור את המודש דכחושנא
בגן משום ירקא ומשום ממילא אפילו הכי
ת ערברין ודף ח: אין פוחחין מארבעה
דברים המעוברין בשנה ולא רחא
לעבר יותר על שמה אכל תשעה
מעוברין לא עבדין דאס כן קדים
ואמי סהירא תנאא יומי וממילא שיקרא
הלכך צריך לחשב תולדות הלכנה אס
תקדוש שלשה ימים או שנים לקצוות
החדש לא מעברין ליה דתמיהי שני
איש: **קידוש לא קפני**. דנימא דלריך
ג' לקבל עדות החדש מפי העדים
ולומר מקודש החדש: **אלא עיבור החדש**.
משמע שצריך שלשה לומר מעובר
החדש אמריה ד' לתת: **לא ליקדשיה**.
דיום שלשים וממילא כי מקדשין
ליה לתאר מעבר החדש שעבר דיום
שלשים בתמיה שנים ליה: **מי קידוש**.
ועל כל חדשי השנה קאי: **והא עיבור**
קפני. דרך מנה טועה ביראא
לחסר חיבה על ידי שכה אכל אס
נחף לתנא בין גירסת קידוש לגירסת
עיבור: **סביוס עיבור**. יום עיבור
הוא יום שלשים שממנו נעשה החדש
מעובר כדלעיל לעברו: **קידוש**
ביום עיבור. כגון בחדש חסר שעבר
צריך שלשה לקדש ראש חדש הבא
ביום ל' לחדש שעבר: **לאחר עיבור**.
אס עשו חודש שעבר מלא וקבעו
ר"ח ביום ל' ואחד צריך אומרין בו
מקודש מקודש: **בומנו**. ביום ל'
דחולדתו ביום ל' הוא דאין חדש
לכנה אפחות מכ"ט יום ומחאה
ומש"ג חלקס: **סכבר קידשוהו**
בשמים. ב"ד שלמעלה מאתמול:
עלמיו אומר בומנו אין מקדשין אותו.
שא"ל נעשות חזוק לדבר שהדין בזמנו
בא: **חישוב דעיבור**. לחשב אס
יעברוהו דלילו קידוש סבר מנה דין
דלא צריך לקדשו לא מלא ולא חסר
וכר"א בר' שמעון לקמן ואיידי דמי
עיבור השנה דהוי ממי חישוב דעיבור
השנה והתם לא סגי דלא מני עיבור
דאמריה בני שיקדשו אדר השני לשם
אדר דאי שתקין ממילא לשם יוסף
מיקבע מנה מני גבי חישוב עיבור
החדש וקרייה מני לחשב עיבור
ואשמעין דחישוב בעינן אכל קידוש
לא בעינן לא למלא ולא לחסר כר"א:
שנים אהס מקדש. שנה של כל יובל
יובל דקדשין ב"ד לשם יובל: **א' אומר**
לישב. א' מן הריבוע אומר צריך לשם
ולענין אס תריבוע לעבר שנה ו' מפני
האביו או התקופות או פירות האילנות
דלקמן ודף יא: **ושנים אומרים**. אינו
צריך להשיב ב"ד עך שזין כגון
ספק דודאי אינה תריבוע לעבר: **בטל**
יחיד בשיטתו. ולא ישוב התשעה
עוד לעיין בדבר: **שנים אומרים**
לישב ואחד אומר שלם לישב. הולכין
אחר השנים ויושבין לישא ולימא אס
צריכה לעבר לא לאו ומשא ומתן של
עיבור צריך תשעה למישר מוספין

[illegible]

1. אֲרָבָעִים יָכֵן לֹא יִסָּפֵן
לְהַכְתּוֹ עַל אֵלֶּה
מִכֵּה רַבָּה תִּקְלָה אַחֲרָיָה
לְעֵתָיָה: דְּבָרִים כֹּה ג'
2. וְקִדְשָׁתֶם אֶת שְׁנֵי
הַחֲמִשִּׁים שָׁנָה וּקְרָאתֶם
דְּרוֹר בְּאַרְץ לְכָל יִשְׂרָאֵל
וְיֻבַּל הוּא תְּחִילָה לְכֶם
שִׁבְתֶּם אִישׁ אֶל אָחִיו
וְאִישׁ אֶל מִשְׁפַּחְתּוֹ
תִּשְׁבּוּ: וַיִּקְרָא כֹה י'

(א) גמרא וחד אמר כנגד
שלשה שומרי הסף:
(ב) שם וחמשה ושנעה
כנגד שלשה שומרי:
(ג) דש"י ד"ה כנגד
שלשה שומרי הסף:

שלימו אומר בדמו אין
מקדשין אותו. שאני
לרצון חיונו ^{ע"ה} כ"ה כגד
שלהם ברכת הכהנים.
מיתות נפשות רחוק
וחמשה נפשות שני ושבעה
נפשות שלי ומתירה כ"ה.
שבעה רואי פני המלך.
שבעה הם דמיוני שבעה
שבעה פרט ומדי, ומתה ים
חמשה משושים, דמיוני
מסוף מלכיה, שלה שומרי
הסוף בסוף ספר מלכים
(ע"ה).

ומציעות: **כנגד ברכה כהנים**. בפקוק ראשון ג' מילות והשני ה' והשלישי ו' מילות: (א) **שלושה כנגד שומרי הכף כו'**. כלומר אסכחנה דלמכתא דלארעא שלושה ממויין וחמשה ממויין ושבעה ממויין ג' כנגד שומרי הכף בדקדקיהו (מלכא ד דה) גבי גלות נבחרלארן והתם נמי משכחת חמשה מרוואי פני המלך ובאחשורוש (אסתר ה) אסכחן שבעה שרי פרס ומדי ועיבור שנה מטכסיטי מלכות שמים הוא ליישב סדר השמים על מכוון: במוימין

בכחמאומתם לה מעשה ברבן
שנאמר שהשימו
שבחלה לעליה עזה ומצא
ששמוה. אמר מי שעלה
ברבנות ידו אמר
ששמואל הקטן אני עליה
אמר ברחשו ולא לעבר
שעליה אלא למדא הלה
וערבתי פ"י כל
המקדימן
המשבטין
בבליה מן
המזומנין והעלה אח"כ
הנה העלה שלם ברבנות
כי ברן גמליאל לא הרשה
ל' והנכנס אלא ד' והנכנס
והנכנס ונשכנסו ח"י שמיני. ולא
שמואל הקטן שהיה אלה
אחר היה ידועה היה אלה
אלה צרה לבנות ופי'
בכחמאומתם שלא עיכרה
העלה היום אלה חפלינו
היום בכבדי רבתי
ועיכורתי ביום אחר.
ששמואל הקטן עשה כן
העלה
שעלה
ששמואל הקטן שמינה בן
יחיאל ושבעה למדא
מיושועה. וכן מצנו ברן
שעלה שמיני רבתי ומשכנסו
ש' ד' כאשר שמעו

במזומנין לה מעשה ברבן גמליאל שאמר
ושכימו לי שבעה לעלייה השכים ומצא
שמונה אמר מי הוא שעלה שלא ברשות
יד⁶ עמד שמואל הקטן ואמר אני הוא
שעליתי שלא ברשות ולא לעבר השנה
לילתי אלא ללמוד הלכה למעשה הוצרכתי
לומר לו שב בני שב ראויות כל השנים כולן
התעבר על ידך אלא אמרו חכמים אין
לעברין את השנה אלא במזומנין לה ולא
שמואל הקטן הוה אלא איניש אחרינא
מחמת כיסופא הוא דעבר כי הא דיתבי רבי
קא דריש והריח ריח שום אמר מי שאכל
שום יצא עמד רבי חייא ויצא עמדו כולן
יצאו בשחר מצאו רבי שמעון בר' לרבי
חייא אמר ליה אתה הוא שציערת לאבא
לומר לו לא תהא כזאת בישראל ורבי חייא
ההיא גמיר לה מרבי מאיר דתניא מעשה
אשה אחת שבאתה לבית מדרשו של ר"מ
ומרה לו רבי אחד מכם קדשני בביתא עמד
יכי מאיר וכתב לה גט כריתות ונתן לה
למרה כולם ונתנו לה ור"מ מהקטן
מיר לה בשמואל הקטן ושמואל הקטן
ההיא גמיר לה משכניה בן יחיאל דכתיב
ויעז שכיניה בן יחיאל מבני עולם ויאמר

בְּכַוֻּנָּתוֹמִין לה. שהזמין הנשיא מבערב: **הַשְׂכִּימוּ לִי**. מחר ו' עלייה
ההימיוחדת לשב צה ביום דין; **וְלֹא לַעֲבֹד שָׁבָה עֲלֵיכֶם**. להטערן עמכם
עוֹשֵׁשׂוֹת; **אֲלָא לְמַדּוּ**. מורה מכם היֵאָךְ **מַעֲשֵׂי**: **מַחֲמַת כִּיּוֹסֵף הוּא**
לְעֵבֶד. שלא יכירו מי הוּא העולה שלא בשרות וליבניו פניו: **שְׂעִירָא**
לְעֵבֶד. שאלת השום יודנר הרים:

לֹאֲבֹא. שֶׁכֵּלֶת הַשּׁוֹם וְיִדְק הָרִחַ:
הַשּׁוֹם וְשֹׁלֵם. שְׂמוֹל הַשּׁוֹם צִבּוּי לְצִית
 שֶׁל מִדְּרֹשׁ אֵלֶּה כִּי שֶׁלָּה לְהִלְבִּין פִּינִי שֶׁל
 אֲחֻלֵּי הַשּׁוֹם יִשְׁתִּי כִּי שִׁיאוֹ כֹּחַ וְלֹא
 יִדְּיוּ מִי הֹא: **שֶׂמֶשׁוֹל הַקֶּטֶן.**
 כִּדְמֶרְמֶן: **אֲנֵהוּ מַעֲלֵנוּ.** וְהֹא לֹא
 גִּשָּׁה נִכְרִית וְהַנִּסִּים עֲמָנוּ בְּכֻלָּ
 שֶׁלָּה לְהִלְבִּין פִּינִי: **מִיִּשְׁוֹעַ.**
 מִמַּעֲשֵׂה דִיִּשְׁוֹעַ שֶׁלָּה רָחָה הַקִּדּוּשׁ
 בִּיחֻן הֹא לְגִלוֹת לוֹ מִי הֹא הַמּוֹטָה
 שֶׁכֵּסֶם אֵת כֹּחַ בְּכֻלָּ שֶׁנֶּאֱמַר מִטָּה
 יִשְׂרָאֵל בְּמַעֲשֵׂה רַעְיָן: **דִּילִטֹר.**
 רִחִיל: **מֵאֲנֵס.** כֹּחַ בְּכֻלָּ וְהִי כֹחַ
 שֶׁלָּה יִשְׂאוֹ לְקֹטֵל אֵלֶּה מִקְרָת דְּחִיב
 (שְׁמֹת טו) יִשְׂאוֹ מִן הָעֵם לְקֹטֵל וְגו':
שֶׂמֶשׁוֹ מִדִּילִים כו'. מִשּׁוֹם שְׂמוֹלֵה
 הַשּׁוֹם נִתְּלָה מִן הַכֶּלֶ: **אֵם הַבֹּא.** הַכִּוִּיִּם

וַיַּעַן שְׂכֵנֵיהָ בֶן יִחְיָאל
מִבְנֵי עִלָּם וַיֹּאמֶר לַעֲזֹרָא
אֲנַחְנוּ מְעַלְנֵנוּ בְּאֱלֹהֵינוּ
וְנֹשֵׁב נָשִׁים נִכְרִיּוֹת מַעֲמִי
הָאָרֶץ וְעַתָּה יֵשׁ מִקּוֹה
לְיִשְׂרָאֵל עַל זֹאת:

- עורר אב
2. ויאמר יי אל יהושע
לך למה זה אתה
בפל על פניך: חטא
שדאל וגם עבדו איתם
בריתי אשר צויתי אותם
וגם לקחו מן הדברים וגם
גנבו וגם כחשו וגם שמו
בכללם: יהושע ז יא
3. ויאמר יי אל משה עד
אנקה מאנחם לשמר
מצותי ותורתי:
שמות טז כב

מבוא יבשמת איורים
 עליה. כעין זה נזכרת דף ו
 ע"ב ונרדנו יונה
סס: תוספות ד"ה בת
 קול וכו' לבר קורין אותו
 ב"ק עין חוט"ס פרק ט"ז
 למשנה ו' דיבמות:
ה"ה רשב"ג וכו' ויל
 לשון תורה לחוד. עין
 מענית דף עט כ"ט נ"ח
 ותוספות סס:

במה עיבור השנה. ימי
אדר הראשון שאומי עשין
עיבור לשנה ד'ה יס'.

משלשית יום רבו שמינוני רז ומר

[illegible]

לא הגיעו אכל לא מפני השלג ולא מפני הציונה ול

מוסף רש"י

במה עיבור השנה. ימי
אדר הראשון שאומי עשין
עיבור לשנה ד'ה יס'.

דיני ממונות בשלשה פרק ראשון סנהדרין יב.

בשני רעבון. לפי סכלה המבואה וזריכון לאכול מן החדש: לחם כיבורים. לחם אצבי משמע שעכשיו היה מבקר: ושםא תאמר חיעין יהיו. שהן אפילות לךך ותאחרו לבשל עד אחר הפסח תמלוד לומר מלחם שעורים: ושםא תאמר לפני העומר היה. וזמן ביכר תמלוד לומר תן לנו לעס ואלכלו תמלוד שערב העומר והומר החדש: אמור מלחם אצבי רדואה היפה אוחה שנה להעטבר. על האצבי שסגהגיע ויסן עדיין לא היה רוב אצבי דהא לאחר ששה עשר בניסן לא ביכרו אלא שעורים ולא קרינא היה חדש האצבי: שנהנ בלורס היפה. בחרת'ס משמחה לה' יאין מעבריו.

שיגיע ותזלזל בחמץ: **אכל חמץ**
שמה לא יהא שם כ"ד מופלא
סמקון לאדר או שמה יבא המלך אדומי
וייעבב על ידן מעברין אותה ומודיעין
לגולה אחר ר"ה מיד שיעברתה:
ואתע"פ אין מעברין. אותה בשני
אחדים אחרים אלף כשיגיע אדר יעשו
שני אחרים: **ווג.** שני חלמדין חממים:
בא מרק. ט"ז: **ואתע"פ נשר.**

חיל פרסיים: דברים הנעשים בלח.
תחלת בלח עושין אותה כדלמרינ
בקוטס (דף מו): היא לח שזוענין בה
תללת: עמוסי יריבי נחשון. שיא
שבארץ ישראל שהוא מזרע נחשון
בן עמינדב ראשון לנשיאים: בקשו
לקבוע נליי אחד. בקשו להוסיף
אחד אחד על השנה לעצרה: ולא
הייוון אחרי בלו. מלכות הרשעה גזרה
גזירה עליה: בירח שמח בו אהרן.

גמ' יצאו בשלום. נערוך
סס הגרסא ילא בשלום:
רש"י ד"ה בא מרתא וכו'
טבריא. מגילת דף ו ע"א:
ד"ה ותפשו נשר וכו' היל
פרסיים. נערוך ערך וג
כמג ד"ה עכנ המטר
הטור משמים:

(א) נחם לחם צדורים
עשרים לחם שעורים
וברמל בעקלורו וגו' ואין
לך: (ב) תוס' ד"ה ומפני
וכי' שלא היו מוציאים כמה
מינין: (ג) ד"ה שעיבר וכו'
דע"ז מטמא במת כפ' ר'
עקיבא ואע"ג לטומאת
ע"ז מדרבנן שמא מאוחה
שעה גזרו כו"ל:

[illegible]

עצור וצור וקצוה ולא שמכו על אותו מנין אלא לפי שהיה רבי שמעון עקיבא חכם גדול עיינו בשלשם דימיו: לא בשביעים. לפי שמאריךין עליהן איסור עבודה קרקע: ולא כמולאי שביעים. בשמינית לפי שכלה הישן ומאריךין עליהן איסור החדש: בערב שביעים. להוסיף שביעים. ואין חוששין אם כילה הישן דקסבר מצינן ירק ותבואה שבעומור של שביעית: מאי בינייהו. במאי פליגי: חוששין לנשייהו. ש מפני העומאה. כגון שהיה נשיא חולה ואמדרוהו למנוע ממאמץ כסף אדר וכלתה אפר הפהה ואיני יכולין למנוע עכשיו ש מפני העומאה. שומאלי דימיו אחר אצרו מעברה וזה שלא חששו לעצור הפסח ועצור השנה: ובקשר רחמים על עמנו. שיחמל לו העזר. ולתקנו

[illegible]

בשני רעבון תניא ⁽⁶⁾ רבי אומר יואיש בא
מבעל שלישה ויבא לאיש האלהים לחם
בכורים עשרים ⁽⁶⁾ לחם שעורים וגו' ואין לך
קלה בכל ארץ ישראל לבשל פירותיה ויתה
מבעל שלישה ואף על פי כן לא בברה
אלא מין אחד שמא תאמר חטים תלמוד
לומר שעורים שמא תאמר לפני העומר
תלמוד לומר יתן לעם ויאכלו אחר העומר
היה אמור מעתה ראויה היתה אותה שנה
שתתעבר ומפני מה לא עיברה אלישע
ששנת בצורת היתה והיו הכל רצין לבית
הגרנות ת"ר ⁽⁷⁾ אין מעברין את השנה לפני
ראש השנה ואם עיברה אינה מעוברת
באבל מפני הדחק מעברין אותה אחר ראש
השנה מיד ואעפ"כ אין מעברין אלא אדר
אינו והא שלחו ליה לרבא זוג ⁽⁸⁾ ב מרבת
העומר ויגר ויבדק הכרובים הנוצרים רבין

ומאי יהיו תכלת בזכות הרחמים ובזכותם
 *יצאו בשלום ועמוסי יריכי נחשון בקשו
 לקבוע נציב אחד ולא הניחו אדומי הל'
 אבל בעלי אסופות נאספו וקבעו לו נציב
 אחד בירח שמת בו אהרן הכהן חשובי
 מחשבי גלויי לא מגלו מאי משמע דהאי
 נציב לישראל דירחא הוא דכתיב: ולשלמה
 שנים עשר נציבים על כל ישראל וכלכלו
 את המלך ואת ^ה(אנשיו) חדש בשנה והכתיב
 *ונציב אחד [אשר] בארץ רב יהודה ורב נחמן
 חד אמר אחד ממנה על כולם וחד אמר כנגד
 חדש העיבור ת"ר ^אאין מעברין את השנה
 לא משנה לחברתה ולא שלש שנים זו אחד
 זו אמר רבי שמעון מעשה ברבי עקיבא
 שהיה חשוב בבית האסורים ועיבר שלש
 שנים זו אחד זו אמרו לו ^במשם ראיה ^בב'ר
 יעשו וקבעו אחת אחת בזמנה תנו רבנן
^אאין מעברין את השנה לא בשביעית ולא
 במוצאי שביעית אימתי גרילין לעבר ^הערב
 שביעית ^אשל בית רבן גמליאל היו מעברין
 במוצאי שביעית ובפלוגתא דהני תנאי
 דתנאי ^אאין מביאין ידן מחוצה לארץ
 ודבותינו התירו מאי בינייהו אמר רבי
 ירמיה חוששין לגושיהן איכא בינייהו ^אתנו
 רבנן ^אאין מעברין את השנה מפני הטומאה
 רבי יהודה אומר מעברין אמר רבי יהודה
^אמעשה בחזקיה מלך יהודה שעיבר את
 השנה מפני הטומאה ובקש רחמים
 על עצמו דכתיב ^אכי מרבית העם רבת
 מאפרים ומנשה יששכר וחבולן לא המהירו

דכל צית ראשון עמד להס
(משנה ה) דשניי' עשה עזרא

ש: בערב שבעים. להוסיף להם חדש לעבודת קרקע:
וקסבר מביאין ירק ותבואה מחוזה לארץ לארץ ישראל
פליגי: חוששין לגושיהו. שמה ציב עמה מגוש ארץ
הזאת שצא ומהוהו למות ביה הפסח א' ש"ט י'
אינן יכולין למצוא עבשיו פרה אדומה אין מעברין בך
מעבודה זה של חשש למורה ויהי חוקיהו מחזיר למת
עצמו. שיחמל לו העין. ולקמן [ע"נ] פריך הואיל ואמר רבי

המחזור אלא גי'ח י"א שהן ד' שנים בלבד ולא נשארו במחזור וזולתן של
אחרו ד' שמעון מעשה ב' קיבוצי ב' וזה שפירשנו את הכנף ואפי'
אחרו חמיס' ל' שמעון י"ב (ישמע) משם ר"ה י"ב ישבו וקבעו כל
כלו לאור דסמכא הוא: ת"ל אין מעברין את השנה בשביעית ולא במוצאי
מחיל"ל את קמא קמא ר"ח ורבותינו ג' שנים כשיתיר ר' עקיבא חישב חל
לשנה בשביעית ולא ר"ח ולא במוצאי יוכל הלכך מעבריו שנה א' וזו

דאזאזיה היתה אותה שנה שחתעבר. וז"ל מנ"ל דלמא אביב הוה
 דלא הוה אכל פירות האילן ומקופה הוה כמיקון ואמרינן
 דבעל אחד מן ארץ מעברין וי"ל דמסתמא כיון דבעל שלשה הקלה
 שנאמר ישראל לא יצרכה אלא מן אחד ש"מ דפירות האילן נמי לא
 הוה וז"ל דלמא ציבורה הוה אלא
 הוה אלא בעבר הירדן ובגליל הוה וי"ל
 דהא נמי שמעינן מבעל שלשה שהיא
 הקלה שלא יצרכה: **ומפני** מה
 דא עיברה אלישע. וז"ל וממא לן
 דלא עיברה וי"ל דלא אחת דעיברה
 אלא אפטר שלל הוה מוילין (ו) צמא
 מיין אחר העומר: **אין מעברין** אלא
 אדר. וכל שאר החדשים אין מעברין
 דכתיב (אחמר ג) לחדש שנים עשר הוה
 חדש אדר ואי מעברין אחת משאר
 הקדשים לא הוי אדר שנים עשר:
לא משנה לאברהם. פי' בקושרת
 שנה זו שצריה לרביה להתעבר
 אין מעברין כדי לתקן שנה הבאה ואין
 לשון משמע כן אלא נראה דמייר
 לשבץ דאין מתעבדין בשנה זו על שנה
 שלאחריה וע"ז דלא מגלין מ"מ אין
 מתעבדין בסמוך על אותו משבץ שלא
 לעשות משבץ אחר:

וְלֹא שֶׁשֶׁ שְׁנֵי זוֹ אַחֵר זוֹ. מִירוֹשָׁה
הַקִּיפּוֹת שֶׁלֹּא יֵצֵא נִימָן וּפְסָתָהּ
בְּחֻמֶּנֶה עֲקִיבָה דְּכַף׃ בְּקוֹטֶרֶס וּקֶפֶס
דְּמֵחֵי אֵרֶשׁ שֶׁלֹּא אֵפֵי שְׁמֵי נְנִי וְעֵדֶר
דְּקֶאֱמֵר ר' שְׁמֻעֹן מַעֲשֶׂה ר' עֲקִיבָה
שֶׁעִיבֵר ג' שָׁנִים לְרוֹפוֹת וּרְבֵנָן מִהֲדֵרוֹ
לִיהֵב ד' יָמִים וְקֻבְעוּ כָּל אֶחָד בְּזִמְנָהּ
פ' וְלֹא לְרוֹפוֹת הָיוּ וְאִין הִלְשׁוּן שְׁמֻעֹן
כִּי וְנִהְיָה כְּלוֹן אֶחָד שְׁפ' בְּקוֹטֶרֶס
דְּאִין מַעֲבְרִין ג' שָׁנִים הֵייוּ שְׁאִין
קוֹבְעִין כְּפֶסֶס אֶחָד לְהִיּוֹת שֶׁלֹּא שְׁנֵי
מִיבָרְכִין כָּל אֶחָד בְּזִמְנָהּ שְׁלוֹפֵי׃ זֶה
לֹא עָבַר מֵה שֶׁפִּירֶס מִנֶּה לְחִצְרִיתָהּ
דְּמַעֲשֶׂה דְּמִדּוּרָה רַשִׁי בְּרֵשָׁא׃

חֹשֶׁשׁוּן גְּלוּשִׁיתָן. פִּי הַקּוֹמָרָם
דַּמְטָא בָּהֶל וְקֶשֶׁה
דַּמְיָא בְּמִסְכַּת אֶהְלוֹת (פִּי' מִשְׁה' ג)
דְּגוֹשׁ הֶבֶל מֵאֶרֶץ הָעֵמִים מִטְמֵא בְּמִגַּע
וּמִשָּׂא אֶבֶן לֹא בָּהֶל וְהֵא דַּמְטָא
בְּפִי' דְּשֶׁת (דָּף טו: וְס) וְצִמְדִּיר (דָּף
נד: וְס) דַּמְטָא בָּהֶל הֵיטָּו דְּוֹקָא
בְּאֶרֶץ הָעֵמִים אֶבֶן אִם הִצִּי' מִעֲפָרָה
לְאֶרֶץ יִשְׂרָאֵל לֹא מִטְמֵא בָּהֶל לֵבָן
צִי' לֹמֵר דְּהֶבֶל מִטְמֵא לְגֹשִׁיתָן
הֵיטָּו שָׁלֵל יִטְמְאוּ בְּמִגַּע וּמִשָּׂא:

שעיבר השנה פסני המזמרה.
 פי' בקונטרס שניטמאל
 בע"ז דע"ז (א) מטמאל צפיר' עקיבא
 (דף פג.) כחמ אע"ג דטומאת ע"ז
 מדרבנן מנחות שחם שמו גזרו עליה
 דהא דריש ליה הוה חסם מקראי דדברי
 הקבלה וצירושלמי אמר דלוגגתו של
 ארונה היצוקי מנאלו חתם המזבח
 ותימה שהרי (בט"ו) היו יכולין לשתה
 ולמה עיבדו והא סגי בזחאם שילש
 ושיביעי ואכפר פרה לא היו חסרים

פר פרה דמשה כדאמר (פרה פרק א)
ואלא לא היה להם הדבר מזומן ליערה:
כהן
בית רבן שמעון^א מעבדין כמולאי
מה שחרשו וחזעו בשביעית והמילס
ש שמטמא בזהל ויטמא טהרות מן
קודם והיו טמאים או שהיה רובן
א יעשו בטומאה: שפיכר אח השנה
ידע שלא יספיקו כולן לזא ויטמא
ה מעבדין למה ביקש רחמים על עצמו:
כי

ים לפיכך עיברו אותן ג' שנים זו אחר זו למלות
מפרשך פירוש אחר לאו וסמכא הוא דחוי הוא
חת בזמנה כלומר לא סמכו על מה שעיבר ר' עק
יעיני של בית רבן גמליאל היו מעבירן כשיביעו
ש' שביעית בשנת י"ד למחזור וזלחת: **אין** מעבירין את

צא א ב ג מ"י פ"ד מהל'
קידוש המדש הל' יג:
צמ ד ה מ"י שס הל' טו:
ק ו מ"י שס הלכס ו פ"ד
מהלכס זיאלת מקדש
הלכס ח:
קא ז מ"י שס:

[illegible]

ש"י שמואלוביץ
 השקלן כי נשר הוא מן
 דרכיכו הנשר הגדול
 ויש מי שאומרים עיכב
 המטיר הנשר מן העיכב
 ויצדו זכרים הנעשים
 בלדו היא תכלה וצאית
 וזכוכה יצא מיד
 ויבזהוהא לשלום אל
 הזק ועמים יריכי נחשו
 כלומר נשיא ימי דוד
 המהמירסן מלתי נחשו
 קשפו לעבר להוסיף
 חודש על שנה וז' ולא
 הניחם חסדיהוהו כלומר
 מעט שר אדם המרשל
 עליון אכל בעלי תחשו
 והן החכמים בדרכיכו ובר
 חכמים כדברותם צרי
 ונאספו קבצו להם וצו
 חידה שמה בן אהרן.
 כלומר אהרן נקבצו
 החכמים וקבצו עיבור
 החידיש הוא החודש
 המביא את שמה בן
 אהרן הכהן. הנה החכמים
 עיבור שלהם כחודש א
 קודם ה"ה ב' חדשים
 יאריך שנה בחציונה ארבע
 עשרה לפני ר"ה אנה
 מעוברת ופרקים חשבי
 מחשבי ערב ר"ה אנה
 נמלו אלא אלה רחמי
 כמקשיני אלה רחמי אן
 מעברין משנה להחיות
 נמשה ב' עקבא שעיבר
 ז' שנים וז' אחר וז'
 ואמרו חכמים לר' שמעון
 ממש ארבע מפני שח"ו
 ושיעברו והיא מפני שח"ו
 אחר כימה. כ' אפי' ע'
 שזורה ר' עקיבא לעבר
 ז' שנים וז' אחר וז'
 אלא נגמר אהרן אלא
 בישיבת כ"ד בכל שנה
 וקבצוהו על עיבורו
 כגון וז' אפי' שנה לעבר
 כחודש אלא וז' אחר
 אהרן אלא אחר ר"ה יוש
 לתקופת אהרן שנינו א'
 מעברין ז' שנים וז' אחר וז'
 אין עקבא ז' שנים כחודש
 ר' עקיבא ז' שנים וז' אחר
 כ' שנים מסור עיבורו
 כ' שנים לעבר כח חודש
 וז' שנה וז' שנים מעוברת
 כ' להשנות אחר שלמה
 לשנת תתתה. ושל
 להוסיף ושאלו לרצוע על
 שנה מעוברת לאל להיות
 באותה השנה י"ד למחזור
 שיהא שנה עיבור ערכון
 וז' עיבורו ושנה ט"ו
 שנה שביעית ושנה י"ז
 שנה מעוברת באותה
 שנה פנים כ' ישי שמפרי
 אלא ישבר כי ישי ושמבר
 מלפניהו דתי ונאי דתיאי
 ט"ו למחזור ש"י ושנה י"ז
 שנה מעוברת הטומאה ואם

דיני ממונות בשלשה פרק ראשון סנהדרין

מסורת הש"ס

י' אכלו את הפסח בלא ברכוב. שעביר את השנה מפני הטומאה
שלא כדת: יוסן צניסן. לאחר שקידשו לשם יוסן חור וימלך ועשאו
אדר השני: ר"ש בן יהודה אומר. לא עבירה אלא השיאו לפסח שני
שלא כדון לפיכך יקשה רחמים על עצמו: דחיה בליצור. כלומר

יורה אור השלם

עודו על מצחו מרצה
מרצה א"ל ר' שמעון
יים יוכיח שאינו על
רבי יהודה הנח ליום
נרה בציבור וליטעמך
יהודה אומר מעברין
בחזקה מלך יהודה
פני המומאה וביקש

חסורי מחסרה והכי
השנה מפני הטומאה
רבי יהודה אומר
לפי יהודה וכו' אי הכי
פני הטומאה עיברה
אמר רבא לכתחלה
הכי אין מעברין את
הטומאה

לכחיהם ויחזקו
 דיוקא אלא כדמפרש ואזיל שיהיה
 היו טמאים יותר מן הטעורים
 ונשים רובן נטמאות עד שהנשים
 טעויות משלימות את מחלה טעויה
 ועודפות עליהן כשצאתה מונה אנשים
 ונשים כאחת צטמאים וצטעורים
 נמצאו טעורים ימורים ופולגות
 צפק האשה (פסחים דף נא)
 לזכר שנים טעור דהאשה
 שמואל אין מעברין
 בעו נישן ואיהו סבר

השנה ביום שלשים
יהודה אומר משום
יחי רבי דמי אמר רב
יום ונשים משלימות
מן חובה דהו מיעומן
רשואל איש מועבר
רשואל איש מעבר
יחי עירובי נאי אמר

נמר מקודש הוא נחמד השלי דכין
דרחי לקבוע ניסן קרינה זי וז
ניסן ואין אחר ניסן אללא שחקי וז
מטי ריש ירחא אחרינא מקדשי ליה
ליסן: ומפוריא דרשין כהלכות
הפסח. וכוון דלה עיבורה קודם
הפורים ושמו דרש של הלכות
הפסח כי הדר מעברי בים דין לשמח
ומדעי לעלמא לא מהימני לכו

יום דברי רבי יהודה לשלוחי ב"ד ומולולי בחמץ: **בחושכא רבי**
תליא מילוא. שהקין והסורף לפי הלכנה יותר מדאי מתאחר האביזי אחר הפסח שהמועדות אנו קובעין ו. ומלאו שמקופת תמוז חסירה מהשלמת חשעים וא' יום שלה רזבו תיקופת תשרי נופלת בשעה עשר אין מערבין. ולקמיה [ג.] יליף טעמא: רבי

ברכה גדול ביום הכבודים יובית. משאר קרבנות לא מני למידת דמיון היה על מזבח כדמשמע בפ' האומר (קדושין טו.) הקס להם (ב) יין שכן ענין משמע שהיה על מזבח אפי' שלא בשעת העבודה: **ששוממה** הותרה בציבור. אין הדבר מלוי צניבור כדאמרין

בפ' הוליצו לו (יומא דף ג.) שהרי פר יוה"כ וחציתו הן גדול ופסח דקרבן יחיד (א) הוא ודומין שבת וטומאה ופר העלם דבר של ציבור ושעירי ע"ז וחגיגה דקרבן ציבור הם ואין דומין אלא נקוט האי כללא צידך כל שזמני נקוט דוחה ושאפילו דימהר וכל שאין זמנו נקוט אינו דוחה ואפילו לדיבור:

וְנִשְׁמִים מַשְׁלִימוֹת לַמְּהוּרִים וְעוֹדִין עֲלֵיהֶן. תִּימָה דַּבָּר כִּלְכִּל זֶלֶן (פִּסְחִים דָּף עט. וסס) פְּלִיגִי כִשְׁהוּ וְשִׁרְחֵל מַחֲנֶה טוֹהוּרִים וּמַחֲנֶה טוֹמְאִין דַּבֵּר אֲמַר הִלְלו עוֹשֵׁן לַעֲמֻן וְהִלְלו עוֹשֵׁן לַעֲמֻן וְרַב כִּהְנֶה אֲמַר טוֹהוּרִים עוֹשֵׁן אֵת הַרְשָׁשׁוֹן וּטְמֵאִין עוֹשֵׁן אֵת הַשֶּׁמֶן וְיֹאכֵל דַּלְמֵר רַב כִּהְנֶה אֲמַר וְטוֹהוּרִים עוֹשֵׁן אֵת הַרְשָׁשׁוֹן וּטְמֵאִין

מבין זכויות אדם
הכיפורים שטומאה ה-
תיקשי לך יהודה גופה
ואמר ר' יהודה מעשה
שעויר את השנה
רחמים על עצמו אל-
קחני אין מעברין את-
יום עיבורה מעובר

הרחמים על עמנו וה' י' נשוי לנכסוף
סכר נשים בראשון מוכה ובשני רשות
ולכן ניקש ללוא ספיר עניד עיניו
ספח שני אלף אליצא דר'ש ערד ערד
לדלות ליה צפ' האשה (שס 65)
נשים בראשון רשות:
מכרי **מפוריא** לפסחא ב' /
אמתני' לעדתי (פ"ו מ"ו)
דמיית' בפרה התנחלו' (למנו ד' פ.
דמיית' בפרה התנחלו' (למנו ד' פ.

ואם הם העירו שמעברין את השנה
כל אדר הוא מצי לאקסיו:
ורבי
את השנה ביום שלשים של
הואיל וראוי לא אמרין תניא נמי הכי אין מעברין א
של אדר הואיל וראוי לקובעו ניסן: רבי שמעון ב
רבי שמעון מפני שהשיא את ישראל לעשות פסח ע

אשר כיון שהיו ישראל מחצה ממאמץ ומחצה מן
 לטהורים ועודפות עליהם מעיקרא סבר ^(א) נשים בראי
 טמאים ומיעוטן מידחו לפסח שני ולבסוף סבר נשיות
 ליהו טמאים רבים ורובא אל מדרחו לפסח שני: גופא א
 עולא השני כיון שלשים של אדר הוואי וראוי לקובעו
 עלא אין מקדשין את החדש קידשו מאי אמר רב
 אמר "מעובר ומקדש א"ל רבא לרב נתנן מכדי מפרדי
 הוו ומפוריא ^(ב) דרשינן בהלכות הפסח ^(ג) דתנאי ^(ד) שואל

לפסח שלשים יום רשב"ג אומר שתי שבתות וכי כ
 ליה אתי לזלוזלי בחמץ אמר ליה "מידע ידיעי דשר
 תליא מילתא אמרי חושבנא הוא דלא סליק להו ל
 רב יהודה אמר שמואל אין מעברין את השנה אלא א"ו
 רובה של חודש וכמה רובה של חודש ישישה עשר
 משבוע מקופת החמה הם מתנגלין וכשרצין ימי שנות החמה על שנות
 חמשה עשר חמשה עשר ימי מתקנין את השנה על החמשה עשר ימי

קב א מ" פ"ד מהל'
 ביאת מקדש הלכה
 יח:

קנ ב מיי שם הלי טו:
קד ג מיי שם הלי ח:
קה ד מיי פ"ד מהלי
קידוש החדש הלי ו:
קו ו מיי פ"ה מהלי ינאח
מקדש הלי יח:
קז ו מיי שם ופ"ד מהלי
קה"ח הלכה יד:
קח ז מיי פ"ה מהלי קרבן
פסח הלי ח ופ"ו שם
הלי ט:
קט ח מיי פ"ד מהלכות

קידוש החדש ה'י' יד:
 ק' ט טו"ע א"ח ס' תכט
 סעף א:
 ק'א י מ' פ"ד מהל'
 קידוש החדש ה'י' ז:

דבינו חננאל

היום שנמצא היום מרד.
השקט והשקט מאי אמר
בין שהוקבע בטל העיבוד
נחמן אמר מקדוש
מבועבור ואקשי עליה
ברא כהא. ופירק מירע
ידיע דשחא מעכרתא
בחושבתא תליא מלתא
אמרי חושבתא הוא דלא
סליק לרבנן עד האידנא
וקי"ל כי הדרכים שעליהן

היו מעברין השנה הן
הכלה למשה ממנו ואי
היה כתב שמור את האביב
ועשית פסח לה' יחיית
ואמר איזה חודש ימצא בן
האביב נעשה פסח. לפיכך
כתוב שמור את חודש
האביב אין לך פסח אלא
בחודש האביב מכלל שיש
לך רשות לעבר חודש
אחד עד שיקבע לך זה
החודש האביב ופירוש זה

שמירה למאן קא מזהר
לדור. שמירה זו לכ"ד שיהו
קקוראין המועדים בזמן
בכוכבים אשר תקראו אותם
במועדים מכלל שצריך
שמירה וקריאה: **אמר**
רב יהודה אמר רב אין
מעבירין השנה אלא אם
כן היתה תקופת חמו
חסרה לתשלוש צ"א יום
י"ז יום. רובו של חורש

מותה ריזי"

בין שישנו על מצחו. של
הנה גדול כשארעה טומאה
על הקרבן ויחיה ויחיה
גדול ביום הכפורים
יוכיח. נשע עבודה פיס,
שאינו על מצחו. דהא
אין נכנס שם צנגלי והב
מחשבותיו נכנסים ונכנסים

קטגוריו נעשה קטגור
(פסחים טז ובע"ז ויחא ע)
ומדרצה. אם נאלו נטומא,
דהא ק"ל כל קרנות
הגזר הקבוע להן זמן דיחין
אלא הטומאה, ור' שמעון
אית ליה טומאה דחייא היא
נצטר ואל לאלו משום דלץ
מזלה אטימאה לא הו
מימכרשי (פסחים טז ע)
הותרה
שטומאה

בצבור. שכולו קרבן צור
ואינו צריך לרצוץ צץ יחזא
וא יאח קרבן צבור צריך
לרצו האץ אלא קרבן יחיד
נפסחים בוי. ודוא עיבר
ניסן בניסן. קס"ד
משנתקדש החדש לשם ניסן
ומלך לעבר אז השנה
ועשאי ארמ. כמו שנאמר
בדברי הימים (ב ז) ויען
המלך לעשות הפסח בחדש
השני לערבוב חז' ברם

שלשים של אדר. ואע"פ
שלא נחקקו החמש, שעדיין
לא באו עדים (עמ"ס).

רבינו חננאל

בעינו. פי' בקונטרס דליכא למישרין
מיקלע תשרי באד"ו ודוקא לאחרים
ד' לקמן וליעבריה לאדר משום דמצינן
מכסדרין ויחזור תשרי לדוכמיה ביום
הגון ור"ת מפשד דלקמן פריש' לכוליה
תנאי דאשכחנא כמה תנאי דלא חיישי
לאד"ו כי הו"ל דס"פ אלו קשרים
(שבת דף ק"ג). דחלני שבת קריבים
ביום הכפורים דפליגי בה רבי
(שמשון) ור"ע ומשני מלמעלה
למטה קא חשיב ה"ה נמי לכוליה
תנאי ת"ק ורבי יהודה ור' יוסי ור"ש
וקשה דלא יתכן לפרש כן מילתא דר'
יוסי דקתני ט"ו לפני הפסח מעבדין
למטה דס"פ דחלני (סוטה דף נד.) לא אשכח
תנא דאחיא כוותיה מתניתין דחלני
שבת קריבים ביום הכפורים אלא
אחרים ועוד דרבינא דמשי לעולם
אחרים בתשרי קיימי משמע דאחיא
לשנייה דלא יתקשי וליעברו לאדר ולא
דריבוי לממיר מלמעלה למטה
קחשיב ומיהו גס לפירוש הקונטרס
צ"ל ע"כ דרבינא לא חייב כלום
מקושא דליעבריה לאדר דהא אליבא
דאחרים קיימא דלא חיישי לאד"ו
וה"ל נמי לומר לדריבוי דלמעלה
למטה קחשיב ומחא שטעמא נמי בחסם
דחק בקונטרס לפרש דמעבדין לאדר
שפיר משום דאפשר לתקוין תשרי
בחד מירמי קייטא דלא צריך לטעם
זה כיון דאליבא דאחרים קיימי' ור"ת
לדקושת דהשטא נמי כי ענבר דמש
שלם מיקלע תשרי באד"ו למאן דאמר
דחודש העיבור כ"ט יום דהא אפשר
לתקוין מחד יומי קייטא למלאות חד
טפי מכסדרין וכן למאן דאמר ל' יום
לחד תשרי מירמי קייטא:

מ"ו לפני הפסח מעבדין. פירוש
ט"ו ונופלת ב"ו משום תשרי
דחמקופה נופלת בכ"ב וליכא אפילו
ה' ניסן בנ"ו צניסן או בחמילת היום
ה' תקופת תשרי בכ"ב שהרי יש בין
שמות ומחמה אלא דלא נפלה תקופת
ס מעבדין אבל בנ"ו אס בחמילת
אין מעבדין ומשם ואילך מעבדין:
איכא

לן אפשר דקיימא לן במא' ערכין
יון דבסדר הדדשים אחד מנא ואחד
הו' שנה מעבדין הלכך מעבדין אס
מתקופה חדשה למה לי לרבי יהודה
חדשה בששה עשר או עשרים לרבי
של עברה שנופלת זו תקופה מאוחרת
ה' הבאה. הלכך לר' יהודה אס תפול
קמא: מיידי כי' סקופה גומר דרבי
עין מיהו דר' יהודה מקל' מה הוא
וא' יום אחרון לחולו של מועד ליכא
ה' שלפני הפסח דהיינו תקופת שבת
בניסן ז"א יום לתקופת ניסן וז"א יום
ליכא מקל' חד' בחמילת חמשה יומי
ק"א וז"א דתשרי ה' קפ"י מ' יום
דיום תקופה מתחיל ואיכא יום אחד
עשר מימי תשרי ונפלה של תשרי ב"ו
שיבסר ותמניסר ו"ט ועשרים קאמר
תשרי בכ"ב: אף ששה עשר לפני החג
גו ר' יהודה. דתרווייהו מקל' חד בעי:

איכא

רבי יוסי אומר אחד ועשרים יום. אם תשרי על תקופת תמוז שתקופת תשרי נופלת בכו"ב מעברין ומסופין חודש אחד ודוחין את המועדות כדי שמקדים תקופת תשרי לחג אבל אחד היתה תקופת תשרי נופלת בכו"א דחינו יום אחד בתוך חולו של מועד שכן מעברין: ר' עמרמי. זמן האסף צמח דחינו חולו של חג שיכול לאסוף בו דבר האצד השמר שהיה בתקופת שנה הכנסת ולא בתוך תקופת תמוז שהיא משנה שעברה. ר' יהודה סבר כלו חג צעין כלומר כל חולו של מועד צעין בתקופה חדשה הלכך כשתקופת תמוז חסירה שזה עשר הרי יום אחד מחולו של מועד נתמך לתוכה דחמה עשר יום טוב ויום שזה עשר חולו של מועד אבל אם היתה תקופת תשרי נופלת בי"ט הרי כל חולו של מועד בתקופה חדשה ואין מעברין. ר' יוסי אומר מקצת חולו של מועד צעין בתקופה חדשה הלכך כשתקופת תשרי נופלת בי"ב שהוא יום טוב החמירו מעברין את השנה דוחין את המועדות כדי לקדים ותקופת לחג אבל אם ראוי בית דין באדר שתפול תקופת תשרי בי"א שהוא שבעיני של ערכה לדיכא מקצת חולו של מועד בתקופה חדשה אין מעברין. ולמעברה לאלול ולדיחיה למועד חד יומא ואיכא לר' יהודה כליה חג וירשי יוסי מקצת חג דפרטינן לקמן [ע"ב] גבי תקופת ניסן לייעברה לאדר לא אפשר משום דלא מיקבל לן תשרי ביומא דחולא אי מעברין לאלול דהא מעיקרא מסדרינן לירחי דקיווא כי היכי דלא לינקל תשרי באדר? משום דלחו מרי שבי בהדדי ומשום שבעיני של ערכה דלא לינקל בשבת ובשלמתינן הפס (ר"ה דף ע"ו:) מימות עזרא ואילין לא מניינו אלול מעובר דלא אינטרין דמעיקרא סדרינן לירחי דלא לינקל באדר? ואי ניטערין לעבורי מיקלקלא

בחקיפה ישנה לפיכך צורך להיות החקופה חסרה י"ש יום וביים כ' חלה החקופה. נשאר יום א' מן התג בחקופה חדשה והוא יום ערב. שהוא אחרית חילו של החקופה מן החדש הוא ודיו אפי' ביים כ"א לחדש אם חלה החקופה דיו והיא דקתני ב' יוסי' אומי י"ו לפני התג אין מעבירן לאו ודוקא הוא דהא אפי' י"ז אין

מסורת הש"ס

[illegible]

1. וַיִּצְאָה וְנָקַד וּשְׁפָק
וַיְקַדְּדוּ אֶל הָעִירִים אֲשֶׁר
בְּסִבְתָּ הַהִלָּל:
2. בְּרִים כּ
3. מֶלֶךְ בְּמִשְׁכַּת עֵיבֹד
4. אֶרֶץ וְאֵשׁ תְּרֻמוֹת
5. מִשְׁלֵי חֵן
6. הִרְסָהּ: וְהָיָה
7. בְּרִים אֶל הַכְּתוּבִים
8. הָאֵלִים אֶל הַשֵּׁשֶׁת אֲשֶׁר
9. יִהְיֶה בִּימֵי הָהֶם הַדְרָשָׁה
וְהִגְדִּירוּ אֶת אֵת דָּבָר
הַהֵפֶשֶׁת: בְּרִים ז
10. כּ
11. כּ יִפְלָא מִלֵּךְ דְּבִר
12. מִלֵּשָׁנָם בְּזֶה כֵּן לְדָם
13. וְיוֹן לְדָם וְכֵן גִּנֵּעַ לִנְעַ
14. דְּבִיר רִיבֵת בִּשְׁמִירָן
15. וְקָמָה וְעִלִּית אֶל הַמִּקְוֶה
16. אֲשֶׁר יִבְחֶה יֶהוָה אֱלֹהֵינוּ
בְּרִים ז ח
17. שְׁרָרָה אֶן הַסְתֵּר אֶל
18. יִסְחֹר מִנֶּחֱמָה מִנֶּחֱמָה
19. חֲסִים סִיגָה שְׂוֹשְׁמִים:
20. שְׁרֵי הַיָּמִים ז

רש"י ד"ה בית פארי
סקוס לפניו. עין מנחם
דף עח ע"ג דרש"י ד"ה חזק
לחומת צ"פ: תוס'
ד"ה כלסר וכו' אע"י
הדינו בירושלים. עי' פ"א
משנה ח דכלים דר"ש:
ד"ה נטע וכו' לא בעי
שלשה. עין ר"ה דף לא ע"א
תוס' ד"ה וצ"ח:

(א) דש"י ד"ה חסגי וכו'
לאלו ממניין ללאו אשומא
כתיב:

ובעליל לעיר. ופשוט שאין עיר קדושה כזו
 ופשוט מה... מחתינים. ללא
 קטנת חתן וכל נדון גדול, ללא
 כ"י (שם). אי כר' יהודה.
 מתנה, אי כר' שמעון.
 שלשה ולא בני מילה
 סטרה'ין מצאן. מצאן. וכן
 ממרה, לר"ד גדול, שמי
 נעשה ממרה ולא כד"ש
 בשנים ושתי, אבית
 מארי. כל שהא נתון היקף
 החיון של ירמיהו קרוב די
 פאנז, וזו יראה לשון
 חסודה. כמו שקורין ציגלי

אירא מקום גורם חיפוק לי דפטור
משום דלמלא הך דנליסא כוומיה
סנידא לז: **שררז אגן הסהר**. חמב
ורשנין בחדר דיני ממונות (קמין ל.)
אל יחסר המוג אם נלך אחד מהן
לנאת אם יש שם עשרים ושלוה כנגד
סנהדי קטנה יוצא ואם לאו יוצר
יוצא: **על פטיר**. על ירושלים וצירן
לקדש המוספת בשמי תודות וצטיר
דלמארנין שבצועות (ד' יד): **הקרים**.
החמין: **החידו**. דריל"א בל"א:
לקושות: **סומרים**. בקאים כשומא:
כס **כאכ סורכא**. סאמר רכ ספא

והמורה עיריהן יכול
ת"ל וקמת ועלית
ההמקום גורם דנפוק
דילמא הנך דאיכא
אלא פשיטא דנפוק
לדבר הרשות כמי
דרך אגן הסהר אל
וא לדבר מצוה היכי
לה ורבי אליעזר בן
סנהדרין בעינן אמר
סאו להוסיף על העיר
עין מוסיפין על העיר
ית דין של שבעים
בב יוסף מצאן אבית
נגזן שיצאו למדינת
דר ועל העזרות יכול
ה ת"ל וקמת ועלית
ההמקום גורם: נפע
דמיו ידועין בשלשה:
שר שני שאין דמיו
ויין שהקדים ומעות
ידמעשר שני שאין
תו בשלשה לקוחות
ואין לקוחות אפילו

ממילין לתוך כים אחד מהו תא שמע "איש ושתו גשיו
דמיו ידועין דילמא כגון רב פפא ובת אבא סורא:
תניתין דלא כי האי תנא דתניא ר' אליעזר בן יעקב
הקדש צריכה עשרה בני אדם לפדותה א"ל רב פפא
ליעזר בן יעקב דאמר כשמואל דאמר "שמואל עשרה
אלא לרבנן שלשה מנא להו וכי תימא דכתיב
כתיב בהו ארבעה תיסגי בארבעה וכי תימא הכי
ענת תשעה וכהן אלא מאי דמשלמי בהו עשרה
שיתא ליבעו שיתא קשיא: הערכין כו': מאי ערכין
מר רב באומר ערך כלי זה עלי דא"ר גידל "אמר רב
האומר

בצריחה אחיה מעשר שני שאין למי ידועין אבל רבעי לא קאמני
למי ידועין ומיהו בזמן הזה שאין ממללין בשבין * לא עמי שלמה:
(יפ) הקונטרס עיקר דלאס ושמי נשוי היכי דמי ודחוק לא נמי דנמנו
דש. פ' קנותרס עשיון פ"ב וזהו ר' יהודה דכלים (פ"ט)
ך שהגשים טוות זו ועוד איכא צינורא אחר דלמרינן שיליה ר' עקיבא
מין זה את הכרות ועוד ים צינורא אחר דלמרי בש"ק דיומא (דף יב.)
זו איברי תמיד ורבינו חננאל פירש צינורא עני נוראס:

ובית פאנז, בשטדלדורף, יצא בשם של אפסר קורין בן (סוסה שם). ההמדה עליהן. כלומר על
ההסלס בן לעירו והורה לעשות מדרך שיהיה מורה בתחילה, יהיה אם ממנה על פיסס (שם). שהה
הפסס שטס והוא לשבח הבית (שם). גורס לדיב הדון אס אים סל אל דיוט (שם). הנפוק במה.
הפסס שטס עממח קורן לניד (שם). לרמב דאמא גואר קיימי כורורה. ויחן
על קורן על זה, אל יחסי המדג. כשיוט מם (שם). שחלס מים וזלתי ויף, אף כאל קרץ שישם
צורורה. מולק קרץ שטיוט בן (שם קמח שם).

לע
בעליל לעיר צירך
דלא כי האי תנא (f)
יעקב אומר ו' ויצאו זכ

מלמד שהמקום גורם. וזהו"ג
דנמעשר שני כתיב נמי
ומעשר שני נאכל כלל העיר
הכא גבי סנהדרין לא מקרי מקום
אלא לשעת הגזית סמוך למחנה שניה
כדאמר בנזירות מקומן (ויחסי דף ע"ג)
גמירי דסנהדרין בחלקו של יהודה
שכינה בחלק בנימין אלל בית פגי
א"ע"ג דליוני כירושלמי כדאמר בהשוכר
לחם הפועל (ש"ס דף ע"ג) והא דני
זוחת גבול דדשו לבית מחומות בית
פגזי ובפרק התודה (תמנח דף ע"ח)
ואמרין השועט את התודה ולחמה
חוק לבית פגי לא קיש את הלחם
ולחל דיוקא לבית פגי אלל אפי'
בירושלמי אין שם מקומו וכדאמר
ב"ק דשבת (דף ע"ט.) מ"ג שיה קודם
שחבר הבית גלתה סנהדרין וישנה
גלה בנחות ומפרש הכס שלא דנו דיני
נפשות ואמרין בפרק בתרא דהלש
השנה (דף לא.) עשר גלויות גלתה
סנהדרין מלשכת הגזית לחנות
ומחנות בירושלים(ס):

[illegible]

במנוע רכבי ומעשר שני ב' שאין
 דמיו דיוועין ב' לא קאי אנטע רבעי וכן מוכח בגמרא דקא
 היינו טעמא ממחר שאדם להוסיף לאכול פירות נטועים זו חשישין אפי'
 בשלשה פקחות. וזו מפרשים שרובן לנטוע ויקח מי שתל ויטעם
 לה ענת שאין לבטלה רשות לה **צינורא** שם ה'
 (מ"ו) דתנן כוס שנלע את הצינורא ומלמד שנלע את הדרך כוס הוא ה'
 שנת (ג. ופ') במרר (דמנחות) (דף ק.) דמטטין בה את הפתילות ומו'
 כהן גדול לוכס ומהפך צינורא משמע שהינו מולג שמהם

קב א מ"י פ"ג מהל'
ממרים הלכה ו:
קבא ב מ"י פ"ג מהל'
סנהדרין הל' ז:
קבב ג ד ה מ"י פ"ד
מהל' מעשר שני
הלכה ב סמו ושמו הל' ז:

דרוייל"א [דידויל"א].
חלודה.

שלוחם. ומדרר שאפי'
נמצא בעליל קרוב לעיר
מצוה לעסוק במדידה:
מתניתין דלא כר' אליעזר
בן יעקב דבעי סנהדרין

[illegible]

יעקב דאמר אמילו צינורא
 בלי הקרש אינה נפרדת
 אלא בעשרה בני אדם
 שצומא דאמר עשרה
 כהנים כחובין בפרשה
 ואלו הן י' בערכי אדם
 ב' במקרי בהמה טמאה
 א' טהורה וד' במקרי
 בית או שדה ואמרין
 אליבא דרנא קמא י'
 מגו ליה אי נימא משום
 דנתיב במקריש בהמות
 י' כהנים וכל המטלטלין
 כיצא וכו' אי הכי
 נתון הקרקעות אין נפרד
 י' בערכי אדם וי' ב'

למפוטריה (שם). שרדך. זה

דיני ממונות בשלשה פרק ראשון סנהדרין טו.

האומר ערך כלי זה עלי וטון דמיו. כמו
לומר לשון ערך לכלי ואין ערכו קצוב ו
אדם מוציא דבריו לבעטה: ערכין ה
מיעטלען: במספיק מעטלען לערכו.
ערך הקצוב להי שניו והיה לו
מעטלען ואמר הרי אלו לערבי ומלה
עליהן קדושה ובה לפדותן לרצ' ג'
להוציאן מיד הקדש: ר' אבהו אומר
באומר ערכי עלי. ואינו פורע והכי
כהן למשכנו ומאלו לא מעטלען והכי
קאמר הערביין להדינו ערך אלם ורבי
לימן מעטלען נגדין בשלשה שמאין:
בשלמא לאטוין מהקדש. כגון דרז
גידל ורז חסדא הוא דרזיני עשה
דכיון דחל עליו הקדש לא יפסוק עלה
שיפדנו בשוין: אלא לעלויל. כגון
דר' אבהו: עילוי נמי דילמא טעו.

מוסף דע"י

[illegible]

דבינו חנאל

בקרקעט לייזן צו צויר
עשרה ביו ארץ מפורשת
הקדושתו וזו ממשלה
הבו מן ששה הרים
עשרה ששה ועללה
העיר.
בקריא.
המטטלין בן אוקה רב
גידל משכב דר באור
ערך כלי עלי שצור ג'
לשמוע וליחן דמיה.
ומתחן עירכן של
מטטלין. ורב חדא
מתרן לה מוטטלין
ערבן ובחמשי לפרז
מטטלין. ורב אבחי
מוקם לה בארמ ערבי
על כן כחן לגבות הימנ
מטטלין בן אוקה רב
בעשרה אבנן דרובת
ורבן בן ליה ליה דן
בן שאמרן הקדוקט
תחשעה וכתן מנא לן אמר
השואל עשרה הרים
בתחום מפורשה
שאמרן למעלה חד
לגוסייה. איך הן מיעוט
אחר מיעוט כלומר הן

מלֵךְ דָּבַעַי כ"ג: דְּכַתִּיב כֹּל שׂוֹכֵב וְגו'. וּמִכְּתִיב (וַיִּקְרָא כ) אִישׁ אֲשֶׁר יִתֵּן שְׂכָנָתוֹ הַצְּהָמָה הוּא וְהָיָא דְּכ"ג כְּדִילְפִּינָן וְלֵאמֹר

שהוא שזה דיודע הוא שאין
ממר ואמר לשם דמים דאין
מעלטלין. משמע שהערכין
שאותם ערכי עלי ונתחייב

האומר ערך כלי זה עלי נותן דמיו מ"ט
אדם יודע שאין ערך לכלי וגמר ואמר
לשום דמים משום הכי נותן דמיו האי ערכין
המטלטלין ערכין של מטלטלין מיבעיא ליה
תני ערכין של מטלטלין רב חסדא אמר
אבימי במתנים מטלטלין לערכין האי ערכין
המטלטלין מטלטלין של ערכין מיבעי ליה
תני מטלטלין של ערכין רבי אבהו אמר
"כאומר ערכי עלי בא כהן לגבות ממנו
מטלטלין בשלושה קרקעות בעשרה אמר
ליה רב אחא מדיפתי לרבינא בשלמא
לאפוקי מהקדש בעינן שלשה אלא לעיולי
להקדש שלשה למה לי א"ל סברא הוא
מה לי עיולי מה לי אפוקי אפוקי מ"ט דילמא
טעי עיולי נמי דילמא טעי: רבי יהודה
אומר כו': א"ל רב פפא לאביי בשלמא
לר' יהודה היינו דכתיב 'כהן אלא לרבנן כהן
למה לאו קשיא: הקרקעות תשעה וכהן;
ממנה י"ז מילי אמר שמולאט^א עשרה כהנים
כתובין בפרשה חד לגופיה הנך הוי מיעוט
אחר מיעוט^ב ואין מיעוט אחר מיעוט אלא

לרבות דאפילו ט' ישראל ואחד כהן מתקרב
לה רב הונא בריה דרב נתן אימא חמשה
כהנים וחמשה ישראלים קשיא: ואדם
כיוצא בהן: ^אאדם מי קדוש אמר ר' אבהו
בבאומר דמי עלי דתניא יִהְיוּמֵר דְּמִי עָלִי
שְׁמִינן אותו כעבר הנמכר בשוק ועבר אתקש
לקרקעות בעי רבי אבין שער העומד ליגזוז
בכמה ^ביגזוז דמי ובשלשה או כמחובר דמי
ובעשרה ^גי"ת"ש המקדיש את עברו אין
מועלין בו רשב"ג אומר מועלין בשערו
וקיימא לן ^דהבשערו העומד ליגזוז פליגי
ש"מ נִימָא הֵי תַנְיָא כְּהֵנִי תַנְיָא דַתְּנָן ר"מ
^הי"מ אומר ש' דברים שהן כקרקע ואינן כקרקע
ואין חכמים מודים לו כיצד עשר גפנים
שטעונות מסרתי לך והלה אומר אינן אלא
חמש ר' מאיר מחייב וחכ"א יכל המחובר
לקרקע הרי הוא כקרקע ^וואמר רבי יוסי בר
חנינא בענבים העומדות ליבצר עסקינן מד
סבר יבכצורות דמיין ומר סבר לאו כבצורות
דמיין לא אפילו תימא ר' מאיר עד כאן לא
קאמר רבי מאיר התם כל כמה דשבעה
להו מיכחש כחשי ^זאבל שערו כל כמה
דשבעה להו אשבוחי משבח: דיני נפשות
כו': קא פסיק ותני ^חל"ש רובע זכר ול"ש
רובע נקבה בשלמא רובע נקבה דכתיב
ויהרגת את האשה ואת הבתמה אלא רובע
זכר מנא לן דכתיב ^טכל שוכב עם בתמה
מות יומת ^יאם אינו ענין לשוכב תניהו ענין
לנשכב ואפקיה רחמנא בלשון שוכב לאקושי
נשכב לשוכב מה שוכב הוא ובהמתו בעשרי'
ושלשה אף נשכב הוא ובהמתו בעשרים
ושלשה: ^{יא}שור הנסקל בעשרים ושלשה: שנא'
יִהְיוּשׁוּר יִסָּקל וגם בעליו יומת כמיתת הבעל
לרבא ממאי דהאי וגם בעליו יומת לכמיתת כל

אז נפקא לן בארבע מיתות [שם] לרובע זכר: דאס איז ענין גו': סנייהו ענין לנשכר. למציא בהמה עליו ומדאפקיה [ב. מואת הבהמה תהרגו (שם) דאיתקש בהמה לאדם

[illegible]

אדם מי קדוש. וא"ת ולוקמה בעצד דקדוש כדאמרין בסמוך דמועלין בשערו ואמר בשלום (סע) המקדים נכסיו והיו צדס עצדים אין הגזברים רשעין להוציאם לחירות וי"ל דלדס לא משמע ליה דקאי אלעד אי נמי הכא פריך אלינא דרב דאמר (סע) המקדים עצדו יאל לחירות (ס):

שער העומד ציטו. חף עב גב דמעילה ילפינן מתרומה ולענין תרומה לא אמרין כל העומד לקדש כקדוש דמי דלענין האי לא ילפינן מתרומה דתמעול מעל ריבא כדדרשינן במעילה (דף יח:) לגבי כמה דברים:

אל ואחד כהן מתקרב
ב נתן אימא חמשה
לים קשיא: ואדם
קדוש אמר ר' אבהו
איהאומר דמי עלי
ר בשוק ועבר אתקש
ן שער העומד ליגוז
שה או כמחזר דמי
דיש את עברו אין
ומר מועלין בשערו
העומד ליגוז פליגי
הני נתאי דתנן ר"מ
בקרקע ואינן בקרקע
כיצד עשר גפנים
לה אומר אינן אלא
וחכ"א כל המחזר
ואמר רבי יוסי בר
ליבצר עסקינן מר
סבר לאו כבבורות
שדה גמור דכבולות דמיין

אהם אינו ענין לשׁוכב בו, ומזהה נמי כפ' ד' מיתות (לקמן דף י"א) ילפינן אזכרה לשכב מה שזכב ענש והזכיר בו ומיתת ר' אבהו דלפניו עלה הס' ר"ב מנח לן וכן רבי שמעון דדרוש מנייה הס' (ד' ס.) דני נח מחזירים על סיוף מלתיקש לשוכב עם בהמה וכן לכן עוזי' דגמר מנייה למכשף בסקילה כההוא פירקא (דף י"א: טו.) ו"ל דאי משום הקס' גלילי קרא דלש' כי יתן את שוכבו כבהמה גבי מכספה הלכך קרא דכל שוכב מיותר לשכב כדדרשנין:

ח"מ

ו יומת כמיתת הבעלים כך מיתת השור: א"ל אביי ועליו יומת לכמיתת בעלים כך מיתת השור הוא דאיתא

אימא

לרובע זכר: דאס איז ענין. לאדס האט על הנהמה דא קרא אחרניא
 זיך בהמה עליו ומדאפקיה בלשון שוכן לידן כשוכן מה בא על
 (שם) דאיתקש בהמה לאדם אף מביא בהמה עליו שניהם כ"א:

עין משפט
נר מצוה

קבנ א ב מ"י פ"ח מהל'
 ערצין הלכה כ:
 קבד ג מ"י טס פ"ח
 הלכה ט סמג עשין
 קסח:
 קבה ד ה מ"י פ"ח
 מהלכות מעילה
 הלכה י:
 קבו ו ז מ"י פ"ח מהל'
 ויען הלכה ד סמג
 עשין טה מוש"פ ח"מ פ'
 לה עש"ק כ וע"ה:
 קבו ח מ"י פ"ח מהל'
 מעילה הלכה י:
 קבח ט מ"י פ"ח מהל'
 סעודה הלכה ז:

תורה אור השלם

1. והעריך הכזה אתה
בין טוב ובין רע כשרכב
הכזה בן יחידה:
ויקרא בו יב
2. ואשה אשר תהרב אל
כל בהמה לרבעה אתה
תהרב את האשה ותא
להבהמה מות יומתו
בדמיונם בם: ויקרא כ טו
3. כל שכב עם בהמה
מות יומת: שמות כה יה
4. ואם שור נזה והעד
מתמלך שלשם והועד
בבעליו ולא ישמרו
הדמית איש אז אשה
השור יסקל וגם בעליו
יומת: שמות כא טז

רבינו חננאל (המשך)

[illegible]

מה

דיני ממונות בשלשה

פרק ראשון סנהדרין יז.

עין משפט נר מצוה

קלס א מ"י פ"ב מהל'
סנהדרין הלכה א
פ"ב ע"פ ז'
ק"ב ב מ"י פ"ב מהלס'
סנהדרין הלכה ב
פ"ב ע"פ ז' ב פ"ב ע"פ ז'
ק"ב ב מ"י פ"ב ע"פ ז'
סנהדרין פ"ב ע"פ ז'
ק"ב ב מ"י פ"ב ע"פ ז'
סנהדרין פ"ב ע"פ ז'
ק"ב ב מ"י פ"ב ע"פ ז'
סנהדרין פ"ב ע"פ ז'

והם ב"מ בא"הם. פירוש נבואתם כלל דל"ן שכינה שורה מתוך
עצמות אלל מתוך שמה"ס: **שיודע** שמה"ס את הש"ן
בו. * וקשה ל"מ דמה לנו בחריפות של הכל לטבר שרז שהסורה
טימלתו ומפרס ר"מ שידע לטבר מנומלת נבילות שלא יטמא במשא

עמך משום שכינה. עמך יעמדו מתוך להלל ולא יכלו להלל משום
שכינה. לשון אחר משום שכינה שמה"ס שכינה עליהם הולכר להיות
משה עמך כדכתיב (במדבר יב) ואללמי מן הרוח אשר עליך וגו':
בדומין לך. מיוחסין וננוקין ממוס: ורענן. נפקא לכו בדומין לך

רבינו הננאל

במשא העם אתה דם נקד.
ובענין נמי בדומין לך. דא
דכתיב בסנהדרין קטנה
והקל מעליך ונשאו אתך
דילפי סנהדרין גדולה
סנהדרין קטנה:
ת"י ישראלי שני אנשים
במתנה. י"א בקלפי
בשתייהו כ"י כדכתיב
במשא כתב ע"ב פיתקין
וכתב בן זקן וישם הניח
חלק כלל ונתנן בקלפי
כ"י כתיב ברב אחא
אומר ולקחה חמשת
חמשת שקלים פלוגולת
מה שעה כתב כ"ב אף
פיתקאות וכתב בן זקן
כ"י. ר' שמעון אורי
במתנה נשתיירו אמר אין
אני ראוי לגדולה זו. אמר
הקב"ה הוילי ומיעטתם
עצמכם הריני מוסיף לכם
שני נבואתכם פוסקת
לעולם ומה הרי מתנבאים
משה מן ירושלים נבנים
את ישראל לארץ. כדכתיב
כה אמר ה' האתה הוה
אשר דברתי בימים
קדמונים ביד עבדי נביאי
ישראל הנבאים בימים
ההם שנים לחבאי אותך
עליהם. א"ת שנים אלא
שנים שני נבאים נתנבאו
בפרק אחד נבואה אחת
היו אומר זה אלדד ומידר.
ומנא לן דלא פסקה
נבואתן מדרבנא שנאמר
ויתנבאו ולבני דידן כתבי
מתנבאים עדיו מתנבאים
והולכין. ארזינן. עובי
כלא. הטל עליהם צוה
צבור והן כליו מאלוהי:
בנין בסנהדרין קטנה
שהיא כ"ג שנה ושפטו
הערה והצילו הערה בענין
ערה שופטת יערה מצלת.
ומנין לערה שהיא עשרה
שנאמר מן כתיב לערה
הערה הוואת. יצאו ירושע
וכלל הרי עשרים ומנין
להביא עוד ג' משפטם
שנאמר לא תהיה אחרי
רבים לרעות מכלל שחוריה
אחרי רבים לטובה. עוד
אחרי רבים לטובה למה לי
אלא למדור לא בחטייתך
לטובה הטייתך לרעה.
הטייתך לטובה ע"פ (עזר)
אחר אבלי הטייתך לרעה
בענין שנים הנה כ"ב אין
כ"ד שקול מוסיפין ליתן
עוד א' הרי כ"ג. ואסיקו
אי אתה מוצא הטייה
לרעה על פי שנים אלא
במוסיפין כגון שישבו כ"ג
ואמרי י"א ונא י"א אמר
חייב ואחר אומר איני יודע
מוסיפין ליתן עוד ב' חייב
כדכתיב בסוף הרי הוה
בדוקין אותו ואחר אומר

עמך עמך ואת בהדיהו ורבי יהודה (א) עמך
(ב) משום שכינה ורבנן אמר קרא יונשאו אתך
במשא העם אתך ואת בהדיהו ורבי יהודה
"אתך בדומין לך ורבנן מוהקל מעליך
ונשאו אתך נפקא וילפא סנהדרין גדולה
בסנהדרין קטנה ת"ר י"א שישארו שני אנשים
במתנה יש אומרים בקלפי נשתיירו שבשעה
שאמר לו הקב"ה למשה יאספה לי שבועים
איש מוקני ישראל אמר משה כיצד אעשה
אברור ששה מכל שבט ושבת נמצאו שנים
יתירים אברור חמשה חמשה מכל שבט
ושבת נמצאו עשרה חסרים אברור ששה
משבט זה וחמשה משבט זה הריני מביא
קנאה בין השבטים מה עשה בידך ששה
ששה והביא שבועים ושנים פיתקין על
שבועים כתב זקן ושנים הניח חלק כלל
ונתנן בקלפי אמר להם בואו וטלו פיתקיהם
כל מי שעלה בידו זקן אמר כבר קידשך
שמים מי שעלה בידו חלק אמר המקום לא
חפץ כך אני מה אעשה לך כיוצא ברבר
אתה אומר ולקחת חמשת חמשת שקלים
לגדולת אמר משה כיצד אעשה להן
לישראל אם אומר לו תן לי פדיון וצא יאמר לי כבר פדאני בן לוי מה עשה
הביא עשרים ושנים אלפים פיתקין וכתב עליהן בן לוי ועל שלשה ושבעים
ומאתים כתב עליהן חמשה שקלים כלל ונתנן בקלפי אמר להן טלו
פיתקיהם מי שעלה בידו בן לוי אמר לו כבר פדאך בן לוי מי שעלה בידו
חמשת שקלים אמר לו תן פדיון וצא רבי שמעון אומר במתנה נשתיירו
בשעה שאמר לו הקב"ה למשה יאספה לי שבועים איש אמרו אלדד ומידר
אין אני ראוי לגדולה אמר הקב"ה הוילי ומיעטתם עצמכם הריני
מוסיף גרדולה על גדולתכם ומה גדולה הוסיף להם שהנביאים כולן נתנבאו
ופסקו והם נתנבאו ולא פסקו ומה נבואה נתנבאו אמרו משה מת ירושע
מכנים את ישראל לארץ אבא חנין אומר משום רבי אליעזר על עסקי שליו
הן מתנבאים עלי שליו עלי שליו רב נחמן אמר על עסקי גוג ומגוג היו
מתנבאין שנאמר כה אמר ה' אלהים האתה הוה אשר דברתי בימים קדמונים
ביד עבדי נביאי ישראל הנבאים בימים ההם שנים להביא אותך עליהם וגו'
אל תיקרי שנים אלא שנים ואיוזו הן שנים נביאים שנתנבאו בפרק אחד
נבואה אחת הוה אומר אלדד ומידר אמר מר כל הנביאים כולן נתנבאו ופסקו
והן נתנבאו ולא פסקו מנא לן דפסקו אלימא מדרבנא ייתנבאו ולא יספו
אלא מעתה קול גדול ולא יספ ה"ג דלא אוסיף הוה אלא דלא פסק הוה
אלא הכא כתיב ויתנבאו התם כתיב מתנבאים עדיו מתנבאים והולכים
בשלמא למ"ד משה מת היינו דכתיב י"א דאדני משה כלום אלא למ"ד הנך
תרתי מאי אדני משה כלום דלא אורח ארעא דהוה ליה כתלמיד המורה
הלכה לפני רבו בשלמא למ"ד הנך תרתי היינו דכתיב י"א יתן אלא למ"ד משה מת מינה הוה ניהא ליה
לא סיימיה קמיה מאי כלום א"ל הטל עליהן צרכי ציבור והן כלין מאליהן: מניין להביא עוד שלשה:
סוף סוף לרעה ע"פ שנים לא משכחת לה א אחד עשר מוקני ושנים עשר מחייבין אחת חד הוה אי עשרה
מוקני ושלשה עשר מחייבין תלתא הוה א"ר אבהו י"א אתה מוצא אלא במוסיפין ודברי הכל ובסנהדרין גדולה
ואליבא דרבי יהודה דאמר שבועים הוה א"ר אבהו י"א במוסיפין עושין ב"ד שקול לכתחילה פשיטא מהו דתימא
האי דקאמר איני יודע כמאן דאיתיה דמי ואי אמר מילתא שמעינן ליה קמ"ל דהאי דקאמר איני יודע כמאן
דליתיה דמי (ג) ואי אמר מעמא לא שמעינן ליה אמר רב כהנא סנהדרין שראו כולן לחובה פוטרין אותו מ"ט כיון
דגמירי (ד) הלנת דין למעבד ליה זכותא והני תו לא חזו ליה א"ר יוחנן יאין מושיבין בסנהדרין אלא בעלי י"קומה ובעלי
חכמה ובעלי מראה ובעלי זקנה (ו) ובעלי כשפים ויודעים בע' לשון שלא תהא סנהדרין שומעת מפי המתורגמן
אמר רב יהודה אמר רב אין מושיבין בסנהדרין אלא מי שיודע לטהר את השרץ מה"ת אמר רב (ז) אני אדון ואטהרנו
ומה

עמך עמך ואת בהדיהו ורבי יהודה (א) עמך
(ב) משום שכינה ורבנן אמר קרא יונשאו אתך
במשא העם אתך ואת בהדיהו ורבי יהודה
"אתך בדומין לך ורבנן מוהקל מעליך
ונשאו אתך נפקא וילפא סנהדרין גדולה
בסנהדרין קטנה ת"ר י"א שישארו שני אנשים
במתנה יש אומרים בקלפי נשתיירו שבשעה
שאמר לו הקב"ה למשה יאספה לי שבועים
איש מוקני ישראל אמר משה כיצד אעשה
אברור ששה מכל שבט ושבת נמצאו שנים
יתירים אברור חמשה חמשה מכל שבט
ושבת נמצאו עשרה חסרים אברור ששה
משבט זה וחמשה משבט זה הריני מביא
קנאה בין השבטים מה עשה בידך ששה
ששה והביא שבועים ושנים פיתקין על
שבועים כתב זקן ושנים הניח חלק כלל
ונתנן בקלפי אמר להם בואו וטלו פיתקיהם
כל מי שעלה בידו זקן אמר כבר קידשך
שמים מי שעלה בידו חלק אמר המקום לא
חפץ כך אני מה אעשה לך כיוצא ברבר
אתה אומר ולקחת חמשת חמשת שקלים
לגדולת אמר משה כיצד אעשה להן
לישראל אם אומר לו תן לי פדיון וצא יאמר לי כבר פדאני בן לוי מה עשה
הביא עשרים ושנים אלפים פיתקין וכתב עליהן בן לוי ועל שלשה ושבעים
ומאתים כתב עליהן חמשה שקלים כלל ונתנן בקלפי אמר להן טלו
פיתקיהם מי שעלה בידו בן לוי אמר לו כבר פדאך בן לוי מי שעלה בידו
חמשת שקלים אמר לו תן פדיון וצא רבי שמעון אומר במתנה נשתיירו
בשעה שאמר לו הקב"ה למשה יאספה לי שבועים איש אמרו אלדד ומידר
אין אני ראוי לגדולה אמר הקב"ה הוילי ומיעטתם עצמכם הריני
מוסיף גרדולה על גדולתכם ומה גדולה הוסיף להם שהנביאים כולן נתנבאו
ופסקו והם נתנבאו ולא פסקו ומה נבואה נתנבאו אמרו משה מת ירושע
מכנים את ישראל לארץ אבא חנין אומר משום רבי אליעזר על עסקי שליו
הן מתנבאים עלי שליו עלי שליו רב נחמן אמר על עסקי גוג ומגוג היו
מתנבאין שנאמר כה אמר ה' אלהים האתה הוה אשר דברתי בימים קדמונים
ביד עבדי נביאי ישראל הנבאים בימים ההם שנים להביא אותך עליהם וגו'
אל תיקרי שנים אלא שנים ואיוזו הן שנים נביאים שנתנבאו בפרק אחד
נבואה אחת הוה אומר אלדד ומידר אמר מר כל הנביאים כולן נתנבאו ופסקו
והן נתנבאו ולא פסקו מנא לן דפסקו אלימא מדרבנא ייתנבאו ולא יספו
אלא מעתה קול גדול ולא יספ ה"ג דלא אוסיף הוה אלא דלא פסק הוה
אלא הכא כתיב ויתנבאו התם כתיב מתנבאים עדיו מתנבאים והולכים
בשלמא למ"ד משה מת היינו דכתיב י"א דאדני משה כלום אלא למ"ד הנך
תרתי מאי אדני משה כלום דלא אורח ארעא דהוה ליה כתלמיד המורה
הלכה לפני רבו בשלמא למ"ד הנך תרתי היינו דכתיב י"א יתן אלא למ"ד משה מת מינה הוה ניהא ליה
לא סיימיה קמיה מאי כלום א"ל הטל עליהן צרכי ציבור והן כלין מאליהן: מניין להביא עוד שלשה:
סוף סוף לרעה ע"פ שנים לא משכחת לה א אחד עשר מוקני ושנים עשר מחייבין אחת חד הוה אי עשרה
מוקני ושלשה עשר מחייבין תלתא הוה א"ר אבהו י"א אתה מוצא אלא במוסיפין ודברי הכל ובסנהדרין גדולה
ואליבא דרבי יהודה דאמר שבועים הוה א"ר אבהו י"א במוסיפין עושין ב"ד שקול לכתחילה פשיטא מהו דתימא
האי דקאמר איני יודע כמאן דאיתיה דמי ואי אמר מילתא שמעינן ליה קמ"ל דהאי דקאמר איני יודע כמאן
דליתיה דמי (ג) ואי אמר מעמא לא שמעינן ליה אמר רב כהנא סנהדרין שראו כולן לחובה פוטרין אותו מ"ט כיון
דגמירי (ד) הלנת דין למעבד ליה זכותא והני תו לא חזו ליה א"ר יוחנן יאין מושיבין בסנהדרין אלא בעלי י"קומה ובעלי
חכמה ובעלי מראה ובעלי זקנה (ו) ובעלי כשפים ויודעים בע' לשון שלא תהא סנהדרין שומעת מפי המתורגמן
אמר רב יהודה אמר רב אין מושיבין בסנהדרין אלא מי שיודע לטהר את השרץ מה"ת אמר רב (ז) אני אדון ואטהרנו
ומה

מוסף רש"י

בעלי קומה. שיהיו מן
בעלי דנים ולא יסקרו
ויהיו חסידים. בעלי
כשפים. שאל יבא הדין
מקדו ויחזק לא יטול ש'
ישנו מן משפחת וימיתו
כל משה ויפלו (שם).
מפי המתורגמן. שלא
יתקן המתורגמן טעמיה
והיטויה (שם).
חרץ עלך דיני סמונת

בלי קומה. שיהיו מן
בעלי דנים ולא יסקרו
ויהיו חסידים. בעלי
כשפים. שאל יבא הדין
מקדו ויחזק לא יטול ש'
ישנו מן משפחת וימיתו
כל משה ויפלו (שם).
מפי המתורגמן. שלא
יתקן המתורגמן טעמיה
והיטויה (שם).
חרץ עלך דיני סמונת

בלי קומה. שיהיו מן
בעלי דנים ולא יסקרו
ויהיו חסידים. בעלי
כשפים. שאל יבא הדין
מקדו ויחזק לא יטול ש'
ישנו מן משפחת וימיתו
כל משה ויפלו (שם).
מפי המתורגמן. שלא
יתקן המתורגמן טעמיה
והיטויה (שם).
חרץ עלך דיני סמונת

תורה אור השלם

1. ודברתי ודברתי
עמך שם וצאלי מן
הרוח אשר עליך ושמתי
עליהם ונשאו אתך
במשא העם ולא תשא
אתה לבדך במדבר יא
2. ושמעתי את קול
העם על הרעה כל
הדבר הגדל יבאי אליך
ובל דבר הקטן ושפטו
הם והקל מעליך ונשאו
אתך ושמעתי את קול
העם וישארו שני אנשים
במתנה שם האחד אלדד
והשני מידר ונתנן
עליהם הרוח והקמה
בכתבים ולא יצאו
האחלה ויתנבאו במתנה
במדבר יא כו
3. ויאמר יי אל משה
אספה לי שבועים איש
מקני ישראל אשר
ידעת כי הם זקני העם
ושטרו ולקחת אתם אל
אהל מועד ותתיצבו שם
עמך. במדבר יא טז
4. ולקחת חמשת חמשת
שקלים לגדולת בשקל
הקדש תקח ששירים גרה
השקל. במדבר ג מ
5. כה אמר אדני אלהים

1. ודברתי ודברתי
עמך שם וצאלי מן
הרוח אשר עליך ושמתי
עליהם ונשאו אתך
במשא העם ולא תשא
אתה לבדך במדבר יא
2. ושמעתי את קול
העם על הרעה כל
הדבר הגדל יבאי אליך
ובל דבר הקטן ושפטו
הם והקל מעליך ונשאו
אתך ושמעתי את קול
העם וישארו שני אנשים
במתנה שם האחד אלדד
והשני מידר ונתנן
עליהם הרוח והקמה
בכתבים ולא יצאו
האחלה ויתנבאו במתנה
במדבר יא כו
3. ויאמר יי אל משה
אספה לי שבועים איש
מקני ישראל אשר
ידעת כי הם זקני העם
ושטרו ולקחת אתם אל
אהל מועד ותתיצבו שם
עמך. במדבר יא טז
4. ולקחת חמשת חמשת
שקלים לגדולת בשקל
הקדש תקח ששירים גרה
השקל. במדבר ג מ
5. כה אמר אדני אלהים

1. ודברתי ודברתי
עמך שם וצאלי מן
הרוח אשר עליך ושמתי
עליהם ונשאו אתך
במשא העם ולא תשא
אתה לבדך במדבר יא
2. ושמעתי את קול
העם על הרעה כל
הדבר הגדל יבאי אליך
ובל דבר הקטן ושפטו
הם והקל מעליך ונשאו
אתך ושמעתי את קול
העם וישארו שני אנשים
במתנה שם האחד אלדד
והשני מידר ונתנן
עליהם הרוח והקמה
בכתבים ולא יצאו
האחלה ויתנבאו במתנה
במדבר יא כו
3. ויאמר יי אל משה
אספה לי שבועים איש
מקני ישראל אשר
ידעת כי הם זקני העם
ושטרו ולקחת אתם אל
אהל מועד ותתיצבו שם
עמך. במדבר יא טז
4. ולקחת חמשת חמשת
שקלים לגדולת בשקל
הקדש תקח ששירים גרה
השקל. במדבר ג מ
5. כה אמר אדני אלהים

(א) [ע"י כספי משה וחמלא סירוש דברי רבינו ומלכד זה חסר עלה אחד בכ"י עד דף י"ט ע"א]

כהן גדול פרק שני סנהדרין

י"ב.

יב א מתי ס"ו מהלכות
 יטו הלכה א'
ב ב ב מתי ס' הל'
 [יטעטע] אה"ע ס'
 קעד סעי' א'
בד א מתי ס' מהל'
 ה' התקדש ה' ד'
 [ופי' מהל' אהל בל'] ה'
בב ו מתי ס' מהל' לל'
 התקדש ה' טו:
בג א מתי ס' מהלכות
 אהל הלכה
בד א מתי ס' הל':
בה ט מתי ס' מהל' א'
 אסורי ביאה הל'
 סמג לחזק קט עוש"ע
 אה"ע ס' סעיף ד'
 ו מתי ס' ע"כ הלכה
 ד סמג ט עוש"ע שם
 סעיף ג'
בו ב מתי ס' מהל' אהל
 הלכה א'
בח ד מתי ס' מהלכה
 ו ופי' מהל' כל'
 התקדש ה' ה'
בט מ מתי ס' מהל'
 סמגהל הלכה ה'
 ופי' אהל תלמים ה':
 ו מתי ס' מהל' מקי ממזן
 הלכה ה'

וַיֹּאזֶן עֶשֶׂה דְּרוּחַהּ לֹא תַעֲשֶׂה וְעֶשֶׂה אֲלֵא מִן
הַאִירֹסִין אֲמַאי יבֹא עֶשֶׂה וַיִּדְחָה לֹא תַעֲשֶׂה
וַיִּגְזֹרָה בִּיֹאֵה רֵאשׁוֹנָה אֲמֹו בִּיֹאֵה שְׁנִיָּה תִנְיָא
נִמְיָה הִכִּי ^(א) אֵם קִדְמוּ וּבִעֲלוּ בִיֹאֵה רֵאשׁוֹנָה
קִנְיָו וְאִסּוּר ^(ב) לְקִיּוֹן בִּבְיֹאֵה שְׁנִיָּה: מֵת לֹ
מֵת כֹּו: ת"ר יוֹמֵן הַמִּקְדֵּשׁ לֹא יֵצֵא לֹא יֵצֵא
עִמְהֵן אֲבָל יֵצֵא הוּא אַחֲרֵיהֶן כִּיצֵר הֵן
נִכְסִין וְהוּא נִגְלָה הֵן נִגְלִין וְהוּא נִכְסָה:
יֵצֵא עַד פֶּתַח כֹּו: שְׁפִיר קָאֵמֵר ר' יְהוּדָה
אֵמֵר לָךְ רַבִּי מֵאִיד אִי הִכִּי ^(ג) לְבִיתוֹ נִמְיָ לֹ
אֲלֵא ה"ק מִן הַמִּקְדֵּשׁ לֹא יֵצֵא מִקְדֻּשְׁתּוֹ לֹא
יֵצֵא וְכִיּוֹן רֵאִית לִיָּה הִכִּירָא לֹא אֲתִי לְמִינְעָ
וְרַבִּי יְהוּדָה אֲנֵב מִרְרִיָּה דִּילְמָא מִקְרִי וְאֲתִי
וְנִנְעָ: כִּשְׁהוּא מִנְחָם: ת"ר ^(ד) כִּשְׁהוּא עוֹבֵר
בְּשׁוּרָה לִנְחָם אֵת אַחֲרִים סָגֵן וּמִשׁוּחַ שְׁעֵבֵר
בְּמִיּוֹנוֹ וְרֹאשׁ בֵּית אֲב וְאֲבָלִים וְכָל הָעָם
מִשְׁמָאלוֹ יִכְשְׁהוּא עוֹמֵד בְּשׁוּרָה וּמִתְנַחֵם
מֵאַחֲרִים סָגֵן מִיּוֹנוֹ וְרֹאשׁ בֵּית אֲב וְכָל
הָעָם מִשְׁמָאלוֹ אֲבָל מִשׁוּחַ שְׁעֵבֵר לֹא אֲתִי
נִגְבִּיהַ מ"ט חֲלָשָׁא דְעֵתִיָּה סָבֵר קָא חֲדִי בִי
א"ר פֶּפֶא ש"מ מֵהָא מִתְנִיתָא תִּלְתָּ שְׁמַע
מִינָה ^(ה) הֵייוֹנוֹ סָגֵן הֵייוֹנוֹ מִמוֹנָה וְשָׁמַע מִינָה
וְאֲבָלִים עוֹמְדִין וְכָל הָעָם עוֹבְרִין וְשָׁמַע מִינָה
וְאֲבָלִים לְשִׁמְאֵל הַמִּנְחָמִין הֵן עוֹמְדִין ת"ר
בְּרֵאשׁוֹנָה הָיוּ אֲבָלִים עוֹמְדִין וְכָל הָעָם
עוֹבְרִין וְהָיוּ ב' מִשְׁפָּחוֹת בִּירוּשָׁלַם מִתְנַגְרוֹת
זֹו כֹּוֹ זֹאת אֹמֶרֶת אֲנִי עוֹבֶרֶת תַּחֲלָה וְזֹאת
אֹמֶרֶת אֲנִי עוֹבֶרֶת תַּחֲלָה הִתְקִינוּ שִׁיְהָא
הָעָם עוֹמְדִין וְאֲבָלִים עוֹבְרִין: (חֲזֹר וְהִלֵּךְ
וְסִיפֵר סִימָן): אֵמֵר רַמִּי בֵּר אֲבָא הַחֲזוּר רַבִּי
יוֹסִי אֵת הַדְּבַר לְיוֹשֵׁנוּ בְּצִיפּוּרִי שִׁיְהָיו
אֲבָלִים עוֹמְדִין וְכָל הָעָם עוֹבְרִין וְאֵמֵר רַמִּי
בֵּר אֲבָא הִתְקֵן רַבִּי יוֹסִי בְּצִיפּוּרִי ^(ו) שְׁלֹא
תִּהְיָ אִשָּׁה מֵהִלְכַת בְּשׁוֹק וּבִנְהָ אַחֲרֵיהָ
מִשְׁשׁוֹם מַעֲשֶׂה שִׁהִיָּה וְאֵמֵר רַמִּי בֵּר אֲבָא
הִתְקֵן ר' יוֹסִי בְּצִיפּוּרִי ^(ז) שִׁיְהָיו נָשִׁים מִסְּפֹרוֹת
בְּבֵית הַכֶּסֶּא מִשְׁשׁוֹם יִיחֹוד אֵמֵר רַב מִנְשִׁיא
בֵּר עוֹת שְׁאִילִית אֵת רַבִּי יֹאשִׁיָּה רַבָּה בְּבֵית
רַה פְּחוּתָה מַעֲשֶׂרָה בְּנֵי אֲדָם ^(ח) וְאִין אֲבָלִים
וְכָל הָעָם עוֹבְרִין בֵּין שְׁאֲבָלִים עוֹבְרִין וְכָל
כֹּו: אִיבְעִיָּא לְהוֹ כִּי מִנְחָם הוּא אַחֲרֵינִי
תִּתְנַחְמוּ הִיבִי דַּמִּי אִילִימָא כִּי מִנְחָמִי אַחֲרֵינִי
מֹו נִחְשָׂא קָא רַמִּי לְהוֹ אֲלֵא ^(ט) כִּי מִנְחָם
ש"מ: מִלֵּךְ קָא דִּן דִּן וְדִנְגֵן אוֹתָן ^(י) דְּכִתְבִּי בֵּית
שִׁפְטָא וְאִי לֹא דִּינְגֵן לִיָּה אִינְהוֹ דִּינִי
ר"ל ^(יא) קִשְׁטָא עֲצָמָךְ וְאַחַר כֵּךְ קִשְׁטָא אַחֲרִים
וְכֹס מַעֲשֶׂה שִׁהִיָּה דְעַבְדִּיהָ דִּינָא מִלְכָּא קָטַל

נפגש אמר להו שמעון בן שטח לחכמים תנו עיניכם בו ונדונוו שלחו ליה עובד קמל נפשא שדריה להו שלחו ל" תא אנת נמי להכא והועד בבעליו "אמרה תורה יבא בעל השור ויעמוד על שורו אתא ויתיב א"ל ששמעון בן שטח ינאי המלך עמוד על רגלך ויעידו כך ולא לפנינו אתה עומד אלא לפני מי שאמר והיה העולם אתה עומד שנאמר ועמדו שני האנשים אשר להם הריב וגו' אמר לו לא כשתאמר אתה אלא כמה שיאמרו חבריך נפגש

וְאֵין עֵשָׂה. בַּמָּה יֵצֵא עָלֶיהָ (דְּבָרִים כה): **בִּיאָה רֵאשׁוֹנָה.** דִּיבֹרֵשׁ מִקִּימָהּ מִלּוֹת עֵשָׂה בִּיאָה שֵׁנִי לֹא מִלּוֹת יָבוֹם הוּא: וּמִן הַמִּקְדָּשׁ לֵאמֹר **יֵאֵל.** כִּכְהֵן גָּדוֹל אֲוֹן כְּמִיץ (וּקְרָא חֵל) דִּהֵא כְּמִיץ לְעֵיל מִינִיהּ לְחַדְשֵׁי וּלְחַמֵּי לֵאמֹר: **מִקְדוּשָׁתוֹ** לֹא **יֵאֵל.** כְּלוּמָר יַעֲשֶׂה חֲזוֹק לְדִבְרֵיהּ שֶׁלֹּא יִגְדֹּם לְחַלָּת מִקְדוּשָׁתוֹ וְיִלְוִיטָמָא: **מִרְרִיב.** מִרְרִיב לְבִי: **מִשּׁוּם שֶׁעֲבָר.** כְּגוֹן שֶׁאֵינֶה צוּ פֶסוּל כִּכְהֵן גָּדוֹל וּמִינֵי אֲחֵר תַּחֲמִיץ וּכְשֶׁעֲבָר פֶּסוּלֵי שֶׁל רֹאשׁוֹן חָזַר לְעִבְדוּתוֹ וְשֵׁנִי קִרָּא לֵיהּ מִשּׁוּם שֶׁעֲבָר: **חֲלָשָׁה דְּעִסְיָה.** דִּכְהֵן גָּדוֹל: **הִדִּי בִי.** שְׂמַח בְּחַלְבִּי: **שׂ"מ.** מִדְּקַמִּי סָגֵן מִיָּין וְהָעֵם מִיָּין וְכִכְהֵן בְּחַמְלָע הִינֵנו סָגֵן הִינֵנו מִמּוֹנָה דְּמַתְנִי"ס דְּקַמִּי הַמִּמּוֹנָה מִמְּלֵכוֹ לִכְהֵן וְנוֹתָנֵהּ בִּינוֹ לְצִין הָעֵם: **אֲחֻלִּים** וְשֶׁמֶלֶח **הַמִּתְנַחֲמִים.** מִדְּקַמִּי וְאֲחֵל וּכְלֵי הָעֵם מִשְׁמַחְלוֹ וְהִרֵי הוּא הִיָּה מִן הַמִּתְנַחֲמִין וְקַמִּי אֲחֻלִּים לְשִׁמְחָלוֹ: **וְשׂ"ק.** כֵּן מִנְהַג תַּחֲוּמִין (א) שׂוֹרֶה שִׁהִי אֲחֻלִּים עוֹמְדִין בְּתַקּוּמָן וְכֵל הָעֵם עוֹבְרִין עֲלֵיהֶם אִישׁ כְּמַגִּישׁ וְכֵל הַאֲחֵל מִנְהַגָּהּ וְעוֹבֵר מִדְּקַמִּי כִּשְׂהוּא עוֹבֵר לְנַחֵם וְגַבִּי מִתְנַחֵם קַמִּי כִּשְׂהוּא עוֹמֵד בְּשׂוֹרֶה לְהַתְנַחֵם: **וְכִנֵּה אֲחֵרִיָּה.** כִּנֵּה הַקֹּטֵן לֹא יִהְיֶה אֲחֵרִיָּה אֲלֵא לְפָנֶיהָ: **מִשּׁוּם מַעֲשֶׂה שְׂהִיָּה.** שְׂגִנְבוּהָ פִּרְשֵׁי מִלְּאֲחֵרִיָּה וְנִתְּנוּהוּ בְּצִית וּבְשִׁמְרוֹהָ וְלֹא רִלְתָּהּ הַתְּמִילָה לְעֻקְתָּ וְיִזְכֶּה בֵּא אֲחֵד מֵהֶם וְאֲמַר בּוֹאִי וְאֶרְאֶנּוּ לִיךְ וְיִכְנַסֶּה אֲחֵרִיָּה וְעֵינוּ אֲחֻמָּה: **מִסְפָּרוֹ.** זֶה עַם זֶה: **מִשּׁוּם יִיחוד.** שְׂמַח יִלְךְ וְאֶרְסָם שֶׁם וְאֵם לֹא יִשְׁמַע קוֹל אֶרֶס יִכְנַס וְיִתְיַחֵד שֶׁם וְתַקֵּן (קִדּוּשִׁין דף פב:) לֹא יִתְיַחֵד אֶרֶס עִם ב' נָשִׁים. וְיִצְנִיתָ הַכֶּסֶף שֶׁבְּצִדוֹת קַמִּיָּרִי שְׂהִיָּה בִּית הַכֶּסֶף שֶׁלֹּהֶם בְּצִדָּה חוּץ לְעִיר וְהֵלֵל וְיִפְתִּיחַ עַם: **בֵּין שְׂאֲחֻלִּים עוֹמְדִין** **שֶׁסֶם כִּוִּי.** כִּי הוֹרֵה לִי שֶׁאֵין עִמִּי מִנְהַג דְּבָרֵךְ בֵּין שְׂהִיָּה אֲחֻלִּים עוֹמְדִין בֵּין אֲחֻלִּים עוֹבְרִין אֵין כָּלֵן קִלְקוּל: **וְהוּא אֲחֻמָּה תַּתְּנַחֲמָה.** בְּרִיחָהּ הִיא: **מִתְנַחֵם קָרֵא רִמִּי.** קִימֹן הוּא מִטִּיל לְהֵם לְהַעֲרֵשׁ לְעִטְרָתוֹ לְחַמּוּתִים בְּתַמִּיָּה: **חֲנוּ עֵינֵיכֶם.** לְדוֹנֵי דְבִין וְלֹא תַחֲמִיפוּ וְלֹא תִשְׂאוּ פָנֶי: **וְיַעֲדוּ כֶּךְ.** שֶׁעֲבָדְךָ הִרְבֵּה אֶת הַנֶּפֶשׁ דְּעִבְדוֹ כְּחַמּוּרוֹ וְהַפְסַד מִמֶּנּוּ הוּא לִי לְפִיכָךְ כִּרְכִּי לְדוֹנֵי כַּסְפִּי: נפשו

1. וּמִן הַמִּקְדָּשׁ לֹא יֵצֵא
לֹא יִחַלֵּל אֶת מִקְדָּשׁ
אֱלֹהֵיוּ כִּי נִזְר שְׁמֵן
מִשְׁחַת אֱלֹהֵיוּ עָלָיו אֲנִי
וְיִקְרָא כֹה יֵב
2. בֵּית דָּוִד כֹּה אָמַר יי
דִּינוּ לְבָקֶר מִשְׁפַּט וְהַצִּילוּ
גֹּזֵל מִיַּד עוֹשֶׁק פֶּן תִּצָּא
כְּאֵשׁ חֲמָתִי וּבְעֶרְהָ רֵאִין
מִמֶּנּוּ מִפְּנֵי
מַעֲלִיכֶם:

יִרְמְיָהוּ כֹהֵן
3. הַתְּקוּשׁוֹ וְקוּשׁוֹ הַגּוֹי
4. אֵלֶיךָ: צִמְיָה ב' א'
וְאֵם שׁוֹר נָגַח וְאֵם
מִמְלֵךְ שִׁלְטָן הַדְּרֵעַ
בְּבַעֲלֵיו לֹא יִשְׁמְרֵנוּ
וְהַמִּית אִישׁ אוֹ אִשָּׁה
הַשׁוֹר יִסְקֵל וְגַם כְּעֵל
וְחֹמֶת: שְׁמוֹת כֹּהֵן
וְעַמְדוֹ שְׁנֵי הָאֲנָשִׁים
אֲשֶׁר לָהֶם הָרִיב לִפְנֵי יי'
לִפְנֵי הַכֹּהֲנִים וְהַשֹּׁטְטִים
אֲשֶׁר יִהְיוּ בְּיָמֵם הָהֵם:
דְּבָרִים י' ז'

בגמ' דבתיב בית דיד. עין
בשער המלך פ"ה מהל'
ס"ח ה"ה שהציא דברי
השיטה מקובלת מה שכתב
בזה בשם חספת הרמ"ש:

(א) גמ' ואסור לקיימה
בניאה שניה: (ב) שם א"ה
ממביתו נמי לא. נ"ב כנ"ל
הסגיה: (ג) רש"י ד"ה
ש"מ וכו' בשורה שיהו:
(ד) תוס' ד"ה ושמע וכו'
אנלים וכל העם
משמאלו אלמא: (ה) ר"ה
ינאי וכו' שנא' כי אם:

רבא עשה. דכימא יבא
 עליה (יבמות כ. ב.) גזירה
 ביאה ראשונה. למקיס
 כה עשה ומלי למדיח, אטו
 ביאה שניה. דלא מלי
 למדיח, דלא איקיס כה
 (ההיא) וההיא. והתקשרו
 לשון היקס, אדם המשוה
 עצמו וישר דרכו (צפניה ב.
 א.) אי הכי קם מנין עיין
 מחללה, כמו (שמות ח'
 קלושם קם, כלומר קשט
 עצמך. ודברים כ"ב ט.)

(א) תשובות י. סוטה מא:
קדושין לב: (ב) [לקמן כב:
וש"נ, ג] [מוספתא סוטה
פ"ג, ד] [קדושין ו: מה:
מ.], ה) [קדושין מח: ב"ק
טז: י] [קדושין מח:
ו] [מוסף סוטה שס,
ח] אלף מירב יורה כ"ג,
ט) מגילה יג, י) זיל
היהודים, כ) [מגילה
ל) [קדושין טז: מה: נט'
חוס' שנה יג: ד"ה מטה

תוס' שנועזר ל' ד"ה אשם
לז' ותוס' לקמן נד: ד"ה
יוס ותוס' ז"ב קיד. ד"ה
אכל ותוס' אכל טו. ד"ה
מיושב.

גליון הש"ס

גמ' שאל סב' מלח
ורסוקה. תוס' מנוגה ד' ט"ז
ע"א תוס' ד"ה יוסב'
שם ששפזו אל. טעו זה
לקמן דף לו ע"ב גבי
שאלתו על ז"ב קד ק"ו
ע"א גבי שאלו ובמורה

תורה אור השלם

1. שום תשיע עליך מלך אשר יבחר יי' אלהיך בו מקרב אחיך תשים עליך מלך לא תוכל לתת עליך איש נכרי אשר לו טו אחיך הוא: דברים יז טו

2. וישלח דוד מלאכים אל איש בשת בן שאול לאמר תנה את אשתי את מיכל אשר ארשתי לי במאה ערלות פלשתיים:

על הנהגתו ופניו
יבנו עשוריו המלך עשר
גדול ואת בחו יתן לו
ואת ביתו יעשה
חמשי בנשראל:
שמאל א י ז כ
4. וידה בעת זאת מרוב
חבת ללדוד ודבר
תקנה לעריראל המלחתי
לאשה:
שמאל א י ז יט
5. ויקח המלך את שני
בני רצפה בת איה אשר
ילדה לשלול את ארמני
ואח מפבשת ואת חמשת
בני מילכ בת אשול אשר
ילדה לעריראל בן ברולי
המלחתי:

7. ותקראנה לו השכנות
שם לאמר לידן כן לנעמי
ותקראנה שמו עובד ה' הוא
אבי ישי אבי דוד:
רות ד י ז

8. ואשתו הקהדניה ילדה
את ירד אבי גדור ואת
חבר אבי שובי ואת
יקתיאל אבי ינוח ואלה
בני בתיה כת פרעה אשר
לקח מרד:
רדכי הוימס א ד יח

9. גאלת בורוע עמך בני
יעקב ויוסף סלה:
שפלים ט ז

אל ב ג טז 15. ויהי בחצי

על מראשותיה חו על מרגלותיה
(ג) וארכבותיה למעלה ודיו: **מתני'**
ופורז. גדרות אחסר: **לעשות** לו
דרך. לשדו ולכרמו: **חלק כרשא**.
חלק היפה בזור ראשון ונוטל מחצה:
גמ' כפרשא מנך. בספר שמואל
(א ח) **בניכם** ובנותיכם יקח וכיוצא
בזה: **רב אמר לא נאמרה פרשה**.
שמואל אלא לאיים עליהם שמה:
אימת מלכם עליהם אבל איני מותר
לעשות: ה"ג **רבי יהודה אומר לא**
נאמרה פרשה זו אלא לאיים עליהם.
ולא גרם ליראם ולבהלם לרבי
יהודה יפה כייוצא שמה ישראל
על כך והכי גרסו בתוספתא (פד יג):
שלא מלות. להכי נקט שלא הללו
שכן תלויות זו בזו לעשות כסדרן
בדמפתא לקמן במחלה מלך ואחריה
במלך ואחריה בית הבחירה: **כנינים**
לארץ. דבכולהו כתיב ירושה וישיבה
ירשתה וישבת בה ואמרת אשמה
עלי מלך (דברים יז) בעמלק כתיב
(שם כה) והיה בהניח ה' וגו' ובניני
בית הבחירה כתיב (שם יג) ועבדתם
את הירדן וישבתם בארץ וגו' והדר
כתיב ויהי המקום יגור: **לא נאמרה**
פרשה זו. לשון חשים עליך מלך
משום מצוה אלא כנגד תרעומתם
בגלוי לפניו ששומרים להתרעם על
כן ולומר ואימתי גם אנחנו ככל הגוים
שנאמר ואחריה אשמה עמדין אתם
לומר כן: (ו) **ר' נהוראי אר' לא**
גרסינן ליה בתוספתא ט. ומדע דשינוש
הוא דהא קי"ל בעירובין (דף יג:) דהוא
רבי נחמיה הוא רבי נהוראי: **עמי**
הארץ קלקלו. דלילו זקנים שאלוהו
לשופטם ולרדות ארבעים שנה אבל
עמי הארץ תלו עליו מלחמותיהם
שאלוהו ואלא בראשיתו ונחלם את
תפסה ועוה כך מלך על כל העולם
זו אשמואי מקסאו כדאמרין בתוספתא
ידיה של תושב (א) ודומה לו חד אמר
הכדיוע. ושוב (א) חזר למלכותו: וימשו

נימא קשרה לו ועשאחו כרית שפכה הנא גר גדול גדרה תמר אותה שעה ומה לבנות סתומות כלומ

מסורת הש"ם

יחידים היה מוציא אסירים בכושרות אינו והאמר ר' מ' יום קודם יצירת הוולד בן קול מכרות בן פלניו לפלניו בית מלניו
לפלניו ופיקקו את הבונו ראשון בל בונו נ' קשה לזון. כלל שי הכוזה קורן מלטה נעוריו שנאמר ואשת נעוריו
לעוריו בל מלח. אין אדם מזה אקוד דוח אל מלטה ראשונה שנאמר ושמת נעוריו ואמר לה בן יהודה לרב
יצחק בריה כגון אפך. אמר רב אשה גדולה היא ואינה כורחת בריה אלא למי שעשאה כלי שנאמר כי כרעילך עשירי. ונא אין
אישה חמל לאשתו ואשתו רמח אילמלך איש נעמי ואמר אשה מחל כיכלה נאמרה מחל על רחל רגל: ור' יואן
אמר שבוהו מסתמ. ור' חל' כול מסתמ בכל יום שנאמר כלי כפי חתונה עיניו. כל בן נדול משיש לעיניו ולמסורתו
ונגמר פרע פרע מנויך כתיב הכא ופרע אל ישלחו ותכניס בניו גדל פרע שער ראשו מה יורו וכל' יום נקרא פרע כן
אין גיגולתו יורו מפרע אל היה יורה בהן ארמאטא שילוחו פרע ושנינו דומא רמי מ' חן על שכן בלבון איש ודמיכ
אסור לשלוח מ' חן מפרע אל מה אעשה שנקנתו קולתוהו אמר אביי מאן שוה היה ארמאטא חמור כהן מכלל דכמן
הי' מלי אס' שהה כדי רביעית אבל אס' שהה יתר מרביעית כ"ש שדרך משכרתו וכ"ש ששנה משכרתו וסלקא שמענא דר'
איסור כפרע ופרעו ראש אל אכלי חבורה ואותבינהו על דא ואסקא דליתא חיי ארמאטא חמור וחמיר דו גמיר לה.
וראשית. ונא חמל מסתור לרבינו מאי אביי מסתור. ור' יוחנן ארשא שיער עיניו

עין משפט
נר מצוה

ב"ד אחד שהן ג' זה אחד
אחד הרי ט' והיינו דקא
גי: גמ' הכי קאמר כסוה
ד. וכל אחד פוסל אותו ב"ד

דייני ממונות בשלש
וזה בורר לו א
עוד אחד דברי ר"מ
דיינין בוררין להן עות
של זה וזה פוסל דיינין
וחכמים אומרים ^באימ
ראיה שהן קרובין או
בשרין או מומחין מ
לפוסלן זה פוסל עדיווי
של זה דברי רבי כ
^באימתי בזמן שמבצי
קרובין או פסולין אב
יכול לפוסלן: גמ' כ

וְזֶה בּוֹרֵר לוֹ אַחֵד
 וְשֵׁנִיָּהּ בּוֹרֵר לָהֶן
 חֲכָמִים אוֹמְרִים "שְׁנֵי
 אַחֵד זֶה פּוֹסֵל דֵּינֵנו
 שֶׁל זֶה דְּבָרֵי ר' מֵאִיר
 בּוֹמֵן שֶׁמֵּבִיא עֲלֵיהֶן
 פִּסְפּוֹסִלִין אֲבָל אִם הֵיוּ
 בֵּית דִּין אֵינִי יֹכֵל
 שֶׁל זֶה וְזֶה פּוֹסֵל עֲדֵיו
 יֵרֵד וְחֲכָמִים אוֹמְרִים
 עֲלֵיהֶן רֹאיָה שֶׁהֵן
 אִם הֵיוּ כִּשְׂרֵן אֵינִי
 יֵרֵד זֶה בּוֹרֵר לוֹ אַחֵד

ותא סגי הכי קאמ
דוד וזה בורר לו כ"ד
עוד אחד ואפילו ליה
אלעזר לא שנו אלא
אותו ודן בעירו
בבנות שבסוריא שנו
שבסבוריא שנו אבל
אמר אפילו תימא
כי הונא ודרב חסדא
רחנא לך תנן וחכ"א
עוד אחד ואי ס"ד
דין בתר דפסלי להו
א אחריני ועוד מאי

בדרך לא אחד בדרך
ו דיין אחד וזה בדרך
וורדין להן עוד אחד
וירא ימתוך שזה בן
להן עוד אחד יצא
אמר רב קמפלגי דאמ
א"ב יודעין מי חותמ
ת להו דרב יהודה אמ
עת הדיינין כ"ע לא פ
עלי דינין גמי בעינן
בעינן גופא אמר רב

הדעת שבידו של א"כ וידעין מי יושב כל כמנינה הפסל דייני שמוכן שמביא ראיה שהיא מומחין נמי קאמרי לא כל הימנו שפוסק כי לעולם פוסל והולך פסל עדיו של זה וזה פסל אילימא למבזיז ר"מ קמ"ל כבי תרי מאי קמ"ל חזומו ר"מ אומר יכול לחזומו

בורר לו אחד. פ"ה דמשמע דלהו"ט
אחד הרי ג' זה בורר לו ב"ד אחד הרי
ד' אחד הרי ט' ולהכי מתמה בתלמי
מ הלשון אינו כן דל"כ ה"ל להקשות
בהדיא ה"ל גופא קשוי רישא אסיפא
אמתי דמי ממונא בשלמא אלמא
גג' סגי והדר קאמר דלרין ט' וינ"ל
דאף בתמילה היה יודע כמו שפירש
דל"כ שזה פסוק ב"ד של חצירו זה
פסוק ב"ד של חצירו ומהי כ"א זה
אחרונים דקאמר המתקן ולא פריך
אלא מלישנא דמתני' דקתני זה בורר
ב"ד ו' וחצירו כן ולהכי פריך מאי זה
בורר לו אחד כלומר לא סגי בלא
הכי ומשני כשזה בורר כלומר אין
חובה ודאי לעשות כן אלא מתני'
מירי אם אירע כן:

בְּנֵי בִּי דִּנְא דֶּרֶב הוּנָא וּרְב חֲסֵדָא
דְּאִמְרֵי לֵיהּ מֵאִי קִמְבְּרִדְהֵנָּא דְּךָ
וּבִי פִרְשׁ הַקּוֹטֶרֶס שֶׁהָיוּ בְּמִקּוֹס
אֶחָד וְלֹא נִירָח דָּהָא אֲמַרְי (עֲרוּזֵי
פֶּנִּי) דֶּרֶב חֲסֵדָא לֹא הִיא מוֹרֶה לָנוּ
רֵב הוּנָא אֲפִי בִיעֲמָא בְּזוּמָחָא וּכ"ש
דְּדִין לֹא הִיא עוֹשֶׂה בְּפִנוּי וְנ"ל שֶׁהָיוּ
קְמוּסִים זֶה לָזֶה חוּץ לָנוּ פִּרְכָּאוֹת:
בְּרִי שִׁיצָא הָרִין אֲמִיתָיו. פִּרְשׁ
הַרְבֵּיבִין שֶׁאֵפְלוּ הַחֲבִיב יִפְרֵשׁ
בְּרָצִין וְיִמְאֵר קוֹטֶרֶס דִּינֵי אֲמִי בְּעֲנָמִי
בִּירְרֵמִי הַחֲדָד וְאֵם הִיא יִכּוֹל לַהֲפֹךְ
בְּזוּמִי הִיא מֵהֶפֶךְ לְפִיּוֹס רִיבֵהֲטָא
מִשְׁמַע כֹּךְ הַפִּירוֹשׁ שֶׁמִּתְחַזֵּק שָׁבִיר וְזֶה
שֶׁלּוֹ חֵה שֶׁלּוֹ (וְ) הַשְּׁלֵשִׁי יֵאֵל הָדִין
לְאִמִּיתוֹ בְּלֹא עוֹשֶׂה שִׁיחָא הָעֵינִן שְׁקוֹל
וְלֹא יִרְצוּ מֵהֶפְכִּין לְחֻבֵּה עַל מֵהֶפְכִּין
לְחֻבֵּה וְלֹא לַהֲפֹךְ:

מאי שנא רעבדי הכי אמרי
לו דיין אחד וזה בורר לו
הדין לאמיתו: וחכמים אומרים
רב יהודה אמר רב אין העדים
עמיהן רבי מאיר לית ליה דרב
רב לא דכולי עלמא אית להו
גי דבעינן כי פליגי דעת בעלי
כנן סברי דעת הדיינין בעינן
יהודה אמר רב אין העדים
לא היו חותמין על השטר
עמיהן ולא היו נכנסין בסעודה
א"ר יוחנן בערכאות שבסוריא
קרובין או פסולין אבל אם היו
ה"ק אבל אם היו כשרין נעשו
דיין שמומחה לרבים אימא לא
עד שיקבל עליו ב"ד שמומחה
של עדיו של זה הא איתמר עלה
מנא פסליה אי לשבועה דימוני
רמצי הדר ביה תנינא אמר לו
בו וחכ"א אינו יכול להזדר בו
ואמר

עליו

[illegible]

דִּינִי מִמּוֹנוֹת כְּשֶׁלֶשָׁה. הַ
כּוֹרֵר לֹא אַחֵר וְזֶה כּוֹרֵר לֹא
אַחֵר כִּי, אִסִּיק' מִתֵּן שֶׁ
כּוֹרֵר רֵיחַ אַחֵר זֶה כּוֹרֵר
לֹא רֵיחַ אַחֵר וְזֶשׁוּבִים
כּוֹרֵרִין לָהֶם [עֲדָרָן] אַחֵר
יֹצֵא הָרֵיחַ לְאַמִּיתוֹ וְהֵנִי
מְבִיל כְּכִז' אַחֵר אֲבָל
מִלֵּשׁ בְּחֵי רֵיחַ לֹה לֹה לֹה
מִצִּי מַעֲכָב כִּי אֲלַעֲזוּ
דֹאמֵר לֹא שֶׁנֹּא מִלֵּה לֹה
אֲבָל אִם אִמֵּר לֹה לִכְיִד'
הַגְּדוֹל אוֹיֵלֵנָא כּוֹפֵץ אֲחֵר
וְדֵן בְּעִידוֹ. אִי' רִיחָנָן

[illegible]

נב' רצ' דקבל' עלי' כב
תר' לפ' מדקמ' זה פוס'
וזה פוסל היינו כב המכונ'
יקול' עליו דב חרי יב'
השנת' עול' עליו כן. א"י
מוס' דבין בנאן ויבין במחז'
פניו פ"י מא' פסרין חז'
קמל' דמני דר' ח' חנינ'
א"י דהתס' א"י דפניו ר'
במחול דקס' שמואל ש' א'
ר' בנאן כדס' ל' רבנ' ש'
זה אלתערין תמני' דהס'
דקמ' וזה פוסל וזה פוס'
דמוס' דמחז' וזה פניו:

(ה) גמ' אלה היקו זה כתי'
ואותו כתי' נחמק: (ג) דרש'
ד"ה ורצנו ימי בנות. כתי'
ס'א שאלו לא יבנו דמיני
נורוין שאלו לא יבנו הכו'
ולא יבנו השנים יוכלין לומר
אין אלט יושבין עם זה לפי
שמביינן אותו אבל כשנורוין
יהו לא יבנו וזה אחד אם אלו
מיהו אחד יושב יושב עם
אין לחוש על קר דליכא
מקום דלחמי'
איתקענו דינא: (ג) דרש'
דקדקו עליו כבי תרי'
תוס ד"ה כדי וכו' חת'
שלו ושניהם השלישי יא'

נאמן עלי. להיות דין
אבא. פסול מן התורה
לדונני לא לזכות ולא לחיוב
דנפקא לן צפרקין (כו.)
מלא יומתי אבות על בני
ונו' (לפניו רד.)

זה בורר פרק שלישי סנהדרין

בד.

עני משפט
נר מצוה

א' א' מ"י פ"ד מהל' שבת
הכלה ד' פסוק לאוין סה
טושי"ע א"ח כ"ו רט ספיק
ו'
א' ב' ג' מ"י פ"י מהל'
סנהדרין הכלה ד' פסוק
ענין לו טושי"ע ח"מ כ"ו ככ
ספיק א' ובשוק מדי:
ב' ד' מ"י סה הכלה ג'
טושי"ע ספיק ג':

תורה אור השלם

1. וארבעה את צאן
ההרבה לכן עניי האצאן
ואקח לי שני מקלות
לאחר קראתי נעם
ולאחד קראתי חבלים
וארבעה את הצאן:
זכריה יא'
2. ואמר אלה שני בני
היהוה ותעמדי על
אדני כל הארץ:
זכריה יד'
3. ושנים יתים עליה
אחד מימין הגלגל ואחד
על שמאלה: זכריה ד'
4. ואשא עיני וארא
והנה שנים נשים
יוצאות ורוח בכנפיהם
ולבנה כנפיהם ככנפי
החסידה ותשאנה את
האיפה בין הארץ ובין
השמים: ואמר אל
המלאך הורג בי אגה
חמה מולכות את
האיפה: ואמר אלי
לבות לה בית בארץ
שוער והבן והנחיה שם
על מבנתה:
זכריה ט"א-ט"ב
5. אחות לו קטנה
ושנים אח לה מה נעשה
לאחצו ביים שידבר
בה: ושניים ח' ה'
6. במחשבים הושיבי
מפני עולם: איכה ג'

רבינו חננאל

הלכות מחכמים וא"ר ר' לא
אמר אלא לברר א"ל אנא
נמי לברר קאמינא הא
דאמר רבין א"ר יוחנן
רישא בעדין פסולין
ודיינין כשרין מגו דפסלי
עדים פסלי נמי דיינין
למור כולל בעל דין למור
כבר נגמר לו הדין
שקבלתי על עצמי לרן
בני ב"ד זה מאחר
שנפסלו העדים ואם טוען
בעל דין כי יש לו ראיה
אחרת התחלת הדין הוא
זה וצריך אנו לברר לו
דיינין כו'. פשוטה היא:
ולו חכמים מחכבין זה
את זה הלא תראה כי מי
שנראה ריש לשון בבית
המדרש רואה כח החכמה
שלו כאלו עוקר הרים
וטוחנו על ר' מאיר פה
קדוש יאמר דבר זה
ואצ"פ שאמר רבינא
הרואה ר' מאיר בבית
המדרש כאלו עוקר וטוחנו
הרי הרים זה בזה וכו' ר'
היה יושב ואומר אסור
להטמין בשבב הצונן.
אמר לפניו ר' ישמעאל
ב"ר יוסי אבא היתר
להטמין הצונן אמר ר'

בלולה במקרא ובמשנה וכו'. פירש רבינו מס דבמלמוד שלנו
אנו פוערין ועלמנו ממה שאמרנו חכמים (מסכת ע"ג דף
טו) לעולם שלש אדם שנותני שלש במשנה שלש בש"ס
אע"פ כן אנו קוראים בכל יום פרשת התמיד ושנים במשנה אחת
מקומן וגורסין רבי ישמעאל אומר
בשלוש עשרה מדות וכו':

אמר רב דימי בנזן דקבליה עליה
בחד. פירש הקוטני' דלפילו
הכי קאמר ר' מאיר דיכול לחזור בו
ולא נהירא דכיון דלרבותא נקטיה
הוא ליה למימר לא נריכא כו'
דמדקאמר בנזן משמנה דדוקא קא
אמר בנזן דקבליה עליה בחד על כן
נראה דלמלתיה דנזן קא' דדוקא
בנזן דקבליה עליה בחד דלמא
לריעותא הוא דליכא קאמרי רבנן
דליתו יכול לחזור בו אלא אי קבליה
עליה כני מרי יכול לחזור בו אף
לרצון כיון דליכא חרמי לריעותא:
רנא

המדרש כאילו עוקר הרי הרים וטוחנו זה בזה הכי קאמר בא וראה ^ב כמה
מחכבין זה את זה כי הא דיתבי רבי וקאמר אסור להטמין את הצונן אמר
לפניו ר' ישמעאל בר' יוסי אבא "התיר להטמין את הצונן א"ל ^ב כבר
הורה זקן אמר רב פפא בא וראה כמה מחכבין זה את זה ראינו רבי יוסי קיים
^ג היה כפוף ויושב לפני רבי דהא ר' ישמעאל בר' יוסי ממלא מקום אבותיו
הוא והיה כפוף ויושב לפני רבי וקא' אמר כבר הורה זקן א"ר אישעיא
מאי דכתיב ואקח לי (את) שני מקלות לאחד קראתי נועם ולאחד קראתי
חובלים נועם אלו ת"ח שבארץ ישראל שמנעימין זה לזה בהלכה אלה
חובלים אלו ת"ח שבבבל שמחבלים זה לזה בהלכה ^ד ויאמר (אלי) אלה
[שני] בני היצור העומדים וגו' ^ה ושנים יתים עליה יצור אמר רבי יצחק אלו
ת"ח שבא"י ^ו שנוחין זה לזה בהלכה כשמן זית ושנים יתים עליה אלו ת"ח
שבבבל שמוררין זה לזה בהלכה ^ז כיית ואשא עיני וארא והנה שנים נשים
יוצאות ורוח בכנפיהם ולהנה כנפיהם ככנפי החסידה ותשאנה ^ח האיפה בין
השמים ובין הארץ ואומר אל המלאך הורג בי אגה חמה מולכות את
האיפה ויאמר אלי לבנות לה בית בארץ שוער ^ט א"ר יוחנן משום רבי שמעון
בן יוחי זו חנופה וגסות הרוח שירדו לבבל וגסות הרוח לבבל נחית והאמר
מר עשרה קבין גסות ירדו לעולם תשעה נמלה עולם ואחת כל העולם כולו
אין לבבל נחית ואישרתרובי דאישרתרב לעולם דיקא נמי דכתיב לבנות
^י לה בית בארץ שוער ש"מ והאמר מר ^{יא} סימן לגסות הרוח עניות ועניות
לבבל נחית מאי עניות עניות תורה דכתיב ^{יב} אחות לנו קטנה ושדים אין לה
^{יג} אמר ר' יוחנן זו עולם שזכתה ללמוד ולא זכתה ללמד מאי בבל א"ר יוחנן
בלולה במקרא בלולה במשנה בלולה בתלמוד ^{יד} במחשבים הושיבי כמותי
עולם אמר ר' ירמיה ^{טו} זה תלמודה של בבל: ^{טז} בתנא' אמר לו ^{טז} נאמן עלי
אבא נאמן עלי אביך ^{טז} נאמנים עלי שלשה רועי בקר ר"מ אומר יכול לחזור
בו וחכמים אומרים יאנו יכול לחזור בו היה חייב לחבירו שבועה ואמר לו
דור לי בחיי ראשך ר"מ אומר יכול לחזור בו וחכ"א דאין יכול לחזור בו:
^{יז} אמר רב דימי בריה דרב נחמן בריה דרב יוסף בנזן דקבליה עליה בחד
אמר רב יהודה אמר שמואל מחלוקת במחול לך אבל באתן לך דברי הכל יכול
לחזור בו ורבי יוחנן אמר באתן לך מחלוקת איבעיא להו באתן לך מחלוקת
אבל במחול לך דברי הכל אין יכול לחזור בו אי דילמא בין בוז ובין בוז מחלוקת
תא שמע דאמר רבא מחלוקת באתן לך אבל במחול לך דברי הכל אין יכול
לחזור בו אי אמרת בשלמא באתן לך מחלוקת אבל במחול לך דברי הכל
אין יכול לחזור בו רבא דאמר כרבי יוחנן אלא אי אמרת בין בוז ובין בוז
מחלוקת רבא דאמר כמאן רבא טעמא דנפשיה קאמר איתיביה רב אחא
בר תחליפא לרבא ^{יח} היה חייב לחבירו שבועה ואמר לו דור לי בחיי ראשך
רבי מאיר אומר יכול לחזור בו וחכמים אומרים אין יכול לחזור בו
מאי

כבר הורה זקן ואע"פ שאילו היה ר' יוסי קיים היה כפוף ויושב לפני ר' דהא ר' ישמעאל בריה ממלא מקום אבותיו הוא
ובפוך היה ויושב לפני ר' ואילו הכי אמר ר' כבר הורה זקן שהיו מחכבין זה את זה: ^א לאחד קראתי נועם אלו ת"ח שבא"י
שבמנעימין זה לזה בהלכה. ולאחד קראתי חובלים. אלו ת"ח שבבבל שמחבלין זה לזה בהלכה וכן שני בני היצור. ת"ח
שבא"י נוחין זה לזה כשמן. ושני יתים עליה. אלו ת"ח שבבבל שמוחין זה לזה כית. והנה שנים נשים יוצאות ורוח בכנפיהם
וגו' ויאמר ה' לבנות לה בית בארץ שוער. וא"ר יוחנן משום ר' שמעון בן יוחי זו חנופה וגסות הרוח שירדו לבבל ואיסי'
וגסות נחיתא לבבל ואישרתרבא לעולם. ודייקי' מוכריבין לבנות לה בית ולא כתיב לבנות להם בית. ש"מ דחנופה לבדה
לא תלמוד
א"ר יוחנן בכל בלולה במקרא ובמשנה ובתלמוד א"ר ירמיה במחשבים הושיבי כמותי עולם זה תלמוד
הוא ויחנן ואמר לאו כל כמינה שטרפא בעל דניהא אלא שמעין מליהון תמן ארץ הות
אמר לפניו ר' ישמעאל
ב"ר יוסי אבא היתר
להטמין הצונן אמר ר'

בעדים פסולין ודיינין כשרין. בעל דין פוסל הדיינין והעדים ונמלאו
דבריו אמת על העדים ומסוס הכי מהימנין ליה אפי' לגבי דיינין
סיפא. שנמלאו דבריו אמת על הדיינין כפסולין הם ומסוס הכי
מהימנין להו אעדים אליכא דר"מ ורבנן לית להו מינו: איכא כי

דינא אחרינא. ואינו נוגע בעדות:
רבינו סבר אמרין מינו. בעלמא
דקיימא הכא טעמא משום מינו
הוא ואי לאו הכי הוא לא היה פסול
רבי מאיר ולרב דימי לא אמרי' מינו
בעלמא: **וטוחנו זה בזה.** מטיח
ומקיש זה בזה אלמא חריפה טובא
הוא ומקרי ליה לר' מאיר דרך ענוה
כלומר אלס וגבר טפי טובא: **בא**
וראיה כמה. כלומר לא אסתמיה קא
מתמיה אלא הכי קאמר בא וראה
כמה בני ארץ ישראל מחכבין זה את
זה דהא ריש לקיש חריף ומחוס טובא
הוא וקרי ליה לר' מאיר פה קדוש
דקא מחכבין זה ומיישב זה הדבר
להתקיים: **להטמין אס פסולין.** מים
זון ומתירא שלל יוחמו אסור
להטמין בחולין (ולורך שבת) [בשבת]:
הורה זקן. ר' יוסי דלולין בתריה:
אמר מקום אכסוסי. משון כאזי:
מחבלים. בלשון עז וממה מקצין זה
לזה. ובני א"י נוחין יחד ומעיינין יחד
ומתקן זה את דברי זה והשמועה
יואלה לאור: **משמנין.** נוחין כשמן:
ט"א פסא. זה יצר הרע: **שני נשים.**
מנופוחים וגסות הרוח: **ורוח בכנפיהם.**
לשון גסות הרוח: **כנפיהם חסידים.**
זו חנופה שמרלין עלמס חסידים:
לבנות לה בית. ולא כתיב ^א לבס
אלמא האחת לבדה נמישנה שס:
עניות תורה. פירש' א"ר. דניאל
עליון הוה דכתיב (דניאל ח') ואני
(היימי) בשושן הצירה אשר עניס
המדינה ולא רצן תורה. עורא הוה
בבבל ולמד חק ומשפט בישראל:
במחשבים הושיבי. שאין נוחין זה עם
זה ותלמודם ספק בידם: **בתנא' נאמן**
עלי. להיות דין: **אבא.** פסול מן
המורה לדוני לא לזכות ולא לחיוב
דנפקא לן בפירקין (דף ס'): מלא
יוממו אבות על בנים וגו' ^א דור לי.
לשון שנועה: **יכול לחזור בו.** ולישאל
שנועה ממורה: **ג' דקבליה עליה**
בחד. דיינא אכסו' דליכא מרי
אחריני צדיה א"ר מאיר יכול לחזור
בו: **במחול לך.** אי מוצע אמר
לנחנע נאמן עלי אבא או אביך אס
יחזק יתא מחול לך התם קאמרי
רבנן אינו יכול לחזור בו דהא זכה
על כמה שצידו מכיון שילא זכאי:
אכל באסן לך. דנחנע אמר
למוצע אס יחייבני אבא או אביך
אסן לך: **דברי הכל יכול לחזור.**
דהואיל והממונ צידו אין בו כח למוצע
להוציא אלא דיינין כשרין: **עשמי**
דנפשיה קאמר. ופליג אחריוהו:

באופן
נשאה וגסות הרוח ירדה לעולם. דעילם אית בה עניות תורה ואמר ר' סימן לגסות הרוח עניות תורה
בכל כלומר עשמי שלו צאנתי ועלומים כמים עמוקים: ירושלמי תרין בני איש הוה לחן דין באנטוכיא אמר חד לחבריה מה דר' יוחנן
לחק. אכל נבל ומה ללמד דכתיב בעורא כי הכי לבט לרוע את מורא ^א ולעשות וללמד בישראל חק ומשפט ^ב וכו' וכו'
פסחים ^{טו}. זה תלמודה של בבל. שאם עמוק נאמנים עלי ר' מאיר אומר יכול לחזור בו וחכ"א אין יכול לחזור בו וקיי"ל כי המקבל עליו עד אחר כשנים בקיין ולא באסמכתא עד אחר כשנים (מנחם) ואין יכול לחזור בו וצנענו אס קבלין
בגין דקבליה עליה בחד. הא דקמי נאמן על אבא בגין דקבליה עליה עד שנים כשרין עמו ופליגי הכי כיון דפסול
דמחלוקתא מ"מ מרבי ביה וליכא כו'.

נשאה וגסות הרוח ירדה לעולם. דעילם אית בה עניות תורה ואמר ר' סימן לגסות הרוח עניות תורה
בכל כלומר עשמי שלו צאנתי ועלומים כמים עמוקים: ירושלמי תרין בני איש הוה לחן דין באנטוכיא אמר חד לחבריה מה דר' יוחנן
לחק. אכל נבל ומה ללמד דכתיב בעורא כי הכי לבט לרוע את מורא ^א ולעשות וללמד בישראל חק ומשפט ^ב וכו' וכו'
פסחים ^{טו}. זה תלמודה של בבל. שאם עמוק נאמנים עלי ר' מאיר אומר יכול לחזור בו וחכ"א אין יכול לחזור בו וקיי"ל כי המקבל עליו עד אחר כשנים בקיין ולא באסמכתא עד אחר כשנים (מנחם) ואין יכול לחזור בו וצנענו אס קבלין
בגין דקבליה עליה בחד. הא דקמי נאמן על אבא בגין דקבליה עליה עד שנים כשרין עמו ופליגי הכי כיון דפסול
דמחלוקתא מ"מ מרבי ביה וליכא כו'.

מסורת הש"ס

קיים לי בנפשי. ולא היתה ספיקא בידו וטעות הוא וכי אחי אדעתא דהוא נחא אחי ולא גמר ואחי אבל תולה בדעת יונו ספיקא הוא בידו אי נחא ואפ"ה אחי מספיקא הלכך גמר ומקני: **בנפשא**

וּלְיִפְסוֹל מִדְּאֻרֵייתָא דְקָא

קים לי בנפשאי ידי
ברעת יונו אימא לא
יונו דאמר בנקשא
ידענא לנקושי טפי א
אימא לא צריכא מיו
אלו הן המשחקים בפי
בלבד אמרו אלא אפי
רמונים ואימתי
פיספסיהן ויחזרו בהן
סבתהם לא עבדי מלו
ואחד הלזה ואימתי
שטריהן ויחזרו בהן

לנכרי לא מוזפי

שִׁמְמִיךָ אֶת הַיּוֹנִי
אָמְרוּ אֲלֵא אִפְּלוּ בְּרִי
חֹרֶתֶן הַיִּשְׁשִׁי שְׁבֵרוֹ אוֹ
חֹרֶה גְמוּדָה דֹּאפִי
סוֹחֵת שְׁבִיעִית אֶלֹּו
שְׁבִיעִית אוֹמְתִי חֹזֶר
אֶחָת וַיְבַדְּלוּ וְאִדִּי גַ
בְּלֶכֶד אָמְרוּ אֲלֵא חֹזֶר
אֲנִי פְלוֹנִי בְּרִי פְלוֹנִי
בְּפִדוֹת שְׁבִיעִית וְהֵא
לְעֵינַיִם קִתְּנִי מִיָּהַת
דֹּאמֶר אִי תִקְדְּמִיהָ וַיּוֹ
לֶכֶת הִרְשֵׁהוּ לְאִתְּךָ

לה בהמה אלא למ"ו

הוא איך בשור הבר
מין בהמה הוא דתנן
הוא רבי יוסי אומר
עליהן הגולגולין וזה
הוא לא נצרכא אלא
וקמן מעיקרא סבור
וקמן לא שכיחא אי

בעלמא כיון דחזו ד

החכם מנחם מנחם
דקא חטפי גורו בהו
והכס רועים מעיקרא
ושדו לכתחילה גורו
דקין להו קא שקלי
ה שאמרו אחד רועה בו
והאמר רבא רועה בו
מה גסה אפילו בא"י
נאמני עלי שלשה רועי
שלשה רועי בקר ואי
שה רועי בקר בל בי תמי
מי ביישוב א"ר יהודה
ד גביותא תליסר שני
לך עמי בא בחדריך כי
האינא נכיס אבא לפוסם

קול שנוקט בשדה של אחרים:
לא לדינא. דלדינא מודינא ד
גלויה לא מצי למיהדר: ספס
הוא חזי. אבוי דר' זרא: רר
שני העיר ושאל ממון הרבה
גים אבא לפוס ברא. ישחוט

ז: מפני דרכי שלום הוא ומאן דאמר

א הוא תולה בדעת עצמו וסבר קים
ל תולה בדעה יונתו אימר גמר ומקי
! היותם ולא יתים בלבד אמרו אלא
אפילו בהמה. אלא למאן דאמר ארא
בשיגעה מתקבצין אצלו וכמאן דאמר

קלפ'י אגוזים וקלפ'י
תן במשישברו את
חזורה גמורה דאפילו
ברבית אחד המלוה
אזורת' במשיקדעו את
חזורה גמורה אפילו
ממפריחי יונים אלו
יולא יונים בלבד
היה חיה ועוף ואימתי
פנמיהו ויחזרו בהן
ומדבר נמי לא עבדי
ישאח ונותנן בפירות
ומשחמיהו ויחזרו

שְׁמִי לֹא יִחַדָּת וְיִבָּיֵא
שְׁמִי לֹא יִחַדָּת וְיִבָּיֵא

כינסת מאתים זו
הן נתונין במתנה
המה בשלמא למאן
ליון היינו דמשכחת
ארא בהמה בת הכי
מאן דאמר שור הבר
שור "הבר מין בהמה
מין חיה תנא הוסיפו
סנין גולן דאורייתא
למציאת חרש שוטה
למציאת חרש שוטה
ממי מפני דרכי שלום
ף סוף ממונא הוא

בנן תנא עוד הוסיפו כיון דחזו דחטפי. ושקלי כלומר דאפי

דמי קא הייזי אחי יידי גולונות כלומ
שהיה קשה לנעלים למכור ובעל כרחו
חוטפין חורקין המעות לפניהם:
גבלין. מתוהן שהעמידן המלך לנשות
מס ומנת המלך וכרגא וארגונא
מישראל צביריהם: אקראי בעלמא.
מה שהבמה נכנסת לשדות של אחים
ורועה אקראי הוא ואין הרועה
מתכוין לכך: יסירא. יומר מי
הקצנה: כארץ ישראל. חמירי טפי
משום ישוב ארץ ישראל: מגדלין
איסמר. שמגדלין אותם צבתיסם
ואפי' הכי בלרץ ישראל פסולין מגדלי
במהה הדקה לענידא דמשמטא ורהטא
לחור השדות חבל קהל לא משמטא
ואפשר לגטרה אצל רועה שמטעו

סולין משום דלא גמירי דינא: דלא שכיחי בישוב. ולא ראו ולא שמעו

וה' לא חזן דעילו בהמוניו בשדות אחרות: סהם גבאי כשר.
 מיוצבי העיר: אמר לך עמי כא בחדריך. ללא (מיוצב) כך רש
 לכל שנה והוא היה מיקל עליהם המס ומדחה את שר העיר לאמר
 זאת האב לפי הכן. כלומר יצבה מהן ממון: (מיוצב) מתחבאין:
 אופסין

שלום כיון דסוף סוף ממנא שקלי מינייהו פסלינהו רבנן אבל גזלן גמור מדאורייתא הוא

גליון הש"ם

הזרועות הר"ם

אחרים (וב"ח ה:).

רבינו חננאל (רמשד)

אמר אני פלוני כנסתי
הטן אע"פ שהן מפני דרכי

מסורת הש"ס

כז א ב מ"י פ"א מ"א
מסדרין הלכה א'
כז ג מ"י פ"א מ"א
עדות הלכה ד סמג
לאחר ר"ד ט"ו פ"א מ"י
ל' ספיק' י'
כז ד מ"י פ"א מ"א
מ"א הלכה א' סמג
לאחר ר"ד ט"ו פ"א מ"י
ל' ספיק' י'
כז ה מ"י פ"א מ"א
מ"א הלכה א' סמג
לאחר ר"ד ט"ו פ"א מ"י
ל' ספיק' י'

רבינו חננאל

סדרי חד אמר קמאי דירי
גנב קבא דחשילא וחי
אמר קמאי דירי גנב קתא
דכורתיא אמר רב אחא בר
יעקב הא ר' יוסי דאמר
הוון בריתי ממונות כשר
בריתי נפשות וקרייל ר'
מאיר (ו' יוסי הלכה ב')
יוסי. א"ל רב פפי הני
מילי היכא דלא סתם לן
חנא כר"מ הכא סתם לן
הנא כחיה דתנן בראש
תנא (בבב"ק) אלו הן
הפסולין המשחק בקביא
ומילי ברבית ומפריחי
יונים וסוחרי שביעית
ועבדים זה הכלל עדות
שאין האשה כשרה לה
אף הן אינן כשרין לה.
מ"י הא אילמא ר' יוסי
והא איכא עדות דרבי
נפשות שאין האשה כשרה
לה ואילו כולן כשרין
לה דהא ר' יוסי (אמר)
כל מי שפסול מחמת
ממון כגון אלו הדגולין
המסמנים וכו' וכו' בהן
כשר הוא בריתי נפשות
אלא לאו משנה זו ר' מאיר
דאמר אפילו מי שפסול מחמת
ממון כגון אלו הדגולין
בכל התורה כולה וכו'
ששנו במסכת גרה פרק
בא סימן כל הראוי לדון
דין נפשות ראוי לדון
ממונות ויש ראוי לדון
דין ממונות ואין ראוי
לדון דינן נפשות. אוקמנא
בפסול יוחסין כגון ממון
וגו' שכשרין לדון דינן
ממונות ואין ראוי לדון
דינן נפשות דבעין נפשות
אין ברמין לך: **בבב"ק**
אלו הן הקרובין אחיו
ואחיו אביו ואחיו אמו
ובתו אחותו ובעל אחות
אביו ובעל אחות אמו
כ"י. א"ר יוסי זו משנה
ב' עקיבא אבל משנה
ראשונה דרדו וכן דרדו וכל
הראוי לירשו וכל הקרוב
לו באותה שעה כ"י. סמג
הני מילי דר"ה לא יומתו
אבות על בנים מה ח"ל
אם ללמד שלא יומתו
אבות בעון בנים הרי כבר
נאמר איש בחטאו יומתו
אלא מה ח"ל לא יומתו
אבות על בנים לא יומתו
אבות בעדות בנים ובנים
לא יומתו בעדות אבות
בעדות אלו וראובן
ולא ראובן ואליפז בעדות
עשו ויעקב אשכחן עדות
אבות לבנים ועדות בנים
לאבות וכו' עיקב יעשו
לחדרי שדנותן בטלה.

ואלו הן הקרובין וכו' ובניהם וחתניהם. ובניהם וחתניהם לא
קאי רק אהך קרובים דמפרש במתני' כהדיל כגון אחי אביו
ואמו אבל אהך דנפקי מכללא לא קאי כגון בני וחתני ידידי אינם
פסולים להך לא לאו הו' ככלל הך קרובים דמפרש ומדע דלא נזכר
כשר הוא לאחי אביו לתנא דמתני'
דהא הו' שלישי כראשון כדאיתא
בגמרא (דף כח.) והקשה בקיטורס
אמאי תנא חורגו הא נפיק מבעל
אמו ואי לאשמועינן לזדו הא נמי
פשיטא כדפ"ל דנתיב וחתניהם לא
קאי אהך דנפקי מכללא ומירך דאין
התנא חושש כזה דלמתי איכא טעם
קרובים דלאו מכללא ואפ"ה מני להו
כהדיל כגון אחי אביו נפיק מכללא
לדמיו וזנו וכו' וקשה ליתני נמי בן
אחי אשתו כמו איין וימיתו וחתנו
איכא למימר דשפיר הוה (מתני' [נאח])
מוחתניהם דכ"ס דפסול לחמיו אבל
מ"מ בן אחי אשתו קשה אלא נראה
דכלאו איתעריכו אי משום אינהו
גופייהו או משום צניהם וחתניהם
והשתא הא ק"ל מחורגו ו"ל דמתני'
לאשמועינן דהו' לזדו ולא נזנו וחתנו
ולמתניהם כלל כיון דמפיק הוא מכללא
דאי לאשמועינן דהו' לזדו פסול ולא
נזנו וחתנו כמו בחורגו הא פשיטא
דמיהכל מתי ועוד דלא עדיף בן
אחי אשתו מבן אחיו וכן אחיו ובניהם
והתני כשרין לו דמתני גזי כולו
ובניהם משמע ולא נזני צניהם:
אלו הן הקרובים וחורגו אביו.
פ"י לא נזנו ולא חתנו והקשה
רש"י אמאי נקט חורגו הא נפיק
מכלל דבעל אמו ואין לומר דנקטיה
משום יוחסין ונפיק מכלל דנזנו כשר
ולא נהירא דמיהכל מתי טפי והא
אמרין דנתיב וחתניהם לא קאי
אלא למחורגים דמתני' במתני' ולא
קאי אהני דנפקי מכללא שהרי נזנו
לאחי אביו כשר לתנא דמתני' דהו'
שלישי כראשון כדאיתא בגמ' ומירך
רש"י דכלאו נמי אחיה מכללא כגון
אחי אביו מכללא דלאו וזנו כר מנן
אחי אשתו דמפיק מכלל דבעל אחות
אביו וחתנו נפקא מכלל דחמיו ואפ"ה
מני להו שאני מקפיד כזה ולא נהירא
דא"כ אמאי לא הדר ומני הך דלאו
מכלל דבעל אחות אביו על כן נראה
לומר דכלאו איתעריכו דלאו אביו
אע"פ דלאו גופיה אחי מכללא דבן
אחי אביו נזנו וחתנו לא נפיק מכללא
וכן אחי אמו ובעל אחותו אף ע"ג
דנזנו אחי מכללא (דבעל) אחי אמו
מ"מ אינהו גופיה לאו מכללא אחי
ואחא לאשמועינן דבעל כאשתו וכן
כולם איתעריכו אי משום אינהו
גופייהו אי משום צניהם וחתניהם:

קסא דנורטיא. בית יד של רומה: **כר' מאיר**. דכיון דחשירי אממון
חשירי אעדות נפשות: כל הראוי לדון כו'. ומוקמה לה בחשירי:
אלא לאו רבי מאיר. דאמר כיון שהושמד לממון פסול לעדות נפשות
הלכך לא נסתתם לה כשר לנפשות דליהוי פסול לממון: **בבב"ק**
יוחסין. דלנפשות בית דין מיוחסין
צעין דמתני רב יוסף ולקמן דף לו:
כשם שצית דין מנוקים בלדק שנאמר
בלדק משפוט (כ) כן ב"ד מנוקין מכל
מוס שנאמר לו כן יפה רעיתי ומוס
אין כך: **דאי לא תימא הכי**. דגבי
יוחסין קאי אלא בחשירין אוקמת
ליה: **ראוי לדון דיני ממונות**. במתני'
והא דברי הכל פסול הוא: **אלא בפסול**
יוחסין קאי. כגון גר וממזר דכשרין
לדון דיני ממונות ופסולין לדון דיני
נפשות: **ונפקיה לכרעיה דרב פפי**.
שהיך בזכותו: **וקבלים לכרעיה**
דכוליה שניה. להנילו כל ימיו ממנה
המלך: **בבב"ק** **אחיו ואחיו אביו**
ואחיו אמו. הן ובניהם ילפינן מקראי
בגמרא: **בעל אחותו**. כלחיו הוא
דילפינן (כ): **בעל כאשתו**. וזנו דהוה לו
בן אחותו כגון אחיו. וילפינן בגמרא
קרובי האם כקרובי האב: **בעל אחות**
אביו. כלחיו אביו: **בעל אחות אמו**.
כלחיו אמו: **ובעל אמו גרסי'** כדדיהיו:
וגיסו. בעל אחות אשתו: **וחורגו**.
בן אשתו: **לזדו**. ולא נזנו וחתנו. ואי
קשיא לך כיון דתנא בעל אמו פסול לו
ממילא יענה דהוה נמי פסול לבעל
אמו למה לי למיתני חורגו אי משום
דלמא לאשמועינן לזדו ליטמוק מיינה
וכל כמה דלא מני ליה מכללא דבעל
אמו לא משתמע אלא הוא לזדו לא
מיקשי דכל הך דמשתמע מכללא
מימתי נמתניתין כהדיל. כגון אחי
פסול לי ואני לו דלאו נמי אחיו וזנו
פסול לי ואני לו דלאו אחי ואני
ובמתני' מני לא אחי אביו פסול לי ואני
לו שאני בן אחי והא תנא ליה אחי
וזנו בן אחי אביו פסול לי ואני לו שאני
בן אחי אביו. אחי אביו פסול לי ואני לו
שאני בן אחותו ותנן במתניתין בעל
אחותו הוא וזנו דהיינו בן אחותו. בן
אחותי אחי פסול לי ואני לו שאני בן
אחותי אמו ותנן במתני' בעל אחות
אביו וזנו דהיינו בן אחות אביו. בעל
אחותי פסול לי ואני לו שאני בן חמיו
ותנן במתני' חמיו וזנו. וכן כוליה כ'
מעיינת להו משתמע להו כהדיל כי
מנן אחי אשתו דמפיק מכלל דבעל
אחותי אביו וחתנו דמפיק מכלל דחמיו
דלא מיתניא כהדיל: **וכל הראוי**
לירשו. דהיינו קרובי האב אכל
קרובי האם כגון אחי אמו כשר לו
שהרי אחי ראוי לירשו דתנן (ב"ב דף
קא.) אחי האם מנחילין ולא נחלין אכל
הוא פסול לאחי אמו שהרי מעיד זה
ראוי לירשו וגיסו נמי כשר להעיד לו
שאני ראוי לירשו: **כאופה שעה**.
שהוא בל להעיד או שראה עדות:
היו קרוב. כגון חתנו שראוי לירשו:
ונפרתק. שמתה אשתו קודם שראה
עדות זו: **ששצניו**. פסול לו ציני
חיפסו: **לא נחשדו ישראל על כך**.
ואהבה. דווקא עדות פליגי אכל
דין מדור ליה רבנן דפסול לו לדון כדיון דמני ליה לא
מני להפוכי בזכותיה: **גמ'** **לא יומתו**. שני אבות נעדות צניהם ועל כרחיך הני שני אבות נאחין קא מישתעי שהן קרובין
מן הכל דנאכ וזנו לא מני למימר דאם כן לא הוה קרי להו אבות דחד אב וחד בן סגי ולקמן מפרש כוליה
מנייה: **כשאוהזין מעשה אבותיהם** **בידיהם**. ופערעין מתן עונותיהן ועון אבותיהם: איש כחמיו. איש כשציל אחיו:
אשכחן

(א) ובגמרא פ"י מקדח ו"א
רומח עכ"ל. (ב) נדה מט:
לקמן לו: וקרישין פ"ו:
(ג) לעיל כ"ד ד"ה כ"ב.
עיינן פ"ג. (ד) עדות פ"ב
מ"י. (ה) ובספ"מ גרס
אביו. (ו) ג"ל אס י"ג.
(ז) ב"ב קמ"א. (ח) גרסיה:
(ט) ח"מ שאלין אוחזין
נאמר ומה אי מקיים אף
בעדות אבותיהם חס יוקר.
(י) ששצניו לט. (יא) וירקא
יעו. (יב) וירקא חס יוקר.
(יג) וקמן כמ"י. (יד) ג"ל אחי.
(טו) ג"ל אביו. (טז) שגס.
רש"י. (יז) ואלי ו"ל אחיו.
(יח) ו"ל ג"ל ציניו. ק"ל רש"י
מ"י.

חורה אור השלם

1. לא יומתו אבות על
בנים ובנים לא יומתו על
אבות איש בחטאו
יוחסין.
2. נזיר חסד לאלפים
נשא עון ופשע וחטאה
ונקה לא ינקה פדן עון
אבות על בנים ועל בנים
על שלשים ועל
גרמים.
3. והשוארים בבם ימקו
בעונם בארצות איביכם
ואין בעונת אבות אתם
יוקמו.
4. ובשלו איש באחיו
בגופו חרב ורוקח אין ולא
תהיה לכם תקומה לפני
איביכם: וירקא כו' לו

מוסף רש"י

כל הראוי לדון דיני
נפשות. לא שכן שהא שר
לדין ממונות. ומה שפ"י
אלו הן הפסולים. לדון
והעיד. ורש"י כ"ד. דלון
גולגן. מנחילין. הן
דלמחמת לא קריא ומגל
גיל ליה. וטובין. וכל
משן גולגן. הן והסוהר
אחיה. לא שכן שרשע עד
וכ"ס דין. ורש"י כ"ד.
המשחק. בקביא.
החיות של ע"ס שמשחקין
בערכין ואמור דבנן
לחיותיהם. לא קריא וכו' הן
גולגן. מנחילין. דלמחמת
איש קרי גולגן אלא החיטף
מיד איש. דכתיב (ש"ב כג)
ויגול את הנמת מיד המלני
והמלוה.
ברבית. לא גולגן דלמחמת
הוא חספסיה משום אל
חשע עד חספ. דהא
מנפסיה יסב ליה (שם).
ומפריחי יונים. היינו נמי
בעין קריא. אי מקדישה
יוק' לית. שם. ורש"י
שביעית. עשין ספורה
בפירות שביעית. דרממנא
אמר לאלה לא לקמורה.
ולמי שנחשדו כל א"ל לעצור
על דם מחמת ממון. שחוס
לחיות מעידים שקר על ידי
ממון ושחוס (שם) א'
דרממנא אמר לאלה לא לקמורה.
למחמה וזה חסיד ממון
לעצור עבירה על הממון
רשע הוא והסוהר אמר אל
חשע עד חספ. וטובין פ"י.
פסול דלמחמה. הוה. ק"י
מאשה כדלמחמה ב"ב. ק"י
ר"ה כ"ב.

[illegible]

וזנו וחתנו י' (כשרים לגיסו) לדאבע
 יוסי' עלה ומודה הוא דבן גיסו פסו
 דחתן גיסו כשר וכו' מאי יוסו דקמ
 לבדו אלל גיסו וזנו וחתנו ואלת
 ר' יוסי' י' י' יהודה ט' אבות הווינ
 ר' יוסי' למימר גיסו לבדו וכל שכן חור
 וחתנים. ואית דמוקימי להאי בן גיסו דק
 פיר דכל בריה דמאית אשה ר
 שקריז מיקץ לרב חסדא דלכשר בנחי
 דמנני' לרב פסול אלל קרוב הראוי
 לפסולא דגיסו כגון אלל ופנחס שהיה
 ממה: ויל קנייה בעדי' מסירה. אם י
 במסכת גיטין (ד' ג:) אפי' לא חתמו ב
 מפני תקון העולם: כמאן מוטב. ש

יִדְבּוּלִי

מסורת הש"ס

קלסיה. שרפתו הלך מה לה לשקר: **דאיתחוק צבי דינא.** שכתב
 צו הנפק לא אלימא איזי לאפקועי מעשה צ"ד: **סימפון.** שזכר
 יואל מחמת יד לזה כמשפטו: **יסקיים.** (א) השטר בחותמיו יעידו עדים
 על חתימות ידיהן וכשר: **אין עליו עדים.** והרי הוא יואל מחמת יד

בבי דינא איבעיא
יביה רבא לרב נחמן
דיום יתקיים בחותמו
דחתא דבבלי

המלוה עלמו מוחזק בשטר ולי לאו
דפרעיה לא הוה שציק למיכתב תבדא
בגווייה: עד ש'ספתס טענותיו.

ד' יוחנן לעולם מביא
משתתף משנותיו ויאמר

דוני הא גופא קשיא
אתאן לרבנן והדר
לי: הא גופא קשיא. יסתמס

טענותיו משמע מכיון שיסתמו שוב
אין מביא ראיה ואפילו מנאם לאחר

עד שיסתתם מענותי
ופלוני והעידוני והא

א"ר יוחנן כל מקום
גמליאל¹ במשנתנו

וְקִרְאוֹ לוֹ זִקְנֵי עִיר

(גמ' וירצא מתחת יד

3.3.3

מִן הַיָּם וְעַד הַיָּם

יצא מתחת ידי שליש

© 2011 Blackwell Publishing Ltd *Journal of Internal Medicine* 270: 103–111

איבעיא קלתיא. ואותיב

בחותמיו. אין עליו עדים
אבל יוצא השטר מתחת
ידי שליש או שיוצא

אוחזין כטלית אלמא
שליש מדימין ועלתה
התורה לזה נחמין וכו'ל

ד"ר יוחנן לעולם מביא
ראיה וסותר עד שיסתתמו
טענותיו. כיצד אמרו לו

אבל אם באו לו עדים
ממדינת הים או שהיתה
דמיון של ארנו מוסקבה

שנחשבו בדין אחד אומר
גידון כאן ואחד אומר נלך
לבית הוועד אם המלוה

הנושה בחברו מנה יוציא
מנה על מנה כלומר יוציא
הוצאות בדרך עד שילך

לישאל כותבין ושומעין
מבית הודעד ואם אמר

כופין הלוה והולך לבית
הוועד אם אמר מלוה נלך
לבית הוועד מאי טעמא

אותו ודן בעירו (א) (מ"ש)
הא דר' אלעזר (היבמה
הולרם אמרן הירח

א"ר אמי אפי' מטבריא לצי
מפני שגידלתו. ירמיה אתי
צאית צאית ואם לאו השיאו

א. אולי צ"ל וכמי שאמר ר"א.

(א) לעיל ו. ב"ק ק. קיו:
בכורות כח: (ב) [לעיל ו.
ע"ש וס"ג] (ג) [שם זח.
(ד) לעיל ו. (ה) "א דעלמא
וכ"א בשאלמות, (ו) בכורות
כח: (ז) [שם ליחא], (ח) שם:
לקמן זג. (ט) מחזיק כז"ל

נמ' מיבן שפוחק בדי
נפשות תהלה לזכות. עין
קידושין 77 קכ ע"א
יבמלוש מהר"ב ע"א :

(א) נם' איזו תחור (איז)
רבינא לרד אשיי מאמ' וניב
ס"א איז רב המנונא לרב
ששת: (ב) שם והמיריה
מפני שאמר תודים:
(ג) שם שכל הנמחה
לב"ד פטור: (ד) שם
עמית מומחה לב"ד אחי
ועל המומחה לב"ד פטור
מלעס: (ה) רוב' ד"ה
השאל וכו' נהיה דדו:

מטריצ"ה [מדרג"ן]. רחם.

[illegible]

עין משפט
גר מצוה

יב א מ"י פ"ו מהל'
סנהדרין הל' ג סמג
עשן לו טו"ש"ע ט"מ ס"י כה
קט"י א:
יב ב ג ד ה מ"י טס הלכה
[א] ב טו"ש"ע טס קט"י
ב:
יד ו ז מ"י טס הלכה ג
טו"ש"ע טס קט"י ג
וע"ס:

מיכן שפותחין בתחלה
לזכות בדיני נפשות: דיני
ממונות מחזירין בין לזכות
בין לחובה. איני והחנן
בכבודות פרק ד' דן את
הדין וזכה את החייב חייב
את הזכאי טימא הטהור

שרור הטעם מה ששעשע
 ופירשם בלשון
 ופירש'ו מחזירי'ן במזמרה
 ולפיכך הני מחזירי'ן. והא
 והנני משבח'ו כמביתו ושואני
 ומומחה אהרן בקרית'י סיפא
 ומה היה המחלה לריבם
 פטור מלשם מכלל
 עצמם הדין אל מחזירי'ן
 אפילו מומחה לריבם
 ופירש'ו בר נתנן במזמרה
 משנה גידול משנה עשר הדין
 משבח'ו מביתו ומומחה
 מלשם'ו בר ששת פטור
 המחזירי'ן משנה עשר
 תחתיו חזק. והא וברכות
 טעה בשקול'ו הדעת לפיכך
 משבח'ו מביתו ומחזירי'ן
 עליה מהא דתנן בכורות
 פ"ד משנה כפרה שניעולה
 אהרן שלה והאכל'ו ר' טרפון
 לברכ'ו ואמר
 כהמים שרור היתה אהרן
 ר' עקיבא ר' טרפון
 מומחה לריבם אהרן וכל
 המחזמחה לריבם פטור
 מלשם'ו. והנה ר' טרפון
 כפר משנה עשר הדין
 כשכורו כבמהה ניקבה
 והגורני'ן אש שסדקיה'ן
 ע"ה ניעלה האש. ואם
 אהרן אהרן היה לוי טעה
 שרור משנה אהרן חזק
 טועה בכרם שרור חזק.
 ופירש'ו אהרן עוד
 היה ופטושה'ו אהרן וא"ת
 פרה הרי אהרנה לכלבים
 ולולאת אהרנה חזק קאמר
 לוי ליכא ליה איהו חזק
 פרה הוה אהרן לוי ינין
 לוי אהרן אהרן לוי מדי
 עבד'ו כר' א"ל ר' המנוא
 חזק א"ת אהרנה
 טעה בשקול'ו הדעת לשם
 מביתו א"ת ע"ה כר'
 חזק א"ת השעיא א"ל ר'
 ואפילו ע"ה כר' ושואני
 לריבם א"ת ע"ה ועשה
 אסור'ו כשואני לריבם
 כרם א"ל א"ת. ואפי' דרדי'
 ובידק'ו א"ת יכו ס' קטלי'
 קר' באנאן א"ת. כלומר
 חסד'ו עציץ א"ת. ר' שם
 חזק אהרן אהרן ינין
 כבשנא תנן ביד ומחזירי'ן
 א"ת נשא תנן ביד לפיכך
 מחזירי'ן. ואמר'ו בשלמא
 חייב הוכא משבחת א"ת
 כבשנא שותף ינין שטל
 נתנבנן ונתן לרובע.

וַיֹּאמֶר טִיבֵהר אֶת הַטֶּמֶת מִמֶּנּוּ מֵהַ
הַשָּׂעִה עָשׂוּ אֲחֵי מִשְׁלֵם לִדְחִי
מִיּוּ עַד לִבְסוֹף וְיִלְךְ דִּשְׁמַח סִבִּירָה
סָלִי לְשַׁעֲרֵיכֶם וְיִשְׁמַח מֵהַשָּׂעִה
שַׁעֲרֵיכֶם צִבּוּר צִבּוּר פִּירוֹמֵי טֶמֶרִים
דְּבִטְלֵי צִבּוּר וְיִשְׁלֵם מִצִּיּוֹן שַׁעֲרֵיכֶם
בְּפִירוֹת מוֹעֵטִים וְאִם לֹא דִסְ"ד בִּפְ
עַד מָה (בְּכִירוֹת דף סא:) לִדְחִי כִרְמִי
שִׁמְעִין לִי בְּפֶתֶךָ הַנִּחְקִין (גִּישׁוֹן
דף יד:) וְגַם נִסְלוּ וְהִסְגִּיב לִדְסִי שֹׁב
לֹא יִעֲלוּ בְּקִנְסִין שׁוֹב אֲכֹו מִיּוֹד אִשׁ
בֶּן הַיִּם בְּטִלֵי צִבּוּר וְיִלְךְ כִּיּוֹן דַּעַל
יִפְיִי חֶסֶם עֲבִיד לֹא קִנְסֵם הֵאָּ שׁוֹב אִי
מִמִּי לַעֲנִין דִּינָה דְּבִרְמֵה מוֹקִי לֵה
בְּרִי מִאִיר בִּינָה עַד מִמֵּה וְסֵס דף
סא:) וְלֹא כּוֹמֵת לְכֵל מִלִּי:

[illegible]

טור מלשם אמר רב נחמן
א לרב ששת מפרה פרה
אמר ליה אי אמרת בשלמא
נא היינו דקא מפחיד ר"ט
מלשם אלא אי אמרת טעה
הה דייק לאו דינא ולא כלום
אמר 'כאן שנמל ונתן ביד כאן
ון שנמל ונתן ביד אלא זיכה
אתה והא לא נמל ונתן ביד
מי אלא מתניתין דקתני דיני
ת משכחת לה דא"ל מעיקרא
היכי משכחת לה דאמר ליה
שנמל ונתן ביד דמי חרא קתני
ה גבי נפשות מחזירין לזכות
ואין

מידו של דין ונתן לחובע: **אלא**
 גר לו פטור אתה דאין לשון זכאי
 יד דמי: **אלא**. מחזיר לחובע ע"כ
 מחזירין מאחר שזכאו אלא משלם
 מחזירין זכותו שהוא חובל על
 הדין בין דיני ממונות לדיני נפשות:
 זכות

דין האמת לחובה היכי משכחת לה כגון פטור אתה כאלו נשא ונתן ביד הוא וחייב שות נמי נימא חדא קתני וכי תימא הכי נס

מה שעשה עשוי וישלם
שעשה עשוי ועוד אי
לא מיתקמא דעירבן עם
ליה כשעירבן בעל הבית ולבן

יִמְכֹּן שְׁפוּתָחִין בְּדִינִי נִפְשוֹת תַּחֲלָה לְכוּתָּ: דִּינִי מִמוֹנוֹת מַחְזִירִין כִּי: וּרְמִינֵהוּ ^(א) כִּדְּ אֵת הָרֵץ זִכָּה אֶת הַחַיִּיב חַיִּיב אֶת הַזֹּכֵא יִטְיֵא אֶת הַטְּהוֹר טְהוֹר אֶת הַטֵּמֵא מֵה שֶׁעֲשֵׂה עֲשׂוֹי וּיְשֹׁלֵם מִכִּיתוֹ אִמֵּר רַב יוֹסֵף לֹא קָשִׁי כִּאֵן בְּמוֹמַחָה כִּאֵן בְּשִׁאֵנוֹ מוֹמַחָה וּבְמוֹמַחָה מַחְזִירִין וְהַקְטַנִּי אִם הִיָּה מוֹמַחָה לְכָד פְּטוֹר מִלְּשֹׁלֵם א"ר נַחֲמָן כִּאֵן שִׁישׁ גְּדוֹל הֵימְנוֹ בַּחֲכָמָה וּבִמְנוֹן כִּאֵן שֶׁאֵין גְּדוֹל הֵימְנוֹ בַּחֲכָמָה וּבִמְנוֹן רַב שֶׁשֶׁת אִמֵּר כִּאֵן שֶׁטְעָה בְּדָבָר מִשְׁנָה כִּאֵן שֶׁטְעָה בְּשִׁיקוֹל הֲדַעַת דֹּאמֵר רַב שֶׁשֶׁת אִמֵּר רַב אֲסִי טַעָה בְּשִׁיקוֹל בְּדָבָר מִשְׁנָה חֹזֵר טַעָה בְּשִׁיקוֹל הֲדַעַת אֵינוֹ חֹזֵר ^(ב) א"ל רַבִּינָא לֵרָב אֲשִׁי אֶפִּילוּ טַעָה בֵּר' חַיִּיא וּרְבִי אוֹשְׁעִיָּה א"ל אֵין יִאֶפִּילוּ בְּדָבָר יִשְׁמוּאֵל אִמֵּר אֵין אֶפִּילוּ בְּדִירִי וּדִירֵךְ א"ל אִמּוֹ אֲנִי ^(ג) קְטַלִּי קֵנִי בִּאֲגָמָא אֲנִי ^(ד) הִיכִי דְמִי שִׁיקוֹל הֲדַעַת אִמֵּר רַב פַּפָּא כְּגוֹן תְּרִי תִנְאֵא אִמּוֹ תְּרִי אִמּוֹרָאֵי דְפִלְגִי אַהֲרָדִי וְלֹא אִיתְמַר הִלְכְתָּא לֹא כִמֵּר וְלֹא כִמֵּר וְאִיקְרִי וְעַבְדִּי בְּחִבָּה מִיֵּינֵיהּ וְסוּגִיא ^(ה) דְּשִׁמְעַת' אֲזִיל כִּאֲדִךְ הֵיִינוּ שִׁיקוֹל הֲדַעַת אִיתִיב' רַב הַמְנוּנָא לֵרַב מַעֲשֵׂה שֶׁשֶׁת ^(ו) מַעֲשֵׂה כִפְרָה ^(ז) (שֶׁל בֵּית מִנְחָם) לְכָלכֵּיבִים וּבֹא מַעֲשֵׂה לִפְנֵי חֲכָמִים בִּיבְנָה הִתִּירוּהָ ^(ח) שֶׁאִמֵּר ^(ט) תוֹדוֹם הַרּוּפָא אֵין פְּרָה יִחְזִירוּהָ יוֹצֵאת מֵאֲלַסְנִדְרִיא שֶׁל מִצְרַיִם אֲלֵא אִם כֵּן חוֹתְכִין הָאֵם שֶׁלָּה כִּדִּי שֶׁלֹא תִלָּד א"ר טְרַפּוֹן הִלְכָה חֲמוּרֵךְ טְרַפּוֹן אִמֵּר לֵרַבִּי עֲקִיבָא פְטוֹר אַתָּה ^(י) שֶׁכֵּל הַמוֹמַחָה לֵרַבִּים פְּטוֹר מִלְּשֹׁלֵם וְאִי אִיתָא לִימָא לִיה טְטוּעָה בְּדָבָר מִשְׁנָה אַתָּה וְטוּעָה בְּדָבָר מִשְׁנָה חֹזֵר הֲרָא וְעוֹד קֹאמֵר הֲרָא טְטוּעָה בְּדָבָר מִשְׁנָה אַתָּה וְטוּעָה בְּדָבָר מִשְׁנָה חֹזֵר וְעוֹד וְאִי נִמִּי בְּשִׁיקוֹל הֲדַעַת טַעִית

מומוחה (ו) לרבים אתה וכל המומחה לרבי
 בבר יצחק לרבא מאי קא מויתב רב המ
 הרי האכילה לכלבים וליתא דתהדר הכי
 שעה בדבר משנה אינו חוזר אלמא קם
 וקאמר ליה איתו מומחה לב"ד אתה ואתה פמ
 בדבר משנה חוזר לימא ליה כיון דאילו הואי
 עבדת השתא נמי לא כלום עבדת רב חסדא
 שלא נטל ונתן ביד בשלמא חייב את הזכאי
 באת החייב הכי משכחת לה דאמר ליה פטור
 כיון דאמר פטור אתה כמו שנטל ונתן ביד
 מממונות מחזירין בין לזכות בין לחובה בשלמא
 חייב אתה ולא נטל ולא נתן ביד אלא לחוב
 פטור אתה והאמרת כיון דא"ל פטור אתה כמו
 דיני ממונות מחזירין לזכות שהיא חובה דכו

קמתי מה שפשה עשוי דקדמתי בה שנטל מן הכולא מ
האי לישנא אלא במוזהא את הנמצע שהיה חייב לשלם
ד אסא. וזה היה מוחזק ועבדוהו על פיו כמי שנתן
וקאמר מחזירין: ומשני **הרא קסני**. דלעולם לחובה
לזכותו של זה אם חייביוהו תחלה ולא נכחו ונתנו
דכוותה **בני נפשות**. על כרחיך הכי בעי לפרושה ולמה

שיפרע מחזירין. אלא לחובה היכי משכחת לה כלומר שהיא עכשיו
שלא נשא ונתן ביד מחזירין הדין. והא אמרת למעלה רכינן ראייל
ליה לוכזי חייב אתה שהיא חובה לו ואקשינן אי הכי גבי דינא

מִיָּן שְׁמוֹתָיו כו'. וּמְדוּלֵּיץ פְּתִיחַ
קִטְלָה לֹא מִדְּחַל כְּבָדִּי וּרְבֵּא: **מֵה**
בְּמוֹתָהּ. יֵשׁ בּוֹ כֹּחַ לְחַזֹּר וְלֹא מְנִי
עֲמָמָה קָמָה לִידֶךָ עֲבִידָה אֲבֵל בְּשִׁאֲוִי
לִעֲמָמָה בְּחֵרֵל דִּירֶךָ לִמְלֶכֶת מֶלֶךְ
עֵינֶיךָ וְנִבְחָלָהּ הִיא לְעֵינֶיךָ: **פְּתוּר** מִלֵּאמֹר

אֶלְמָה מֵה שְׁעָשָׂה עֲשׂוּ וּמִיָּה פֶטוּר
מִלְּשֵׁם לְדִין מִמּוֹתָהּ הִוא מוֹלָה יִשָּׁא
דְּהֵאֵל גִּבְרָה אֲרֵם לִיָּה לְמִטְעִי: י
בְּהוֹל הַיָּמִין: גִּדּוֹל גִּדּוֹל מִחוּרָשׁ) דְּכִרְוִי
שֶׁל זֶה דִּישׁ בִּזְכָּר לְכַעֲלֵ: אִין גִּדּוֹל מִמֶּנּוּ.
לֹא צִיִּית לִיָּה בַעַל דִּין לְהִאֲדוּרִי עוֹבְדָה
וְאִפְרִי: זֶה חוֹמֶר שְׂטֵימִי לֹאֵל כֵּל כְּמִיָּה:
עוֹטֶה כְּדֶבֶר מִשְׁנֶה. כְּטַעוּתָהּ מֵאִי דְּכִבֹּד
הַמִּשְׁנֶה אִין דִּין לִי גִלְמִירִי וְחוֹחֵר: צִדְקָה
הַדַּעַם: לִקְחֵן מִפְּרֹשֶׁ: וְאִפְרִי עוֹטֶה כִּי
חִיִּיל: הֵאֵל דְּכֶר מִשְׁנֶה דְּקִאֲמֶר מִי אֲמִרִי
דְּלִפִּי: עוֹטֶה כְּדֶבֶר הַמִּשְׁנֶה כְּחוֹסֶפֶת
דְּכִי רִנִּי חִיִּיל וְרִנִּי אֲחוּשְׁעִי שֶׁהִס
קִדְרוֹ הַמוֹסֶפֶת וְאִסְמִנוּ זֶה מֵה
סִסְמִנוּ וְלֹא הִוא עֵיקָר לֵךְ כְּמִשְׁנִתּוּ
סִסְמִתָּה רִנִּי שְׁהִיָּה גִדּוֹל מֵהֶם וְכֵל

השיפה מזהה אלנו על ידי שהוא נשי
ודקדקו פה בדברים והעמידום על
בוריים: ואפי' **דברב** ו**שמואל**. ממרמל
לדיהו פסקמו סבכרה שלהם ולא הוה
מחני' אלס סכרה: **אטו אן קעלי קני**
באמא אן. אחרי שאמרתי לך שאף
הטועה דבכרי האמוראים האחרונים
חוזר מאי גרשיטמן מדאחריני: קעלי
קני. קולאסי קנים ומלקטי עיסי: **בוגין**
דעלמא באדך. רוב הדיינין נראין להם
דברי השני: **לרב ששט**. דאמר טעה
דבכר משנה חוזר: **האס שלה**. בית
הדיין ונקראת טרפחא ושלפוחית
ובלעז' וקטוריא: **והסידרה**. מפני
שאמר מדרום הרופא: **אין פרה וסוריה**
כו'. לפי שטעות הן ואין רואין שישו
מאיות במקומות אחרות וקא חזין
דמקיימיות: **לכלכ חמור** **טרפון**.
כלומר כריך איני לעמוד את חמורי
ולהחזיר פרה לבעלים: **טועה דבכר**
משנה אפה. סתם משנה היא כאל
טרפיות (חולין נד). יעולה משנה שלה
כסירה: **וטועה דבכר משנה חוזר**.
ולקמן פריך הכא מאי חזרה אירכא הרי
האכילה לכלבים: **הכי קאמר ליה**. רב
המנוח אי איתרם בשלמא כו': **אלמא**
קס דיתא. כלומר לא הדרה הורה ואי
קמי ריבא קמן לא הדרה מיתבסחא:
יינו. דאמר ליה דאי לאו דימנחשה הוא
הוה בעי שלומי: **לאו כלום עבדה**.
לדיהו הוא דלפסקא אנפשיה שהשליכה
לכלבים ואת דלפסקת ליה מדי
בזמא דפסקת עליה שם טרפות דהא
אי ציעת למחדר הדית: **רב ספורה**.
מהדר לעיל לשנוי ממיתא דן את
הדין: **נשא ונקט כיד**. מה שעשה
עשוי: **לא נשא ונקט כיד**. אלא כזה
לבעל דין והוא עושה משנתו מחזיר
הוא עושה שקבלנו לזה שנתנו: **נשא**
ונקט. כיון עזמו בבה מהו ועמן לזה:

בשלמא חייב אם הוכח. שפיר מצינו ויכח אם החייב. על כרחיך לא שייך אלא לשון נקי ופטור: כיון דאילן משמע מתחלה זכור ואילן פטור אלא מביטוי ומתני' חל קתני מחזירין את צבירי שמחזיבין אותו להסחיר מה שבפרו כלום ונמצא שטעה אע"פ שאמרו: ופרו החייב ונמצא שטעה ודן על החייב שזכאי כי חדא והכי קתני מחזירין לזכות כגון דא

יבינו חננאל

בכולן ששעה משנה בידו.
וסתפא. מכל אלה נתברר
לרביה הכל כי טעם שאינו
מומחה ששעה משנה בידו
משנה ולא נשא ונתן ביד
חזור והטועה בביקול
הדעת נשאל ונתן ביד מה
ששעה עשוי ומשלם.
וממחה שאין מי שגדול
ממנו מה ששעה עשוי
ואין משלם ונמצאו ששה
שערים אחרים שצריכין
מביקול ויש בהן לפנים
ולפני לפנים. לידע
משטייתין. ואלה הן ששה
מביקול הדעת. ואלה הם
נתן ביד ומומחה שנשא

מחזירין אותו לחיבוך בשטעט
ונראפת כנך שאמרו על הנוא
וצלה גם אתה. כלומר אם אי
והיכי דמי שאין מחזירין

[illegible]

בדבר שאין הצורך מדין בו כגון אם חמיו וכדוע בהן דאחיין מורשא. אבל טעו בדבר שהזכיר ההדירה החורג שנאמר ואל אשת עמיטן לא חתן שככתך. לנראת לא הזהירה תורה מהו. א"ל וידע צלית ק"י הנה מוקדה לצלית רין ראה ולמוד. כך אם אני יודע דין ניאף תיגאפת הא וכן שטעה בהצארה שלא מדרבנן: ר"נ נפשותי הכל מלמדין עליו לזכות ואין הכל מלמדין

וַיֹּסֶף ² לֹא תַחֲמוֹל וְלֹא
 אֶמְתִּנִּי ³ מִכִּי הֲרֹג
 כִּי יִזְרֹא מִרְבַּ שֶׁשֶׁת
 אֲתִיָּא ⁴ רוּצָה ⁵ רוּצָה
 אֲתִיָּא ⁶ רוּשַׁע ⁷ רוּשַׁע
 יוֹת מִנִּין אֲתִיָּא רוּצָה
 ין ⁸ אֲתִיָּא רוּשַׁע רוּשַׁע:
 מִר ר' חִיָּא בִּר אֲבָא
 שְׁמַעָה בְּדִבְרֵ שְׁאֵין
 שְׁמַעָה בְּדִבְרֵ שְׁהִזְדוּקִין
 רַב הוּא בְּעָא מִנִּיהּ
 בִּי יוֹחֲנָן שְׁמַעָה בְּנוּאָפָא
 מוֹקֶדֶד יִקֵּד זִיל קוּץ
 אֲרֵא אֲמִי אֲרֵא יוֹחֲנָן
 הִיכִי דְמִי אֵין חוֹרֶזֶן
 חֲנַן יִבְנֹן שְׁמַעָה שְׁלֹא
 תִּהְיֶה הֵכֶל כֹּה: הֵכֶל
 תִּנְתִּין ר' יוֹסִי בְּרַבִּי
 תִּתְנִיָּא ⁹ וְעַד אֶחָד לֹא
 בֵּין לַחֻבָּה ר' יוֹסִי בִּר
 וְהָאֵין עוֹנָה לַחֻבָּה
 הַתְּלִמִּידִים וּדְבָרֵי הֵכֶל
 מֵאִי

יין מרדין בו מחזירין. מאי טעמא זיל קר
ומקודדין יקר קרין קרך וצלי פיי עד שהו
רא מלא מות יומה הניאף הנואפת. יי
עליו חובה. ואחינן לאוקמה בעד

טוהר אס הטמא. ונטלו היינן עצמן
 ועירבין עם שאר פירות של נשאל
 ונמאס טעמה והרי הכל טמא: נקי.
 משמע מן החטא ואע"פ שנחמיצ
 דבין: לדיק. משמע שנטרק דבין
 ואע"פ שאינו נקי: חייבי גלות מאי
 מי הו דבין נפשות אי לא: כתיב
 בחייבי מיתות (מגדל) (סו) יומת
 הרואה וכתיב בחייבי גלות (סו) לנזק
 שמה רואה: רשע רשע. כתיב דבין
 נפשות (סו) אשר הוא רשע למות
 וכתיב בחייבי מלקות (דברים סו) והיה
 אס בן הכות הרשע: תניא נמי הכי.
 בחוספתא תניא גבי הא מיילתא
 דמחזירין לזכות: רבנן שאין מלדוקין
 מודין בו. שאין טעונו מפורש במורה
 כהדיא אלס כמשנה או בדברי
 המגוראים: ויל קרי בי רב הוא.
 מניקות של בית רבן יודעין שאינו
 כלום והדר: טעם כנזאף ואופס(ט).
 ויהי מה' מי' אומרינו מהדרינן ליה
 לחובה דכשלמא ברזא איכא למיטעי
 במילי טובא דלא מיפרש' כהדיא גזון
 כחומריא אבן שחרגו בה לא היה גזון
 כדי מיתה א' במותרה מפי ההרזג ולא
 מפי עדים או בחומר מפי היה רופגי

כי רב הוא: **בְּעַד** מינה ר' חייא מר' יוחנן טעו בנאוף ויקדע לצליית קרי ראה כמו ששולץ אותו וררן חתוך וילמד. ואסקי א"ר יוחנן טעו בנאוף וניאפה כחוזרין אליבא דר' יוסי דתני עד עונה לזכות ילא לחובה

(א) כבורות כח; (ב) [לקמן
לי: ידועתחו לעיל כט.];
(ג) "ציל מאי וכן גרס רש"י;
(ד) "ציל מאי" (ה) מכות ה.
(ו) חוספתא פ"ז; (ז) [לעיל
י. וש"נ.]; (ח) ע"י כנריו
ערך קד ב' פירוש נפלא
ומשובח; (ט) "ע"א;
(י) [מסו רש"ט.]; (כ) כס"א;
באומר,

תורה אור השלם

1. מדבר שקר תרחק
ונקי וצדיק אל תרחק
בי אלה אצריך רשע
2. לא תהאב לו ולא
תשמע אליו ולא תחלש
עקרב עליו ולא תחבל
עליו תכסה עליו
3. בי רגל תרחק יד
תהיה בו בראשונה
להמיתו יד כל העם
אצריך: דברים יט
4. ורחקתם לכם ערס
עירי מקלט תהיה לכם
ביום שמה רצח מכה נפש
מכבדו לא יד
5. אם ככלי רצח הובדו
ימחור רצח הוא מות וסוף
מכבדו לא יד
6. היה כי רצח הובדו
הרשע והפולי השטם
תרחקו לפניו כדי רשעתו
מבסתר: דברים כ
7. לא תקחו בנפש לנפש
רצח אשר הוא רשע
למות כי מות יומת:
8. מכבדו לא יד
לא יד מכח נפש חיה
עירי רצח אל תרחק
עירי אחר אל יענה בנפש
למות: דברים כא

הגהות הב"ח
(א) רש"י ד"ה טימא וכו'
וינתן ביד דאגא דהו:
(ב) ד"ה טעה בנאף
ונאפת מהו זיכה מי
אמרין:

מוסף רש"י

שהיה לו בידו משכון.

נמלטה וזה פטר את הנה
ונטל את המשכון והחזירו
ללוה (בכורות כח.). דאבעי

בִּיה שֶׁרָץ. הִבִּיאוּ עֲהֵרוֹת
לִפְנֵי לִישָׁאֵל עֲלִיהֵן וְאָמַר

טמאות הן ונטל שרץ אחד
ונוגע בהן כדי שלא יהא עוד

ספק זהן ויעמדו 37

פירותיו. שהציא טהרות

לפניו לישראל עליהן ואמר
טהורות ונטולן הוא עלמו

ועירבן עם פירותיו של
גשאל למסו אחר חבב

ממחה עמאות הן וטימא

(שם). ח"ל נקי אל

תהרב. יזה אע"פ שאינו
נדיק, שלא נצטרך צב"ד,

מכל מקום נקי הוא מדין
מיתב שברי יש לך לחיותו

ישמות כג. ד. ת"ל צדיק

שנצטדק 7"7 (שם).

למסית. המקיף חצירו
לעבודה כוכבים (לעיל כמ.)

לה.

(א) כחצי ויאמר וכן כ"ל
 רש"ל (ב) לקמן מה' (ג) ו"ל
 ח"ר חמא בר חנינא
 (ד) ויזמא לט' (ה) ו"ל
 (ו) ו"ל לד' לקמן לז'
 (ז) נהי דפומא כחצי כ"ל
 רש"ל (ח) ברסות יט' מגילה
 ג' נזיר מח' וזבחים ק'
 (ט) ובעי' וחולקין י' ו"ל
 נגמור הדין (קד מה' א')
 (כ) ו"ל מעל נפש,

והכי קאמר קח כל ראשי העם והולקט
אותם לבתי דינים הרבה וידונו את
עושי העצירה והוקע אותם את
העושי העצירה ויהי לך *לשון*

וכתיב¹ ויתקח הצפור
ותטווה לה אל הצור
² ויאמר ה' אל משה

וכתיב: ויתקח רצפה בת איה את השק ותמנה לה אל הצור בתחלת קציר.⁶ וכתיב: ויאמר ה' אל משה קח את כל ראשי העם

אמר רבי יצחק הכל תענית שמעתי בן אהרן
הצדקה כאילו שופך דמים שנאמר מלאתי
משפט צדק וגו' וזה"ל בריפתא ותמרי אבל
משפט צדק משפט צדק זהו צדק צדק
אמרו רבנן כל המעשה הזה

[illegible]

אבל במיתה אחת רנין. והא דמני בתוספתא אין דנין שנים
 ביום אחד אפי' נואף ונאספת צפרק נגמר הדין (לקמן דף מו.)
 מוקמי לה צבת כהן וצועלה דהיא צשריפה וצועלה צחנק:

שישוב חרון אף
גומרין בו ביום כו':
דאמר קרא ³מלאתי

אין רציחה דוחה את השבת.
בשריפה ניחא אפילו למ"ד מקלקל בהצנעה פטור דיש בה חילול
שבת משום פתילה דאמר (יבמות דף ו:) מה לי ביטול פתילה מה
לי ביטול סממנים ובשאר חייבי מיתות גמי אפי' למ"ד (בבבא דף ו:)

מב א ב מ"ה פרק י"ד
מהלכות סנהדרין
הלכה י:
מב ג מ"ה שם פ"א הלכה

רבינו חננאל

הוקע אותם לה' נגד
שמש. ומניין להוקעה
היא תלייה שנאמר
הוקענום לה' כגבעת

שפט צדק ילין בה ועתה
רצחים. כלומר כיון שאין
לינין ברין כאלו הן
רצחים: רבא אמר אשור
מנצח אשור דיינו שומעמז

הן מאי שיאכלו וכיון
ולא נתן להן זה נמצאו
תים הלילה כולו ברעב.
בל זוזי או חיטי ושערי
ת לן בה: **לסיכך** אין

בשנים וגו' קבורת מת

אחד דיני ממונות פרק רביעי סנהדרין

עין משפט
גד מצוה

[illegible]

למלכידן ודן צמן ברך

[illegible]

לֵאֲתוּי מפור. לאו אלא הכל כשרין לדון דיני נפשות קאי דאס
כן הוה ליה למימר לאתויי חלל דהוי רצוחא טפי דאפי
חלל דכשר לכל בקהל פסול לדון דיני נפשות משום דכתיב אתך
עדותה לך ועוד ה"א בהדיא קתני לה אלא כהנים לויס וישראלים
המשיאין לכהונה אלא אהלכ כשריין
לדון דיני ממונות קאי וכן מוכח
הה"ריתוחא דעביד אדיני ממונות ואע"ג
דבפרק בא סימן (והה דף מט: וסס)
קעביד ריתוחא איפכא אדיני נפשות
מ"מ נקט עיקר מילתא משום דס
ממונות ואע"ג ליתא לאתויי סימא
דכשר לדון דיני ממונות לתנא דמתני'
כדאמרין לעיל (דף לה:) ופסול לדיני
נפשות דלא"י ברש מלות חלילה (ויבנות
דף קא. וסס) דממעט סימין מדתני רב
יוסף כסם כשר' מניקין בדרבן
מכל מוס ומהאי טעמא נמי
יש לפסול כל מומין כיון דקאמר קראס
דכוס אין בך כחוס ממס אייני וי"ל
דממעט ליה מתני' בפסול יוחסין
כדאמרין בזה (בבלי נדרס דף סז.)
ואמתניתין דבא סימן מדע דקתני סיפא
אלא כהנים לויס וישראלים המשיאין
לכהונה: **רַתְיָנָא** חרא ורמא.
אמילתיה דרב יהודה קשה ליה אמאי
יאלעטרי ליה למימר חרתי מיתתא
לאימורי ממור דלי אמתניתין מאי
פריך הא קתני הכס טובא כה"ג
אע"ג דמי להו בשאר דוכתי וכה"ג
אשכחן בפרק אלו דצרים בפסחים
(דף סט: וסס) גבי כלל גדול א"ר עקיבא
כל מלאכה שאפשר לעשות:

חדא "איתוי" גר. השאט משמע דקסם גר כשר לדיני ממונות וקו"ק דפפרק החולק ויפחות דף מה: (וּס) אפשעריה רבא לרב מרי בר רחל ומונ"י (א) אפורסי דבבל דכיון דאמו מישראל לא מקרי אחין קרינא דיה אלמא בעיא חזק ממישראל ח"ל דהא מיירי לדון גר חצירו כדאמר"י בפ' מנחות חלילה (שם דף קב. וס) גר דן חצירו דבר תורה ואם היתה אמו מישראל דן אפילו ישראל ולא כמו שפ"ה ללענין דיני נפשות איירי דין חצירו ולא ישראל אצל לדיני ממונות כשר ועוד דהם מייאלי קרא דמקרי אחין ואילו דיני נפשות מימעטי כנסמון מושאו אתך וא"ס והא דאמר בפ' עשרה יוחסין (קידושין דף ע"ג) גבגי מי שחזוקו אבותיו משוטרי הכרדים למימרא דלא מוקמינן פסולין ורומניו הכל שמעין לדון ואמר דא יסודה לאמוי משרי ומאי קושא

היינו לדון חבירו ו"ל דשאני ממזר הואיל ואביו ואמו מישראל מקרב
 אחיו קרינו ביה והאי דקאמר כריכא אע"ג דגר וממזר חלוקין מ"מ
 נקטא לריבויא דשייכא לפי המשנה הנשניה סתם ואין חילוק זה
 מפורש בזה וזה"ל דבר מלות חלינה (דף קב: וסו) דל"ל שמשולא בל
 יהודה לרב יהודה תימא שישאל בנ"ד של ישראל ולא בנ"ד של
 גרים ורגיל ר"ל לומר דלמור (בב) ששאלא (בב) יהודה היא בנו של
 רב יהודה הינדוואה דאמר' בפ"ק דקידושין (דף כג:) דגר שאין לו
 מופסיל אפי' בשאר דינין כיון ללא אמו מישראל ואין לומר דל"ל
 בקדושה ישראל מעליא ניהו כדאמר' בפ' עשרה (תמיוט דף מד: וסו)
 היא וצריך לומר דלענין שישאל בפסול גר לחלינה אפי'
 אנתך בדיומין א"ל אף ע"ג דמתקן נמי היי שייך למעוטי
 (דף לו) א"ל ק"ו עשית למשה בעל מום מכל מקום לא

י' קמאר רב. דהלמידו נמנה לא אחר אלץ כגון רב כהנא ורב אסי דלגמריה הוו זריזי למה ששמע מרבו אבל לסבירה למלא ראות ולישב העומים אין זריזין הלכך גברא בפסי נפשיה הוא דאי משום גמרא דשמע מיניה כל ישראל מני ממשא קבלו ואין אלו טעמים הבנת לבו דנימא אס היתה חכמתו מפי רב אחר הו' אומר טעם אחר:

עשרה דברים. תנן במתני' (דף ג. א.) וכולן אינן נוהגין בדיון שור הנסקל. להיות שזה לדני נפשות אף על פי שאמרנו בפ"ק (דף ג.) לענין עשרים ושלשה כמימת בעלים כך מימת השור:

חוק מעשרה ושלשה. שארץ כ"ג דיני נפשות: **לא טעם.** לרעה ע"פ אחד אלץ אמה מטה לחוצה דין פסור ע"פ אחד. ומהכא גמיר לכולהו מעלות דלא נהיגי חוק מכ"ג ומסתברא דהיקש לכי אתי שאור עוקר הדין ומחילתו אלץ כוליה אינן להכלה אחי ומה לנו ליתן לו חק המהנה מוצא למידי

[illegible]

יֹכִיחַ כְּתוּב (ו) עַל שֶׁ חֲבִירֵי: **שְׁלֵשָׁה**. הוּא שֶׁמֶחֶךְ טוֹרֵם הַטַּעֲמִים שִׁירָה עֲלֵיהֶן יִטְעוּ דְּבַר אֶלֶף א' כֹּתֵב דְּבַר הַמּוֹצִין יא' כֹּתֵב דְּבַר הַמֵּחִיִּיבִין וּבג' כֹּתֵב דְּבַר כֹּלֵם וְהַמֶּחֶךְ שֶׁאֵין טוֹרֵם דְּבַר עֲלִיָּה לֹא יִקְרָא דְּבַר וְהוּא יִטְעוּ אַחַד מֵהֶם יֹכִיחַ מֵהֶם שֶׁ: **שְׁלֵשִׁי**: עִיּוּשִׁים **לְפָנֵיהֶן**. אָף הֵן כְּעֹשֶׂה אֶלֶף שֶׁהַגְדּוּלִים יוֹשְׁבִין עַל הַסִּפְסְפִין וְהַתְלַמִּידִים עַל הַקֶּרֶקֶ: וְשֵׁשׁ

וְרֹשִׁים הוּא וּמַחְבִּיר ט' הוּא וְכֵן וְאֵין נִרְאֶה דִּלְכָּא כ' בָּלֹא יִשְׂרָאֵל נָמִי יֵרֵךְ לְפָסוֹל אִפִּי לְחִלָּתָא זִנִּי גִרִים דְּזִנִּי גִרִים כִּיּוֹן הִוְרֹתָן וְלִידְתָן לְעִינֵן נַעֲרֵה הַמְאֻרָּה הַדּוֹרֶתָ וְלִידְתָּהּ בְּקוֹשָׁה יִשְׂרָאֵלִית מַעֲלֵתָ אִמּוֹ מִיִּשְׂרָאֵל וְכ' שְׂמוּאֵל בֶּר יְהוֹדָה אִמּוֹ מִיִּשְׂרָאֵל הוּא:

מוֹס דְּמֵתָה לֹאֹ זַעַל מוֹס הוּא כְּלִמְרִינִן בְּפָקִי שְׁאֵלֹ מוֹמִין מִסְתַּבֵּר לְמִדְרַשׁ אַחַךְ לְהִכִּי אִי לֹאֹ מִשּׁוֹם דְּמִכִּיד וְמוֹס אֵין בָּךְ:

הַמְבַרֵּךְ

מסורת הש"ס

(א) וספספתה פ"ח
 (ב) ושלש ע"ג: חספס'
 סוף פסוק: (ג) שלש פ"ח
 יצתה קדושו ע"ד יצתה
 חק. ע"ש קדושו ע"ש
 (ד) קדושו ע"ש ע"ש
 ביהודה ד' ע"ש, (ו) ושלש
 ע"ש: (ז) חולין פ"ח
 (ח) לה. ח' ו"ל תמזין
 ודברי המהמין כן הוצא
 בתנא. שמהמין וכן הוצא
 לעיל לה' ו"ל תמזין
 דהבא וע"י היטב פסוק
 (ט) דלעיל לה' ד"ה
 המהמין, (י) נפיל:
 פסוק, (י"א) ושלש הלא
 חספס' ד"ה ושלש ע"ח:
 (י"ב) ושלש ע"ח: פ"ח
 (י"ג) ושלש ע"ח: פ"ח
 (י"ד) חספס' כגון פסוק
 יצתה, (י"ה) דר שמואל ר'
 יצתה, (י"ו) הלא וכו' ואלו
 חספס' יצתה וכו' ואלו חספס'
 כ"ל ר"ה, (י"ז) ושלש מנחם
 בנבירה פסוק תמזין אל
 (י"ח מ"ד).

תורה אור השלם

1. לא תטה משפט
אבינך בריבה;
2. שמוע כג' ו
לא תאבה לו ולא
תשמע אילו ולא תחוס
ענין ענין ולא תחוס
ולא תכסה עליו;
3. כלך יפה רעיתי ומוס
אין ברך;
4. יאמר יי אל משה
אספק לך שבעים אשר
מוקני ישראל אשר
ידעת כי אתי הקים
ושיחיו ולקחת אשר יקם
אהל מועד והרחיבו שם
במבדאי יא יז
עוקר;
5. ושעט את העם בכל
זה היה כל הדבר הגדול
יביא אליך וכל הדבר
הקטן ישעשע וכל הדבר
מגדלך תשאו ואלו
שמות יא כב

הגהות הב"ח

(א) רש"י ד"ה משים
שמינה וכו' שמינה עליהן
דכתיב כג"ל ותיצת שמינה
נמחק וכו' (ב) ד"ה
והוא וכו' משים שמינה נ"ב
ע"ל דף יז ע"א: (ג) ד"ה
כחצי וכו' ומדקדקין
נדרהים: (ד) ד"ה
יובתצין וכו' ייבשה כחצי של
כג"ל ותיצת על נמחק:

מוסף רש"י

כל הראוי לדרון דיני
נפגשת. על שכן שהוא נסר
לדתי ממוטות נבדקת.
כשם שבב"ד מנוקין
בבדק. שאחרי נזקק
מפסוט לעילי ב"ד כד
מנוקין מכל מום. מפול
יוחסין. ובפוסקדיו קאמר,
ואי נזילה ואי קטנה, כל
לידני דעלמא לא. קדושין
על ידו מאר קאן כול
יפה. רשיו דאריי
נפגדדרי. בימות קא.
עמר. מיוחסין כמות
הקדושין עו. היתם משום
שכיבה. מנזלה מיוחסין
על הולדו כמות מיוחסין
על שכיבה. על שכן נזילה

תורה אור

(א) [קדושין עה.].
(ב) [עירובין סה.]. (ג) גיטין
סח. [ע"ש, ד] ג"ח אלה,
(ד) [מגילה יד.]. (ו) [תוספ']
[ש"ת], (ז) [שם, ח] [שם].
(ח) ע"ז יט. ע"ש, (י) [כל זה
לימא דילקוט], (כ) [סוף פ'
מזרע ע"ש], (ל) [בס"ח
לימא מזרע הגלות,
(ם) [בס"ח: המינים]

גמ' ובתיב בי ה' עיני
משוממות עיני ה' המה
משוטטים כלל:

יין ניתן בשבעים

[illegible]

והיה נתעברה מעומד דבר אחר שלחיל
שנשאל על אלתו יאל ורובכל שנורע בבבל
ומה שמו נחמיה בן חכליה שמו יהודה
והזקיק בני רבי חייא הו' יתבי בסעודתא
קמי רבי ולא הו' קא אמרי ולא מידי אמר
ולחו אנברו חמרא אדרדקי כי היכי
דלימרו מילתא כיון דאיכסום פתחו ואמרו
אין בן דוד בא עד שיכלו שני בתי אבות
מישראל ואלו הן ראש גולה שבבבל
ונשיא שבארץ ישראל שנאמר ² והיה
למקדש ולאבן נגף ולצור מכשול לשני
בתי ישראל אמר להם בניי ³ קוצים אתם
מטילין לי בעיניי א"ל רבי חייא רבי אל
יירע בעיניך ⁴ יין ניתן בשבעים אותיות
וסוד ניתן בשבעים אותיות נכנס יין יצא
סוד ⁵ א"ר חסדא אמר מר עוקבא ואמרי
ליה א"ר חסדא דרש מרי בר מר עליו דכתיב
וישקך ה' על הרעה ויביאה עלינו כי צדיק
ה' אלהינו משום רעדקי ה' וישקך ה' על
הרעה ויביאה עלינו ⁶ אין צדקה עשה הקב"ה
עם ישראל שהקדים גלות צדקיהו ועוד גלות

יְכִינִיָּה קִיַּיֵּם דְּכִתִּיב בֵּיה בְּלוֹת יְכִינִיָּה יְהוָה
שְׁפוּתָחִין הֵכַל נַעֲשׂוּ כְּחֶרֶשׁ מִסַּגֵּר כִּיֹּן שֶׁ
וּכְמָה הָיוּ אֵלֶּף עוֹלָא אָמַר שֶׁהַקְדִּים שְׁתֵּי
יַעֲקֹב שָׁמַע מִיָּנָה מָהֵרָה דְּמָרִי עֲלָמָא תַּמָּא
לְפִיכָךְ כ'': תָּנוּ רַבָּנִן "אֲדָם יְחִידִי נִבְרָא
אוֹמְרִין הִרְבֵּה רְשׁוּתוֹ בְּשָׂמִים דְּבַר אַחֵר
שֶׁלֹּא יְהוּ הַצִּדִּיקִים אוֹמְרִים אָנוּ בְּנֵי צִדִּיק
דְּבַר אַחֵר מִפְּנֵי הַמִּשְׁפָּחוֹת שֶׁלֹּא יְהוּ מִשְׁפַּחַת
שֶׁנִּבְרָא יְחִיד מִתְּגִירוֹת נִבְרָאוּ שְׁנַיִם עַל אַחַד
הַגּוֹלָנִין וּמִפְּנֵי הַחֲמֻסָּנִין וְמָה עָבָשׁוּ שֶׁנִּבְרָא
שְׁנַיִם עַל אַחַת כְּמָה וְכָמָה: וְלִהְיֵיד גְּדוּלְתוֹ
שֶׁל מֶלֶךְ מַלְכֵי הַמַּלְכִּים הַקְדוּשׁ בְּרוּךְ הוּא
בְּחֻתָּם אֶחָד וְכוּלָּן דְּמוּיִן זֶה לָזֶה אֲבָל הָיוּ
בְּחֻתָּמוֹ שֶׁל אָדָם הָרָאשׁוֹן וְאֵין אֶחָד מֵהֶן דְּמוּיִן
חֻתָּמָם וְיִתְּצֻבוּ כְּמוֹ לְבוֹשׁ וּמִפְּנֵי מָה אֵין פְּרִצֵּי
אָדָם דִּירָה נָאָה וְאִשָּׁה נָאָה וְיֹאמַר שְׁלִי הָיִיתִי
וְחֻזְרוּ רַמָּה תִּשְׁכַּר תִּנְיָא הִיָּה רַבִּי מֵאִיר אוֹמֵר
מִמַּחֲבִירוֹ בְּקוֹל כְּמֵרָא וּבִדְעַת בְּקוֹל וּכְמֵרָא נִסְתַּח
וְהַחֲמֻסָּנִין ת"ר אָדָם נִבְרָא כְּעֶרֶב שֶׁבֶת וּמִפְּנֵי
שְׁוֹתָף הָיָה לוֹ לְהַקְדוּשׁ בְּרוּךְ הוּא בְּמַעֲשֵׂה
דַּעְתּוֹ עָלָיו אוֹמֵר לוֹ יִתּוֹשׁ קֶרֶמֶךְ בְּמַעֲשֵׂה בְּרָא
מִיָּד דְּבַר אַחֵר כִּי שִׁכְנָם לְסַעֲדָה מִיָּד מִשְׁמַח
וְשִׁיכְלָל וְהִתְקַן סַעֲדָה וְאַחֵר כִּךְ הַכֵּיִם אוֹמֵר
חֲצֵבָה עֲמוּדִיָּה שְׁבַעָה "מִכְּחָה מִכְּחָה מִמֶּנִּי
שֶׁלַּחָה נְעוּרֹתֶיהָ תִּקְרָא עַל גְּפִי מְרוֹמֵי קֶרֶת
הַקֶּבֶה" שֶׁבָּרָא אֶת כָּל הָעוֹלָם כּוּלּוֹ בְּחִכְמָה חֲסִיד
יְמִי בְּרֵאשִׁית מִכְּחָה מִכְּחָה מִסַּכָּה יִנְיָ אֵף עַל
וּכְל צוּרֵי עוֹלָם שֶׁלַּחָה נְעוּרֹתֶיהָ תִּקְרָא וְהָיָה
בֵּר בֵּר חֲנֵה רַמָּה כְּתִיב עַל גְּפִי וְכִתְּבִי "עַל כִּי
כִסָּא" מ¹² פְּתִי יִסּוֹר הֵנָּה חֲסֵר לֵב אִמְרָה
פְּתָאוּ לָזֶה אִשָּׁה אִמְרָה לוֹ דְּכִתְּבִי "נוֹאֵף
מֵאִיר אוֹמֵר אָדָם הָרָאשׁוֹן מִכָּל הָעוֹלָם כְּוִי
יִנְיָ מִשְׁוֹטְמוֹת בְּכָל הָאָרֶץ) אָמַר רַב אוֹשַׁע

רבה(ים) אחר(ה) לה: על אלה. להמיר
הזה ב' ירמיה (נב): והיה. מושיע
לעם מכשלה יהיה לשני בני ישראל:
ומיחר גלות לזקיהו שהיה באחרונה

נבנב יין יצא סוד. היינו לאמר
צפ' הדור (עירובין 97 סה).
המתיישב בינו הרי ש' צו מדעת
שבעים וקנים הסתור מתגבר על היין
ואין כח ביין להוציא:

חצצה עמודיה שבעה. דבשנעה
 ימים נברא העולם שאע"פ
 שבשנעה ימים נברא העולם מ"מ
 היה חסר מנוחה עד שנא שבת נא
 מנוחה והיינו דלתיב (נראשית ב) ויכל
 אלהים ביום השביעי:

בתחלה על גפי. פ"ה מקום
גבוה ולבסוף כשסרס
ונערד על כסא וקשה דכספ"ק דמס'
ע"ז (דף יט.) שמעו דכסא עדיף
מגפי דדרים גבי תלמוד שכתבילה
על גפי גולה ממקום תלפוס ולבסוף
כשנעשה ראש ישיבה על כסא וכאן
גמי יס לדרוש כן קודם שמדווגה לו
מחיה על גפי כמו (שמות כז) אם
בגפו יצא ולבסוף על כסא:
קרי

והמסגר אלף חרש כיון
דין בהלכה שוב אין פותחין
ל'ונגשנתם א"ר אחא בר
מאה וחמשין ותרתי הוו:
מפני מה שלא יהו המינים
בני הצדיקים ומפני הרשעים
שעים אומרים אנו בני רשע
מתגרות זו בזו ומה עכשיו
כמה וכמה דבר אחר מפני
יחידי גזולין וחומסקן נבראו
': תנו רבנן "להגיד גדולתו
שאדם טובע כמה משבעות
ברוך הוא טובע כל אדם
לחבריו שוא" ⁶תהפך כחומר
הזן דומין זה לזה שלא יראו
ונאמר ⁷וימנע מרשעים אדם
בשלשה דברים אדם משתנה
ים ערוה וברעת מפני הגזולין
מה שלא יהו המינים אומרים
אשית דבר אחר שאם תזוח

רבינו חננאל

בני י' חייא איכסנט פתחו ואמרו אין קן דוד בא עד שיכלו ויהי זה ששבכל ונשיא שבארץ ישראל שנאמר והיה למקדש ולבאן נגף ולצור מכשול לשטן בתי ישראל לפח ולמכשול. אמר להן בני קוצים אתם משמים לי בין עמי ארע לו אביהם רע? עני ארע לך בעידן יין ע' סוד ע' כנסת יין צא סוד. כתוב הישקדה ה' על הרעה וריבאה עלינו כי צדקה ה'

אלהינו צדקה עשה
הקב"ה עם ישראל
שהיה כלום צדיקה

[illegible]

מסורת הש"ס

גוֹט מַצְבֵּל. עַל שֶׁם שְׂהִיטֵשׁ עֲמוּקָה וְאִיבִרְיוֹ. יָדִיו וְרַגְלָיו: מִשְׁאֵר אֲרֻנֹּת. כַּ עַד זִקְנָה. כָּל יְמֵי (וְאֶסְבְּנוֹן): מִסּוּף הַפְּלוּסוֹן (בְּרֻכּוֹת דף ס"א): עַל הַאֲרֶץ וְלֹא יִירָדוּ אֲרִבְעָה. אִלֵּם וְמוֹה וּקִין וְתִימֹתָיו אֲבָל הֵבֵל לֹא נוֹלַד בְּחַיָּתוֹ פֶּסַע כְּדִמְכִיב (צִרְסָשִׁית ד') וְיֹסֵף לָלֶדֶת וְשֵׁנִי תִימֹתָיו נוֹלְדוּ עִמּוֹ דִּרְרֵשׁ צִרְסָשִׁית רֵבֶה מִדְּמַכִּיב (ס"ט) אֵת אֲחִיו אֵת הֵבֵל(י): לְהוֹרִמִּין

נִסְרַד וְהִלָּךְ לוֹ שְׁנֵאמַר ¹אִלֵּי
חַיָּה רַעָה שׁוֹלֵמַת בָּאֵרִם אֵלֶּי
כְּבִהְמוֹת נִדְמִו: (שׁע"ה בְּסו"י)
שִׁבְקָשׁ הַקֶּב"ה לְבִרְאוֹת אֶת
אִמְרֵי לֵהֶם רְצוֹנֵכֶם ²נִעְשֶׂה אִמְרֵי
אִמְרֵי לֵהֶן כִּךְ וְכך מַעֲשִׂיו אִמְרֵי
אִדָּם כִּי תִפְקְדֵנוּ ³הוֹשִׁיעַ אֶצְעָ
שְׁלִישִׁית ⁴אִמְרוּ לִפְנֵי רִבְש"י
הָעוֹלָם כֹּלֹו שְׁלֹךְ הוּא כֹל כִּי
שֶׁהֵנִיעַ לְאִנְשֵׁי דוֹר הַמַּבּוּל וְ
לִפְנֵי רִבְש"ע לֹא יָפָה אִמְרוּ
וְעַד שִׁיבָה אֲנִי אֶסְבֹּל וְגו' אִמְרוּ
הָעוֹלָם וְעַד סוֹפּוֹ הִיָּה שְׁנֵאמַר
וְלִמְקַצֵּה הַשָּׁמַיִם וְעַד קֶצֶה הַיָּמִים
וְלִפְנֵי הַיָּמִים וְעַד הַיָּמִים וְעַד הַיָּמִים

אדם הראשון מן הארץ עד
השמים (עד קצה השמים) כיו
אהרדי אידי ואידי דרא מידה לא
ערך אל והיינו "דאמר ריש לא
דור דור וחכמינו כיון שהגיע לד
יאמר רבי יהודה אמר רב אדם
לבד רבי יצחק אמר מושד בט

רב נחמן אמר כופר בעיקר היה
ברית ה' ^כ(אלהי אבותם) ^דתנן
ל"ש אלא אפיקורוס (של) עובדי
תשובתן בצידן ^{יג}עשה אדם בצ
^{יד}יורד ה' לראות את העיר ואת
אשר לו אלהים קרובים אליו
אלהים לפדות לו לעם ^כעד דר
עושה דבר אא"כ נמלך בפמל

כולה עד די כרסון רמזי מא
יוסי עקיבא עד מתי אתה ע
מיניה ת"ש רתניא אחד לדין
כלך אצל ננעים ואהלות אלא
נחמן האי מאן דידע לאהרן

אֲדִית כְּתִיב²² וְאֵל מִשָּׁה אֵל
דְּכְתִיב²³ כִּי שְׂמִי בְּקִרְבוֹ אֵי הָ
לְמָה לִּי אֵל הִימְנוּתָא בִּידֵךְ
הוֹלְכִים וְגו' אָמַר לִיה הֵהוּא
וְאֵשׁ מֵאֵת ה' מֵאֲתוֹ מִיְּבִיעִי מִ
עֲדָה וְצִלָּה שְׂמַעֲנָ קוֹלִי נָשִׁי לִ
מִנָּה לָךְ הָא מְפִרְקִיה דְּר"מ שֶׁ
תִּלְתָּא אֲגַתָּא תִּלְתָּא מִתְלִי וְ

הוא אמר עליה אל ה' אילי אהי ששם בקרבו מלח
שם ישיבו בקרבו כלומר הוא יודע כי שמיאל אף ענה לו
בשברות אף בשפלות ופניו כחיייל אף כקלדניו
וישמעאל אף יחסי ה' המטיר על עמים ועל עממי
לכן לשמי עדה נמצא שמעון קולו של לך. שמימעי
י' ה'ה דרשי ר' מלאה בפרקא דרשי חלתא

הָיִים אֲדָם בְּדִמּוּת אֱלֹהִים
וְהִמָּה כְּאֲדָם עֲבָדוּ בְרִית
מִצְוִיָּה אֶת בְּרִית הַפֶּה:
יֵאוּ אֲתֶם מֵאֶרֶץ מִצְרַיִם:
יִרְמִיָּהוּ כֹכ ט 13. וְיִבְרָא
הָקֵה נִרְדֵּה וְהִלָּה שֵׁם
גִּדְלָא אֲשֶׁר כֹּכ נָבִי אֲבָדָה:
נִמְדִי בְדֶרֶךְ אֲשֶׁר הִלְכְּתִי:
הַגְדֹּלָה וְנִרְאִית לֵאמֹר
21. בְּגִזְרֵת עֵינַי פִּתְּנָמָא
קִנִּי יִשְׂרָאֵל וְהַשְׁתַּחֲוִיתִם
עָלָי וְעַל עַמִּי גִפְרִית וְאִשׁ

[illegible]

כב א מ"י פ"ג מהל'
עדות הלה ג סמג
עשן קט:
כב ב מ"י סס הל"ד:
כג ג ד מ"י פ"י מהל'
נרסות הלה ז סמג
עשין כ טור שו"ע או"ח
סיומן חסו סעיף ג ויכריז
אלפס עוד נבררית ט"ד דף
זל-:

ונותיו של רבן יוחנן

כל שנותי של רובן
 שן וזאק ימי שנה
 פסק בקבוצתי ומה שנה
 לבד מה שנה לימד
 שנה שהיה לימד
 אמר שהיה זה דבריך
 ערובי אתני ואסבד
 חרקה בקבעה בשמי וא
 אפסר לומד כי במ שנה
 שיהיה מלמד אמר. דחני
 שנה שנה שנה חורב
 הבהים בלחם סנהרין
 שבה בנות לא דנו
 דקרות אמר כי
 אני ידע ואפרי כי
 קורמין אין אני ידעם
 עוררתי אומק ואשמי
 אפילו כי אמרם משני
 רבא הכי קתי אפילו
 בחקירות כי אמרם ידעו
 ואחר אומר אני ידע
 קימח דולא כי
 עקובא מושק י לכי
 נמצא אחד מהם כי
 קורב כי ואמרין מכרי
 חקירות והבדקת חרשו
 מאוריהת נעוה מאי
 חקירות מבדקות ושני
 חקירות אמר אי
 ידעו ערובי אני ער
 שמי אתה יכיל להדימ
 נופא של חזקת היא
 אומרין להן היאך אתם
 מעדיין פלוגי הרג את
 ביום שלוני בבקס
 מליו (ואתם) מליו (אתם)
 הירחב עמוה בבקס אחד
 באוהו רעיו הרג אלו
 ומוכמ ערובי הזה הרג
 הדימ בכות שאמרו ערוב
 אין אתם ידעין באהו יום
 כבאיו עצה נה בטלה
 ערובי תומה. קריל כל
 ערובי שמי אתה יכיל
 להדימ אנה ערובי ער
 אתם טלה אל בדיקת
 שיהי כח דרך תומה אפרי
 אמר אני ידע וידעין
 בבנה ערוב ערובי קימח:
 " מנויה מנוחתי. אמר
 בשנים כחודש ואחד
 בשלש ערובין
 קימח ער כמה אמר
 שמייה ריחן ער וכו
 כח כחודש וזה אמר
 כי בחודש מוסף זה
 ער זה ערובי קימח
 כי שן לומר שיהי
 ודמה לו שיהי
 כי שן ולא שפע שופר
 שחוקיני ב"ר (ער) (ער)
 ערובי ההדש שן לומר
 ששנה ביום העבור רח
 מיכן אל דלורב הכל כי
 ששן שן כי בעבור ורוא
 אל הייתי ער כי
 אומר מן חסר א כתי
 שפיר לא טעו אנישי
 אפאל ערובי טלה: א"כ
 יוחנן ער מתי מבדק
 ער ההדש ער שחמלמל
 וסנהרין וסנהרין וסנהרין

חצי החדש יש לומר שטועה ביום העבור יתר מיכן לא. ולדברי הכל כב' ימים שהן ב' עיבורין והוא אומר א) לא הייתי יודע

שאחד מהן חסר א' בתי
שיפורי לא טעו אינשי
אלא עדותן בטלה: א"ר
יוחנן עד מתי מברכין
על החורש ער שתימלא
מנימחובמה הוא ארריהודה

ב. פ"ה ר' עקיבא מקיש
(ה:) מה שנים אינן נהרגין
כו' וזה אי אפשר להזימן
דאילו ר' עקיבא מקשינהו

וקבעוה בשמיה כי ר
 קדי ליה כתלמיד ה
 לימוד הוה קרי ליה ר
 ליה בן זכאי על שם
 רבן יוחנן בן זכאי על
 ובורק כו' מה בין ח
 שנים אומרים פשיט
 יודוע עדותן קיימת
 עדותן קיימת א"ר ש
 קאמרו בחקירות אפי
 ואחד אומר איני יוד
 כר"ע דמקיש שלשה
 עדותן קיימת קתני
 אפילו בחקירות שני
 אומר איני יודע עד
 כר"ע רב כהנא ורב
 רבה פגע בהו רמי ב
 אמריתו בה בסנהדר
 ומאי אמריה בן כ
 הוויא לך א"ל מה
 וקבעוה בשמיה כי ר

לבדיקות חקירות א
עדותן בשילה בדיקור
ואפי' שנים אומרים
קיימת מכדי אידי

מאי שנא חקירות ו
הכי השתא בחקירות
עדותן בטילה דהויא
יכול להזימה בדיקות
ידידי וידידותי

להזכיר את המעשה הזה
לחזקתו הוא אמר לה
שוכב
דמר אמרין בה טוב
אמרין בה ולא חדא
כמה א"ר אחא בר ר
רבי יוחנן יעד רובו
אף אנן נמי תנינא
אומר בה' עדותן כמ
יודע בשני עיבורין
עיבורין אלא לאו מש
אימא לך ברובה נמי
בחד שיפרא אמר
לא אמר דטעי וא"ר
רב אסי אמר רבי
על החדש יעד שח
אמר רבי יעקב בר
עד שבעה נהרדעי

יגן להו משום דלחצי (נמדד)
מ"מ נימא עובדא כי הוה
לחלות טעות צשיהס:
פועלי
שעברו כבר שמע מה
שמע את השופר: עד
פנימסה. אכל בחר

ד"ר ווייס ומוס

גמ' על שם דהשם א

100

אישגרוני"ר. לנהום.

ALLAN BATES

יֵיטֵא לָהּ עֲדוּת שׁ

(א) אינו מובן ואולי ז"ל לא הייתי יודע שהיו מעוברין ונדמו לו ששמיכן היו חסרין.

מסורת הש"ס

נגמר הדין. לחיבה: מוֹלִיץ אוֹסוֹ לִסְקוֹ. אִי־יִי דִסְקִילֵה רִישׁ
דְּכוּלוֹ אַרְבַּע מִיּוֹת הִיא מִפְרָשׁ מִלֵּי יִידֵה בְּרִישׁ וְהִדֵּר
מִפְרָשׁ שְׂאֵרָה צִפְרִיקִין דְּלִקְמֵן כִּסְדֵּר: **הוּז לְבִית דִּין.** רְחוּק מִבֵּית
דִּין קָמַת: **שְׂנֵאמֵר הוּלָא.** אֲלֵמָּה לֹא בְּמִקּוֹס הוּעַד קְטוּבוֹ: **וְהַסּוּדְרִין**

נִגְמָר הָרִין *מוֹצִיאִין אוֹתוֹ לִסְקוֹל בֵּית
הַסְקִילָה הָיָה חוּץ לְבֵית דִּין ⁽⁶⁾
שְׁנֵאמַר יְהוּצָא אֶת הַמִּקְלָל אֶחָד עוֹמֵד עַל
פֶּתַח בֵּית דִּין וְהַסּוֹדְרִין בִּידוֹ וְסוֹם רַחוּק
מִמֶּנּוּ כִּדִּי שִׂיחָא רֹאדוֹ וְאוֹמַר אֶחָד יֵשׁ
לְלַמֵּד ⁽⁷⁾ עָלָיו זְכוּת הֵלָּה מֵנִיף בַּסּוֹדְרִין וְהַסּוֹם
רֵץ וּמַעֲמִידִן וּאִפִּילוֹ הוּא אוֹמַר יֵשׁ לִי לְלַמֵּד
עַל עֲצֻמֵּי זְכוּת מַחֲזִירִין אוֹתוֹ אִפִּילוֹ אַרְבַּע
חֻמְשׁ פַּעֲמִים וּבִלְבָד שֵׁשׁ מֻמְשׁ בְּדִבְרָיו:
גַּמְ' וְכֵן הַסְקִילָה חוּץ לְבֵית הָיָה וְתוֹ לֵאמֹר
וְהָא תְּנִיָּא בֵּית הַסְקִילָה הָיָה חוּץ לְשֵׁלֶשׁ
מַחֲנוֹת אֵין כִּדְקָאמַרְתָּ וְהָא דַּקְתָּנִי הֲכִי
נִפְקָא מִיֵּנָה דְּאִי נָפִיק בִּי דִּינָא וְיִתִּיב חוּץ

לשלוש מחנות עבדינו בית הסקילה חוץ
לבִּדְרָה כי היכי דלא מיתחזי בִּדְרָה רוצחין אֲנֵינוּ
כי היכי דתיהוי ליה הצלה מנהני מיילי
דתִּרְהוּצא את המקלל אל מחוץ למחנה
חוץ לג' מחנות אתה אומר חוץ לג' מחנות
או אינו אלא חוץ למחנה אחת נאמר כן
מחוץ למחנה ונאמר בפריים הנשרפץ חוץ
למחנה מה להלן¹ חוץ לשלוש מחנות אף
כאן² חוץ לשלוש מחנות והתם מגלגל³ דתנו
רבנן⁴ והוציא את כל הפר אל מחוץ
למחנה חוץ לשלוש מחנות אתה אומר
למי יאמרו מחנות וכו' וכו' וכו'

חֹזֶן לְשֵׁשׁ מַחֲנֵה אֶל אֶינֹה אֵלֶּה חֹזֶן
למחנה אחת כשהוא אומר ³אל מחוץ
למחנה בפר העדה שאין ת"ל שהרי כבר
נאמר ¹וַיִּשְׂרֹף אוֹתוֹ כֹּאֲשֶׁר שָׂרָף אֶת הַפָּר
הָרִאשׁוֹן לִיתֵן לוֹ מַחֲנֵה שְׁנִיָּה וְכִשְׁהוּא אֹמֵר
⁴אל מחוץ למחנה בדרשן שאין ת"ל שהרי
כבר נאמר ²עַל שֹׁפֵךְ הַדָּמִים יִשְׂרֹף לִיתֵן לוֹ
מַחֲנֵה שְׁלִישִׁית וְלִילֵף מִשְׁחוֹמֵי הַיּוֹץ מִה
לְהֵלֵן חֹזֶן לַמַּחֲנֵה אֶחָת אֵפֶּה כֹּאֲן חֹזֶן
למחנה אחת מסתברא מפרים הנשרפין
ה"ל למילף שכן הוצא אל מחוץ למחנה
מכשיר ומכפר אדרבה משחוטיו היוז ה"ל
למילף שכן אדם חוטא כגשמה פניול

מכשיר ממכשיר עדיף ליה רב פפא אמר
משה היכא הוה יתיב במחנה לוייה ואמר
ליה רחמנא יהוצא את המקל אל

מחוי למחנה חוץ למחנה לוייה יידיאן
את המקלל אל מחוץ למחנה חוץ
ליה לעשייה עשייה בהדיא כתיבא
ובני
ול תפוח שעל המזבח הציטון שזין תלמדנו כלום שהרי
תמילא שמעיין דשפך הדשן חוץ למחנה הוא ולמה נאמ
ויליף. מקלל מחוץ למחנה דשטוי חוץ דהוי חוץ למח
מחוץ מחוץ ומכפר. סימן הוא שדומה מקלל לפרי
דשטוי חוץ. ותמאר בזן אל מחוץ למחנה דשטוי
תמילא בזכ ומחול למחנה האמור דשטוי חוץ אזי ה

[illegible]

גליון הש"ס

גמ' מכשיר ממכשיר
עיריה ליה. ע"ל דף נב ע"א
חוס' ד"ס שקל:

הגהות הב"ה

(א) במשנה חזק לביד
רחוק מב"ד שנאמר הולא
וכו' אמר אהוד:

הגהות מהר"ב
רנשבורג

מוסף רש"י

ממחר לתחנה מוֹזֵאִים אֶחָד.
לדחצי בפרים הנִּשְׁרָפִים אֵל
שֶׁפֶר הַדֶּשֶׁן וְכֹחֵיו בְּהִי מִמֶּחֶר
לְחִמָּה יִיחָא סָה וּבְחִים
קָהָה.

נגמר הדין פרק ששי סנהדרין

מזג.

עין משפט
נר מצוה

ג א ב מו פטו מהל'
 סנהדרין הלא סמג
 עשן קב:
 ד ג מו פייג מהלכות
 סנהדרין הלכה ג סמג
 עשן נס:
 ה ד מו פייג הלכה ז סמג
 עס:
 ו ה ו מו פייג הלכה ג:
 ז ו מו פייג הלכה:
 ח ח מו פייג הלכה ד:
 ט ט ו מו פייג הלכה:
 י ט ו פייג הלכה סמג

רבינו חננאל

פשוטה היא בר אשי אמר
 פסח רבני הוין הוה ריב
 במתנה ליה וצאמ ותיב
 המהלך חוץ למתנה
 ליהיא. לא מחזין למתנה
 ישראל וצוויא לא המקלע
 לעשייה או לא לספיקיה
 ליה לדידיה אמרי ליה
 בנן הוואל ואתה מוציא
 הוצא לרשתי ויהי כרולו
 הוצא כרתיבם פסרים
 ונערינן מן הוצא שרבו
 קשיא: **ואחד** ערפל
 פסח בית דין וסודרין
 בידו ודסיס חרוק ממנו
 ביה שיהו ורואה ביה
 ביה הוצא שטא לא אחד
 אבן הנסקה ביה וחד
 עין שנחלה בו וכן סיף
 שנהגו בו וסודר שנתק
 בו כרין משה אבור לא
 סודר שמניפין בו וסוס
 בו משל מן כיון
 שביד חיובי לעשות לו
 הצלע משלחן עושין לו
 דילמא כתיב הוצלח ידיה
 ויהי מדידו ויהי ולא
 אפשיטא: **אבן** קורטל
 לבנה שחקה וישקק את
 הוצא ליהרצ כדי שחטור
 דעתו לא יעני שיקר
 ביחודלסיה ויהי מחננתה
 משלחן לא תחברו משל
 כן. תחברם בר הרבא מרוב
 מן מסחרם משל ציבור
 שנאמר עין שר לאבד:
אבן יסי ביה תנעת את
 מן התלמידין שזוכה ומת
 לו אתה חסדא
 ויהי נעמר במקומו. אפילו
 אבן שיש לו ללמד על
 עצמי וזכה מחזירין אותו
 אפילו דין מעמיס.
 כרחק שיהא משנה דבריו
 מבלו לו זכות מעשה
 ואם לאו יוצא לילסק
 והרצו יוצא פלוני בן
 פלוני יוצא פלוני על
 שער עברה פלונית
 וכן אמר אבן רחמי

(א) ונראה דהאך בדבריו רבינו
וה"ל ובני ישראל עשו כאשר
צוה ה' את משה ג"כ לעשייה
וחד למחיה כ"ן
(ב) עיין הוצגת רב שפירא גאון
ד"ה (ולפוס הכין איתוספא
הוראה וכו') ותמלא כ' הוא היה
אחד מרובין סבוראי אשר
הוסיף דבריו בנתי:

דדרשת ויניאח דריש נמי וירגמו כו':
נמי אותה. במקלל כתיב אבן ובמקושש
א רב פפא לאיפלוגי עליה דתנא: והבי
הבי קאמר אי נמי לא הוה נפיק

לא גייתי אחריני. והא דלמידי
(דגרים יו) די העדים תהיה
צו צראקונה וגו' ה"א דהני מילי
היכא דלוחה האבן קיימת אבל אם
נאבדה או נפלה לים ה"א דלא
גייתי אחריני:

פשיטא אחד אבן. הא דלא חשיב פתילה שנשקף בה משום דאבריינא דלקמן (דף מה:) דקמני כולן נקברים עמו קאי והאם לא שיך למימני פתילה שנורקה לתוך פיו:

כח

רַב אֲשִׁי אָמַר מִשֶּׁה הִיכָא
צֵא אֶת הַמִּקְלָל חוּץ לַמַּחֲנֶה
וַיּוֹצִיאוּ אֶת הַמִּקְלָל לַעֲשִׂייהָ
כְּאִשֶּׁר צִוָּה ה' אֶת מֹשֶׁה
וְאָמְרוּ לִיה רַבְנָן לֵרֵב אֲשִׁי
יָמִים מֵאֵי דִרְשָׁת בְּהוּ קִשְׂיָא
אַחֲד אֲבָן שְׁנִמְסָל בֵּה וְאַחֲד
שְׁנַחֲנַק בּו כּוֹלֵן מִשְׁל צָבֹר
לִנְפִשִׁיה בְּעֵי רַב הוּנָא סוּדָר
וְנִזְנָא דְהַצֵּלָה דִּידֵיה מִדִּידֵיהּ הוּא
לֵה מִדִּידֵיהּ וְתוּ הָא דֹאמֵר ר' ^א
מִשְׁקִין אוֹתוֹ קוֹרֵט שֶׁל לְבוֹנָה
שֶׁכֶר לְאוֹבֵד וַיֵּין לְמִרֵי נִפְשָׁא
וּמִכִּיאוֹת אוֹתָן לֹא הִתְנַדְּבוּ
צָבֹר כִּיּוֹן דְּכִתִּיב תֵּנוּ מִדִּידֵיהּ
רַב אַחֲד מִן הַתְּלֻמִּידִים יֵשׁ לִי
תִּבְיָה נִשְׁתַּתַּק אֶפִּילוּ אַחֲד
וְאֵי תָא שְׁמַע דֹּאמֵר רַבִּי יוֹסִי
דְּרֵאֲזִין אוֹתוֹ כֵּאלִילוּ חֵי וְעוֹמֵד
יֵי אִמֵּר תִּבְעֵי לָךְ אֶפִּילוּ הוּא
עָס רֵאשׁוֹנָה וְשֵׁנִיָּה בֵּין שִׁישׁ
וּמִכָּאן וְאֵילָךְ אִם יֵשׁ מִשֶּׁשׁ
מִמְחוּרִין אוֹתוֹ אִמֵּר רַב מִשֶּׁשׁ
בֵּי דְמִסְרִינָן לֵיה זִנְגָא דְרַבְנָן
לִיה מַעֲיָקָא אֲנֵב דְּבַעֲיָת לֹא
זָכֹת פְּטֻרוֹהוּ וְאִם לֹא יֵצֵא
צֵא לִיסְמָל עַל שְׁעָבֵר עֲבִירָה

לו זכות יבא וילמד עליו:
נשעה פלונית ובמקום פלוני
לפניו: לפנוי אין מעיקרא לא:
לפנוי מ' יום קודם שהוא יוצא
שיודע לו זכות יבא וילמד עליו
א ותסברא בר הפוכי זכות הוא
עליו אלא שאני ישו ^דדקרו
^המתאי נקאי נצר ובוני ותודה
א ואראה פני אליהם אמרו לו
הו לנקאי אמר להו נקאי יהרג
תיהו לנצר אמר להו נצר יהרג
כנצר נתעב אתיהו לבוני אמר
בי הורג את בנך בכורך אתיהו
^ידכתיב זוכה תודה יכבדנני:
ארי"ל

וַיֹּכְנִי יִשְׂרָאֵל עֲשׂו כְּאֲשֶׁר צִוָּה ה' אֶת מֹשֶׁה
 אֲלֵא מַעֲתָה וַיִּוְרְנֻמוּ אוֹתוֹ אֲבָן מֵאֵי עֶבְרִי
 לֵימָּה הֵהוּא מִבְעֵי לֵיה לְכַתְּנִיָּא וַיִּוְרְנֻמוּ אוֹתוֹ
 בַּבֶּאֱבָן ⁶ אוֹתוֹ ⁷ וְלֹא בְכֶסֶתוֹ אֲבָן ⁸ שֵׁשׁ
 מִת כֶּאֱבָן אַחַת יֵצָא וְאַצְטְרִיךְ לְמִיכְתָּב אֲבָן
 וְאַצְטְרִיךְ לְמִיכְתָּב ⁹ אֲבָנִים דְּאִי כְתֵב רַחֲמָנָא
 אֲבָן הוּא אֲמִינָא הֵיכָא דְלֹא מֵת בְּחַדָּא לֹא
 נִיחִי אַחֲרֵיתִי וּמִיִּקְטְלִיהָ כְתֵב רַחֲמָנָא אֲבָנִים
 וְאִי כְתֵב רַחֲמָנָא אֲבָנִים הוּא אֲמִינָא
 מֵעִיקְרָא נִיחִי תַרְתִּי כְתֵב רַחֲמָנָא אֲבָן ¹⁰ וְהָא
 הֵיכָא תָנָא נֶאֱמַר קֶאֱמַר אִילוּ לֹא נֶאֱמַר קֶאֱמַר
 וְהָא אִילוּ לֹא נֶאֱמַר קֶאֱמַר הֵיכָא אֲמַר גִּזְרָה

שוה עכשיו שנאמר ^אקרא גזירה שוה לא
 הוה יתיב במחנה לוייה ואמר ליה רחמנא
 ללוייה אל מחוץ למחנה חוץ למחנה ישראל
 עשייה בהדיא כתיב בהו ובני ישראל עש
 ההוא מיבעי ליה ^בחד לסמיכה וחד לדה
 ללדיך כל הני הוציא דכתיבי בפרים הנש
 אחד עומד כו': אמר רב הונא פשיטא ל
 עין שנתלה בו ואחד סייף שנהרג בו ואחד
 מ"ט דמרדידה לא אמרין ליה זיל וליתיה וליל
 שמינין בו וסוס שרץ ומעמידן משל מי הוא
 או דילמא כיון דבי דינא מחיבין משל בעי
 חיאי בר רב איש אמר בר חסדא ^אההוצא ליה
 בכוס של יין כדי שתרפר דעתו שנאמר ^איה
 ותניא נשים יקרות שבירושלים יהיו מתנדב
 נשים יקרות משל מי הא ודאי מסתברא ימש
 כעא מיניה רב אחא בר הונא מרב ששת א
 ללמד עליו זכות ונשתתק מהו ^אמנפח רב ש
 בכסוף העולם גמי התם לא קאמר הכא קאמר
 בבר חנינא ^אואחד מן התלמידים שזיכה ומת
 במקומו זיכה אין לא ^אזיכה ^אלא זיכה פשיטא
 כו': ואפילו פעם ראשונה ושניה והתניא ^א
 ממש בדבריו בין שאין ממש בדבריו מחזירין
 בדבריו מחזירין אותו אין ממש בדבריו אין
 תרומה מפעם שניה ואילך מנא ידעי ^אאמר
 אי איכא ממש בדבריו אין אי לא לא ולימס
 מצי אמר כל מאי דאית ליה: **מתני'** מצאו
 ליסקל ^אוכרו ווצא לפנו איש פלוני בן פלוני

פלונית ופלוני ופלוני עדיו כל מי שיועד
גמ' אמר אבי¹: "וצריך למימר ביום פלוני
 דילמא איכא דידעי ואתו ומוזים להו: וכרו ויצו
 יהיה: הניא בערב הפסח תלאוהו לישו² והכרו ויהי
 ליספקל על שכינף והסית והדיח את ישראל כל
 ואלא מצאו לו זכות ותלאוהו בערב פסח אמר ע
 ממסית הוא ורחמנא אמר³ לא תחמול ולא תכ
 למלכות הוה: ת"ר חמשה תלמידים היו לו ליש
 אתויהו למתי אמר להו מתי יהרג הכתיב⁴ מתי א
 אין מתי יהרג דכתיב⁵ מתי ימות ואבד שמו א
 רו לו אין נקא יהרג⁶ דכתיב במסתרם יהרג נק
 ו ליה אין נצר יהרג דכתיב⁷ ואתה השלכת מקב
 ישראל אמרו ליה אין בוני יהרג⁸ דכתיב הנה
 ככתיב מזמור לתודה אמרו ליה אין תודה יה

וּבְנֵי יִשְׂרָאֵל עָשׂוּ. בַּהֲזֹא קָרָא כְּתוּב וְהָיָה כִּסְחוֹ. עָרֹם וְאֶעֱיֵג דְּבִי כְּזוֹהָר כִּי כְּתוּב (בַּמִּדְבָּר טו) אֲנִיִּים: וְהָיָה הָיָה. תַּנָּה דְּבִרְיָתָא חִילוֹ לֹא נִגְמָה לְמַעַן מִתְמַשְׁמַעוּתָא דְּקָרָא אֲכִתִּי לֹא הָיָה לְיִשְׂרָאֵל לְנִמְרָא חוּץ לְמַחֲנֵה חֲתָם שְׁלֹשׁ מַחֲנוֹת מְגוּרָה שׁוּה דְּפָרִים וְהִשְׁתָּא אֲפִילוֹ גּוּרָה שׁוּה לֹא הָיָה. הָוָא. גִּרְדָּה מִשְׁמַע הָוִיאוּ לְמַחֲנֵה מְתוּקָא וְכִי הָדָר כְּתוּב מִחוּץ לְמַחֲנֵה לְאִלְפִיקִי מַחֲנֵה יִשְׂרָאֵל קָרָא: וּבְנֵי יִשְׂרָאֵל: מִצְטִי לִיה. לְשִׁמְכִיחַ וְלִדְחִיָּה דְּכְתוּבִי כְּזוֹהָר וְלֹא מִיפְרָשִׁי כְּעִשְׂיָה הָדָר סִיִּם קָרָא וּבְנֵי

תורה אור השלם

1. ירדבר משה אל בני ישראל ויצאנו את המדברקהל אל מחוץ למחנה ורגמנו אתו אבן וכו' ישראל בשו כאשר צוה י' את משה: ירדבר כר גני
2. יאמר י' אל משהמות ויזית האיש רגם אתו באבנים כל העדה מחוץ למחנה:
3. מכברטו לה הוצא אתי ובלקל אל מחוץ למחנה וידבר על העמים את סדום על ראשו ורגמו אתו כל העדה: ירדבר כר גני
4. שבו חזר אל אבדור ויין לקורש בשו: משייל לאו
5. בריס יט
6. חלילס כב
7. חלילס מא
8. שמוח ט
9. חלילס י
10. אשיעו יא
11. ישעיו יז יט
12. שמוח דכ
13. שמוח דכ
14. חלילס א
15. חלילס כג

הגהות הב"ה

(א) גם' ההוא מיצעי ליה
לסמיכ' רלדחיי' כ"ל
והינתן חד ותינתן יחד
נמחק: (ב) שם לא זיכה
לא לא זיכה פשיטא:

מוסף רש"י

[illegible]

להכתיב ונקי וצדיק אל תהרוג א
והכתיב ונצר משרשיו יפרה א
להו בני יהרג ¹²הכתיב בני ככה
לתודה אמר להו תודה יהרג

א ב מ י מ"ה מהל'
סנהדרין הל"ה סג
עין מ:

רבינו חננאל

למיר הכרח ביום פלוני
בשעה פלונית במקום
פלוני א. אמר ר'
יהושע בן לוי כל
המתורה וזוהי צוהר מעלה
עליו כאילו כיבד הקב"ה
בעו"ה ובעו"ה"ב שנאמר
וזכר תורה ויכבדנו
[ואמר ר'ב] ביום שבת
המקדש קיים אדם מקריב
עולה שבר עולה בידו
מנחה שבר מנחה בידו
אבל מי שדעתו שפלה
מעלה עליו הכבוד כאילו
הקריב הקרבנות בולן
שנאמר וזכר אלהים רוח
נשברה ולא עוד אלא
שיא תפלות נמאסת שני'
לב נשבר ונדה אלהים
לא הבוה: [מתני'] [והיה]
רוחן מביא הקפלה ר'
אמור אומרים לו התורה
שכן דרך כל המומתין
מתורין שכל המתורה
יש לו חלק לעו"ה"ב שכן
מצוה בעין כו"ר ת"ל אין
נא אלא לשון בקשה כו'.
אמר רבינא שחורי שחוריה
יהושע לעבן בדברים בני
שום נא כבוד לה' אלהי
ישראל וכן לו תורה תן
לו תורה והיפטר מיד וינן
עין את יהושע ויאמר
אמנה אנכי חטאתי לה'
אלהי ישראל וכואב וכואב
עשיתי ואמר ר' יוחנן
משום ר' אלעזר ב"ר
שמעון ב"ר חרמיה מעל
ר' בימי משה וא' בימי
יהושע פ"י בחרם מדין.
ובחרם בעניי מלך עזר.
ובחרם סיחון. ובחרם עוג.
אלי בימי משה. ובחרם
יריחו בימי יהושע הרי זה
וכן פירש ר' תנחומא
בתלמוד ארץ ישראל ואמר
ר' יוחנן ויחנן וינן
א' ואקשי' ויכין שעבר
ככל אלה בימי משה
רבינו מאי טעמא לא
אינש עד השתא א"ר
יוחנן מפני שלא ענש
על הנסתרות עד שעברו
הירדן. כתנאי הנסתרות
לה' אלהינו והנגלות לנו
הוא ולבנינו גר' (ג) וא"ר
יוסי לעולם [לא] נענשו
ישראל על הנסתרות ולא
[על] עושיין שבגלוי ואילו
שעבר בימי משה גלויים
היו להבים לפיכך לא
נענשו בהן. ובימי יהושע
לא ידעו אלא אשורו בלבד
אינן נסתרות דהא ידעו
אשורו וגלויין נמי אינן
דהא לא ידעו בו רבים:
פ"י דילטור בלשון יון

[א] כ"י נחמק כ"ל אלה סודות
[ב] [מתני' רבינו נחמק סנה'
ל ג' אחרת כנ"ל אחרת
גריסות רבינו ב"ר יוסי]

אל תוציא דעו. אף על גב דנחלקות הארץ היו אורים ותומים:
כזאת ובזאת. הא דלא מרבינן חרמים הרבה כדדרש
[לעיל דף כה]. גבי כהנה וכהנה לפי שלא היו כ"כ מלחמות במדבר
שוכל לרבות שמעל בחרמים: מלמד שלא ענש על הנסתרות

עד שעברו את הירדן. כן כתוב
כרוב ספרים וקשה דהא אי לאו
הנקודה ה"א דלא נענש אפילו אחר
שעברו דהכי משמע פשטיה דקרא
הנסתרות לה' אלהינו ולא לנו עונש
דנדר וא"כ נחמה נקודה לדרוש
דמשעברו ענש ולכן גרים בקונטרס
מלמד שענש הקב"ה על הנסתרות
משעברו ונקודה דע"ן שנענש פ"ה
לחלק נחמה דלא חמא מעולם המה
לנו ולבנינו אלא מעתה מתחלת מדה
זו ותנא עד עולם וקשה דללא
נקודה דע"ן היימי יכול לומר כן דא"כ
לא נכתבו אלא הנסתרות והנגלות לנו
ולבנינו עד עולם וע"כ מדכתיב לה'
אלהינו וכתבי נמי נקודה יש לי לדרוש
שמיא ו"ל לפי שיטתו דע"ן שנענש
נקוד כדי לנקד י"א אומות כנגד י"א
אומות שנענש לשמועין שהנקודה
רואה להיות על השם למעט משום
דמעט גם הנסתרות לנו ולבנינו
אלא שאין דרך לנקוד את השם:
(א) אמר ר' ר' נחמיה ובי ענש על
הנסתרות את האחרים
לעולם והא' כבר נאמר עד עולם.
אפטורא דנסתרות קאי דעד עולם
מנהוג מדה זו ולחייב דנגלות לא
אלטרין דעונש מנהוג עמה פשיטא
שינוי עד עולם אלא הנקודה למדתך
דחייב דנגלות לא נהגה אלא מכאן
ואילן ולכן ניקדה י"א אומות כמנין
אומות של השם לומר לך שאף הנגלות
לשם דהיינו קודם שעברו את הירדן
עד שלא קיבלו ערבות ור"ת מקיים
ניקמת הספרים והנסתרות לה'
אלהינו לא היינו פשטיה דקרא דאין
לך עונש דנדר אלא כלומר הנסתרות
שאין ממיר בן אלא השם והנגלות
שניהם לנו ולבנינו ליענש עליהם
ונקוד על לנו ולבנינו למימר שאין
גזירת מדה זו נוהגת לעולם אלא
משעברו את הירדן ולא קודם ואם
היה נקוד על כל עד אז לא היה
נקוד על עד כלל ה"א דעין נסתרות
ועין נגלות כך דינן לך ניקד ע"ן
שנענש ח"י המינה לומר לך חיינן
לעולם וחיינן משעברו ומנסתרה
דנסתרות

שנים בימי משה ואחר בימי יהושע שנאמר כזאת וכזאת עשיתי רבי יוחנן אמר
משום ר' אלעזר ב"ר שמעון חמשה ארבעה בימי משה ואחד בימי יהושע
שנאמר אנכי חטאתי וכזאת וכזאת עשיתי ועד השתא מאי טעמא לא אינש
א"ר יוחנן משום ר' אלעזר ב"ר שמעון לפי שלא ענש על הנסתרות עד שעברו
ישראל את הירדן כתנאי הנסתרות לה' אלהינו והנגלות לנו ולבנינו עד
עולם למה נקוד על לנו ולבנינו ועל ע"ן שבעד מלמד שלא ענש על הנסתרות
עד שעברו ישראל את הירדן דברי ר' יהודה א"ל ר' נחמיה ובי ענש על
הנסתרות לעולם והלא כבר נאמר עד עולם אלא כשם שלא ענש על הנסתרות
כך לא ענש על עונשין שבגלוי עד שעברו ישראל את הירדן אלא

בערבות מואב לא היו הנסתרות אלא לה' אלהינו אבל מכאן ואילן הם אף לנו ולבנינו ונקודה דע"ן שנענש לחלק נחמה דלא
חמא מעולם ועד עולם אלא מעתה מתחלת מדה זו ותנהוג עד עולם: וכי ענש על הנסתרות. האחרים לעולם: והרי
כבר נאמר עד עולם. ואי לא אפטורא דנסתרות קאי לשמועין דעד עולם מנהוג מדה זו דלא חמא משעברו את הירדן
ויקבלו עליהם ערבות יענשו זה על זה למה לי דכתביה אי משום חיובה דנגלות דעונש פשטיה מנהוג עכשיו יהיה לעולם לדרוש
יפסוק: אלא. הנקודה לימדך דהאי דכתיב דנגלות לנו ולבנינו לאו עד הנה נהגה מדה זו אלא מכאן ואילן דכל נקודה למעט
דך לא ענש את אחרים על עונשין שבגלוי עד שעברו את הירדן: אלא. לרבי נחמיה כיון דאף משעברו לא ענש על הנסתרות:
עין

ווכס אם ילדו. לאחר שהסיתו לחטוא הוא וזכנו והורגו ושכ בתשובה
ומתודה עליו. שני נוי"ן דרש לשני כדודים: וזכר אלהים. לשון רבים
משמע: לא חבזה. אין דרך לזכותו: מתני' כואב וכואב עשיתי.
גמל מפרש שמעל בחרמים: שהו"מ מו"מ. שהעדים

שקרים ומחשבתם הרעה הרגוהו:
יהו כל אדם. אף החוטאים יהו
אומרים כן לנקות את עצמן מן
הבריות ויזילו לנו על העדים
והדיינים: גמ' שם נא כדוד. נא
בקשה: דילטור. רמל: אמר לו.
עין: יהושע כגורל אלהי ב"א.
לחורגי שלא בעדים: כבקשה ממך.
היינו דקאמר ליה נא: שמיא כמילי.
השחירו נשחזר דברים עד שהורה
שכשחמך לו מן לו תודה סכור שאין
מקשין ממנו אלא הודאה ולא
יהרגוהו: אנכי חטאתי. כמעל זה:
וכואב וכואב עשיתי. הרי שלשה:
שנים בימי משה. אותה של כעני
מלך ערד דכתיב (נמנדר כה) וידר
ישראל נדר וגו' והחרמתי את עריהם
אסרום עליהם כהנה וכו"ל כו'
עשה בעיירות אחרות ולא נפסדו:
מאי טעמא לא אינש. ישראל על
מעלתו כי היכי דליענשו השמא:
לפי שלא ענש. המקום את לדיקס
שנישאל: על הנסתרות. שני
עוברי עברה אלא על העבירות
הידועות: עד שעברו את הירדן.
ושמעו וקבלו עליהם כרבות וקללות
כזה גריוס וזה עינל וענשו ערבים
זה מה דלמרינן במסכת סוטה
(דף ל"ז) מיד נענשו זה על זה ואפי'
לא ידע זה בעבירות שניד חבירו
וזימי עין כזר עברו את הירדן:
(ו) מלמד שלא ענש על הנסתרות עד
שעברו כו'. נראה לי דה"ג מלמד
שענש על הנסתרות משעברו. ולמאי
דגרס נמי שלא ענש עד שעברו היא
היא והכי קאמר מלמד שמה שלא
ענש על הנסתרות לא נהג אלא עד
שעברו אבל משעברו ענש. והכי
דרשין לקרא הנסתרות לה' אלהינו
משמע עליו לבקש עלבון העבירה
וליפטר מני יתן לדרוש כך
עונש דנדר: והנגלות לנו. קולר
תלוי בצואר כולנו. ואי לא נקודה
היה אמינא כן היה המדה לעולם
נחמה הנקודה לדרוש דאין מדה זו
נוהגת לפוטרו מן הנסתרות אלא
עד שעברו את הירדן והיה לו לנקוד
את הנקודה הזאת על לה' אלהינו
ללמד שלא עד עולם הן לה' אלהינו
אבל לאו אחרת ארעא לנקוד את
השם ונקוד על לנו ולבנינו לומר
שאין כאן מקומו ממש אלא למעלה
מן הנגלות נמי יתן לדרוש כך
הנסתרות לה' אלהינו ולנו ולבנינו
שאף אנו נענשים וימיהו אי הוה
כתיב ליה הכי הוה משמע דאף
קודם שעברו את הירדן נמי להכי
פלגיהו ונקד לומר דלכאן ולכאן הוא
נדרש ולומר לך דעד השתא בסקף
ארבעים שנה שנאמר להם מקרא זה

עברות מואב לא היו הנסתרות אלא לה' אלהינו אבל מכאן ואילן הם אף לנו ולבנינו ונקודה דע"ן שנענש לחלק נחמה דלא
חמא מעולם ועד עולם אלא מעתה מתחלת מדה זו ותנהוג עד עולם: וכי ענש על הנסתרות. האחרים לעולם: והרי
כבר נאמר עד עולם. ואי לא אפטורא דנסתרות קאי לשמועין דעד עולם מנהוג מדה זו דלא חמא משעברו את הירדן
ויקבלו עליהם ערבות יענשו זה על זה למה לי דכתביה אי משום חיובה דנגלות דעונש פשטיה מנהוג עכשיו יהיה לעולם לדרוש
יפסוק: אלא. הנקודה לימדך דהאי דכתיב דנגלות לנו ולבנינו לאו עד הנה נהגה מדה זו אלא מכאן ואילן דכל נקודה למעט
דך לא ענש את אחרים על עונשין שבגלוי עד שעברו את הירדן: אלא. לרבי נחמיה כיון דאף משעברו לא ענש על הנסתרות:
עין

[א] [שטה ה' ע"ש].
[ב] גרסות ט. ונקמן פט:
סוטה י"ז. (ג) לעיל י"א.
[ד] [ג'ל אחר ד"ה
והנגלות]. (ה) רש"ל כתב
דך עס דלעיל הוא דיבור
אחר.

תורה אור השלם

1. וזכר תורה ויכבדנו
ישום דרך אראנו בישע
אלהים: תהלים נ כג
2. וזכר אלהים רוח
נשברה לב נשבר תדבכה
אלהים לא תבדח:
תהלים נא ט
3. ויאמר יהושע אל עכן
בני שים נא כבוד לך
אלהי ישראל ותן לו
תורה ותגר נא לי מה
עשית: א' תבדח מונח:
יהושע ו ט
4. ויען עכן את יהושע
ויאמר אמנה אנכי
חטאתי ליי אלהי ישראל
וכואב וכואב עשיתי:
יהושע ז כ
5. ויאמר יהושע מזה
בערנו יעברך יי ביום
הזה וירגמו אתו כל
ישראל אבן וישרפו אתם
באש ויסקלו אתם
באבנים: יהושע ז כה
6. חטא ישראל וגם
עברו את בריהו אשר
צויתי אותם וגם לקחו מן
החרם וגם גבנו וגם
כחשי וגם שמו
בכליהם: יהושע ז יא
7. אך בגורל יחלק את
הארץ לשמות משות
אבתם יחלקו:
במדרב כו נה
8. הנסתרות ליי אלהינו
והנגלות לנו ולבנינו עד
עולם לעשות את כל
דברי התורה הזאת:
דברים כט כה

הנאמרות משעברו ונגלות לעולם אמר ליה רבי נחמיה וי ענש על הנאמרות והלא כבר נאמר עד עולם ואי קאי עד עולם הנאמרות ע"כ יש להשוותן בדאמותו ענין דקאי אנגלות קאי הנאמרות דמסתמא קאי בשוה אם אימא דקאי אתרייכו חלא ודאי לא קאי הנאמרות

ככל שזו היא הסברה לגבי מיעושי אחרוני עלייה לעולם ולא כחברות אלה להקים להן גולות דכס שגל ענש על הנסמרות קודס שצברו ושוהיה הסבר קל ענש על הגולות וזהי אחי היקש נקודה דחי לכו נקודה ה"א דלהני היקש לגל מיעושי עונשא רכא אזל וזוטא מיענש לפי שהיה כלל למחות קמ"ל נקודה דלא מיענש כלל ור"פ נקודה דיינן לא ימיש זכר:

וְאַתָּם יִיחַתְּתֶם שְׂשִׁים מִיָּצִין
 דָּהָר גְּרוּחִים וְהָר עֵינָל
 הִיוּ רְחוּקִים שְׁשִׁים מִיל מִן הִירְדָן
 כְּדֹלֵאִית בְּפֶרֶק אֲלוֹ נֶאֱמָרִין (פְּסוּתָה)
 דִּקָּה (נֹה) וְיֵשׁ תַּמְחוּ וְהֵלֵךְ כִּדֵּין עֵינָל
 וְהָרָא וְהִיא עֵצִים אֶת הִירְדָן
 תִּקְיִמוּ אֶת הָאֲבָנִים הָאֵלֶּה אֲשֶׁר אֲנִי
 מֵנִיחָה אַחֲרֵם הַיּוֹם בְּהָר עֵינָל וְהִיא
 הִיא יִכּוֹל לַעֲשׂוֹת שְׁלֹם מִנְּאֵה הָר גְּרוּחִים
 וְהָר עֵינָל עַד שָׁנָי וּפְרָק אֲלוֹ
 מִעֲמָרִין) פְּלִיגֵי מִנְּאֵה דִּתְמִיל הֵלֵךְ
 הֵמָּה עֲצֵב הִירְדָן מִעֲבַר הִירְדָן
 וְאֵילָן דְּבִרִי ר' יְהוּדָה פִּירוּשׁ בְּרִחוּק
 מִן הִירְדָן הַיּוֹשֵׁב עֲצֵבָה אֵלֶּה הִם
 גְּרוּחִים וְהָר עֵינָל שְׂיוּשְׁצִין בְּהֵן כּוֹתֵם
 הִיוּ צוּרֵם הֵלֵךְ הֵמָּה עֲצֵב הִירְדָן
 סָמוּךְ לִירְדָן דִּלִּי מִעֲבַר הִירְדָן וְאֵילָן
 וְהַכְּמִיז וְהִיא עֲצֵבָרֶם אֶת הִירְדָן
 וְכֹסֶל לִרְאִי דָּהָר גְּרוּחִים וְהָר עֵינָל
 שְׂסָמֻךְ לִירְדָן דָּהָר הַכְּמִיז וְשִׁנִּים
 הִיוּ וּבִירוּשָׁלַיִם אֲמַר מִן מִקְיָם דְּרִי
 אֲלִיעוּר וְהָר גְּרוּחִים וְהָר עֵינָל בִּי
 גִּבְשׁוּשִׁית עֵשׂוּ וְקִרְאוּ לֵאחֶם הָר גְּרוּחִים
 וְלֵאחֶם הָר עֵינָל עַל דַּעְמִיהָ דִּר'
 יְהוּדָה מִיל הֵלְכוּ בְּצוּחוֹת הַיּוֹם
 עֵינָל דַּעְמִיהָ דִּר' אֲלִיעוּר לֹא הִיוּ
 מִמִּקְוִיָן וְהַשְׁתָּה ר' שִׁילָה דִּהֲבָא סָבַר
 דְּקִרְאִי בִר' אֲלִיעוּר וְהִיא לוֹ לִיהוֹשֻׁעַ
 לַעֲשׂוֹת כֵּן וְהוֹמִיָּה וְכָר לֵהָר גְּרוּחִים וְהָר
 עֵינָל שְׁנִין הַכְּמִיז וְהָר דָּאֲמַר הֲבֵא
 דִּיהוֹשֻׁעַ שְׁפִיר עַדָּה מִנִּי סָבַר כְּרִבִּי
 יְהוּדָה אִין כִּר' אֲלִיעוּר:

חיישינן שמא שר הוא. דוקא
בשדות ובהרים מקום
שאין בני אדם מנחין דמכחי שם שדים
אפי' ביום כדהיה דפ' בתרא דיבמות
(דף קכב. וס) שעלה להר רזל
בעיר אפילו בלילה לא חיישין דל
ללא הכי היאך אדם נותן שלום
לחצירו בלילה והיאך אשה מתגרשת
בלילה והא דלא משני הכא דחזו לה
בצוואה דבצוואה כדמשני (ביבמות שם)
משום דאין בצוואה ניכרת בלילה:
הא

א מהכא ¹³ ולו הואלנו ונשב
ה משלהם אני אמרתי ¹⁶ והיה
יה ודרש ¹⁷ כאשר צוה ה' את
יה ה' את משה א"כ מה ת"ל
שר עשית ליריחו ולמלכה וגו'
ה באתי ויפול יהושע אל פניו
ו בלילה חיישין שמא שד הוא
דלא מפקי שם שמים לבטלה
א"כ

וַיֵּשֶׁא עֵינָיו וַיֵּרָא וַהֲגֵה אִישׁ עֲמֹד לִנְגֹדוֹ וַחֲרָבוֹ שֵׁי
 יוֹ אֶרֶצָה וַיִּשְׁתַּחֲוֶה וַיֹּאמֶר לוֹ מֶה אֲרָנִי מִדְּבַר

1. קטא ישראל און
 עברו את ברייתו אשר
 יצא אותם וגו' לקחון
 החרם וגו' וגבו וגו'
 כחשון וגו' שמו
 בלילה: יהושע ז'
 2. ועל דא אשר לא
 ימול את בשר עריות
 ונכרתה תפס ההוא
 מעמיה את ברייתו הפי:
 כחשית ז'
 3. ויהי הלכד בחרם
 ישראל אשר אתו ואת כל
 שם לו כי עבר את
 ברייתו ז' וכי עבר נבלה
 בחרם: יהושע ז'
 והוציאו את הנער אל
 פתח בית אביו שקוליה
 פתח בית עריות כאבנים
 ופתח כי עשהה נבלה
 כהישראל ללנות את
 אביו ובערת דרע
 מקרב: דברים כ'
 4. ויהי שקוליה את
 עריות דרשם את עכן
 בן דוד ואת הכסף ואת
 האחרות אשר לא שקל ונתקב
 ואת כקיו ואת כחיתו ואת
 שורו ואת המרו ואת
 אשר ואת אדליו ואת כל
 וכל ישראל עמו
 ועליו אתם עמק עכור:
 יהושע ז'
 5. ויאמר יהושע מן
 עקרתו יעקב ז' ביום
 הזה וישרת אתו כל
 ישראל אבן וישרתו את
 קאש ויסקלו אתם
 כאבנים: יהושע ז'
 6. ויארז בשלל אחר
 שבע אתת חטוב
 ויתקאש שקלים כס'
 ולשון דוד אתח משמים
 שקלים משקלו ואתמדם
 ואקחם ונתן סמטונים
 בארץ בתוך האהל
 ותכסה תחתיה:
 יהושע ז'
 7. ויקחום מחור האהל
 באכאס אל יהושע ואל
 כל בני ישראל ויאמרו
 לפניו: יהושע ז'
 8. וכן יהיה אשר
 שאלשום ונשעה איש
 ויורדם וישקענה עני
 השקרים ויכנס ממורד
 וימס לבב הקם ויהי
 יהושע ז'
 9. תרמונים ויהי דרש
 ועשר יעבה עזות:
 משלי י'
 10. ויעמד פתח ויפול
 ותפצר המפה:
 תהלים ק'
 11. ויהי המחים כמגפה
 ארבעה ועשרים ח'
 כמכרז כט'
 12. ויאמר יהושע אתה
 אדני אלדס את העם
 הערפת העביר את העם
 אתה את הדרת כל
 אהנו כיד האמרי
 להאבידת ולו האלול
 ונשכ בעבר הדרק:
 יהושע ז'
 13. וינשכ משל אלו ז'
 14. ויאמר אדני לקה
 הרעתה לעם הזה למה
 זו שלחתי:
 שמות ה'
 15. ויאמר יי אתה נפל
 עס קל לקה וזו אתה נפל
 על עמך: יהושע ז'
 16. ויהי בעכרבת את
 הדרת תקמו את
 האבנים האלה אשר
 אבני מצוה אתכם דיום
 דיום עביל שורת אהום
 דברים כ'
 17. כאשר צוה יי את
 משה עבדו כן צוה משה
 את יהושע וכן עשה
 יהושע אל הסיד כר'
 מכל אשר צוה יי את
 יהושע ז' ט'
 18. ועשית לעי ולמלכה
 בידו ואלך ויהי עשית
 עבדו: יהושע ז' ט'
 19. ויהי יי את

נמי מימר אמר ¹⁴למה הרעתה לעם הזה
שע קום לך דריש ר' שילא א"ל הקב"ה שלך
ריחקתם מ' מיל בתר דנפק אוקים רב אמורא
שע וכן עשה יהושע לא הסיר דבר מכל אשר
היינו דקאמר ליה בעי ¹⁵ועשית לעי ולמלכה
ענינו וירא וגו' ¹⁶ויאמר לא כי אני שר צבא ה'
אמר רבי יוחנן ¹⁷אמור לו לאדם שיתן שלום לחי
צבא ה' עתה באתי וגו' ודילמא משקרי גמירי

לא נאמר אלא כשליש וכו'
כנגד רובה של סנהדרין אמר
רש ועשיר יענה עזות תחנונו
יהושע מאי מעמא אילימא כ
בא וחבטן לפני המקום אטו
ויפלא ותעצר המגפה ¹⁷ ואמא
מלמד שעשה פלילות עם ק
של עולם על אלו יפלו ע
המתים כמגפה ארכעה ועשו
את העם הזה את הירדן מש
בעבר הירדן ¹⁵ ויאמר ה' אל יר
בעברכם את הירדן תקימו ואח
משה עברו כן צוה משה את י
קום לך א"ל אתה גרמת להם
¹⁹ ויהי בהיות יהושע ביריחו ויש
ארצה וישתחו' היכי עבדי הכי
שאני התם דקאמר ליה אני ע

כאשר עשית ליריחו ולמלכה רק שללה ובהמתה
ויאמר לו הלנו אתה אם לצרינו יהושע ה

מסורת הש"ס

דהאי דהדרי צו דאמרי מה לנו לחוב דמזו: דיהבי טעמא
תלמידיהו. מפני שגאון פלוני היינו שגאונים אחרו: דנשיא מכתא.
סמעה צמוק אחד ישראל רשע אחד שמת ובו ציוס מת אדם גדול
בעיר וצאן כל בני העיר ונחמתיך צמטתו אחריו אחר מוכס
הוציאו גם את מנצח המוכס אחריו

וקפלי עליהם איצי'ס והניחו המטות וברחו והיה שם תלמיד אחד ששיב לו עם מטת רבו לאחר זמן חזרו גדולי העיר לקבוצ את החכם והמטות להם מטות בשל מוכס והיה אותו תלמיד צועק ולא הועיל וקרוצי המוכס קברו את החכם ונטטער בה אותו תלמיד מאד מה חטא גרס ליקבר זה בציוון ומה זכה אותו רשע ליקבר ככבוד גדול כזה נראה לו רבו בחסר ואמר לו אל תצטער רבו וארלך ככבודי גגן עדן ככבוד גדול יבא וארלך אותו האיש בצי'נס וזיר של פתח גיה'נס כובב בצאניו אבל פעם אחת שמעתי בגנות לתלמידי חכמים ולא מחיתי ולכן נעשיתי וזה פעם אחת הי'ן סעודה לשר העיר ולא בא שר העיר וחילקה לעניים וזה היה שכרו אמר אותו תלמיד עד מתי יהא אותו האיש נדון בדין קשה אמר לו עד שימות שמעון בן שטח ירכנס חסדיו אמר לו למה אמר לו מפי נשים מכשפיות ישראליות שיש בצאשקלון ואינו עושה בהן דין למחר סיפר אותו תלמיד דברים לשמעון בן שטח מה עשה כינס שמונים בחורים צעלי קומה והיה אותו היום יום גשמים וימן כד גדולה ביד כל אחד ואחד וקיפל טלית בתוכס ואמר להן הזהרו בהן שהן שמונים ובשעה שתכנסו יגביה איש אחת מן הארץ ושוב איין מכשפות שלטות בהם ואם לאו לא נוכל להם ה'ן בן שמעון בן שטח לטרקלין שלהם והניח הבחורים במחוך אמריו לו מי אחת אמר להן מכסף אני ולנסותכם בכשפים באתי אמרו לו ומה בכשפים בידך אמר להן יוכלנו להביא לכם שמונים בחורים עטופי טליתות וגבות ואע"פ שהוא יום גשמים אמרו לו הנדאה יאל לחוך ורמנו להם הוציאו העלילות מן הכדים ומטטעפי בהן ונכנסו ואחו לו אחד את אחת מן ההגביה ויכלו להם והוציאו ותאלסו כולם ויתקנאו קרוצי'ס דבר וצאו שנים מהם וכוונו דבריהם והעידו על בנו של שמעון בן שטח חיוב מיתה ונמנר דינו וכשהיה יואל ליסקל אמר אם יש צי עון אזי לא מהא מיתתם כפרה לי ואל עון כן מהא מיתתי כפרה על כל עוונותי וקולר תלוי בצואר עדים ושמעו אלו וחזרו בהם ונתנו טעם לדבריהם מחמת ש'נאחם הנשים ואעפ"כ לא נפטרו: **מתני'** מפשיעין אותו את צדיק: כדאמר ר'אמי' בלא כסותו: מלפניו: ערותו בחמיכת צד:

[illegible]

נגמר הדין פרק ששי סנהדרין

מה.

דורות כן שנאמר כי סקול

[illegible]

נגמר הדין פרק ששי סנהדרין

מסורת הש"ס

סלמוד לומר סקול יסקל. לשון עמיד ולא כתב כי סקל סקל או ירה ירה: ושדי ליה איסה. חד מינייהו: דסייז מריזא. מנח גדול דשנים אין יכולין לכוון כחם להשליך כחחד כזזה משליך זה מעבדו אבל אימדי משליך בכח: היסה. משמע כל הימים היתה לך והא נקשרת עמו: כולם נקברים עמו.

מקבוצת חקבנר (דגסרס) יעירא נפא
 לן לקמן בפירקא (דף מו:). **בפסיסו.**
 במזון ארבע אמות אבל לא נקברו
 עמו ממשי: **גידמין הכי נמי דפסיל.**
 ואם כן נימא עדים גידמין פסולין למה
 לי נהנקט נקטמה לאחר ממאן: **ה**
העדים: יד שהיתה להם מהיה להם
 בשעת מיתה אבל גידמין מעיקרא
 לא משתמעו מיניה דזו היא יד
 שלהם: **הרי זה יכרה.** ואע"פ שאין
 כאן יד עדים הראשונים, אלאם לא

היכי דתיתי מרוזא:
והתניא מעולם לא שנו
דעביד דאי מצידך
היתה כו' והתניא
ואחת עץ שנתלה ע
בנו ואחד סודר שנתנ

לא צריכא דמתקני ו

נקברין עמו והתניא
רב פפא מאי עמו
שמואל הנקמעה יד ה
דבעינא י"ד העדים
ולכא אלא מעתה
הכי נמי רפסלי שאנ
העדים שהיתה כבר
שיעידוהו שנים ויאמ
פלוני שנגמר דינו בב
עדרו הרי זה יתגר ה
עדרו ומי בעינן קרא
יומית המכה רוצח קרא
הכתובה כו ה"מין
להמיתו במיתה הכת

מִיָּתֶּה שְׂאֵתָה יִכּוֹל לֵהֱמֹ

י"ת"ל מות יומת הכ

וזה נלמד: רבי אליעזר לא צוה
 קרא דכתיב וכן ר"ש: **מתני'** **אלא**
מגדף. מנצח את השם. ובגמרא
 מפרש טעם: **אין דיני שנים ביום**
א'. צ"ד א' משום דלא מצי להפסיק
 ציטוטיה דכל זמן וחד זמין לבקש
 ראיות למיתה זו ולמיתה זו. ובגמרא
 [מנ] מפרש דשמי עניות קאמר דאין
 ראיותיכון שוות ושמעון בן שטח שעה
 הוציאה לך שחי ציטו פרוצות
 בשפסיה ושעה ביה לשעה ובלאן
 לפרסומא למילתא וזן את בולס ביום
 אחד מפני קרוביהם שלא יתקשרו
 להלן: **גמ'** **כי קולא אלהים**. מפני
 שצריך את השם נתלה והעובדים
 והשנים אומרים מפני מה זה מלוי
 מפני שצריך את השם ובגמ' הדבר
 כלפי מעלה להיזכר: **מה מקלל**
שכפלה. ונתלה דכתיב ביה ותלית
 אף כל בשכפלה נתלה: **אף כל שכפר**
בעיקר. אין לך לרבות אלא
 העויד ע"ז: **דרשי כללי ופרטי**.
 דורשין את התורה בכלל ופרט כל
 מקום שפסח ואח"כ פירש דורשין את
 האחרון בפרט: **ורבי אליעזר דורשו**
במיעוט. ויש חילוק בין זה לזה פרט
 היינו פירוש הכלל ואין בכלל אלא מה
 שבפרט ואפילו הדומה לפרט אין
 מתרבה מן הכלל אבל הדורשו במיעוט
 לא עקר את הכלל ממקומו אלא
 נעשו שלא תאמר הכל במשמע

קאמרי דלא שמע, דהאי קרא יתירא הוא כוליה כדלמך גגמי' (לקמן עא'). רחוביה דמעיקרא בע
ולא שפושין לה רחוב כעשוי (לקמן קיב). אין לו. למעשה, בהן יד כ"י אין לו טהרה עולמית
דס ושמן על כוהן יד (נחמיה יא) דנעשין כהן דכתיב יחמא טהר (סנהדרין פא

למסר הפגוע הורגו ואפי' שאינו גורל הרם אלא במקום גורל הרם ואקשי' למה-
התגן כבן סורר ומורה ותפשו בו ולא יודיעו והוציאו אותו ולא היגדו בו רחמינו שאינו
אין לו תשובה מחובו דיער הגדלת חסדו עלמא בעינו קרי כרחמינו ורחמינו
אין לו תשובה דין ביה וגל אחז ימינת אין לו סהרה ועלמית' ו' אליעזר אומר נתן על
שם ש שמאל ויצא. וקמא סבר בעין קרי כרחמינו ו' אליעזר ו' שפועל לא י' שפועל לא י'
ש' טו והומה ונתת אותו על שם כלל כל מימא ב' פסוק על אחייו

יחגד מיי שם הל"ט:
יחגד מיי שם פ"ד:

כב ט מ"י שם ופ"ג שם
הלכה ז:

בד ל מ מ"י פט"ז מהל'

בו ס מ"י שם פ"ד הל"י:

תורה אור השלם

דברים יז
2. או באיכה הקדו בך
מזמור מזמור נומה דמך

במדבר לה כ
גאל הדם הוא ימית א
הרצח פפושנו רן פנ

והוציאו אתו אל זק
עירו ואל שער מקמו:
דברים כא י

5. וכי יהיה כאיש חט

6. לא תלין נבלתו ע
העץ כי קבור תקברה

אלהיך נתן לך נחלה:
דברים כא

מִוֹסֵף רֵשִׁי

נגמר הדין (לקמן מו:) שומע אני בין חלוש ב

שמחוסר קצרה וחליש
(ט"ז ע"ב). שאם אי את
יכול להמיתו במית

וזהו יכול לזרוק בו חץ
לטיבועו (ב"ח לא.) כג.
שהיה מכהם או שהיה

עבד. וכל שני כתוב
הבאין כאחד א
מלמדיו. מללל כפי א

קטועה וילקחן עא
חרשין. אינן יודעין א
קנל דבריהם אס לא, שא

ואיכא להפוצי בזכותי

100

עין משפט
נר מצוה

לֵב א מִי פִיג מַהֲלֹכֹת
סַהֲדֵרוֹ הִלְכוּ וְפִיג
מַהֲלֹכֹת אֲזַל שִׁמְשׁוֹן
יִיד כִּי שִׁמְשׁוֹן
לֵב א מִי פִיג מַהֲלֹכֹת
סַהֲדֵרוֹ הִלְכוּ וְפִיג
מַהֲלֹכֹת אֲזַל שִׁמְשׁוֹן
יִיד כִּי שִׁמְשׁוֹן
לֵב א מִי פִיג מַהֲלֹכֹת
סַהֲדֵרוֹ הִלְכוּ וְפִיג
מַהֲלֹכֹת אֲזַל שִׁמְשׁוֹן
יִיד כִּי שִׁמְשׁוֹן

דברים מה דברים רבנן
דקדקו ר' קלסון:
בַּיִצָּה אותו משקעין
ה' ח' יבד
עושר משקין עד שקיעת
החמה וגומרן (אותן) [את
זמין משקין אותו
ואתן [כן] תליין אתן]
אחד קריש ואחד מהר
וארן קריש בו מצות תלייה
ובשחולין אותו אין חולין
אזן אלא כעין חולש
שחרן לקבדו עמ
חששו (ואין) [ואם]
מניחין אותו חולש עוברין
בלא שנוא [לא חולין בלחלו
לעז כי קללת אלהים
תלין. חולשין מה מה זה
חולו כפי חולש השם
באין חולש מה אמר
בקללה ראשון כן וכן
מנצח שם שנים מהבדך
אמר ר' יוחנן בן זבדי
שארם מצטער מה הלשון
אומרת וכלי מראשי וכלי
כשר אבין קלל כל חלומר
אין בזה קלל אבד ודחה
רבא ואמר מי שאין בן
קלות חובי שו"א א"ה חב
כסר כלי ראשון מצבי ליה
וכדור רבא קליל לא עלמא
לומר הדות חששת תעשת
קלל ומפסות ואקשי' וקלל
קלל מבעי ליה לגופיה
לומר כי המקלל את השם
לדחה ודחי א"ה היה ליה
לוימחב קלל משני
אומרת קלל שם
מקלל שם ומי חולש

[illegible]

מז:

תלישה לאו בלום היא. והא דלמרי' צפ' כיסוי הדם (חולץ דף פט.) לעפר הנדחת שרי דכתיב ואת כל שללה מתקבצו אל מוך רחובו ושרפת מי שאליו מחוסר אלא קבינה ושרפה ואת זה שמחוסר תלישה וקבינה ושרפה לא דמי לעפר חשיב ואת מחסר מחוץ רחובו יאמר:

קַרְלִירִי מַלְאָכָא יֵשׁ גִּירְסִין וְסִיקִי
מֵשׁוֹס דְּאִמֵּר בְּסֻמּוֹן קֵלֵת
וְהָיִן לְחֹשׁ בְּכָךְ דְּאַשְׁכַּחֵן נָמִי בְּפִרְקָא
דְּמִיתוּת (לְקַמֵּן דָּף סו.) גִּבִּי אֱלֹהִים
לֹא תִקְלַל דְּאִמֵּר לִיכְתּוּב לֹא תִקְלַל:
קְבוּרָה שׁוֹשֵׁם בְּיוֹנָה אוֹ אִיכָא
כְּפֵרָה. ע"כ אִיכָא
בְּכְפֵרָה דְּאִמֵּר' לְקַמֵּן (דָּף מו:) (בִּפְס'
ד' מִיתוּת) כְּפֵרָה מִלִּימֵת הוּא מִמִּי
לְחֹו עֲרָא דְּקִיבְרָא פִּירְחָא אִלּוּ אִפִּי'
אִי אִיכָא בְּיוֹנָה וְכְפֵרָה מִיבְעִי לִיה
הִי עִיקָר וְאִי הוּא אִיכָא כְּפֵרָה טַפִּי
נִקְבֵּר בְּשֵׁלָא נִקְבֵּר מִשְׁנִקְבֵּר כְּדִנְחֵא
בְּשִׁמְעִינִי (לְקַמֵּן מו.) סִימֵן יִפֵּה לוֹ
לְמַת שְׁפִירְעִין מִמֵּנו לְאִחֵר מִיתֵה מַת
לֹא נִסְפֵּד וְלֹא נִקְבֵּר וְיֵל לְדָלוּ לֹא
נִקְבֵּר בְּלֵל קִיבְרָא אֵלָּא לֹא נִקְבֵּר לִפִּי
בְּדוּדוֹ וְהָיִן בְּיוֹנָה דִּהְכָּא לֹא בְּיוֹנָה
דִּמַּת קִאִמֵּר דָּאס כֵּן אֲמַתִּי לֹא כֵּל
בְּמִינִיָּה אֵלָּא בְּיוֹנָה דְּמִשְׁפַּחְתּוֹ אֲבֵל
לְמַת וְאִית לוֹ בְּיוֹן אִם אִינוֹ שׁוֹכֵב עַל
הַמַּטֵּה בְּצִדּוֹ:

לְאָמַר תִּקְבְּרוּהוּ לַהֲהוּא גִבְרָא. וְהָא
 דְּאָמַר בְּרִיךְ שְׁמֵי כְתוּבוֹת
 וְדָף פַּד. לְהַמוֹכֵר קִבְּרוֹ בָּאִים צְנִי
 מִשְׁפָּחָה וְיוֹצֵאִים אוֹתוֹ בְּשֵׁם מִשׁוֹם
 שְׁמֵם מִשְׁפָּחָה שְׁמֵי הַתּוֹם דְּצֵנִי
 לְיוֹקִיבְרוֹ בְּצֵד דְּרוֹכְמָאִי:

הַסְפִּידָא יִקְרָא דְחִי. תִּמְמָה
 הָא דְאָמַר צְנִי הָעֵרֵל
 וְיִמּוֹת דָּף עַם. אֵל שָׁוֹל וְאֵל צִית
 הָדִימִים אֵל שָׁוֹל שְׁלָא נִסְפַד כְּהֻלָּה
 וְאֵל מִשׁוֹם יִקְרָא דְחִי הִרִי מַחְלוֹ
 שְׁרָאֵל עַל כְּנוּדוֹן שְׁלָא הַסְפִּידוּהוּ
 וְיִזְלִי דִירְאִים הִיוּ לְסוֹפְדוֹ לְהִרְאֹת
 מִשְׁטַעֲרֵין עָלֵיו מִפִּי דוֹד וְעוֹד דְּלִפִּי
 הִיוּ יִקְרָא דְחִי שְׁמֵי מֶלֶךְ דְּאִיכָא בְּזוּיָן
 טְפִי לְגַבִּיָּה שְׁלָא נִסְפַד כְּהֻלָּה:

אֲכֵלָּה

אישתק ולא א"ל ולא מיד
דמפשא דאיבעי ליה למימר
משמע ליה ונימא מדאיקבו
למשה דלא לישתני ממנהגא
דלא לישתני ממנהגא לא יס
דלישתנו ממנהגא איבעיא לה
הוא למאי נפקא מינה דאמ
אמרת משום בזיונא הוא ה"ל
הא אמר לא בעינא כפרה מ
כפרה צדיקי לכפרה צריכי אי
שוב ולא יחטא ת"ש וספרו לה
דתיהוי ליה כפרה הנך נמי
דצדיק הוא תיהוי ליה כפרה
ולא יקברו דלא תיהוי להו כפ
יקרא דשכבי הוי למאי נפקא
נמי הלאפוקי מורשין ת"ש
אמרת משום יקרא דחי הוא
גופה ניחא לה כי היכי דמיי
נקברו אותו ואי אמרת משום
להו לצדיקא דמייקרי בהו א
לצדיקא דמייקרי ברשיעי
המלכים הראשונים אשר ה
דחי הוא מאי נפקא ליה

י. לו ולא יקברו דרך מנהג העולם כי קאמרינן צוואה ט

וְלֹא הָיוּ **מַחֲבָלִין**. עליהן כדי שחמה ציון כפרה להן אלא אונגין
בגלגל דאין זה כבוד להרוג ואין כפרתו נמנעת בך שאין איניות
אלא בלב בלבד: **גמ'** **משיבין** אומר. אם גמר דינו ואין מולין
אותו שחרים שמה יתשלנו בקצורתו ויבא לידו שחמה אלא סמוך
לפניו כחמה בידו שחמה חיה:

אונגין שאין אנינות
בבן אילו נאמר חטא
לין אותו ואחר כך
ממלכות עושה תלמוד
ממיתין אותו ואח"כ
שהיו אותו עד סמוך
את דינו וממיתין
עו אחד קושר ואחד

אף אדם עשוי דביקונו של מקום:
קל לים. איני קל: א"כ. דקלני
דמתי' לזו כיני הוא אלף קל איני
כדל אני מבעי ליה: קיל י' עלמא.
(אזי) מכנה ואינו רואה להזכיר
כבדות בעלמו: לגוסס. לומר
שהמקדף בתלייה ומיניה ילפינן
לחצרני: ה"ג פ"ל כי קבר תקברנו
מרבויא דרש כל המסיו: רמו
לקבורה. שאדם חייב לקבור את
ממו: דליעביד ליה ארון. אבל
קבורת הארץ לא משמע ליה מיניה
ולהכי לא אמר ליה מהאי. ופרישין
לימא ליה מרבויא דתקברנו. ומשני
לא משמע ליה (א) לעבוסי' למחיה
דרשה מרבויא: ונימא מדאיקבור
לדיקי. אברהם יתכן ויעקב. ומשני
מנהג בעלמא הוא שהגון כן קודם
לכן: ונימא ליה מדקבר. ומשני
למסא. אלמא דעמו הקרימו. ורמינא
דלימא כי היכי דלא יחשמי משה
ממנהגא דעלמא: וספדו לו. באביה
כן ירבעם כתיב ואחיה השילוני
תנבא עליו דבר זה לשבח יען כי
נמלא בו דבר טוב שביטל פדסאות
שהוסיף לעשו. ולא יקברו. דרשעים
כתיב ומדליטו להו יכיר. ש"מ קבורה
משמאי אסרימו עליה: משום בזיונא
הוא. שלא יתבאר לעין כל שיראהו
מת ונקבץ ונקבע. או. כי היכי
דמחיה ליה כפרה בהטמנה זו
שמורידים ומפסילין אותו בתחתיות:

לאו כל כמנייה. דביון הוא לקרבו: **הא אמר לא בעינא כפרה.** ואי נמי קרי ליה לא מתכפר: לא יקברו. ואי משום כפרה יקברו ויתכפר להם: ומפני לא ניחא להקפ"ה דמיחא להו אכרסא לפי שפ"ק על פתח קברס לא היו חוזרין: א"נ לאפוקי מירושין. על כרחן שכן הספדין. אי יקרא דשכני כי אמר לא תספדוהו יימיתין ליה ואי לא אמר ואמרי יורשין לא ניחא לן כפיין להו ואי יקרא דחיי הוא לדידיה לא יימיתין ליורשין יימיתין: משכו לה לשרה. עד שבה אברהם מבית עקידת יצחק למדמכזיב ויבא אברהם מכלל דהויא שעתא לא הוה הכס: הניך בני יקרא נינהו. בתמיה. והלא כל בית ירבעם הנותנים רשעים היו: ולא יקברו. ואי יקרא דחיי הוא והלא הנותנים יש בהן זדיקים: והיו אדון יספדו נך. לזדיקיהו נאמר: נכוח

והיו אדון יספדו לך ואי אמרת משום יקרא לייקרו ביד ישראל כי היכי דמתייקרי באבהתך ת"ש

(א) וְתוֹסֵף מִשְׁנֵי (פ"ט: צ) וְגו'
לְקִיּוֹם אֶת חֶזְקוֹ מִן
לְמַעַן אֲזַכְּךָ שְׂכֹר עֵינֶיךָ
בְּלִילֵי חַיִּל לֵאמֹר לְמִן
מִינִי שְׂעוּבָה אֲנִי בְּשֵׁשׁ חֳמֵי
כִּי קִבּוּר תִּקְבְּרֵנִי אִם יֵרֶם
לְקַבְּרֵנִי אֶת הַבְּהוּרָה מִיִּינִי
חַיִּל כִּי קִבּוּר מֵהַ
תִּקְבְּרֵנִי מִכָּל
לְקַבְּרֵנִי (צ) וְגו' הִעֲדוּ
אֲרוֹנוֹ מִשְׁנֵי בָּשָׂם רַב
הָאֵל בְּנִינִי (ד) וְקִבְּרֵנִי אֲרוֹנוֹ
זֶה לְבָרֵךְ יִבְרַךְ וְיִשְׁכַּח
קִבְּרֵנִי אֲרוֹנוֹ חֲמֵרָה כְּלָל
הָאֵל דְּרֵי מִדְּרָם כְּלָל
ו' ע"י דְּרֵי מִדְּרָס, ו' כִּי
אֵין לוֹ בְּיוֹן אֵם שְׂכֹר כִּי,
(ח) וְעַתָּה רְשִׁים כְּבוֹדוֹת נָבִי:
וְגו' בְּנִינִי.

1. וכי יהיה באיש חטא
משפט מות והומת
ותלת אתו על עץ:
2. ורבים אם כב
ולא תלין נבלתו על
העץ כי קבור וקברתו
כפי היותו כי קללת
אלהים תלו ולא חטמא
את אדם: אשר יי
אלהים נתן לך נחלה:
3. דברים אם כב
וספרו לי כי ישראל
וקברו אתו כי לא לכו
ויא: לרביעם אל קבר
נומא בו דבר טוב אל י
אלהו ישראל בבית
רביעם: מליכס א די נ
ממיתו תלמיא: ממ
לא יספרו ולא יקברו
לדמן על בני יאזמלה
לדן ויחברו ויגרעו כי
היהוה נבלתם: אסא
לעוף השמים ולבנות
אתר: יימוטו ד
5. כי אדם אין צורק
באיש אשר יעשה שו
לא ידא: קלה ד
6. ותחם שרה בקרית
ארבע הוה חרין בארץ
כנען ויאב אברהם לספ
לשרה ולבנות:
7. בראשית כג
בשלות תמות
ובמשפחת אבותי:
המליכס הראשנים אשר
לא לפנין כי ישפרו לך
והיו אדון יספר לך כי
דבר אני דברני אתה:
8. רמיזה לך א:

(א) יִשְׂרָאֵל ד'ה דלעציד ליה
וכי' לא משמע ליה לשבור
מלכא למהוי:

מוסף רש"י
הוצא בסוף המסכת

חמור אצל רשע קל : סוגיא
רשמעתא מת מתוך רשעו
מיתתו לא הוויא לו כפרה
וכן אפילו נהרג מתוך
רשעו אין לו כפרה עד
דמטיא ליה צערא דקברא
ומשום הכי אין חיוב

נגמר הדין פרק ששי סנהדרין

עין משפט
נר מצוה

תשתפר. הואל
ורחב
קבריהו
יחל: עפר מנינו לאישתא
שקל: עפר מנינו לאישתא
בר יואל ואמר שמאל
שר דרקעא אנה נאסתר
שנאמר וישלח את עפרה
אל קבר בני העם מקו
קבר בני העם ילך וישלח
עין בחבורה אל איסתר
וא"ן החבורה
למחבורה
איסתר וארבינן
עליה
מאה דרגין חוצוב
לאביו וקבור במקום חצר
הא
אל קבר בני עילמית
האי
נאסר מחבורה ורחב
קבר בני חוצוב
שנאסר אל קבר עקעק ועפרו
אל נאסר וכו' דהה
דנאסר
קבר חדש מתוך
ההוא השליכו בו נפל
אסתר כהנא
קבר בני חוצוב
ח' ש' קבורתו אל קבר
הנמצא מתחת לפנתו
הוא
וישילן אתה
מקום צל
קברו
לית פתו
מקומו
מותר
ההוא
קבר
הדיוק
קבר לפנתו
מקומו
מותר
ההוא
קבר
האורג
בגד
למח
אבי
אמר
הומנה
מילתא
הוא
דגמר
שם
שעולה
עורפה
ועפרו
שם
הוא
עלה
בנחל
הוא
עלה
המת
אסתר
אל
קבר
ההוא
נאסר
באר
הוא
דומנה
אל
מילתא
הוא

מיד מיהו פירש הקונטרס דע 1737 עס

ותקצר שם ובע"ז כתיב (דברים יב) אשר פ

דף נתנון לארון לנסוי
נק והקסה ר"ם לאמרין
ר צדיק דקום מדלגין היינו
יסוי ארון הוא גולל הא

הרוגי מלכות להרוגי בית דין הרוגי
מלכות כיון דשלא בדיון קא מיקטלי הוא
להו כפרה "הרוגי בית דין כיון דבדיון
קא מיקטלי לא הוי להו כפרה תדע דתנן
לא היו קוברין אותו בקברות אבותיו ואי
סלקא דעתך כיון דאיסטול הוא להו כפרה
ליקברו מיתה וקבורה בעינן מותיב רב
אדא בר אבהה לא היו מתאבלין אלא
אונגין שאין אנינות אלא בלב ואי סלקא
דעתך כיון דאיסבור הוא להו כפרה ליאבלי
כבעינן נמי עיכול בשר דיקא נמי דקתני
נתעבל הכשר מלקטין את העצמות וקוברין
אותן במקומן שמע מינה רב אשי אמר
(א) אבילות מאימתי קא מתחלת במסתימת
הגולל כפרה מאימתי קא הויא מכי חזו
צעצרא דקברא פורתא הלכך הואיל ואידחו
ידחו אי הכי למה לי עיכול בשר משום
דלא אפשר קבריה דרב הוו שקלי מיניה
עפרא לאישתא בת יומא אתו אמרו ליה
לשמואל אמר להו יאות עבדין קרקע עולם
היא ¹⁰ ירקע עולם אינה נאסרת דכתיב
וישלך את עפרה על קבר בני העם מקיש
קבר בני העם לעבודת כוכבים מה עבודת
כוכבים במחזור לא מיתסרא דכתיב
אשר אתם יורשים אותם את אלהיהם על
ההרים הרמים על ההרים אלהיהם ¹¹ ולא
ההרים אלהיהם הכא נמי במחזור לא
מיתסר מיתבי ¹² ההוצב קבר לבבו והלך
וקברו במקום אחר הרי זה לא יקבר בו
עולמית הכא במאי עסקינן יקבר בנין
תא שמע ¹³ קבר חדש מותר בהנאה
הטיל בו נפל אסור בהנאה ¹⁴ הכא נמי
בקבר בנין תא שמע ¹⁵ הנמצא אתה אומר
ששלוש קברות הן קבר הנמצא קבר הידוע
קבר המזיק את הרבים ¹⁶ קבר הנמצא מותר
לפנותו פניהו מקומו טהור ומותר בהנאה
קבר הידוע אסור לפנותו פניהו מקומו
טהור ואסור בהנאה ¹⁷ קבר המזיק את הרבים
מותר לפנותו פניהו מקומו טהור ואסור
בהנאה ¹⁸ הכא נמי בקבר בנין וקבר הנמצא
מותר לפנותו דילמא מת מצוה הוא ¹⁹ ומת
מצוה קנה מקומו שאני מת מצוה ²⁰ דקלא
אית ליה איתמר האורג בגד למת אב"י
אמר אסור ורבא אמר מותר אב"י אמר
אסור ²¹ הזמנה מילתא היא ורבא אמר: מותר
הזמנה לאו מילתא היא מאי טעמא דאב"י
(ג) גמר ²² שם ²³ שם ²⁴ מעגלה ערופה מה עגלה
מיתסרא ורבא גמר ²⁵ שם ²⁶ מעבודת כוכבים
מה עבודת כוכבים בהזמנה לא מיתסרא אף
הכא נמי בהזמנה לא מיתסרא ורבא מאי
טעמא לא גמר מעגלה ערופה אמר לך
משמישין

א. איירי בעבודת כוכבים: לאחר שמת: הומנה. שהומנה
ממשין כאילו כרכו בו: שם שם.

וְשֵׁם הַגּוֹיִם: עֲגֹלָה עֲרוּפָה בְּהוֹמָהּ מִסְתַּרָּא. דְּקָ"ל יִרְדָּא
רָא. לְהַדְיוּעַ דְּתַנִּיָא בְּמַס' ע"ג (דף מד:) הָאֹמֵר בֵּית זֶה לַעֲ

כוכבים: הרוגי צ"ד. עיר הנדחת:
 קצרו מכפרת מיתמן עליהן ולעולם
 ים יהואיל וידמו וידמו הוא: רב אשי
 יא השגר אלה לערב חמיטו הקצר
 פורתא וטעמא דלא היו מתאכלים
 משום דאבילות מתסימת בגולל
 חילא דתניא באלו מגלחין. גולל
 הוא הדק הנמוך על הארון לבסוף
 ואתן צדפותיו קרי להו דופק:
 הויל ונדמו. שלא נראו להתאכל
 בשעת התחלת אבילות ידמו אף
 לאחר מכן. ואש"ג דבגי קיבור את
 מתו ברבר תמן (ומיק' קרי יע). מונה
 גיבור הרב היל (אף דהר) הילא

שבעה ימים הרהר ומה חמור ההחלט
ונדחו ידיו והסכים לא אדמו לו
לגמרי שדיר עסקי רבים נוהג להרגל
שמנחמן אותו כל הרגל כדאמרין
הסם [ו.כ.] כל שהוא משום עסקי רבים
אין הרגל מפסיק: אי הכי. לענין
קצורת אבותיו למה לי להמחין עיכול
הבשר: אבותיו דלא אפשר. יטעלו
משום דנבקע כרסו ומפסית:
לאישתא בה יומא. ביום ראשון שלה
והן מתרפאין בצוותא עפר: אמרו
ליה לשמואל. משום דמה וכל מה
הנקצר בו איסורי הנאה ניניה דגמר
אם שם מעגלה ערופה כדלקמן:
ישום עבדיו. כדמפרש לקמן שהקרקע
אינו נאכר: ע"ז נא. מיתסרא
במחבור. לקרקע דכתיב אלהיהם על
ההרים (לולא ההרים אלהיהם: הווא
קבר לגביה. משמח: לא יקבר בו.
הבן עולמים דכיון דהווא למח נאכר
כלל הנאה. וקס"ד דהיה נמי אם
מכני לזכר איש אחר ואורחא דמילתא

נקט: **בקר צנין**. שבנאו למעלה
מן הקרקע (והיו תלוש) דכוותיה
בע"ז בית שבנאו מתחלה לע"ז אסור
דתלוש ולבסוף חיברו הוי תלוש לענין
ע"ז וקבר נמי איחשק לע"ז: **קבר**

חדש. ולא למת הוומן אלא חצבו
חמם ולבשימים לו חם יחברנו גו:

קבר הנמצא. כגון שהוא חדש ויודע
 בעל השדה שלא כזה מעולם לקוברו
 אם ויבזילה קבר שם: קבר הידוע.
 הנקרא שם מדעת בעל השדה: וקבר
 המזיק את הריב. שקבור בתקום
 הילוך רבים ומשמאץ בזהלו: מותר
 לפנותו. שלא קנה את מקומו: מקומו
 טהור. שא"פ שגזרו טומאה על
 קברות שא"פ ששיטתו מה שם לא גזרו
 על זה ובהפאה נמי מותר לשא"פ
 דאיסורא דאורייתא הוא דאין מותר
 קבר עליו: מקומו טמא. גזירה

לדברנו הוא שגורו טומאה עולמים
 על הקבר כדי שלא יפניוהו: **קבר**
 המוקד **אם הרבים**. יתן רשות
 לפעונו מפני מקור כל דברים: **פניו**
 מקומו **טבור**. דלא גזור עליה מפני
 העק ומיהו אסור בהנאה לאיסורא
 לאורויא הוא ולא פקעא: **מה מנוה**
 קנה מקומו. מתנאיה הוא שהתנה
 יחשע בכניסתו לארץ צפרק מרובה
 (וב"מ דף פ"א). **האורג** **בגד** **למס**

בך ונקרא שם המה עליו: מילחא היא.
 ים כתיב (במדבר כ) וחמת שם מרים
 לנחל איתן היא אוקרתה בקידושין (דף
 סור זה לע"ז מותר שאין הקדש לע"ז:
 משמשין

(6) כחצות ד': מוק' ב.
(זכב קנב) ב' ע"ז ב.
(7) [שם קנב] (ד) [שם]
[מח] (ה) [שם] (ו) [שם]
לחלוקה ש"ח שחמות ב"ד
ע"ש (ז) [עירובין ב' ס"ד]
ס"ה
(8) ונכרות כל: קמן [שם]
מגלה כל: שחמות [שם]
(9) ע"ז ב' ט"ז (י) [שם]
(10) ב' גי' י"ב [שם] ס"ד
שקבלה: ש"ח ע"ש (י) [שם]
מח"ש: ש"ח ע"ש [שם]
כחצות י"ז: ד"ה שחמות
[שם] שח קנב: ד"ה שח
[שם] שחמות כ"ה: ד"ה
ולא [שם] כחצות ד' ד"ה
ע"ז (11) [שם] כחצות ל"ה

תורה אור השלם
 1. ויצא את האשה
 מביתו מן מחיצת לילושם
 אל תהל דרושין ויפושם
 לקח בתהל דקרוו ונזק
 עתה ישלח את אפרו
 על קרבי בעיני העם:
 מלכים ב כג
 2. אבד האבדון את כל
 הקומקום אשר צדקו
 היום אשר את אלהים וישם
 אהם את אלהיהם ועל
 ההרים הרמים ועל
 הגעות והתל עץ
 רענן:
 3. ויבאו בני ישראל אל
 העדה מרבה עץ החרש
 הראשון וישב עמם
 בקדש ונתמם שם הרים
 ונתקדש שם כמברכ כ
 והדרדור וקני העיר
 הווא את העגלה אל
 בל אתן אשר אל עיבד
 ונל יורע וערפם שם
 את העגלה כהל:
 כרמי א ד

הגהות הב"ח
(א) נב' שאני מת מטוב.
נ"ב יל"ע בב"ק דף פ"א
ע"ב:

מוסף רש"י

מסתיימת הגדולה. וזו
שמי שיש לו ארץ חמה. בחיבות.
ולא ההרים
אליהם. שנאמר אנכי
חפזתי את כל המקומות
אשר עבדו שם הגוים וגו'
הם חפזתי את אליהם על
ההרים. שמע אלמס
ופסיליהם של ההרים
קרים אליהם ולא ההרים
קרים אליהם. (א.ת.ת.)
ימות מצוה קנה מקומה.
לקבוצו ש' שטופה מהו
מקום שגל ש' בעת מהו
קנאי לקבוצה יאן בעל
הקדה מעבד עליו (ב.ק.)

רבינו חננאל (המשך)
 חתוריהו אבל אה בלא
 בכתובת פה אל מתי.
 הקשה מהו דתן כפי'
 פס' פרק ז' דין שוה
 טעם מדרס ושטאר מדרס
 טהור מדרס מדרס
 טעם מדרס מדרס
 יוסי וכו' כתיב מדרס
 נגע הו' אלם אם נגע ב'
 טעם מדרס וישקלו
 וטרו ואמר' אלם מסיס'
 מדרס יוסי ב' מדיני'
 הקפולין ומתנח' זיני'
 וישב הוב עליון העליון
 טעם מדרס והתחתן טעם
 מדרס ומדרס מדרס ש"מ
 מכל שנינו אל מכשבל וכו'
 מביש מדרס עליו הוב
 טעם מדרס והיא שטואה
 (תקלה) (תמורה) פ' טמא
 ומהו ומדרס מדרס טעם
 מדרס מדרס מדרס
 ומדרס שטאר וישקול מדרס
 טהור מדרס והתנח' שטואה
 ומהו מדרס מדרס שטואה
 בו: ומהו מדרס מדרס פס' אס
 מדי כתיבו להרעו דרמוס'
 ואוספהו מכל מדרס חלול'
 ומדרס אחיו נפש שכנו:
 ולשם ח' פשטו הוא: ומהו
 מדרס רשע' א' החוצב
 מדרס חלול אכתי וקברו
 במקום אחר אל יקבר בו
 עולמית. פרק רבא ההם
 אל שמוס והתנח' מלמית
 היא אל שמוס כבוד
 מדרס מדרס מדרס
 למית מדרס מדרס לוידיש'
 כיצע גבו מדרס סתם והו'
 מדרס מדרס מלמית בו
 ולמית הו' מדרס המב'
 לוידיש' היא מדרס אל יגע
 בן דן עיבא אליהו ר'
 נתן אומר יגע דרמוס'
 צקברו אל ויילף לפני'
 משהו רבא מדרס אל'
 כולה לשטעיה מדרס כולי'
 עולמא וממה לאו מלמית
 והו' גתא סתם סברו הו'
 ההתה סתם כהו ככלולו
 וכו' מבני לוי וירושן
 ושיטריה מדי מתי חזי'
 וגבו ליהוה הכתריסין חזי'
 וילולתו לגביהו לפיכך
 מדרס מדרס מדרס לוידיש'
 יור'ם מספקא ליהו'
 מחזי אל מ'חיל לפיכך
 חזי' אל יגע כהו ר'
 נתן פשיטא ליה דלא

מן המקוללים ולא מן המקוללים לפי שסוף קולת חסם לשבז אל המקלל: היה לו. לאבנר להניל את ההרגו דהבי אמריין [בבן סורר ומורה] [ולמן דף עז]. רודף אחר חבירו להרגו ויכול זה להניל את אשה בן אלא חזר כנגדו והרגו נהרג עליו: אמרו ליה לא יביל ליה. אבנר לבון באחד משאר איבדיו: כנגד אלע חמישי: אמר ליה ניויל לאבנר. דינו של אבנר פטור אמה עליו: אבין ורקין דרש.

גליון הש"ס

כשנמשח שלמה צהא אל יואב ונתיירא:
 כי יואב נטה אחרי אדוניהו ואחרי
 אבשלום לא נטה. כשמרד דוד
 אביו: מאי לא נטה. כלומר מה לנו

הגהות הב"ח

אלא מגיד לך הכתוב שבקש לנטות
גם אחרי אצטלוס אלא שלא גמר
מחשבתו כדמפרש מפני שעדיין היה
ליחלושים בגבורתו של דוד קיימת אצל
עכשיו שהזקין ילא מדרכו ונטה
אחרי אדוניה: אינטנגניי דוד. בעלי
אגרוסי' שלו שעל ידם הוא נלחם

הגהות מהר"ב

והנך קרי הכי משום שהיה דוד נסמך עליהם ועושה על פיהם והולך אחר דבריהם: ילדים. בחורים: ומגדלי

מוסף רש"י

וּבְנֵי יִשָּׁח תֹּאמַר נָשִׁי עֹשֶׂה־לִּי כֹכָבִים
 שֶׁהָיוּ לְקֹסְמִים בְּשִׁבְיָהּ וְהִמְרִין הַכְּתוּב
 בְּדַלְתָּיִךְ (דְּרַשׁ כֵּן) וְרֵאשִׁית בְּשִׁבְיָהּ
 וְגו': **אֵילָנֶלֶא דּוּד**. שֶׁהִיא עֹשֶׂה
 בְּחֹרֶה לֹא עֹשֶׂה יוֹאֵל מַלְחָמָה אֲלֵל
 וְכֹתוּם שֶׁל דּוּד עֹמֶדֶת לֹא לְיוֹאֵל
 בְּמַלְחָמוֹתָיו שֶׁל דּוּד: **בּוֹר וּמִירָה גִרְמוֹ**
 לוֹ **לֵאבֶנֶר** שֶׁהִרְגוּ. בּוֹר לִפְתָּח מֵים
 שֶׁלָּקַח דּוּד מֵרֶאשִׁיתוֹ שֶׁל שְׂאֹל כְּשֶׁהִיא
 יֵשֵׁן בְּעֶגְלָה * וְשֶׁאֵלֶּמֶךְ לֹהֵם דּוּד בְּנֵי
 מוֹת אֲחֵם שֶׁלֹּא שִׁמְרָתָם אֶת אֲדוֹנֵיהֶם
 שֶׁכָּבַד הֵימָּה יְכוּל לְהִרְבּוֹ (שִׁמְשׁוֹל א ו) וְ
 דוּרָאוּ שֶׁ אֵיפֹא חֲתִימָה הִמְכָּר וְהָיָה
 לְרֹאשׁ הַמֵּים וְגו' הֵיא לֹא לֵאבֶנֶר לִנְחֹת
 בְּשְׂאֹל וְלֹא־לוֹתֵר לוֹ רָחַל כִּמָּה לְדִיק הִוא
 שֶׁלֹּא הִרְגָּה וְלֹא מִיתָה אֲלֵל אֲמַר שִׁמָּה
 אֲחֵם מִצְנֵי הַגִּבְעָה כֹּתֵם לָנוּ: * **וּמִירָה**. קוֹץ.
 שֶׁהָיָה לוֹ אֶת הַכֹּכָבִים שֶׁלֹּא יָדָע לְעֹשֶׂהָ

דוד ולומר לשאול ראה כמה חס עמך
ולא הרבץ בהיותך יחד עמו במערה
ולא לימד וזות אלף אחר שמה
שעברתם אלף הקוים והסירים
נכנס אחד מן הקוים בנפץ מעילך
והוא היה טמון שם וחסכו: **שדנ**
דין סנהדרי. כמו (דברים ב) אל
וקני עירו ואל שער מקומו דסס
שער לשון סנהדרי הוא שהיו דנין
שמה מלפניו ומראהו כך היא חולצת
סס דרשו אכין ורקין. שלא לקיים מ
והמיתו את כהני ה' וגו' וכתב' (סס)
דוד אע"ג שלא היה דוד אלף באיגרת
מופקר לכל. לעניים להתפרנס ממי
לבו. משלח להם למוזנות לעניים של

הדדו עלך נגמר הדין:

נגמר הדין:
להתפייס לרדוד נענש עליהן וזהו פ"י בור וסירה גרמו לו לאבנרי שיהרג. אמר רבי יהודה ארר
חור השער לרדוד אחי כשלי. על עסקי השל. פ"י שאלה שאלו בענין הליצה כדרכיב של ועלך
אנשים צדיקים טובים ממנו וגו' צדיקים וממנו הם בפה ולא עשו שאלהם שאלו המלך לו
וכן הוא מפורש בתלמוד א"ל בפרק חלק. ומה המלך לרצות הנצבים עליו סבו והמיתו כהני
אבנו ועמשה אלו אמרו לו כלום אית לך עליון אלא הדין תורא והדין כליבין. פ"י כלי זיון ור
אמר ליה את טריפין כל כלומי אית אנו חסדים כל כמתנהדין וכל בעבודתיו אלא אבן עבדי
ככהנ' ה' ויואב כאגירת שכתב לו רדוד על אויבה החתי קבל והרגו. טובים ממנו שדרשו אכין
אלא קבל האגירת ועשה. ויזכר בכיתו כמכרבו. כלמנו שיהיה ביחול של יואב מנוקב מגול ועריות.
לגזול ולא לערור: הדין ערך מנכר הדין

הדרן עלך נגמר הדין

תורה אור השלם

1. וימאן לסור וזכו
אנבר באחרי החנית אל
החמש ותצא החנית
במאחוריו וקל שם
ותחתי ויהי כל הבא אל
המקום אשר נפל שם
עשהאל וימת ועמדו:
שמואל כל כ כ
2. ויאמר המלך אל
עמשא הזעק לי את איש
יהודה שלש ימים
ואתה פה עמד: וילך
עמשא להזעיק את
יהודה ויהיו מן המועד
אשר יעדר:

3 ר' אבהו אומר ימרה
שמואל ב כ ד-ה

הַיְּהוּדִים יִשְׁמְעוּ אֶת פִּיךָ וְלֹא יִשְׁמְעוּ אֶת דְּבָרֶיךָ לְכָל אִשֶּׁר תִּחְזֹן מִתְּחִילת רַק חֻק וְאִמְרָה יִהְיֶה שֶׁיִּשְׁמְעוּ בָּהּ עַד 4. וְכִי יִשְׁמְעוּ בָּהּ אַחֲרֵי אֲזִינוּהָ וְיִזְכְּרוּ אֲבִשְׁלִים לֹא נִסָּה תָּמִיד וְיִזְכְּרוּ אֲבִשְׁלִים אֲהֵלָה לְיִחְזִיק בְּקִרְוֹת הַתְּהוֹמוֹת לְמִלִּים א כ כ ה 5. וּמִלֵּךְ דוֹר עַל כָּל יִשְׂרָאֵל וְיִזְכְּרוּ יוֹד עֲשֵׂה מִשְׁתַּחֲוִי וְהִדְרָה לְכָל עַמָּה יוֹזֵבֵן בִּן חֲרוּצֵה עַל הַזֵּבֵב יִדְחֻשְׁקֵן בִּן מִלּוּד מִזְכִּיר:

שמואל ב ח טו-טז

שמואל ב כ י

10. וְעַל בְּנֵיהֶם בִּן
יִהְיֶה רֹעֶה וּפָנָה בֹה וַיִּמְתְּחוּ
וַיִּקְבֹּר בְּבֵיתוֹ בְּמִדְבָּר:
מַלְכִים א ב לר
11. וַיִּבֶן הָעִיר מִסְכִּים מִן
הַמִּלּוֹא וְעַד הַסְכִּים וַיֹּאבֵד
יִהְיֶה אֶת שְׂאֵר הָעִיר:
דְּבָרֵי הַיָּמִים א יא ח

רבינו חננאל (המשך)

הלכו להביא מים מן הבור ושכחום שם בבור. ובא דוד ומצאם בבור של מים ולקחם א"ל הצפחת והחנית הנה אמרת בבור נעשאו כנף מעילו מה תאמר בו א"ל כנף מעילך בסירה הוערת כלומר גססך בקוצים ונחתך ומצאו דוד ולקחם מים. וכיון שלא נתיחו אבנר

١٠

יב א מ"י פט"ו מהלכות
סנהדרין הלכה יא סמג
עשין קד:
יג ב מ"י שם הלכה י"ז פ"ד
מהלכות עכו"ם הלכה א
ופ"ה הל"ב סמג שם ולאוזן
כו:
יד ג ד מ"י פ"ד מהלכות
סנהדרין הלכה ד:

משרפה סקילה חמורה
מסיף מואשבן בצי
גדחת הנדחן סקילה
ומרחין סקילה ש"מ
וסקילה חמורה ש"מ
סקילה חמורה מתוך
מדאקה חמורה לארש'
בת ישראל מכלל נשואה
בת ישראל להחמיר עליה
ואפקה מתוך סקילה.
ש"מ סקילה חמורה מתוך.
שרפה חמורה ש"מ
שיצאה חמורה על בן
כתן. (6) וכשם שניצנה
בת כתן ואפילו יצאה
(מאברה) 6 מבי אברה
מסקילה מה ב בת ישראל
שיצאה ארוסה בסקילה
וכתיב בה אף פחם בית
אביה ובבת כתן כתיב את
אברה אף מחללת מה
אביה שבסקילה סקילה
חמורה ש"מ אף אביה
שבשרפה חמורה חמורה
ש"מ. שרפה חמורה
מתוך שכן נתנה לבת כתן
החמורה בארמון מדאפיק
רומנא נשואה בת כתן
מתוך נשואה בת ישראל
שהיא בתן והוציאה
הכתוב מתוך שרפה ש"מ
חמורה חמורה ש"מ
חמור חמורה ש"מ
השרה חמורה ש"מ
בצוק ירוש ארמון ירוש
חמורה חמורה מדאפיק
רומנא חמורה בת כתן
להחמיר עליה ואפקה
מסקילה לשרפה ש"מ
שרפה חמורה מסקילה
ירוש' ש"מ יצאה דאמר
ארוסה בת כתן. בשרפה.
שרפה חמורה מתוך
מדאפיק רומנא נשואה
בת כתן. חמורה לשרפה.
ש"מ שרפה חמורה
מתוך כולה ש"מ
חמור הזה ופשוטה

(ח) לַסִּיטוֹ בְּגִמ' לִימֵא זֶה וְאוֹלֵי
דְּרִבְיֵינוּ הִיּה גִרְסָא וּמֵאִלָּא חֲמוּרָא
שֶׁן יִתְנֶה לְבֵם כֵּהָן וְאֶסְלִי
זִמְתָּה מֵאֲבִיָּה. וז"ע:

(כ) נִרְאֶה דְחָסֵר כֵּהָן וְז"ל
אֲדִרְבֵּה סִיף חֲמוּר וְכו' גִּמְרָא
אֲבִיָּה אֲבִיָּה וְכו'.

מה

נהדיא לסקילה דכתיב (דברים כג)
 ענאם כטלוו דמיהו סקילה חמורה
 דסקילה חמורה מסיין תריין משום
 מסיין הלכך מצינא ליה לזהדורי
 (דברים כג) ונאמר אציה כשרים.
 מילאם דרין ישראלית כסקילה משום
 שריפה אלמא שריפה חמורה ואע"ג
 ונקרא דכתיב בת כהן סתמא (ויקרא כא):
 רב

לבת כהן שוינתה
חמורה שכן ניתנה
פרשט ידו בעיקר
שנואה צאה לשר
ארוסה בת ישראל
מחוק שכן ניתנה
חמור שכן ניתן למכה
מדאפקיה רחמנא לנש
ש"מ שריפה חמורה ע
חומרא כדאמרן אורי
חומרא שכן ממונם א

(כ) להייעו חנק דלף ארורה היטה
ה וגו' ש"מ סקילה חמורה. ואז ק'
חמורה משרפה ולקמן יליף שריפה
חמורה מאפי' אלס מגזירה שזה
דף: **נאמר חסידי בסקילה**. נצטעה
תוללת (ויקרא כא): **סקילה חמורה**
ונשוא משמע ורכנו הוא דמפקי
יתנה למגדף ונשוא מיהא אפכה ק'
אביה כדאייתה לסיף יחא לאיתיו מגוס

קאסער רבנן. דמתי': נשואה. בת
 ישראל מחנק לשירפה אבל ארוסה דגב
 צבתה כהן מכלל ארוסה בת ישראל:
 צבתה כהן מכלל נשואה צבתה כהן משירפה
 דעל כרחיך ארוסה חמורה מנשואה
 שנתלל וזונה בית אביה והמחזר
 ההחמיר עליה דהא נשואה בת ישראל
 בתמנן שהיא קלה מכולן וארוסה
 צבתקילה. לפוס ריהטא דקוגיא הכי
 שפירא דפרשישתי ומיהו כר דייקת
 יפה שפיר לא אשכחתי קר לרבנן
 מנא להו דנשואה יאה ולא ארוסה
 אלא משום דאית להו סקילה חמורה
 היא דקאמרי על כרחיך לא יאה
 לה אלא ארוסה צבתה כהן מכלל ארוסה
 בת ישראל מסקילה לשירפה להלן איש
 ישראל קטשה הכי ילפינן מהכא דסקילה
 חמורה הא אידי לא קמה להו לרבנן
 אלא משום דקסברי סקילה חמורה
 הלכך על כרחיך האי מדאקיה
 רחמנא לארוסה צבתה כהן מכלל
 דקאטא הכא לאו עמא למלתא
 יתירא אלא יתובי מילתא בעלמא ועיקר
 טעמיהו מדניתנה למגדף ולעוֹד
 עוֹדת כוכב' הוא ודקשיא לך אדרבה
 שירפה חמורה שכן ניתנה לנת כהן
 וזמאי חומרא שכן מחללת את אביה
 והיא מתלוי לה דמחללתא קאמן גזי
 מכה אבי ואמו א"ה פושט ידו
 צעיקר עדיף והאי דקאמר דקסברי
 רבנן נשואה יאה לשירפה כו' על
 כרחיך נקט ליה דלא תימא מדיאה
 ממסקילה לארוסה צבתה כהן מכלל ארוסה
 בת ישראל שירפה ש"מ שירפה חמורה
 ה"ה"ק לעולם סקילה חמורה דפושט
 ידו צעיקר עדיף וגבי צבתה כהן
 לאחשבה לשירפה לאו לגבי סקילה
 לאחשבה אלא לגבי חנק אחשבה דנשוא'
 היא דיאה ולא ארוסה והאי
 דמסקילה רחמנא כו' אורז דברים
 הוא ונראה צעני דלא גרסינן לה:
בראמין. שכן פושט ידו צעיקר:
 איזוהי **כה מרובה**. כלומר אי זה עון
 חמור: **ומדי עיר הנדחם בסקילה**.
 צבלי חן הנחמין (לקמן דף פט:) יליף
 שטענא ומדמדיה בסקילה ונחמין
 בסקייף ש"מ סקילה חמורה: מכה
 אצבי ואמו בתנן דכתיב ביה (שמות כא)
 ויומת סתמא וקיימא לן (לקמן דף נג:)
 דלא מיתה האמורה בצורה סתם אינו
 אלא חנק: **הוקש כבודם לכבוד**
 נאמר כאן (שמות ט) כבוד
 אצבתי ונאמר להלן (משלי ג) כבוד
 אצבתי **ה' מהוקש**: על כרחיך ארוסה
 מנשואה שרעה לשמים
 ולצביות ולעלמה שפומת כבודה
 ושפחמה ואיכא קלון טפי מנשואה
 שסבר נפגמה ומדאפקה רחמנא

ממכלל מות יומת הנוף (ויקרא כ) כי תהיה נערה בתולה מאורסה וגו' מניינהו מכיון דאשכחן סקילה חמורה דלמקלן לא קיימא לן שריפה חמורה דאשכחנהו דחמורה סקילה מסקיי: וצבצב כהן את אביה היא מחללת וצבצב כהן. סתמא כחצי ארורה ונשוא דאית להו סקילה חמורה שכן ניתנה דמתי לאיתויי בגזירה שזה דאביה חמורה

(א) וְנִסְתָּ: לְכוּתָּ, וּלְכוּתִּי;
(ב) [לְקַחְתָּ מִן הַיָּם]; (ג) וְעִי-
חֻסְפוֹתַי עֲמִידוֹ בְּיָדֶיךָ
לְחֻסְפוֹתַי; (ד) יִבְחָצוּ מִי: קִידִי-
לְדֹשֵׁתִי כֹא: לֵה: לִי. מִצֻּחַ
כִּי תִמְחָצֶה לִּי; (ה) יִבְחָצוּ
נִסְתָּ: כֹּא: עַד. מִמְחָצֶה לִּי;
(ו) לְקַחְתָּ מִן הַיָּם: עַד. מִמְחָצֶה
יֹא: יִבְחָצוּ בִּי. כִּימְחָצֶה הֵן;
(ז) יִבְחָצוּ כֹהָ. (ח) וְיִלְ-
דִתְּנִי; (ט) מִמְחָצֶה מִן מִיבִי-
(י) כִּימְחָצֶה יִבְחָצוּ; [לְקַחְתָּ מִן הַיָּם];
(כ) נִסְתָּ: כֹּא: כֹּחִי

היכא תיתי הא אטו משום דניטא ללוי וישראל לאו בת כהן היא: (תקלה כה) לא יחלל דרעי: עובד כוכבים^א נתין וממזר. אע"י שאסורי חזון. ואע"ג דהאי ממניחין ר"ע דדרש וי"ו ושמינין ליה דלון קדושין מופסין ר"ע דכי אמר ר"ע אין קדושין מופסין בחייבי לאון ה"מ בחייבי לאון

אין לי אלא שניסית לכהן ניסת ללוי
לישראל לעובד כוכבים^ב לחלל לממזר
לנתין מגנין ת"ל יובת איש כהן אע"פ שאינה
בהנת^ג היא בשריפה^ד ואין כועלה בשריפה

ה' כהן שגשג גרושה או זונה
לנצח בקהל יש להם קידושין
מן בחייה לארץ יבמות י' ארכא
ויון דשאר חבל בחייה לארץ

ר"ש היא. אע"ג דר"ש
דריש ח"ו דושפטיץ בפרק
ק יד. ושם) הכל דריש:
סירכא

זא א ב מ"י פ"ג מהלכות
 איסורי ביאה ה"לכ ג
 סמך לאזין ז'
ז ג מ"י פ"כ מהלכות
 עדות פ"ה י'
זח ד מ"י פ"ה מהלכות
 איסורי ביאה ה"לכ ה
 ופס"ו מ"ה סנהדרין ה"לכ
 יא סמך לאזין ז'
זח ד מ"י פ"ה מהל'
 איסורי ביאה ה"לכ ג
 סמך לאזין קפא טו"ע
 אה"ע סימן ו' סעיף ח'
כ ו מ"י פ"י מהלכות
 תרומות פ"ה י'
כא ד מ"י פ"ה מהלכות
 איסורי ביאה ה"לכ ד
 ופס"ו מ"ה סנהדרין ה"לכ
 יא סמך לאזין ז'

אמר מר יבול אפילו
חילה שבת והיה בחילו
שבה כל שקלה היה
מפקנה לה לשרפה
לקלוא. ואומא מתניתא
דא רבנן שמעון היה
דקסבר שרפה מזהרה
לחזקיהו תנאי ליה
והדון שרפה קמל ליה
ואקסניו ומה שנה ארבע
אם חילל בשב נידון
בשקלה והיה בשרפה
לחזקיהו תנאי ליה
אישתרי ליה
במבשר במקדש כר. ויבול
מנחה וכובר ילעול
ואמר ויהא על השמירה
לחזקיהו תנאי ליה
וזה קמל דבענן וזה עס
ויקח בעלז לדבריה הכל
איה אומר את אביה אל

1. וְבַת אִישׁ כְּרוֹן יָחַל
לָלוֹת אֶת אַבְרָהָם הָיָה
מִחֲלֹת בָּאִשׁ שְׁמֵרָה;
וַיִּקְרָא כֵּן אֶת
2. עֲרוּת בְּכָר אוֹת
בְּתָר לֵאמֹר חֲתָנָהּ וְיִרְאֶה יי
3. עֲרוּת חֲתָנָהּ; וַיִּרְאֶה יי
חֲתָנָהּ אֵת בֵּת בְּנֵה אוֹת
בְּתָר לֵאמֹר אֵת חֲתָנָהּ לָלוֹת
עֲרוּתָהּ שְׂאֵרָה חֲתָנָהּ זָמֵד
הָיָה; וַיִּקְרָא יי אוֹת
4. וְאִשׁ שְׂאֵרָה יִקְרָא אֶת
שְׂאֵרָה אוֹתָהּ אֲמָתָהּ הָיָה
כָּאִשׁ וַיִּשְׁפֹּר אֶת־רוּחַ אוֹתָהּ
לֵאמֹר חֲתָנָהּ זָמֵד; מִתּוֹכָם;
וַיִּקְרָא כֵּן אוֹת
5. וְבַת כְּרוֹן יָחַל
לָלוֹת יי הָיָה אוֹתָהּ בְּתִירוּתָהּ
וַתִּקְדָּשׁ לֹא תֹאכַל;
וַיִּקְרָא כֵּן אוֹת
6. וְבַת כְּרוֹן יָחַל
לָלוֹת יי הָיָה אוֹתָהּ
אֲמָתָהּ וַתִּשְׁפֹּר יְרוּשָׁה וְיִרְאֶה יי
אֶת שְׂעָבָה לֵאמֹר חֲתָנָהּ
כְּעֲרוּתָהּ מִלֹּחַם אֲבִיהָ
וַתִּשְׁפֹּר יְרוּשָׁה לֵאמֹר
7. וַיִּקְרָא כֵּן אוֹת

(א) גמ' קמ"ל ומאי שנא:

אשוריד"א [אישוריד"א].
לסטות.

ראין בוועלה בשיריפה.
אלא צומק כשאר אשם אשם
איש ומכוח ב... פנוי הבא
על הפנויה בוי עשאה
זונה. לנעילת זית קרי
זנים (תמורה ד). אחיא
הנה הנה. לאיסורא, שכתו
מאשמו וכן כתו וכתו כתי

למה לי איש ימירא לריבוי: **כי חסל לזנות**. כשהיא מתחללת על ידי זנות וזו מתחללת כבר עליה מן התרומה אפי' ימות חרע אין לה לא תשוב עוד אל בית אביה כעשירה ונפסקת נמי מן יליף ביבמות בפרק אלמנה (דף סח.) **לפסול לה**. כגון נתין וממור: **פסלה**. עולמות מתרומה לגופיה וזר שאינו כהן לא תאכל בתרומה נתינו ומשני ליה התם. וחלל אפי' דלא פסיל לה נגזר לכהן גדול (ויבמות דף סט.) מלא יחלל ורעו [ויקרא כא] מקיש ורעו לו מה הוא פוסל אף ורעו פוסל דכהן ומן התרומה דליף לה מלא יחלל שני חילוקין בשמשתמש מחלל אותה ואם הולד: **ללוי וישראל נמי**. מן חיינו מתחללת מן התרומה כדכתיב ושבח וגו': **ורלא כהן**. הוא דלמחר לעיל כהן הכהן הוא דלא כרבי מאיר: **ואכלה בתרומה כשוגג**. דגבי זר איכא חיוב קרן וחומש: **משלמה אם הקדן**. אכלה: **ואינה משלמה אם החומש**. ללא זרה היא הואיל וראויה לחזור אם ימות בעלה וזרע אין **לאחד מן הפסולים**. שנפסקה עד עולם ומתחללה הרי היא כורה גמורה: **מאביה**. שזימה מאביה: **מאביה**. ארוסה: **ברשות חמיה**. נשואה: **אי כרבינן**. דלמחר סקילה חמורה איפכא מיבעי ליה דהא זה מחלל בזה ישראל מחנק לשריפה ולא ארוסה מקילה לשריפה: **ואי כרבי שמעון**. דאית ליה שריפה נשואה ינאף לשריפה: **ואי כר' לשימאל**. דאמר שריפה חמורה כר' ישראל דלמר לקמן בשמעתא לה מנתיב אב דבראורא הככות ממדבר: **את חמיה חנק בוא**. כדון כר' ישראל דהא לא יתמה מכללה: כן מפסה ולעולם כרבינן דאית לכו איפכא ארוסה בסקילה נשואה בשריפה ואיהו נמי הכי אמר כל שהיא **נזיבה**. שריפה כלומר במיתה שהיא קלה משריפה כגון נשואה דחנק בעלמה הוא הכא צבת כהן במיתה **שהיא**. צבת ישראלית למעלה ממיתה אביה כגון ארוסה דבסקילה ה"י צבת כהן לא ינאף מכללה להקל דבסקילה וה"י אביה בשריפה הסמוכה למיתה אביה דנתימא מינה דרגא דהיינו נשואה צב ישראל יפה ושהיא למעלה משריפה כגון ארוסה את חמיה דיינין לה כדון כלתו דבסקילה. יש לגמגם אמאי הקילה אחרי שלא ינאף מן הכלל ומיהו הא מתקפין מתקפמא אחריתי ומתפין ליה מטעמא: לעולם

אדם קאמער: לאו בזה כהן היא. צמח
 נשאלש נשנאט לחלל לנחין ולממור נח
 הכהונה של חנשא עוד לבח ויכול
 ומכסוה. והם פריך האי מינע לי
 הוא דהא כשר לבא בקהל יליף לה צפרק
 גדול דהא על האלמנה פוסק מן הכהו
 א"ע שזיה מחוללת עולמות מיוה כ
 לממור בקדושה קיימת ויודית בשר
 רכיון ללא זכי לה רחמנא בגוה גוילה
 לה: ומיפסה בשריפה. אם וימה: נש
 כלתו בסקילה. במתני' (דף נג.): כשרו
 ארוסה חמורה מנאשה ולדירה נשואה
 חמורה מסקילה הא אמר רשא ארוסה א
 [נ] ארוסה נאח לשריפה לא נשואה
 הלע. של משנת ר"א כמו שהיא שניה
 צבת ישראל שזינה מאחר: למטה ממיה
 אביה כ' כאליו וימה מחזיה ונשריפה:
 ויודיות צמיתה חמורה כאליו ונזה ממ
 הכא צבת כהן הויאה הכתוב להחמיר
 נקיש את חמיה תיפוק ליה דכן דינה

[illegible]

אמר רב נחמן ארבע אמר רב הלחנא
 כי אברה אמר רב הלחנא
 כרשנא רב משמר דר' יוסי
 בריי תיגא וממחא
 יוסי בריי הלחנא תקשימי
 כלומי דריי נפשו ענשוי
 אין רון אין צריכי
 וכו' הלחנא רב בימות
 המשיח' אלא איב' אלא
 מתע' חשית קדשי' נמי
 הכי וכו' יוש ענשוי מקדש
 לקריבין רב קדשי' אלא
 דרשו וקבל שני רב נמי
 דרשו וקבל שני רב יאשיק
 סוגיא דשעתא הלכה
 בוותיה קאמרין לא ר' י
 שמעאל דאמרין לא ר' י
 ולא ר' שמעאל דתיני
 כן כן כי תחל תני
 כנענה ארורס הכוב
 מדבר דברי רבי שמעאל
 רבי עקיבא אומר אלא ר'
 ארורס ואתא ואתא יצאת
 לשרפא לכוני פגורין
 כר ע אל רב קדשי
 שמעאל אחי כן ובה
 אני דרש כלומי היה ר'
 לומר כן כן כי תחל
 לנות להם אמר רבי
 ר' יוסיף ר' אלא
 ר'בות אלא ארורס ואתא
 נשארפ' אלא ר' י
 שמעאל לכוני פגמי
 דרשה כן כן נוציא
 דרשה כן כן לשרפה
 אס כן משמע להביא
 הנשואה אס פניה ר'
 כן נמי שיונתה בשרפה
 ואשיק בעלן וכו' וס
 וזקן חבלע ומיית ר'
 ר' ע' בגוריה שוה במדרש
 כן רב וכו' השמעה
 עוד בימות פ' [אלמנה]
 לה' (דף פ"ה); ר' י
 שמעאל אלא ר' וכו'

והיא ארוסה א"ל ר"ע ישמע
שאתה דורש בת ובת נוציא
הביא את הפנייה ואם משמע
אהני גזירה שוה למעוטי פנ
ישמעאל סבר מוקאמו ליה כ
האי בת ובת מאי דריש ביה כ
שמצינו שחלק הכתוב בזכרים
ת"ל בת ובת ורכי עקיבא¹⁵
אי מההיא הוה אמינא ה"מ

אֲכִיָּה וְלֹא נָקַט לְשׁוֹן אֲרוֹסָה
 נֶקֶטָה דְּכָלל הַסְּפָרִים כְּמִיּוֹ וְהָא
 דְּנִתְּנָן טַעַם כְּמָה טַעַם הַמִּנְחָה
 יְקִילָהּ וּמִשְׁנֵי מִסְרַכָּה נִקְטָה מִסְרַכָּה
 לְעוֹלָם כְּרַבִּי יִשְׁמַעְאֵל
 בְּרִשּׁוֹת אֲבִיהַ בִּשְׂרִיפָה
 בַּסְקִילָה וְכֹל אֲדָרִים
 שְׁנָא אֹנוּ אִידִי וְאִידִי
 רִשּׁוֹת אֲלֵא אִמְרֵה דְכֵא
 ר"א נִשְׁוֹאָה כְּאֲרוֹסָה
 מִסְקִינָה לֵה מִסְקִילָה
 חֵד דְּרָגָא מִסְקִינָה לֵה
 לֵה ר' חֲנִינָא הָא אִידִי
 קֵאמְרֵה אֲלֵא אִמְרֵה
 וְאִיפֹךְ אֶת אֲבִיהַ בַּסְקִי
 וְהָאִי דְקֵאמְרֵה אֶת
 נִקְטָה: אִמְרֵה רַב נִתְּנָן
 אִמְרֵה רַב הִלְכָה כְּדִשְׁ
 יוֹסִי כְּרַבִּי חֲנִינָא אִמְרֵה
 לְמַשְׁיָחָא א"ל אֲבִי
 קְדִישִׁים לֹא לִיתְנִי רַב
 יְדִירוֹשׁ וְקִבֵּל שְׁכַר הַכֹּהֵן
 הַכִּי קֵאמְרִי הִלְכָתָא לֵה
 הִלְכָה קֵאמְרֵה מֵאִי רַבִּי
 [אִישׁ] כֵּהֵן כִּי תַחֵל לִזְנוֹת
 הַכְּתוּב מְדַבֵּר אֶתְהָ אוֹכֵל
 אִינוּ אֲלֵא אִפִּי' נִשְׁוֹאָה
 אֶת אִשְׁתִּי רַעְיוֹה מוֹת
 הַכֹּל הָיוּ בְּכָלל הַנּוֹאֵף
 בֵּת יִשְׂרָאֵל בַּסְקִילָה
 כְּשֶׁהוֹצִיא הַכְּתוּב אֶת
 אֲרוֹסָה וְלֹא נִשְׁוֹאָה
 בֵּת כֵּהֵן לְשְׂרִיפָה אֲרוֹסָה
 וּבִעֻלָּה בְּכָלל יוֹעֵשׁ
 וְגו' בִּעֻלָּה מֵאִי כֵא
 "זוֹמָמִיה בְּכָלל מִיתָת
 וְעִשְׂתִּים לֹא כֵאשֶׁר זִמְ
 לְאֲרוֹתוֹ רַבִּי יִשְׁאֵר
 אֲרוֹסָה וְאֶתְהּ נִשְׁוֹאָה
 אִפִּילוּ פְגוּיָה נֵאמְרֵה כֵּה
 יֵאבִיָּה מֵה לַהֲלֵךְ זָנוֹת
 זָנוֹת עִם זִיקָתָ הַבְּעֵל
 מֵה לַהֲלֵךְ נַעְרָה וְהָאִי
 אֲלֵא אַחִי יֵבֵת יְזוּבֵת אֲנִי
 זֹו לְשְׂרִיפָה אִם מִשְׁמַעְטָה
 לַהֲצִיאָה אֶת הַפְּגוּיָה הָיוּ
 יָיָה וְהָהִנֵּה בֵּת וְכֵת לְרַבִּי
 זֹו וְכֵת ש"מ הִרְדֵּי בֵּיהַ מִגְזֵר
 מִיְּבֵעִי לֵיהַ לְכַדְתִּנִּי אֲבוּהָ
 בֵּין תְּמִימִים לְכַעֲלִי מוֹמִי
 מוֹהֵם מִקְרִיבִים וְהָיוּ קִדְ
 אִינְהוּ אֲבֵל בְּנוֹתֵיהֶן לֹא

לעולם רבי ישמעאל. דלמא
אליעזר את אביה ברכות אב
דהיניו בשואה אם מחמיה זיני
ישראל דנשואה לא יתה

והכי קאמר את אביה
הוא ואת חמיה מחמיה
בחנוק אמר רבא מאי
ממש או אידי ואידי
לעולם כר"ש וקסבר
מה ארוסה חד דרגא
לשריפה אף נשואה
מחנוק לסקילה מחקיף
וי ואידי ר"ש בשריפה
דכינא לעולם כרכנן
ולה ואת חמיה בשריפה
אביה סירכא בעלמא
אמר רבה בר אביה
לח רבין משמיה דרבי
מר רב יוסף הלכתא
אלא מעתה שחיטת
ולכתא למשיחא אלא
אנמי דרוש וקבל שכר
מה לי סוגיא דשמעתא
ישמעאל דתניא יובת
ות בנערה והיא ארוסה
חד בנער' והיא ארוסה או
ת"ל איש אשר ינאף
יומת הנואף והנואפת
והנואפת הוציא הכתוב
יובת כהן בשריפה מה
בת ישראל לסקילה
אף כשהוציא הכתוב
סה ולא נשואה וזממיה
יתם לו כאשר זמם
ושר זמם איכא אלא
בועלה משום שנאמר
ס לעשות לאחיו ואלא
מעל ר"ע ואמר אחת
נצטא לשריפה יכול
אין אביה ונאמר להלן
עם זיקת הבעל אף כאן
א"ל ר' ישמעאל אי
ארוסה אף כאן נערה
י דורש א"ל וכי מפני
להביא את הנשואה
צא את הנשואה ור"ע
ות את הנשואה ורבי
יירה שוה יור' ישמעאל
דשמואל בר אבין לפי
ין יכול נחלוק בבנותיהן
יש נפקא ור' ישמעאל
קמ"ל ורבי ישמעאל
הא

ארוסה יתה ולא נשואה. והכי קאמר ר' יהודה דהיינו ארוסה בשריפה: **ואם חמי**. מה בשקילה כנה ישראל ומכל אדם בתנן מן הכלל: **לעולם כר"ס**. דאמר שריפה חמורה הלכך עת כרחיק ארוסה יתה לשריפה ונשואה קסבר רבי אליעזר הואיל ובישראל קלה מאד דבתנן דיי לך אם תחמיר על צד כהן לדונה בשקילה דסלקא חד דרגא דלר"ס כן קדרן שריפה שקילה חנק והכר ואת צריה ואת חמירה דקאמר רשות רינהו: **הא אידי ואידי ר"ס בשריפה קאמר**. ועל כרחיק לא מצינן למימר ר' אליעזר דהא פליג עליה דמהיכא מימי אי לית ליה בנין אב דר' ישמעאל עת כרחיק כיון דשריפה חמורה וקלה בת כהן כשתא חביב שתיהן במשמע ואי לית ליה בנין אב דבארורה הכתוב מדבר נשואה על כרחיק לא יתה ממלל נשואה בת ישראל ומי הוציאה לשקילה אם ישאר הכתוב בארוסה בת כהן כהן תחמיר שכן היא חמורה תחמיר בנשואה שהיא קלה: **איוסף**. אידי ואידי רשות והאי דקאמר את צריה ולא נקט לשון ארוסה ולשון נשואה סירכא נקט אמילתיה דתנא קמא סריך דאיירי בשווא דקרא: **הלככה למצינא**. הלככה שכן כשיצאו ימות המשיח אנטריך לנו שישבו ד' מיתות בית דין למקומן: **הכי קאמינא הלכה למה לי בכוניא דשמעתא הלכה קאמר**. בתמיא. מ' שיין למימר הלכה בני היא מתוקנת שאין רבין לרבינא לא חיוב ולא פטור ולא חילוק מיתה דתריייהו מפרשי נשואה בשריפה ארוסה בשקילה ובתקון לשון הכריזתא פליגי מר מתקן לה לנישוא דלא אצטריך לנישואה ומר מפיק לה משום דמוקף לנישואה ומאי הלכה איכא למימר בכוניא דשמעתא אחרי שאין אנו למדיין ממנה כלום כשיצא המשיח ויחיה המתים נשאל את רבי אליעזר באזהר לשון אמרה: **מזה יומה הנואף והנואפת**. כל מיתה סתם חנק (וקמן נ.ג.). **הלל היו בבלית הנואף והנואפת**. נשואות וארוסות כהנת וישראלית: **הוציא הכתוב**. מכלל זה את ארוסה לשקילה דכתבי (דברים כג) והוציאו את הנערה והוציאו"ו כתוב אחר כהן לשריפה וככת סתם וילמד סתם מן המפורש מה כשהוציא בישראל מכלל חנק ארוסה הוציא ולא נשואה אף כשהוציא כו': **וזוממיה**. בכלל מיתת זועלה שלא יא מן הכלל דכתיב (ויקרא כא) היא ולא זועלה וזוממיה בכלל מיתת זועליהם דכתיב ואמר וזמ לעשות אחיו ולא לחלוחי במקום שיש חילוק מיתה צעדותן כגון כאן שחיבו לה שריפה ולו שקילה

כדיו דלויין ולא כדלוי: **חכם חרוב**
 וירוש נמי הא בדארורה משתעי: **סוה**
 דלוי חזק דאס משמע גיירה איה
מצא. דמקן ליה אס משמע וכו' לא
 עקיבא דדר ציה מגיירה סוה והכי
 כן למעטי פנויה מנא קר: **בזכרים**.
 דושקן ויהיה דינס כננות ישראל אס
 נון מיהיו קדש: **אינור**. הכהנים עזמן
 קא ליה צמה מזינו ולא אינטרין ג"ס:
 הא

[illegible]

1. וּבֵת אִישׁ כֵּהֵן כִּי תִחַל לזנות את אִבִּיהָ הִיא מִחֻלָּל בְּאֵשׁ תִּשְׂרֹף: וִיקרא כא ט

2. וְאִישׁ אֲשֶׁר יִנָּאֵף אֶת אִשְׁתּוֹ אִישׁ אֲשֶׁר יִנָּאֵף אֶת אִשְׁתּוֹ רַעְדוּ מוֹת יוֹמָה הִנָּאף וְהִנָּאֶפֶת:

ויקרא כ
3. תעשיתם לו כאשר
זמם לעשות לאחיו
בערת הרע מקרבך;
ודברים יט יט
4. והדציאו את העניל את
פתח בית אביה וסלקוהו
אנשי עירה כאנשים
ומתה בו עשתה נבלה
בישראל לזנות בית
אביה ובערת הרע
מקרבך; דברים כ כא
5. קדשים יהיו
לאלהיהם ולא יחללו
שם אלהיהם כי את אלה
י' לחם את אלה
מקריבם יהיו קדש;
ויקרא כ א

הלכתא משמיא. את
קצב נול הכלה הניחה על
ליוות המצח ששינה בית
המקדש ועבדי לא הורירו
לם (בבבא סא. פד.). לא חי
ולא לאחוריו. כל חי
ענדיהן מצינין אף וזשה
ידין מלוקי מ. כהנא. י
הוקשו (דקמ"ז) ולא כהנא
זמן לעשות לחסות, אלא
כזה של מיתות חסות
הכחוש לאסוף וזומני
אשה הרגין סומני אשה
בגון שהעידים שהרגה את
הנפש, סמלנה את אשתה,
בגון במיתתה, חסות עלה
באן אחויה אלא במקום שיש
לקיים בדין דומה במיתת
הנפש. בבבא סא. פד.)

ארבע מיתות פרק שביעי סנהדרין

נב.

עין משפט
נר מצוה

בג א מ"י פט"ו מהל
סנהדרין כלה נ פנע עין
ק"ב:

רבינו חננאל

דריש ביה דפי שפניו
שחלק הכתוב בכהנים
זכרים בין תמימים לבלי
מומים יכול נחלק
בבנותיהם ואם יש בהן
מום נפסלו מן הכהונה
ודינן כיוון בנות ישראל
ת"ל בת ובת ואפילו שיש
בהן מומין בנות בהן חן:
תנ"י ידמה מה ת"ל חן:
אביה היא מחללת שאם
היו נהגים בו קודש נהגין
בהן חן ונהגין בו כבוד
נהגין בו כיוון אוסרין
אורי שיה ילד אורי שיה
גידל אורי שיה יצא
מחלצו. אמר רב אשי
כמאן קרין רשיעא בר
רשיעא ואפילו לרשיעא
בר צדיקא כמאן כי האי
תנא דר' ישמעאל וזמרי כהאי
תנא סבירא ליה: כיון
דהנא נגמר הדין מוציאין
אותו לסקילה בר ענינא
דוסקל תני נזמין דהא זו
מצות הנסקיל והדר תני
מצות הנשרפין (במצות
הנשרפין) הוי משקין
אותו בכול עד ארכובותיו
כו' עד ומדליק פתילה
וזורקה לתוך פיו ויורדת
ותומרת את בני מעיו מאי
ותומרת רב מתנה אמר
פתילה של אבר יליף
שריפה שריפה מעדת
קרח. דכתיב בערת קרח
את מחתות החטאים
האלה בנפשותם כלומר
מגופה של מחתה נשרפה
נשמתם שריפה נפש ובשר
קיים אף הכא בענין
שריפת נפש וגוף קיים
והיא פתילה של אבר. ר'
אלעזר אמר שריפה עזת
קרח שריפת גוף נמי היא
אלא שריפה שריפה מבני
אחרין יליפין דכתיב בהו
וימיתו לפני ה' שריפתן
כעין מיתה הואי מה מיתה
נשילת נשמה וגוף קיים אף
שריפה מבני אחרין נשילת
נשמה וגוף קיים ותרתייהו
אית להו פתילה של אבר.
ורב מתנה אמר בני אהרן
שריפת גוף הוי כאבא יסי
בן דוסתאי דתני שני חוטי
אש יצאו מכית קדשי
הקדשים ונחלקו לארבעה
וגבסו כ' בחוטם של זה
וכ' בחוטם של זה
ושרפם ואקשין והא
כתיב ותאכל אותם אכילה
ותאכל אותם משמע ושנינו
אותם ולא בגדיהם. וממי
מה לא למדו שריפה שריפה
מפרים הנשרפין דבעינן
דימין הלופדין מן
המלמדיו וכך הוא הדין.
דילפי אדם מאדם שכן
הנהיג אדם וערת קרח או
בני אהרן כולן אדם. וכולן
חוטאים וכולן איבדו
נשמה בלבד. ואין בהן
תורת פיגול לאפוקי פרים
הנשרפים שאין בני אדם
ואין נשרפין בשביל
שחטאו ונשרפו הוא
הנשף ולא נשמתו והן
נעשין פיגול אורבה
מפרים הנשרפים הוי ליה
למילף שכן שנינו הפרים
והנהיג חזק לעצור
שריפתם ונשמתו משריפת
חטא נשמה וזה

ההיא שריפה ממש היא. בת"כ איכא צ' צרימות שניות סמס
דפליגי מעיקרא קמני כ"ד היתה מיתתו שני חוטין כו'
ונשרף גופן וצדיקין קיימין שנאמר ותלא אש מלפני ה' ותאכל אותם
וימותו וצמר הכי גבי יצבו את השריפה קמני שריפת נשמה וגוף קיים

והא' את אביה מאי דריש ביה
מבעי ליה לכדתניא היה רבי מאיר אומר
מה ת"ל את אביה היא מחללת שאם היו
נוהגין בו קודש נהגין בו חול כבוד נהגין
בו כיוון אומרים ארור שווי ילד ארור שווי גידל
ארור שיצא זו מחלצו אמר רב אשי כמאן
קרין רשיעא בר רשיעא ואפי' לרשיעא בר
צדיקא כמאן בהאי תנא: זו מצות הנסקיל:
מאי תנא דקתני זו מצות הנסקיל משום
דתנא ג' נגמר הדין מוציאין אותו לסקילה
בית הסקילה היה גבוה שתי קומות ואידי
דקא בעי למיתנא מצות הנשרפין תנא נמי
זו מצות הנסקיל: בתנא "מצות הנשרפין
היו משקין אותו בכול עד ארכובותיו
וגונתין סודר קשה לתוך הרבה וכורך על
צוארו זה מושך אצלו זה מושך אצלו עד
שפותח את פיו ומדליק את הפתילה וזורקה
לתוך פיו ויורדת לתוך מעיו וחומרת את בני
מעיו ר' יהודה אומר אף הוא אם מת בידם
לא היו מקיימין בו מצות שריפה אלא פותח את פיו
ומדליק את הפתילה וזורקה לתוך פיו ויורדת לתוך מעיו וחומרת את בני
מעיו אמר רבי אלעזר (בן) צדוק מעשה בבית דין של אותה שעה
בבית זמורות ושרפה אמרו לו מפני שלא היה בית דין של אותה שעה
בקי: גמ' מאי פתילה אמר רב מתנה פתילה של אבר מנא לן אתיא
שריפה שריפה מעדת קרח מה להלן שריפת נשמה וגוף קיים אף כאן שריפת
נשמה וגוף קיים רבי אלעזר אמר "אתיא שריפה שריפה מבני אהרן מה להלן
שריפת נשמה וגוף קיים אף כאן שריפת נשמה וגוף קיים מאן דיליף מעדת
קרח מנא ליה דכתיב "זאת מחתות החטאים האלה בנפשותם שנשמתן
נשרפת וגוף קיים ואידך ההיא שריפה ממש היא ומאי בנפשותם שנתחייבו
שריפה על עסקי נפשותם כדריש לקיש דאמר ריש לקיש מאי דכתיב
"בחפני לעני מעוג חרק עלי שנימו בשביל חנופה שהחניפו לקרח על עסקי
לגימה חרק עליהן שר של גיהנם שנינו ומאן דיליף מבני אהרן מנא ליה דכתיב
וימיתו לפני ה' כעין מיתה ואידך ההוא שריפה ממש הואי ומאי דכתיב
ויימיתו דאתחיל בהו מגואי כעין מיתה דתניא אבא יוסי בן דוסתאי אומר
שני חוטין של אש יצאו מבית קודש הקדשים ונחלקו לארבע ונכנסו שנים
בחוטמו של זה ושנים בחוטמו של זה ושרפם והכתיב "ותאכל אותם אומר
ולא בגדיהם ונילף "מפרים הנשרפים מה להלן שריפה ממש אף כאן שריפה
ממש מסתברא מאדם הוי ליה למילף שכן אדם חוטא נשמה פיגול אדרבה
מפרים הנשרפים הוי ליה למילף שכן מכשיר לדורות הנך נפישין מאן דיליף
מעדת קרח מאי טעמא לא יליף מבני אהרן ההוא שריפה ממש הואי ונילף
מינה אמר רב נחמן אמר רבה בר אבא אמר קרא "ואהבת לרעך כמוך
ברור לו מיתה יפה וכי מאחר דאיכא דרב נחמן גזרה שיה למו לי אי לאו
גזרה שיה הויא אמינא שריפת נשמה וגוף קיים לאו שריפה הויא כלל ואי
משום ואהבת לרעך כמוך לפיש ליה חבילי וזמורות כי היכי דלישרוף לעגל
קמ"ל: וכבר היו משה ואהרן מהלכין בדרך ונדב ואביהוא מהלכין אחריהן וכל
ישראל אחריהן אמר לו נדב לאביהוא אימתי ימותו שני זקנים הללו ואני ואתה
ננהיג את הדור אמר להן הקב"ה הנראה מי קובר את מי אמר רב פפא היינו
דאמרי אינשי נפיש גמלי סבי דטעיני משכי דהוגני אמר רבי (אליעזר)
למה

הא' את אביה מאי דריש ביה: מאי ו. אהיכא קאי:
בתנא משקין אותו. אלה ואלה ותפול הפתילה
על צומו מבחון: קשה לתוך הרבה. כורכין סודר קשה לתוך
הרבה מפני שהרבה אינה מונעת לפחות

האי יאת אביה היא מחללת מאי דריש ביה
מבעי ליה לכדתניא היה רבי מאיר אומר
מה ת"ל את אביה היא מחללת שאם היו
נוהגין בו קודש נהגין בו חול כבוד נהגין
בו כיוון אומרים ארור שווי ילד ארור שווי גידל
ארור שיצא זו מחלצו אמר רב אשי כמאן
קרין רשיעא בר רשיעא ואפי' לרשיעא בר
צדיקא כמאן בהאי תנא: זו מצות הנסקיל:
מאי תנא דקתני זו מצות הנסקיל משום
דתנא ג' נגמר הדין מוציאין אותו לסקילה
בית הסקילה היה גבוה שתי קומות ואידי
דקא בעי למיתנא מצות הנשרפין תנא נמי
זו מצות הנסקיל: בתנא "מצות הנשרפין
היו משקין אותו בכול עד ארכובותיו
וגונתין סודר קשה לתוך הרבה וכורך על
צוארו זה מושך אצלו זה מושך אצלו עד
שפותח את פיו ומדליק את הפתילה וזורקה
לתוך פיו ויורדת לתוך מעיו וחומרת את בני
מעיו ר' יהודה אומר אף הוא אם מת בידם
לא היו מקיימין בו מצות שריפה אלא פותח את פיו
ומדליק את הפתילה וזורקה לתוך פיו ויורדת לתוך מעיו וחומרת את בני
מעיו אמר רבי אלעזר (בן) צדוק מעשה בבית דין של אותה שעה
בבית זמורות ושרפה אמרו לו מפני שלא היה בית דין של אותה שעה
בקי: גמ' מאי פתילה אמר רב מתנה פתילה של אבר מנא לן אתיא
שריפה שריפה מעדת קרח מה להלן שריפת נשמה וגוף קיים אף כאן שריפת
נשמה וגוף קיים רבי אלעזר אמר "אתיא שריפה שריפה מבני אהרן מה להלן
שריפת נשמה וגוף קיים אף כאן שריפת נשמה וגוף קיים מאן דיליף מעדת
קרח מנא ליה דכתיב "זאת מחתות החטאים האלה בנפשותם שנשמתן
נשרפת וגוף קיים ואידך ההיא שריפה ממש היא ומאי בנפשותם שנתחייבו
שריפה על עסקי נפשותם כדריש לקיש דאמר ריש לקיש מאי דכתיב
"בחפני לעני מעוג חרק עלי שנימו בשביל חנופה שהחניפו לקרח על עסקי
לגימה חרק עליהן שר של גיהנם שנינו ומאן דיליף מבני אהרן מנא ליה דכתיב
וימיתו לפני ה' כעין מיתה ואידך ההוא שריפה ממש הואי ומאי דכתיב
ויימיתו דאתחיל בהו מגואי כעין מיתה דתניא אבא יוסי בן דוסתאי אומר
שני חוטין של אש יצאו מבית קודש הקדשים ונחלקו לארבע ונכנסו שנים
בחוטמו של זה ושנים בחוטמו של זה ושרפם והכתיב "ותאכל אותם אומר
ולא בגדיהם ונילף "מפרים הנשרפים מה להלן שריפה ממש אף כאן שריפה
ממש מסתברא מאדם הוי ליה למילף שכן אדם חוטא נשמה פיגול אדרבה
מפרים הנשרפים הוי ליה למילף שכן מכשיר לדורות הנך נפישין מאן דיליף
מעדת קרח מאי טעמא לא יליף מבני אהרן ההוא שריפה ממש הואי ונילף
מינה אמר רב נחמן אמר רבה בר אבא אמר קרא "ואהבת לרעך כמוך
ברור לו מיתה יפה וכי מאחר דאיכא דרב נחמן גזרה שיה למו לי אי לאו
גזרה שיה הויא אמינא שריפת נשמה וגוף קיים לאו שריפה הויא כלל ואי
משום ואהבת לרעך כמוך לפיש ליה חבילי וזמורות כי היכי דלישרוף לעגל
קמ"ל: וכבר היו משה ואהרן מהלכין בדרך ונדב ואביהוא מהלכין אחריהן וכל
ישראל אחריהן אמר לו נדב לאביהוא אימתי ימותו שני זקנים הללו ואני ואתה
ננהיג את הדור אמר להן הקב"ה הנראה מי קובר את מי אמר רב פפא היינו
דאמרי אינשי נפיש גמלי סבי דטעיני משכי דהוגני אמר רבי (אליעזר)
למה

(א) (לעיל מב: ג) (לעיל
מה: י"ט) (ג) (לעיל
מספוט סוטה י"ט: ד"ה ר'
יהודה) (ד) (לעיל מב:
ה) (לעיל מב: ג)
(ו) (לעיל מב: ג) (לעיל
מב: ג) (לעיל מב: ג)
(ז) (לעיל מב: ג) (לעיל
מב: ג) (לעיל מב: ג)
(ח) (לעיל מב: ג) (לעיל
מב: ג) (לעיל מב: ג)
(ט) (לעיל מב: ג) (לעיל
מב: ג) (לעיל מב: ג)

תורה אור השלם

1. וכת איש בהן כי תחול
לזנות את אביה היא
מחללת באש תשרף:
ויקרא כא ט
2. את מחתות החטאים
האלה בנפשותם לעשן
אחם רקעי פחים צפור
למזבח בי הקדשים לפני
י' וקדשו ויהיו לזאת
לעני ישראל:
במדבר יג
3. בחפני לעני מעוג חרק
עלי שנימו:
החיל לה טו
4. ותצא אש מלפני י'
ותאכל אותם ומתו לפני
י' ויקרא יב
5. לא תקם ולא תטר את
בני עמך ואהבת לרעך
כמוך אני י'
ויקרא יט יח

גליון הש"ס

ת"ס' ה"ה ה"ה וכו'
י"א' ה"ה א"ה וכו'
עין משפט מעיל נקדק
מח:

לעני רש"י

טיגלי"ש מלקיים.

מוסר רש"י

נגמר הדין. לחנוכה ישרי
ר"ה. היה גבור שמו
קדמות. ומפילו משם לארץ
(לעיל מה: פתילה של
אבר. תחילת וזיקוק לתוך
פיו. נפשוטו וכו'. מפרים
הנשרפים. פר העלם דבר
של צדור ופר כהן משחין
שליש נחליו אלא נשרפין
דכתיב והוא לא כל הפר
אל מחזק למתנו וגו' וכו'
(מח.)

לשריפה ממש דהוי ליה אדם מאלד
שאינה קרייה שריפה: ואי. בעי לקיימי והשתה כמון אפיס ליה חבילי וזמורות: לעגל. מהר: קמ"ל. ג"ש דמיקריא נמי שריפה והשתה
דאיה מיקריא שריפה ברור אותה לו מדרב נחמן: וכבר היו. אידי דאיהי צנני אהרן תנא ליה הכא לאשמועינן דבשכיל שהיו מנקשים שרה
ורבנות מתו: נפיש גמלי סבי דטעיני משכי דהוגני. הרבה גמלים וקנים שטעונים עורות גמלים יונקין שמתו. צכרי מדין ועיפה
(שעיה ט) מתרגמינן הוגני. צכרה קלה (וימיה ג) היינו גמלה נערה ויונקת שהיא קלה ועסקיה רעים מתמת שלא הורגלה לעטמן משאוי:
למה
כמו שפירשנו למעלה. ושנינו נהגין לדורות לאפוקי הני ששריפתן בעזרה היא ואינם לא מכפירין ואינן נהגין לדורות דמאי דהוה וישנינו הנך נפישין אלו שנים ואלו ג' ולתרווייהו חד שריפת נשמה וזה
שריפה ממש מאי טעמא יליף משריפת נשמה נילפו משריפה ממש. אמר רב נחמן קרא ואהבת לרעך כמוך ברור לו מיתה יפה. וזו היא פתילה של אבר: פ"ל לעגל. מהר: וכבר היו משה ואהרן מהלכין ונדב ואביהוא
באין אחריהן אמר לו למה מתי ימותו שני זקנים הללו ואני שנינו נהגין הדור והקב"ה אומר עתה תראו מי קובר את מי היינו דאמרי אינשי נפיש גמלי סבי דטעיני משכי דהוגני פ"י רבים גמלים וקנים נושאים עורות של

ממסורת הש"ס

אִירִי צֶדֶק קָרָא נִקְטָה לֵה שְׁהִי תַלְמִידִי
שִׂיחִי עֵדָה קִרְיָא מוֹעֵד אֲנִשִּׁי שֶׁסּ וְעַל שֶׁסּ
מִמְּמֹנֹתוֹ הִקְלוּ בְּעֵינָיו לִהְיוֹת וּלְהַחֲסֹק יְדוֹ
: **בַּתְּחִלָּה** צִבּוּר מִתְּנַגֵּה בְּצִבּוּרוֹ שֶׁאֵין
לָרֹץ לוֹ הוּא יִקָּר בְּעֵינָיו: רַב חֲסָא
בְּדִוּת הַתְּלָמוּדִים הִיא כְּשֶׁאֵר
הָאֲמוּרָאִים: **עֵבֶה דְרַבִּי מַתְנֵה**
דְּלָמָר לְעִיל (ע"ה) שְׂרִיפִת צִיד פְּחִילָה שֶׁל
אֲבֵר הִיא: **וְעֵבֶה דְבַסְנִיא**: שֶׁאֵין
צִיד מִמֵּיתִין אֵלֶּה בִּזְמַן לִשְׁכַּת הַגּוֹיִם
צִבּוּר סְתֵדְרִין וְהִנֵּהם בְּלִשְׁכַּת הַבּוֹת
וְהִנֵּהם אֵף בְּחוּל דְּלָמָרִין בְּמִסְכַּת
מִבּוֹת (דף ג' ע"ה): **שֶׁל דְּרוֹקִין**
שְׂדוּרֵשׁן מִקְרָא כְּתִיב: **הִ"ק**: רַבִּי
אֲלֵנוֹ לְחִסְמוֹת צִמְחִים דְּלָמָרִין
בְּעֵתֵיהֶן לְמַשְׁמַע שְׂרָאָה מַעֲשֵׂה הוּא
מִשְׁגָּדֵל וְהִי אֲהַדְרוּ לִיה לֹא הִיא צִיד
בָּקִי: **וְהַטְנִיא**: לְהִין מִצִּיּוֹן רָאִיה מִן
הַקָּטָן אֲהַדְרוּ לִיה: **אֲמַר לֹכוּ כְּשֶׁבֹאֵה**
דְּגוֹל: מַעֲשֵׂה שְׂרָאָה בְּגִדֵּל וְלֹא אֲשַׁחֲזוּ
יָה לְדָמְרִי לִיה לֹא הִיא צִיד לֹא אֲחִיתָה
וְכו' וְהִדָּר אֲמַר לֵהוּ מַעֲשֵׂה שְׂרָאָה
בְּקִטּוֹ: **מִתְנֵי'** **יִיּוּל הוּא זֶה**
הַשִּׁתָּה שֶׁמַּעַם מִפְּנֵי שֶׁהִרְגוּ מַעֲמוּד
וְנִסְפַּל: **עַן סָדֵן**: עַן גִּבָּה קוֹעִי
בְּאֶרֶץ כְּמוֹ שֶׁנֶּפְחִים: **עַבָּה שְׂרִיפִים**
עַל הַמַּלְאִכִּים שֶׁמָּתוּ מִטְּהוֹן וְכִלִּי
שֶׁמִּשְׁתִּין וְאֵין בָּהֶן מָשׁוֹס דְּרִבִּי הָאֲמוּרִי:
אֵלֶּה מָשׁוֹס דְּרִכְיֵה **בְּרַבִּי שְׂרִיפֵה**
דְּלָמָרִין אֲשֶׁר הִיא מִלְּפָנֶיךָ בְּשִׁלּוֹת

מחולל דרשנין בפ"ק דקדושין (דף כ"ה):
 וס"ט חטא אפילו חטא ארסי':
 קמפסלגי

שהמלכות עושה רבי יהודה אומר ניוול הוא לו
 על הסדן וקוצץ בקופץ אמרו לו אין מיתה מנוולת
 להן רבי יהודה לחכמים אף אני יודע שמיתה
 אעשה שהרי אמרה תורה ובחקותיהם לא ת
 סייף באורייתא לא מינייהו קא גמרינן דאי לא
 יושופין על המלכים ולא מדרכי האמורי היכי שר
 לא תלכו אלא כיון דכתיב שריפה באורייתא דכר
 ונו' לא מינייהו קא גמרינן והכא נמי כיון דכתיב
 מינייהו קא גמרינן והא דתנן באידך פירקין א
 ואנשי עיר הנדחת בשלמא עיר הנדחת כתיב
 רוצח מנול דתניא נקם נקם נקימה זו איני יודע
 יהבתי עליכם חרב נוקמת נקם ברית הוי אומר
 דבריו ליה מיכרו לפי חרב כתיב ואימא דעביד
 נחמן אמר רבה בר אבובא אמר קרא ואהבת לרע
 יפה אשכחן דקטל עבדא בר חורין מנא לן ולא
 עבדא בסייף בר חורין כחנק הניחא למאן דאכ
 חנק חמור מאי איכא למימר נפקא ליה מדרשת
 הנקי מקרבך הוקשו כל שופכי דמים לעגלה ערופ
 הצואר אף כאן בסייף ומן הצואר אי מה להלן
 כאן בקופץ ממול עורף אמר רב נחמן אמר רב
 ואהבת לרעך כמול ברור לו מיתה יפה: מתנ
 משקעין אותו בובל עד ארכובותיו ונותן סודר ק
 על צוארו זה מושך אצלו זה מושך אצלו עד ש
 רבנן איש פרט לקטן אשר ינאף את אשת
 אשת רעהו פרט לאשת אחרים מות יומת כ
 או אינו אלא באחת מכל מיתות האמורות כ
 שנאמר מיתה בתורה סתם אין אתה רשאי למוש
 להקל עליה דברי רבי יאשיה רבי יונתן אומר לא
 לכל מיתה האמורה בתורה סתם אינה אלא חנק
 בידי שמים וגאמר מיתה בידי אדם מה מיתה הא
 שאין בה רועם אף מיתה האמורה בידי אדם מיתת
 שריפה מדאמר רחמנא בת כהן בשריפה מכלל דר

מלים קטנים כלומר
השטן הקטנים ושאר
גדילים נושאין ערוותיה;
א אלצור להם
ר"ח דומה בפני ע"ה
תחלה דומה לקיפון של
כס ספר עמי דומה
קיפון של כסף נהנה
מנו דומה לקיפון של
ירוש כיון שנשבר אין
יש תקוה; איברהם בן
עלי בת כהן שיניה רואי
קפה חזרה כן טובי
נקה זמורת. אמר רב
וסף טעה אחר טעה
הה השוטף כדרי ירה
שפט האידנא כיון דלה

ארבע מיתות פרק שביעי סנהדרין

גג.

שניות מדברי סופרים.
שניות לעריות שגזרו
סופרים עליהם (יבמות כ.).

לכתוב גבי אשם אז מדרשה נמי
למעטוי שם אז מינה ונימא דה"ק
יש ערות אשם אז דרישא דקרא אשם
יש ער עליה שם אחר כגון שהיה
אמן לא תחייב אלא משום אשם אז:
אלא אמו שהיה אשם אביו. נחמיה.
כלומר לדברך קאי הכא ומעט לה
מאיסור אשם קאי הכא ומעט לה
מאיסור אשם אז אשם כן על כרחיך
לגמיר מיעוט דקראי אהדדי לא נימא
דסתרי (א) ותמיהה לי אמאי לא אקש'
ליה לרבי יהודה גופיה דהא משום
אשם מודה ליה לרבי חייב ואי איכא
למדרשה להאי היא למיעוטא הכי
דרשין ובכי האי גוונא מהנלי דה"ק
אזיך הכי נמי מדרש ערות אשם
אזיך אמו שאינה אשם אביו ואשם
אמו יתירה הוא וה"כ קאי הכא וממעט
הא באלו וממעט ליה מאשם אז והאי
כגון מאי עבדי ליה אלא על כרחיך
ומע אמן אז ואין אחרת אמן והאי
כריה דרב אידי בשלהי שמעתי [נד].
ע בין אשם אביו שאינה אמו בין שהיה
א"פ שאינה אשם אביו אבל עונש אשם
עלש בה כן אמן שאינה אשם אביו
ללא אפילו ללא כרחיך מיתם אשם כלומר
שישא כריה דרב אידי חלא אמתקפא
אז צברות אמן מיעוטא משמע כדחיה
היא דהא רישא דקרא דערות אבין
תגלה [ויקרא יח] וגאמיר הלן ערות אביו
אביו שהיה אמו ובין אשם אביו שאינה
אמו לא למדרש מנייה משום אשם ולא
היא אלא הלכך לרבי יהודה ערות
אשם אז דרישא דקרא דהא אביו נמי
דרישא מוקי לאוהרת אשם אז לאחר
לדחייב עליה משום אשם אז כשהיה
אביו ממש דליף לה בגזירה שזה
דאמר אמן היא לפסוקי ממשעמוניה
לרבי יהודה דכיון דלית ליה האי
אשם נפקא לכו מהאי קרא דאמן
דקא סביר האי ערות אביו דרישא
סיפא למעטוי מיד דלמי ליה:

ארבע מיתות פרק שביעי סנהדרין

נד.

עין משפט
גד מצוה

ספרא ר' יהודה דערות אביך
זירה שוה למילף מיניה עונש
אמך היא להאי דרשה: ח"ל
אנוסה דהאי לאו ערות אביך

[illegible]

הבא על הוֹבֵר וְעַל הַבְּהֵמָה. הַ
 לָּא קִמְנִי וְהִצִּיא בְּהֵמָה
 עָלַי מִשּׁוֹם לָא כְּתִיב בְּהִדְיָא אֱלָא
 מִדְּרַשָׁא וְהָא לָא קִמְנִי וְהִצִּיא זֶכֶר
 עָלַי אִף עַל גַּב דְּכְתִיב בְּהִדְיָא שְׁנֵיהֶם
 מוֹת יוֹמָתוֹ (וּיִקְרָא כ.) אִיכָא לְמִימַר
 דְּלִישְׁנָא דְּקִרָא דְּכִיב נֶגֶט דְּכִיב (שֵׁם יח)
 וְהָא זֶכֶר לָא חֲסֵדָא

תניא כוותיה דרבא י' איש ⁶ פרט לקמן י' איש
ישכב את אשת אביו משמע בין אשת אביו
שהיא אמו ובין אשת אביו שלא אמו אמו
שאינה אשת אביו מניין ת"ל י' ערות אביו
גלה מופנה להקיש ולדון ממנו גזרה שוה
ימות יומתו בסקילה ¹⁰ אתה אומר בסקילה
או אינו אלא באחת מכל מיתות האמורות
בתורה נאמר כאן דמיהם בס וגאמר כאוב
וידעו י' דמיהם בס ¹¹ מה להלן בסקילה אף
כאן בסקילה עונש שמענו אזהרה מניין ת"ל
³ ערות אביך לא תגלה ערות אביך זו אשת
אביך אתה אומר אשת אביך או אינו אלא
ערות אביך ממש נאמר כאן ערות אביך

תורה אור השלם
 1. ואיש אשר ישכב את
 אשת אביו ערוה אביו
 נקלה מות יומתו שניהם
 2. והיה: כי יקרה כי
 3. ואיש או אישה כי יִקְהָה בָּתָם אוֹב או יִדְעֵי
 מוֹת יִקְהֹוּ בָּאָבן יִרְגְּמוּ
 4. אֹתָם מֵעֵדֶיכֶם: שני
 יקרה כי
 5. ערוה אביו ערוה
 אמוק לא תגלה אמוק היא
 לא תגלה ערוהה:
 יקרה כי
 6. ואת זכר לא תשכב
 משכבי אשה תועבה
 7. הוא: יקרה כי
 8. ערוה אשה אביו כי
 9. תגלה ערוהה אביו:
 יקרה כי
 10. ואיש אשר ישכב
 זכר משכבי אשה תועבה
 11. משכביו מות יומתו
 12. וישמעיהם: יקרה כי
 13. יקרה כי
 14. ואיש אשר ישכב
 זכר משכבי אשה תועבה
 15. משכביו מות יומתו
 16. וישמעיהם: יקרה כי
 17. יקרה כי
 18. ואיש אשר ישכב
 זכר משכבי אשה תועבה
 19. משכביו מות יומתו
 20. וישמעיהם: יקרה כי
 21. יקרה כי
 22. ואיש אשר ישכב
 זכר משכבי אשה תועבה
 23. משכביו מות יומתו
 24. וישמעיהם: יקרה כי
 25. יקרה כי
 26. ואיש אשר ישכב
 זכר משכבי אשה תועבה
 27. משכביו מות יומתו
 28. וישמעיהם: יקרה כי
 29. יקרה כי
 30. ואיש אשר ישכב
 זכר משכבי אשה תועבה
 31. משכביו מות יומתו
 32. וישמעיהם: יקרה כי
 33. יקרה כי
 34. ואיש אשר ישכב
 זכר משכבי אשה תועבה
 35. משכביו מות יומתו
 36. וישמעיהם: יקרה כי
 37. יקרה כי
 38. ואיש אשר ישכב
 זכר משכבי אשה תועבה
 39. משכביו מות יומתו
 40. וישמעיהם: יקרה כי
 41. יקרה כי
 42. ואיש אשר ישכב
 זכר משכבי אשה תועבה
 43. משכביו מות יומתו
 44. וישמעיהם: יקרה כי
 45. יקרה כי
 46. ואיש אשר ישכב
 זכר משכבי אשה תועבה
 47. משכביו מות יומתו
 48. וישמעיהם: יקרה כי
 49. יקרה כי
 50. ואיש אשר ישכב
 זכר משכבי אשה תועבה
 51. משכביו מות יומתו
 52. וישמעיהם: יקרה כי
 53. יקרה כי
 54. ואיש אשר ישכב
 זכר משכבי אשה תועבה
 55. משכביו מות יומתו
 56. וישמעיהם: יקרה כי
 57. יקרה כי
 58. ואיש אשר ישכב
 זכר משכבי אשה תועבה
 59. משכביו מות יומתו
 60. וישמעיהם: יקרה כי
 61. יקרה כי
 62. ואיש אשר ישכב
 זכר משכבי אשה תועבה
 63. משכביו מות יומתו
 64. וישמעיהם: יקרה כי
 65. יקרה כי
 66. ואיש אשר ישכב
 זכר משכבי אשה תועבה
 67. משכביו מות יומתו
 68. וישמעיהם: יקרה כי
 69. יקרה כי
 70. ואיש אשר ישכב
 זכר משכבי אשה תועבה
 71. משכביו מות יומתו
 72. וישמעיהם: יקרה כי
 73. יקרה כי
 74. ואיש אשר ישכב
 זכר משכבי אשה תועבה
 75. משכביו מות יומתו
 76. וישמעיהם: יקרה כי
 77. יקרה כי
 78. ואיש אשר ישכב
 זכר משכבי אשה תועבה
 79. משכביו מות יומתו
 80. וישמעיהם: יקרה כי
 81. יקרה כי
 82. ואיש אשר ישכב
 זכר משכבי אשה תועבה
 83. משכביו מות יומתו
 84. וישמעיהם: יקרה כי
 85. יקרה כי
 86. ואיש אשר ישכב
 זכר משכבי אשה תועבה
 87. משכביו מות יומתו
 88. וישמעיהם: יקרה כי
 89. יקרה כי
 90. ואיש אשר ישכב
 זכר משכבי אשה תועבה
 91. משכביו מות יומתו
 92. וישמעיהם: יקרה כי
 93. יקרה כי
 94. ואיש אשר ישכב
 זכר משכבי אשה תועבה
 95. משכביו מות יומתו
 96. וישמעיהם: יקרה כי
 97. יקרה כי
 98. ואיש אשר ישכב
 זכר משכבי אשה תועבה
 99. משכביו מות יומתו
 100. וישמעיהם: יקרה כי

מוסף רש"י
מה להלן בסקילה.
דכתיב בלחן ירגמו אותם
ורקחו (סו. ל) לישנא
מעליא הוא. שמעיה ודבר
הדעם לפטר בלחן
נקי (פסחים ג.) אין
עושין מן הדין. מדין
ק"ו, דעי ממונות ומלות
פשה והולטת פצויה ופסול
קדשים אמת למד מק"ו אל
לא אחרות ועושין (חגיגה
ל"ט)

יערות אביו גלה מה להלן באישות הכתוב מדבר
 מדבר ומשמע בין אשת אביו שהיא אמו בין אשת
 שאינה אשת אביו מניין תלמוד לומר ³ ערות אמן
 באזהרה שעשה הכתוב אמו שאינה אשת אביו
 עונש מניין נאמר כאן ערות אבך לא תגלה
 מה באזהרה עשה הכתוב אמו שאינה אשת
 אביו אף בעונש עשה הכתוב אמו שאינה אשת
 אביו ⁴ אמך היא משום אמו אתה מחייבו ואי אתה
 ורבנן ערות אבך ממש האי ⁵ מואת זכר נפקא לחייב
 יהודה ⁶ דאמר רב יהודה נכרי הבא על אביו חייב
 אביו חייב שנים אמר רבא מסתברא מילתא דרב
 ובקרבן והאי דקאמר נכרי ⁷ לישנא מעליא הוא
 ממש דינו מאי ניהו קטלא בתרי קטלי קטלת ליה
 על אביו חייב שנים הבא על אחי אביו חייב
 לא כרבי יהודה ואיכא דאמרי אפילו תימא רבי
 מאחי אביו ומה אחי אביו דקורבה דאביו הוא
 כ"ש ⁸ וקמפלגי בפלוגתא דאביי ורבא מר סבר
 סבר ⁹ אין עונשין מן הדין ורבנן אזהרה לאשת
 להו ¹⁰ מערות אשת אבך לא תגלה ור' יהודה ההוא
 אשת אביו לאחר מיתה ורבנן ההוא מסיפא דקרא
 ורבי יהודה ההוא מיבעי ליה משום אשת אב
 מחייבו משום אשת איש והאנן תנן הבא על
 משום אשת אב ומשום אשת איש בין בחיי אביו
 ולא פליג רבי יהודה אמר אביי פליג בברייתא
 לאחר מיתה מנא להו בשלמא רבי יהודה מייתי לה
 מנא להו אמרי לך ההוא ערות אביו גלה דמפיק
 שוה מפיק ליה אינהו לעונש דאשת אביו לאחר
 מו שאינה אשת אביו מנא להו אמר רב שישא
 קרא אמך היא עשהה הכתוב לאמו שאינה אשת
 אביו: הבא על כלתו כו': ולחייב נמי משום
 פתח הכתוב בכלתו וסיים באשת בנו לומר לך
 אשת בנו: **מתני'** ¹¹ הבא על הזכור ועל הבהמה
 הבהמה ¹² בסקילה אם אדם חטא בהמה מה חטאה
 חטאה על ידה לפיכך אמר הכתוב תסקל ד"א
 ברת בשוק ויאמרו זו היא שנסקל פלוני על ידה:
¹³ איש ¹⁴ פרט לקמן אשר ישכב את זכר ¹⁵ בין גדול
 מגיד לך הכתוב ששני משכבות באשה א"ר ישמעאל
 מצא למד מות יומתו בסקילה אתה אומר בסקילה
 ככל מיתות האמורות בתורה ¹⁶ נאמנה כאן דמיהם בם
 דמיהם בם מה להלן בסקילה אף כאן בסקילה

לאחר מיתה: **מתני'** תקלה. מכשול עון: **גמ'** אשר ישכר
 צין קטן להחמידי הסוכר עליה ואשמיעין דלח בעינן תרוייהו בני
 תשע שנים ויום אחד דביאתו ביאה ולאו יבני עונשין הוא ושמייב
 עריות דכרנה ושלח דכרנה: **ה"ז בל** **ללמד**. על זכר שמייב
 דפשיטין לן דכל משכב זכר שלח דכרו הוא אלא האי משכבני

צא א מ"י פ"ט מהלכות
מלכות הלכה יד:
צא ב מ"י שם הלכה ד:
צא ג מ"י שם הלכה א:
והלכה ה:
צא ד ה מ"י שם הלכה:

תורה אור השלם

1. ואך את דמכם
לנפשתיכם אדרש מיד
כל הית אדרשנו ומיד
האדם מיד איש אחיו
אדרש את נפש האדם:
בראשית ט ה
2. שפר דם האדם באדם
דמו ישפך כי בצלם
אלהים עשה את
האדם: בראשית ט ו
3. כי ידעתיו למען אשר
יצא את בני ואת בנות
אחיו ושקרו דרך יי
לעשות צדקה ומשפט
למען היות יי על
אברהם את אשר דבר
עליה: בראשית יח יט
4. על כן יעזב איש את
אביו ואת אמו וידבק
באשתו והיו לבשר אחד:
בראשית ב כד
5. איש איש אל כל שאר
בשרו לא תקרב לגלות
ערוה אחיו: ויקרא יח ו
6. ויצו יי אלהים על
האדם לאמר מכל עץ
הגן אכל תאכל:
בראשית ב טו

לנערה המאורסה דלדידהו לית להו. והא דלמר נסוף פ"ק דנ"צ (דף טז: ושם) אומר היום עבר אומר הרשע חמש עבירות בא על נערה המאורסה אע"ג דלא נטונו דבר מכוער הוא דקחשיב נמי וטעם את הבכורה אע"פ שלא הוזהרו על כך ואשכחן נמי שסיפר הכתוב בגנותו דדבר שמתורה מורה לאסור דלמרי' לקמן (נח: כותי מותר בגטו ונפ' כהן משום (הוריות י'): אמרי' לטו ושמי בגטויו הם נמכונו לדבר מצוה דליקס ילכו גם הוא שנתכחו לדבר עבירה ופושעים יכשלו נס: ואי בדינא דידהו סיף הוא. המ"ל דמנא דני מנשה הוא דלמר כל מיתה האמורה לבני נח מנח: וחכמים אוסרים הרבה עריות. פ"ה כגון כל חייבי כריתות דלרבנן אימרונו להו בני נח מאש איש לכל האמור בפסרה ור"מ לא דריש איש איש לנצחא אע"ג דלעיל (דף טז:) גבי ברכת השם דריש ר"מ איש איש ומשמע דמנח דריש חדא דריש כולו דמנחן כך מסיק לעיל על (שם) שבע מלות בני נח נהרגו התם משמיה דנפשיה והכא ר"מ אליבא דר' עקיבא דמנחן לה בסמון מיתו הא דמנחין לעיל נכרי מאש איש היינו בעריות דידן אכל דידהו נ"ל מדמנחין לאמר אי"כ בין לר' מאיר בין לרבנן הא דלריש איש איש היינו בעריות דידן אכל דידהו מדמנחין לאמר ודריש להו רבנן לכל עריות דידהו אכל לר"מ ס"ל כיון שפירש בגני נח על כן יעזב איש דהיינו חייבי מיתות הן הן העריות שמהלכין עליהן ואין להרבות יותר:

החורטו שלא בקדושה ולידתו בקדושה. פ"ה דנקט הכי משום למעוטי הורמו ולידתו בקדושה כיון דמיא לישראל גור בו ר"מ אפי' בשאר האז ואפי' שגולדו אומן הקדושים ביהומו נכריס וי"ל איפכא דלדרי' כיון דהורמו ולידתו בקדושה הרי הוא בישראל ומותר אפי' בנאחמו מן האס שגולדו מקודס דליכא למיגור שלא יאמרו בנאו מקדושה חמורה לקדושה קלה כיון דלית בהו ד פסלות דהנהו ודאי כשמי אמהות דמו ועי"ל דהורמו ולידתו בקדושה נמי כך דינו והא דלא נקטי לרבותא משום דלא פסיקא ליה למתני שאין להס שאר האז דמה שגולד לאצוי בקדושה אסור מדלורייטא:

נשא

נהרג עליו אשכח ר' יעקב בר אחא דהוה כתיב בספר אגרתא דבי רב "בן נח נהרג בדין א' ובעד אחד שלא בהתראה מפי איש ולא מפי אשה ואפילו קרוב משום רבי ישמעאל אמרו יאף על העוברין מנהגי מולי אמר רב יהודה דאמר קרא יאך את דמכם לנפשותיכם אדרוש אפילו בדין אחד ימיד כל חיה אפילו שלא בהתראה יאדרשנו ומיד האדם אפילו בעד אחד ימיד איש ולא מיד אשה אחיו אפילו קרוב משום רבי ישמעאל אמרו אף על העוברין מאי טעמיה דרבי ישמעאל דכתיב ישובך דם האדם באדם דמו ישפך איזהו אדם שהוא באדם הוי אומר זה עובר שבמעי אמו ותנא קמא (תנא דבי מנשה הוא דאמר כל מיתה האמורה לבני נח אינו אלא חנק ושרי ליה האי באדם אסיפיה דקרא ודרוש ביה הכי באדם דמו ישפך איזהו שפיכות דמים של אדם שהוא בגופו של אדם הוי אומר זה חנק מתיב רב המנונא ואשה לא מפקדה והכתיב כי ידעתיו למען אשר יצוה וגו' הוא מותיב לה והוא מפרק לה בניו לדין ביתו לצדקה אמר ליה רב אויא סבא לרב פפא אימא בת נח שהרגה לא תיהרג מיד איש ולא מיד אשה כתיב אמר ליה הכי אמר רב יהודה שופך דם האדם מכל מקום אימא בת נח שזינתה לא תיהרג כתיב על כן יעזב איש ולא אשה א"ל הכי אמר רב יהודה יהוה לבשר אחד הדר ערבניהו קרא ת"ר איש מה תלמוד לומר איש איש ילרבות את הכותים שמוזהרין על העריות בישראל והא מרחא נפקא מהתם נפקא לאמר יזה גילוי עריות התם בעריות דידהו והכא בעריות דידן דקתני סיפא בא על עריות ישראל נידון בדיני ישראל למאי הלכתא אמר רב נחמן אמר רבה בר אבבה לא נצרכה אלא לעדה ועדים והתראה מגרע גרע אלא א"ר יוחנן לא נצרכה אלא לנערה המאורסה דלדידהו לית להו דדיינין להו בדינא דידן אלא אלא אשת איש בדינא דידהו דיינין להו והתניא יבא על נערה המאורסה נידון בסקילה על אשת איש נידון בחנק ואי בדינא דידהו סיף הוא אמר רב נחמן בר יצחק ימאי אשת איש דקתני כגון שנכנסה לחופה ולא נבעלה דלדידהו לית להו דיינין להו בדינא דידן דתני ר' חנינא יבעולת בעל יש להן נכנסה לחופה ולא נבעלה אין להן תניא כותיה דר' יוחנן יבעולת בעל שבי"ד של ישראל ממיתין עליה בין נח מוזהר עליה אין ב"ד של ישראל ממיתין עליה בין נח מוזהר עליה דברי רבי מאיר וחכמים אומרים (א) הרבה עריות יש שאין בית דין של ישראל ממיתין עליהן ובין נח מוזהר עליהן בא על עריות ישראל נידון בדיני ישראל בא על עריות בא על עריות בין נח נידון בדיני בין נח ואינו אין לנו אלא נערה המאורסה בלבד ונחשוב נמי נכנסה לחופה ולא נבעלה האי תנא תנא דבי מנשה הוא דאמר כל מיתה האמורה לבני נח אינו אלא חנק ואידי חנק הוא וסבר רבי מאיר כל ערוה שבית דין של ישראל ממיתין עליה בין נח מוזהר עליה והא תנא יגר שהיתה

נהרג עליו. היינו מיואז בו דשפיכות דמים קרוי להמיר ואינו מותר כותי בכותי וכותי בישראל חייב וכן ישראל בישראל אכל ישראל בכותי פטור ואליבא דרבי יוחנן אכל רבנן פליגי עליה ואמרי היתר גמור הוא וליכא כיואז בו: מפי איש. על ידי דין איש או עד איש: אף על העוברין. הכה אה האשה ויאלו ילדיה נהרג עליהן ובישראל עד שיא לאחיר העולם כדמנן במס' (גדה) (דף מה: מינוק כן יוס אחד ההורגו חייב היכא דקיס ליה בגויה שכלו לו חשדיו ואינו נפל: מיד כל חיה. מיד כל דבר חי: שופך דם האדם נאדם. שנמך האדם דמו ישפך: זה פנק. דלוי דמו יוצא לחוץ: ואשם. גם נח לא מפקדה על הדין: כיתו. היינו נשים: מה תלמוד לומר איש איש. כל שאל שצו וגו': בעריות דידן. באשם איש ישראל: למאי הלכתא. נדון בדיני ישראל: שלדין עדה ועדים והספיקא. בישראל: מגרע גרע. זה הכא על אשת ישראל מהכא על אשת כותי שנהרג בעד אחד ובדין אחד ואלא בהתראה. מגרע גרע לשון קולא ונחמיה: לא נלרס. האי דקתני נידון בדיני ישראל: אלא. שנה על נערה המאורסה ישראלית: דלדידהו לית לסו. מיתה נערה המאורסה אלא נבעולת בעל וגבי ישראל נהרג מריבא דאיש איש על כרחך (א) האי דקטלוה משום דלחריבא באשם איש בישראל וגבייהו לאו אשם איש דמיידי קטלא דידהו אלא נידון בסקילה אכל אין לר' עדה ועדים והתראה דלא גרע מעריות דידהו: אכל. בא על אשת איש ישראל דינא דידהו דיינין ליה בתמיה: בא על נערה המאורסה נידון בסקילה. בישראל (א) דהא דינא דידהו סיף הוא דכל מיתתו כן אינו אלא סיף (א) לרבנן דפליגי אתנא דני מנשה: נכנסה לחופה ולא נבעלה. בדיני ישראל חנק הוא כשאר אשת איש דגבי סקילה כתיב נערה בתולה מאורסה וגו' (דרכשין (תפוסות דף מה: בתולה ולא בעולה מאורסה ולא נשואה ומאי נשואה אלימא נשואה ונבעלה מנתולה ולא בעולה נפקא אלא שנכנסה לחופה ולא נבעלה ומעטה קרא מסקילה וישנה בחנק דהכל היו בכלל נואף ונאשפת ויאלא ארוסה לידון בענמה וזו שלא יאלא עמדה בכללה: בעולם בעל יש להס. דכתיב (בראשית כ) והיא בעולת בעל ולא כתיב והיא אשת איש אלאה הנך מה משום בעולתו של בעל ולא מפני קדושין וחופות: סניא כווסיה דרבי יוסקן. דלמר בא על עריות ישראל דקתני נידון בדיני ישראל לא מתוקמא אלא נכנסה לחופה או נערה המאורסה וכו' דלדידהו לית להו: אין ב"ד של ישראל ממיתין עליה. כגון חייבי כריתות אחרות ואחות אחי ואחות אמו ואשת אחי ואשת אחי אביו ואחות אשתו: אין כן נח מוזהר עליה. כדמפרש לקמן (נח: דר' מאיר אליבא דר"ע אמרה דנפקי ליה עריות בגני נח מעל כן יעזב איש וגו' והתם חייבי מיתות

הוא דכתיב: הרבה עריות יש. כגון כל חייבי כריתות בין נח מוזהר עליהם דלרבנן אפילו נמי נח מאש איש לכל האמור בפסרה ור"מ לא דריש איש לרבו: בא על עריות ישראל. עריות: עריות בני נח. כותיות: ואינו אין לנו. שיהא כן נח חלוק בין ישראלית לכותית אלא נערה המאורסה משום דלדידהו לית להו קטלין ליה בקטלא דידן: אידי ואידי חנק הוא. דינו ודיניהן שוין בה: שהורמו

(א) (לקמן ע"ה: (ב) (לעיל ט: (ג) (תוספ' דע"ה) פ"ט ע"ה: (ד) יבמות נח. ע"ה. (ה) (דברים כג: (ו) (בראשית כג: (ז) (ל' ארבע: (ח) שרץ לקמן דף נח: (ט) כס"א: הקדושים בגוים: (י) כס"א: ניות. (כ) צ"ל לו. רש"י:

הגהות הב"ח
(א) רש"י ד"ה דלדידהו וכו' על כרחך בין דקטלוה:

הגהות הגר"א
(א) נח' הכהה עריות. נשום קו על חיות הכהה עריות וי"ב הרמב"ם לא גרס לה ומפרש דגם חכמים ס"ל כר"מ ואין מוסיפין רק אחרות אמרו בפסוק דקרא וגם אמנה וגו' ולא דלדחול לקמן ותנן שש עריות לבני יב"ד יב"ד ונחמיה: (ועי' פ"ק דנ"צ) רש"י פ"ק דנ"צ:

הגהות מהר"ב
רשבורג
(א) רש"י ד"ה בא על נערה המאורסה נידון בסקילה בישראל חנק ה"ס דאחיו מה"ד ואי דינא דידהו וכו' כ"ל:

מפני
 יצא עליהם: הא ר"מ וכו'. תלמוד על שיהם
 ובמס' עירובין בפ"ק (דף יא.) אמר ר"מ
 חייבי מיתות נאסרו להם ולא חייבי כריתות
 ומי: ודבק ולא כדבר. לילכת דייבין דממוך
 ו: ולא בשמם וחי. שאין יודלין מן האדם.
 ודבק לאשמות ואות ליה קורבא לחאור:
 ולא היינו אשמ חזירו ובלאחר מיתת
 ו ואין כאל אלא משום אמו אפי' בחייו:
 אפי'

והא פריה ורבייה. מיתה מנה לן דלא נאמרה לבני נח ואי
מסוס דלא חשיב ליה בדי שבע מצות הא אחר לעיל [דף נח:]
קום עשה לא קא חשיב וי"ל דשז ואל מעשה נמי הוא דמי שמלוה
על פריה ורבייה מלוה שלא להשחית זרע:

בלב דבר שבמנין. פ"ה דכל דבר
הנאסר במנין אפי' קבעו זמן
לדבר לרין מנין אחר להחירו כשיעור
הזמן ושזי (חזק) ופי' אל תגשו אל
אשה (שמות יט) לא הוה ביה זמן והא
דכתיב (שם) היו נכונים לשלשת ימים
היינו לקבל התורה גיוס השלישי
אכל דבר הקצוץ לזמן יעבור הזמן
ומותר תאליז וכו' אי דנדר שגור
סתם פשטא שלרין מנין אחר להחירו
אנערדיך סד"א כיון דנטל דבר
שנאסר עזרו ממילא הותר כגון
הכל שנאסרו נמשמש כדי לקבל
התורה וכי הוה דפ"ק דבילה [דף
ה. וס:] דכרס רבני היה עולה
לירושלים מהלך יום לכל כדי לעטר
שוקי ירושלים צפירות דאף לאחר
מורכן הולך מנין אחר להחירו:
חקים

את בריתי תשמור אתה וזרעך אחרוך
אחרינא לא אלא מעתה בני ישמעאל לחייבו כ' כי ביצחק יקרא לך זרע
בני עשו לחייבו ב' ביצחק ואל כל יצחק מתקוף לה רב אושעיא אלא מעתה
בני קטורה לא לחייבו האמר ר' יוסי בר אבין ואיתימא ר' יוסי בר חנינא
את בריתי הפר לרבות בני קטורה אמר רב יהודה אמר רב אדם הראשון
לא הותר לו בשר לאכילה דכתיב 'לכם יהיה לאכלה ולכל חית הארץ
ולא חית הארץ לכם וכשבאו בני נח התיר להם שנאמר *כירק עשב נתתי
לכם את כל יבול לא יא אבר מן החי נוהג בו ת"ל *אך בשר בנפשו דמו
לא תאכלו יכול אף לשרצים ת"ל אך ומאי תלמודא א"ר הונא דמו מי
שרדמו חלוק מבשרו יצאו שרצים שאין דמם חלוק מבשרם מיתביה יורדו
בדגת הים מאי לאו לאכילה לא למלאכה ודגים בני מלאכה נינהו אין
בדרחבה דבעי *רחבה הנהיג בעיזא ושיבוטא מאי ת"ש *וביעוף השמים
מאי לאו לאכילה לא למלאכה ועופות בני מלאכה נינהו אין כרבעי רבה
בר רב הונא דש' באוויזן ותרנגולין לר' יוסי ברבי יהודה מאי תא שמע *ובכל
חיה הרומשת על הארץ ההוא *לאיתי נחש הוא דאתא דתניא *ר"ש בן
מנסיא אומר חבל על שמש גדול שאבד מן העולם שאלמלא * (לא) נתקלל
נחש כל אחד ואחד מישראל היו מזדמנין לו שני נחשים טובים אחד משגרו
לצפון ואחד משגרו לדרום להביא לו סנדלבוניס טובים ואבנים טובות ומרגליות
ולא עוד אלא שמפשילין רצועה תחת זנבו ומוציא בה עפר לגתו ולחורבתו
*מיתבי היה *ר' יהודה בן תימא אומר אדם הראשון מייסב בגן עדן היה והיו
מלאכי השרת צולין לו בשר ומסננין לו יין הציץ בו נחש וראה בכבודו ונתקנא
בו התם בבשר היווד מן השמים מי איכא בשר היווד מן השמים אין כי הא
דר"ש בן חלפתא הוה קאזיל באורחא פגעו בו הנך אריותא דהוו קא נהמי
לאפיה אמר *הכפירים שואגים לטרף נחיתו ליה תרתי אטמתא חדא אכלוה
וחדא שבקוה אייתיה ואתא לבי מדרשא בעי עלה דבר טמא הוא זה
או דבר טהור א"ל אין דבר טמא יורד מן השמים בעי מיניה ר' יורא מר'
אבהו ירדה לו דמות חמור מהו א"ל יאירד נאלא הא אמרי ליה אין
דבר טמא יורד מן השמים: ר"ש אומר אף על הכיעוף: מ"ט דר"ש דכתיב
מבשפה

וכרי מילה. לישראל נאמרה ולא לבני נח דלא חשבה גבי שבע
מצות: לכל דבר שבמנין. לא נשנית בסמינא אלא מפני שאסר להם
משמש שלשה ימים קודם מתן תורה ולאחר שלשה ימים הולך
להחיר להם ואע"ג דממילא משתמע התירא דהא שלשה ימים הוא
דאסר והרי עזרו אשמעינן קרא
לכל דבר הנאסר במנין ב"ד אפי' ש
שקבעו זמן לדבר לרין מנין אחר להחירו כשיעור
הזמן ושזי (חזק) ופי' אל תגשו אל
אשה (שמות יט) לא הוה ביה זמן והא
דכתיב (שם) היו נכונים לשלשת ימים
היינו לקבל התורה גיוס השלישי
אכל דבר הקצוץ לזמן יעבור הזמן
ומותר תאליז וכו' אי דנדר שגור
סתם פשטא שלרין מנין אחר להחירו
אנערדיך סד"א כיון דנטל דבר
שנאסר עזרו ממילא הותר כגון
הכל שנאסרו נמשמש כדי לקבל
התורה וכי הוה דפ"ק דבילה [דף
ה. וס:] דכרס רבני היה עולה
לירושלים מהלך יום לכל כדי לעטר
שוקי ירושלים צפירות דאף לאחר
מורכן הולך מנין אחר להחירו:
חקים

את בריתי תשמור אתה וזרעך אחרוך
אחרינא לא אלא מעתה בני ישמעאל לחייבו כ' כי ביצחק יקרא לך זרע
בני עשו לחייבו ב' ביצחק ואל כל יצחק מתקוף לה רב אושעיא אלא מעתה
בני קטורה לא לחייבו האמר ר' יוסי בר אבין ואיתימא ר' יוסי בר חנינא
את בריתי הפר לרבות בני קטורה אמר רב יהודה אמר רב אדם הראשון
לא הותר לו בשר לאכילה דכתיב 'לכם יהיה לאכלה ולכל חית הארץ
ולא חית הארץ לכם וכשבאו בני נח התיר להם שנאמר *כירק עשב נתתי
לכם את כל יבול לא יא אבר מן החי נוהג בו ת"ל *אך בשר בנפשו דמו
לא תאכלו יכול אף לשרצים ת"ל אך ומאי תלמודא א"ר הונא דמו מי
שרדמו חלוק מבשרו יצאו שרצים שאין דמם חלוק מבשרם מיתביה יורדו
בדגת הים מאי לאו לאכילה לא למלאכה ודגים בני מלאכה נינהו אין
בדרחבה דבעי *רחבה הנהיג בעיזא ושיבוטא מאי ת"ש *וביעוף השמים
מאי לאו לאכילה לא למלאכה ועופות בני מלאכה נינהו אין כרבעי רבה
בר רב הונא דש' באוויזן ותרנגולין לר' יוסי ברבי יהודה מאי תא שמע *ובכל
חיה הרומשת על הארץ ההוא *לאיתי נחש הוא דאתא דתניא *ר"ש בן
מנסיא אומר חבל על שמש גדול שאבד מן העולם שאלמלא * (לא) נתקלל
נחש כל אחד ואחד מישראל היו מזדמנין לו שני נחשים טובים אחד משגרו
לצפון ואחד משגרו לדרום להביא לו סנדלבוניס טובים ואבנים טובות ומרגליות
ולא עוד אלא שמפשילין רצועה תחת זנבו ומוציא בה עפר לגתו ולחורבתו
*מיתבי היה *ר' יהודה בן תימא אומר אדם הראשון מייסב בגן עדן היה והיו
מלאכי השרת צולין לו בשר ומסננין לו יין הציץ בו נחש וראה בכבודו ונתקנא
בו התם בבשר היווד מן השמים מי איכא בשר היווד מן השמים אין כי הא
דר"ש בן חלפתא הוה קאזיל באורחא פגעו בו הנך אריותא דהוו קא נהמי
לאפיה אמר *הכפירים שואגים לטרף נחיתו ליה תרתי אטמתא חדא אכלוה
וחדא שבקוה אייתיה ואתא לבי מדרשא בעי עלה דבר טמא הוא זה
או דבר טהור א"ל אין דבר טמא יורד מן השמים בעי מיניה ר' יורא מר'
אבהו ירדה לו דמות חמור מהו א"ל יאירד נאלא הא אמרי ליה אין
דבר טמא יורד מן השמים: ר"ש אומר אף על הכיעוף: מ"ט דר"ש דכתיב
מבשפה

את בריתי תשמור אתה וזרעך אחרוך
אחרינא לא אלא מעתה בני ישמעאל לחייבו כ' כי ביצחק יקרא לך זרע
בני עשו לחייבו ב' ביצחק ואל כל יצחק מתקוף לה רב אושעיא אלא מעתה
בני קטורה לא לחייבו האמר ר' יוסי בר אבין ואיתימא ר' יוסי בר חנינא
את בריתי הפר לרבות בני קטורה אמר רב יהודה אמר רב אדם הראשון
לא הותר לו בשר לאכילה דכתיב 'לכם יהיה לאכלה ולכל חית הארץ
ולא חית הארץ לכם וכשבאו בני נח התיר להם שנאמר *כירק עשב נתתי
לכם את כל יבול לא יא אבר מן החי נוהג בו ת"ל *אך בשר בנפשו דמו
לא תאכלו יכול אף לשרצים ת"ל אך ומאי תלמודא א"ר הונא דמו מי
שרדמו חלוק מבשרו יצאו שרצים שאין דמם חלוק מבשרם מיתביה יורדו
בדגת הים מאי לאו לאכילה לא למלאכה ודגים בני מלאכה נינהו אין
בדרחבה דבעי *רחבה הנהיג בעיזא ושיבוטא מאי ת"ש *וביעוף השמים
מאי לאו לאכילה לא למלאכה ועופות בני מלאכה נינהו אין כרבעי רבה
בר רב הונא דש' באוויזן ותרנגולין לר' יוסי ברבי יהודה מאי תא שמע *ובכל
חיה הרומשת על הארץ ההוא *לאיתי נחש הוא דאתא דתניא *ר"ש בן
מנסיא אומר חבל על שמש גדול שאבד מן העולם שאלמלא * (לא) נתקלל
נחש כל אחד ואחד מישראל היו מזדמנין לו שני נחשים טובים אחד משגרו
לצפון ואחד משגרו לדרום להביא לו סנדלבוניס טובים ואבנים טובות ומרגליות
ולא עוד אלא שמפשילין רצועה תחת זנבו ומוציא בה עפר לגתו ולחורבתו
*מיתבי היה *ר' יהודה בן תימא אומר אדם הראשון מייסב בגן עדן היה והיו
מלאכי השרת צולין לו בשר ומסננין לו יין הציץ בו נחש וראה בכבודו ונתקנא
בו התם בבשר היווד מן השמים מי איכא בשר היווד מן השמים אין כי הא
דר"ש בן חלפתא הוה קאזיל באורחא פגעו בו הנך אריותא דהוו קא נהמי
לאפיה אמר *הכפירים שואגים לטרף נחיתו ליה תרתי אטמתא חדא אכלוה
וחדא שבקוה אייתיה ואתא לבי מדרשא בעי עלה דבר טמא הוא זה
או דבר טהור א"ל אין דבר טמא יורד מן השמים בעי מיניה ר' יורא מר'
אבהו ירדה לו דמות חמור מהו א"ל יאירד נאלא הא אמרי ליה אין
דבר טמא יורד מן השמים: ר"ש אומר אף על הכיעוף: מ"ט דר"ש דכתיב
מבשפה

דנפש זהו דלא לומר לך מי שדמו חלוק משגרו שדס קרוי נפש והנשר בשר ילאו שרצים שאין דמם
קרוי דם שבהחיהו ישראל על הדם לא הוזהרו על דם שרצים משום דם אלא משום שרצים כנשר והכי אמרינן בכריתות ב' דם
שחיתא [דף נח:] דם שרצים תמרו בו משום שכן לוקה משום דם אינו לוקה: **בדגת הים.** לאדם הראשון נאמר: **הנהיג בעיזא**
ושיבוטא. קשר קרן לדג שנים ולגו ביבשה על שפת הים ושיבוטא ושיבוטא: **מהו.** לוקה משום מנהיג בכלאים או לא. חורש
נשור ונחמור לאו דוקא דכל מרי מיני נמי אסורי כצ"ק בשור שנגח את הפרה [נד:] **דש באוויזן ותרנגולין לרבי יוסי בר יהודה מהו.**
בהשוכר את הפועלים [גימ' נח:] תנן היה עושה בידי אצל לא ברגליו ברגליו אצל לא בידי הרי זה יאכל כדכתיב [דברים כג] כי תגד בכרם רעך וגו'
ציילת פועל הכבוד מדבר ר' יוסי בר יהודה אומר אינו אכל עד שיעשה בידי וברגליו וקמנעיה ליה לרבה דש באוויזן ותרנגולין שאין
להם אלא רגלים מהו מי עבר עליהו משום לא תחסיס שור [שם נח:] או לא ידיו ורגליו בעינן כשור וליא או דילמא כל כחו כשור בעינן והא
איכא. אלמא בני מלאכה נינהו: **ובכל חיה הרומשת.** ואי לאו לאכילה חיות בני מלאכה נינהו: ומשני **ההוא לאסויי נחש.** ולמלאכה דנחש
בר מלאכה ניהו קודם שנתקלל לילך על גמון: **חבל.** *הפסד לשון אהה כל חבל לשון קצר וקבל הוא. כלומר ימאסד כח לעולם וש
לקבל על שמש וכו': **סנדלבונין.** שם אבן טוב: **זולין** לו בשר. אלמא הותר לו לאכול בהמות וחיות: נהמו **לאפיה.** לאכלו: **ירדה**
דמות חמור מהו. מי אמר הא ודאי דבר טמא הוא ואסור: **ירוד נאלא.** * תנין שטות. שף ששמו תנין והוא שטות וזוכה ומספיד
תמיד וכל תנין *דמקקא מתרגמינן ירודין: הא אמרו ליה אין דבר עמא יורד מן השמים. ודבר שאינו הוא ואם ישנו טהור הוא:
מכשפה

א ומי' פ"ה מהל' מילה
ה' ט טושי' ע"י ר' רסו
פ"ה נ:
ק"ב ב ג ד מ"י פ"י
מהלכות מלכות
הלכה י:
ק"ד ה מ"י שם הלכות:
ו מ"י פ"ט מהל' מלכות
הלכה ח:

תורה אור השלם

1. ויאמר אליהם אל
אברהם ואתה אח בריתי
תשמר אתה וזרעך
אתריך לדרתם:
בראשית יז ט
2. וביום השמיני ימול
בשר ערלתו:
ויקרא יב ג
3. ואתם פרו ורבו ושרצו
בארץ רובו ברה:
בראשית ט ז
4. לך אמר להם שוב
לקם לאנליכם:
דברים ח כו
5. ויאמר אליהם אל
אברהם אל ירע בעיניך
על הנער ועל אמתך כל
אשר תאמר אליך שרה
שמע בקלה כי בוצחק
יקרא לך ירע:
בראשית כא יב
6. וערל זכר אשר לא
ימול את בשר ערלתו
ונכרתה הנפש ההוא
מעמיתא את ברייתו דפרי:
בראשית יז יד
7. ויאמר אליהם הנה
נתתי לכם את כל עשב
זרע וזרע אשר על פני כל
הארץ ואת כל העץ
אשר בו פרי עץ זרע וירע
לכם יהיה לאכלה ולכל
חית הארץ ולכל עוף
השמים ולכל רומש על
הארץ אשר בו נפש חיה
את כל ירק עשב לאכלה
ויהי כן:
בראשית א כט-ל
8. כל רמש אשר הוא חי
לכם יהיה לאכלה כירק:
עשב נתתי לכם את כל:
בראשית ט ג
9. אף בשר בנפשו דמו
לא תאכלו:
בראשית ט ד
10. ויברך אתם אליהם
ויאמר להם אליהם פרו
ורבו ומלאו את הארץ
ובקשה ורדו בדגת הים
ובעוף השמים ובכל חיה
הרומשת על הארץ:
בראשית א כח
11. הכפירים שאגים
לטרף ולבקש מאל
אכלם:
תהלים קד כא

ארבע מיתות פרק שביעי סנהדרין

ס.

עין משפט
נר מצוה

(א) קידושין (נ"ט, כ) ופירוש
כ"ו. ע"פ פ"ט.
(ב) מ"ח (נ"ט, ד) ופירוש
מ"ח (נ"ט, ד) ופירוש
(ג) ע"פ פ"ט ד"ה חקוקים
(ד) ע"פ פ"ט ד"ה חקוקים
(ה) ע"פ פ"ט ד"ה חקוקים

תורה אור השלם

1. מכשפה לא תחיה:
שמות כ"ז
2. כל שכב עם עובדיה
מות יוקם: שמות כ"ז
3. את חקתי תשמרו
בהמתך לא תרביע
כלאים שוך לא תרביע
כלאים וברך כלאים
שעטנו לא יעלה עליך:
ויקרא י"ט
4. ושמרתם את חקתי
ואת משפטי אשר יעשה
אתם האדם וחיך דם אני
י: ויקרא י"ח
5. ואהוד בא אליו והוא
ישב בעליה המקרה
אשר לו לבדו ויאמר
אתה דבר אליהם לי
אליך ויקם מעל הכסא:
שופטים כ
6. ויבא אליהם
חלקיה אשר על הבית
ושבא הספר ויואח בן
אסף המוכיר אל חזקיהו
קרוע בגדים ויגיד לו
דברי רב שקר:
מלכים ב' י"ז
7. ואלישע ראה והוא
מצעק אבי רבב
ישראל ופרשיו ולא
קראו עוד ויחזק בגדיו
ויקדעם לשנים קרועים:
מלכים ב' כ"ב
8. ויהי כשעם המלך
חזקיהו ויקדע את בגדיו
ותחבש בשק ויבא בית
מלכים ב' י"ט

מוסף רש"י

חקים שחקקתי לך כבר.
מלך כתיב ושמרתם את
חקתי. משמע את חקתי
אשר מעולם תשמרו. מלך
שהיה את נח ויבנו עֵלֶיהָ.
ואלו הן חקוקי בהמתך לא
תרביע שוך לא תרביע
מרבית שוך לא תרביע. ויחי
ורביע כלאים שכי אומר
שחקקתי לך כבר. דומה
דכמה דבר המסויים
והיו הרכבה (קדושין ל"ט).
והעדים אין חייבין
לקרוע. נשעה שמעתי
לפי כ"ד פליק כ"ק את
השם. שכבר קרעו
בשעה ששמעו. שנין
(תוס' כ"ו ב' ח' א')

מכשפה לא תחיה וכל שוכב עם זכמה.
המשפטים: אם חקסי תשמרו. כשהיה
תריע וגו' פתח זהו קרא את חקתי
בשאר מקומות שמע מינה הכי קאמר
לני נח תשמרו ואלו הן בהמתך לא

ימכשפה לא תחיה וכתבי: כל שוכב עם
בהמה מות יומת כל שישנו בכלל כל שוכב
עם בהמה ישנו בכלל מכשפה לא תחיה:
ר"א אומר אף על הכלאים: מנה"מ אמר
שמואל דאמר קרא את חקתי תשמרו
חקים שחקקתי לך כבר בהמתך לא
תרביע כלאים ושוך לא תרביע כלאים. מה
בהמתך בהרבעה אף שוך בהרבעה מה
בהמתך בין בארץ בין בחוצה לארץ אף
שוך בין בארץ בין בחוצה לארץ אלא
מעתה ושמרתם את חקתי ואת משפטי
חקים שחקקתי לך כבר התם ושמרתם את
חקותי והשתא הכא את חקותי תשמרו
חקים רמעיך קרא תשמרו: א"ר יהושע בן
קרח כו': אמר רב אחא בר יעקב יאני
חייב עד שיבדק שם בן ארבע אותיות
לאפוקי בן שתי אותיות דלא פשיטא יכה
יוסי את יוסי תנן מהו דתימא מילתא
בעלמא הוא דנקט קמ"ל איכא דאמרי
אמר רב אחא בר יעקב ש"מ שם בן
ארבע אותיות נמי שם הוא פשיטא יכה
יוסי את יוסי תנן מהו דתימא עד דאיכא
שם רבה ומילתא בעלמא הוא דנקט קמ"ל:
נגמר הדין כו': עומדין מנלן א"ר יצחק
בר אמי דאמר קרא ויהוד בא אליו והוא
יושב בעליית המקרה אשר לו לבדו ויאמר
אהוד דבר אליהם לי אליך ויקם מעל
הכסא והלא דברים קל וחומר ומה עגלון
מלך מואב שהוא נכרי ולא ידע אלא
בכינוי עמד ישראל ושם המפורש על אחת
כמה וכמה יקורעין מנלן דכתיב ייבא
אליהם בן חלקיהו (וגו') ושבנא הסופר ויואח בן
אסף המוכיר אל חזקיהו קרוע בגדים ויגידו
לו את דברי רבשקה: הלא מאחין מנלן
א"ר אבהו אתיא קריעה קריעה כתיב הכא
קרועי בגדים וכתבי התם ואלישע רואה והוא
מצעק אבי אבי רבב רבב ישראל ופרשיו ולא
ראהו עוד ויחזק בגדיו ויקרעם לשנים
קרועים ומשמע שנאמר ויקרעם לשנים איני
יודע שהן קרועים ומה ת"ל קרועים מלמד
שהן קרועים לעולם ת"ר ויאחד השומע
ואחד שומע מפי שומע חייב לקרוע ויהעדים
אין חייבין לקרוע שכבר קרעו בשעה
ששמעו וכי קרעו בשעה ששמעו מאי הוי
הא קא שמעי השתא לא ס"ד דכתיב ויהי
כשמוע המלך חזקיהו (את דברי רבשקה)
ויקדע את בגדיו המלך חזקיהו קרע והם
לא קרעו אמר רב יהודה אמר שמואל
השומע אוכרה מפי העובר כוכבים אינו
חייב לקרוע וא"ת רבשקה ישראל מומר
היה ואמר רב יהודה אמר שמואל אין
קורעין אלא על שם המיוחד בלבד לאפוקי
כינוי דלא ופליגי דרבי חייא בתרין ויהו

דאמר רבי חייא השומע אוכרה בומן הוה אינו חייב לקרוע שאם אי
אתה אומר בן נתמלא כל הבגד קרעים ממאן אילימא מישראל מי פקירי
כולי האי אלא פשיטא מעובר כוכבים ואי שם המיוחד מי גמירי אלא
לאו בכינוי ושמע מינה בומן הוה הוא דלא הא מעיקרא חייב
שמע מינה: השני אומר אף אני כמיהו: אמר ר"ל שמע מינה אף אני כמיהו כשר בדיני ממונות
ובדיני נפשות ומעלה הוא דעביד רבבון והבא כיון דלא אפשר אדאורייתא רבנן אדאורייתא דאי ס"ד פסול
הבא משום דלא אפשר קמלין לגברא: והשלישי אומר אף אני כמיהו: סתמא יכ"ר ע"ד דמקיש ג' לשנים:
מתנ'

חקים שחקקתי לך כבר. תימה תיתפר נמי כלאים מהכא
דכתיב זהאי קרא כגד כלאים שעטנו לא יעלה עליך
ועוד קשה למה לי את חקותי תשמרו ובהמה דכ"ר
נראשית באלילות ובהמה דכ"ר אלו טריפות (חולין דף כ' וס').
משמע דאי הוה כתיב למיניה דנשאים
ה"א דלסרי בני נח להרביע שני
דשלין זה על זה וע"ק הא דאמרין
ס"פ הפרה (ב"ק דף נ"ה. וס')
המרביע שני מינים שנים לוקה אחי
למיניה למיניה מיבשה תיפוק ליה
מדכתיב למיניה בגופיהו ומפ"ת
דאי לאו את חקותי ה"א למיניה לאו
לאיסור כתיב ואי לאו למיניה ה"א את
חקותי שחקקתי לך כבר במרה והא
דפרין אלא מעתה ושמרתם את
חקותי אע"ג דלא מוקמינן האי בבני
נח אלא משום דלשכחן למיניה דנשאים
בראשית פריך שפיר דלילמא כי היכי
דהאי לא קאי אבני נח האי נמי לאו
אבני נח קאי וא"ת כיון דלא מחייבי
רבנן אבני נח לא בהרבעה ולא
בהרבעה אלמא לא דריש למיניהו אס
כן אחי סוגיא דפרק הפרה ודאלו
טריפות לא כרבנן וי"ל דהיי דלא
דרשו רבנן למיניהו גבי בני נח משום
דלא כתיב בנזיר דלדס גבי ישראל
דרשין כיון דלשכחן דלעטו ישראל
על הכלאים ונפקא מינה לענין דגיס
אי נמי לא הוה אסרינן בהרבעה
באלילות בישראל מדרש מה בהמתך
בהרבעה אף שך בהרבעה דלא הוה
מפקינן קרא ממשמעותיה דכתיב לא
תורע אי לאו דלשכחן כבר למיניהו
דנשאים ברשית ויחא השתא דמילתא
דשמואל דמייתי הכא דחקותי שחקקתי
לך כבר איתא נמי בשליה פ"ק דקדושין
(דף נ"ט). ואחי אפילו כרבנן והשתא
ההוא דהרביע שני דשאים דפרק אלו
טריפות (חולין דף כ' וס') דכתיב
קמיבעיא ליה אע"ג דמתני' היא דכ"ר
דכלאים [מ"] אין נטעין ירק צינן מ"מ
קמיבעיא ליה אי חשיבי ליה דשאים
כמאן דכתיב זהו למיניהו משום דלסרי
רמנא על ידיהו לאסור בחול' כמו
הרבעה אין מדרש דשמעתין:
חקותי דהשתא. מה דשקס
בקונטרס מדכתיב גבי
שביעית ויבא את משפטי מעשו ואת
חקותי תשמרו לא דק דלא כתיב הכי
אלא דפרשת נהר סיני כתיב ועשיתם
את חקותי ואת משפטי תשמרו והא
קרא דליתא בקונטרס דפרשת אחרי
מות גבי עריות כתיב ופסור מ"ל
שחקקתי לך כבר דבני נח נלטו מ"ל
העניות ואע"ג דהאי קרא דפרין
מיניה הש"ס ושמרתם את חקותי
התם נמי כתיב מכל מקום מסתבר
דכלל המורה איירי דמסיים אשר
יעשה אולם האדם וחי נזה:

אתיא קריעה קריעה. תימה
דכ"ר דמו"ק (דף כ' וס')
דליף קריעה מעומד מדכתיב ויקם
אייב ויקרע מלף נמי דלא מאחין
קריעה מהכא:

המלך קרע. תימה היחך אמרו
למלך מה שמעו בפירות
הא גבי עדים תנן (לעיל דף טו.) כל
היום היו דנין את העדים בכינוי:
ויליחשבו

המלך קרע. תימה היחך אמרו
למלך מה שמעו בפירות
הא גבי עדים תנן (לעיל דף טו.) כל
היום היו דנין את העדים בכינוי:
ויליחשבו

מתנ'

קבא א מ"י פ"ט מהל'
כלאים הלכה א
ופ"א שם הל"ז ופ"י מהל'
מלכים הל"ז (טו"ט) ופ"ד
פ"ט וזו פ"ט א ב ופ"י
דלא פ"ט ב ג:
קבא ב מ"י פ"ט מהל'
ע"פ הלכה ז:
ק"ב ג מ"י פ"ט מהלכות
ע"פ הל"ז ופ"י
מהלכות אכל הל"א סג
לארץ טו ועשך ב טו"ט
ויד פ"ט שם פ"ט א:
ק"ב ד מ"י פ"ט מהל'
ע"פ הל"ז ופ"י
מהלכות אכל הל"ז סג
טו"ט שם פ"ט א:
ק"ב ה מ"י פ"ט מהל'
ע"פ הל"ז ופ"י
מהלכות אכל הל"ז סג
טו"ט שם פ"ט א:
ק"ב ו ז ט מ"י פ"ט
מהל' ע"פ הל"ז
ופ"ט מהלכות אכל הל"ז
ח טו"ט שם פ"ט א:
קבא י מ"י פ"ט מהל'
עדות הל"ז סג
עשך ק טו"ט שם פ"ט
כח פ"ט י כה"ג ופ"ט:

קבב א מ״י פ״ג מ״ה
עשרות הליג סמג
לארץ טו:
קבב ב מ״י שס הליג:
קבב ג מ״י שס הליג:
קבב ד מ״י שס הליג:
הכלה י סמג לארץ
לה עוד ש״ע י״ד סימן
קמז סוף א:
קבב ה מ״י שס פ״ג הליג
ט:
קבו ו ז ח ט סג:
הכלה ג:
קבב י מ״י פ״ח מ״ה
מעשה
קבבב ז סמג לארץ טו:
הכלה ב מ״י פ״ג מ״ה
סמג
שמיטה הליג טו
ששים ע״ש סג ש״ע
י״ד סימן ד סוף א:

מַנִּיץ -כִּבּוּת הַשְׁתַּחֲוֹתָא. וְזֹאת חֵלֶל
מִדְּאִתְקַשׁ לְנִצְיָנָה דְּכַתִּיב
(שְׁמֹתוֹ לֹא יִשְׁתַּחֲוּ לוֹ וַיִּזְכְּרוּ לוֹ כְּדִלִּיף
לְקַחַן דָּף סג.) הַאֲמַר אֵלֵינוּ אֲתָה דְּכַתִּיב
וַיֹּאמְרוּ לוֹ אֱלֹהֵינוּ אֱלֹהֵי יִשְׂרָאֵל וַיֵּלֶךְ
דִּהֲתָם הוּא בְּדַרְכָּהּ לְדֹתוֹ עַגְלֵ אֲוֹרֵינָה
נִצְיָנָה הוּא וְהָאֵל דִּילֵינוּ מִתְּהִיב אֵלֵינוּ
אֲתָה מִשּׁוֹם דְּלֵינוּ אֲתָה אֲוֹרֵינָה בְּכַל
עֲבוּדָתָא כּוּכְבִּי:

פנים וחייבין עליה מיתה אף כ
השתחווה לידון בעצמה יצאה
כזוכה קדשים בחוץ הכתוב מ
אמינא כי אתרו ביה קטלא
בבר רב חנן לאבוי אימא יצא
זוכה למה לי לגופיה דרמחש
לזרוק דמה לעבודת כוכבים וי

וורוק. דבשלאמ מקבל ומוליך לא קש
הקך זיחה ויזכרו לו (שמות לב) קטור
ובל אקין נפריהם מדס וכיון דגמרינן
דיהא קרא גמי ניסוך קרייה: **מנא** הה
הא הכתוב לענוש מינה גדי בזובח
אחור ונכרז דכתיב וזי שטוי חן ו
אשר יחרס מן האדם לא יפדה
אלהים בזיחה יחרס שמע מינה אסא
דמשמע דבר שזא עבודה לו: **כלל**
האריות לשם קאמר: **לפי שיאלה** ש
יורא מן הכלל ללמד לא ללמד על עצ
מאפס: ומתחלה לא נפקא לן דליחייב
ויעבוד אלהים אחרים וישתחו להם:
זינה וסקלתה דלעיל: **אזכרה** מניין ה
דכתוב זכר ו(י) לא תשתחוה שיעוש
הכלל כולו יורא דמה השתחוה מיוחד
הואם שיאלה ללמד על הכלל דזאת
לך זיחה בכלל היזה יוראה מן הכלל
חייבין עליה צחון לעבודת כוכבים ומ
שתחייבו עליה ואע"פ שאין חייבין כי
וכרת כי לא אפרו בזה הוא דלגבי שפ
השתחוה ללמד על הכלל: ומתריב
הזה עבודת כבוד הוא: **לגופיה** אמת ו
כוכבים חייב ואפי' לא זרק: **דמשחין** מע

לדעתם לזניה דכתיב (שמות 23)
ושתחו לו ויזנחו לו ויאלצו אל
אלהיו ישראל. ל"א והמקבלו לאלוה
שלא בפניו והאומר לו אלי אתה בפניו
ותנא כפי' לגלוי' רישא דאי תנא
רישא הוה אמתא הני מילי בפניו אכל
שלא בפניו לא תנא סיפא בפניו מכלל
דרישא שלא בפניו ואפ"ה חייב: אכל
המגפא והמנשק. שלא דכרעה:
עובר בלא תעשה. דלא תעבד
יתירא כתיב חד בדברות ראשונות
ואחרונות: וחד לא תשחית לאלהים
ולא תעבדם ולא תעשה כמעשה
(שמות 23) אם אינו ענין לדכרעה תהו
ענין לשלא דכרעה אכל מיתה לא
מיחייב בשלא דכרעה אלא הני דפרט
בהו קרא: הנודר בשמו. בלשון
גדר קיום עלי כל פירות שבשמים
נדר עבודת כוכבים פלונית אם
ארכין: והמקיים בשמו. שנועה.
(שע"ט) מהרש"ם מה"ס: עובר בלא

העשה. וסם אלהים אחרים לא
 תזכירו (סס): **הפוער עלמו.** מתריץ
 רעי בפניו וזהו עבודתו וחיוב עליו
 (י) מיתה: **מרקולים.** מזדדן שלש
 אצנים אחת מכאן ואחת מכאן ואחת
 מלמעלה על גביהן קורין אותם
 מרקולים ועודין אותם בזריקת
 האצנים: **גמ' מאי אחד העובד.**
 אטו כל הני לאו עובד נינהו: **אחד**
העובד. כל עבודה אף גפוף ושוק
 אף דרך בזיון כדרכה וחיוב מיתה
 דכתיב: "וילך ויעבוד אלהים אחרים
 וכתבי צתריה וסקלתם צאצנים
 ואלהיהם מהכא ופן תדרוש לאלהיהם
 לאמר איכה יעבדו הגוים האלה את
 אלהיהם וגו' (דברים יב) דהיינו
 כדרכה: **ואחד המזבח.** אפי' שלש
 דרכה בעבודות הללו כדיליף לקמן
 דכל עבודות המעשה צפנים לגבוה
 חייבין עליה מיתה בעבודת כוכבים
 אפילו שלש כדרכה: **ולאסוב גמי**

דלל אשכנז להווי עבודות הנעשות לשם עבודת כוכבים כדאשכנז
(ל) ניסוך ישו יין נסיכים (שם) ומיהו דם אשכנז עבודת כוכבים
אף שלא דררנה נתיניה נמי: **אמר אגרי וזרק ככלל ניסוך.** דתמי
ף בשלא דררנה: **אילו נאמר וזבח יחרם הייתי אומר.** באילו זביחה
עליהם במקום אחר ויפקדו יין. ולשון פריך הרי כבר פירשו (להם) עולם
הכבוד לעולם מיתה דלא יאירם לעין מיתה דרמבי (ויקרא לו) ויהיה
הים נמשמע ואפילו שלא דררנה מדלא כתביה בשלן עבודת עובד
ל עבודות שבעולם לדררנה נפקא לן בהו מיתה מויקד ויעבוד וגו'
ועבודות מלעברה כגון ומתן לשם המיוחד. משמע דאכל עבודות
מת שכללו ככלל ויך ויעבוד ומדה היא בתורה דדבר שהוא ככלל
יבא שאין הכלל הזה מחייב אלא עבודה הדומה לצדו שהוא עבודת
היהוה אלא בפנים ממין לרבות השתחואה: **הי' בסיפרי' ח'ל י' עולות**
ד' דרי דררנה לעברה כצ' ככלל ויעבוד הוה: עולם שמענו. דרמבי
והוא נמי אם אינו ענין לדררנה תנהו ענין לשלא דררנה. וספרים
י: **יכול שאני מרבה וכו'.** דנימא השתחואה שילא מן הכלל ללמד על
ף לשלא דררנה אף כל שהוא דרך כבוד כגון אלו חייב: **ח'ל' וזבח.**
וזה הוה ומהשתחואה נפקא ליה אלא היא באתה ללמד על הכלל לומר
ומה לא תה זביחה מיוחדת עבודת פנים אף כל שהיא עבודה פנים
וכדא למויבא הוררנה השתחואה לחזור וללכת כדי לרין בעצמה לבדה
בכלל כולו: **סד"א.** האי יחרם אחא לאורוי לן דאי אחרו ביה לקטלא
ד' אמינא אחרו ביה קטלא ולא אחרו ביה כרס קמ'ל: אימא ינאה לן
והוא. (ואי) וקא קשיא ל' לתנא איב' וזבח למאי אחא סיפוק ל' מהשתחואה
ה לעבודת כוכבים אלא שזוט לעצמו וחשב בה ע"מ לזרוק דמה לעבודת
ה מחשב בשעת עבודה זו על עבודה אחרת מהחבה בה התחייב עליה:
לספרה

(א) ועי' חו"ס' לקמן סד.
ד"ה מרקוליס, (ב) עי' לד:
חולין נט, וזכור י.
(ג) שמות כ, (ד) ודברים
ה, (ה) מלה"ס מג, (ו) ועי'
מ"י ט, (ז) ודברים יז.
(ח) שופטים יז ג, (ט) עי'
רש"י שמקיים הגי' מ.

תורה אור השלם

1. ירבו עצבותך אשר
מזהר בל אסיר נפיתם
שמות על שפת:
התלים טו טז
2. ובה לאלהים יתרום
בלתי ילי לבדו:
שמות כט כ
3. וילך ויפחד אליהם
אחרים וישתחו להם
ולשמשא לירא אל לכל
צבא השמים אשר לו
עויתו: דברים יז ו
4. והוצאת את האיש
ההוא את האשה
ההוא אשר עשו את
הדבר הזה אל
שעריך את האיש את
האשה וטללם באבנים
ומתו: דברים יז ו
5. כי לא תשתחוו לאל
אחר כי יקנ שמו לי
אשר הוא: שמות יז ז

הגהות הב"ח

(ב) רש"י ד"ה אימא וכו'
ודקא קשיא ליה:

הגהות מהר"ב
רנשבורג

א | רש"י ד"ה אימא ינאה
לן יכו' דרך כבוד
כהשתחויה וקא קשיא יכו'
ז"ל ודקא קשיא וכו' :

מוסף רש"י

השושן בחמה לזרוק
דמה לעבודת כוכבים.
אלה שטח הנהמה לשם
עבודת כוכבים היא עבודה
בשמיטה, אלה חשב בשמיטה
על מנת לזרוק, ולפי שטחם
ועליונותם, לפי שטחם
לשם עבודה כוכבים שהיה
דעתו לעבודה בשמיטה.
אולי הכל אסורה היה וזהו
מחש' הוא, אלה בשלל היה
מחשין להיות שמיטה.
עבודה לעבודת כוכבים אלה
שטחם לענינו על מנת
שיעבוד העבודת כוכבים
בורקת דמה על כהקטר
חלבה וזרעו למ'.

א [מח] פ"ח מהל' ע"ז
הל"א עוש"ע י"ד סי' קמה
סעי' א':
קל ב מח' פ"ג מהל'
עבודת כוכבים הלכה
ב סמג לאוין ז':
קל"א ג מח' שם הלכה ג:
קל"ב ד הו מח' שם פ"ה
הלכה ה':

נמא דלמעטוי שלא דדרכה נשאר
ועבודות לא אינטריך דמוציאה נפקא
דוקא עבודת פנים וע"כ איכה יעבדו
רבווי תחת כגון פועל לפעור חורק
לכן למרקולים דלא נפקי ליה לא
מוציאה ולא מהשחוחא וזי לאו איכה
עבדו ה"א דאפילו דכרעה נענין דרך
יעדו וי"ל דזי השחוחא לנמד יאכה
חייב נשאר עבודות אפילו שלא דרך
פוער חורק כגון פועל לפעור חורק אכן
למרקולים נמי לא נרץ קרבן
מהשחוחא נפקא אע"ג דעבודתה
דרך בזיון כיון שעובדין אותה בכך
גדולה מזו בעי למימר הש"ס בנשמן
נפקא ליה פועל לפעור חורק איכה
השחוחא דלחייב אינטריך איכה
עבדו אע"ג דאין עבודתו בכך אלא
ששום דעבודתו דרך בזיון וכ"ש פוער
לפעור חורק אכן למרקולים אע"ג
דידך בזיון כיון דעבודתו בכך:
במניין ציובא בהמה צמריהו.
דמוציא לאלהים נפקא לן
צווצה למכובדים אבל צווצה למכובים
לא ואי"ת אזכרה שמענו מלא יוצחו
עונש מנה ליה צווצה למכובים ועו"כ
נענוש מנה לאלהים שמענו לעיל עונש
אזכרה לנזוח שלא דכרעה מנה
יה דהא לעיל גבי השחוחא אינטריך
קרב לעונש ואזכרה שלא דכרעה וי"ל
צווצה לאלהים לעונש ולא יוצחו
ואזכרה וינחא השמא דקאמר אל
איונו ענין לכרעה דהא כתיב איכה
עבדו דה"ל אס אינו ענין למכובדים
הכא כתיב וצוה לאלהים וגו' תנח
ענין למכובים והשמא לכל שלא דכרעה
אינטריך לא יוצחו ולא נקט מרקולים
אחלה נשום דקאמר מתיבס לאו
אזכריהו צווצה וא"ת נימא דהני
קרבא למכובדים אבל למכובים מנה
לן דהא לקמן שלם השחוחא ד
לכסלה דכרעה למכובדים
אחלה נשום דכרעה מתיבס וי"ל כיון
נגיל קרבא גבי השחוחא דלא שני דהני
נשאר עבודות וכן פ' בקונו' לקמן:
האומר מעבד. פ"ה משתמנה
חייב דנפקא ליה מלא
תמנה ולא שמענא אליו דא אזה ושמע
אייב וקשה דשמע לא כ"ד האי
עעמא עד דמתיב ליה דרז יוסף אלא
איינו טעמא דמקלונו עליו כאלו:
מר כבר בסתי ציצצו י"א שמעי
י"ה תימנה נהי דלא שמעי
למתיבס דציוורא כשמתיבס לו עדים
ועעבד עדים ואזכרי ואס אין חוזר
דוקא מסתי לעבודת כוכבים דשמעי
מסתי לעמנו לא חשיב מסתי כ"כ
י"ש איזו מינן ועי"ל דכזורה שמעתי
לן היכא דפלחו כ"ע לא פליגי ר"ל
דלוי פלחו מחייב על כן י"ש לתיב
כוכבים כי פליגי דציוורא בעלמא
סבר דציוורא מילתא הוא ומתיב
ככים דשמעי ליה אפילו רבי יהודה
במסתי לעמנו אי מחייב ניסת או
נשום מחייב דציוורא:

736

קסבר מחשבין מעבודה

שלא כדרכה מאחר דליפין בהסתחואה
דאפילו אינה עבודת פנים מחייב
שלא כדרכה אי נמיא למעוטי עבודה
בזיון לעבודת כוכבים בעבודת דרך
כבוד כגון פוער עזמו לעבודת כוכבים
שוזבחין (ו) למה לי למעוטי מהאי קרא:
הא מהסתחואה נפקא. שמלמדת על
הכלל שאינו חייב אלא דרך כבוד
ההסתחואה: **אלא הא דא"ר אלעזר**
נמיין לוזב בהמה. שהיא עבודת
כבוד למרקולים בעבודת בזיון והיא
לפעור אס איתא לרבה בר רב חנין
ההסתחואה מלמדת על הכלל ל"ל האי
קרא להכי מההסתחואה נפקא: **לוזב**
הכסעים. ואינו מתכוין לקבלו עליו
גבלו ואשמועינן קרא דעזיב גבלו:
ארכוס ליה תורי. והלך לנקשן: **האומר**
אעבוד. משעה שספספיהו ונתרעה חייב
מיחה דנפקא לן קרא [ע"נ] מלא תאבה
ולא תשמעוה (ה) אבה ושמע חייב מיד:
אף ואעבוד. שחמורש הליכה אע"פ
דאיכא למימר אדהכי דהי: **בזה**: **נלך**
ועבוד. אע"פ שכלל עצמו עם אחרים
דאיכא למימר הני אחרים אף אולי
ואיזה נמי לל ליה: **א"ל**. מתני דקמני
יודג אי אורח **א"ל**: **האורי אני מהכלל**

רַבָּא אַמֵּר פִּשְׁוֹר. אַע"ג דבִּפְּנֵי נָן קוֹרֵר וּמוֹרֵה (לְתַנּוּן דף עז.) אִמֵּר
בַּעֲבוּדָה כּוֹכְבִּים יִהְיֶה וְאֵל יַעֲבֹד וְיָלֵךְ הָיִי דְחִיב לְמַסּוֹר עֲלֵינוּ
וּלְכַתְּחַלָּה מִ"מ הֵיכָל דְּלֵא מִסַּר אֶת עַמּוּנוּ לֹא מִיַּחֲדָא מִיְתָה וְאִין לֹאִר
דְּרַבָּא לְטַעְמֵיהּ דְּלִמַּר בִּפְּנֵי ר' יִשְׁמַעֲלָא (ע"ז דף עז. וסס) אִפִּי עֲבוּדָה

מ"ש איהו מינן דידן ואין דקאמרי אחויב עליה ומתני' כאן ביחיד הניסת כאן ברבים הניסתים יחיד לא מימלך ושע' בתריה רבים מימלכי ולא שעו בתריה אמר רב יוסף מנא אמינא לה דכתיב ולא תאבה לו ולא תשמע אליו "הא אבה ושמע חייב אייתיביה אב"י מי שאני בין גיסת דרבים לניסת יחיד והתניא "כי יסיתך אחיך בן אמןך אחד יחיד הניסת ואחד רבים הניסתים והוציא הכתוב יחיד מכלל רבים ורבים מכלל יחיד יחיד מכלל רבים להחמיר על גופו ולהקל על ממונו רבים מכלל יחיד להקל על גופם ולהחמיר על ממונם כהא מילתא הוא דשאני אבל בכל מילי כי הרדי נניהו אלא אמר אב"י כאן בניסת מפי עצמו כאן בניסת מפי אחרים מפי עצמו מימלך מפי אחרים מפי בתריהו אמר אב"י מנא אמינא לה דכתיב לא תאבה לו ולא תשמע אליו אבה אבה ושמע חייב רבא אמר אידי ואידי בניסת מפי אחרים הא דא"ל כך אוכלת כך שותה כך

מְטִיבָה כִּךְ מְרִיעָה הָא דְלֹא א"ל כִּךְ אוֹכֵלֶת כִּךְ שׁוֹתָה כו' אָמַר רַבָּא מֵינָא לֵה דְכְתִיב 'מֵאלֹהֵי הָעַמִּים אֲשֶׁר סָבִיבוֹתֶיכֶם הַקְּרוּבִים אֵלֶיךָ וְגו' מֵה לִי קְרוּבִים וּמֵה לִי רַחוּקִים הָכִי קֵא"ל מְטִיבוֹתָן שֶׁל קְרוּבִים אֶתְּהָ לָמַד מֵה שִׁיבוֹתָן שֶׁל רַחוּקִים מֵאֵי לֹא דֹאמַר לִיָּה כִּךְ אוֹכֵלֶת כִּךְ שׁוֹתָה כִּךְ מְטִיבָה כִּךְ מְרִיעָה ש"מ רַב אֲשֵׁי אָמַר סִיפָא בִּישְׂרָאֵל ^אמוֹמֵר רַבִּינָא אָמַר לֹא זֶה אָף זֶה קִתְּנִי ^באֵיתֵמַר הָעוֹבֵד עֲבוֹדַת כּוֹכָבִים מֵאֲהָבָה וּמִירָאָה אֲבִי אָמַר חִיִּיב רַבָּא אָמַר פְּטוֹר אֲבִי אָמַר חִיִּיב דִּהָא פִּלְחָה רַבָּא אָמַר ^גפְּטוֹר אֵי קַבְלִיָּה עֲלֶיהָ בְּאִלוּה אֵין אֵי לֹא לֹא: סִימָן עכ"ד 'יִשְׁתַּחוּ'ה' לַמֶּשֶׁח"ח: וְאָמַר אֲבִי מֵנָּה אֲמִינָא לֵה דִתְנָן הָעוֹבֵד עֲבוֹדַת כּוֹכָבִים אַחֵר הָעוֹבֵד כו' מֵאֵי לֹא אַחֵר הָעוֹבֵד מֵאֲהָבָה וּמִירָאָה וּרַבָּא אָמַר לֹךְ לֹא כְדַמְתִּירָן רַבִּי יִרְמְיָה ^דאָמַר אֲבִי מֵנָּה אֲמִינָא לֵה דִתְנִינָא יֹלֵא תִשְׁתַּחוּהוּ לָהֶם אֵי אֶתְהָ מִשְׁתַּחוּהוּ אֲבָל אֶתְהָ מִשְׁתַּחוּהוּ לְאֲדָם כְּמוֹתֶךָ יִכּוֹל אֲפִילוֹ נַעֲבֵד כַּהֲמָן ת"ל יֹלֵא תַעֲבֹדֶם וְהָא הֵמָּן מִירָאָה הוּא נַעֲבֵד וּרַבָּא כַּהֲמָן וְלֹא כַּהֲמָן דֵּאִיְהוּ גּוֹפִיָּה עֲבוֹדַת כּוֹכָבִים וְלֹא כַּהֲמָן דֵּאִילוֹ הֵמָּן מִירָאָה וְהִכָּא לֹא מִירָאָה וְאָמַר אֲבִי מֵנָּה אֲמִינָא לֵה דִתְנִינָא ^הכֵּהָן מְשִׁיחַ בַּעֲבוֹדַת כּוֹכָבִים רַבִּי אוֹמַר בְּשִׁגְגַת מַעֲשֵׂה וְחֻכְמִים אוֹמְרִים: בְּהַעֲלֵם דָּבָר יִשְׁוּיָן שֶׁבִשְׁעִירָה כִּיחִיד 'יִשְׁוּיָן' שְׁאֵין מִבֵּיא אֲשֶׁם תִּלְוִי ^והֵאֵי שִׁגְגַת מַעֲשֵׂה דַעֲבוֹדַת כּוֹכָבִים ה"ד אֵי קֶסֶר בֵּית הַכִּנְסָת הוּא וְהַשְׁתַּחוּהוּ לוֹ הִרִי לָבוֹ לְשִׁמְיָם אֲלֵא דִחּוּא אֲנִדְרִמָּא וְהַשְׁתַּחוּהוּ לוֹ אֵי קַבְלִיָּה עֲלֶיהָ בְּאִלוּה מוֹזִיר הוּא וְאֵי

יותר ממני ואין דקאמר ניה אחרי
די הכי מחוקמא רישא דקתני עובד
ס. דלפניו נתלן מימלמי והדרי זהו
ה אזה ושמע וסיפא דמחייב באזה
ושמע ציחיד הניסח דפיון דנתרצה
לאו דעמיה למחדר והוא הכאז ושמע
דחנמא חייבי: **והולא הכאז** ושמע
מכלל רביס. וילן ועצוד וגו'
וסקלתם (דברים ז): **ורביס מכלל**

דעיר הנדחת: להחמיר על ממונס.
וטרפת צאט וגוי (טט) אזל יחיד הקל
בממונו שלא חזר עליי לאכדו: מפי
עלמו: שאין אחר מקסיו: מנא
אמנא לה. בדברורא ניוט מפי
אחרים הוא דמחייב: הא אבה ושמע.
למקסיו מחייב: אידי ואידי בניסא
מפי אחרים. ומשכחא לה דלא
דמחייב ניוט משום אבה ושמע בגון
דלא אמר ליה מקסית צבחה דעבודת
כוכבים וכו' אולכט וכד שומה דמיו

ללא דע ביה מילתא לשצחיה מהדר
קא הדר ביה ולא אבה ושמע: **מנה**
אמינא לה. דכי תבזבז אבה ושמע
דזאתי ליה קר אוכלת וכך שותה
דמתי: **דלכיו**. בפרשת מתי
מחללי העמים אשר סביבותם
הקרוים אלץ או החשוקים מתוך מה
לי קרוים ומה לי רחוקים ולמה
למה רחוק ורחוק אלץ מחוץ ליה
למה רחוק ורחוק אלץ מחוץ ליה

רחוקה שאינו מכיר זה ומוציא צפיו
השקר ואומר כך אוכלת וכך שותה
לפיכך אני אומר לך הסתכל בעבודת
כוכבים הקרובות לך ותראה שאין
בהם ממש ומהן אתה למד טיפן של

דמחייב באמירה בישראל מומרי' דכין
דקבל עליה מו לא דער זיך שטיי
הופקד נאך: **רבינא אמר**. לעולם
בישראל גמור וכולה מנתי' בחד
טעמא ותנא רשא עובד וספא אומר
ולא אז אף זו קמיי כלומר ולא עובד
בלבד אמרו אלא אף אומר חייב:
מאכנה ומירא. מאכנה אדם
ומירא אדם ולא חשבה בלבו באלהות:
חייב. נמויז דבהרמיה במיתא ובישוג
דקטור מותא לעשות בן חייב
במקמא: **פעור**. ביו נמויז ביו בשוגג

לדלו כלום עבד: **אחד העובד**. והלא המוצא והמקטיר עובדין הן אלה הכי קאמר אחד העובד ואפילו מאהבה ומיראה ואחד המזנוח אלהות דחנא סיפא לגלוי עליה דירשא דמאהבה ומיראה הוא ואפילו הכי חייב: **כדתיקין ר' ירמיה**. אחד העובד כל עבודה שהיא דרכה בכך ואחד המזנוח שלא דרכה ועולם רישא וסיפא לשם אלהות: **והוא העובד**. ימירא הוא: **נעבד כהמן**. עשה עצמו עבודה כוכבים כדאמר בגמליה (דף יט.) דלי לאו הכי לא היה מדרמי מתגרה בו והיה כורע ומשתחוה לו: **והא המן**. מיראה המלך הוו פלחי ליה כדכתיב (שמואל ב' כ' צוה לו המלך וקמני דלל: **ודלא כהמן**. דקמני יכול אפילו נעבד כהמן לאו למיסר מיראה אלא למיסר כהן הנעבד לשם עבודת כוכבים שלא מיראה למסגד ליה כדכתיב והוא ידבק המן משום דרעשה עצמו עבודת כוכבים הוא: **כאן משום**. קרבן עבודת כוכבים: **ר' אומר כשגגה מעשה**. אפילו לא נעלם ממנו איסור עבודת כוכבים אלא שגג כמעשה חייב. ואע"ג דבשאר מצוות אין מציא קרבן האמור בו אלא אי"ב נעלמה ממנו הלכה דכתיב בני חטאת צבור (ויקרא ד') ונעלם דבר כגון הורו ב"ד שחלצ מותר ועשו ע"י העלמתו דבפר כהן משום כחוב (שם) לאשמת העם הרי משום לצבור אפילו הכי נעבודת כוכבים שקרבנו שיה בשאר יחידים דקמני ואפ"ל מציב כשגגה מעשה אלא העלם דבר. ולקמן נבאר הוי"ו שגגה מעשה הייב דמי: **וירא**. אף כהן אינו חייב אלא בעלם דבר. ובהוריות (דף יט.) ילפינן טעמה מקרא: **ושוין כשעשירה פסח**. ואפילו לרבנן דבר משוי יחד לא כשאר יחיד לענין להחמיצו בלא העלם דבר מדיין הן שאין קרבני עבודת כוכבים חלוק משאר יחיד שמיצא שיערה דכתיב גבי קרבן עבודת כוכבים בפרשת שלח (ו) ונבדדו טו' ואם נפש אחת אחד יחיד ואחד נשיא ואחד משום (ה) משמע ואע"פ שנקרא ומשום חלוקין מן היחידים בשאר מצוות שהנשיא מציא שיער וזכר וגאכל וכהן משום פר ונשקר והיחיד מציא כשבה או שיערה בעבודת כוכבים שוין הן: **ושוין שצינו מציא אשם חלוי**. על שום לא הודע שצמורה משום דגבי אשם חלוי חבי (ויקרא ה') על שגגתו אשר שגג משמע מן שמיצא חטאת על הודע דהשגת מעשה מציא אשם חלוי על לא הודע אלא משום שמיצא מציא חלוי בעלם דבר ואשמעינן אלא אפילו לרבי דלמר שיש קרבן בעבודת כוכבים חייב כשגגה מעשה מורה הוא שאין מציא אשם חלוי. ושאין (ה) ילפינן מקרא דכתיב בשאם חלוי (ויקרא ה') שגגתו (שגגותו) מרי וזמני מן שכל חטאו בשגגה לא מציא שאין כל חטאו בשגגה שהרי בשאר מצוות צריך העלם דבר: **שגגה מעשה**. בלא העלם דבר ה"ד: **הרי לנו לשמים**. ולא השתחוה זה לעבודת כוכבים לא מזיד ולא שוגג הוא! אלא לשמים שהרי לשמים נחשוין ואפילו היה יודע שזה היתה עבודת כוכבים הוא והוא משתחוה בתוכו לשמים איך כהן עושה שהרי אף משתחוה לצית הכנסת לא לצית הוא משתחוה אלא למי ששקן שמו עליה: **אלא דחוא אנדרטא ובגיד ליה**. שראה דמיתא שהי רגילין לעשות בדמות המלך והרואה אותו משתחוה לו לכבוד המלך ופעמים שעובדין אותו חוה ראה אחד שהיה נעבד ולא ידע שהוא נעבד והשתחוה לו: **אי דקבליה עליה באלוה**. שהשתחוה לו לשם עבודת כוכבים מזיד הוא: ואי

(א) |כס"א: |משומר,
(ב) שבת עב: |כריתות ג,|
(ג) |ואמר |רש"י|
(ד) הוריות ז,| (ה) שבת עב:
כריתות ג,| (ו) |כס"א:
משומר,| (ז) |ז"ל |אחר ד"ה
נעבד,| (ח) |הא דקמי
רש"י,| (ט) |נסגתו שג
רש"י,| (י) |כס"א |לחא
הא,| (יא) |כס"א: |לחא,
(ל) |ז"ל |בריתות,| (מ) |ע"י
חיס' שבת עב:,|

תורה אור השלם
 1. לא תאבה לו ולא
 תשקיע אליו ולא תחוס
 עינך עליו ולא תחמול
 ולא תכסה עליו:

דברים יג ט
2. כִּי יִסִּיתֶךָ אֲחִיךָ בֶן
אִמֶּךָ אוֹ בֶן־בִּתְּךָ אוֹ
אִשְׁתְּ חִיקֶךָ אוֹ רֵעֶךָ אֲשֶׁר
בְּנַפְשְׁךָ בִּסְתֵּר לֵאמֹר
נִלְכָּה וְנַעֲבֹדָה אֱלֹהִים
אֲחֵרִים אֲשֶׁר לֹא יָדַעְתָּ
אֹתָהּ וּבִתְּחִיל:

דברים יג ז
 3. מֵאלֹהֵי הָעַמִּים אֲשֶׁר
 סָבִיבוֹתֶיכֶם הַקְּרִיבִים
 אֵלֶיךָ אוֹ הַרְחִיקִים מִמֶּךָ
 מִקְדָּה הָאָרֶץ וְעַד כִּפָּה
 הָאָרֶץ: דברים יג ח
 4. לֹא תִשְׁתַּחֲוֶה לָהֶם
 וְלֹא תַעֲבֹדֵם כִּי אֲנִי יי
 אֱלֹהֶיךָ אֵל קָדָשׁ פָּקֹד עֵץ
 אֲבֹתַי עַל בָּנִים רַעֲשִׁים
 שְׁלֹשִׁים וְעַל רַבְעִים
 לְשָׁנָה: שמות כ ד

גליון הש"ס
תוס' ד"ה רכא. וי"ם הא
דאמר. ע"ל סה ע"א תוד"ה
הואיל וסמו: כא"ד אע"ג
דמכין לכווין. ע"ל סד
ע"א תוס' ד"ה אע"ג:

הגהות הב"ח
(א) רש"י ד"ה ושין כו'
ואחד משוח במשמע:

מוסף רש"י

[illegible]

קנו א מ"י פ"ה מהל' סנהדרין הלכה ב: קנו ב מ"י פ"ה מהל' ס"ו הלכה א סנה לאין לה: קנו ג מ"י פ"ה מהל' שופטים הלכה א סנה עין עב עושה יד ס"ו קמו סעף ג ועושה א"ח ס"ו קמו סעף א ועין נבג"ה: קנו ד מ"י פ"ה מהל' ס"ו הלכה א סנה עין ה' א סנה קמו סעף ד: קס ו מ"י פ"ה מהל' מחסרי כפרה הלכה ב: קסא ז טושיע יד ס"ו קמו סעף ה:

תורה אור השלם

1. וכל אשר אמרת אליכם תשמרו ועם אלהים אתם לא תזכירו לא ישמע על פיך: שמות כג יג
2. וכל ישראל ישמעו ויקראו ולא יוספו לעשות דמלוה ע"פ נפרעין ממנו מפני שהוא כמלך מידם ולא חיישין דילמא אזיל ומורה ואע"ג דהתם ספק והכא ודאי מ"מ זמן הזה כולן נשבעים נקדשים שלהן ואין מוספין בהם אלהות ואע"פ שמה שמזכירין עמהם ש"ס וכוונתם לדבר אחרים מ"מ אין זה שם עבודת כוכבים גם דעתם לעושה שמים ואע"פ שמשמפין שם שמים ודבר אחר לא אשכחן דאסור לגרוס לאחרים לשפך ולפני עור ליהא דניי נח לא הוזהרו על כך:

מקוללים

1. הכתובה בתורה מותר להזכיר שמה ולא כתיבא לא מתיב רב משרשיא ר' ראה אחת מרובה כלשש שהיא כמגדיון לשילה שהן שתי טבילות ושני ספוגין הרי זה זב גמור אמר רבינא גר נמי מכתב כתיב דכתיב י' העורכים לגד שלהן א' אמר רב נחמן כ' כל יצנותא אסירא חוץ מליצנותא דעבודת כוכבים דשריא דכתיב כ' כל קרס נבו י' קרסו כרעו י' חרו לא יכלו מלט משא ו'וכתיב י' דברו לעגלות בית און יגורו שכן שומרון כי אבל עליו עמו וכמרו עליו יגילו על כבודו כי גלה ממנו אל חקרי כבודו אלא כבירו אמר רבי יצחק מאי דכתיב ועתה יוסיפו לחמא ויעשו להם מסכה מכספם כתבונם עצבים וגו' מאי כתבונם עצבים "מלמד שכל אחד ואחד עשה דמות ידאיו ומניחה בכיסו בשעה שזוברה מוציאה מתוך חיקו ומחבקה ומנשקה מאי וזבחי אדם עגלים ישקון א"ר יצחק דבי רבי אמי שהיו משרתי עבודת כוכבים נותנים עניהם בבעלי ממון ומרעיבים את העגלים ועושין דמות עצבים ומעמידין בצד אבוסיהן ומציאין אותן לחוץ כיון שראו אותן רצין אחריהן וממשמשין בהן אומרים לו עבודת כוכבים חפץ כך יבא ויזבח עצמו לו אמר רבא האי זבחי אדם עגלים ישקון עגלים ישקון לזבוח אדם אלא אמר רבא כל הזבוח את בנו לעבודת כוכבים אמר לו דורון גדול הקריב לו יבא וישק לו אמר רב יהודה אמר רב ואנשי בבל עשו את סכות בנות ומאי ניהו תרנגולת ואנשי כות עשו את נרגל ומאי ניהו תרנגול ואנשי חמת עשו את אישימה ומאי ניהו ברחא קרחא והעוים עשו (את) נבחה ואת תרתק ומאי ניהו כלב וחמור והספרות שורפים את בניהם (ואת בנותיהם) באש לאדרמלך וענמלך אלהי ספרות ומאי ניהו הפרד והסוס אדרמלך דאדר ליה למריה כמענה וענמלך דעני ליה למריה בקרבא אף חזקיה מלך יהודה ביקש אביו לעשות לו כן אלא שסכתו אמו סלמנדרא אמר רב יהודה אמר רב יודעין היו ישראל בעבודת כוכבים שאין בה ממש ולא עבדו עבודת כוכבים אלא להתיר להם עריות בפרהסיא מתיב רב משרשיא כוכור בניהם מזבחותם וגו' וא"ר אלעזר כאדם שיש לו געגועין על בנו בחר דאביו ביה ת"ש ונתתי פגריכם על פגרי גלולים אמר אליהו הצדיק היה מחזר על תפוחי רעב שבירושלים פעם אחת מצא תינוק שהיה תפוח ומוטל באשפה אמר לו מאיזה משפחה אתה אמר לו ממשפחה פלונית אני אמר לו כלום גשתייר מאותה משפחה אמר לו לאו חוץ ממני אמר לו אם אני מלמדך דבר שאתה חי בו אתה למד אמר לו הן אמר לו אמור בכל יום שמע ישראל ה' אלהינו ה' אחד אמר לו הם

לומר שאין לוקין עליו דמשמע שזה עונשו של לאו שאם הותרו יסרפנו ויפטר: לא מן השם הוא זה. כלומר טעם זה אינו מן העיקר: שמור לי. התמן: לא יגרסו לאחרים. לעובד כוכבים: וכל ישראל ישמעו ויראו. ולא יוסיפו לעשות עוד כדבר הרע הזה בקרבך: כס בקלנכו. כל צבאות עיר והיא נקראת

לומר שאין לוקין עליו דברי רבי יהודה רבי יעקב אומר לא מן השם הוא זה אלא משום דהוה ליה לאו שאין בו מעשה וא"כ לאו שאין בו מעשה אין לוקין עליו מכלל דברי יהודה סבר לוקין עליו: הנודר בשמו והמקיים בשמו הרי זה בל"ת: הנודר בשמו והמקיים בשמו מנלן דתניא וישם אלהים אחרים לא תזכירו י' שלא יאמר אדם לחבירו שמור לי בצד עבודת כוכבים פלונית י' לא ישמע על פיך שלא ידור בשמו ולא יקיים בשמו ולא יגרסו לאחרים שידרו בשמו ויקיימו בשמו דבר אחר לא ישמע על פיך אזהרה למסית ולמדור מסית בהדיא כתיב ביה וכל ישראל ישמעו י' ויראו וגו' אלא אזהרה למדור ולא יגרסו לאחרים שידרו בשמו ושיקיימו בשמו משיעא ליה לאברה דשמאל דאמר אברה דשמאל י' אסור לאדם שיעשה שותפות עם העובד כוכבים שמא יתחייב לו שבועה ונשבע בעבודת כוכבים שלו והתורה אמרה לא ישמע על פיך כי אחא עולא בת בקלנכו אמר ליה רבא והיכא בת מר אמר ליה בקלנכו אמר ליה יהוכתיב ושם אלהים אחרים לא תזכירו אמר ליה הכי אמר ר' יוחנן כ' עבודת כוכבים

לומר שאין לוקין עליו דמשמע שזה עונשו של לאו שאם הותרו יסרפנו ויפטר: לא מן השם הוא זה. כלומר טעם זה אינו מן העיקר: שמור לי. התמן: לא יגרסו לאחרים. לעובד כוכבים: וכל ישראל ישמעו ויראו. ולא יוסיפו לעשות עוד כדבר הרע הזה בקרבך: כס בקלנכו. כל צבאות עיר והיא נקראת

מוסף רש"י

לומר שאין לוקין עליו דמשמע שזה עונשו של לאו שאם הותרו יסרפנו ויפטר: לא מן השם הוא זה. כלומר טעם זה אינו מן העיקר: שמור לי. התמן: לא יגרסו לאחרים. לעובד כוכבים: וכל ישראל ישמעו ויראו. ולא יוסיפו לעשות עוד כדבר הרע הזה בקרבך: כס בקלנכו. כל צבאות עיר והיא נקראת

לומר שאין לוקין עליו דמשמע שזה עונשו של לאו שאם הותרו יסרפנו ויפטר: לא מן השם הוא זה. כלומר טעם זה אינו מן העיקר: שמור לי. התמן: לא יגרסו לאחרים. לעובד כוכבים: וכל ישראל ישמעו ויראו. ולא יוסיפו לעשות עוד כדבר הרע הזה בקרבך: כס בקלנכו. כל צבאות עיר והיא נקראת

זכירת מזבחותם ואשריהם: כפר דאביקו ביה. אחר שנתקשרו בה מעלמן תקפה חיצון

1000

[illegible]

קצו א ב ג מ"י פ"ג
מחלוקת ר' יוחנן
ב"ה הלכה ד' סנהדרין
קצו א ב ג מ"י פ"ג
הלכה יח:
קצו א ב ג מ"י פ"ג הלכה
י:

מאי לא תקלל ש"מ תרתי: ומקלל חבירו גמרינן או מאז וגו' או מאז וחרש דליכא למפרך שכן משונים דאזינו אינו משונה אע"ג דכ"פ שבוטת העדות (שבוטת דף לו.) וס' ד"ה מקלל משמע דמחרש לחודיה גמר לה ואל"ת ויגמור אביו שבוטת העדות (ס' גמרינן ממקלל עצמו מדכתיב השמר לך ושמור נפשך ויש לומר דלי לאו דאשכחן אביו דגמרינן מיניה חבירו לא הוה גמרינן בעצמו מה שלא מלינו שאסור בחבירו:

עד שיהיו שניהם שוין. פ"ה בני עונשין וקשה תקשה לרבנן דמחייבין אפי' סקילה ו"ל דלרבנן יוחא דדיניה בסקילה כנערה המאורסה דלא ק"ל מומתו גם שניהם דנשואה כתיב אבל לר"מ דדיניה כנשואה כחנן ה"ל למפטר מהאי קרא והשתא בין לר"מ בין לרבנן כנשואה פטור ומתני' דמייתי לעיל (דף נה:) ומייבין עליה משום אשת איש לא אחיא כוותיהו א"כ כרבנן ובארובה ומיהו כיון דדייקין לעיל אפי' בהמה כל שכן נשואה אלא כר' יוחנן אחיא כיון דלא מוקי גם שניהם אלא למעוטי מעשה הורדוס ועוד ו"ל דלרבנן כיון דאין דינן משתנה בשביל קטנות מסתברא שפיר לאוקומי גם שניהם לדרשה אחריתי ומתני' דלעיל כרבנן אבל לר"מ דמשתנה דינו מסקילה לחנן קטנה ארוסה סברא הוא דנשואה דרשין גם שניהם לפטור לגמרי ור"מ מפרש דלא קאמר שניהם שוין בני עונשין אלא שוין במיתה אחת והשתא לרבנן דבא על הקטנה בסקילה שפיר כיון דאם היתה היא בת עונשין היו שוין במיתה אחת אבל לר"מ בא על הקטנה כחנן דאם היתה בת עונשין היתה בסקילה ואין זה שוין במיתה אחת א"כ נשואה קטנה לכ"ע במיתה אחת שוין ואל"ת בת כהן שהיא בשריפה ונועלה כחנן ליפטריה לגמרי כיון דאין שניהם שוין במיתה אחת ו"ל דלמפטר לגמרי אי אפשר משום דדרשין (ל)ג וזמנים לעשות לאחיו ולא לאחיו:

מעשה חידודין. קשה דכפרק הבא על יצמחו ויצמחו דף (ה) משמע דלא צרי קרא דפריך פשיטא פירושא קאמר רחמנא ולגירסת הספרים מעשה הורדוס נמי קשה דהוא ממעט מדכתיב (ויקרא יט) שכנת זרע פרט למשמש מתה (ס') והאי דבריה מאי דריש ביה דברתניא ואל"ת הא ר"מ אית ליה הך ברייתא דקתני מתני' הרששון בסקילה והשני כחנן וא"כ היכי קאמר שמואל מ"ט שתיק רב לימא ליה ומת האיש הא לר"מ מיבעי ליה לאידך דרשה ויש לומר דתתני שמעת מינה:

לגמרי איהו מיהא מיהא: **שניהם שוין.** בני עונשין: **למעוטי מעשה חידודין.** מחדד ומקשה אביו נהגה והיא אינה נהגת להכי כתיב שניהם שיהיו שניהם שוין נהגין. ומיהו שלא כדרכה אע"ג דהיא אינה נהגת ממעט כתיב אשה איתרצא למינא: לא כלום הוא. ואיכא דאמרי למעוטי. ואיכא דאמרי הורדוס (בבא בתרא דף ג:) שהטמיה שבע שנים בדבש: **ועדיין היא בטולה.** שצאו כולם שלא כדרכה: **וכוונן כחנן.** דגבי סקילה לצדו כתיב וקרא יתירא הוא למעוטי כי האי גוונא דאע"ג דקרינא ביה בטולה אין בסקילה אלא אחד מהם אותו ששכב עמה לצדו דהיינו ראשון שביאחו היתה יחידית: ר' אומר. כי תחל לשון תחלה ולקמיה מפרש לה: דרבי ישמעאל כריש פירקין (נא:): **אם תחלה ביאשה בנות.** שזו היא ביאשה ראשונה שנבעלה: כי **הסם.** מה מלינו כנערה המאורסה שיאשה מחנן לסקילה ולא יאשה אלא צניחה ראשונה דכתיב לצדו למעוטי שני אף בת כהן לא נשתנית מיתתה אלא צניחה ראשונה הלכך כנערה בטולה והיא ארוסה הכתוב מדבר: **כר"מ ס"ל.** דלמר (לעיל נא:) בת כהן נשואה לכשר בשריפה אבל נשאת לאחר מן הפסולין שנשתלה משעת נשואין שזו אינה אלא כחנן. והאי תחלה דקאמר רבי איש וזו תחלת חילולה בשריפה ואם לאו כחנן: ומאי וכן. הכא לא קפיד אלא תחלת חילול ולא תחלת ביאה והתם תחלת ביאה נמי קפיד:

לא תקלל ש"מ תרתי: ומקלל חבירו גמרינן או מאז וגו' או מאז וחרש דליכא למפרך שכן משונים דאזינו אינו משונה אע"ג דכ"פ שבוטת העדות (שבוטת דף לו.) וס' ד"ה מקלל משמע דמחרש לחודיה גמר לה ואל"ת ויגמור אביו שבוטת העדות (ס' גמרינן ממקלל עצמו מדכתיב השמר לך ושמור נפשך ויש לומר דלי לאו דאשכחן אביו דגמרינן מיניה חבירו לא הוה גמרינן בעצמו מה שלא מלינו שאסור בחבירו:

מאי לא תקלל ש"מ תרתי: ומקלל חבירו גמרינן או מאז וגו' או מאז וחרש דליכא למפרך שכן משונים דאזינו אינו משונה אע"ג דכ"פ שבוטת העדות (שבוטת דף לו.) וס' ד"ה מקלל משמע דמחרש לחודיה גמר לה ואל"ת ויגמור אביו שבוטת העדות (ס' גמרינן ממקלל עצמו מדכתיב השמר לך ושמור נפשך ויש לומר דלי לאו דאשכחן אביו דגמרינן מיניה חבירו לא הוה גמרינן בעצמו מה שלא מלינו שאסור בחבירו:

עמה לצדו למה לי אלימא למעוטי לדידה הא כהדיא כתיב ולנערה לא תעשה דבר אלא להביא את הבא על הקטנה מדעתה ואע"ג דפטור דידה לאו משום אונס אלא משום קטנות דליה לאו בת עונשין ממינה הוהיל והיא פטורה דלאו בת עונשין היא ולא קרינן בהו ומיהו גם שניהם דכתיב גבי שוכב עם אשה בעולת בעל (ס'): או **דילמא מסקילה ממעט ליה.** אבל חנן מחייב: **שפיק.** רב: **ונימא ליה ומס האיש השוכב עם האשה לצדו.** כדארוסה כתיב ואם נשדה ימלא האיש את הנערה המאורסה והחזיק בה האיש ושכב עמה ומת האיש אשר שכב עמה

לא תקלל ש"מ תרתי: ומקלל חבירו גמרינן או מאז וגו' או מאז וחרש דליכא למפרך שכן משונים דאזינו אינו משונה אע"ג דכ"פ שבוטת העדות (שבוטת דף לו.) וס' ד"ה מקלל משמע דמחרש לחודיה גמר לה ואל"ת ויגמור אביו שבוטת העדות (ס' גמרינן ממקלל עצמו מדכתיב השמר לך ושמור נפשך ויש לומר דלי לאו דאשכחן אביו דגמרינן מיניה חבירו לא הוה גמרינן בעצמו מה שלא מלינו שאסור בחבירו:

עמה לצדו למה לי אלימא למעוטי לדידה הא כהדיא כתיב ולנערה לא תעשה דבר אלא להביא את הבא על הקטנה מדעתה ואע"ג דפטור דידה לאו משום אונס אלא משום קטנות דליה לאו בת עונשין ממינה הוהיל והיא פטורה דלאו בת עונשין היא ולא קרינן בהו ומיהו גם שניהם דכתיב גבי שוכב עם אשה בעולת בעל (ס'): או **דילמא מסקילה ממעט ליה.** אבל חנן מחייב: **שפיק.** רב: **ונימא ליה ומס האיש השוכב עם האשה לצדו.** כדארוסה כתיב ואם נשדה ימלא האיש את הנערה המאורסה והחזיק בה האיש ושכב עמה ומת האיש אשר שכב עמה

עמה לצדו למה לי אלימא למעוטי לדידה הא כהדיא כתיב ולנערה לא תעשה דבר אלא להביא את הבא על הקטנה מדעתה ואע"ג דפטור דידה לאו משום אונס אלא משום קטנות דליה לאו בת עונשין ממינה הוהיל והיא פטורה דלאו בת עונשין היא ולא קרינן בהו ומיהו גם שניהם דכתיב גבי שוכב עם אשה בעולת בעל (ס'): או **דילמא מסקילה ממעט ליה.** אבל חנן מחייב: **שפיק.** רב: **ונימא ליה ומס האיש השוכב עם האשה לצדו.** כדארוסה כתיב ואם נשדה ימלא האיש את הנערה המאורסה והחזיק בה האיש ושכב עמה ומת האיש אשר שכב עמה

(א) מחלוקת ר' יוחנן ב"ה הלכה ד' סנהדרין קצו א ב ג מ"י פ"ג הלכה יח: קצו א ב ג מ"י פ"ג הלכה י:

תורה אור השלם
1. כי ידחה נער בתוליה מארשה לאיש ומצאה איש בעיר ושכב עמה: דברים כב כג
2. והוציא את הנער אל פתח בית אביו וסקלوه אנשי עירה באבנים ומתה כי עשתה נבלה בישראל לגנות בית אביה ובערת הדע מקרבך: דברים כב כא
3. כי יקרא איש שבב עם אשה בעלת בעל ומתו גם שניהם האיש והאשה ובערת הרע מישראל: דברים כב כג
4. ואם בשרה ימצא האיש את הנער המאורסה והחזיק בה האיש ושכב עמה ומת האיש אשר שכב עמה ובערת הדע מישראל: דברים כב כה
5. ובת איש כהן כי תחל לגנות את אביו דרא מחללת חשוקה: יקרא כא ט

מוסף רש"י
מאורסה וליא נשואה. כנענה לחוסה ואפי' שלא נבעלה דלי נבעלה הא חתן ליה בטולה: ובחובות חס"ה. וזו לא מיד. לילא לנשיא מיד: ויחייב ס"ה אין ליהן אפי' דבר זר (וסוכה דף טו) לילא לנשיא מיד: ויחייבין ד' אין להביא על כך יבמות ט: קדושין כ"א: אין להקשות על דבר זה יחייבין ד' שניהם: מותר לדרשה: עונשין ד' עד שיהו ענינין שוין. נד ענישין. למעוטי גדול הכא על הקטנה: קדושין יז. הטעם והענין: יחי בני ענישין: אלא אם היתה היא קטנה יבוא גדול. אי היא קטן בלאו כד ענישין היא גדולה ובה ענישין: אין הגדול יבוא: ענישין ד' ועדיין דרא בתוליה. שצאי סוף עליה שלא כדרכה: ויחייבין ד' נשאת לאחר מן הפסולין מיתתה כחנן. שנפסלה עד עולם ונתחלה הרי היא כרה נהגה: דלמא נא: דאע"ג דמקשה ללא וזה היא. השתא מיהא וזה היא: ויבא חס"ה.

עמה לצדו למה לי אלימא למעוטי לדידה הא כהדיא כתיב ולנערה לא תעשה דבר אלא להביא את הבא על הקטנה מדעתה ואע"ג דפטור דידה לאו משום אונס אלא משום קטנות דליה לאו בת עונשין ממינה הוהיל והיא פטורה דלאו בת עונשין היא ולא קרינן בהו ומיהו גם שניהם דכתיב גבי שוכב עם אשה בעולת בעל (ס'): או **דילמא מסקילה ממעט ליה.** אבל חנן מחייב: **שפיק.** רב: **ונימא ליה ומס האיש השוכב עם האשה לצדו.** כדארוסה כתיב ואם נשדה ימלא האיש את הנערה המאורסה והחזיק בה האיש ושכב עמה ומת האיש אשר שכב עמה

קצח א מיי פיה מהל
עיו הל א סמג
לארן סו:
קצח ב מיי שס הל ג
ומייא מהלסמ
סנהדרין הל ה:
ר ג מיי פיה מהל עיו
הלסג ב:
רא ד מיי שס הל ג
רב ה מיי שס הל ג
דג ו מיי שס הל א ב:
רד ז מיי שס הל ג
א סמג לארן כג:
רה ח ט מיי שס פיה
הלסג עו סמג לארן
הג:

א א מ"י פ"ו מהלכות
ממרים הלכה ה סמך
לחן רכ:
ב ב מ"י שם הל' יא:
ג ג ד מ"י שם הל' ה:
ד ד מ"י שם הל' ו:
ה ה מ"י פ"ח מהלכות גולה
הלכה ו:

בן סורר ומורה. בן הסמוך לגבורתו. וא"ת דילמא שנה שלפני גדלות
כדאשכחן (נדה דף מו.) במופלא הסמוך לאיש לענין נדרים ומפרי"ת
דהכא דריש לאיש דמשמע לשון גבורה כדכתיב (מ"א ב) וחזקת והיית
לאיש וא"ת א"כ למה לן במתני' טעמא דשלא נא לכלל מצות וי"ל
דהא אמינא דמקודש הנהגה שערות
מתחיל הזמן דמקודש לגבורתו של איש
ואפי' הו' יותר מג' חדשים לא הוה
חיישין במה שבימי קטנות כיון דאינו
ראוי להוליד דקרינא ביה בן ולא אב:
קטן א' אתה צריך צדור בו.
וא"ת ומנא ליה להאי קטן
ממונא האמר' בפרק מי שמת (ב"ב
דף קט.) אין זכייה לקטן ואי בשזיכו
לו ע"י אחר הא איכא למ"ד צפ' מי
שמת' זכין לגדול ואין זכין לקטן ואפי'
למ"ד זכין לקטן היינו מדרבנן ולא
מדאורייתא דזכייה מתורת שליחות
כדמוכח צפ"ק דבבא מציעא (דף יב.
ע"ש) דלמרי' חזר משום ידה אימרי
ולא גרע משליחות וקטן לאו בר
שליחות הוא ומיהו צפ' התקבל (גיטין
דף סד.) ושם גבי צדור וזרקי אגוז
ונוטלו זוכה לעצמו ואין זוכה לאחרים
ספק ומחזירו לאחר שעה זוכה בין
לעצמו בין לאחרים משמע דהיינו
מדאורייתא מדפריך למ"ד אחד זה וא'
זה זוכה לעצמו ואין זוכה לאחרים
מההיא דמעריכיה על מעשר שני
דמשמע דזוכה לאחרים מדאורייתא
יהא דמן דהנוקין (שם דף ע"ג.) מציאת
חרש וקטן יש בזה גזל מפני דרכי
שלוס אבל מדאורייתא לא דעת אחרת
מקנה אחרן שאני והשתא ניחא הא
דלמרי צפ' לולב וערבה (סוכה דף מו.)
לא ליקני איניש לזיכיה לניוקא
דינוקא מקנה קני אקניי לא מקני
דימיקא קני אפילו מדאורייתא דע"י

דעת אחר' מקנה אותו זוכה מדאורייתא לאחרים לרב אסי דגיטין
ולעצמו לכולי עלמא והא דלמרי צריש פ"ב דקידושין (דף מו.) ושם
איש זוכה ואין קטן זוכה היינו דאין ממנה אחרים על פסחו אי
נמי שאין זוכה לאחרים קאמר אע"ג דדעת אחרים מקנה אותו
ודלא כרב אסי וא"ת והיאך מדקדק בגיטין' דזוכה לאחרים מדפודה
מעשר שני לאחרים והלא אפי' לעצמו לא זכי מדאורייתא כשאין
דעת אחרים מקנה אותו ובחילול מעשר מי איכא דעת אחרת מקנה
לאחרים ע"י זכיית קטן וי"ל דקסבר המקשה דכמו שזוכה לעצמו
בחילול מעשר מן התורה מחמת דמופלא סמוך לאיש דאורייתא כמו כן
זוכה לאחרים מן התורה וקצת משמע דירושלמי בפרק חלוין דאס
הוא בן דעת אית ליה זכייה מדאורייתא דלמרינן רבנן דקיסרי
אמרי כאלן בחינוק שיש בו דעת כאלן בחינוק שאין בו דעת ובאחריו
נשך (נ"מ דף ע"ג) משמע דלית ליה זכייה מדאורייתא דגרסי' בירוב
ספרים קטן נהי דשליחות לית ליה זכייה מדרבנן אית ליה ויש
ספרים דלא גרסי' מדרבנן ועוד משכחת לה שיש לו ממון לקטן כגון
שרש את אביו קודם שנתגייר כדלמרינן צפ"ק דקידושין (דף יח.)
דעובד כוכבים יורש את אביו דבר חורה שנא' כי יורשה לעשו נחמי
את הר ששיר אי נמי במעשה ידי דמלאכתו ושכר טרחו שלו מדאורייתא
וא"ת היאך יתחייב אדם אשם על גזילו הא אין נשבעין על טענת
חרש שוטה וקטן כדדרשין בהגוזל קמא (ב"ק דף ק"ו.) ובפרק שבעה
הדיינים (שבעות דף מו.) כי יתן איש ואין נחיתת קטן כלום וי"ל דהני מיני
נמי בנפוק ונשבע וא"ת והיאך נתגייר נמי דקטן אית ליה זכייה מדאורייתא ה"מ ישראל אבל עובד כוכבים אמרינן בלחיה
נשך (נ"מ דף ע"ג.) דכיון דלא אחי לכלל שליחות לית ליה זכייה אפי' מדרבנן ומיהו הא לאו קושיא היא דא"כ תיסקין לן כל גרים היאך מטבילין אותן
אלא כיון דזכיתו וידו בלחן כאלה שאני אבל אי קטן לית ליה זכייה מדאורייתא ודאי קשה היאך נתגייר וי"ל כגון שנתגיירה אמו כשהיא מעוברת
כדלמרי' בפרק הערל וימות דף ע"ח. ושם) אשת עובד כוכבים מעוברת שנתגיירה בנה אין לרין טבילה ואפשר השתא דלמרינן כי יורש את אמו
ומיהו קשה מההיא דפ"ק דכתובות (דף יא.) ושם) דלמרי' גר קטן מטבילין אותו ע"ד צ"ד ולכל מיני חשיב גר להיתירי בבת ישראל וקידושו
קדושין ובני חולצין ומייבמין ולכל מיני דאורייתא ולא משמע שיהא מטעם דיש בה צד חכמים לעקור דבר מן התורה חדא דה"מ צבא ואל תעשה
והאי קום עשה הוא ועוד מדפריך מאי קמ"ל תניא זכין לאדם שלא בפניו ונראה דזכייה דגירות לא דמי לשאר זכיות דמה שצ"ד מטבילין אותו
אינם זכין בעצמו אלא הוא זוכה בעצמו ובגופו ששעה גר וכנסת תחת כנפי השכינה והא דפריך בכתובות (שם) תניא זכין לאדם
שלא בפניו ומשני מהו דתימא עובד כוכבים בהפקדא ניחא ליה היינו משום דאס היתה חוצות לא היה לצ"ד להתמנה להכניס גופו בדבר
שיש לו חובה ואפילו בחינוק דלאו בר דעת חשיב גר דמייבמין מקנה פחותה מבת שלשה שהזכייה בעצמו הוא כדמרישית שהמילה
והטבילה בגופו וגם מיניו שאבותיו נכנסו לצרית במילה וטבילה והר"מ דמיס וכתה קטנים היו בשעת מתן חורה ובפרק עשרה יוחסין
(קידושין דף ע"ג.) אמר ר"ש דגירות שנתגיירה פחותה מבת שלש כשירה לכהונה שמרעו בחוליה בישראל ומייבמין רחיה מדכתיב בשלל מדין וכל
הטף בנשים וגו' והרי פתחם היה עממן ואע"ג דלמרינן בכתובות (דף יא.) הגדילו יכולין למחות הא אמרינן דשגדלו שעה אחת ולא מיחו שוב
אין יכולין למחות דמועיל להו מילה וטבילה של קטנות שהיתה בגופם ואין חסירים אלא קבלת מצות ומתוך שגדלו ולא מיחו היינו קבלה:

בן סורר ומורה וכו'. סדר נסקלין דמינא בפרקין דלעיל' מסיים
הלכותיו ואיל: **משיבא ב' שערות.** אבל מקמי הכי לא מיענש
דמפרש ואיל' שעדיין לא נא לכלל מצות: **עד שיקף זקן.** שיהא זקן
מוקף שער סביב כולו: **הפספוס ולא העליון.** לא אף ממנא אלא זקן
אמו המוקף אלא שערות חכמים
בלשון נקיה: **שנאמר בן ולא איש.**
זה משהקין זקן איש הוא. ואע"ג
דבן מקטנותו קרי' בן לא מצינן
לחיוצי' מקמי שיהא שמי שערות דקטן
פטור שלא נא לכלל מצות הלכך
חיוציה בתר הכי הוא. ואע"ג דמבי
מיימי שמי שערות לענין כל התורה
איש הו' מיהו כי מיעטיה קרא לאו
בתחלת חייתו קא ממעט כדמפרש
בגמרא בן הסמוך לגבורתו של איש
אלמא בתחלת חייתו חיוציה קרא:
גמ' היכא אשכחן. בשאר עונשין
דענש הכתוב את הקטן דהכא צני
קרא למיפטר: **אעו בן סורר**
ומורה על שם חטאו נהרג. דנבעי
בר עונשין וכי מה חטא שיהרג מפני
שאלל מרטימר בשר וסחה חלי לגו יין
ועל שם סופו נהרג כדמפרש בשליה
פרקין (דף ע"ג.) סוף שמגמר נכסי
אביו ומבקש למדור ואינו מוצא וכו'
אמר מורה מוטב ימות זכאי ואל ימות
חייב: **וכי יפס לאיש בן סורר ומורה.**
לכשיגיע לכלל איש הבן הזה קירא לו
הכתוב בן סורר ומורה: **תני ר' תיא.**
בממתייה הכי משיבא שמי שערות
עד שיקף זקן' עד שיקף עטרה:
כי אפס רב דימי. פרשה דהא דתנא
עד שיקף עטרה לאשמועינן דהקפת גיד
זקן התחמין דקתני מתני' דהקפת גיד
קאמר סמוך לזינים ולא הקפת הכיס
של צינים דהו' לנמר הכי טובא: **רב**
חסדא. סבר קטן שלא הביא שמי

שערות מוליד: **לכדרב יהודה.** דלמרי האי לאיש צבן סורר ומורה
עצמו קאי והכי קאמר כשהיה הבן לאיש כלומר כשיגיע לכלל אישות:
ה"ג א"כ לימא קרא בן לאיש. דמשמע שפיר דהכי קאמר כי יהיה
הבן לכלל איש: **מאי כי יהיה לאיש בן.** השתא משמע כשהיה
לאיש בן דהאי איש אצות קאי ולמעוטי דבני של קטן פטור לעולם:
ואימא בוליה. האי קרא לכדרב חסדא הוא דלמי למעוטי בנן של
קטן אבל קטן עצמו מייבא דהא בן כתיב וסמוך לגבורתו של איש
מנא לן: ה"ג א"כ לימא קרא כי יהיה בן איש. א"כ רטוליה אצות
קאי לא לכתוב ביה למ"ד אלא וכי יהיה בן איש סורר ומורה דמשמע
בנן של איש ולא בנן של קטן: **מאי.** וכי יהיה לאיש למה הקדים
לאיש צריש והוצרך להטיל בו למ"ד: **שמע מניה סרי.** משום
דהשתא משמע הכי ומשמע הכי כי יהיה בן לאיש כשיגיע לגבורתו של
איש ומשמע נמי אצות כי יהיה לאיש גדול בן ולא שיהיה לקטן בן:
ופליגא דרבה. הא דרב חסדא דלמרי גדול בן לאיש פטור דלמלא
דקטן מוליד פליגא דרבה: **ואס אין לאיש גואל.** גבי גזל ונשבע
על שקר דכתיב לעיל מיניה והתירו את חטאתם אשר עשו והשיב את
אשמו בראשו והאי אשמו קרן של גולה: **שאין לו גואלים.** אין
לך אדם בישראל שאין לו גואלים כל זמן שלא כלו בני יעקב הקרוב
קרוב קודם: **בגזל הגר.** ומת לאחר שנשבע לו ואין לו יורשים:

ואמר
דעני מיני צטענת כפירה והולאה אבל ע"פ עד אחד נשבעים אי
א"כ לימא קרא בן לאיש. דמשמע שפיר דהכי קאמר כי יהיה
הבן לכלל איש: **מאי כי יהיה לאיש בן.** השתא משמע כשהיה
לאיש בן דהאי איש אצות קאי ולמעוטי דבני של קטן פטור לעולם:
ואימא בוליה. האי קרא לכדרב חסדא הוא דלמי למעוטי בנן של
קטן אבל קטן עצמו מייבא דהא בן כתיב וסמוך לגבורתו של איש
מנא לן: ה"ג א"כ לימא קרא כי יהיה בן איש. א"כ רטוליה אצות
קאי לא לכתוב ביה למ"ד אלא וכי יהיה בן איש סורר ומורה דמשמע
בנן של איש ולא בנן של קטן: **מאי.** וכי יהיה לאיש למה הקדים
לאיש צריש והוצרך להטיל בו למ"ד: **שמע מניה סרי.** משום
דהשתא משמע הכי ומשמע הכי כי יהיה בן לאיש כשיגיע לגבורתו של
איש ומשמע נמי אצות כי יהיה לאיש גדול בן ולא שיהיה לקטן בן:
ופליגא דרבה. הא דרב חסדא דלמרי גדול בן לאיש פטור דלמלא
דקטן מוליד פליגא דרבה: **ואס אין לאיש גואל.** גבי גזל ונשבע
על שקר דכתיב לעיל מיניה והתירו את חטאתם אשר עשו והשיב את
אשמו בראשו והאי אשמו קרן של גולה: **שאין לו גואלים.** אין
לך אדם בישראל שאין לו גואלים כל זמן שלא כלו בני יעקב הקרוב
קרוב קודם: **בגזל הגר.** ומת לאחר שנשבע לו ואין לו יורשים:

(א) מה נ"ב. (ב) וקטן
ע"א. (ג) צ"ק קטן. קדושין
כ"א. (ד) דף ג"ג. (ה) עד
שיקף זקן. למא כ"א.
(ו) ושיקף לף ס"ג. (ז) א"ש
ק"א. (ח) דף ס"ה. וס"א.

תורה אור השלם

1. כי יהיה לאיש בן
סורר ומורה אינו שמע
בקול אביו ובקול אמו
ויסרו אותו ולא ישמע
אליהם. דברים כ"א יח
2. ואם אין לאיש גאל
לחשיב האשם אליו
האשם המוטב לו לבחון
מלבר איל הבפריש אשר
יכפר בו עליו.

בבב"ר ד ח

מוסף רש"י

משיבא שתי שערות
ועד שיקף זקן. אבל
קודם ב' שערות לאו בר
עונשין היא ומשהקין זקן
לאי הוליד ונתחמא אחר
בן ולא החלי להיות אב
ונדה נ"ב. התחתון ולא
העליון. בחלו הקפת זקן
אמר בתחמין שלמטה ולא
העליון. וכו' ויש לך
אדם בישראל שאין לו
גואל. מורה יעקב. בעוד
אחד מכל ישראל קיים הוא
קריב לו וצוהו בא' אס
אין לו בן או חת או ש
לי קרוב עד יעקב אביו
הקרוב קריב יורש. וב"ק
קמ"א. אלא בגזל הגר.
ונשבע דלמי למעיל
מעל כ"ה שם.

מעל כ"ה שם.

[illegible][illegible]

ח א ב ג מ"י פ"א מהלכות
אסורי ביאה הלכה יג
ויפ"ח שם ה"ו ופ"א מהל'
יטס הלכה טו פסג לאין זר
טושי"ע אה"ע פ"ו ספיק
ט ופי' קס ספיק א:

תורה אור השלם

1. וישלח דוד וירדש
לאשה ויאמר הלאו זאת
בת שבע בת אליעם
אשת אוריה החתי:
שמואל ב יא ג
2. אליפלט בן אחסבי
המעבתי אליעם בן
אחחפל הגלגלי:
שמואל ב כג לד
3. וישלח ביד נתן הנביא
ויקרא את שמו ידידיה
בעבור יי:
שמואל ב יב כח
4. ויהי לשנתים ימים
ויהיו גזוים לאבשלום
כבעל חצור אשר עם
אפרים ויקרא אבשלום
לכל בני המלך:
שמואל ב יג כג
5. ואבשלום ברח וילך
גשור ויהי שם שלש
שנים: שמואל ב יג לה
6. וישב אבשלום
בירושלם שנתים ימים
ופני המלך לא ראה:
שמואל ב יד כח
7. ויהי מקץ ארבעים
שנה ויאמר אבשלום אל
המלך אלכה נא ואשלם
את נדרי אשר נדרתי לך:
בחרון: שמואל ב טו א
8. ואחחפל ראה כי לא
נעשתה עצתו ויחבש את
החמור ויקם וילך אל
ביתו אל עירו ויצא אל
ביתו ויצחק ויקח ויקבר
בקבר אביו:
שמואל ב יז כג
9. ואתה אלהים תודים
לבאר שחת אנשי רעים
ומרמה לא יחצו ימיהם
ואני אבטח בך:
תהלים נה כד
10. ואלה תולדות תרח
תרח הוליד את אברם
את נחור ואת רגל ותרן
הוליד את לוט:
בראשית יא כז
11. ויחם אברם ונחור
להם נשים שם אשת
אברם שרי ותם אשת
נחור מלכה בת דין אבי
מלכה ואבי יסקה:
בראשית יא כט
12. ויאמר אלהים אל
אברם אל ידע בעיניך
על הגזר ועל אמתך כל
אשר תאמר אליך שרה
שמע בקולי כי בירכח
יקרא לך ודע:
בראשית יא כט
13. ויפל אברם על
פניו ויצחק ויאמר בלבו
הלכן מאה שנה יולד
ואם שרה הבת תשעים
שנה תלד:
בראשית יב יז
14. ויהי נח בן חמש
מאות שנה ויולד נח את
שם את חם ואת יפת:
בראשית יב לב
15. ונח בן שש מאות
שנה והמבול היה מים
על הארץ: בראשית יב
16. אלה תולדות שם שם
בן מאת שנה יולד את
ארפכשד שנתים אחר
המבול: בראשית יא י
17. ולשם ילד גם הוא
אבי כל בני עבר אחר יפת
הגדול: בראשית יא כא
18. ובצלאל בן אורי בן
חור למטה יהודה יקשה
את כל אשר צוה יי את
משה:
19. ותקם עזובק ויקח
לו כלב את אפרת ותלד
לו את חור:
דברי הימים א ב יט

דל תרתי שני פתלתא עיבורי.
פי' נקונט' כלומר פחות מח'
חדשים אין שנות לעבור ז' חדשים
להריון וחדש ימי נדות וטהרה
אשתכח דכל חד בתמני אוליד
אחיתופל הוליד אליעם לח' שנים
וח' חדשים לעיבורו ומשולל שנה ח'
שנים והוליד את בת שבע וח' חדשים
לעיבורה והיא נמנעה לח' שנים וח'
חדשים לעיבורו של שלמה הרי כ"ו כ"פ
נקונט' ומיהה גדולה פי' דלותו חדש
של ימי נדות וטהרה וכי לא היו
הנשים גדולים נמנעו כשעברו נשותיהם
היו בני ח' שנים וחדש לכן נראה דלא
דק נשניל חדש: אלא דרך חכמתן
קא חשיב. מיהמה א"כ ליחשוב חס
לנסוף וקרא קא חשיב שם וחם ויפת:
ח

ואמאי דינמא איילוניס. תמנא ונמנעו קדושי טעות: דאדעתא דהכי לא קדיש. ולא אשת איש היא: קרבן. ובסוגג דלזלין
במר רובא אכל מקטל לא קטלינא משום רובא: בנא עליה אביה. קאמר דחייבא לאו משום אישות אלא משום קורבא: והא אחר מכל
עריס קמני. דמשמע אפילו הנך דלמו לה לחייבה משום קדושין כגון חמיה ומורגה או כל אדם משום אשת איש: אלא. איבעי' (ח) דלחוייה
דלא ינלף מינה דניול בקטלא במר רובא אוקמא הכי: כנא כמאי עסקין דקבלה. בעלה עליה דאפי' תמנא איילונות חפץ הוא בה
וקדושיה קדושין: המסוללת. לשון
פירוש: והערה בה. איכא למ"ד
(יבמות דף נה:) הערה זו נשיקה
ואיכא למ"ד זו הכנסת עטרה: פסלה
מן הכהונה. ומשויא לה זונה דהערה
בגמר ביאה דלאמר' בגמ' דיבמות
(דף נה.) ובפרקין דלעיל (דף נה.)
ומיהו מיהה לא ממייבוט' כגון שלא
המרו בנן: וז"ל מכשירין. דמפרשי'
לקמן דקטן לאו זר ביאה הוא:
מדורות הראשונים. שהיו מולדין בני
שמונה שנה דליפנין לקמן: אי נימא
מדכתיב בת שבע בת אליעם ואליעם
בן אחיתופל וכתיב בלדם שלמה כנא
ויקרא אה שמו ידידיה וסמך ליה
ויהי לשנתיים ימים אחר לידתו ררג
אבשלום אה אמנון וברכה לגשור וישב
שם שלש שנים. הרי חמש שנים
לשלמה וכשעז מגשור שפירס יואב
את דוד ע"י התקועות להשיבו ישב
בירושלם שנתיים ואח"כ מרד דכתיב
במריה ויהי מקץ ארבעים שנה והיו
ארבעים שנה נקט ליה למנין שאלו
מלך דלאמרין בתמורה (דף יד:) שהלך
ומרד וזכורו פרק נחמק אחיתופל
דכתיב ואחיתופל ראה כי לא נעשתה
עצתו וזו אל ביתו ויחנק הרי שלמה
בן שבע שנים: חתי ימיו של אדם
שלושים וחמש דכתיב (תהלים ז) ימי
נוטמיו כהם שבעים שנה: פשו לכו
עשרין ושיס'. לאחיתופל כשנולד שלמה
ובתוך כ"ו שנים נולדו שלשה דורות
אליעם וזכר שבע ושלמה: דל פרסי
שני דלתפס עבדו. כלומר פחות
מח' חדשים אין שנות לעבור ז' חדשים
להריון וחדש ימי נדות וטהרה:
אשתכח דכל חד וחד כסמני אוליד.
אחיתופל הוליד אליעם לח' שנה וח'
חדשים ואליעם הוליד בת שבע לח'
שנה וח' חדשים וזכר שבע לח' שנה
וח' חדשים ללידתו של שלמה הרי
כ"ו שנים: דאסתא בריא היא.
אשה דרכה להיות בריאה וממחרת
לאורי: ופדע. על כרחך דאשה
ממחרת דהא הוה לה ללדת שבע
ולד מקמי שלמה אחר הולד שמת
לדוד שנולד ראשון דכתיב ביה (ש"ב יב)
וכאשר מת הילד קמת ותאכל לחם:
אברהם גדול מנחור שנה. מדקא
חשיב ליה קרא ברישא: וכתיב ויקח
אברהם ונחור לנש נשים שם אהרם
אברהם שרי ושם אשת נחור מלכה
בת דין ואבי יסקה:
בראשית יא כט

ואמאי דינמא איילוניס. תמנא ונמנעו קדושי טעות: דאדעתא דהכי לא קדיש. ולא אשת איש היא: קרבן. ובסוגג דלזלין
במר רובא אכל מקטל לא קטלינא משום רובא: בנא עליה אביה. קאמר דחייבא לאו משום אישות אלא משום קורבא: והא אחר מכל
עריס קמני. דמשמע אפילו הנך דלמו לה לחייבה משום קדושין כגון חמיה ומורגה או כל אדם משום אשת איש: אלא. איבעי' (ח) דלחוייה
דלא ינלף מינה דניול בקטלא במר רובא אוקמא הכי: כנא כמאי עסקין דקבלה. בעלה עליה דאפי' תמנא איילונות חפץ הוא בה
וקדושיה קדושין: המסוללת. לשון
פירוש: והערה בה. איכא למ"ד
(יבמות דף נה:) הערה זו נשיקה
ואיכא למ"ד זו הכנסת עטרה: פסלה
מן הכהונה. ומשויא לה זונה דהערה
בגמר ביאה דלאמר' בגמ' דיבמות
(דף נה.) ובפרקין דלעיל (דף נה.)
ומיהו מיהה לא ממייבוט' כגון שלא
המרו בנן: וז"ל מכשירין. דמפרשי'
לקמן דקטן לאו זר ביאה הוא:
מדורות הראשונים. שהיו מולדין בני
שמונה שנה דליפנין לקמן: אי נימא
מדכתיב בת שבע בת אליעם ואליעם
בן אחיתופל וכתיב בלדם שלמה כנא
ויקרא אה שמו ידידיה וסמך ליה
ויהי לשנתיים ימים אחר לידתו ררג
אבשלום אה אמנון וברכה לגשור וישב
שם שלש שנים. הרי חמש שנים
לשלמה וכשעז מגשור שפירס יואב
את דוד ע"י התקועות להשיבו ישב
בירושלם שנתיים ואח"כ מרד דכתיב
במריה ויהי מקץ ארבעים שנה והיו
ארבעים שנה נקט ליה למנין שאלו
מלך דלאמרין בתמורה (דף יד:) שהלך
ומרד וזכורו פרק נחמק אחיתופל
דכתיב ואחיתופל ראה כי לא נעשתה
עצתו וזו אל ביתו ויחנק הרי שלמה
בן שבע שנים: חתי ימיו של אדם
שלושים וחמש דכתיב (תהלים ז) ימי
נוטמיו כהם שבעים שנה: פשו לכו
עשרין ושיס'. לאחיתופל כשנולד שלמה
ובתוך כ"ו שנים נולדו שלשה דורות
אליעם וזכר שבע ושלמה: דל פרסי
שני דלתפס עבדו. כלומר פחות
מח' חדשים אין שנות לעבור ז' חדשים
להריון וחדש ימי נדות וטהרה:
אשתכח דכל חד וחד כסמני אוליד.
אחיתופל הוליד אליעם לח' שנה וח'
חדשים ואליעם הוליד בת שבע לח'
שנה וח' חדשים וזכר שבע לח' שנה
וח' חדשים ללידתו של שלמה הרי
כ"ו שנים: דאסתא בריא היא.
אשה דרכה להיות בריאה וממחרת
לאורי: ופדע. על כרחך דאשה
ממחרת דהא הוה לה ללדת שבע
ולד מקמי שלמה אחר הולד שמת
לדוד שנולד ראשון דכתיב ביה (ש"ב יב)
וכאשר מת הילד קמת ותאכל לחם:
אברהם גדול מנחור שנה. מדקא
חשיב ליה קרא ברישא: וכתיב ויקח
אברהם ונחור לנש נשים שם אהרם
אברהם שרי ושם אשת נחור מלכה
בת דין ואבי יסקה:
בראשית יא כט

20. ויבא כל החקמים העשים את כל מלאכת הקדש איש איש ממלאכתו אשר הקה עשים: שמות יד יד. 21. בן ארבעים שנה אנכי בשלח משה עבד יי אחי מקדש ברנע
לרגל את הארץ ואשכח אתו דבר כאשר דבר יי אחי באשר דבר זה ארבעים וחמש שנה מאז דבר יי את הדבר הזה אל משה אשר הלך ישראל במדבר ועתה הנה אנכי היום בן
חמש ושמנים שנה: יהושע יד יא.

(א) (תוספ' דקוטס פ"ה)
(ב) (ז"ל ואשלם) (ג) לקמן
קו: (ד) מנילה יד:
(ה) (אברהם) (ו) (כ"ב נז:)
(ז) (תענית כט. ונחמס קס:)
פרקין יג: (ח) (א) בעית
רש"ש" (ט) נש"ל ממייבה.
רש"ש

הגהות הב"ח
(ה) נ"י יפת גדול שנאמרו.
נ"י ע"י לקמן דף קס ע"ב:

מוסף רש"י
שניה הקים משכן.
דכתיב (שמות מ) ויהי כשנה
השנית במדבר הראשון וגו'
(במיתות קטן).

הגהות מהר"ב
רנשבורג

מוסף רש"י

שהכל מזויין אללה בעצירה. וכעשרה
 נשכיל לחנן: **ביתני' חרטימר**. נגמ
 בחתי לוג: **כחבורה מלוה**. כפעודת מ
 יהיו עושים כעודות: **אכל מעשר שני**.
 מתאכל אחרתא נמי קאר ליה וולל
 ומיחו שלמה אהא אחר' דרמשקי
 טפי: **זכר לדבר**. דבכשר מקרי וולל
 וביין מקרי קובא: **גמ' מפור שפסל**
רבי יוסי ביין. דקאמר מנא קמא
 חצי לוג והוא אמר לוג: **כפל נמי**
בכשר. והוי מנה דקאמר שני
 דרמימי: יין **בזול**. אבל בייקור לא
 שביחי ליה מנות לגבז כולי האי
 ולא ממשיך: **וולל**. לשון וול
 ואסמכתא למלתיה הוא: **מולדה**.
 שם אציו: יין **חי**. ממשיך מפני
 שמשוכה הוא ולקמיה מוקי לא במימי
 וולא מויג אבל בחר יין מויג לא
 ממשיך: **בשר חי**. דמפרש לקמן
 בשיל ולא בשיל דזו היא מדת גב
 למהר לא בשיל שפיר לא ממשיך
 למעבד כי האי הונא לפי שמחוק
 שהוא גבז ועושה מחיין לו שהות:
אמר רבינא יין חי. דקאמר רב
 הונא מויג ולא מויג לאפוקי היכא
 דתנא בן מיש הרבה ואמ"פ שריב
 דבני אדם שותין כן: **בשר כיבא**
ורבני גבזי. כוויי גבזליה ודכותא
 בעירויין (דף טז:) ויכבדיה ויכול
 ויבזבזים (דף קמ): לאפוקי כבבא דלא:
בשר מליח ויין מנפו. לא חשיבי
 ולא ממשיך: **כל זמן שהוא כשלים**.
 שלא עבר עליו זמן אכילת שלמים
 שני ימים ויללה אחד עדיון בלחלוח
 הוא ולא חקר מליח ושמה את הלב
 דכתיב (דברים כז) וזחת שלמים
 ואלכלת שם ושמחת אלמא בר שמחה
 הוא אבל בחר הכי הוי מליח ונחלק
 טעמו במלחו: **כל זמן שהוא חוסם**.
 שהוא נושך בגרון שמחת שהוא
 מחמין: **כבא**. בנן סורר ומורה:
מאי. עד כמה לא קרינן מליח
 למיפטר בן סורר ומורה: **ובכל**
שהוא לא ממשיך. משעבר לילה
 אחת מפני טעמו ולא חשוב: **לשם**
סדר לרשעים. שמתעדיין בו צעולס
 סדר ומקבלין בו שבר מלוה ששניין
 צעולס הזה: **לאובד**. היינו רשע
 שנערד והולך לו: **למיר גפס**. לאלים
 לפכוחי צערייהו: **אל הרא יין**.
 כלומר אל דתן עיניך לימיר אציו:
הראו ראו. סופו הישר עליהו:
כחב יין ישמח לבב אנוש. בשרין
 דמשמע לשון שומם שמשמחהו ונוטל
 חכמת לבו: **וקרינן ישמח**. לשון
 שמחה: **זכא**. כלומר אם זכא ידע
 להזהר בעצמו מלשמות יוחר ממאי
 שמתו שמפקח את הלל: **פקחין**
 עשאוני פקח: **אצוי**. לשון עקב
 בלשון ארמי כמו ביא ביא (ועלי דף
 קמ:) **שיחי**. גערי כמו אריר בשחי
 (ההלים נה): **למי כל אלה**. למאחרים
 על ליהן: **מרישיה לפיפיה**. מאן
 דריש ליה מרישיה לפיפיה: **מדריש**
 נדרש משמעותיה יפה והכי קאמר
 בצבאים כמו מסכה יינה (משלי טו)
 ואצוי ושחי דהיינו אכלים ולמי ש
 מרוב שוממו ושקיטתו להם רחוי להיו
 דגמרו לו עושה שן יין: **מפור שפסל**
 אמתיה הוי ליה איש העלמה על ידי

שהכל מצויין אצלה בעבירה אלא גזירת
 הכתוב היא יבן ולא בת: **מתני'** מאימתי
 חייב ^א משיאכל ^ב תרשימר בשר וישתה חצי
 לוג יין האימלקי ר' יוסי אומר מנה בשר
 ולוג יין יאכל בחבורת מצוה אבל בעיבור
 החדש ^א אבל מעשר שני בירושלים אבל
 גבילות וטרפות שקצים ורמשים ^א (אכל טבל
 ומעשר ראשון שלא נטלה תרומתו ומעשר
 שני והקדש שלא נפדו) אבל דבר שהוא
 מצוה ודבר שהוא עבירה יאכל כל מאכל
 ולא אכל בשר שתה כל משקה ולא שתה יין
 אינו נעשה בן סורר ומורה עד שיאכל בשר
 וישתה יין שנאמר ^א זולל וסובא ואע"פ שאין
 ראויה לדבר זכר לדבר שנאמר ^א אל תהי
 גמ' אמר רבי יורא תרשימר זה איני יודע
 כיון נמצא כופל אף בבשר ונמצא תרשימר
 מולדה אמר רב הונא ^א אינו חייב עד שיקח
 דכתיב ^א זולל וסובא ואמר רב חנן בר מולד
 שיאכל בשר חי וישתה יין חי איני והא
 יאכל בשר חי ושתה יין חי אינו נעשה בן
 מזוג ולא מזוג בשר חי בשיל ולא בשיל כב
 יוסף דאמרי תרווייהו ^א אבל בשר מליח ושת
 ומורה ^א תנן התם ערב תשעה באב ^א לא יאס
 בשר ולא ישתה יין ותנא ^א אבל אוכל הוא
 מליח עד כמה אמר רבי חנינא בר כהנא ^א כ
 עד כמה לכל זמן שהוא תוסם ^א והתניא ^א תסיסו
 תסיסו: שלשה ימים הכא מאי התם מש
 כשלמים גמי אית ביה שמחה הכא משום
 מימשך ויין עד מ' יום ^א א"ר חנן לא נברא יין
 שכר לרשעים שנא' ^א תנו שכר לאובד ויין ל
 אל תרא יין כי יתאדם אל תרא יין שמאדים
 פניהם לעוה"ב רבא אמר אל תרא יין כי ית
 רב כהנא רמי כתיב ^א תירש וקרינ תירוש זכר
 רבא רמי כתיב ^א ירשמה וקרינ ישמח זכר כ
 דאמר רבא חמרא וריחני פקחין אמר רב עמר
 חנינא מאי דכתיב ^א למי אוי למי אבוי למי כ
 למי חכלילות עינים (וגו') למאחרים על היין
 דימי אמר אמרי כמערבא האי קרא מאן דדר
 ומסיפיה לרישיה מדריש דריש עובר גלילאה
 איש האדמה ויטע כרם וישת מן היין וישש
 אבי כנען את ערות אביו ויגד לשני אחיו כ
 וישימו על שכם שניהם וילכו אחורנית וי
 וגו' וייקץ נח מיניו וידע את אשר עשה
 אמר סרסו וח"א רבעו מאן דאמר סרסו
 ברביעי ומאן דאמר רבעו גמר וירא וירא
 את ערות אביו וכתיב התם ^א וירא אותה שכם
 משום הכי קללו ברביעי אלא למ"ד רבעו מאי
 והא הוא יוחל נח איש האדמה ויטע כרם אמר
 לה מר עוקבא א"ר זכאי א"ל הקב"ה לנח נח
 שלא גרם לו אלא יין כמאן דאמר אותו איל
 היה דתניא ^א ר"מ אומר אותו אילן שאכ

מי כל אלה למאחרים על היין לבאים לחקוד ממסן ואן דרריש ליה מסיפיה לרישיה מדריש. מדרש משמע לו מדנים ופנעים חסד דהיינו רשע הנלחם עם ממאחרים על היין: "ג וי". לשון וי וי. ויאמר ארור כנני רביעי. שנתנו מלחולד בן רביעי קללו בן רביעי שלו כוש אבוימו הקב"ה היה לו ללמוד מאיש האדמה דהיינו

ח"י מויג ווא מויג. כענין זה מפר"ת
(ברכות ד' גא.) " דברים נאמרו
בזמן של ברכה וחד מינייהו חי
ומקשיין האמרין א) הכל מודים בזמן
של ברכה שאין מצרכין עליו עד שיחזק
למנוח מים ומפר"ת דחי הוא מויג
ולא מויג:

י"ג וי"ז. לא קא חשיב ויפת לפי
שהוא שם: קידלדו ברביעי.
מה שלא קלל חס עצמו משום דאמר
בב"ר ר"י אומר לפי שכתב ויבדק
אלהים את נח ואת בניו ואין קללה
במקום ברכה לפיכך ואמר ארור כנען:
בה

וסובאי יין בזוללי בשר למו:
 וזו אלא מתוך שכפל ר' יוסי
 חצי מנה ⁷ אמר רב חנן בר
 רב בול ויאכל יין בול וישתה
 אמר רב הונא אינו חייב עד
 ורב יוסף דאמרי תרווייהו
 וזו ומורה אמר רבינא יין ח
 כיבא דאכלי גנבי רבה ורב
 יין מגיתו אין נעשה בן סורר
 אדם שני תבשילין ולא יאכל
 מליח ושותה יין מגתו בשר
 מן שהוא כשלמים ויין מגיתו
 יסם אין בו משום גילוי וכמה
 שמחה הוא כל זמן שהוא
 משוכי הוא ובכל שהוא לא
 ולם אלא לנחם אבלים ולשלם
 נפש א"ר יצחק מאי דכתיב
 הם של רשעים בעוה"ז ומלבין
 הם אל תרא יין שאחריתו דם
 עשה ראש לא זכה נעשה רש
 מחו לא זכה משממהו והיינו
 בריה דר"ש בר אבא אמר ר'
 ים למי שיח למי פצעים חנם
 ים לחקור ממסך כי אתא רב
 ליה ⁸ מרישיה לספייה מדריש
 ווי"ן ⁹ נאמרו ביין ייחל נח
 ויתגל בתוך אהל וירא חם
 ויפק שם ויפת את השמלה
 וזו אלה נזירות אלהים ונזירות

בנו הקטן רב ושמואל חד
מתוך שקלקלו רביעי קללו
יב הכא וירא חם אבי כנען
חמור וגו' בשלמא למ"ד סרסו
גא רביעי נלטיה בהדיא ו הא
גא חסדא אמר רב עוקבא ואמרי
היה לך ללמד מאדם הראשון
שאל ממנו אדם הראשון גפן
אדם הראשון ממנו גפן היה
שאין

חוקרין להיכן היין הטוב הממוכך
יפה והכי קאמר למי שיש לו אי
זיות ולמי שיש לו חכלילות עינים
גדאשת ען לא חשיב אלא עד דידיע
רים ופוט וכנען [שם י:] איש האדמה.
ההאשון שהיין קנס עליו מיתה:
שאיין

ז ב א מ' פ"ו המלכות
 ממרס הלכה ב סגן
 לאזין כ:
 ג א מ' שם הלכה ב:
 יא ד ה מ' שם הל' ב:
 יב ו מ' שם הל' ד:
 יז ז מ' שם הלכה ב:
 יד ח מ' שם הל' ד:
 זוש ט מ' פ"ה המלכות
 תעטוב ו' א סגן
 עשין מד"ג ט טו"ע א"ח
 ס' תקנז ספ"א:
 טז י כ ל מ' שם טו"ע
 עט סגן ב:
 יז מ ז מ' פ"ח המל'
 רוצה הלכה ח סגן עשין
 עט טו"ד כ' סגן:

אור השלם

1. בי יחידה לאיש נח
 קורר ומורה איננו שמו
 כלל ואיך וכלק אנו
 ויסור אמו ולא ישמע
 אליהם: דברים כ"ה
 2. ואמר לא וקני עירי
 בגנו זה סורר ומרה אנו
 שמע בקלנו ולא נסבא:
 דברים כ"ב
 3. לא תהו כסבאי קין
 דבלי כש' לבלי
 משלי כ"ב
 4. תנו שכר לאבדו קין
 למדי נפש: משלי א' ו
 5. את תראי כי יתאדם
 יתן כבוס עניו יתאדם
 במשפירם: משלי כ"ב לא
 6. וכן תוך הרב האלילים חסל
 השמים ומשמינו האל
 ורב דין ותנש:
 בראשית כ"ב כח
 7. ויין ישמע לבב אנוש
 להכליל פנים משמן
 ולחם לבב אנוש טעם:
 תהלים ק"ד טו
 8. למי אלו חס אביו חס
 מדינים למי שיש למי
 פעמים: חסם חס חבליה
 כעס: למאשים: דין
 לבאים לחקק ממקד:
 משלי כ"ב ט-ט
 9. ויחל נח וישת נח
 וישכר ויחלל בתוך
 אהלה: וירא חס אביו
 כעזת את ערות אביו ויחל
 ויחל שתי בתיו ויחל
 ויש ויחל את השמלה
 וישמע על שכם שניהם
 ויכלו אלהים ויכסו את
 ערות אביהם ויחל
 אלהים ויחל אלהים
 לא ראה ויפק נח מיני
 וירא את אשר עשה לו
 דני חקק:
 בראשית כ"ב כד-כ
 10. וראת אהה שכם בן
 חמור תחיי נשיא הארץ
 ויחל: ויחל אהה
 ויחל: בראשית כ"ב כ

בן סורר ומורה פרק שמיני סנהדרין

עא.

עין משפט
נר מצוה

(א) ונכרתות אשתו ליהודה
(ב) ונכרתות אשתו ליהודה
(ג) ונכרתות אשתו ליהודה
(ד) ונכרתות אשתו ליהודה
(ה) ונכרתות אשתו ליהודה
(ו) ונכרתות אשתו ליהודה
(ז) ונכרתות אשתו ליהודה
(ח) ונכרתות אשתו ליהודה
(ט) ונכרתות אשתו ליהודה
(י) ונכרתות אשתו ליהודה
(יא) ונכרתות אשתו ליהודה
(יב) ונכרתות אשתו ליהודה
(יג) ונכרתות אשתו ליהודה
(יד) ונכרתות אשתו ליהודה
(טו) ונכרתות אשתו ליהודה
(טז) ונכרתות אשתו ליהודה
(יז) ונכרתות אשתו ליהודה
(יח) ונכרתות אשתו ליהודה
(יט) ונכרתות אשתו ליהודה
(כ) ונכרתות אשתו ליהודה
(כא) ונכרתות אשתו ליהודה
(כב) ונכרתות אשתו ליהודה
(כג) ונכרתות אשתו ליהודה
(כד) ונכרתות אשתו ליהודה
(כה) ונכרתות אשתו ליהודה
(כו) ונכרתות אשתו ליהודה
(כז) ונכרתות אשתו ליהודה
(כח) ונכרתות אשתו ליהודה
(כט) ונכרתות אשתו ליהודה
(ל) ונכרתות אשתו ליהודה

תורה אור השלם

1. ואמר אל זקני עירו
בנו וסור ומורה איננו
שמע בקולו ואל תבא
דברם כא כ
2. אל תהי בסכאי יין
בזולת בקשר למנו.
3. כי סבא חולל קרוב
וקרעים תלביש נומה.
4. ואת כל שלשה תבדוק
אל תוך רחבה ושרפת
באש את העיר ואת כל
שלשה כליל ליה אלהך
הקדשת תל עולם לא
דבניה עירי דברים יד יד
5. לא תעשון כן לה
אלהיכם.
6. ויהא את הנגע והנה
הנגע בקרית הבית
שקעורית ירקקת או
ארממית ומראיתן של
מן הקדש יקרא יד יד
7. ותפשו בו אביו ואמו
והוציאו אותו אל זקני
עירו ואל שבע מקומם.
דברים כא יט

גליון הש"ס

ג' כמאן ברי' ע"י מ"י
יחא סב ע"א דיה שני
שם וישתה ע"א קרית ע"י
ש"ע י"ד ר"י שם:

הנהגות הב"ח

(א) ג' כמאן ברי' כ"י יהודה.
ג' כמאן ברי' כ"י יהודה.
(ב) ונכרתות אשתו ליהודה
(ג) ונכרתות אשתו ליהודה
(ד) ונכרתות אשתו ליהודה
(ה) ונכרתות אשתו ליהודה
(ו) ונכרתות אשתו ליהודה
(ז) ונכרתות אשתו ליהודה
(ח) ונכרתות אשתו ליהודה
(ט) ונכרתות אשתו ליהודה
(י) ונכרתות אשתו ליהודה
(יא) ונכרתות אשתו ליהודה
(יב) ונכרתות אשתו ליהודה
(יג) ונכרתות אשתו ליהודה
(יד) ונכרתות אשתו ליהודה
(טו) ונכרתות אשתו ליהודה
(טז) ונכרתות אשתו ליהודה
(יז) ונכרתות אשתו ליהודה
(יח) ונכרתות אשתו ליהודה
(יט) ונכרתות אשתו ליהודה
(כ) ונכרתות אשתו ליהודה
(כא) ונכרתות אשתו ליהודה
(כב) ונכרתות אשתו ליהודה
(כג) ונכרתות אשתו ליהודה
(כד) ונכרתות אשתו ליהודה
(כה) ונכרתות אשתו ליהודה
(כו) ונכרתות אשתו ליהודה
(כז) ונכרתות אשתו ליהודה
(כח) ונכרתות אשתו ליהודה
(כט) ונכרתות אשתו ליהודה
(ל) ונכרתות אשתו ליהודה

חייב: משום ויין ושכר אל תשם וגו' ויקרא ין. וזכרון עסקין: כי סובא ווולל יורש. בטר קרא קמא כתיב להכי אחיהם להכא: יורש. סופו להיות
עמו ויבאקס לנדרו ואינו מואל: וקרעים תלביש נומה. נומה שאלם מתגרה בה תלביש קרעים כלומר סוף כל בעל הנאות לנא לירי עניות:
נעשה לו קרעים. משכח למורו ואינו מזכר אלם בקירונן: **מתני'** משל אחרים ואכל ברשות אחרים. ואפילו לא אכלן ברשות בעלים
עלמין ועעמא מפרש בגמרא: **גמ'** כעיים. מתפחד מאביו שלא יבין הלך לא ממשיך: עד שיגנוב משל אביו. דשכח ליה לגנוב תמיד
ואכל ברשות אחרים דלא בעית שלא
יבארו אביו וזכי האל גוונא ממשיך:
עד שיקח שכר כוול. אכל אס גנב
כשר ויין עמלן לא: **מדמי סעודה**
המוכנת. שהיו מעות מוכנים לקנות
מהם סעודה לאביו ולאמו דכיון דלכך
נודמנו משל אמו קרין בהו דלחיי
נמי שייכא בהם מדינא דנעלה חייב
במזונותיה: **על מנה שאין לבעליך**
ברשות כהן. דלי לא אמר לה הכי
וכה כהן בעל דלא עדיף ממזלאתה:
אי נישא חייבי דריפוס. שהיתה אמו
על אביו בכרת כגון אחותו דלאו בת
דקדושין: **סוף סוף אביו ואמו נינוהו.**
דקא שקל לא כחוב אישות אלא
אלא אביו: **כשם לאביו.** בקול ומראה
וקומה ועעמא מפרש לקמן בקולנו.
חד קול משמע מדלא כחוב בקולותיו
אז בקולותיו כיו"ד: **ואפילו מזוזה אחת.**
וכל שכן אחד מן החומשים או ספר
מכל הנציצים שאזכרת השם כמזוזה
שם ולא קרינא זיה את כל שלשה
ושרפת: **לא תעשון כן לה' אלהיכם.**
בטר ואנדרתם את שםם כתיב: גרים
זה שיעור נגעים ושמי גריסין על
שמי אבנים דכתיב (ויקרא יד) ותללו
את האבנים תרמי משמע וזכר אחת
שיעור נגע: **בקרן ויין.** ופולן שמי
אבנים יהיו בקרן ויין אחד כזותל זה
ואחד כזותל זה והנגע משוך כשתיהן
ארכו ב' גריסין ורחבו כגריס שיהא
כזל אכן כגריס על גריס: **מאי טעמא**
דלא. דשני קרן ויין: **כתיב קיר.**
ומראהו שפל מן הקיר (סו): **סורבסא**
סגירסא. חורבה מזוזה. (ס) מתגרמין
סגירסא שנותן משם בית המנוגע:
מזינין אופו. שלא יאכלו עליו דאין
מנוגע טעמא כהנהל דמזוזה הוקש
למחט אל נא תהי כמחט: **מתני' גידס.**
יד קטועה: **כנונו זה.** משמע שרואים
אותו: **חרשין.** אינן יודעין אס קנל
דכריסא אס לאו שאס אמר להם איני
מקבל אינן שומעין לו ואע"פ שרואין
שאין כתיב מלואו מיהו איננו שומע
בקולנו כתיב ויזכר אלפכזי כזכותי
ולמדש דבשעת הקול קאמרי דלא
שמע דהאי קרא יתירא הוא כוליה
דלאמר בגמ' (י): **מתרין זו.** לאו משום
התראה גמורה כשאר עבירות שאין
לוקין אלם בהתראה דהא התראה
עדים בעי ועוד זו ספק התראה הוא
אס עובר הוא אס לאו שלא מיד
כפניהם הוא עובר אלם כסתר ולאחר
זמן הוא עושה אלם מוכיחין אותו
דבעינן ויסרו אותו: שלא ירגיל ואס
לא שמע מלקין אותו כד"ל וילף לה
מירסי אותו: **גמ' שמעת מינה**
כעין קרא כדכתיב. וסיעתא
דשמואל ב' נגמר הדין (לעיל מה):
כוליה

ברשות אחרים משל אביו ואכל ברשות אביו אינו נעשה בן סורר ומורה עד
שיגנוב משל אביו ויאכל ברשות אחרים רבי יוסי בר' יהודה אומר עד שיגנוב
משל אביו ומשל אמו: **גמ'** גנב משל אביו ואכל ברשות אביו אע"ג דשכח
ליה בעית משל אחרים ואכל ברשות אחרים אע"ג דלא בעית לא שכח ליה
וכל שכן משל אחרים ואכל ברשות אביו דלא שכח ליה ובעית עד שיגנוב
משל אביו ויאכל ברשות אחרים דשכח ליה ולא בעית: רבי יוסי בר' יהודה
אומר עד שיגנוב משל אביו ומשל אמו: אמו מנא לה יומה שקנתה אשה קנה
בעלה אמר רבי יוסי בר' חנינא מסעודה המוכנת לאביו ולאמו והאמר רבי
חנן בר מולדה אמר רב הונא אינו חייב עד שיקנה בשר בזול ויאכל יין בזול
וישתה אלא אימא מדמי סעודה המוכנת לאביו ולאמו איבעית אימא דראקני
לה אחר ואמר לה על מנת שאין לבעליך רשות בהן: **מתני'** יהיה אביו
רוצה ואמו אינה רוצה אביו אינו רוצה ואמו רוצה אינו נעשה בן סורר ומורה
עד שיהו שניהם רוצין רבי יהודה אומר אם לא היתה אמו ראויה לאביו אינו
נעשה בן סורר ומורה: **גמ'** מאי אינה ראויה אילימא חייבי כריתות וחייבי
מיתות ב"ד סוף סוף אביו אביו ניהו ואמיה אמה ניהו אלא כשזה לאביו
קאמר תניא נמי הכי רבי יהודה אומר אם לא היתה אמו שזה לאביו בקול
ובמראה ובקומה אינו נעשה בן סורר ומורה מאי טעמא דאמר קרא איננו
שומע בקולנו מדקול בעינן שוין מראה וקומה נמי בעינן שוין כמאן אולא
הא דתניא בן סורר ומורה לא היה ולא עתיד להיות ולמה נכתב דדרוש וקבל
שכר כמאן (ב) כרבי יהודה איבעית אימא ר' שמעון היא דתניא אמר רבי שמעון
וכי מפני שאכל זה תרשימר בשר ושתה חצי לוג יין האישלקי אביו ואמו
מוציאין אותו לסקלו אלא לא היה ולא עתיד להיות ולמה נכתב דדרוש
וקבל שכר אמר ר' יונתן אני ראיתי וישבתי על קברו כמאן אולא הא
דתניא עיר הנדחת לא היתה ולא עתידה להיות ולמה נכתב דדרוש
וקבל שכר כמאן כר' אליעזר דתניא ר' רבי אליעזר אומר כל עיר שיש
בה אפילו מזוזה אחת אינה נעשית עיר הנדחת מאי טעמא אמר קרא
ואת כל שלשה תקבון אל תוך רחבה ושרפת באש וכיון דאי איכא
מזוזה לא אפשר דכתיב לא תעשון כן לה' אלהיכם אמר רבי יונתן
אני ראיתי וישבתי על תילה כמאן אולא הא דתניא (ב) בית המנוגע לא
היה ולא עתיד להיות ולמה נכתב דדרוש וקבל שכר כמאן כר' אליעזר בר'
שמעון דתנן (י) ר' אלעזר ברבי שמעון אומר לעולם אין הבית טמא עד שיראה
כשתי גריסין על שתי אבנים בשתי כתלים בקרן וזוית ארכו כשני גריסין ורחבו
כגריס מאי טעמא דר' אליעזר ברבי שמעון כתיב קיר וכתיב קירות איזהו קיר
שהוא כקירות הוי אומר זה קרן וזוית תניא אמר רבי אליעזר בר' צדוק
מקום היה בתחום עוה והוי קורין אותו חורבתא סגירתא אמר רבי שמעון
איש כפר עכו פעם אחת הלכתי לגליל וראיתי מקום שמצינין אותו ואמרו
אבנים מנוגעות פינו לשם: **מתני'** היה אחד מהם גידם או חגיר או
אלם או סומא או חרש אינו נעשה בן סורר ומורה שנאמר ותפשו בו אביו
ואמו (י) ולא גרמין והוציאו אותו ולא הרגין ואמרו ולא אלמין כנונו זה ולא סומין
איננו שומע בקולנו ולא חרשין ומתרינ בו בפני שלשה ומלקין אותו
חור וקלקל גידן בעשרים ושלשה ואינו נסקל עד שיהו שם שלשה הראשונים
בפניהם: **גמ'** שמעת מינה (ב) בעינן קרא כדכתיב שאני הכא
דכוליה

בג א מ"י פ"ד מהל' ת"ת
הלכה ע' טמא שני יד
טו"ע י"ד י"ד י"ד טע"ק
טו:
בר ב מ"י פ"ד מהל'
ממ"ה הלכה כ'
בה ב מ"י פ"ד מהל' וזה
ומתנה הלכה יד סמך
עשין פ"ד טו"ע אה"ע
פ"י פה ספק יא וטו"ע
י"ד פ"ד רכ"ג:
כו ב מ"י פ"ד מהל'
ממ"ה הלכה י'
כו ב מ"י פ"ד מהל'
נעמ"ה הלכה י'
כה ב מ"י פ"ד מהל'
ממ"ה הלכה י'
כה ב מ"י פ"ד מהל'
ממ"ה הלכה י':

מוסף רש"י

חייב. מלקות. כר' יהודה
מוקמינן לה כפרק חמיר לו
ככריתות (יג): לחמיר תאם
על שטר משכירין כאלהיה
דלא תשת ובכוחות מהה.
לא תעשון כן לה'
אלהיכם. דכתיב ויזכרתם
את שםם מן המזכרת
יו וימקין ליה לא משכון
כן לה' אלהיכם. דכתיב
הואל וימין כה חזקתי א'
אפשר לפרש משום קרא
דלא תעשון כן. ואין תעשון
שלש וליכא. דהאי של
שמים הוא (לקמן פ"ג).
כשתי גריסין. שיעור
הנגע כגריס על גריס.
וכתיב את האבנים אשר בהן
הנגע. שיהא הנגע על שמי
אבנים. על כל אחד ואחד
שיעור נגע. כשתי כתלים
ובקרן ויית. כגון מלקות
דרמיס מורחית (לקמן פ"ג).
ארכו כשני גריסין
ורחבו כגריס. שיעור
הדמיס גריס וכן בקיר
המזרחי והנגע כולו מחובר
לכאחד (שם) דכשחול טוטל
ארכו על כ' אבנים. נמלא
ככל אכן גריס על גריס
כשיעור נגע. ושמי אבנים
נעשין. דכתיב והללו את
האלהים (נד"ס). וכתבי
קירות. והנה הנגע כקירות
הבית (לקמן פ"ג). היה
אחד מהם. אביו או אמו
של סורר ומורה וליעזר
הוא. ולא חרשין. שאין
שומעין מה ששמי להם
ואין יודעין אס שמע
מוכנסת אס לאו (שם).
מתרין בו בפני שלשה
ומלקין אותו. מתרין בו
אביו ואמו בפני שלשה
וכשחולן עדים ראשונים
ומעדין עליו שאלל תרשימר
כשתי גריסין אמו דהיינו
מלקין אותו. חור וקלקל
גידן בעשרים ושלשה. למה
דלמה (לקמן פ"ג).

א מ"י פ"ו מהלכות
ממרים הלכה ט'
לא ב ג מ"י פ"י מהל'
מלכים הלכה ד'
לב ד מ"י פ"ג מהל'
אסורי ביאה הלכה ד'
והלכה י'

בן נח שבידך את השם ונתגיר ב'י. מימה אי הוה מילתיה דרבי
חנינא כחנאי דפליגי בהחולין (יבמות דף מח.) מפני מה גרים
מעונין בזמן הזה מפני שלא קיימו ו' מצות שקבלו עליהן בני נח אלמלא
מיענשו ורבי יוסי פליג ההם ואמר גר
מיענשי כלל ועוד קשה דסוגיא דהכא
ללא כחד דאמרין עשה כן בישראל
חייב ואי כ' יוסי כקטן שנוגד דמי
ונראה שיש לחלק דכולה שמעתין
דרינן אדם וההם גדוני שמים:
קלה בחמורה מישך שייבא. חנק
שהיא מיתה קלה היה ראוי
לו מתחלה ויותר ונסמך גבי סרחה
ולנסוף בגרה דקאמר בסקילה מ"ט
לא דכיון דאישתני אישתני הא דקרי
ליה אישתני לאו אמיתה קאי אלא
אישתני גופה והא דאמר רבי יוחנן
לתנא תני תידון בסקילה והכא לא
דיינין ליה במיתה קמייתא משום
דההם לא אישתני דיעא כי הכא
ומיהו קשה דגבי סרחה ואמר קך
גגרה לא משמע דאיידי נשניי הגוף
מדקאמר כ"ש הכא דאישתני לגמרי
משמע דאישתני קמחא כהאי ונראה
לפרש דהא דקאמר קלה בחמורה
מישך שייבא לאו למימר דלא חשיב
אישתני קטלא דמכל מקום קטלא
אישתני אלא כלומר אית לן למדייניה
בקהל כיון דמעיקרא נחמיז אף
בחמורה מזו ולא דמי לכן נח שצריך
את השם דלא דיינין במיתה דהשתא
דחמורה דמעיקרא לא איחייב זה
ובמיתה דמעיקרא נמי לא כיון
דהשתא לא שייבא בזה:
מסתברא

כוליה קרא יתירא. דמאי למכתב והולאתם אותו אל שער העיר
הוא וסקלתם: פני שנים. דנענין עדים שהוכיחוהו ועבר שאין
אצלו ואמו נאמנין עליו להכניס דכתיב (דברים ח) על פי שנים עדים
יומת המת: ומלקין אותו אותו בפני ג'. כלומר וביאורו בפני ג' דיינין
והדיינין יחייבוהו מלקות ומלקות וילקוהו שלח
צ"ד כשאר הלוקין דמלקות בפני ג'
בפרקא קמא (דף י.) כדריי אבנא.
בכתובות (דף מ.) גבי מוילא שם רע
מנא לן דלקי דכתיב ולקחו וקני העיר
את האיש ויסרו אותו: למדנו ויסרו.
דמוילא שם רע מווסרו אותו דכן
סורר ומורה וההוא דייסרו דכן סורר
ומורה למדנו מנן דכתיב (ש) אם שם בן
וההוא שם בן למדנו מנן (דברים כה)
והיה אם בן הכות הרשע: אם כן.
דלכך מלתא לחודא אתא ולא למעוטי
סומין: לכתוב בננו הוא. סורר
ומורה ומשמע הוא שלקה בפניכם
ומדכתיב זה שמרמץ כאלכנו עליו
ולא סומין: מתני' ברה עד שלא
נגמר דינו ואחר כך הקיף וכן פטור.
דמו לא דיינין ליה כיון דאילו עבד
השתא לאו בר קטלא הוא: ואם
משנמנר דינו ברה. משעת גמר דין
הוי כגברא קטילא ושוב אין לנו להשמיט
בזכותו ולהלילו: גב' האילו ונשחט
דינו (נשחטה מיתסו). דאילו
מעיקרא נדון עבד אחד ודיינין אחד
ובלא התראה ואילו עבד השתא
נענין התראה וסנהדרין של כ"ג
ועדים: ונשחט מיתסו. דכל מיתה
בני נח סייף (א) ואילו עבד השתא בעו
למדייניה בסקילה והוא לא איחייב
בהא מיתה הלכך פטור: שאני הכא
דאילו עבד השתא לאו בר קטלא
הוא. אלא הכא אילו עבד השתא בר
קטלא הוה אע"ג דנשחטה דינו
ומיתתו לא מיפטור ודיינין ליה בדינא
דהשתא: ת"ש. מסיפא תיובתא:
חייב. אלמא אע"ג דאשתני לא
אפטור: שהכא אף חבירו. הרב דהוי
בסיף וכן כל על אשת חבירו פטור
משום דאילו עבד השתא לאו בר
קטלא הוא: עשה כן. בהיותו
כותי (ט): לישראל. כגון שהרג את
ישראל או כל על אשת איש ישראל
ונתגיר חייב דאי עבד השתא בר
קטלא הוא ואע"ג דנשחטה דינו לדון
בעדה ועדים והתראה אי הוה עבד
השתא מיתתו לא אישתני דרנא נמי
השתא בסיף: דאידו ואידו בסקילה.
אם לא נתגיר נמי נדון בסקילה
כדאמרין נמי בפרקין דלעיל (דף טו.)

(א) כתובות מו. (ב) ופסחים
קטז. (ג) ופ"ו ופסחים.
(ד) ופ"ו מו. (ה) כתובות
מח. (ו) שם. (ז) ופ"ו
(ח) ופ"ו טו. (ט) ופ"ו
(י) ופ"ו טו. (יא) ופ"ו
(יב) ופ"ו טו.

תורה אור השלם

1. ולקחו וקני העיר
ההוא את האיש ויסרו
אותו. דברים כב יח
2. כי יתור לאיש בן
סורר ומורה איבנו שמע
בקול אביו ובקול אמו
ויסרו אותו ולא ישמע
אליהם: דברים כא יח
3. ויהיה אם בן הבוה
הרשע והפילו השפט
והכדו לפניו כדי רשעתו
במספר: דברים כא יח
4. ואמר אל וקני עירו
בנו זה סורר ומורה איבנו
שמע בקולו וילול וסבא:
דברים כא כ

גליון הש"ס

גמ' אלא קלה בחמורה
מישך שייבא. עי' לקמן דף
פ ע"ב מוספות ד"ה הוי:

הגהות הב"ח

(א) ר"י ד"ה למדנו וי
מנן דכתיב גביה בן
וההוא:

מוסף רש"י

ויסרו מווסרו ויסרו
מבין. כתוב הכל ונמוילא
שם רע ויסרו אותו וימנר
בני סורר ומורה יסרו. מה
לכן בן עמי אף כאלו בן
עמי. והיינו ויסרו דהכא
מייסרו דההם. וההוא ויסרו
דהם מנן עמו. דלגמריה
לכן עמו על יסרו דהכא.
והר"י נ"ך בן דליתתין הכא
מנן. והיה אם בן הסתם. מה
ההם מלקות אף הכא
מלקות. וכתובות (יח.)
תידון בחנק. כי הוי
דלילי ונא השתא לאו
סקילה אלא חנק. דכי
חביב סקילה במיתה נערה
חביב. שאמר כי הוה נערה
בחולה וגי' השתא נמי
חנק. דכיון דאשתני גופא
בין חטא להעמדה דיון.
אשתני קטלא למדשחטה
(שם מה.)

בא על ערות ישראל שאין להם לכן נח נדון דיני ישראל ואוקימונא בענרה המאורסה לדדיהו לית להו ודיינין להו בדינא דידן: והא
עשה כן בישראל דומיא דאשת חבירו קסני. אלמא בישראל בעולת בעל עסקין דאילו באשת חבירו ליכא נערה המאורסה כדאמרין
בעולת בעל יש לכן נערה המאורסה אין להם: אלא קלה בחמורה מישך שייבא. כלומר לעולם בא"א ודקא קשיא לך אמאי חייב הכי
נשחטה דינו ומיתתו אין כאן שנייה מיתה דיש בכלל מיתה חמורה מיתה קלה וכיון דמעיקרא הוי סייף דחמירה והשתא מיתה חנק קלה
בכלל מיתה זו הוה ויותר היה ראוי לו מתחלה. אלא ברכת השם מעיקרא הוה סייף קל והשתא סקילה דחמירה: מאי איכא למימר.
הרי נשחטה מיתתו דבמיתה חמורה זו לא היה ראוי: לימא מסייע ליה. לרבי חנינא דאמר דנינא דהשתא בעי למדייניה: סרחה. נערה
המאורסה בעי נערת שהיא בסקילה ולנסוף בגרה משעמדה דנין: דתון כחנק. כרינא דהשתא: בסקילה מאי עמאל לא. ממדנה
משום דכיון דאשתני גופה אישתני קטלא ונהי דלגמרי לא מיפטורא משום דקלה בחמורה מישך שייבא כל שכן הכא דאשתני לגמרי בין
דינו בין במיתתו וכיון דלא מחייב בהא מיתה פטור לגמרי: דתון בסקילה. דמעיקרא אע"ג דאשתני גופה לא אישתני קטלא הכא נמי
מדייניה דמעיקרא במיתתו הקלה: מתני' הנייה להם. שאין מוסיפין לחטוא: והנייה לעולם. ששקטה כל הארץ: רע להם. שהיו
מוסיפין וזכות: רע לעולם. שהיו מגינין על דורס ומוכיחין את הדורות: יין ושינה לרשעים הנייה להם והנייה לעולם. כל זמן
שזמין וישנין אין חוטאין ואין מריעין לבדיות: ללדיקים רע להם. שאין עוסקין בחמורה: ורע לעולם. שהתורה שהם עוסקין
בה מגינה על הדור וכשן מתבטלין פורענות בה לעולם: פיור. שפנדרין זה מזה ואין יכולין להיעזר עמה רעה ולסייע זה את זה:
גמ'

א מ' מ' פ' מ' מהלכות
גמיה הלכה י סמג עס:
ב מ' מ' שם הלכה ז:
ג מ' מ' שם הלכה י:
ד מ' מ' שם הלכה ז:
ה מ' מ' שם הלכה ז:
ו מ' מ' שם הלכה ז:
ז מ' מ' שם הלכה ז:
ח מ' מ' שם הלכה ז:
ט מ' מ' שם הלכה ז:
י מ' מ' שם הלכה ז:
יא מ' מ' שם הלכה ז:
יב מ' מ' שם הלכה ז:
יג מ' מ' שם הלכה ז:
יד מ' מ' שם הלכה ז:
טו מ' מ' שם הלכה ז:
טז מ' מ' שם הלכה ז:
יז מ' מ' שם הלכה ז:
יח מ' מ' שם הלכה ז:
יט מ' מ' שם הלכה ז:
כ מ' מ' שם הלכה ז:

כאן באב על הבן. כרייתא דאם ברור לך כשמש שאין לו שלום
עמך הרגוהו הא קתמא אל תהרגוהו ונשמעתא קמייתא
דפסחים (דף ג' ושם) דדרשין לאור יקום רוחא אי פשיטא לך מילתא
כנהורא דאנפשות קאמי רוחא הוא וניתן להצילו בנפשו ופירש
בקיטורם כגון בן על האב או כל אדם
ולא יתכן כדאמרין הכא דהיי אפילו
נסתמא רוחא הוא ולא צעין שיהא
פשוט כנהורא אלא התם יש לומר כולה
נאב על הבן דאי קים ליה בגוויה
ששנאו רוחא הוא וניתן להצילו בנפשו
ואי תמסקא לך מילתא כלילא יהא
צעניך כגנב ולא ניתן להצילו בנפשו:
ישראל הוא בן ברית הוא. ישראל
ולא כותי בן ברית ולא
מומר לעבודת כוכבים דמומרין לעבודת
כוכבים (ס' היו מורדין ולא מעלין):
ומה

כאן באב על הבן כגון בן על האב אמר
רב כל דאתי עלאי במחותרא קטילנא ליה
לבר מרב חנינא בר שילא מאי טעמא אילימא
משום דצדיק הוא הא קאתי במחותרא אלא
משום דקים לי בגוויה דמרתם עלי כרתם
אב על הבן חנו רבנן ידמים לו בין בחול בין
בשבת אין לו דמים יבין בחול בין בשבת
בשלמא אין לו דמים בין בחול בין בשבת
איצטריך סלקא דעתך אמינא מירי דהוה
אהרונא בית דין דבשבת לא קטילין קמ"ל
בשבת מבעיא אמר רב ששת לא נצרכא אלא לפקה עליו את הגל חנו רבנן
דוהוכה ⁶ בכל אדם ומת ⁷ בכל מיתה שאתה יכול להמיתו בשלמא והוכה
בכל אדם איצטריך סד"א בעל הבית הוא דקים ⁸ (להרוג) אדם אדם מעמיד
עצמו על ממונו אבל אחר לא קמ"ל דרודף הוא ואפילו אחר נמי אלא ומת
בכל מיתה שאתה יכול להמיתו למה לי מרוצח נפקא ⁹ דתניא ¹⁰ מות יומת
המכה רוצח הוא אין לי אלא במיתה האמורה בו ומנין שאם אי אתה יכול
להמיתו במיתה הכתובה בו שאתה רשאי להמיתו בכל מיתה שאתה יכול
להמיתו ת"ל מות יומת מ"מ שאני התם דאמר קרא מות יומת וגימור מיניה משום
דהוה רוצח וגואל הדם שני כתובין הבאין כאחד ¹¹ וכל שני כתובין הבאין
כאחד אין מלמדין חנו רבנן ¹² מחתרת אין לי אלא מחתרת גגו חצירו וקרפיו
מנין ת"ל ¹³ ימצא הגנב מ"מ אם כן מה ת"ל מחתרת ימפני שרוב גנבים מצויין
במחותר תניא אידך מחתרת אין לי אלא מחתרת גגו חצירו וקרפיו מנין
תלמוד לומר ימצא הגנב מ"מ א"כ מה תלמוד לומר מחתרת ¹⁴ מחתרתו זו
היא התראתו אמר רב הונא ¹⁵ קמן הרודף ניתן להצילו בנפשו קסבר רודף
אינו צריך התראה לא שנא גדול ולא שנא קמן איתכיה רב חסדא לרב הונא
¹⁶ יצא ראשו אין נוגעין בו לפי שאין דוחין נפש מפני נפש ואמאי רודף
הוא שאני התם דמשמאי קא רדפי לה נימא מסייעא ליה רודף שהיה רודף
אחר חבירו להורגו אומר לו ראה שישאל הוא וכן ברית הוא והתורה אמרה
¹⁷ שופך דם האדם באדם דמו ישפך אמרה תורה הצל דמו של זה בדמו של זה
ההיא רבי יוסי ברבי יהודה היא ¹⁸ דתניא רבי יוסי בר' יהודה אומר חבר אין
צריך התראה לפי שלא ניתנה התראה אלא להבחין בין שוגג למזיד ת"ש
רודף שהיה רודף אחר חבירו להורגו אומר לו ראה שישאל הוא וכן ברית הוא
והתורה אמרה שופך דם האדם באדם דמו ישפך ¹⁹ אם אמר יודע אני שהוא
כן פטור ע"מ כן אני עושה חייב לא צריכא דקאי בתרי עיברי דנהרא דלא מצי
אצוליה מאי איכא דבעי איתויי לבי דינא בי דינא בעי התראה איבעית אימא
אמר לך רב הונא אנא דאמרי כתנא דמחותרת דאמר מחתרתו זו היא התראתו:
מתני

אב הנא על הבן. כמחמתר מספק אל יתרגוהו בני דודאי רחמי האב
על בנו ואפילו הוא מציל ממונו לא יתרגוהו הלכך דמים לו עד שידע
לך כשמש שהוא אכזרי עליו ושינאך: **בן על האב.** וכ"ש איניש דעלמא
הרגוהו מספק דודאי אדעתא דהכי אתא דאי קיימת ליה לאפיה קטיל
לך עד שידע לך כשמש שהוא רחמני
עליך כאב על הבן: **דמים לו.** לשון
רבים הוא להכי אתא לומר לך דצין
בחול בין בשבת אסור לבן להרוג את
אביו כמחמתר שהרי לא בא על עסקי
נפשות: **אין לו דמים.** לשון רבים
דכתיב גבי איניש דעלמא להכי אתא
לומר לך אין לו דמים לא בחול ולא
בשבת והרגוהו: **הרוגי בית דין**
בשם לא קטילין. כדאמרין בפרק
אחד דיני ממונות (לפיל דף לה) מלא
תבערו אש בכל מושבותיכם: **קא**
משמע לך. דקטילין משום פקוח
נפש דהאין: **לפקח עליו את הגל.**
אם כשהיה חומר נפל עליו (אש) הגל
מפקחין עליו היכא ללא בא על
עסקי נפשות אבל אם בא על עסקי
נפשות כיון דניתן להרגו בלא התראה
גברא קטילנא הוא משמע ¹ פסיקתה:
והוכה בכל אדם. אפילו אינו צעל
הממון מותר להרגו מללא כתיב
והסכו: **כע"כ הוא.** דמותר להרגו
משום דלהאי גנב קים ליה בגוויה
דנעה"כ אינו מעמיד עצמו על ממונו
הלכך אדעתיה דלמקטליה אתא:
אבל שאר כל אדם לא. שהרי גנב
זה לא בא אלא על עסקי נפשות של
זה: **קמ"ל.** דכיון דעל עסקי נפשות
ישראל אתא רודף הוא וניתן להצילו
לצעל הבית בנפשו של זה: **שאם אי**
אסה יכול להכנס בפיו. כגון שהיה
מקשף או שהיה לו נהר מפסיק ואמא
יכול לירות בו מן או אבן: **שני כסובין**
הכאין כאחד. בפרק נגמר הדין (ל) דלא
צעין זהו קרא דכתיב הלכך אי לא
רבייה הוה אמינא ליבעי מיתה
הכתובה בו כגון הכאה אבל לא לחונקו
להעציעו במים: **ואין לי אלא מחתרת.**
שחזר כותל: **גנו.** יעלה לו כסולם:
תלרו וקרפיו. וכנס בו דרך הפתח
שמלאו פתוח מנין: **פ"ל ימלא הגנב.**
מדלא כתיב אס מחתרת ימצאנו
וכתיב הגנב ימירה משמע בכל דדין
שהא גראה לך גנב: **מזוין במחותר.**
כלומר מזוין ורגילין לחתור: **זו היא**

(א) ועי' חוסי' לקמן עג.
דיה אף. (ב) וצ"ל ליה.
(ג) כ"מ לא: לפיל מה: ג.
(ד) קידושין כד. ישינא.
(ה) נפשות (לד).
(ו) ואלהו פ"ו משנה ו' ויטס
איתא ילא יצו וכן משמע
ב"ש וצבטעורא וצבטע
אמס תוספ' יצמות סוף
פ"ו איתא רשאו ועי' חוסי'
לפיל עג. ד"ה ינא.
(ז) לפיל ח: מא. מכות ו:
(ח) וחספ' פ"א.
(ט) שמות לה. (י) וצ"ל
המירה. (כ) וצ"ל מה:
(ל) וצ"ל דמחותר פ"ו.
(מ) כ"מ: כן כתיב ולא
משומר דמשומדי. (נ) וצ"ל
ס"א.

תורה אור השלם

1. אם ירדח השמש
עליו דמים לו שלם
ישלם אם אין לו וגומר
במקחיו שפיות כב ב
2. אם במחותר ימצא
הגנב ויחבה ומת אין לו
דמים: שפיות כב ב
3. או באיכה ובהו בקיר
ותמ מות יומת המכה
רצח הוא גאל הדם ימית
את הרצח בפניו בו
במדבר לה כא
4. שפך דם האדם באדם
דמו יפוך כי בעלם
אלהים עשה את
האדם: בראשית טו

מוסף רש"י

אין לי. אי לא כתיב אלא
יומא. אלא במיתה
האמורה בו. סוף ודע
חז"ל. מנין שאם אי אתה
יכול כו'. כגון שהיה
בפניה וצווח ואמא יכול
לירות בו מן או לטועו
ובית דין. ת"ל מות
יומא. דכתיב הוא יפוך
חז"ל. שני כתובין הבאין
כאחד אין מלמדין.
מדלא כתיב אחד ונגמור
כולהו מנין ופשוטו בדי.
אלא להבחין בין שוגג
למזיד. שלא יוכל לומר
פטור הייתי משומר. ודע
חז"ל.

הפראסו. ש"ס התראה אחרת אלא הורגו מיד דכיון דטרח ומסר נפשיה לחתור אדעתא דהכי אתא דאי קאי לאפאי קטילנא ליה ואמרה תורה
כיון דרודף הוא א"כ התראה אלא מצילין אותו בנפשו. אבל נכנס לתלכו וגנו דרך הפתח אינו הורגו עד שיתר בו בעדים חזי דקאימנא בלפך
וקטילנא לך זה יקבל עליו התראה ויאמר יודע אני ועל מנת כן אני עושה שאם תעמוד לנגדי אהריג אותך אבל בלא התראה לא דלילמא לאו
אדעתא דנפשות קא אתי אלא דאשכח פתחא להדיא ועל אדעתא דאי קאי בלפאי ליפוק: **קטן הרודף.** את קטן אחר להרגו: **ניתן להצילו בנפשו.**
כדלפינן לקמן (דף עג.) רוצח ניתן להצילו בנפשו והאי אע"ג דקטן הוא ולא בר קבול התראה הוא לגבי רדיפה דיתו כגדול: **קסבר.** רב הונא
רודף אין צריך התראה לענין להצילו בנפשו דלא ניתנה התראה אלא לענין כ"ד דלא מצי למקטליה אס הרג בלא התראה: **יאל ראשו.** באשה
המקשה לילד ומסוכנת. וקמתי רשע החיה פושטת ידה וחמתה ומוציאהו לאזברים כל זמן שלא יאל לאחיר העולם לאו נפש הוא וניתן להורגו
ולהצילו את אמו אבל יאל ראשו אין נוגעים בו להורגו דהוה ליה כילוד ואין דוחין נפש מפני נפש. ואם תאמר מעשה דשבע בן בכרי (שמואל ב')
הנה ראשו מושלך אליו דדחו נפש מפני נפש התם משום דאפילו לא מסרוהו לו היה נהרג צעיר כשיחפשנה יוצא והן נהרגין עמו אבל אם היה
הוא ינולו אע"פ שהן נהרגין לא היו רשאים למסרו כדי להציל עצמן אי נמי משום דמורד במלכות הוא והכי מפרש לה בתוספתא דתמורה (ל):
משמא קא רדפי לה. לאמיה: **והטורה אמרה שופך דם האדם באדם דמו יפוך.** כל הרואה אותו יפוך דמו שפך. כל הרואה אותו יפוך דמו שפך. כל הרואה אותו יפוך דמו שפך. כל הרואה אותו יפוך דמו שפך.
דהיינו באדם צעיר כלל אדם הנרדף. והא הכא דלא קמתי יודע אני ועל מנת כן אני עושה ואין כאן קבלת התראה ואפילו הכי מייחייב:
היה ר' יוסי בר' יהודה היא. דאפילו בהרוגי כ"ד לא בעי התראה אלא להבחין הלכך חזר לא בעי התראה ולא הבחנה וגם הארץ צעי לאחריי
דלא ניתנה שוגג הייתי אבל קבלת התראה אפילו בעם הארץ לא צעי: **פטור.** כל כמה דלא אמר על מנת כן אני עושה שאהרג עליו כדלפינן
בהו צורקין (לפיל דף מה). יומת המת (דברים י) עד שיתר עצמו למיתה. קא תני הכא גבי רודף דצעי התראה ואם לאו אין מצילין אותו בנפשו: **דקאי בתרי**
עברי נהרא. המתה מלך זה והרודף והנרדף מלך אחר: **דאנולי לא מצי.** והאי פטור וחייב דקאמר אמיתות בית דין קאי ולאחר שהרגו
לנרדף: **מאי איכא.** כלומר מאי קא רמי עליהו דהנך רואין למעבד: **דכעי לאיתויי לבי דינא ומקטליה.** דכתיב (דברים כג) ובערת הרע
מקרבך הלכך צעי התראה דללא הכי לא מקטלי ליה: **זו היא הפראסו.** אלמא משום דמחוקין ליה רודף לא צעי התראה:
מתני

גב א מ"י פ"א מהל' יוצא
הלכה יב סמך לארין
קמא מוש"ע ח"מ פ"י חכה
סעיף ד:
גב ב מ"י פ"א מהל' נערה
בחלה הלכה יא סמך
סעיף ד:
גב ג מ"י פ"א מהל'
אסור יוצא הלכה י
סמך לארין ב (נ"ט) ע"ע אה"ע
פ"י כ ספ"ר א בנאה:

משום דהאי לא אורחיה והאי קא פגים זה לא פירכא גמורה
היא דלכא למימר אידך יוכיח וכי האי גוונא בפרק
כיצד נולין (פסחים דף ע"ו) וס"י גבי תמיד ופסקא דדמו שבת וטומאה
ולא יליף מיניהו שאר קרבנות לנורס: **חד למעושי עובד ע"ו**
וחד ב"ו. אי לאו דכתיב אלא חד הוה

מוקמינן ליה למעושי בנמה ושבת
ומיהו דבנמה ושבת היכי ממעט מחד
וטפי היה נראה לומר דמחד ממעט
ע"ו ושבת וא"ת ולמה לי קרא למעושי
שבת הא מניל גופיה קא מחלל שבת
דחובל במכירו ואין יחלל שבת להליל
מנירו מחילול שבת דאין זה מקלקל
בחצורה דלכא תקוני גברא כיון
דמיחייב מיתה דכפרין בלחוד דיני
ממונות (לפ"ל דף לה) וס"י ר"ל דמ"מ
ס"ד דמזיקת דכחזי כרבי אלעזר
בר"ש: **חילול חידוש פג"ו** כל
הני דלקמן בפרק הגשרפין (דף
פג) דכתיב בזה חילול לא גמרין
מע"ו אלא שבת דשבת וע"ו כתיב
בזה חילול במקום מיתה:

במונא לא משלם עד גמר ביאה
פ"י בקונטרס שהוא מוציא
בחוליה וקשה דכלל השרת בחולים
נמי משלם קנס דלמחר כפ"ק דקדושין
(דף ע"ו) בלא עליה עשרה בני אדם
ועדיין היא בחולה רבי אומר הראשון
בסקילה וכולן בחנק ואמרין מודה
רבי לענין קנס דכולהו משלמי ונפרק
הבא על יבמתו (יבמות דף ע"ט) וס"י
מוקמינן ולו תהיה לאשה חלשה
הראויה לו פרט לאלמנה לכהן גדול
בבא עליה שלא דרכה אלא הכא
היינו טעמא דלא משלם אחריתא ביה
משום דקס ליה בדרבנא מיניה הלכך
לא משלם הכא עד גמר ביאה אבל
בעלמא משלם קנס משעת הערלה
ו"ת דלא אחרתאי הערלה כגמר ביאה
אלא לענין עריות ומיחייב לארין ועשה
יבמה ואשה לבעלה כפ"י הבא על יבמתו
(שם ד' נה) אבל לענין קנס לא
אחרתאי וא"ת על כרחיך למ"ד
הערלה זו הנכנסת העטרה חי
אהערלה לא מיחייב הא בגמר ביאה
לאו בחולה היא הא לאו פירכא היא
דלחייב חייב רחמנא תדע מדלא
ילפינן הערלה מערלה המאורסה דאי
אהערלה פטור בגמר ביאה היכי
מיחייב הא לאו בחולה היא אלא בזה

חייב רחמנא ומיהו בירושלמי דכתובות משמע דאהערלה משלם קנס
דלמחר הערו זה עשרה ועדיין היא בחולה כולהו משלמין קנס:
במניחתו שא לא ירהגה ורבי יהודה היא לא לגמרי כוונתה
דהא קמני נערה אין קטנה לא ולרבי יהודה אפילו
קטנה כדמוכה בפרק אלו נערות (כתובות כ"ט) וס"י:
במפוטתה ודברי הב"י מיתה היכי מוקמינן במפוטתה הא קמני
סיפא אשת אחי דש לה קנס ועל כרחיך בנתיארה
ונתגרשה דאי בעדה תחמי חייבי מיתות פטורין דמתן התם
ונערה שנתארה ונתגרשה קנסה לעלמה דקמני ר' עקיבא בסיפא
וואי במפוטתה הרי מחלה כדמוכה כפ"י אלו נערות (שם ד' נה) דמוקי
מתני' דאלו הן הלוקין ביותמה ומפוטתה וכו"ת דלמחר כרבי עקיבא
דבריימא (ידלמחר נערה שנתארה ונתגרשה יש לה קנס וקנסה לאזיה
הא קמני סיפא הבא על בתו פטור משום דמתחייב בנפשו ונתארה
ונתגרשה איירי ואל דלכ מיוקס ליה דלפילו בזה עליה אחר קנסה
לאזיה ואין לומר דלמחר הויא דלא הספיקה לעמוד דין עד שגברה דמה עמדה דין שייך בדבר שהוא שלו ונראה לפרש דלעולם
לעלמה ואפילו במפוטתה מיחייב חי אמרה בשעה שבה עליה שאינה מוחלת הקנס מיהו בירושלמי פריך לה ומשני כגון שלא הספיקה לעמוד דין
עד שמה האב אבל יש להוכיח דעל כרחיך מתחייבין לא מתוקמא כ"י עקיבא דבריימא * דהא רב פפא אית ליה התם באלו נערות (ד' נה)
חידוש הוא שחידשה תורה בקנס כ"י והש"ס קאלמר התם (ד' נה): דמאן דאית ליה חידוש כ"י על כרחיך סבר לה כרבי עקיבא דמתני'
ובירושלמי בפרק אלו נערות אמתחייבין דיותמה שנתארה ונתגרשה איכא פלוגתא דלמחר דלמחר המפטה פטור בנפשו וס"י
אבל קנס אינה יכולה ואיכא לאוקמי רב פפא דהכא כי ההוא ומאן דלמחר התם פטור מן הכל סבר כאידך שניא דהכא:
שלא

דאורחיהו בנעלות: ולא נפיש פגמיהו. כארסא שחזיה ויעלת חן
על הארס ועכשו מתגנה עליו אבל שאר עריות פטורות בחלות לא
מפגמי כולי האי וכן נשואות בנעלות לא מפגמי כולי האי כמו ארסא:
ונכנס חטא מוט. דלמחר לה כריתות ומיתות כ"ד ולא כפי נער
ונערה שהרי הן ככלל: **ולא למעושי**

עבודה כוכבים. דקד"א חייבי כק"ו
דלקמן: **וחד למעושי בנמה** משום
דדמי לעריות. ושבת כלי נקטיה ואבג
גברא אידי דתנן במתני' מיהו קרא
לא כפי למעושי דכיון דלמעושי
עבודה כוכבים מהיכא חייבי שבת
הא לא סלקא דעתין לאתניי אלא
בחילול חילול מעבודת כוכבים
דלקמן: דכ"י שמעון לקמן הוא
(דף ע"ד): **אידי דכנס נער** להביא
את הזכור כתב נערה כלומר כפשיטה
דקרא דעל כרחיה נערה קרינא ביה
דהא בנערה משמע ונערה לא
מעשה דכ"י: **במקדשה על פגמה**
דאי בנאיה מקדשת לא קאמרי רבנן
למקטליה משום עבירה דלא חמיר
מעבודת כוכבים ושבת: **אפגמה**
קפיד רחמנא מדלא כתיב בזה
קרא אלא מיד דפגמה שמע מינה
אפגמה קפיד: **דמסרה נעשה**
לקטלא. שיש נעושות שמוסרין עמאן
למות שיהרגנה ולא תבעל לו ואמרה
מורה הכל דמה דמנו: **הא קא פגיס**
לש. ואי טעמא דקרא משום פגמה
היא אמאי אמעיטו חייבי לארין.
ואדרבנן קא פריך דלמרי טעמא
משום פגמה הוא: **אפגמה רבה**
כגון עריות דכריתות שהן חמורות
והוא חרפה מרובה שהולך ממור
ונעשים זונה בנעילתו אבל כהן גדול
באלמנה אינה נעשים זונה אלא חללה:
הבא על אחותו כלומר אפילו בא
על אחותו דלא קרינא בה ולו תהיה
לאשה (ד' אפילו הכי קרינא בה ונתן
האיש השוכב עמה) דלמחרני מקראי
בכתובות (דף כ"ט): **ואע"ג דחייב כרת**
לא מפטר מתשלומין ואי נתן להלילה
בנפשו אמאי משלם הכי מיתה
ותשלומין יש כאן ואע"ג דלא חטקט
פטור מתשלומין דקיימאן לו (שם ד'
לה) בכל חייבי מיתות בית דין שוגגין
דנפקא לו מדמניא דבי חזקיה מה מכא
במה לא חלקת בה כ"י אף מהא אדם
לא מחלוק בו וכו': **משעה הערלה**

קרי ליה נעלה ואפגמה במקלם ושוב אין מזילין אותה בגמר ביאה
בנפשו וקנסא לא מיחייב אלא משום גמר ביאה שהוא מוציא בחוליה.
והאי גמר ביאה לאו דווקא ביאת המירוק שהוא מוציא בחוליה
קפיד דכתיב (דברים כ) נערה בחולה אשר לא אורסה אלא גמר ביאה
דהכא הכנסת עטרה היא: **הניחא למאן דאמר** ביבמות (ד' נה):
הערלה דהיא כנעילה היינו נשיקת אבר איכא לאוקומה דפגמה (ה) היא
דמיקרי בעולה ועדיין בחוליה לא ילאו לאחיוניה קנסא דחמשים:
אלא למאן דאמר הערלה ששעה הכתוב בכל המורה כנעילה זו הכנסת
עטרה וגמר ביאה כגון דשפחה חרופה דכתיב בה שבת זרע (ויקרא
יט) היינו ביאת המירוק אין כאן הערלה פגם בלא הוצאת בחולים
ומנאלו מיתה דניתן להליל ותשלומין באין כאלה: **שבה עליה** הוא או
אחר כבר שלא כדרכה וחזר ובא עליה כדרכה דלא יתן בביאה זו
להלילה בנפשו שכבר נפגמה: ר"י היא. דלמחר לא יתן להלילה בנפשו:
רב

(א) כתובות כ"ט. (ב) פסות
ס: יבמות נ"א. (ג) כ"ט:
במילת, (ד) ודברים כ"ב,
(ה) ונ"ע חמשים כתובות
לכ"י שכן, (ו) שייך לך
ע"ד. (ז) דף נ"ח. (ח) שם
נ"ח.

תורה אור השלם

1. ולעזר לא תעשה דבר
אין לעזר חטא מות כי
באשר יקום איש על
רעהו ורצחו נפש כן
הדבר הזה:
דברים כב כו

גיליון הש"ס

תוס' ר"ח בפסותה כ"י.
דהא רב פפא אית ליה.
תמיהו הא ע"כ ר"ס אמר
הכי רק ל"מ דמקאמר
וטבה בשבת חייב ולא תחא
ליה ל"פ (לוקמי נעושות
פ"י אחר ודכ"ל לרבה אבל
מתני' הא קמני ללדא דבא
על בתו פטור הרי דפ"ל
דגם בקנס אמר קל"מ
ומה"ש יחא הא דמוקי
ר"ס במפוטת לתרן קטיות
הש"ס דיתן להליל בנפשו
אף דרב פפא ס"ל דבנקס
מקטיל ומשלם מ"מ מוכח
לתרן דמתני' דפטור על
בתו דגם בקנס אמרינן
קל"מ ח"כ שפיר י"ל
דלמחר כ"י דבריימא.
וע"י אלא כן י"ס להוכיח
דלא אית כ"י דבריימא
דמקמי בנתי' דבא על
בתו דפטור מקרא דלא
יהיה אסור ע"כ דלפינן קנס
ממנו מפסא ו"כ י"ס
קרא למעט ארסא ומוכה
כ"י דמתני' דלא ל"ע
דבריימא ה"ל למתני' בנא
על בתו להביא מקרא דלמחר
לא אורסה. וזהו לחד מיתין
במס' דכתובות דף ע"א
ד"ה ס"ד ידברי חס'
נע"ג:

הגהות הב"ח

(א) רש"י ד"ה תמיהו וכו'
דאפגמה היא דמקרי:

מוסף רש"י

ואלו נערות. דוקא נערה
משבילה שתי שערות עד
שגבר וזה שם חדשים
שני נערות לבגרות, אבל
קטנה ויבגרת אין להם קנס,
שיש להן קנס. אם אסרה
אדם נותן לאזיה חמשים
ספן, דכתיב (דברים כ) ונתן
האיש השוכב עמה.
(ב) הערלה.
האמורה בחורה שהיא
בגמר ביאה בכל העריות,
דכתיב (ויקרא כ) את
מקדשה הערה. את שאלו
הערות זו נשיקה. משק
השם בחימו מקום וטומה
כו. וכע"ז יבמות נ"ח. זו
הכנסת עטרה. אבל
נשיקה לאו הערלה היא.
עשרה ראש הגיד היא ואינה
מן הגיד אלא בשר יבמות
(נ"ח).

עזר.

עין משפט
נר מצוה

[illegible]

(א) 'עני חורס' שבת מט. ד"ה נטלה. (ב) [גרסתא: פא:] ע"ש מחלוקת דג: ע"ה פ"ג. (ג) 'זיל איתא ע"ה ע"ה דמח' הכס דמח מני לנדס הדעס הולח קא חילתא מניבילס דני ויזה חזון פירש"י ד"ה ל' להק' במרגלית. (ד) 'לעיל ט"ז. (ה) פ"ה: (ז) ח"ד. (ח) כ"ה: שעה השמח. (י) 'כ"ה ג"ה הערוך שם אצל פנעמו ויזה וכל עניניהם. (יא) 'זיל לנעול. (יב) ע"ש הניסוחא. (יג) 'עניש' חורס' מניבילס מר. (יד) 'ע"ה כסא.

נדה אור השלם

- ו. ולא תחללו את שם
קדשי ונקדשתי בתוך
בני ישראל אני יי
מקדשכם:

- ויקרא כב ל
2. הבדלו מתוך העדה
הזאת ואכלו אתם
כרגע. מכלול טרעא
3. לזכר הזה יסלח יי
לעבדך בבוא אדני בית
רמון להשתחוות שמה
והוא נשען על ידי
ההשתחוית בית רמון
בהשתחוית בית רמון
יסלח יי לעבדך ביד רמון
הזה: מלכים ב יא יח
4. יאמר לו לך לשלום
וילך מאתו כהן ארץ
מלכים ב יא יט

לעזי רש"י

לו"ר אפרטינימינט. השייך
להב (מלה במלה:
שייכותם).

מוסף רש"י

מה להלן עשרה. עדה
אין מהומה מעשרה. שנאמר
עד מתי לעדה הרעה הזאת
יאלו יהושע יכלל ומנייה

הדרן עלך בן סורר
ומורה

באורה משמע דמועליהם
ממי צפרק הכונס (צ"ק נט):
קאני אובמי וקאמר שהיה
תענית (דף קכג.) גבי ההוא

אפילו ⁶ לשנויי ערקתא דמסאנא וכמה פרהסיא אמר ר' יעקב אמר רבי יוחנן אין פרהסיא פחותה מעשרה בני אדם פשיטא ישראלים בעינן דכתיב ¹ ונקדשתי בתוך בני ישראל בעי רבי ירמיה תשעה ישראל ונכרי אחד מהו תא שמע דתני ² רב ינאי אחוה דרבי חייה בר אבא אתיא תוך תוך כתיב הכא ונקדשתי בתוך בני ישראל וכתיב התם ² הברדלו מתוך העדה הזאת ³ מה להלן עשרה וכולהו ישראל אף כאן ⁴ עשרה וכולהו ישראל והא אסתר פרהסיא והאי אמר אביי ⁵ אסתר קרקע עולם היתה רבא אמר ⁶ הנאת עצמן שאני דאי לא תימא הכי הני קוואקי ודימוניקי היכי יהיבני להו אלא הנאת עצמן שאני ואזדא רבא למעמיה דאמר רבא עכו"ם דאמר ליה להאי ישראל קטול אספסתא בשבתא ושדי לחיותא ואי לא קטילנא לך ליקטיל ולא לקטליה שדי לנהרא ליקטליה ולא ליקטול מ"ט לעבורי מילתא קא בעי בעו מיניה מר' אמי בן נח מצווה על קדושת השם או יאין מצווה על קדושת השם אמר אביי ת"ש ⁷ שבע מצות נצטוו בני נח ואם איתא תמני הויין א"ל רבא אינהו וכל אבורייהו מאי הוי עלה אמר רב אדא בר אהבה אמרי בי רב כתיב ⁸ לדבר הזה יסלח ה' לעבדך בבא אדני בית רמון להשתחות שמה והוא נשען על ידי והשתחויתי וכתיב ⁹ ויאמר לו לך לשלום ואם

וכוכבים בריאת בהמה וגם לבהמה נפסלת בריאתו א"ע'ם שצביאת בהמה
 אינה נפסלת דל"ץ ונות לבהמה כדאמרין צ"י הבא על יבמחו (וימות
 דף קנ"ג ע"ג) דורשיה דעובד כוכבים הוא דלפקריה רחמנא לענין חיים אבל
 בריאת דעובד כוכבים לא אפקריה וכיון דלאסרה לבעל אסורה לבעול
 ונפסלת ונעמלה ואמרין נמי בנפסות בפרק ארומה (ד' סו' ו'א)
 דבדוית מקינן על דיו ופוסל בתרומה ופריך פשיטא ונעמלה ואסרה
 ואמר ונעמלה אמר רחמנא אחד לבעל ואחד לתרומה (י' ומשי מהו דתימא כי
 ואמר ונעמלה והוא נעמלה הני מילי היכא דבעה ביאה אסירה ליה
 דלדוית אסורא עבד'ם דבלאו הכי אסירה ליה קמ"ל אלמא אסרה גבי עובד
 הכא והא אסר עריות הוא דקיס ליה דהני עממא דפרקו עול
 ורורא גופיה כ' מייחבי למסור עצמו ה"מ קודם שיהיה בידים אלץ
 ששין חייב למסור עצמו דמ"י אמר אדרבה מאי חזית דדמא דחבראי
 דקאמר אף עברה המאורסה מהרג ואל תעבור יהרג גרסינן ואבועל
 גלמסור דמהו ואי גרס תהרג יש לפרס דתהרג הנערה קודם שתישע
 א"כ ס"ד דממאי עממא דפרק עולס וכן נמי י' לפרס צהיאי דרש'ם
 קייאשו אלץ לדעת דלס חומר לו שיהרגו או יניח שיעבולו על הער
 עצידי מעשה שהקיישו חשיב מעשה ואם היה כבר מקושה ועומד
 עצמו והא דפריך פרק מלות חלילה (ש"ד ק"ג. וס' ג' ע"ג) ואל
 דנשכא נחש על חזה הטיל בה והחמא לא בעי למיחר דמהי' והא
 חשבינא כמעשה דדריש בפרק המניח (ב"ק ד' ל"ג) ויכרתו הנפשות
 הדברים שלא יהיה אכזרה שחיי בורה היה והא דהו רשאי לנאסר
 שידלחו דנצריה עד שצא עליה להחיש כחו והא דהו פריך על מה שהכת
 שאמר ואי צנויר (ד' נ"ג: וס') גדולה עזירה לשמה ממנוה שלא לשמה
 ההנאה ולא היו לשמה כל כך ומשי'ם פריך דיעל נמי מיהניח והשת
 כמנצחית אסר לאחשורוס שצ"ה כחש'ם אצדתי אצדתי ולא לא
 לאחשורוס צנוות אלא לשאול'ם דתמן פס"ה דקטור (ד' י"ח:) (י' הכל מודים
 לאחלאר ותעממי שאם תסמרי ותעממי ואח"כ יקייירנה ו' הכל כל ש
 לגרסה שהיה ירא פן יודע למלך:) **קפול** **אספסתא** וישר'ם
 עבד'ם לישאל קטיל אפססתא ואי לא קטילנא לך דקטילנא לפלגי
 שסמא לא היה בקי בהלכה דמן הדין לא היה לו למסור עצמו
 וא"ת והא ומי כהרס ישראל כתיב ואפילו ישראל היה מחייב למסור
 לא איצטריך ומי כהם אלץ כי היכי דלא ינלף שאר מלות מר

אפילו לשנויי ערקתא דמסאנא.
משוין משל עכו"ם כדאמרי
נחש) גבי אלעזר ועירא דהורא סיים
מבאבל על ירושלים וכן משמע בן
מבצר דהורא מסיים מסאמי ארומי וכן
רמי חוטי וקסא דנסוק פ"ק דביצה
(דף טו.) תנן אין משוין מנעל לנן
ביו"ט מפני שאלרין ביאת הגיר להשחירו
ומפני שר"ט דדוקא רעוועה המנעל
היו משוין משל עכו"ם דשל
עכו"ם שחורות ושל ישראל לבנות
ומסאמי ארומי דבכל דוכתי היינו
רעוועה שחורות אכל המנעל ודאי
היה שחור:

וזהו אסתר פירש"י הוא. חומה
 דה"ל לקאשמי עריות הוא
 דרודא ונכרה המאורסה לכולי עלמא
 דיהורג ויבזעור וכמו כן קשה דגיש
 תכונות (דף יא: וס:) דלמך דליכא
 לנעווע דמסרו נפשייהו וסרך ולידרוש
 ללהו דלזונס שרי ומאי קושיא הא שפיר
 עובדן דמסרו נפשייהו משום גילו עריות
 וסרך ר"ת דלין חיזין מיתוס על ציטל
 עובדן כוכבים משום דלחמנא אפקיה
 ונאשין על האנוסה (ינמות זח.) דכתיב
 ויחמלת סוסים וזמנא ומתוך כך היה
 רודף ר"ת להתיב בות ישראל שהמירה
 בות עליה עובד כוכבים וזבז תגמיה
 ועמה לקיימה ביהדות דלא שייך דלמיר
 לאחד לזועל צביאח עובד כוכבים דהיא
 כביאח צבמה והקשה הר"ר יצחק צ"ר
 מדרכי דע"כ צביאח עכו"ם לא אסרה
 ללזעל דלמחרת ההם דליכא פרוזות
 בפי' האשם ענתלמנא (מבניות נז: וס:)
 גבי האשם שנחשבה בדי עכו"ם על
 ידי נפשות אסורה לזעלה ואמרינן
 במגילה (דף עו.) כאשר אבדתי
 ממני אבא כן אבדתי ממך אלמא
 לגבי בטלה לא חשיב צביאח עובד

ואם

סב א ב ג מ"י פ"ה
מהלכות יסודי
החזרה הלכה ט ועין כנ"י
י"ד סימן קט:
א ד מ"י פ"א מהלכות
אסורי ביאה הלכה ה
[והל' ו] ופט"ו מהלכות
סנהדרין הלכה יא סמג
עשין קיב:

מילי ישראל אצל כותי לא
ויעולם אימא לך דבן נח מזוה על
קדוש השם כגון פסוקא וימסכא
ידו לא איפסעא בעיניו ולשון מזל היו
ועלה משמע דמסכא דפשיטות היא
ויראה יותר כספרים דגרסינן ואם
אימא לימא ליה פא דבנעא הא
בפרהסיא וקא פשיט דלא מסכא
מלחמא ויהי סמך פא לשלום:

מכין

וַיִּסְמְכֵהּ מִיָּנֹכַח לֹא מִיַּתִּיבָהּ דַּעְתָּיה כְּדֹר' יִצְחָק דָּא"ר יִצְחָק ⁶ מִיּוֹם שֶׁחָרַב בֵּית הַמִּקְדָּשׁ נִטְלָה טַעַם בִּיאָה וְנִתְּנָה לַעֲוֹבֵרֵי עֲבִירָה שְׁנֵאמֹר יָמִים גָּנוּבִים ⁷ יִמְתְּקוּ וְלֶחֶם סִתְרִים יֵנֶעַם:

הדרן עלך בן סורר ומורה

אלו הן הנשרפין **הנא** על **אשה**
ובתה. בגמרא מפרש לה:
ובתה כהן. כלומר וכן בת כהן שזימה
היא בשריפה אבל בעולה לאו בשריפה
הוא: **יש בכלל אשה ובתה**. כלומר
ובתה וזמה כתיבי **בדלדא** בדמפרש
בגמרא דהאי **אשה ובתה** היינו חממות
דשריפה כתיבא בה דכתיבי (ויקרא
כ"ו י"ב יקח איש) את אשה ואת אחיה
ומה היא בזה שפרש אותו ואשתו:
ויש בכללן כלומר מנייניהו לפינן
טוליה הן בגוריה שזמה בדלקתן
בגבריהא: **בתה**. מאנוסתו דלאו בת
אשתו דנתיב עליה משום בת אשתו
דלאו אנוסה לאו אשתו היא: **בה**
בתה ובת בנו. שזיה לו מאנוסתו:
בתה אשתו. בין שזיה בתו בין שזיה
חורגתו: **גמ' הנה על האשה שנא**
בתה לא קטני. כלומר מכדי מדקתני
קטפא יש בכלל וכו' מכלל דהאי אשה
בזמה בתה דכתיבן מיירי ולא בשזמה
ובת אשתו קאמר בלא בחממות
דשריפה כתיב בה ואלא **הנה** על האשה

ואלו י"הן הנשרפין הבא על אשה ובתה ובת כהן שזנתה יש בכלל אשה ובתה בתו ובת ובת בנו ובת אשתו ובת בתה ובת בנה ^א חמותו ואם חמותו ואם חמיו: **גמ'** הבא על אשה שנשא בתה לא קתני אלא הבא על אשה ובתה מכלל דתרווייהו לאיסורא ומאן נינהו חמותו ואם חמותו וקתני יש בכלל אשה ובתה מכלל דתרווייהו כתיבי בהדיא והנך מדרשא אתיא הניחא לאביי דאמר ^ב משמעות דורשין איכא בינייהו מתניתין מני רבי עקיבא היא אלא לרבא דאמר ^ג חמותו לאחר מיתה איכא בינייהו מתניתין מני אמר לך רבא תני הבא על אשה שנשא בתה: יש בכלל אשה ובתה חמותו ואם חמותו ואם חמיו: לאביי אידי דקא בעי למיתנא אם חמיו תני נמי חמותו ואם חמותו לרבא אידי דקא בעי למיתנא אם חמיו ואם חמותו תני נמי חמותו מנהני מילי דת"ר ^ד איש אשר יקח את אשה ואת אמה אין לי אלא אשה ואמה בת אשה ובת בתה ובת בנה מנין נאמר ^ה כאן זמה ונאמר להלן ^ו זמה מה להלן בתה ובת בתה ובת בנה אף כאן בתה ובת בתה ובת בנה מנין לעשות זכרים כנקבות נאמר כאן זמה ונאמר להלן זמה מה להלן זכרים כנקבות אף כאן זכרים כנקבות מנין לעשות למטה כלמעלה נאמר כאן זמה ונאמר להלן זמה מה להלן למטה כלמעלה אף כאן למטה כלמעלה ומה כאן למעלה כלמטה אף להלן למעלה כלמטה ^ז אמר מר מנין לעשות זכרים כנקבות מאי זכרים כנקבות אילימא בת בנה כבת בתה בהדי הדדי קאתיאן אלא אם חמיו כאם חמותו השתא אם חמותו לא קמה לן אם חמיו מיהדר עלה אמר

דקדקני לאו בלשמו הוא דל"כ הבא על האשה ואמה מצוי ליה למתניה וא"כ הך אשה אחמותו קאמר הוה ליה למתניה הבא על האשה שנשא אמה
דהיינו חמותו הא לא קמי אלא הבא על אשה ובתה מכלל דתריביהו לאסורא ולא הוזכרה אשתו לכאן ומאן נינהו חמותו ואם חמותו והכי קאמר
הבא על אם חמותו או על בתה דהיינו חמותו וקמי ש' בכלל אשה ובתה כולוה הך קאמר הך אשה ובתה חמיו בדהיי': **הינחה לאבי**
דאמר. בפרקיין (דף ע"ה) גבי פלוגתא דרבי ישמעאל ואבי עקיבא: **משמעות דורשין אינא בנייהו**. ומסיק למילתיה דלרבי עקיבא
בתפוצה בדהיי' אם חמותו מתניתין מני ר"ע היא: **אלא לרבא דאמר**. בין לרבי ישמעאל בין לרבי עקיבא לא כתיבא אלא בחמותו
שנא עליה לאחר מיתת אשתו פלוגי מתניתין מני: **אמר לך רבא חמי** על אשה שנשא בנה. דהיינו חמותו דכתיבא בדהיי' ("איש כי
יתקח את אשה דהיינו אשתו ואת אמה דהיינו חמותו: יש בכלל אשה ובתה וכו'). קמי נמי חמותו ומילתא דמביה היא דההוא לאו
מדרישא אחא וקמי בדהיי': **לאבי**. דאמר חמותו ואמה כתיבן בדהיי' אידי דמאן ביהאי כללא אם חמי דלמיא מדרשא נקט אבא
ריהטא חמותו ואם חמותו: **אין לי אלא אשה ואמה**. דהיינו חמותו: **נאמר כאן**. בשריפה ומה היא: **ואמר**. בזהריתא חמה
ובת בתה ובת בתה ויבא [מן] שרפה ומה היא: **אף כאן**. לענין עונש שריפה בתה ובת בתה ובת בתה דהיי' דמיא קרל: **מנין**
לעשות זכרים נקבות. לקמן מפרש: **מנין לעשות למטה כלמטה**. לקמן [ע"כ] נמי מפרש: **ומה כאן למעלה כלמטה אף להלן למעלה**
כלמטה. לקמן [שם] מפרש: **כדי דרדי אחיין**. הא דרביהו לתריביה בגורא שוה דלמיא ומה ומה: **אלא אם חמי כאם חמותו**. השתא
אם חמותו אכתי לא קמה לן דעיין לא העמידה על צוריה בשריפה מה המורה דלא היא חמא לנא לפוס ריהטא שמעיין ליה דהיא
אשה דקמי היינו אשתו ואפי' לנאן דאמר אם חמותו כתיבא לאו משמעותא דלמא אשה ואמה נפקא ליה אלא משמעותא דלחומי
ואמהן: **אם חמי קא מהדר עלה**. מחור עליה להביאה לתורת אם חמותו דקאמר זכרים נקבות הא אכתי לא אשמעיין חמא אם חמותו:

אמר

וכי עונשין מן הדין.
מדן ק"ו, דיני ממונות
ומלות עשה והלכות עבודה
ופסולי קדשים אחת למד
מק"ו, אבל לא אזהרות
ועונשין (חגיגה יא.).

מה ליהא. לשאר אשמו דין הוא לא
לא חלקת בין בזה לאם אמה אף הוא
דאם אמו היא בסקילה כלמו כי היכי
דידה אם אמה בכתה והא לא אפשר
ניין דרביהם הוצרכו נבוקות השוה
בנין נקבות בזכרים שאר אשמו בשאר
ויהא אסור אף בשבת חורגו ואין
הוא דאמרין מותר אדם בשבת
חורגו: כלמו בסקילה צפ"ד מיתות
ונשל דין (נב): איכא למיפריך.
במחילת דין לאוסרה: למ"ד שריפה
חמורה. ואינה לפירכא קמייתא
משום האי קושיא בתרייתא לא מדונה
כלומר לא תליפניהו מהדידי ואפי'
לאוסרה דכיון דלא מצית למידן מינה
ומינה: ה"ג אבל הכא בשריפה
בדאשטתן בלמה. דהיינו אסרה דומיא
דידיה דכלמו כלמו: ועוד מה הוא
חלקת. כלומר מאי חזית דכי אוקמת
ליה באתרה למילף שאר דידה מיניה
וביה שריפה בלמה דומיא דידיה
דכלמו כלמו אוקמת באתרה הכי
ולמוד שאר דידה מיניה וביה ואימא
הכי כיון דנתה בשריפה צריכין אנו
לענוש בבלתה מיחא חמורה מזאת
ובסקילה והיינו מיניה וביה במתה
שהא בשריפה אתה למד בבלתה
סקילה שארין אתה לתלוך ולהחמיר
בזה בזה לבלת דמה הוא חלקת דכי
להחמיר כלמו מבחו אף היא וכו'.
והאי לאו דיון מינה ומינה הוא אלא
גלויי מילתא בעלמא היא דכי ילפת
שאר דידה מיניה וביה יש לך
להחמיר בבלתה במתה ואם באת
לומר כן איכא למימר דלין לך ללמוד
כן אלא לפסוות כלתה בלמה כי היכי
דכלתו שוה לאמו הלכך איכא למימר
סקילה ואיכא למימר שריפה משיה
לא מדונה: כמו מאנוססו מינין.
בשאר דידה בקרא דערות בת בנך
וגו' (אוקימנא) צאנוסין לא כתיבה
לא גלויי מלמא בעלמא הוא. ואין
זה עונש מן הדין דהא בת בתו
מקורבת דבתו היא דאחיא. והיכי
דמי עונש מן הדין כגון ערות
אחותך בת אחיך או בת אחיך? אין
לך אלא בת אצוי שלם בת אמו ובת
אמו שלם בת אצוי ואלא באתה הויא
בת אצוי ובת אמו מק"ו זה עונש מן
הדין דהא לאו מכא קורבה דהא
אחיא דזו קורבה מחמת עצמה וזו
קורבה מחמת עצמה אבל הלא על
בת בתו אינה קרובה לו אלא משום
בתו: אחיא הנה הכא. לאיסקרא
נאמר בשאריו) הנה וגאמר בשאר

אשמו) הנה מה להלן צמה כזה
דומה ומה כזה צמו כדאמרין לטלי
צת איש מאנאסו צאינה צת אשמו
הא צת צטרפה ואין צועלה צטרפה: אף
גבי צת כהן צנשואה או כדורסה משענה
איש דהא לא נפקא מכלל אשת דעהו ויקרא
ליה אדניה דפגיה מוקמת ליה ומפטר
הכחוש אשה ללאם לכל עושין שחוריה
מתרומה כל (ב) ואין היותה תחזיו: צת
אשה מקבלת מונה הירא עליה: צת צת
בוגרם לא רשע ערוס הוא. שמשאה א

מה להיות שכן אמה בשרפה תאמר בהוא
שאמו בסקילה ועוד הוא כהיא מה היא לא
הלכתה בה בין בתה לאם אמה אף הוא לא
תחלוק בו בין בתו לאם אמו ולמאן דאמר
סקילה חמורה מהאי קושיא לא נידונה אי
מה הוא כלתו אסורה אף היא כלתה אסורה
אמר אביי אמר קרא 'אשת בנך היא משום
אשת בנך אתה מחייבו ואי אתה מחייבו
משום אשת בנה רבא אמר בין למ"ד דון
מינה ומינה בין למאן דאמר דון מינה ואוקי
באתרה לא אתיא למאן דאמר דון מינה
ומינה מה הוא כלתו אסורה אף היא נמי
כלתה אסורה ומינה מה הוא בסקילה גמי
היא נמי בסקילה למ"ד סקילה חמורה איכא

למִפְרֹךְ מֶה לִהְיוֹת שָׁכֵן אִמּוֹ בַּסְּקִילָה תֵּאָמַר
בְּתָה בִּשְׂרָפָה וּכְלָתָהּ בַּסְּקִילָה הוּא בַּעֲצֻמָּה
בַּסְּקִילָה אֵלֶּא מֶה הוּא לֹא חִלְקָת בּו בֵּין א
בֶּה בֵּין אִמָּה לְכָלָתָהּ וְלִמְדֵּי שְׂרָפָה חֲמוּרָה מִזֶּה
מִיָּנָה וְאוֹקִי בְּאִתְרָהּ מֶה הוּא כְּלָתוֹ אֲסוּרָה אָף
יָתֵם הוּא דְּבַסְּקִילָה אֲבָל הֵכָּא בִּשְׂרָפָה כ
חֲמוּרָה אֵיכָּא לְמִפְרֹךְ מֶה לִהְיוֹת שָׁכֵן אִמּוֹ בַּסְּקִ
וְעוֹד מֶה הוּא חִלְקָת בּו בֵּין בְּתוֹ לְכָלָתוֹ אָף ו
וְלִמְדֵּי נְמִי שְׂרָפָה חֲמוּרָה מִזֶּה אִי קוּשִׁי לֹא ג
אֲבִי "ק"י עַל בְּתוֹ עֲנוּשׁ עַל בְּתוֹ לֹא כָּל
מִילְתָּא בַּעֲלָמָא הוּא רַבָּא אֲמַר אֲמַר לִי ר' י
אֲתִיָּא זְמָה וְזָמָה תִּנִּי אֲבוּה דְּרַבִּי אֲבִין ז' ל
הוֹצִיךְ הַכְּתוּב לֹמַר רַבָּא רִבִּי כְּהָן אֵי מַה ב
בִּשְׂרָפָה אָף בְּתוֹ מֵאֲנוּסוֹתוֹ הֵיא בִּשְׂרָפָה וְאִין
קָרָא זֵאת אֲבִיהָ הֵיא מַחֲלֵלָת מִי שְׂמַחֲלֵלָת אִין
רַבָּא אֲמַר בְּשִׁלְמָא הֵתֵם אֲפִיקְתִּיהּ מְדִינָא דִּי
יִשְׂרָאֵל הֵכָּא אֲדִינָא דִּמָּאן מוֹקֶמֶת לִיה אֲדִינִי
לְבְּתוֹ מֵאֲנוּסוֹתוֹ מִנִּין בְּשִׁלְמָא לֵאבִי וְרַבָּא מ
נִפְקָא לְהוּ אוֹהֲרָה אֵלֶּא לְדַתְנִי אֲבוּה דְּרַבִּי א
קָרָא זֵאל תַּחֲלֵל אֶת בְּתָךְ לְהוֹנֹתָהּ מִתְּקִין
בְּר' יַעֲקֹב הָאֵל אֵל תַּחֲלֵל אֶת בְּתָךְ לְהוֹנֹתָהּ
לִיה לְבִרְתִּנִּיא אֵל תַּחֲלֵל אֶת בְּתָךְ לְהוֹנֹתָהּ י
וְיִשְׂרָאֵל הַכְּתוּב מְדַבֵּר ת"ל לְהוֹנֹתָהּ בְּחִילוּל
אֶת בְּתוֹ שְׂלֹא לִשְׂם אִישׁוֹת אִם כֵּן לִימָא קָרָא
מִיָּנָה תִּרְתִּי וְאֲבִי וְרַבָּא הָאֵל תַּחֲלֵל אֶת בְּתוֹ
רַבִּי מִנִּי זֶה הַמְּשִׁיא אֶת בְּתוֹ לֹקֵן כְּדַתְנִיא א
אֲלִיעִיזֹר אוֹמַר זֶה הַמְּשִׁיא אֶת בְּתוֹ לֹקֵן ר' י
אֲמַר רַב כְּהָנָא מְשׁוּם רַבִּי עֲקִיבָא אֵין לָךְ
וְהַמְּשִׁיא בְּתוֹ כּוֹגֶרֶת אִמּוֹ הַמְּשִׁיא בְּתוֹ כּוֹגֶרֶת

ה' אף כן ברו כצו ומהאר שנתרצות להיות
 [עפ"י]: הולך הכסוב לומר וצו איש כן. זהו ליה
 מחל לוטות את אציה כלומר שומה מצייה שצריפה:
 זו מלכותו היא שצריפה ולא הוא. דהיא תשרף כתיב ויקר
 כדילפינן בפרק ד' מיתום [לשל נא]: כי אסתקיה לבנות מלך
 זו אלה בן ברו ממוס קורבה היא צד כפומה בין כפומה לזו
 שפך לומר כן השמא אציה ללא ענדא מרדי מיקטלא אציה
 אל תחלל אם כחך. אל תחללה בזנות: יכול ככך השם
 יד ברו. לחדש נפילת וזוט שלם לשם אישות: חלל. שני
 ה' ברו בוגרם. שמתאזה להפקירה) ומוזה: אין לך עניי
 ה' בציל מלכה וזו היא שגורם להזותה שצניי

שכן אמה בשריפה: ועוד מה היא
דיהם) מיניה וזיה דבר מדבר שנאמר
בשריפה היא כנחו כי היכי דנשאר
ונו בשריפה: אף היא כלתה אסורה.
אמר אביי ק"ו. אביי נמי אית
ליה גזירה שזה כדאמרין
לנעיל אלא דקאמר הכא לא צריך
ומיניה קשה מפ"ק דכריתות (דף ה.)
גבי אל תהי ג"ש קלה צטיין דמשמע
התם דלמי לא יליך בתי מואסמו
אלא מגזירה שזה:

תנאי אבואה דרבי אבין ב'ו'. מדענע
קרא משמע דליה ליה גזירה
שואה הנה וזמנה וזמנה וזמנה
א"כ בת בתו ונת בתו מנא ליה
דבשריפה ועוד קשה דהאי איש
אילטערין (לדדרשין בפרק ד' מיתות
(נעיל דף נא). אע"פ שאינה כהנה
דמאיס דריש כדפירש בקונטרס:
אזוהו

בהיא שאמה בשרפה ועוד
יוכיח דבתו בשרפה וכלתו
לכלתו אף היא לא תחלוק
קושיא לא נידונין ולמ"ד דון
א כלתה אסורה ואוקי באתרה
משכחן באמה למ"ד סקילה
ה תאמר בהיא שאמה בשרפה
תחלוק בה בין בתה לכלתה
גין בתו מאנסתו מגין האמר
גן וכי ⁽⁶⁾עונשין מן הדין ⁽⁷⁾גלוי
ק בר אבדימי אתיא הגה הנה
שלא למדנו לבתו מאנסתה
כהן היא בשרפה ואין בועלה
עלה בשרפה אמר אבי אמר
בביה יצתה זו שאביה מחללה
כהן ואוקימתה אדינא דבת
דפנוייה מוקמת ליה אזהרה
בא דנפקא להו עונש מהתם
מאי אמר רבי אילעא אמר
רבי יעקב אחוה דרב אחא
הכי הוא דאתא האי מיבעי
בהן המשיא את בתו ללוי
בכזות הכתוב מדבר במוסר
אל תחל מאי אל תחלל שמע
להזנותה מאי עבדי ליה אמר
תחלל את בתך להזנותה רבי
זומר זה המשהא בתו בוגרת
י בישראל אלא רשע ערום
ואו רשע ערום הוא אמר אבי
הכי

בְּתוֹ אֲחִיָּה לְשִׁרְפָה בְּגִזְרָה שׁוֹ
מֵר וְצֵת כֶּהֱן וְכֹחֵב אִישׁ לומר לך
מִמֶּה בִּם כֶּהֱן. שְׂוֹאָה שְׂוִימָה מֵאַחֵר
אֵל וְלֹא הוּא: רָבָא אִמֵּר בְּשִׁלְמָה הָיִתָּ.
דְּבַת כֶּהֱן: וְאוֹקִימָה אֲדִינָה. דְּבוּל אִשָּׁה
מִקֵּד לְאִשְׁתֵּי מַכְלָל דִּינָה אִשָּׁה דִּינָה מוֹמָתָה
וְכֹר וְהָא קִימָה לָן (בִּזְקָה דף ע"ג): הָיִתָּ
בְּכֹחֵי לָנוּ וְלִישְׁרָאֵל. שְׂמַחֲלָה וּפְסֻלָּה
לֵינָן מִשְׁעֵי: הַמִּשְׁחָה בְּכֹחֵי לֹקֵן. וּמִתְּחִלָּה
לֵינָן לְקַח (ע"ג) מִפְּרֵשׁ לָהּ: מִשְׁחָה בְּכֹחֵי
אִחֵר שְׁאִין רוּחָה לְקֻטֹּת שְׂפָחָה לְשִׁמְשׁוֹ:
הִכִּי

ב א מ" פ"ב מהלכות
איסורי ביאה הל' ו:
ג ב מ" פ"ב מהלכות
נערה בחולה הלכה ח
סמג לארץ מה עוש"ע
אה"ע סימן קנז סעיף ה
בהג"ה:
ד ג מ" פ"ב מהלכות
איסורי ביאה הלכה כו
סמג עשין מה עוש"ע
אה"ע סימן כ סעיף ט:

ד ג מיי פכ"א מהלכות
איסורי ביאה הלכה כו
סמג עשין מה טוש"ע
אה"ע סימן ב סעיף ט:

הנשרפין פרק תשיעי סנהדרין

לד א ב מ"י פ"ד מהל'
רוצח הלכה ג:
לד ג מ"י שם הלכה ז:

מוסף רש"י

[illegible]

מגדף הוראת שעה היתה. איכא
מקושש נמי הור

לֹא הָיָה יוֹדֵעַ בְּאֵיזוֹ מִיתָה. וְאֵע"ג דְּמִיתָה סָתָם חֲנֹק הֵיכַל מִמּוֹךְ הַקִּבְרָה הִיךְ מְדָמָה לְעוֹבֵד עֲבוֹדַת כּוֹכָבִים דְּנִסְקִילָהּ * דְּמַחֲלֵל מִצְוַת צִדְקָה כְּכֹפֶר בְּעִיקָר כְּכֹפֶר

צמעשה צראשית:

בשלמא לרבי נחמיה היינו
דכתיב תרי אומדני

בב' ולא לפוטרו ממיתה אינטערן
דקאמרינן לעיל וכי קיד' שזה מהלך
זוה נהרג אלף אחא קרא לאשמועינן
משלם רפיו ושבת ואע"ג דדיני
ממונות מחזירין בין לזוים בין לחובה
לעיל דף קז דסלקא דעתך ריין
למאדוהו למיתה פטור דהא משמיא
הוא דרמינו עליה ומיהו קשה הא
דקאמרינן לעיל ורבנן האי ונקא
המכה מאי דרשי ביה הא בין רבנן
ידי' נחמיה ליה תרי אומדני
ידי' היכי דמוקי אית ר' נחמיה לתרי
אומדני ידידי מוקמי ליה נמי רבנן
לתרי אומדני ידידיה למאדוהו לחיים
ומת דמשמע הכא דלירבנן צבי
קרא רש לומר דקשיא ליה משום
דוקא המכה אלס יקום כתיב
דאריי במאדוהו למיתה ומה:

דוד אמדוהו לחיים ומת. פירש
נקוטרוס דבשניהם משלם
ממנו וקצת קשה אמדוהו לחיים ומת
ליהוי כחייבי מיתות שוגגין דפטורין
דהא דפטור ממיתה לא מן הדין
משום דלא מבית דין זכאי:
א"נ

תנו רבנן המכה את חברו
למיתה והקל ממה שהיה
בן הכבד ומת הלך אחר
אומרים אין אומד אחר
אותו לחיים לחיים אין אומד
שהיה אומדן אותו אומד
נזק וצער ליורשים מאימ
נחמיה: **מתני** נתכוין לה
בוכבים והרג את ישראל
התכוון על מתניו ולא היה
על לבו והיה כדו להמיר

והמהלך בחוק [סס]: חד לאמדוהו למים
 ימות כלומר והכה איש וגו' ולא ימו
 שאמדוהו למיםה ונקה המכה אפילו
 לאשכב ונקה המכה שמתו יתן ושמעו
 שלא ימות הוא ונקה המכה מכלל ד
 ימות דרשי ליה לאמדוהו לחיים ומת
 ויפא יתן האומד שאמדוהו לכהה ח
 יקוס והמהלך בחוק שאל מה שמתו
 ורחמנא: שפרי נז"מ"ד וכא: והא נש
 לאחד סי י ללמד עליו חובש השם
 לממון. כמה ראוי לשכב מחולי זה
 ביומא מנ"ד וכא: ולהפטר אם לאח
 לאמדוהו למיםה אומדן אומו לחיים.
 למיםה. לומר טעניו בלומר ראשון ושב
 ונער ליוורשין. והוא הדין לרפוי ושב
 מאמימתי משלם. [כלומר] מאיו שעה
 הכאה ולא אמרין הואיל ועד השתא
 ומפסקין ליה לניק: וסמא רב
 מתנ"י נאכיון להרוג אם הכהמה
 המרתא ספק הוא אף על פי שקבל
 אפחיי

מִן הַיָּמִין לֵאמֹר לְקַמֵּן (דף פ:) **גמ'** על משנתו. מחרגמי
כחו: ודי סעלה על דעתך. ל
שעה היחה:

ימה סתם חנק היא מתוך
כוכבים דבסקילה * דמחלל

על משענתו ונקה המכה וכי תעלה על דעתך שזה מהלך בשוק וזה נהרג אלא זה שאמרוהו למיתה והקל ממה שהיה ולאחר כך הכבד ומת שהוא פטור ורבנן האי ונקה המכה מאי דרשי ביה מלמד "שחובשין אותו ורבי נחמיה חבישה מנא ליה יליף ממקושש ורבנן נמי לילף ממקושש מקושש בר קטלא הוא ומשה לא הוה ידע קטליה כמאי לא פוקי האי דלא ידעינן אי בר קטלא הוא אי לאו בר קטלא הוא ורבי נחמיה יליף ממגדף דלא הוה ידע אי בר קטלא הוא וחבשוהו ורבנן מגדף הוראת שעה היתה כדתנא ^(ב) יודע היה משה רבינו שהמקושש במיתה שנאמר "ומחלליה מות יומת אלא לא היה יודע באיזו מיתה נהרג שנאמר "כי לא פורש וגו' אבל מגדף לא נאמר בו אלא "לפרש להם על פי ה' שלא היה משה יודע אם הוא בן מיתה כל עיקר אם לאו בשלמא לרבי נחמיה היינו דכתיבי תרי אומדני חד אמדורו למיתה וחד אמדורו למיתה והקל ממה שהיה אלא לרבנן תרי אומדני למה לי חד אמדורו למיתה וחד אמדורו לחיים ומת ורבי נחמיה אמדורו לחיים ומת

אמדרוהו למיתה וחייה פוטרין אותו אמדרוהו
 מדין אותו אומרד חיה לממון ואם לאחר
 אומרד האמצעי דברי רבי נתניה וחכמים
 דר תנאי אידך ^באמדרוהו למיתה אומרין
 אותו למיתה אמדרוהו למיתה והקל ממה
 לממון ואם לאחר כן הכביד ומת משלם
 משלם משעה שהכהו וסתמא כרבי
 ג. את הבהמה והרג את האדם לעוכר
 פלים והרג את בן קיימא פטור יתכבין
 בה כדי להמיתו על מתניו והלכה לה
 על לבו ומת פטור תכבין להכותו על לבו
 והיה

וְחִיבָה. לזה חימה הואיל ויאל מצ"ד חייב נקטליה דהא דל
כמה שאמרוהו אלא נפל למשכב שבתו יתן ממון ולא
ר והכניד ומת: **אלא לרבנן.** דלמרי לחבישה אחת תרי
מינה אמרוהו למיחה וחייה ממון יתן ולא מינה ומונה
השפא חנוש הוא: **חד אמרוהו למיחה וחייה וחד אמר**
הכי משמע ולא ימות אלא אמרוהו חתלה שחי ימות
ועלה ושבתו ורפואתו שכן היו אומדין אותו כשהיה
אלא אמרוהו מתחילה למיחה ויאל מצ"ד חייב וסוף דה
לן מלדיק אל תהרוג [שמות ג] בפרק אחד דיני ממונות
וזירין אותו שנאמר ונדיק אל תהרוג: **פוערין אורו.** מ
מחה יעלה שבתו ורפואתו: **אומר האמנעי.** היינו אומר
מכאן הכניד ומת אלא בפר מעשה דהשפא אוליגין דה
רנינו שהקל ולא אמרין הואיל ויאל מצ"ד חייב
וינו ולא שהרי יאל מצ"ד זכאי וזכאי מתחמת חובלי חייב
בשבת דהא בפר אומר האמנעי אוליגין ולכולהו אמרוהו
אמדין אותו כשהקל: **משעה ששכחו.** אומדין כמה היה
ל אמדין [ליה] אלא למיחה והשפא הוא דלמדיק ליה ל
נחמיה. ודך סתמא כרבי נחמיה מוכחא דפטור ליה
היה עומד אדם אלס בזמה ונתבאר להרוג בזמה ולי
היה תהרא שחומר אלס יודע איני שהוא צן דכתיב ועל
מיסה פטור דשקח לא יכוננו: ונפלים לא מחייב דכתיב וזה
נחמיה

על צורייא שנחפא לגמרי ונשען על
לי למימר ונקא המכה) ממיתה: אלא

וצא הכתוב ללמדך שאם יקום מן
 ו' למשענת חיים ונקה המכה ואפי'
 מת לאחר מכן שחזר והכניד: ורצנן

ה'י ונקמה המכה מלמד שחובשין אותם. אם אמדוהו למיתה חובשין את המכה שלא יצוה עד שיראה אם ימות אם לאו להכי אחי ונקמה המכה דמשמע להכשיוס ונקמה מכלל דעד השתא חצוב הוא: **ליף מקווש.** דכתיב (במדבר טו) ויניחו אותו במשמר: **קווש דר קטלא הוא.** פשיטא ליה למשה דבר קטלא הוא דלאיתי לקמן צברימא יודע היה משה רבינו שהמקושש צמיח שחר

כִּזְכֹּר נִחְמַר בַּתּוֹרָה מֵאֲנִלְיָה מוֹת
יוֹמָת אֲבָל לֹא הִיָּה יוֹדֵעַ בְּאִיּוֹ מִיָּתָהּ

יומא. רבין צבירא הכי כמאן דחמיר
לא בעינן שידעוהו ונחלחמו צביה
מיתא נהר: דלא היה יודע אי צי
קטלא הוא אי לא. כדמפרש לקמן
אבל מגדף לא נאמר זו אלא לפרש
וכי: הוראם שעה היסא. אי לא
כחצ חבישא דהא מחבישא דהס
ללא הוה מארינן דהוראם שעה היסא
שחרי לא ננעוו מחבישא על אוחה
חבישא ומעמאם עשו דכיון דלא

נאמר בו מיתה מתחילה מה ספק
היה להם להטיל עליו ספק מיתה
ולחשוב: **דבשניא**. סיעתא לא
דלמך לעיל מקושש לא נסתפקו עליו
אלא באיזה מיתה יומת חייב מגדף
לא היו יודעין שזה חייב מיתה:
מה יעשה לו. משמע בר עשייה
הוא אבל לא היו יודעין מהו: **לפרוש**
להם. ולא כתוב מה יעשה משמע
כל דינו היו גריבין לפרש להם:
בשלמא לר' נחמיה. דלמך ונקא המכה
בשלמא לר' נחמיה והכל וחזר והכדי
אתא היינו דלמך מרי קראי יתירא
לואומדנא דאם בלא ללמדנא שחובל
בביתו חייב צריפו ושבת דלמך
שבת יתן וגו' [שמות כא] נכתוב והכה את
רעבו בתן או באגרף ופל למשכ
שבת יתן ורפא ירפא ולא ימות
ימא הוא ללמדנא וכו' אתא ריבון

חיי חס רחמנא עליה להכי אתאן אלה
 ה או אס יקוס והתהלך בחזק לאחר
 המכה יתירא שטעין דשכינורר לנו
 לחיים ומס. ואיפכא דרש להו ולא
 מת לאחר מכאן שבתו יתן ורפא
 לו לחיים ואס אמדוהו למתא ואסכ"ב
 שבתא אע"י שהלך בזמנא לא פטריה
 (דף נג:) מנין ליוזא מב"ד וכאי ואמר
 ונותן חמשה דברים: **אומר שני**
שני: אין אומר אחר אומר. לחשב
 ולו הכניד ומת חייב המכה מימיה:
 וזה יסבר: **לחיים אין אומרין** אורו
 וזה עליו הכניד המכה: **גומרין** ונו
 לאו אורחיה דתנא למחשב כרובל:
 קודם הכאה וכמה היה יפה אחר
 וכן נאמריה דקאי השתא והרי הוקל
 נמימיה אף על פי שהכניד ומת:
 אדם פטור משום דכי אתרו ביה
 גת כן אני עושה שאס אהרגנו אני
 למי:

(א) ב"ב קיט. (ב) ולעיל
עו. (ג) חיר סה: ע"ש,
(ד) וחוספת' דב"ק פ"ט
ע"ש. (ה) ושמות כ"א.
(ו) לקמן פ.א.

תורה אור השלם

1. שמרתם את השבת
כי קדש הוא לכם
מחלליה מות יומת כי כל
העשה בה מלאכה
ונכרתה הנפש ההוא
מקרב עמיה:
2. ויניחו אתו בשמור כי
לא פרש מה יעשה לו:
כמדר טו לד
3. ויניחוהו בשמור
לפרש להם על פי יי:
ויקרא כי י

גליון הש"ס
 תוס' ד"ה לא וכו' המחל
 שבת בפרהסיא. ק"ל לפני
 זה לא היה מפיקו של משה
 רבינו ע"ה רק במחל
 בפרהסיא דהו"י כדכור
 בעיקר א"כ עדין מחל
 לדינא המחל שנה בנצח
 במקילה דלמא הא דמוקדש
 במקילה היינו דהקצ"ה
 הפרסום עם משה רבינו ע"ה
 בפרהסיא ודוקא בפרהסיא
 אבל בנצח מחל

והיה

הנשרפין פרק תשיעי סנהדרין

גג א ב ג מ' פ"ח
 מהלכות קנה הדין ה'
 ד קמג משין קה:
 גר ד מ' שס הלכה ה:
 גה ה מ' שס הלכה ד:
 גו ז ח ט מ' פ"ד מהל'
 רוצח הלכה ח קמג לארין
 קמג:

נז י מ"ז ש"ס וס"ח
 מהם ענדינן ה' **ה'**
 חלקם ש"ס וס"ח ק' **ה'**
 נח כ מ"י פ"ח מה' **ה'**
 ענדינן ה' **ה'**
 ששן ק' **ה'**
נז י מ"ז ש"ס וס"ח
 מהלכות אסורין **ה'**
 הלכות ש"ס וס"ח ק' **ה'**
 עושין א"ש ע"מ **ה'**
 ע"פ כ עושין א"ש ע"מ **ה'**
 מהם ע"פ ד' כ"ה' **ה'**
ס מ מ"י פ"ח מהלכות **ה'**
 ענדינן ה' **ה'**
 מהלכות ש"ס וס"ח ק' **ה'**
 ששן ק' **ה'**
סא ז מ"י פ"ח מהלכות **ה'**
 ש"ס וס"ח ק' **ה'**
 ששן ק' **ה'**
סב ז מ"י פ"ח מה' **ה'**
 ענדינן ה' **ה'**
 ששן ק' **ה'**

אמר ליה אדא ברי בחרי קמלי קמלת ליה:
מתני' ^אמי שלקה ושנה ב"ד מכניסין
 אותו לכיפה ומאכילין אותו שעורין עד
 שכריסו מתבקעת: **גמ'** משום דלקה ושנה
 ב"ד כונסין אותו לכיפה אמר ר' ירמיה אמר
 רבי שמעון בן לקיש: הכא במלקיות של
 כריתות עסקין דגברא בר קמלא הוא וקרובי
 הוא ולא מיקרב קמליה וכיון דקא מוותר
 לה נפשיה מקרבינן ליה לקמליה עילויה

א"ל רבי יעקב לר' ירמיה בר תחליפא תא אסברא לך במלכות של כרת אחת אבל של שתיים ושל שלש כריתות איסורי הוא דקא טעים ולא מוותר כולי האי: מי שלקה ושנה: שנה אע"ג דלא שילש לימא מתני' דלא כרשב"ג דאי רשב"ג הא ס' אמר עד תלת יומי לא הויא חזקה אמר רבינא אפילו תימא רשב"ג קסבר עבירות מחזיקות מיחיבי עבר עבירה שיש בה מלקות פעם ראשונה ושניה מלקין אותו ושלשית כונסין אותו לכיפה אבא שאול אומר אף בשלישית מלקין אותו ברביעית כונסין אותו לכיפה מאי לאו דכולי עלמא מלקיות מחזיקות ובפלוגתא דרבי ורשב"ג קמיפלגי לא דכולי עלמא אית להו דרשב"ג והכא בהא קא מיפלגי דמר סבר עבירות מחזיקות ומר סבר מלקיות מחזיקות והדתינא היתרו בו ושחק התרו בו והרכין ראשו פעם ראשונה ושניה מתרין בו שלישית כונסין אותו לכיפה אבא שאול אומר אף בשלישית מתרין בו ברביעית כונסין אותו לכיפה והתם מלקות לביא במאי קמיפלגי אמר רבינא בכיפה צריכה התראה קמיפלגי ומאי כיפה אמר רב יהודה מלא קומתו והיכא רמיא אמר ריש לקיש יתמותות כרעין רעה ואומר ריש לקיש מאי דכתיב כי [גם] לא ידע האדם את עונו כדעם שנאחזים במצודה רעה מאי מצודה רעה אמר ר"ל חכה: מתני' ההורג יגפוש שלא בעדים מכניסין אותו לכיפה ומאכילין אותו לחם צר ומים לחץ: גמ' מנא ידעינן אמר רב יבערות מיוחדת ושמואל אמר שלא בהתראה ורב חסדא אמר אבימי כגון דאיתכחוש בבדיקות ולא איתכחוש בחקירות כדתנן מעשה ויבדק בן זכאי בעוקצי תאנים: ומאכילין אותו לחם צר ומים לחץ: מאי שנא הכא דקתני נותנין לו לחם צר ומים לחץ ומאי שנא התם דקתני מאכילין אותו שעורין עד שכריסו מתבקעת אמר רב ששת אידי ואידי נותנין לו לחם צר ומים לחץ עד שיוקטן מעיינו והדר מאכילין אותו שעורין עד שכריסו מתבקעת: מתני' הנוגב את הקסוה והמקלל בקוסם והובועל ארמית קנאין פוגעין בו כהן ששמש בטומאה אין אחיו הכהנים מביאין אותו לכ"ד אלא פרחי כהונה מוציאין אותו חוץ לעזרה ומפציצין את מוחו בגזירין זר ששמש במקדש רבי עקיבא אומר בחנק וחכ"א בידי שמים: גמ' מאי קסוה אמר רב יהודה כלי שרת וכן הוא אומר ואת קשות הנסך והיכא רמיא ולא יכאו לראות כבבלע את הקדש ומתו: והמקלל בקוסם: תני ר"ב יוסף יכה קוסם את קוסמו רבנן ואיתימא רבה בר מרי אמרי יכהו קוסם לו ולקונו ולמקונו: והובועל ארמית: כעא מיניה רב כהנא מרב

מיתות הוא נדון בחמורה ויהא אמת
ואו ולהחמיר שמי חטאות: **ברנאי** מי
כן למלקות: **דגברא בר קטלא הוא.**
דמפיק עמלו בעצירות: **של כרס**
אחא. עקבר אומה עבירה עמלה של
פעמים על השמים לוקה ובשלישית
יכנסוהו לכיסה: **ידרנן שמעון בינמות**
[מד:] נפאל לראשון ומת לשני ומת לשלישי
נפאל לרביעי לא חנפא דעד תלתא
וימנה לא הוה ממוניה לקבוצא את
בעיניה: **ליפא מוסמין.** דכורא את
מלקות מחזק ליה רשע ובעי כרפה
דלא כרנן שמעון בן גמליאל: **עבירים**
מוחיקוס. אותו בחזק רשע הוא
ובחזקתהו ולא מלקות הלך בשלישי
כוסמן אותו לכרפה דהא איתחזק ליה
בשלש עבירות: **מיטיבי.** לרבינא

דמהדר לאוקומה למתני' כרן שמעון
 בן גמליאל מדפליב אבא שאלו ואמר
 "כר' שמעון בן גמליאל מכלל דת"ק לא
 כרש"י: וזר סבר ל' הומוק עד
 שילקו שם מלקיות. ויזין דלקי על
 השלישית א"ע" דלמחזוק השמא רשע
 לא מעיילין ליה לכיסא דבית דין
 לא דיינין ליה: הסרו דו ופסק.
 שפירא עצמו מקבל תפלה ומיהו
 לא הסיר עצמו למלקות בדהיא וכן
 בדרכי בראש ורמו שהוא מקבלה.
 א"ע" דלא לקי בהתראות ב' הני דלא
 הסיר עצמו מלכות מ"ח תפלה

ויהי עתה לחזקתו רשע ופעם ראשונה
ממחרין ביה ושצקין ליה וכן בעצירה
שניה ושצקין ליה ובשלישית ממחרין
ביה למלקות וכונסין אותו לבפסה
עליה שיהי המזקק רשע בשלש עבירות
וכן התרחם מלקות: **אבא** שילא אומר
רבי. והא הכא מלקות אבא דלא
חזיר וצוה למלקות סברי שמה דנימא

סעמא דאזא שאל משה דמלכות מחזקות ולא הוואק עד שילקא ויזקק עא השלישית לא עזיל ליה לבישה: **במאי קא מסיבני.** וי קאיל דרפולומא מותבי דהא לדידי נמי קאיל דרפולומא דרבי ורשב"ג לא מצינו לאוקומה דהא ע"כ עזריה מחזקות סבירא להו דהא אין כוון מלקות ואמאי בעי אבא שאל רבינא: **אמר רבינא.** בין הכא בין במתנין קמייחא בפרסא לרישה התראה קא מסיבני ודכולי עמיה כרשב"ג ולא הוואק עד שלש עזירות לא התראה מלקות מקובלות או צפוי או בשמיהא או בהכרעה ראש

וקמיפליג' בדיפה אי זיכיה התראה ח"ק סדר כיון שהחזק רשע על שלש התראות של מלקות כושין אותו לדיפה ואע"פ שלא התורה על כך ואבא שאול סבר על ג' התראות של מלקות החזק רשע ולא על השמים ומהשם צעין עזירה רביעית להתרות בו אם תעבור חנכס לדיפה: **מלא קוממו**. גובה: **וסיבא רמיוא**. ודאי הלכה למשה מסיני היא דך עונש לדיפה ומיחו היבא רמחא מקמא: **פוטוס רשע** ירפא. מי שהחזק רשע חמישה רעמו. אלתא מחזק רשע בר מיטה הוא: **במלודה רפא**. אידי דלחיי הכא ריש לקיש צבאי קרא מיימתן לאיך דרשא דר"ל: **אי מלודה רפא הכה**. אמר' בלע"ז שהוא רשע וחסד וקטן ואוחז בו דגים גדולים מפאסי ואינו רואה ואינו דומה לגאון ברשמות ע"י מארב ומחבולות: **ברתני' שלא בעדים**. שלא חסד לביד' להרוג: **לחם לר**. לקמן צבי מאי שנה מכיפה קמיימא: **גב' מגא ירטיין**. הואיל וליכא עדות: **בעדות מיוחדס**. דשנים מעידין עליו ועדותן אמת אלא שאין מיחתו מסורה לביד' כגון שנים רואין אותו אחד מחלון זה ואחד מחלון זה דלחר במסכת מכות (דף כ:) דלא מיקטל עליה ומיחו הכא חמין דעילי לדיפה אבל על פי עד אי מוילי דבה בעלמא הוא: **בעוקלי סאנין**. בדיקות ימירא הוא וזכי פטר ליה בההוא הכחשה מקטלא מיהו עדות אמת הוא ועילי לדיפה: **מעייניה**. צבי מעיי: **והדר מאכילין אוסו בעורין**. שופטין וסוף מעיו ומתוך שהטקן מעייני הוא נבקע: **ברתני' הקסוה**. מפרש בגמרא: **ארמיס** בה עידי כוכבים: **קאין פוטנין** זו. גיי אדם כשרי ומתקאי קאלאש במקום פוטנין וכן בשעה שראין את המעשה אבל לאחר מכן אין מיחתו מסורה לביד' וזו ההלכה למשה מסיני הוא: **פוטנין**. ממיתין כמו לך ופגע בו (ומלכס 6 כ): **גזירין**. פסקין אשטל"ש בלע"ז: **גב' וסיבא רמיוא**. דשייכא בה מיטה: **ככלע אם הקדש**. לשון גנב שמבליעין ומחביאין. ורמו בעלמא הוא ולא מקרא נפיק דעיקר קרא בלויס כתוב שהחזיר שלא לראות בנקלוק מסעות ו"בשעת הכנסת כלים לגרמא שלהן שהיו אהרן ונינו מכין אהרן והמזבחות כמו שכתוב שם ונא אהרן בנעטס והורידו: **יבא קוסס אם קוסמו**. שמקלל כלפי בוסס יבא הקוסם זה את קוסמו היינו כלפי מעלה שנתן קוסמים האלו בלוי' (והקסבר המקלל דקא מחשב ליה) האי קוסס בעיניו שהוא ט"לוי ויש בו כח לקלל בו: **יבא קוסס**. מקלל את חבריו ואומר יבא הקוסם הזה: לו ולקונו ולמקונו. דהיינו כלפי מעלה שהוא קונה את העולם ומקנה לבדיומיא את טובו:

63

[illegible]

תורה אור השלם

1. תמונת רשע רעה ושנאי צדיק ואשמה: החליט לה כב
2. כי גם לא ידע האדם את עתו בדגים שנאווים במעוזיה רעה וכצפרים האוחזות בפח בהם יוקשים בני האדם לעת רעה כשתפול עליהם פתאום: קהלת ט יב
3. ונתן לכם אוזני לרשע ומים לחץ ולא יכנף עוד מוריד ותיו עיניך ראות את מוריקי:

ישעיהו ל כ
4. ועל שלחן הפנים
יפרשו כנגד תכלת ותתנו
עליו את הקערת ואת
הכפת ואת המנקות ואת
קשות הנסך ולחם
התמיד עליו יתיה:
במדבר ד ו
5. ולא יבאו לראות
בבלע את הקדש ומתה:
במדבר ד כ

לעזי רעש"י

אמ"ר [אי"ם]. חכה (ליתר
דיוק: קרס שבקצה החכה).
אשטל"ש [אישטילי"ש].
גזירי-עץ.

מוסף רע"י

[illegible]

פב:

הנשרפין פרק תשיעי מנהדרין

מסורת הש"ס

(א) לעיל מד., (ב) צ"ב קט:
 סוטה מג., (ג) לעיל פא:
 יבמות סד., (ד) לעיל פא:
 (ה) וזחם קיב., (ו) ובמדבר
 יו., (ז) שס., (ח) ושמות י.
 (ט) שמו"ר י. ה., (י) ידק
 מג., (כ) רש"י מח"י.
 (כא) שס., (כב) וזחם מג.
 רש"י., (כג) וזל בלחם.
 (כד) עי' חוס' מנחות יח.
 ד"ה לא מלח., (ט) ידק כ.

תורה אור השלם

1. ויהיו יומותם במנהג
ארכהו ועשרים אלק;
2. במדבר סו
ועמד מינסו ויפל
וחצרו המונה;
3. חליל קו ל
מינסו סו
אחרן זכרון אלשיס את
קמתי מעל בני ישראל
במנהג
אלק את קמתי חסובם
ולא כליתו את בני
ישראל בקמתי;
4. במדבר יא
לכן אומר יהוה נתן לו
את רביתו שלום;
5. במדבר יב
דודר מומתם א תש
ומלק אלקום עמי;
6. משל ל
אלק יבאו לראת
בכלע את הקדשו ומתו;
7. במדבר ד

גליון הש"ס

דע"י ד"ה הסליא לשון
לא תסולה. עי' תוי"ט פ"ז
מ"ה דפרה מ"ש נסס
הערות:

לעזי רש"י

אשטוינ"א [אישטנ"ק].
אגס, ברבה.

מוסף רש"י

[illegible]

נשטן והולך על מקלו. על העץ נלדו בלי הברזל שלא יהיו מרורים
 בו בני שצטו שלהרוג הוא בא: **היכן מצינו כו'.** כלומר אחס
 מפקידים עמכם אחר בנות מוצא אני למה לא אפעה כמותכם ובי
 שצט שלי גדול משלכם שאהיה פרוש וטהור יותר מכולכם כיון
 ששמעו כי אמרו הניחו לו ליכנס
 לקובה שאף הוא רוצה כמותי: **לרבי.**
תשמע: **הסירו פרושין אם**
הדבר. ודאי מותר לעשות כן שהרי
 פתחם עשה כמותי כן אמרו
 העומדים שם כשראו שנגזם: **שהיה**
לו לפרוש. מן האשה ושוב אין ניתן
 להורגו: **לדבר.** זקוק לאנשי שצטו
 לסייעו: **שכוון צדוקים וזנוקבוס.**
 וראו אותם צדוקים וזנוקבוס וידעו
 שניתן רשות לקנאי לפגוע בו ולא
 יאמרו שגלה היתה צללו עליו: **שלא**
נשמעו. לפרוש זה מזה עד שראו
 שהרגם צדק: **והגבילם אם המשקוף.**
 והואילן נצבים: **ולא הוצרך להספיל**
הרומם וישמעט: **ולאם צלל צלל מלאך**

והשמים. והועמדו בני שצטוו ולא רגלו
לפנאם: פלילוס. ריב: בן קנאי. משכנ לוי
שקנאם צממשה דריה דכמיב (בראשית
לד) הכוונה יעשה את אחותו: בן
משיב חמה. אהרן צממשה דקרת
דכמיב כי חם הקץ^א וכמיב וימאן
הקטורת: אבי אמו. יתרו דאלעזר
אבי פנחס לקח מבנות יתרו דכמיב^ב
ואלעזר בן אהרן לקח לו מבנות
פוטילא לו לאשה ומפרס בגדאש
פוטילא זה יתרו שפיטס עגלים
לעבודת כוכבים ואמר ב צטוה^ג
פוטילא זה (בנו של) יוסף שפטס
דצירו ותשניק^ד אי אביה דלמימיה מיתרו
למימיה דלמימיה מיוסף אי אביה דלמימיה
מיוסף פוטילא מיתרו דיקא רמי
דכמיב פוטילא וזה פוטילא: ואני
כפרה זו. שעשה פנחס: שפסא
מכפרה (עולס. דכמיב. במדבר סה)
לברית הכותה עולס חתא אשר קנא
לאחיו יוספר: ד' מאוס וכו'. וזכיר
בגמטריא חם היה: חס. לשון
המטה: או פיש. עד שמשש כחו:
אלקוס עמו. שכל הקמות שלו:
ופנחס לא היה יודע. שהקדוש היה
שמו מלך האלקוס עמו שלא צייני
לרץ להמתיק שמשש כחו. ונראה צייני
הסביבה האמת לשון ערבי שכל פתיחת
מיצותיהן אל: ששים. ואין לדבר רמז
במקרא: שנעשה. צינים שלו כצינים
מחרות שהוקלס והתגלגל שכתב וזע
שבתוכו מרוב צעילות: והיא נתמללה.
שכתב עמו כערונה מלחה מים:
מוצבה. מקום שפסדס חרבה רחבה
ביותר: וקבר שלה. פתיחת רחמה:
שזכרה בצדיים. שהיא אלהי אל תשמעי
אלא לגדול שזכרה: כום כי עס זה.
שחוט אותם עיי: והיינו דאמרי
איגש. על שם כונו ואמרם דבר

היוצק והבול55. הא דלא חשיב מוילק משום דפטור מוילק נפקא לן בפרק השוחט והמעלה (נחמס דף ק. וס) מדכתב אשר ישחט על השוחט הוא חייב ולא על המוילק אבל כל הני דהכא נפקא לן ב' ב' בחרה דנחמס (דף קטו: וס) מדכתב אשר יעלה מה העללה

שהיא גמר עבודה וכו' והולכה לא
תשיב משום דאפשר לבעלה לשמור
בבדל המזבח ולזרוק ומינה קשיא
ליתני נותן שמן ופתילה במזורה שיש
לאחריה דלקה ופתור' בכו' זר צ"ל
ב' דיומא (ד' כד' וס' מהאי טעמא
דז' אחריון עבודה ומהדלקה גופה
לא קשה ללחן עבודה היא כדאמר
התם: המזורה והמניח.
לא דק המורה והמניח קדומת
למליצה כדתיא ס' הניץ והגיש קמץ
ומלת והקטיר ועוד אחריון כהקומץ
כרש' וי' ס"ד שור קרב אלל המזבח
גבי לא מלת והיינו משום שהיתה
המליצה אחר התפסה והגשה:
ולא

ארבעה ועשרים אלף והיינו דכתיב ^ויעמד פנחס ויפלל ^אאמר רבי אלעזר
 ויתפלל לא נאמר אלא ויפלל מלמד כביכול שעשה פלילות עם קונו בקשו
 מלאכי השרת לדחפו אמר להן הניחו לו קנאי בן קנאי הוא משיב חימה בן
 משיב חימה הוא ^בהתחילו שבטים מבזין אותו ראיתם בן פומי זה שפיטם אבי
 אמו עגלים לעבודת כוכבים והרג נשיא שבט מישראל בא הכתוב ויחוס ^גפנחס
 בן אלעזר בן אהרן הכהן א"ל הקב"ה למשה הקדם לו שלום שנאמר ילכן
 אמור הנני נותן לו את בריתי שלום וראויה כפרה זו שתהא מכפרת והולכת
 לעולם אמר רב נחמן אמר רב מאי דכתיב ^דוזריר מתנים או תיש ומלך
 אלקום עמו ד' מאות ועשרים וארבע בעילות בעל אותו רשע אותו היום
 והמתין לו פנחס עד שתשש כחו והוא אינו יודע שמלך אלקום עמו
 במתניתא תנא ששים עד שנעשה כביצה המוזרת והיא היתה כערוגה
 מליאה מים אמר רב כהנא ומושבה בית סאה תני רב יוסף קבר שלה
 אמה אמר רב ששת לא כזבי שמה אלא שוילנאי בת צור שמה ולמה
 נקרא שמה כזבי שכונה באביה ד"א כזבי שאמרה לאביה כוס ב' עם
 זה והיינו דאמרי אינשי בין קני לאורבני שוילנאי מאי בעיא בהדי קלפי
 דקני שוילנאי מאי בעיא גפתה לאמה א"ר יוחנן חמשה שמות יש לו
 זמרי ובן סלוא ושאלו ובן הכנענית ושלומיאל בן צורי שדי זמרי על
 שנעשה כביצה המוזרת בן סלוא על שהסליא עונות של משפחת
 שאלו על שהשאלו עצמו לדבר עבירה בן הכנענית על שעשה מעשה
 כנען ומה שמו שלומיאל בן צורי שדי שמו: כהן ששימש בטומאה:
 בעא מיניה רב אחא בר הונא מרב ששת כהן ששימש בטומאה חייב מיתה
 בידי שמים או אין חייב מיתה בידי שמים א"ל תניתוה כהן ששימש בטומאה
 אין אחיו הכהנים מביאין אותו לב"ד אלא פירחי כהונה מוציאין אותו חוץ
 לעזרה ופוצעין את מוחו בגזרין ואי ס"ד מחייב בידי שמים לישבקה דליקטול
 בידי שמים אלא מאי אינו חייב מי איכא מידי דרחמנא פטריה ואנן ניקום
 וניקטול ליה ולא ^הוהתנן מי שלקה ושנה ב"ד מכניסין אותו לכיפה רחמנא
 פטריה ואנן קטלינן ליה האמר ר' ירמיה אמר ר"ל במלקות של כריתות
 עסקינן דגברא בר קטלא הוא והא גונב הקסוה האמר ^וירב יהודה בכלי שרת
 עסקינן ורמזיא ^זלא יבואו לראות ככלע את הקדש ומתו והא המקלל את
 הקוסם הא תני רב יוסף יכה קוסם את קוסמו דמיחזי כמבכר את השם והא
 בוועל את הכותית הא אקרייה לרב כהנא בחלמיה ואדכריה רב
 לגמריה איתיביה ^חהיוצק והבולל והפזות המולח המניף המגיש והמסדר את
 השולחן המשיב את הנרות והקומץ והמקבל דמים בחוץ פטור ואין חייביה עליהן

זה: **בין קני לאורבני**. מקום יחוד: **אורבני**. ערבה דקה הגדלה בין האגמים אשטוניא^א בלע"ז: **מאי בעי**. ודאי משום וזאת הלאה לשם: **בהדי קלפי דקני**. קליפות הקנים: **שינלאי מאי בעיא**. ודאי משום וזאת הלאה שם: **בפתח לאמה**. הנאיפה אמה כלומר הנייפה שם גפייתה על אמה שכיין שוינעה קורין אותה וזנה בת וזנה: **הסליא**. גרם שיזכרו ויספירו * לשון לא חסולה (ליזי סח) המסולאים בנפ (ואינה ד) שהיו מעריצין עלמן בנפ ולא זה ולא משפחתו סלו בניאופים. ל"א גרם לפסח ולדקדק אחר עונם לשון מסלסל בשערו (שיר דף ג.) **מעשה כנען**. וזה כדאמרין בערבי פסחים (דף קיג.) ה' דברים ליה כנען את בניו ואהבו את הזונה: **הא אקרייה לרב כהנא בתמייה**. יכרת וגו' אלא בר כרת הוא: **היולץ**. שמן על מנחה: **והבולל**. בשמן: **והספות**. פסים לאחר אפייתה כגון מנחת מחבת ומרחת ומאפה חנוך שכן בזאת אפיוות: **והומניסה והמניסה**. בקרן מערבית דרומית כנגד חודה של קרן כדאמר' בסוטה בפ' ב' (ד' יב.) והמסדר שלחן וילחם הפנים: **בחוק**. אם עשה אחת מאלו בחוק: **פטור**. ללא חיוב כרת אלא שזאת דכתיב (ויקרא ח) אשר ישחט וגו' ומעלה דכתיב (שם) אשר יעלה עולה חוזק דאחרית מדם שפר [שם] בפס' ד' (לעיל דף ג.) וכל הני דיש אחריה עבודה אמעיט בפ' בתרא דזבחים (דף קטו.) מה העלאת מיוחדת שהוא גמר עבודה אף כל שהוא גמר עבודה: **לא**

מסורת הש"ס

מכלל שהיא טמאה וי"ל כדפרשית משום דקלישא טומא
ענין אכילת קדש היינו משום דאשכחן טבול יום דהוי כט
זוד טומאתו זו לרבות מחוסר כפורים מאחר דדרשין
אה וזו דוחק לומר משום דגבי נכנס לתקדש לא כתיב
ומי דאי לאו אלא חד ריביא הוא מוקמינן במחוסר כפ
ליה למימר אפכא טמא יהיה לרבות מחוסר כפורים ע
יין מחוסר כפורים מוטירה מכלל שהיא טמאה משום ד
בבבאי בטומאת מת ולקך נריך נמי טפי קרא לרבות טבול
ואי דפרשית דמוטירה מכלל שהיא טמאה לא הוא מרבי
מאחר כפי"ב דזבחים (ד' יו' וסג) דאי כתב רחמנא במחוסר
י קרא לטבול יום וי"ל דה"ק אי כתב רחמנא מחוסר כ
דאי לאאי נחית ליכתוב רחמנא טבול יום ומחוסר כפור
דאי"ל רמזו שם"ה. הוא מלי למליך מבצייני מיושב
ה"ר חיים כיון דטבול יום יליף מתרומה אלא כן טבול
שאלל תרומה ואילו טבול יום שאלל תרומה לא קמי
ולא בצעל מוס ה"ה זו ולא בטבול יום ומיהו טמא שש
מיהו לא יתכן כלל לענין תרומה ממעטינן טבול יום ממיי
ולכן נראה דה"ה טבול יום שאלל תרומה במיתה ויש
בפרשא אמור אל הכהנים ונא השמע ופינן וגו' והדר
ה שמיים במיתה מדקרי טמא וטמא ויפינן חילול חילול
ש"ה כפי"ב דזבחים (ד' יו' וסג) דפליק בצרומה וכו' וי"ל
דומה דהוי במיתה אע"ג דטהור לתרומה: **אין** בגדיו ע
ס כפי' ואחתי תלוה ומירך דההוא מיתה אמכנסיים כתבי
הכותנים עליהם אינעריך לשאר בגדים ומיניה לא היה
וימוא (ד' ה' וסג) מזה הדבר דו"ו מוסק על ענין ראשון
לא רחוק ידים ורגלים אפילו איזיה ריקנית וא"ל לומר

ת"ל קדושים יתרו
והיו עומתם
אלהיהם. וכל
מקום צמחור לא יתנו
לך כי לא שם יח
והיו קדשים להם מדרב
ובחיים ירד נדבאק ל
מיוזרו. ודמתי כי שיל
(שם) ודמתי אותם
אבנתי. אהרן וכו' וי
עולם (כן הירמא בחיים
והיה) וסותם להם להרשע
שילת. לכוונה. אהרן
סיונות מהיה נבדקין וי
(שם) וכל ירד להם (שם)
טורה מכלל שדיא
טמאה. ער עשוי בנח
דבחי' ו' תבחי' ו'
ושכר אל חשד. ונבאלת
אל אל מעד אל תמוח
דמיון מזה יד שמי
מזלתי כחיו יתרו ודמתי
אל כל חשדו ונבאלת
ושכר אל מעד תמוח
אלתו. דבר אל
דקן על פסל לעגור
על ער. כל בן נכר
דער. שמועתי מכל
חמת על כל אסא על
לד. ודמתי ו'.

אלו הן הנחנקין פרק עשירי סנהדרין פה.

עין משפט
נר מצוה

(א) נשמת קד: קן: קמא:
(ב) כריתות כ: (ג) ז' ב"ק פו:
(ד) חנוכה נ: מכות ט:
(ה) יבמות כ: וי"ק:
(ו) נשם קא: (ז) וי"ק נד:
(ח) כ"מ סב: חגיגה ט: יבמות
כ: (י) משפטים פ"ט
(יא) (ב) נשמת נה:
(יב) (ד) נשם: (יג) וי"ק פו:
(יד) וי"ק היעק טוס' יומא
יט: ד"ה מי איכא ומוס'
כ"מ י: ד"ה קן.

תורה אור השלם

1. אלהים לא תקלל
וכשיא בעמך לא תאור:
שמות כב כז

מוסף רש"י

מלאכה שאינה צריכה
לגופה. כל מלאכה שאינה
צריכה אלל נלקח מעליו.
היא מלאכה שאינה צריכה
לגופה. נדרשו לא נהא לו
ולא היה צריך לה. הלכך לא
מלאכה מחשבת היא לרש
(שבת צג:). ביישו ירשן.
ב"ש א"ט י"ג וי"ג וי"ג וי"ג
שמו ולא הכיר בשמו
שעשה לו זה וז' (ב"ק פו).
הכרה הכאה שאין בה
שוה פרוטה לוקה. שם
יש בה חסדו פרוטה
משלם ואינו לוקה. דלפי
כחונות באלו נעוה (כ"ב)
כפירוש ריבנה מורה חובל
במכירה לחסדו. וז' אין
בה שוה פרוטה לוקה שער
על לא יוסף פן יוסף
יחבוט (ט). דמקשינן
הכאה לקללה. נדרש
ואלה המשפטים שמת
הענין אלל שפוק אדם
מפסקי כהן ואינה למיד
היקש הוא (בבבית טא).

ור' שמעון אית ליה מלאכה שאינה צריכה לגופה פטור עליה. בפרק
המזניע (שם ד' נג:). גבי המזניע את המזניע במטה: מהו שיעשה שליח
ב"ד לאביו אם נתחייב אביו נדוי או מלקות: ואמר מי הסירו. לקללו
ולחכות את חבירו והלא כל ישראל חוהרו על הכאת חביריהם ועל
קללתם כדלפינן ב' מיתות (לעיל ד'
(נח:). אפי' נעשה שליח ב"ד לך דכתיב
(דברים כה) ארבעים יכנו וכתיב
(במדבר ה) יתן ה' אותך: ומה מי
שמואל להכותו. כדכתיב תניא הכי
במילתא: מאי לאו אידי ואידי.
מזה ואינה מזה תרוייהו במקום
מזה והא בבנו והא באחר והכי
קאמר וילין אזהרה למכה אביו: ומה
אחר שמואל להכותו במקום מזה.
דכתיב יכנו: מזה שלא להכותו.
יותר מארבעים דכתיב (דברים כה)
ולא יוסף פן יוסף בנו שאינו מזה
להכותו אפילו במקום מזה אלמלא
אינו נעשה שליח לך אינו דין שמחבר
שלא להכותו מזה במקום מזה:
ולא במקום מזה שמואל להכותו
מזה שלא להכותו. יותר מארבעים
שלא במקום מזה לא כל שכן וילין
אזהרה למכה אביו או חבירו מהכא:
בא אחר והכנו וקיללו פטור. קס"ד
פטור ממלקות: ואינו יולא. ואשמעי'
דבנו אינו נעשה שליח ב"ד לכוף
לזאת וקאי לר' שם: ה"ג והאמר
ר' שם ביישו י"ג וי"ג וי"ג וי"ג
ישן ומת מור שנתו: חייב. דהא
מדינשין בניו והא נמי ל"ש: מכלל.
דכתיב דמתי גבי בנו ממון קאמר
במיתה והא בזין בנו שוה פרוטה
מוקמת לה: אלל. על כרחך חייב
דבנו קאמר מיתה: הכא נמי. דמתי
גבי אחר פטור דבנו קאמר וממלקות
פטור ליה ואכתי מאי שאל: בעושה
מעשה עמך. וזה שער עבירה
שחייב מיתה לא עושה מעשה עמך
הוא: הסינן קללה. דכתיב ביה בעמך:
מקשינן. כלומר גמדין כמה מינו.
ואיכא דאמר היקשא דכתיב מכה
אביו ומקלל אביו גבי הדדי באלה
המשפטים אלל שמקרא אחד מפסיק ביניהם: אי הכי בנו נמי. דהא לא
כתיב אזהרה במקלל אביו אלל במקלל חבירו שאביו בכלל עמך כפ'
ד' מיתות (לעיל ד' טו:). דרב פנחס משמיה דרבא במסכת חגיגה
בסוף חומר בקדוש: במקום. הראוי להתקיים ולא זה שנגמר דינו:

מדי

מקלל נמי מחייב ור' יהודה יש לדקדק דפטור מדמתן כפ' כל הכלים
(שם ד' קכ:). ומיית' בסמוך דמחט של יד (ומת' לטול זה את
הקון דמשמע ליה להש"ס דאחיא ככולי עלמא כי יהיה דשלי שבת
(ד' קט:). דאמר' אלל מוקף מחמת חסרון כ"ס אפילו ר' שמעון
מודה דמתן כל הכלים נטילין בשבת
חוץ ממכר הגדול יחד של מחרישה
ומנא ליה דמודה ר' שמעון זה אלל
משמע ליה דבסתמא דהתם מודו כ"ע
היכא דלא משכח פלוגמא וכו' דר'
יהודה מחייב במלאכה שאינה צריכה
לגופה לא אפשר למישרי מחט של יד
לשטול זה את הקון אי לא משום
דסבירא ליה מקלל בחצורה פטור
(אש"ג דאמר' כפ' כירה (שם ד'
מכ:). דשמואל במלאכה שאינה צריכה
לגופה סבר לה כרבי יהודה וצ"פ ספק
אלל (כריתות דף יט:). מסיק ר"י אליבא
דשמואל הנח למיתוקות הואיל ומקלל
בחצורה חייב לא משום דסבירא ליה
דמחייב קאמר וחדע דבשילי האורג
(שם דף קו:). אחר שמואל כל פטורי
דשבת פטור אלל אסור לבר מהני
חלת דפטור ומותר המפס מורכא
ומנא לן דפטור ומותר דמתן מחט
של יד (ומת' לטול זה את הקון
ומדשרי לטול ש"מ דקסבר
מקלל בחצורה פטור דמטעם מלאכה
שאינה צריכה לגופה לא שרינא דהא
סבירא ליה דחייב:

ורבי שמעון האמר מלאכה שאינה
צריכה לגופה. כל מלאכה שאינה
צריכה אלל נלקח מעליו.
היא מלאכה שאינה צריכה
לגופה. נדרשו לא נהא לו
ולא היה צריך לה. הלכך לא
מלאכה מחשבת היא לרש
(שבת צג:). ביישו ירשן.
ב"ש א"ט י"ג וי"ג וי"ג וי"ג
שמו ולא הכיר בשמו
שעשה לו זה וז' (ב"ק פו).
הכרה הכאה שאין בה
שוה פרוטה לוקה. שם
יש בה חסדו פרוטה
משלם ואינו לוקה. דלפי
כחונות באלו נעוה (כ"ב)
כפירוש ריבנה מורה חובל
במכירה לחסדו. וז' אין
בה שוה פרוטה לוקה שער
על לא יוסף פן יוסף
יחבוט (ט). דמקשינן
הכאה לקללה. נדרש
ואלה המשפטים שמת
הענין אלל שפוק אדם
מפסקי כהן ואינה למיד
היקש הוא (בבבית טא).

וכן מוכח בזה"ל (י) דהמכבד דהא רבנן דסבירא להו כרבי
יהודה דדבר שאין מתכוין ופטורי אפילו ישוה גומות וכן בפרק ספק
אלל (כריתות דף כ:). דמתעסק שאינו מתכוין למלאכה פטור כ"ש
היכא דאינו מתכוין אלל לגרייה והא דמחייב רבי יהודה בכריתות
נחמין לככות את העליוות והוצערו התחתונות מאלהין היינו התם
ה"ט משום דאינה צריכה לגופה ולא צ"ע מלאכה מחשבת
אלל חשיב חיוקן לכיבוד ולריבון כעין בנין ואפילו בלא השוואת גומות דבדבר מועט מחייב משום בונה כדאשכחן (י) גודלת ופוקסת
וכס"פ כירה (שם דף מו:). דהו שרי לטלטל נר הדולק בשבת אי לא משום דבקים לדבר האסור היינו משום דאי מצבה בלא מתכוין
אינה צריכה לגופה היא ומימה מימה דהא לשמואל קאמר בפרק כירה (י) דבדבר שאין מתכוין סבר לה כר"ש וצמלכה שאינה צריכה
לגופה סבר לה כר' יהודה וכו' דסבר כר"י במלאכה שאינה צריכה לגופה היכי שרי דבר שאין מתכוין דשרי התם (דף מא:). גבי מיחס
שפיניה לתת לחוכו מים להפסיר אפי' שיעור לזרף דהוה ליה שגגת סקילה וי"ל דהא דאשרינן הכא קון וסילוא משום דחיישין כשמתחיל
להסיר שמה יתהפך דלא סגי אי לא הו פסיק רישיה ולא יית שבייל כך אלל שר דבר שאין מתכוין דלא פסיק רישיה הוא שרי
ולטול קון בשבת מודה שמואל אש"ג דמחייב במלאכה שאינה צריכה לגופה דקסבר מקלל בחצורה פטור:

הא בבנו הא באחר. רואה ללמד מכאן אזהרה למכה אביו דלא נפיק מפן יוסף כיון דאינו מזהו להכותו ומשמע בסמוך דאפי'
ביואל ליהרג נפקא לן אזהרה לבנו דחייב דמוקי לה רב חסדא במסכתין זו לזאת ולא אש"ג דאין מזהירין מן הדין הני מילי להלקותו
ומינה קשה היכי אלא בנו בבל ומומר מאחר כיון דאחר פטור במסכתין זו לזאת ואינו יולא ושמה גלוי מילתא בעלמא הוא
דפן יוסף מיירי אפי' בבנו אש"ג דארבעים יכנו לא מיירי בבנו: והאמר רב ששת ביישו וכו'. מיתה דכפ' החובל (ב"ק דף
פ:). וס' צ"ע רבי אלא בר ממל ביישו ישן ומת מהו ולא איפשיטא והכא פריך בפשיטות ישן ספרים דגרסינן והאמר רב ששת
ביישו ישן חייב ולא גרס ומת ולא נהירא דמה ענין ישן ליואל ליהרג ועוד מאי קמ"ל רב ששת ממתינן היא בפרק החובל
'המזניע את הישן חייב ור"ת גרס והאמר רב ששת ביישו חייב ויואל ליהרג קאי מיהו אין כל כך מיתה אלא לא הניא דברי רב ששת
בפרק החובל להיפסע היחא בעיאל דבי האי גוונא אשכחן בגדלים בפרק אין ציץ המודר (ד' נה:). וס' דאביעורא לן הנהו כהני
שלוהי דידן או שלוהי דשמיא ולא מייתי התם דברי רב הונא בריה דרב יהושע דאמר בפרק קמא דקדושין (דף כג:). וס' הני כהני
שלוהי דרממנא מינהו דאי שלוהי דידן מי איכא מדי דאין לא מינין עבדין ושלוהי דידן עבדי: הכהו הכאה שאין בה וכו'. מיתה
אמאי לקי הא פן יוסף לאו שניתן לאזהרת מיתה ב"ד הוא דמיניה נפקא לן אזהרה למכה אביו כדאיתא בספרי וצירושלמי:

שיבול

א נמי פ"ה מה' חובל
הלי' טושי'ע ח"מ פ"י מב
פ"י א:
יב ב מ"י פ"ה מה'
ממרים ה' יב ועין
כ"מ סמג לאורן ריט
טושי'ע י"ד פ"י רמא סעף
ד:
י"ד ג מ"י פ"ג מה' חובל
ומי' ה' ג סמג פשין
ע טושי'ע ח"מ פ"י מב
סעף לה:
י"ד ג מ"י שם ס"ה הלכה
ג סמג שם טושי'ע שם
סעף ב:
י"ד ה מ"י פ"ה מה'
ומי' ה' ג סמג
לאורן ריט טושי'ע י"ד פ"י
רמא סעף ד:

אלו הן הנחנקין פרק עשירי סנהדרין

דין בתו מאנוסתו. נכולו משנה פלוגתא דר מהאי ורואה למר
דלון זקן ממרה מודה בגזירה שזה ז':
עקביא בן מהללאל מממא. ואף על גב דעקביא מחמיר ומנין
דהוא קולא כגון שרואה דס אדום ומשלמנו לס ירוק:

דבר יחזק דר אבדומי בללו הן הנשרפים) פרישית לה גבי בתו
מאנוסתו דמהאי דינא יליפין והוא דבר שדונו כרת: **הירוק עקביא**
בן מהללאל מממא. דס הירוק הוי דס הנדה. ואם אמר זקן ממרה
כעקביא בן מהללאל מייתי לה לחיוב כרת שפעמים שרואה דס הירוק
נחמלת נדונה ולבסוף צ' ימים
רואה דס אדום ופוסקת והיא מתחלת
למנות שבעה ימים מראית דס ירוק
וטובלת ומשמת עם צבעה צ' ימים
נדונה לפי שדס הירוק טהור הוא
והיה לה להחמיל למנות מראית דס
אדום: מעין אחד הוא. דס הנדה
בשבעים של נקיבה שהוא טמא ודס
הנדה לאחר שבעים שהוא טהור
ממעין אחד הוא: **הפורה עימאסו.**
כל שבעים: **הפורה עימאסו.**
לאחר שבעים וזוהי וטימאמו לאחר
שכלן ימי טהרה: ולוי אמר צ' מעיינות
הן נפסס **הטמא.** לאחר שבעים
ונפסח הטהור ויכנסתם הטהור
בסוף ימי טהרה נפסח **הטמא.** ואמר
במס' נדה (לה): מאי צינייהו בשופעת
מתוך שבעים לאחר שבעים או מתוך
שמונים לאחר שמונים לרצ אע"פ שלא
פסק מעיינות בתוך שבעים ויואל דס
לאחר שבעים ממנה טהור ולוי
טמא עד שחפסוק שעה דינמא נפסח
הטמא והשופעת מתוך שמונים לאחר
שמונים לרצ טמא ואע"פ שזהו
מעין עצמו של ימי טהרה ולוי טהור
עד שחפסוק מעין הטהור ויפסח מעין
הטמא. ואי אפילו זקן ממרה ורבנן
בהא קאמי לדי כרת אי רבנן כרז
והוא כלי איכא כרת לאחר ימי
טהרה ואי רבנן כלי והוא כרז איכא
כרת נחמלת ימי טהרה לרצ לקולא
ולוי לחומרא: **קישנה ג' ימים בתוך**
אחד עשר יום כו'. כחצי כפרשת
זכה באלה עשר יום שצין נדה לנדה
שהם הימים המציין לדי זיכה ואשה
כי יזווג וזכר דמה ימים רביעס) ותינא
בפרק צנות כומס (נה ז'): דמה
מחמת עצמה ולא מחמת ודל נדה
שדס הקישוי שאל קודם הולד מחמת
זכר הקישוי אינו מצינא לדי זיכה
וכ"ש דס שלאחר הולד אכל אס
רלמא ג' ימים רלופין בן מתוך קושי
ושפחה קודם ילימא הולד יום אחד
מעט לעט ששקטה ונחה מלערה
ואח"כ ילדה בין מתוך קושי בין מתוך

תורה אור השלם

1. ערות בת בנה או בת
בנה לא הנדה עיריות כי
ביתו דהיה:
2. ערות אשה ובתה לא
הגלה את בת בנה ואת
בת בתה לא תחזק לגלות
ערוהה שארה דהיה וקד
הוא:
3. ואיש אשר יקח את
אשה ואת אמה וזוהי דהיה
כאש ישרפו אתו ואחרון
ולא תהיה וקד
בכובדם: ויקרא כ יד
4. כי יצא ממך דבר
משפט בן דס לרצ בין
דין לדין ובין נגע לנגע
בדבר בשעריך
וקדוה וצילית אל המקום
אשר יבחר לך אלהיך בוי
דברים יז ה
5. ואם אסון יהיה ונתתה
נפש תחת נפש:
6. ובי יצאו אנשים וגפרי
אשה קרה ויצאו לקריה
ולא יהיה אסון ענוש
יענש כאשר ישיה עילו
בעל האשה ונתן
בפסלים: שמה כא כב
7. וקרא את הנגע הדנה
הנגע בקרית הבית
שקעירות ויקראת או
אדומות ומראיהן שפל
מן הקור: ויקרא יד לו

גליון הש"ס

הש"ס ב"ב פלוגתא דר
יאי תפסו ירמיה: ע"י טורי
אכן מצינו בלגני שסס דף
י' ע"ד דהיה נפס:

מג א מ"י פ"ה מ"ה
אסוריו בואה הלכה ו
ופ"ה מ"ה משכב ה"ח
שגג לארץ קול עזבון רמג
טו"ש ע"י ד"ר קפח מעין
ז':
מר ב מ"י שס פ"ו הלכה
א קמג שס:
מה ג מ"י שס פ"ו הלכה
א קמג שס:
מר ד מ"י פ"ב מ"ה הלכה
טומאת צרעת הלכה ו
קמג ע"י ד"ר:
מר ה מ"י שס הלכה ט:

מוסף רש"י

מעין אחד הוא. דס הנדה
ימי לידה יום הנדה ימי
טהרה: ממעין אחד הן נפין
נדה: **הטמא.** כל שבעה לרצ
י"ד לנקה: והטהרה
טהרה: **אמר מכן (שם).**
נפסח **הטמא.** לאחר
שבעים ונפסח הטהור:
נפסח **הטהור.** לאחר
שמונים ונפסח הטהור:
קישתה. מחמת ודל
שלשה ימים בתוך אחד
עשר יום. שצין נדה לנדה
ורלמא כל שלשן הימים
רלופין (שם ד"ה). שפחה:
מלמטה. מלמטה. לרצ
נדיב. וירדה. אגלגל
מלמטה דלמטה שפחה לא
דלמטה ודל. הלכך הוי
ז' יולדת כוונ. אכל אס לא
שפחה מקור ללדיה. כל
דמי שפחה מחמת ודל
הוא. ורלמא טהרה:
מדיה. דמדי וזכר דמה
דמה מחמת עצמה ולא דמה
מחמת ודל (שם). לילה
ירום. דלמט שפחה דמי יום
שלי וירדה יום רביעי
דשפחה מעט לעט. אין ז'
שפי. אלא אס כן שפחה
לילה יום שלאחר הלילה
כללי שבת ויומו (שם).
שפחה מן הצער ולא
מן הדם. דלמט דמדי דס
הי שפי (שם). שפחאין
בית דין חצוף. שפחאין על
קמח המים (שם). דלמט
דלמט. הכל. דלמט
נפשה. אין דיריהן דין.
ושפחאין ר' אבהי דנפין
כולו מדי דנפין:
ירמיה (ב). נחת נפש
תחת נפש ממון. אס
אסון יהיה שפחה הלכה
יתן ממון דמי האשה
לירמיה. אסון שפחה
מדיה. אלא נפחין לה אלא
לפניו נפחין. דמדי וזכר
יניו אפס (ירמיה) קסבר
רבי נפחין להרצ את זה
והרצ את זה פטור מחמת
ומשלל ממון: וירמיה (א).
לפני דמי לידת כחיו ומן
כפליס (שם). ונאמר
נחיה למטה. ומת נפס
תחת נפש (שם). ממון.
ומי נפס דמי הנפס (שם).
מכות. מלקות ארבעים
ולמ"ב ב. אס ברת
קודם לשפח הלבן טמא.
דער לנן מסמיני טומאה
ובגון שקמיהו כרת.
דמדי ויקרא (ג). והנה
נפס שר לנן נפס (נה)
י. ובמ"י כחובות טהר
ובמ"י פ"ה אס שפחה
קודם לברית טהרה. לפי
מה שפחה נפסח ונפס
שם. ברה טהרה. היי הוא
נגע שפחה מראיתו בשבע
שלא קמג שפחה טהרה
דמדי ונה כה הלכה
נדה י. ובמ"י כחובות

לכן קדם לברית טהור ספק
אמר רבא כהה טהור נגעי
רבנן רבי אליעזר ר' רבי
רבי שמעון אומר לעולם אין הבית טמא עד
שיראה כשני גריסין על שתי אבנים בשתי כתלים בקרן זוית ארכו כשני
גריסין ורחבו כגריסין מאי טעמא דר' אליעזר בר"ש כתיב קיר וכתיב קירות
איהוה קיר שהוא כקירות הוי אומר זה קרן זוית נגעי בגדים בפלוגתא דר'
(י' יונתן) בן אבטולמוס ורבנן (ירמיה ר' (י' יונתן) בן אבטולמוס אומר מאי
לפריחה

ע"ה) ומס' ר' משה הירש שפחה ור' יהושע קושיה אמר רבה קושיה וטיהר. כלומר קושיה דכרז ומחלף עליהם וטיהר. כאלם שפחה שצין על אסון משנה לדבריו. וכן מלמדי נפחין ור' יהושע קושיה טהר (בכחובות
שם ובמ"י דה שם). כשני גריסין. שיעור נגע בגריסין לארץ ולחוצה (דה שם) וסמי גריסין על שמי אכסני. דמדי ויקרא (ד) וחללו את אכסני מרחי כשעור וכלל אסון שיעור נגע (ירמיה שם). בקרן זוית. ואחרון שמי אכסני יחיו
בקרן זוית. ואחר בנותל וזהו הנגע משך שפחה. ארטי ב' גריסין ורחבו כגריסין. שיהא ככל אכן כגריסין על גריסין (שם). דשפחה מוטל ארכו על צ' ב' אכסני נפסח ככל אכן גריסין על גריסין כשעור נגע. נדה י.

13

פמ.

מסורת הש"ס

הגהות הב"ח

הגהות הגר"א

מוסף דע"י

תורה אור השלם

9. זֶדֶן לְבָר הַשִּׂימָךְ
שָׁכְנִי בַּחֲגִי סֶלַע מְרוֹם
שָׁכְתִי אִמֵּר בְּלִבּוֹ מִי
יִזְדְּנֵי אֶרֶץ: עֹבְדֵיהּ אֵלִים

נביאים ואין ב' נביאים מה
ופרקין יהושפט הוה התם
בן עזור דשמע לירמיה דא

דלא כולי עלמא חזו
שמע ומה שלא נאכ

תַּגְבִּייהַ בְּנֶשֶׁר קִנָּה מִשֵּׁם אוֹרִידֶךָ נָאִם
מַלְכִים א כ כ ז 12. כֹּה אָמַר יְיָ צְבָאוֹת
אֱלֹהֵי יִשְׂרָאֵל לֵאמֹר שְׁכַרְתִּי אֶת

ובכדיה וירמיה עובדיה הוציא בלשון ודון
 ם מתנבאין בסיגנון אחד. והיינו דכתיב וי
 א ק"ו כה אמר ה' צבאות אלהי ישראל ל
 אלו כולן מיתחן בידי אדם. אבל הכובש

לסֵהדוֹתָא: מִתְנִי' נב
זר לו מיתתו בידי א
נביא ונביא שעבר

עבודת כוכבים ואין
 אשה על אשת א
 וזוממי בת כהן ובוועלה
 שלשה מיתתן בידי א
 א בשם עבודת כוכבים
 עצמו מיתתן בידי ש
 דבר בשמי זה המתנגד
 נאמר לו ואשר יד
 ההוא "וכל מיתה הא
 ונביא שעבר על ד
 ומוע קרי ביה לא ישמ
 זון צדקיה כן כנענה
 מעיתה דכתיב "ויאמ
 אני אפתנו ויאמר ר
 רבי יוחנן רוחו של ג
 נביאים ואין שני נביאים
 אותך וזון לבך והני
 דרכי יצחק יהושפט
 הא איכא כל הני א
 מתנבאים כסניגין אחד
 ר' ה' [צבאות] הנני שוב
 קב"ה הנני שובר את ק
 גו' שברתי את עול מ
 ממאן דאיתמר ליה דמו
 יאנו כגון יונה בן אמי

ומת הנביא ההוא (שכל) [וכל] מיתה ונביא שעבר על דברי עצמו מיתתו בדרכים ויאמר אצא והייתי רוח שקר אחד עולה לשני נביאים. כלומר אין ב[ו] (וכל) מתנבאין כסיגנון אחד). כדכתיב לכן השיאך. וירמיה אמר תפלתך השיאך יהושפט היה נביא להלל עוד ונודע אשר שפתי את עול מלך בכל דני הקי את נבואתו כגון יונה בן אמיטי דיני הקי

רִיחַ לְדִינְיָוָהוּ בְמַעֲלֵי שְׂמֵחָה
 מֵאֵי אֲרִיא וְזֶקֶן מִמֶּמְרָה שְׂמֵחַ
 נָמִי וְעוֹד אֲמָלִי נָקֵט יִצְנָה
 בְּצִי' שְׂבָחוֹתָו הוֹדוּךָ לוֹמֵר
 קִדְּוֶס שְׁלֹתָה סִנְדִּיקֵךָ
 לְאַחֵר שְׁלֹתָה וְלֹא אֲחֵרֶיךָ
 וְיוֹסֵם כִּיּוֹן דְּבִשְׁעָה עֲבִירָה
 גְּדוּלָה בְּמִקְוֵיךָ וְיִרְתָּ אֲדוֹמֵר
 שֶׁבְּעֵמֶר דִּינִי קִדְּוֶס שְׁלֹתָה
 הַחֲבוּשָׁה
 יִתֵּן צִיָּה לְאֹר וְעוֹד לְדִין בִּן
 לֹא מִכֵּין אֲדוֹמֵר עַד שְׂמֵחָה נִפְשׁוֹ
 שֶׁהָ סוֹכָה וְאִינוּ עֹשֶׂה ה':
 אֲלֵיכֶּה

י' המתנבא מה שלא
הכובש את נבואתו
י' עצמו מיתתו בידי
י' אמרה עבודת כוכבים
ונכנסה ל"דרשות הבעל
י' מקדרימן לאותה
זמה מיתתן בידי שמים
י' בידי ארם הכובש את
י' מילי אמר רב יהודה
י' שלא שמע ואשר לא
י' אלהים אחרים זה
י' סתם אינה אלא
י' מיתתן בידי שמים
י' וכתיב אנכי אדרש
י' ויעש לו צדקיה בן
י' פתה את אחאב ויעל
י' תוכל צא ועשה כן
י' עאלי הוה ליה למידק
י' בסיגנון אחד עובדיה
י' כולו כהדרי שמע
י' וקאמר להו דכתיב
י' מקובלני מבית אבי
י' ממה שלא נאמר לו כגון
י' עולם נשא חנניה ק"ו
י' כשדים עצמן על אחת
י' רב פפא לאביי האי
י' נאמר לו המתנבא
י' על דברי נביא כגון
י' חכריה

שחס חזק הוא. אבל נביא הכובש נבואה
נקמה המתנבא מה שלא שמע כגון צדקיהו
מעצבן מינה רוח נבואה אטעיתיה מדהוה
יום בסיגנון אחד. והני כולוהו עלה להם
ד' המלך ש"מ אין נבואה זו כהוגן דא"ר יצחק
ורחצין ודלמא צדקיהו בן כנענה לא הוה
מר אלו כולן אינן נביאי ה': **המתנבא** מ
לשאת אותו אבל לזולתו לא. המתנבא ב

[illegible]

רבינו חננאל

אמר ה"כ רמ"א נ"מ
עבד ד' בתי בטבאל
ראיתו בית אחזיהו אנה
גבירי ולא חזקיהו
בחייהו אמאי חייב אה
לחודא קא וית' לחזקיהו
קימי ואי מתחלה
עבדיהו ד' בתי ופולש
בית חד לחבריה דהיי"נ
כיון ועבדיהו שלא
לחלוק לאו תפלין
בדחבוי באוריהו גינהו
כלל הוא לא איבער למי
שושקס עליו אלא גרוע
ועומד היה מעיקרא חזק

פסול הוא כן וראו אהרן
 בית המפולס לחבריו
 פסול ופושטני לא צריכא
 כגון דעבר טוטפת דה
 כהן הדואי חלכחא
 תפילין מעלי ואייתי
 אחינאי מבראיה דיהודה
 דהיני לן המוסף גרע
 העיקר וכדכרא רואה את
 החיצון שאני רואה את
 אחיני פסול הוא כיון
 דאיתי בן מאברא
 ואקמה לן החיצון
 נעשה החיצון נמי רואה
 הוא אורו לפיכך הוא
 פסול ואחנאי להשווי
 לכול ונצית לתפילין
 ונדהו רלא דמי: ת"י אן
 ממיחן אותו אלא כביד
 הגדול וישראליו אלא
 ממיחן אותו אלא כביד
 דבר י. עקבא. ר' יהודה
 אומר ממיחן אותו מד
 לפי שאן מעני דני כד
 י. צריכין הכרה
 מסתובב עור ומורה קול
 דבר ודרס וזומקין
 נלוהו משום [ונדחבן בהן]
 לא ישראל וכל דעם.
 בעדים וזומקין כול
 והנאשרם אלא כול
 עקבאם חזו למרהו: ת"י
 ת"י ג' מיחת בדי אדם
 המהנכא מה של שעש
 ומה של נאמר לו
 והמהנכא בשם ע"י. ויהו
 חזו מילא אמר כן בנה
 מר בר דאמר ארן אן
 הביא אשר ידיו לדרב
 דבשמי הו המהנכא מה
 של שעש את אביא את
 צויתו את הנכא את
 צויתו הו המהנכא מה
 של נאמר לו אשר ידיו
 בשם אליהם אחריהם
 והמהנכא בשם ע"י וכתיב
 וזה והמחזר דר ברי המהנכא
 בן כנענה. ואע"ג דאמרין
 היל למכור בדר דאן סיגנון
 יגנון את כלומר בדר דאן
 סיגנון אתה עולה למכור
 וידע את שמעתה ר' תצח
 היל נאמר לו כגון חנניה
 שם ע"י כגון בביא [הנעל]

כל ישראל ^ניש להם חלק לעולם הבא שנאמר 'ועמד כולם צדיקים לעולם יירשו ארץ נצר מטע מעשה ידי להתפאר' ^יואלו שאין להם חלק לעולם הבא ^אהאומר אין תחיית המתים מן התורה ואין תורה מן השמים ואפיקורוס ר"ע אומר אף הקורא בספריים החיצונים ^בוהלוחש על המכה ואומר ^גכל המחלה אשר שמתי במצרים לא אשים עליך כי אני ה' רופאך אבא שאול אומר אף ^דההוגה ^האת השם באותיותיו 'שלשה מלכים וארבעה הדיוטות אין להן חלק לעולם הבא שלשה מלכים ירבעם אחאב ומנשה ר' יהודה אומר מנשה יש לו חלק לעולם הבא שנאמר 'ויחפל אליו ^ווישמע תחנתו וישיבהו ירושלים למלכותו אמרו לו למלכותו השיבו ולא לחיי העולם הבא השיבו ארבעה הדיוטות בלעם ודואג ואחיתופל וגחוי: ^זגמ' וכל כך למה תנא הוא כפר בתחיית המתים לפיכך לא יהיה לו חלק בתחיית המתים שכל מדותיו של הקב"ה ^חמדה כנגד מדה דאמר ר' שמואל בר נחמני אמר ר' יונתן מניין שכל מדותיו של הקב"ה מדה כנגד מדה שנאמר 'ויאמר אלישע שמעו דבר ה' ^טוגו' כעת מחר סאה סלת בשקל וסאתים שעורים בשקל בשער שומרון וכתוב ^יויען השליש אשר ^יהמלך נשען על ידו את איש האלהים ויאמר הנה ה' עושה ארובות בשמים היהיה הדבר הזה ויאמר ^{יא}הנך רואה בעיניך ומשמע את תאכל וכתוב

מלכים ב ז א
 8. וַיֵּצֵא הַשְּׁלִישׁ אִשָּׁר
 לַמֶּלֶךְ נִשְׁעָן עַל יָדוֹ אֵחָ
 אִישׁ הָאֱלֹהִים וַיֹּאמֶר
 הִנֵּה יְיָ עֹשֶׂה אֲרָבוֹת
 בְּשָׁמַיִם הַיְּהוּדָה הַדָּבָר
 הַזֶּה וַיֹּאמֶר הַנָּבִיא רֵאאִי
 בְּעֵינֶיךָ וּמִשְׁחָם לֹא
 תֹאכַל:

עין משפט
נר מצוה

תורה אור השלם

1. ויהי לכן וימסות ויחלצו
העם בשער יוסף:
מלכים ב ז כ
2. בן תרומה וגם מלכ
תרומה ז א מכל
משפחותיכם אשר תקחו
מאת בני ישראל ונתתם
ממנו את תרומת
לארון הבקד:
מכבריו יח כה
3. ואמר לעם יושבי
הארץ לתת מנפת
בדבדם והולדם למען
יחזקו בתורתם יח
רבי הויסי ב לא ד
4. ושמואל את עמלק
ואל ישאו עליו חטא
ומתו בו כי יחלצו אני
מקדשם: יח כב ט
5. והשיאו אותם על
אשמה באכלם את
קדשתם כי אני י
מקדשם: יח כג טו
6. ואל תקחתי את בריתי
אתם לתת לדם את ארץ
כנען את ארץ מגרשים
אשר נדו בהם: יח כד
7. ואמר יי אל משה
עם שכב עם אביהם קדש
העם הזה וזה אחי
אלהו כב הארץ אשר
אבדו בא שמע קברו
עונני והפך את בריתי
אשר בריתי אלו:
דברים לו טו
8. יהיו חמורי בני
קומחתי ורוננו שכלי
עפר כי טל אורת טלך
וארץ רפאים תפיל:
ישעיהו לו ט ז
9. החקך כיון הטוב הולך
לדוריו למישרים ודוב
שפתי ישנים:
שיר השירים י
10. ולמען יאמרו ימים
על האדמה אשר נשבע
לך לאבותיכם לתת לה
וליועם ארץ ובה חלב
ולבשם: יח כה ט
11. ואמר הדובים כי
אלוהים חיים עלבם
היום: יח כו ט
12. ובר ב' קדוה ואת
מנוחת הפר תחבת
הנפש הרוח עונה הוה:
מכברו לו ט
13. ותנפש את עשה
בד יקדו מן האהרן ומן
בני אהרן ועל אהרן
וכרתה הנפש והוא
מקרב עמה:
מכברו לו ט
14. ויהי פסח בר ארץ
בראש חיים ירעש
כלבנו מריו ויציגו מעש
כעשב הארץ:
החלים עט ו

מסורת הש"ס

נמי א"ר יוחנן משום רבי שמעון בן יוחאי מניין להיות שנאמר הנך שוכב עם אבותיך וקם וגו' מינים שהיו אומרים אין תחיית המתים מן התורה גלום שאתם אומרים אין תחיית המתים מן התורה הכרת תכרת בעולם הזה עונה בה לאימת לאו מהכרת תכרת אינתו הו אמרי ליה ידברה תורה זה תכרת לעולם הבא דברי ר"ע אמר לו ר' ישמעאל עולמים יש אלא ונכרתה בעולם הזה הכרת לעולם ר' ישמעאל ובין ר"ע עונה בה מאי עבדי ביה אמרתי אלא בזמן שעונה בה שאלה קליאופטרא מעיר כעשב הארץ אלא כשהו עומדין עומדין ערומין או נקברה ערומה יוצאה בכמה לבישין צדיקים שנקברים אמריתו דשכבי חיי הא הו עפרא ועפרא מי חיי אמה

מיהא פלגא בידיכו דידע מה שעתיד להיות אית
שהקדוש ברוך הוא מחיה מתים וידע מה שעתי
תניא א"ר אליעזר בר' יוסי בדבר זה זייתי ספרי
אמרתי להן זיפתם תורתכם ולא העליתם בידכם

הרי הוא אומר ¹² הכרת תכרת הנפש החייה עונה לעולם הבא א"ל רב פפא לאבוי ולימא להו תרוייהו כלשון בני אדם כתנאי ¹³ הכרת תכרת ¹⁴ הכרת בעולם והלא כבר נאמר ¹⁵ את ה' הוא מגדף ונכרתה וכי שלם הבא הכרת תכרת דברה תורה כלשון בני אדם לכרתניא ¹⁶ יכול אפילו עשה תשובה ת"ל עונה בה מלכתא את ר"מ אמרה ידענא דחיי שבכי דכתיב ¹⁷ ויציצ בלבושיהון עומדין אמר לה ¹⁸ ק"ו מחיטה ¹⁹ ומה חיטה בלבושיהון על אחת כמה וכמה א"ל קיסר לרבן גמליא

הגהות הגר"א
 |א| גמ' סימן לדיק גס גסס
 קס. י"ב זר"ק ק"ס גס"ס
 ג"ס קי' כל"ל:

לעזי רש"י
פרונמיי"ש {פרומיי"ר}.
להיות חסר מנוחה.

מוסף רש"י

[illegible]

710

חלק פרק אחד עשר סנהדרין

צא.

תולעת * שיזא מן היס אחד לשנים שנה ולזעזען צדמו תכלת¹. ולתכלת אינו נראה בכל ההר אלא חלון אחד: ולמחר שהגשמים יורדן מתמלא כולו חלונות. ונראה למורי שבי חלון² (רששון) משריץ כולן. אלא יש צידו לחיות לפי שעה: גביהא בן פסיסא.

כך שמו ויהיה לו עקמומיות צגבו כדמוכת לקמן: ווי לבן חייבא. או לכס לרשעים: דחיי חייבא. אותן שכן חיי רואין אנו שמתן והיאך יעלה על דעתנו שהמיתם חזרין וחיים: דלא הוו. אותן שלא היו מעולם נוצרין ונולדן וחיי אותן שהיו כבר לא כ"ש שחזרין וחיי: א"ל. מינא: חייבא קריס לי וכו'. צא לקמרו: דמוסנא. עוררין פעלי חמס שהיו רוצין לטול חלק ביהודה ויבירושלים: שכלו בני אפריקא לדון וכו'. ובמגלת תענית חשיב להו כל אותן ימים שנעשה בהן נסים לישראל וקבעו יו"ט ולהכי קאמר הכא בעשרים וארבעה ניוסין לומר דיוס טוב הוא ואסור בהספד משום נס זה: ארץ כנען לגבולותיה. דלהך ארעא קרי ארץ כנען ואחם ישתם שלא כדין דשלנו הוא דכנען אבינו היה: אנטין. כתבים שלא יטול אחד בחלק מצדו כמו שעשה אברהם לישמעאל שלא לטול כמה שנתן ליצחק כלום יש לה על זה כלום: שם עומא. כסף ומעשה שדים: בכורות

אמר ליה ברה"ק. דקיסר לרצן גמלאל שנקיה: שני יוצרים וכו'. משל הוא. אלו היו שני יוצרים צעירנו אחד יוצר כלים מן המים וכו': אמר לו. א"כ הקב"ה אס מן המים הוא מצייר דמטפה סרוחה שהיא כמים הוא מוליד: מן העפר לא כל שכן. שצידו: דני רבי ישמעאל תנא קל וחומר כלי זכוכית.

והוא היה תשובה שהשיב לאביה: מה כלי זכוכית שעמלן ברוח של אדם. שזשהוא עושה אותו יש לו שפופרת ונופח לתוכה וכן נשמע מפי האומנין: יש להם תקנה. להתיכן ולחזור ולעשות מהן כלי. והוא דאמרין בתגובה (דף טו.) ונוחין לאדם כלי זכוכית לא שאין להם תקנה אלא שנפסקין לעשתן ואין מתקיימין: עכשיו שיש מים. והכי נמי הקב"ה יוצר את האדם מטפה קטנה שאין בה ממש וכ"ש שיכול לברואו מן העפר. אי נמי כל העולם כולו יצר מתוכו: ואם אי אסא מאמין. שהקב"ה יוצר מן העפר: עכבר. שקורין אשקור"ל ויש גמנין שאין נבראין על ידי תולדה: פיוס. מתחיל לברא וללדת מן העפר ולמחר מהלך כשהוא נברא כדאמרין בשמיטת חולין נהעור והרעוב (דף קמ.) ושמא תאמר לזמן מרובה. שזאתו שרץ אינו נברא לאלתר אלא לזמן מרובה שבו או שזעיים ותהא סבור שאין הקב"ה מחיה המתים לפי שעה: לך עלה להר וכו'. חלון.

וראה שהיום אין בו אלא חלון אחד למחר ירדו גשמים ונתמלא כולו חלונות א"ל. ההוא מינא לגביהא בן פסיסא ווי לבן חייבא דאמריתון מיתי חיי דחיי מיתי דמיתי חיי א"ל ווי לבן חייבא דאמריתון מיתי לא חיי דלא הוו חיי דהוי חיי לא כ"ש א"ל חייבא קרית לי אי קאימנא בעיטנא כך ופשיטנא לעקמותך מינך א"ל אם אתה עושה בן רופא אומן תקרא ושכר הרבה תטול ח"ר ב"עשרים וארבעה בניסן איתנטילו דימוסנאי מיהודה ומירושלים כשבאו בני אפריקא לדון עם ישראל לפני אלכסנדרוס מוקדון אמרו לו ארץ כנען שלנו היא דכתיב יארץ כנען לגבולותיה וכנען אביהון דהנהו אינשי הוה אמר להו גביהא בן פסיסא לחכמים תנו לי רשות ואלך ואדון עמהן לפני אלכסנדרוס מוקדון אמר להו רשות והלך ודן עמהם אמר להם מהיכן אתם מביאים ראיה אמרו לו מן התורה אמר להן אף אני לא אביא לכם ראיה אלא מן התורה שנאמר ומושב בני ישראל אשר ישבו במצרים שלשים שנה וארבע מאות שנה תנו לנו שכר עבודה של ששים ריבוא ששעברתם במצרים שלשים שנה וארבע מאות שנה תנו לנו שכר עבודה אמרו לו תנו לנו זמן שלשה ימים נתן להם זמן בדקו ולא מצאו תשובה מיד ברחו והניחו שדותיהן כשהן זרועות וכרמיהן כשהן נטועות ואותה שנה שביעית היתה ושוב ופסע אחת באו בני מצרים לדון עם ישראל לפני אלכסנדרוס מוקדון אמרו לו הרי הוא אומר יוה' נתן את חן העם בעיני מצרים וישאילום תנו לנו כסף וזהב שנמלתם ממנו אמר גביהא בן פסיסא לחכמים תנו לי רשות ואלך ואדון עמהן לפני אלכסנדרוס מוקדון אמר להם הדיוט שבנו נצחתם ואם אני אנצח אותם אמרו להם תורת משה רבינו נצחתכם נתנו לו רשות והלך ודן עמהן אמר להן מהיכן אתם מביאים ראיה אמרו לו מן התורה אמר להן אף אני לא אביא לכם ראיה אלא מן התורה שנאמר ומושב בני ישראל אשר ישבו במצרים שלשים שנה וארבע מאות שנה תנו לנו שכר עבודה של ששים ריבוא ששעברתם במצרים שלשים שנה וארבע מאות שנה תנו לנו שכר עבודה אמרו לו תנו לנו זמן שלשה ימים נתן להם זמן בדקו ולא מצאו תשובה מיד הניחו שדותיהן כשהן זרועות וכרמיהן כשהן נטועות ואותה שנה שביעית היתה ושוב ופסע אחת באו בני ישראל לפני אלכסנדרוס מוקדון אמרו לו ארץ כנען שלנו ושלכם דכתיב ואלה תולדות ישמעאל בן אברהם וכתוב ואלה תולדות יצחק בן אברהם אמר להן גביהא בן פסיסא לחכמים תנו לי רשות ואלך ואדון עמהם לפני אלכסנדרוס מוקדון אמר להם הדיוט שבנו נצחתם ואם אני אנצח אותם אמרו להם תורת משה רבינו נצחתכם נתנו לו רשות הלך ודן עמהן אמר להם מהיכן אתם מביאים ראיה אמרו לו מן התורה אמר להן אף אני לא אביא ראיה אלא מן התורה שנאמר וייתן אברהם את כל אשר לו ליצחק ולבני הפילגשים אשר לאברהם נתן אברהם מתנות ואלבניו לבניו בחייו ושיגר זה מעל זה כלום יש לזה על זה כלום מאי מתנות אמר ר' ירמיה בר אבא מלמד שמסר להם שם טומאה אמר ליה אנטונינוס לרבי גוף וגשמה יבולין לפמור עצמן מן הדין כיצד גוף אומר נשמה חמאת שמיום שפירשה ממני הריני מוטל כאבן דומם בקבר וגשמה אומרת גוף חמא שמיום שפירשתי ממנו הריני פורחת באויר כצפור אמר ליה אמשול לך משל למה הדבר דומה למלך בשר ודם שהיה לו פרדס נאה והיה בו בכורות

(א) והנשי כשורש עשוי כפי ש' כותבין ביו"ד ואלו לרין. (ב) כי העיר עיר חלון ג' אין שם חלון אפי' אחד. (ג) ופי' מגילת תענית פ"ג. (ד) ולקמן קפ. מגילת פ"ג. (ה) ופי' העיר עיר ג' ג' שם כהן לנטיין וכו' פי' שני תולדות ודע עוד דבילקוט אהא אב שכתב לקיטין. (ו) ומתוך מד. (ז) וברשי' שפ"י לשה.

תורה אור השלם

1. צא את בני ישראל ואמרת אליהם כי אתם באים אל הארץ כנען זאת הארץ אשר תפל לכם בנחלה ארץ כנען לגבולותיה: במדבר לו ב 2. ויאמר ארור כנען עבד עבדים יהיה לאתתו: בראשית ט טה 3. ויו נתן את חן העם בעיני מצרים: וישאילום ויצללו את מצרים: שמה יב לו 4. ומושב בני ישראל אשר ישבו במצרים שלשים שנה וארבע מאות שנה: שמה יב מ 5. ואלה תולדות ישמעאל בן אברהם אשר ילדה הג' המצרית שפחת שרה לאברהם: בראשית כה יב 6. ואלה תולדות יצחק בן אברהם אברהם הוליד את יצחק: בראשית כה יט 7. ויתן אברהם את כל אשר לו ליצחק: ולבני הפילגשים אשר לאברהם נתן אברהם מתנות וישלחם מעל יצחק בנו בעדו: וי קדמה אל ארץ קדם: בראשית כה יח

גליון הש"ס

רש"י ד"ה חלון וכו'. שיזא מן היס. עיין בגליון רש"י מנחות דף מה ע"ה ד"ה ועלה:

הגהות הג"א

[א] נס' פסע אחת נמחק:

לעזי רש"י

אשקור"ל [אשקור"ל]. שטא.

ה א מיי מיי מל
מלס ה' ב' יע
מלס מלס ה' ב' יע

תורה אור השלם

1. יקרא אל העמים
מל ואל הארץ לרין
עמם: תהלים נ ד
2. אתה הוא יי לבדך
אתה עשית את השמים
שמי השמים וכל צבאם
הארץ וכל אשר עליה
הים וכל אשר בהם
ואתה מחיה את כלם
רצבא השמים לך
משחקו: נחמיה טו
3. חיים וחסד עשית
עמך ופקדתך שמה
רוח: איוב י יב
4. הלא את חייב שאת
ואם לא היית לפתח
חשאת רבץ ואליך
תשקפה ואתה תמשל
בו: בראשית ד ו
5. הגני מבאי אותם
מארץ צפון וקבצתם
מיבתי ארץ בם עוד
ופסח וקח וילדת יחיד
קול נדוד ושוב הנה:
ישיעיהו לא ו
6. או ידלג כאיל פסח
ותחן לשון אלם כי נבקע
במדר מים ונחלים
בערבה: ישעיהו לה ו
7. בלע המון לנצח
ומחה ארצי: אלהים
דמעה מעל כל פנים
חרפת עמו יסיר מעל
כל הארץ כי יי דבר:
ישיעיהו כה ח
8. לא יהיה משם עוד
עול ימים וקול אשר לא
ימלא את ימי כי הנער
בן מאה שנה ימות
והחוטא בן מאה שנה
יקלל: ישעיהו ס כ
9. ועמדו זרים וקעו
צאנכם ובני נכר אכריכם
וכרמיכם: ישעיהו סא ה
10. וחפרה הלכנה
ובישה החמה כי מלך י
צבאות בדר ציון
ובירושלם ונגד זקניו
קבדו: ישעיהו כג כ
11. והיה אור הלכנה
כאור החמה ואור החמה
יהיה שבעתים כאור
שבעת הימים ביום חוש
י את שבר עמו ונחש
מכתו ורפא: ישעיהו לו כ
12. ראו עתה כי אני אני
הוא ואין אלהים עמדי
אני אמית ואחיה מחצתי
ואני ארפא ואין מדי
מצי: דברים לב ט
13. אן ישיר משד ובני
ישראל את השירה
הזאת לין ויאמרו לאמר
אשרה לך כי גאה גאה
סוס ורכבך רמה בים:
שמות טו א
14. אז יבנה יהושע
מזבח ליי אלהי ישראל
בדר עיבל: יהושע ח ל
15. אז יבנה שלמה במה
לכבוש שקן מואב בדר
אשר על פני ירושלם
ולמלך שקן בני עמון:
מלכים א יא ז
16. אשרי יושבי ביתך
עוד יהללך סלה:
תהלים פד ה
17. קול צפיר נשאו קול
יהודי ידנו כי עין בעין
יראו שבו: ציון:
ישיעיהו נב ח
18. תודה צדל לנו משה
מוךש קדלת יעקב:
דברים לג ד
19. מנע בר יקברו לאום
וקברך לראש משביר:
משלי יא כו

בכורות. תלמי הבכורות: יקרא אל השמים מעל. כלומר יקרא
הקב"ה לנשמה הנלה לו לתוך גופו של אדם (א) מאל השמים מעל
ויקרא אף אל הגוף שגא מן הארץ: מפני מה שוקעת במערב.
מסובב את כל העולם עד שחזור למקום ורחסה למורה ותשקע דלי

היה הכי לא היה אמינא לך מפני מה
שוקעת במזרח דנוהג העולם כך הוא
ממקום שילא שם נכנס: כדי ליון
שלוס לקונה. להקב"ה שהשכינה
במערב וכיון שנגעת עד מערב
הולכת ומשחמה לפני הקב"ה שגרה
ולכן שוקעת ונכנסת כפופה לפני
הקב"ה: ופסי עד פלגא דרקיעא.
דלס לכן מתכוונת למה הולכת בתוך
המערב מנא עד אלמנו של רקיע
ומשקע לשם ומשם תשחמה כלפי
מערב שכן דרך צ"ח משחמה ברחוק
לפני המלך ולויתו מתקרב כל כך: משום
פועלים. דליו כן היה מחשיך
פתחו ששחמה בלמעל הרקיע
מאירה ציורם וסבירות שעדיין יש שהיה
ציוס והיו פועלין שוהין במלכותן
עד שחשיכה ועוברי דרכים נמי לא
היו יודעין מהי יחשך לנצח להס צית
לינה ולכן שוקעת במערב ששחמה
ומשחמה והולכת וכלה אורה יודעין
שנגיע שעת חשיכה: משפט יצירה.
שנקרס כולו צנצר וגידין ועלמות:
פקידה. משעה שהמלך פוקד
הטיפה ומציאה לפני המקום מה
תהא עליה כדאמרין פקדן כל היד
במקבת נדה (דף עז:): מיד נזרקה
צו נשמה וחיות: אמר ליה. רבי
משפט יצירה: ואמר לו. אנטונינוס
וכי אפשר לחמיה שמתקיים אפילו
ג' ימים בלא מלח שאינה מסרחת
וה"נ אילו לא הייתה נשמה נפומה
עד שעת יצירה היאך מתקיים
הטיפה שלא תסרחת נפומה ויון
שטיפה מסרחת שז לאינה מולדת:
למדני אנטונינוס. מדבריו למדני:
ופקודתך שמה רוחי. משפט
פקידה נשמר רוחי: משפט יצירה.

כשילא ממני אמו או משעת יצירה: א"ל. רבי משפט יצירה:
אמר לו. אנטונינוס א"כ בועט במעי אמו ויואל אלא משעת יצירתה:
בס עור ופסח. שחין עס מומן: וכתיב או ידלג כאיל פסח.
דמשפט שמתרפאין: עומדין במומן. ואח"כ מתרפאין: בלע המום

לנלל. דלעמדי לנא מאחר שחין שז
אין מתין: כי הנער. כלומר כשימות
אדם לעמדי ומת בן מאה שנה יאמרו
נער הוא מת כי הנער בן מאה שנה
ימות. אלמא מתין: וחסרה הלכנה
ובועט החמה. משמע שהיא אורס
כהה וכתיב והיתה אור הלכנה כאור
החמה: כאן לימות המשיח. כשיכלה
השיעבוד והיתה אור הלכנה כאור
החמה ולעמדי לנא וחסרה הלכנה
ובועט החמה מרוב נגסה של
לדיקס: ולשמואל דלמך. בדוכתא
אחרית: אין ציון העולם הוה וכו'.
אלי ואלי לעוה"ב: אלא כאן במחנה
שכינה. וחסרה מויו השכינה: כאן
במחנה לדיקס. כאן במחנה רשעים
לא גרסינן: כתיב אני אמיס ואחיה.
דמשפט כשם שאני אמיס את האדם
כך אני מחייהו כשמת בעל מוס
עומד וחי בעל מוס: וכתיב מחלסי
ואני ארפא. כששהוה מחיה מרפא
את המחך ועומד שלם: והדר מה
שחלסי. שאלחך כן מתרפא
וכלעיל עומדין במומן ומתרפאין:
מיסה כחמד וחיים כחמד. וה"ק אני
ממית אדם זה ימחיה אדם אחר:
בדרך שהעולם נובע. שזה מת וזה
נולד: מה מחך ורפוי כחמד. ואין
רפואה אלא במקום מתין: יצירה.
משפט לעמדי: נשאו קול יחדיו.
היינו קול אחד: המונע הלכה.
מללמדי: משפט ימי בראשית.
דכתיב בראשית ברא כביד התורה
שהיא ראשית וישראל נקרא ראשית
תצוה"ה: שעמדין להנחיל ברא
אלהים את השמים וגו': ברא תורה:
יקבדו

פסח ותרון לשון אלם כי נבקעו במדבר מים ונחלים בערבה הא כיצד עומדין במומן ומתרפאין⁶ עולא
רמי כתיב בלע המות לנצח ומחה ה' דמעה מעל כל פנים וכתיב⁷ כי הנער בן מאה שנה ימות
לא יהיה משם עוד עול ימים לא קשיא כאן בישראל כאן בעובדי כוכבים ועובדי כוכבים מאי בעו
התם הגך דכתיב בהו⁹ ועמדו זרים ורעו צאנכם ובני נכר אכריכם וכורמיכם רב חסדא רמי כתיב
¹⁰ וחפרה הלכנה ובושה החמה כי מלך ה' צבאות וכתיב¹¹ והיה אור הלכנה כאור החמה ואור החמה
יהיה שבעתים כאור שבעת הימים לא קשיא כאן לימות המשיח כאן לעוה"ב ולשמואל¹² דאמר אין
בין העוה"ב לימות המשיח אלא שיעבוד גלויות¹³ בלבד לא קשיא כאן במחנה צדיקים כאן במחנה
שכינה¹⁴ דרבא רמי כתיב¹² אני אמית ואחיה וכתיב¹² מחצתי ואני ארפא אמר הקב"ה מה שאני ממית
אני מחיה והדר מה שמחצתי ואני ארפא ת"ר אני אמית ואחיה יכול שתהא מיתה באחד וחיים באחד
בדרך שהעולם נוהג ת"ל מחצתי ואני ארפא מה מחציה ורפואה באחד אף מיתה וחיים באחד מיכן
תשובה לאומרי אין תחיית המתים מן התורה תניא אמר רבי מאיר מניין לתחיית המתים מן התורה
שנאמר¹³ אז ישיר משה ובני ישראל את השירה הזאת לה' שר לא נאמר אלא ישיר מכאן לתחיית
המתים מן התורה כיוצא בדרבא אהא אומר¹⁴ אז יבנה יהושע מזבח לה' בנה לא נאמר אלא יבנה מכאן
לתחיית המתים מן התורה אלא מעתה¹⁵ אז יבנה שלמה במה לכבוש שקן מואב הכי נמי דיבנה
אלא מעלה עליו הכתוב כאילו בנה א"ר יהושע בן לוי מניין לתחיית המתים מן התורה שנאמר
¹⁶ אשרי יושבי ביתך עוד יהללך סלה היללך לא נאמר אלא יהללך מכאן לתחיית המתים מן התורה
וא"ר יהושע בן לוי כל האומר שירה בעוה"ב זוכה ואומרה לעולם הבא שנאמר אשרי יושבי ביתך
עוד יהללך סלה א"ר חייא בר אבא א"ר יוחנן מניין לתחיית המתים מן התורה שנאמר¹⁷ קול צופיך
נשאו קול יחדו ירגנו וגו' ריגנו לא נאמר אלא ירגנו מכאן לתחיית המתים מן התורה וא"ר חייא בר
אבא א"ר יוחנן עתידין כל הנביאים כולן אומרים שירה בקול אחד שנאמר קול צופיך נשאו קול יחדו
ירגנו אמר רב יהודה אמר רב כל המונע הלכה מפי תלמיד כאילו גזולו מנחלת אבותיו שנאמר¹⁸ תורה צוה
לנו משה מורשה קהילת יעקב מורשה היא לכל ישראל מששת ימי בראשית אמר רב חנא בר ביזנא אמר
רבי שמעון חסידא כל המונע הלכה מפי תלמיד אפילו עוברין שבמעי אמו מקללין אותו שנאמר¹⁹ מונע בר
יקבדו

(א) פסחים סח. (ב) ופסחים
כתיב מהפך ועי' חיל
שמישנו (ג) שבת סג. ודף
קנא: ברכות לד. (פסחים
סח. לקמן טז. (ד) ופסחים:
מכילתא (ס) ופסחים סח.
ע"ש (ז) ופסחים סח. ופסחים
סח. ע"ש ד"ה אלא מעתה.
(ז) ופסחים סח.

הנהרות הב"ח
(א) רש"י ד"ה יקרא וכו'
נפיש של אדם מעל השמים
ממעל יקרא:

מוסף רש"י
כתיב אני אמית ואחיה
וכתיב מחצתי ואני
ארפא. כיון שאמר
שהמתים הוא מחיה
פסוקא דהמחזיק יכיל
לרפאות, אלא הא אמת
לאשמועינן דלא תימא אמת
ואחיה לאי דמותי חיים
קאמר, אלא אני אמיס את
המתים ואני מחיה וכן את
החיים ויורא את הטללים,
ואני ארפא, כשם שהיה
שחלסי אני ארפא, דלון
רפואה אלא בזמנה, כך
אחיה עמנו שאני ממית אני
מחיה ופסחים סח. י.

את מזור וילך אפנים אל
ך טמון לצפוניו תאכלהו
יד לאכלו על בן לא יחיל
ולא ברכה: בראשית כו יב
בעה מים ואש לא אמרה

(א) וי' חס' מניח כה...
(ב) וי' חס' מניח כה...
(ג) וי' חס' מניח כה...

הנהגות הגר"א
(א) וי' חס' מניח כה...
(ב) וי' חס' מניח כה...
(ג) וי' חס' מניח כה...

מוסף רש"י
מן הרבנות שלו...
הסדרה שהחזיק בה וי' חס'...

1. ענין גבוהת אדם שפיל ושהיה אנושי ונשגב...
לכבוד ביום הזה...
2. על כן לא נירא...
במדין ארץ ובמדין הרים...
כלב ימים: הנהלים מו...
3. וקו' י' יחליפו כה יעלו...
אבר כנשרים ירצו ולא...
ייעזו ילכו ולא ייעזו...
4. י' ממיט ומחיה מוריד...
שאלו ויעל:
5. ובני אפרים שותלח...
ובר בני ותחת בני...
ואלעזר בני ותחת בני...
וקד בני ושותלח בני...
ועזר ואלעזר ויהונתן...
אנשי גת הנולדים בארץ...
י' ירדו לקחת אתה...
מקצתם:
6. ויתאבל אפרים...
אביהם ימים רבים ויבאו...
אחיהם לנחמם:
7. ויאמר אלי בן אדם...
העצמות האלה כל בית...
ישראל דמה הנה...
אמרם יבשו עצמותינו...
ואבדה תקותנו נגורנו...
לנו: יחזקאל לו יא...
8. ויאמר אלי הנבא על...
העצמות האלה ואמרת...
אליהם: העצמות...
היבשות שמעו דבר י':
יחזקאל לו יא:
9. ואבוא ואראה ודנה...
כל תבנית רמש ובהמה...
שקץ וכל גלולי בית...
ישראל מחקה על הקיר...
סביב סביב: יחזקאל ח' י'
10. והעבירני עליהם...
סביב סביב והנה רבות...
מאר על פני הבקעה...
והנה יבשות מאה:
11. יחזקאל לו ב...
12. ותבדנצור מלכא...
שלח למכנש...
לאחשדרפניא סגניא...
ופתותא אדרגוריא...
גדבריא דתבריא תפתיא...
וכל שלטני מדינתא...
למאת לחבת צלמא די...
הקים בנכדנצור מלכא:
13. ויניא ג ב...
14. וי' חס' מניח כה...
15. בארץ גבריא אלף...
כפתיא מברכליהון...
פטיהון וברכליהון...
לכבשהון ורמיו לגוא...
אחך נורא יקדחא:

יחזקאל להחיותם: אלו מסיס שבקעת דורא. שהמית נבוכדנצר...
מלך בבל על שהיו יפסי כלקמן: מנהר אשל עד רכס. מקומות...
הן היו צבקעת דורא: שופטות. מחמת מאוה: ולזה המלך והרנן...
ועדין היו שופטות. שהיתה נראת וזו תאמר ולזה המלך ורמסוס:

וכאן ענמות מן הכקעת וטפחו לו...
לאוסו רשע על פניו. והלכו להם...
ואת דאמרי שמאיתן ענמות היה לו...
כלים וכשהגיעה שעה שחיו טפחו לו...
על פיו כשהיה רוצה לשמות בהם:
חכמים של אלו מסיס מסיס. על...
יחזקאל היו אומרים שהיה חכיון של...
חנניה מישאל ועזריה ונבוכדנצר היה...
יודע שהיה הקב"ה מחיה אותם: פסח...
ואמר. להקב"ה אחוהי כמה רגריין...
פסוק הוא (דניאל ג): יולק וזכר רוסח...
משום דקא מיירי בשבתו דנבוכדנצר...
נקיט נמי לישנא מעליא ולשון קללה:
פסרו. הכהו מחזורי ידו: לגנוס...
שהיה מסדר שבתות נאות יותר מדוד...
ואילו אמרן הקב"ה היה נוטה אחריהן...
יותר מאחרי השירות שעשה דוד:
באותו יום. שהשליח לבכשן: גף...
הכבשן. שהכבשן היה משוקע בארץ...
כעין כבשן של סד וקף ועומד על גבי...
קרקע כדי שיראהו כל העולם: נפרץ...
הכבשן. נפלו קצת כותליו כדי שיוכלו...
כולם לראות תבנית: הומק סורו...
נשפל גאווה כמו סורו רע יקדושין דף...
פכ"ג. ל"א הומק סורו כמו יסודו...
נשתלשל וכן לימדני רבי יעקב בן...
יקר. אצל מורי גרם והומק סורו...
סיד הכבשן נמסה מרוב חמימות כך...
שמעמי והיתה מושפת למרחוק ומהכל...
של אותו הסיד נשרפו אותן שהשליח...
חנניה מישאל ועזריה לתוך כבשן...
האש: ונפרץ גלם. של זהב על פניו:
ארבע מלכיות. מלכים ואנשיהם...
שמישו לנבוכדנצר להשליך חנניה...
מישאל מישאל וזכר: מקראי...
נפיק. דכתיב (דניאל ג) נבוכדנצר שלח...
למכנש לאחשדרפניא סגניא ולצוקף...
לאחר שצאו מן הכבשן כתיב ומתכנשין...
אחשדרפניא סגניא ופחותא והקן דלא...
כתיב נשרפו: אל ישנה מן הכבשן...
שלו. שהיה חנניה מישאל ועזריה...
היו לבושים בגדי תפארתן כשהושלכו...
לכבשן. אל ישנה שלא יראה מזהב...
ומפוחד ומתכנשין שגזו מפינו:
פטיהון וברכליהון. עניני מלכיות:
גדולים

יוחנן אמר אלו מתים שבקעת דורא וא"ר יוחנן מנהר אשל עד רבת בקעת דורא שבשעה שהגלה...
נבוכדנצר הרשע את ישראל היו בהן בחורים שהיו מגנין את החמה ביופין והיו כשריות רואות אותן ושופעות...
זבות אמרו לבעליהן ובעליהן למלך צוה המלך והרגום ועדיין היו שופעות זבות צוה המלך ורמסוס...
תנו רבנן בשעה שהפיל נבוכדנצר הרשע את חנניה מישאל ועזריה לכבשן האש אמר לו הקב"ה ליחזקאל לך...
והחיה מתים בבקעת דורא כיון שהחיה אותן באו עצמות וטפחו לו (א) לאותו רשע על פניו אמר מה...
מיכן של אלו אמרו לו חבריהן של אלו מחיה מתים בבקעת דורא פתח ואמר (א) אותהו כמה רבכין...
ותמהוהי כמה תקיפין מלכותיה מלכות עלם ושלמניה עם דר ודר וגו' א"ר יצחק יוצק זהב רותח לתוך פיו...
(ב) של אותו רשע שאילמלא (ב) לא) בא מלאך וסמרו על פיו ביקש לגנות כל שירות ותושבחות שאמר...
דוד כספר תהלים ת"ר ששה נסים נעשו באותו היום ואלו הן צף הכבשן ונפרץ הכבשן והומק סורו ונהפך...
צלם על פניו ונשרפו ארבע מלכיות והחיה יחזקאל את המתים בבקעת דורא וכולהו גמרא וארבע מלכיות...
קרא דכתיב (א) ונבוכדנצר מלכא שלח למכנש לאחשדרפניא סגניא ופחותא אדרגוריא גבריא דתבריא תפתיא...
וכל שלטוני מדינתא וגו' וכתוב (א) יאיתי גוברין יהודאין וכתוב (א) ומתכנשין אחשדרפניא סגניא ופחותא והדברי...
מלכא חיוין לגבריא אלף וגו' תני רבי רבי אליעזר בן יעקב אפילו בשעת הסכנה לא ישנה אדם את עצמו...
מן הרבנות שלו שנאמר (א) בארץ גבריא אלף כפתו בסרכליהון פטיהון וברכליהון וגו' אמר רבי יוחנן...
גדולים

חלק פרק אחד עשר סנהדרין

צג.

תורה אור

(א) וְעַיִן בְּלִקּוּט זְכוּרֵי וְסֵם אִשָּׁה מְחַמֵּר יֵהְיֶה קֶלֶף בְּנוֹסְחָא אֲחֵרָא. (ב) וְלִקְקֵן לִי: מִטְּוֵה מִבֵּי: מִתְּ. (ג) מְנִינְהָ יֵהְיֶה עֵינִי מִתְּ: מִבְּרוֹת סִי: דִּי' וְאִין שִׁחָה בִּי: (ד) וְיִינִין בְּרִכּוֹת בִּי: (ה) וְלִי אֶתְּ. (ו) לְעוֹלָם לֵג. בְּרִכּוֹת כֹּחַ: (ז) בְּרִכּוֹת כֹּחַ: (ח) וְזִכְרֵיהֶן גַּם.

הגהות הב"ה

(א) גַּם תַּלְמֵד הוּא וְאִין מִתְּ. לִי וְקִסְתָּ מִדֵּי כֹחַ. הוּא לִי וְלִקְשִׁי וְהִיא אֲחֵרָה יִחִיד הוּא כְּמוֹ שֶׁקִּסְתָּ בְּתַר הִי לִישָׁע בִּי: (ב) וְזִכְרֵיהֶן גַּם.

מוסף רש"י

בין ההדסים אשר במצולה. בין ההדסים שגלו ללגל, ונכנסה משמעי קלף ומנייה יג. האם שלה. רחם שלה. ונכנסה. (ח) בית הרוק. ונקלף. שרפתה. ונכנסה. ונכנסה. מנייה. ונכנסה. ונכנסה. בשביל שלא תלד. לפי טענות. כן ואין ריחן שיהיו מניין. ונכנסה. ונכנסה. (ט) מנייה. ונכנסה. ונכנסה. שגל. מעלין מלך ומזכירין. אופן. בייק. וינצח. של. וינצח. מלכות. אחרת. מני. שיהיו. זכירין. להם. וחומשין. האם. של. וינצח. מלך. ונכנסה. כח.

לחפור ולהוציא נהר צנורא. ל"א למכר נהר צנורא צהר: לאסויי בידי דאספסתא. להביא זרע של עשז שהוא מאלל צהמה שלחו נצודלנר. הכי הוה קיס להו: לאסויי סורי ממלרים. שלחו כדי לגדלם לולדות שחזירי מלרים גדולים הם: והפניא אמר סודום פרופא.

לחכים שהיו אומרים ניעלה האם טרפה: וסא אין פרה וסורס יולאס ממלרים וכו'. כדי שלא יהיו מניין במקומות אחרים ואעפ"כ מיו: וסורי אייסינכו. ולא העלו על לבם לפסיה ורביה בעי וסנינו להוציא כלל חמור האם: באוסה ענה. שהלך משס דניאל: דלא לקיים כי פסילי אלתיסס שטרפון כלש. דנצודלנר עשאו אלוה דכחני ולדניאל הוה סגיד והוה ליה כפסילי אלתיסס שהקמא לקל הוה ליה צווח עליהם לשורפן לקל היה ממירא: קליוס. שגלס המהזכנין כלש: כשמיני. השמשי: מלסא. ופסיפי וכו' ויניחו: הלא זה אודי. מה אוד נחך קף הוה נחך: אסני. הועיל: אקדו. שרפו: מלי טעמא איענש. יהושע דלחני נורא למלניה דהאי דלחנר איזו לנצודלנר דמיה נעלמא דמיה: שס שעריוס. שס גרעיניס (שעריוס) ממש: וכי דרכו של נועו ליוסן שס שגלס. והא מן (פסא פ"ח מ"ה) אין פוחמין לעני בגורן פחות מחלי קצ שעריוס: אלס

את העולם כולו לדם כיון שנסתכל בחנניה מישאל ועזריה נתקדשה דעתו שנאמר והוא עומד בין ההדסים אשר במצולה ואין הדסים אלא צדיקים ששאלו רוגו נעשים שרוקים ואדומים נעשו לבנים אמר רב פפא שמע מינה ר' יוחנן אמר עלו לארץ ישראל ונשאו נשים והולידו בנים ובנות כתנאי ר' אליעזר אומר בעין [הרע] מתו ר' יהושע אומר ברוך טבעו וחכ"א עלו לא" ונשאו נשים והולידו בנים ובנות שנאמר ששמע נא יהושע הכהן הגדול אתה ורעך היושבים לפניך כי אנשי מופת המה איוז הם אנשים שבעשה להן מופת היו אומר זה חנניה מישאל ועזריה ודניאל להיכן אול אמר רב למיכרא נהרא רבא בטבריא ושמואל אמר לאתווי ביורא דאספסתא ור' יוחנן אמר לאתווי חזורי דאלכסנדריא של מצרים שאין חותכין האם שלה בשביל שלא תלד וזמירי אייתי בלא דעתייהו ת"ד שלשה היו באותה עצה הקב"ה ודניאל ונבוכדנצר הקב"ה אמר גיזיל דניאל מהכא דלא לימרו בזכותיה איתנצל ודניאל אמר גיזיל מהכא דלא לימרו קלייה לאלהיה בנורא ומניין דסגיד ליה דכתיב בארין מלכא נבוכדנצר נפל על אנפיהו ולדניאל סגיד וגו': כ"ה אמר ה' צבאות אלהי ישראל אל אחאב בן קוליה ואל צדקיה בן מעשיה הנבאים לכם בשמי לשקר וגו' וכתב¹² ולוקח מהם קללה לכל גלות יהודה אשר בבבל לאמר ישמך ה' בצדקיהו וכו' ואחאב אשר קלם קלם מלך בכל באש אשר שרפם לא נאמר אלא וינאפו את נשי רעיהם מאי עבוד אזול לגבי ברתיה דנבוכדנצר אחאב אמר לה כה אמר ה' השמיעני אל צדקיה וצדקיה אמר כה אמר ה' השמיעני אל אחאב אזול ויאמרה ליה לאבוה אמר לה אלהיהם של אלו שונא זימה הוא כי אתו לגבך שדרינהו לגבאי כי אתו לגבה שדרתנהו לגבי אבוה אמר להו מאן אמר לכו אמרו הקדוש ברוך הוא והא חנניה מישאל ועזריה שאלתינהו ואמרו לי אסור אמרו ליה אנן נמי נביאי כוותיהו לדידהו לא אמר להו לדין אמר לן אמר להו אנא בעינא דאיבדקיכו כי היכי דבדקתינהו לחנניה מישאל ועזריה אמרו ליה אינון (ה) תלתא הוו ואנן תרין אמר להו בחרו לכו מאן דבעיתו בהדיכו אמרו יהושע כהן גדול סברי ליתי יהושע דנפיש זכותיה ומגנא עלן אחתיהו שדינהו אינהו איקלו יהושע כהן גדול איחרוכי מאניה שנאמר ויראני את יהושע הכהן הגדול עומד לפני מלאך ה' וגו' וכתב¹⁵ ויאמר ה' אל השמן יעצר ה' כך וגו' א"ל ידענא דצדיקא את אלא מאי טעמא אהניא כך פורתא נורא חנניה מישאל ועזריה לא אהניא בהו כלל א"ל אינהו תלתא הוו ואנא חד א"ל והא אברהם יחיד הוה התם לא הוו רשעים בהדיה ולא אתיהיב רשותא לנורא הכא הוו רשעים בהדי ואתיהיב רשותא לנורא היינו דאמרי אינשי תרי אודי יבישי וחד רטיבא אוקדן יבישי לרטיבא מאי טעמא איענש אמר רב פפא שהיו בניו נושאין נשים שאינן הגונות לכהונה ולא מיחה בהן שנאמר ויהושע היה לבוש בגדים צואים וכי דרכו של יהושע ללבוש בגדים צואים אלא מלמד שהיו בניו נושאים נשים שאינן הגונות לכהונה ולא מיחה בהן אמר רבי תנחום דרש בר קפרא בציפורי מאי דכתיב שש השעורים האלה נתן לי מאי שש השעורים אילימא שש שעורים ממש וכי דרכו של בועז ליתן מתנה שש שעורים אלא

1. ענה ואמר הא אנה חזו גברין ארבעה שרין מהלכין בגו נורא וחבל לא איתי בהון וריה לא איתי בהו וריה ר' רביעאה דמה לבר אלהי: הינא ג כה
2. לך אדני הצדקה ולנו בשת הפנים כיום הזה לאיש יהודה וליושבי ירושלים ולכל ישראל הקרבים ורחקים בכל הארצות אשר הדחתם שם מעמלק אשר מעלו קי: הינא ט ז
3. אמרתי אעלה בתמר אחזה בסננין ויחיד נא שרץ באשפות הגפן ודית אפך בחפזי: שיר השירים ט ז
4. ראיתי הלילה והנה איש רכב על סוס אדום והוא עמד בין ההדסים אשר במצולה ואחריו סוסים אדומים שרוקים ולבנים: זכריה א ח
5. איש מלחמה יי שמוט טו ג
6. ויהי אמן את הדשה היא אסתר בת דוד כי אין לה אב ואם והנשיה יפת תואר וטובת מראה ובמות אביה ואמה לקחה מרדכי לו לבת: אסתר ב ז
7. האמר הצולה תרי ונתרמין אובשי: יעשיהו סד כו
8. שמע נא יהושע הכהן הגדול אתה ורעך היושבים לפניך כי אנשי מופת המה איוז מבאי את עבדי עמדתיה ג ח
9. פסילי אלתיסס תשרפן באש לא תחמד כסף וזהב עליהם ולקחתן לך פן תוקש בו כי תועבת יי אלהיך הוא: דברים ז כה
10. בארין מלכא נבוכדנצר נפל על אנפיהו ולדניאל סגיד ומנחה ונדחיון אמר לנפכה לה: הינא ב כו
11. כה אמר ה' צבאות אלהי ישראל אל אחאב בן קוליה ואל צדקיהו בן מעשיה הנבאים לכם בשמי לשקר וגו' וכתב¹² ולוקח מהם קללה לכל גלות יהודה אשר בבבל לאמר ישמך ה' בצדקיהו וכו' ואחאב אשר קלם קלם מלך בכל באש אשר שרפם לא נאמר אלא וינאפו את נשי רעיהם מאי עבוד אזול לגבי ברתיה דנבוכדנצר אחאב אמר לה כה אמר ה' השמיעני אל צדקיה וצדקיה אמר כה אמר ה' השמיעני אל אחאב אזול ויאמרה ליה לאבוה אמר לה אלהיהם של אלו שונא זימה הוא כי אתו לגבך שדרינהו לגבאי כי אתו לגבה שדרתנהו לגבי אבוה אמר להו מאן אמר לכו אמרו הקדוש ברוך הוא והא חנניה מישאל ועזריה שאלתינהו ואמרו לי אסור אמרו ליה אנן נמי נביאי כוותיהו לדידהו לא אמר להו לדין אמר לן אמר להו אנא בעינא דאיבדקיכו כי היכי דבדקתינהו לחנניה מישאל ועזריה אמרו ליה אינון (ה) תלתא הוו ואנן תרין אמר להו בחרו לכו מאן דבעיתו בהדיכו אמרו יהושע כהן גדול סברי ליתי יהושע דנפיש זכותיה ומגנא עלן אחתיהו שדינהו אינהו איקלו יהושע כהן גדול איחרוכי מאניה שנאמר ויראני את יהושע הכהן הגדול עומד לפני מלאך ה' וגו' וכתב¹⁵ ויאמר ה' אל השמן יעצר ה' כך וגו' א"ל ידענא דצדיקא את אלא מאי טעמא אהניא כך פורתא נורא חנניה מישאל ועזריה לא אהניא בהו כלל א"ל אינהו תלתא הוו ואנא חד א"ל והא אברהם יחיד הוה התם לא הוו רשעים בהדיה ולא אתיהיב רשותא לנורא הכא הוו רשעים בהדי ואתיהיב רשותא לנורא היינו דאמרי אינשי תרי אודי יבישי וחד רטיבא אוקדן יבישי לרטיבא מאי טעמא איענש אמר רב פפא שהיו בניו נושאין נשים שאינן הגונות לכהונה ולא מיחה בהן שנאמר ויהושע היה לבוש בגדים צואים וכי דרכו של יהושע ללבוש בגדים צואים אלא מלמד שהיו בניו נושאים נשים שאינן הגונות לכהונה ולא מיחה בהן אמר רבי תנחום דרש בר קפרא בציפורי מאי דכתיב שש השעורים האלה נתן לי מאי שש השעורים אילימא שש שעורים ממש וכי דרכו של בועז ליתן מתנה שש שעורים אלא

[illegible]

מבאר שבע וילך חרנה. אלמא בל לחנן וכתיב ויפגע
 חנן לא הגיע לחנן שהיה עדיין בנית אל: **ספספלו** זו
 ספסוף וילמן¹⁰ (אברהם דכתיב ועתק משם ובגמרא יב) ילמן חן
 : הרהר בדעתיה למהדר. למקום: קפלה ליה ארעא.
 מיד וקרא מוכיח דלמיז
 ס שהמקום פגעו ושקפה
 נחמקרב לו המקום: הכי
 חן פגיעה אלף ספלה.
 י דהכל לא מייגרסא דן
 אל זה ירושלים חן
 כי בל השמש. ויבא
 נחמקרב אלף כי בל השמש
 היה דעתו לחזור כי עוד
 כיון שראה כי בל השמש
 ולו השמש. משמע השמש
 כבר שבא בשבילו כבר:
 ורעיה דדוד. כדאפיך
 ס נמי אשפיר אביהר.
 שגלוגות. מלכות: על
 ששלחם ד' מלכים:
 הלי חסר חד היכי קאמר
 דל דבוא וכו': ראשונה.
 שחל של סנחריב:
 שבו הסוסים בירדן
 מים עד שער: אמלטיס
 קופה ולל היו המים
 עד הולר יגיע: שתי.
 טענו עפר כרגליהם.
 ס מים כל עיקר: קרמי.
 ה' וילל מלאך ה' וילך
 וילל אמר רבי וכו' ולא
 חסר וילל מלאך ה'.
 המהמה אשור חנו אלף
 נלעיל קתני מלחמים וס'
 קס"ה אלף ראשי גייסות
 שכן עולה לחשנן
 כן באו על אברהם וכן עתידין לבוא עם
 כב צואר סוסיו ארבעים פריס סך מחנהו
 ריבויא או חסר חד אלפא או חסר מאה
 יהודה שטף ועבר אמצעיים עברו בקומה
 זו מים בנהר לשחות עד שהביאו מים ממ
 יוצא מלאך ה' ויכה במחנה אשור מאה
 ימים מתים אמר ר' אבהו הללו ראשי גייס
 ימים דאית בהו אמר רבינא דיקא נמי דכתיב
 בית אלהיו ומיציאו מעויו שם הפליחה בחר
 ויורא ישראל את היר הגדולה היר שעתידה
 החרטמים אל פרעה אצבע אלהים היא
 וסי הגלילי אומר אמר לו הקב"ה לגבריאי
 מששת ימי בראשית שנאמר¹⁴ מפני חרבו
 ל פירות היה אמר לו הקב"ה לגבריאל כי
 אתכם כי בבקר בבקר יעבור ביום ובליל
 ומרי אינשי אגב אורחך לבעל דבכך איש
 פ בהם ויבשו ר' ירמיה בר אבא אמר כפי
 כפי והגניחותי חמתי ר' יצחק נפחא אמר
¹⁸ מרוממתך נפצו גוים וכמה נשתיר מהם
 י כתבם כמה נער יכול לכתוב עשרה
 ת שנים שלשה גרגרים בראש אמיר ארבע
 אמר שנים שלשה [וכו'] ארבעה וחמשה
 דן נבחר אדן גמרא נבוכד נצר דכתיב²¹ ו
 סנחריב ושני בניו דכתיב²² ויהי הוא מ
 נחב אמר רבי אבהו אלמלא מקרא כחור
 השביחיה בעברי נהר במלך אשור את ה
 חריך הוא אדמי ליה כנברא סבא א"ל כי
 זו מאי אמרת להו אמר "להו ההוא גברא

לכדלמרינן ארבעים וחמשה אלף בני מלכים שמעם אלף גבירים
ששים אלף אחוזי חרב הכי קפ"ה אלף חבל האחרים שמחו אין
מספר כלומר יהאחר פשיש אין מספר: כמה הכס: המלך:
היה הגדולה יד הגדולה לא נאמר אלא היה דמשמע היה שעתידה
וכו': **מגלך נעושה**: שחזה מגלך
להרוג את אלו: **גביראל**: ממונה על
בשול הפירות: **הזקק לאלו**: לחיל
סנחריב להרגו: **אנב ארמך**: כשחלך
לדרך לפי תימך: **לנעל דבכך**
אשחמט: לשונך המראה והפחדו:
נשף: נפש: **עשרה**: השעיר יכול
לשתיק טיפה של דיו והיינו יו"ד שנשאר
עשרה: **ושמואל אמר תשעה ונשאר**
בו עוללות כנוקף ויט: שאין נשארין
בו אלא דבר מועט שנים או שלשה
גרגרים בראש אמיר כן לא ישתיר
במחנהו אלא דבר מועט וכמה ארבעה
וחמשה בסעפיה פוריה ארבעה
וחמשה והיינו תשעה: **י"ד שנים**
ושלשה ארבעה וחמשה: ר' יוחנן
מקרא לא דייק לכו אלא הכי קאמר
הללו חמשה נשתיירו מהן סנחריב
ושני בניו וקטן משמע כנוקף ויט
דמשייר מעט בראש ענף שנים או
שלשה גרגרים כן ישתיר לו מעט ד'
או ה': **נכודנלר דכסי**: גבי [מנניה]
מישאל ועזריה מלורו ורובו די רביעאה
דמי לבר אלהין אלמא דחזא גביראל
והיכו דכנסן: **סנחריב ושני בניו**
דכסי ויהי כואם שפחות בים וגו':
אי אפשר לאמרו: שהקדוש ב"ה
נעזמו גלחו לסנחריב: **דלייסיניסו**
לכנייהו: כלמרינן שהביא עמו
ארבעים וחמשה אלף בני מלכים:
אשני

מבאר שבע וילך
קום וילן שם כי בא
אמר אפשר עברתי
בו אבותי ואני לא
ימהדר כיון דהרהר
ה ליה ארעא מיד
חר ¹⁰ אין פגיעה אלא
אל תתפלל בעד
בעדם רנה ותפלה
ששם כי בא השמש
אמר הקב"ה צדיק
נאמר בלא לינה מיד
לב ¹¹ ויורה לו השמש
לא לכל העולם כולו
שמש שבא בעבורו
ה זרעיה דדוד דכתי'
ראתה כי מת בנה
זרע הממלכה והא
התם נמי אשתייר
בן אחד לאחיומלך
תר אמר רב יהודה
(לא) נשתייר אביתר
א נשתייר מזרעו של
רב יהודה אמר רב
שע בארבעים וחמשה
יושבים בקרונות של
זונות ובשמים אלף

יפה ובששים אלף אחוזי חרב רצים לפניו ¹² והשאר
ג ומגוג במתניתא תנא אורך מחנהו ארבע מאות
מאתים וששים ריבוא אלפים חסר חד בעי אביי
י חסר חד תיקו תנא ראשונים עברו בשחי שנאמר
נאמר עד צואר יגיע אחרונים העלו עפר ברגליהם
ם אחר ושתו שנאמר ⁸ אני קרתי ושתיתי מים וגו'
שמנים וחמשה אלף (ויקומו) (וישכימו) בבקר והנה
ת הן אמר רב אשי דיקא נמי דכתיב ¹⁰ במשמניו
ישלח ה' מלאך ויכחד כל גבור חיל ונגיד ושר במחנה
שמע מינה כמה הכם רבי אליעזר אומר ביד הכם
פרע מסנחריב רבי יהושע אומר באצבע הכם שנאמר
אי אצבע שעתידה ליפרע מסנחריב ר' אליעזר בנו
מגלך נעושה אמר לפניו רבוננו של עולם נטושה
גדוד ¹¹ וגו' ר' שמעון בן יוחי אומר אותו הפרק
אתה יוצא לבשל פירות הזקק להם שנאמר ¹⁵ מידי
ה ויהי רק זועה הכין שמועה וגו' אמר רב פפא
מע ויש אומרים בחוטמן נשף בהן ומתו שנאמר
ספק להם ומתו שנאמר ¹⁷ וגם אני (הכתי) [אכה]
אזנים גלה להם ושמעו שירה מפי חיות ומתו
רב אמר ¹⁸ עשרה שנאמר ¹⁹ ושאר עץ יערו מספר
שמואל אמר תשעה שנאמר ²⁰ ונשאר בו עוללות
ה חמשה בסעפיה ר' יהושע בן לוי אמר ארבעה
כיון יוחנן אמר חמשה סנחריב ושני בניו גבוכדנצר
ה דרביעאה דמי לבר אלהין ואי לאו דחזייה מנא
ותחתיה בית נסרך אלהיו ואדרמלך ושראצר בניו
אי אפשר לאמרו דכתיב ²³ ביום ההוא יגלה ה'
אש ושער הרגלים וגם את הזקן תספה אתא
אולת לגבי מלכי מזרח ומערב דאייתיתניהו לכנייהו
הוא פחדא נמי יתיב אמר ליה היכי נעביד א"ל זיל

ושני

22. ויהי הוא משתחוה בית נסרף ואלהיו ואדרמלך ושראצר בניו הכהו בחרב והמה נמלטו ארץ אררט וימלך אסר חדן

לֹא אֵיתִי בְּהוֹן וְרוּחַ דִּי רַב־עֲצָה דְּמַה לְּבָר אֱלֹהִין: דְּנִיָּאל ג' כ"ה

(א) חולין (א: 3) | צרכות
 כ: חעית | ח: סוטס יד: |
 (ג) | ע"י | חס" | מנייה כח:
 ד"ה | אלמלא | ד: | ז"ל | חפטי
 חרב | נעוה | דר: | ה: | ע"י
 חוספות | מנחות | כט: | ד"ה
 קול: | ו: | ז"ל | ליה | ו: | רש"ל
 ח"י

הגהות הגר"א

(א) גט' ד"א אין פגיעה זי'
עד ואל תפגע זי'. נמחק:
(ב) שם יהשאר מרשים.
ג"ב ורגלים:

מוסף רש"י

[illegible]

חלק פרק אחד עשר סנהדרין

צו.

תורה אור

1. ביום ההוא יגלו ארץ
בזרע השבועה בעברי
נהר במלך אשר את
הראש ושער הרגלים
וגם את הזקן חספה.
ישעיהו ז כ
2. יהיה הוא משתחזה
בית נסרד אלקיו
ואדרמלך ושראצר בניו
הבזרע והמנהג נמלטו
ארץ אררט ומלך אסר
חרן בנו תחמיה.
מלכים ב יט לו
3. ויחלק עליהם לילה
הוא ועבדיו ויבס וירדפם
עד חובה אשר משאול
לדמשק.
בראשית יד טו
4. יאבד יום אבד בו
והולילה אמר הקדש נבד
איוב ג ג
5. מן שמים נלחמו
הבוכבים ממסלותם
נלחמו עם יסרסא.
שופטים ה כ
6. וישמע אברהם כי
נשבה אחיו וקד את
תביקו וילדי ביתו שמנה
עשר ושלש מאות וירדף
עד דן. בראשית יד יד
7. וישם את האחר בבית
אל ואת האחד נתן בידו.
מלכים א יב כט
8. מן נשבע נחרת
סופי מקול מצהלות
אביו רעשה כל הארץ
ויבוא ויאכלו ארץ
ומלואה עיר וישיב בה.
יחזקאל טו טו
9. צדיק אתה יי כי אריב
אלך אך משפטים אדבר
אתך מודע דרך רשעים
צלחה שול כל בגדי
בגד. יחזקאל יב א
10. כי את רגלי רצתה
וילאוך ואין תתחבר את
הסוסים ובארץ שלום
אתה בוסק ואין תעשה
בנאח תהדך.
יחזקאל יב ה
11. לבאים נשבר לבי
בקריב רחש כל עצמותי
קיימי כאיש שכור ובגבר
עברו יין מפני י ומפני
דברי קרש.
יחזקאל כג ט
12. בעת ההוא שלח
מרדך בלארץ בן בלארץ
מלך ככל ספרים ומנחה
אל חזקיהו וישמע כי
תלה ויחזק.
ישעיהו לט א
13. וכן במלציו שרי בכל
המשלוח עליו לדרש
המזפת אשר היה בארץ
עזבו האלילים לנסותו
לרעת כל בלבב.
דברי הימים ב לב לא
14. הגני משב את צל
המעלות אשר ירדה
במעלות אחו בשמש
אחרית עשר מעלות
ותשב השמש עשר
מעלות במעלות אשר
ירדה. ישעיהו לח ח
15. בן יכבד אב ועבר
אדני ואם אב אני
בבדי ואם אדוני אני
איה מוואי אמר יי
צנאות לבם הבהנים
בויו שמי ואמרת במה
ביונו את שמך.
מלאכי א ו
16. ובחורש החמישי
בעשור לחדש הא שנת
תשע עשר שנה למלך
נמוך דאצר מלך ככל
בא נבחרתן רב טעוים
עמד לפני מלך ככל
בירושלם וישרף את
בית יי ואת בית
המלך ואת כל בתי
ירושלם ואת כל בית
הגדול שרף באש. יחזקאל נב יב-יג

כי הא מילתא. דלקמן מודעינן להו כי היכי דחזין לקמן דלא זכה נבוכדנצר לאותו כבוד אלא מפני זכות ד' פסיעות כדאמרין לקמן ה"ג אמרי' לנני עמי הארץ דלא זכו לאותו כבוד אלא מחמת זכות מעט שהיה נאניהם מ"ר. ואית דאמרי דרבי זורא דלעיל קאי אבני סנהריז אע"ג דשלח רבי יהודה הזהרי כנני ע"ה לכנדן שמהם חלא תורה כי היכי דנפקו מסנהריז כי הא מילתא מודיעים להו לנני ע"ה דהא דמוקרין להו לאו משום אניהם אלא משום מורה שבהם שלא תווס דעתם עליהם ויאמרו אבותיהם דליקים היו: מדוע דרך רשעים נלחם. מפני מה הללנו נבוכדנצר וכנש ירושלם: אהדרו ליה. לירמיה: בלני מים. מרשק"ו בלע"י: ד' פסיעות. מפורש לקמן: על אסם כמה וכמה. שיהו כל אדם יכולין לתמוה על מתן שכר גדול שישתלם עליהם: לנביאים. אברהם יצחק ויעקב: נשכר לני בקרבו. כלומר תמתי על מתן שכר: שתי שעות. כדי שלא יהא פנאי לפסדו ולקצרו: אספס. מתפלא: אהדיניהו הקצ"ס. להקן שעות למקוהו דלואו היום שנתפלא חזקיה היה של כ"ב שעות: רבט בתריס. דשליח: לא היה להם תקנה. שהיה שכרו מרובה והיה לו רשות לאכד שאריתו: הוה כפיז שמה ושמה דאסוס. כדי שיתכבד אביו לכך נקרא שם אביו עליו שנקרא מרודך בלארץ דלי לא כתיב אלא מרודך בן בלארץ לא היו מיתקרי עליה שמה דאסוס דהכי כתיב כולו אינשי פלוני בן פלוני להכי כתיב מרודך בלארץ: כדשם הסמיטי כעשור לדשם בא נבוכדנצר דכ טכסס. עמד לפני מלך ככל בירושלם. חלמא נבוכדנצר סליק לירושלם: ומי

אשני נספך. שנה עמך כדי שלא יכירך: ואגוייך אלא. אני חלמך: קשייטא. גרעני תמרים: טוחן. אלו גרענין וייתן לך מספרים. והיינו דכתיב: נתער השכירה על שם שטרח נתנו לו מער לגלגל ואחזו שר נתנו לו בעברי נהר: דברים שדרך לעשות על ידי נהר דהיינו טמית ריחים: וגם טוחן ספספ. דלא כתיב גלגל אלא ארסא אבל אוקן כתיב טספספ: לשון כליו על ידי אור שכלתה לגמרי: גריפיה לארמאה ושפר באפיה. אס אמה מחך את הארמאי והוטב בעיניו הצער לו אס נוקט ולא שבעת חוכא מניה: (ס) צים נסרך אלהיו. לשון נסר שהשתחוה לנסר ועשאו אלוה: היינו דכתיב ויהי הוה משפסו. משמע מפני שהשתחוה לשם הכוה: ויחלק עליהם. אידי דאירי' בנלמסס איירי נמי דהאי קרא דכתיב: ויהי בלילה ההוא ואלא מלאך ה' וגו' נקט ויחלק עליהם לילה וגו': מלאך שזומן לאברהם לילה שמו. והוא סייעו: מעשה לילה. שנלחמו בשבילי כוכבי לילה כמו שעשו בשביל נרק: עבא מליה דר' יצחק נפחא מדבר נפחא. ר' יוחנן דמקרי בר נפחא ככולא הש"ס כמו (כ"ח דף פה): מאלך עיל בר נפחא נראה למורי דאניו של ר' יוחנן היו נפחא ולהכי מיקרי בר נפחא ואית דמפרשי בר נפחא על שם יופיו: וסורו טוחן. אע"פ ששכח תלמודו הוילא ומחמת אונסו הוא: וסורו כורדין כר' יהודה. דלמר בשמינת חולין (דף כו). עד שישחוט את הורדין של עוף הוילא וילאו כולו כחמד אינו חותכו ומולחו כבשר חיה ובהמה: וסורו כנני עמי הארץ. שנעשו תלמידי חכמים לעשות להם כבוד שמהם חלא תורה לישראל שהרי ילאו שמעיה ואבטליון מנני בניו של סנהריז ומנני בניו של המן למדו תורה כנני ברק דלקמן (ע"ב). ואע"ג דלמר רבי יהודה הכי הזהירו כנני עמי הארץ:

- (א) גי' כ"ח רבי' (ב) ברטות ח. (ג) לעיל דף פ. (ד) כ"ח פג. (ה) (ו) (ז) (ח) (ט) (י) (יא) (יב) (יג) (יד) (טו) (טז) (יז) (יח) (יט) (כ) (כ"א) (כ"ב) (כ"ג) (כ"ד) (כ"ה) (כ"ו) (כ"ז) (כ"ח) (כ"ט) (ל)

גליון הש"ס

גם קרייטא האגראת. בתוספתא פ' תשא חמא דמרוך בלארץ נלחמו נחתר ויהי נחתר ב' פסיעות:

לעזי רש"י

מרשק"ו. (מרשק"ו). ביצה. בקוה מ"ב רדודים.

יהודה והזהרו בבני עמי הארץ שמהן תצא תורה כי הא מילתא מודעינן להו צדיק אתה ה' כי אריב אליך אך משפטים אדבר אותך מדוע דרך רשעים צלחה שלו כל בוגרי בגד נמעתם גם שורשו ולכו גם עשו פרי מאי אהדרו ליה ¹⁰ כי את רגלים רצתה וילאוך ואין תתחבר את הסוסים ובארץ שלום אתה בומח ואין תעשה בגאון הירדן משל לאדם אחד שאמר יכול אני לרוץ ג' פרסאות לפני הסוסים בין בצעי המים נזרמן לו רגלי אחד רץ לפניו ג' מילין ביבשה וגלאה א"ל ומה לפני רגלי כך לפני הסוסים עאכ"ו ומה שלשת מילין כך ג' פרסאות על אחת כמה וכמה ומה ביבשה כך בין בצעי המים על אחת כמה וכמה אף אתה ומה בשכר ארבע פסיעות ששלמתי לאותו רשע שרץ אחר כבודי אתה תמיה כשאני משלם שכר לאברהם יצחק ויעקב שרצו לפני כסוסים עאכ"ו היינו דכתיב ¹¹ לנביאים נשבר לבי בקרבו רחפו כל עצמותי הייתי כאיש שכור וכגבר עברו יין מפני ה' ומפני דברי קרשו הני ד' פסיעות מאי היא דכתיב ¹² בעת ההיא שלח מרודך בלארץ בן בלארץ מלך ככל ספרים וגו' משום כי חלה חזקיהו ויחזק שדר ליה ספרים ומנחה (אין) ¹³ לדרוש (את) המזפת אשר היה בארץ דאמר רבי יוחנן אותו היום שמת בו אחו שתי שעות היה וכי חלה חזקיהו ואיתפח אהדיניהו קודשא בריך הוא להקך עשר שעי ניהליה דכתב ¹⁴ הגני משיב את צל המעלות אשר ירדה במעלות אחו בשמש אחרנית עשר מעלות ותשב השמש עשר מעלות במעלות אשר ירדה ה' מאי האי א"ל חזקיהו חלש ואיתפח אמר איכא גברא כי האי ולא בעינא לשדורי ליה שלמא כתבו ליה שלמא למלא חזקיה שלם לקרתא דירושלם שלם לאלהא רבא נבוכדנצר ספריה דבלארץ הוה ההיא שעתא לא הוה התם כי אתא אמר להו היכי כתביתו אמרו ליה הכי כתבנין אמר להו קריתו ליה אלהא רבא וכתביתו ליה לכסוף אמר אלא הכי כתובו שלם לאלהא רבא שלם לקרתא דירושלם שלם למלא חזקיה אמרי ליה ¹⁵ קריינא דאיגרתא איהו ליהו פרוונקא רהט בתריה כדרהיט ¹⁶ ארבע פסיעות אתא גבריאלי ואוקמיה אמר ר' יוחנן אילמלא ¹⁷ (לא) בא גבריאלי והעמידו לא היה תקנה לשונאיהם של ישראל מאי בלארץ בן בלארץ אמרי בלארץ מלכא הוה ואישתני אפיה והוה כי דכלבא הוה יתיב בריה על מלכותא כי הוה כתיב הוה כתיב שמהי ושמהי דאבוב בלארץ מלכא היינו דכתיב ¹⁸ בן יכבד אב ועבד אדניו בן יכבד אב הא דאמרן ועבד אדוניו דכתי' ¹⁹ ובחורש החמישי בעשור לחדש היא שנת תשע עשרה [שנה] למלך נבוכדנצר מלך ככל בא נבחרתן רב טעוים עמד לפני מלך ככל בירושלם וישרף את בית ה' ואת בית המלך ומי

ומי סליק כו' והא דכתיב: צהריה פרשתא ויעלו דקדיה אל המלך רבנא דאלמא ברבנא הוה: זו אנטוכיא. ואנטוכיא קיימא לן דליתא מארץ ישראל: **דמוס דיוקנו:** של נכוד נר: חקוקה לו על מרכבתו. של נכור אלן דדומה לו כמו שעומד לפניו ולכן כתיב נר נכוד נר: והיינו כבוד: **טעין חלם מאה כודנייה:** משאיו שלם מאות פירות: **נגא דפרולא:** פטישי כרול: דשליט כפרולא. כרול חדוד הקולך כרול אחר: **בלעתינהו:** לא בליעה ממש אלא שיכנס שהיו מתפוללין הפטישים כהכנסם בשער לשכר: **פסוקים יחד:** משמע על פתח אחד הלמו כל הכסילים וכלפנות יחד ולא הועיל כלום: **שור כר שור:** דולג כר דולג קום וכנס ירושלים לנכור אלן קאמר. ל"א שור כר שור מדלג כר מדלג קפלת פעם אחת עם קמריה ועכשיו פעם שניה: **קופא:** מגב הפטיש ולא מחודו כמו קופא דמחטא ובי"מ דף לה: **יודע כמביא למעלה:** מפלה היא. יודע לפיכך אותו סכך עץ קרדומות ששכר בו את ירושלים כאילו הביאו למעלה כספא הכבוד: **גבה היכלא:** ונקש לעלות לרקיע: **דרכו ביה מן שמיא:** והשפילוה: **ומה דעתיא:** מתגאה על שהיה מלחין: **עמא קטילא:** שכבר נגזר עליהם על כך: **וטחני קמח:** וטחני חטים לא נאמר אלא קמח שאין נרץ טחניה: **למסך:** מקום שהקלעים נומתין נלד הראש: **סולל:** קלע הראש שדומין לשלש: **גלי שוק עברי נסרו:** פורענות זה היה הקצ"ה אומר לישראל לכו וטחני קמח כלומר טחונים אתם כבר לקמח ותחזרו ותטחון עדיין תגלי קלעי ראשכם ושוקכם ותלכו בגלות: **אייתו לי ואניסי:** ואנסה אם הם נזמים הוא: **כסי ולא אידמי:** שחט כהמות ולא אידמי הדם: **פרטא:** שטר נושא: **ואיטיני:** נכחלדן: **גר טוש:** של קבל עליו שאל מלות קבל עליו של לעבוד עבודת כוכבים: **לא אור רשע:** נכוד נר: **רפינו ולא נרפסה:** שהיה הקצ"ה מבקש לרפאות להכניס מנני בניו תחת כנפי השכינה: **אלו נהרום ככל:** שהם רעים לשמות: **ננייתא דככל:** דקלים מרים הם שעומדים

1. ויתפשו את המלך ויעלו אותו אל מלך בבל רבבלה וידיברו איתו משפט: מלכים ב כו ו
2. ועתה פתחיה יחד בבשיל ובילפת יתלמו: תהלים עו ו
3. יודע כמביא למעלה בסכך עץ קרדומות: תהלים עו ה
4. סלח כל אבדיו ארני בקריב קרא עלי מועד לשכר בחורי גת דרך ארני לבחולת בת יחורק: יחזקאל א טו
5. קרי רחמי וטחני קמח גלי צמחק חשפי שכל גלי שוק עברי נהרום: ישעיהו מז כ
6. רפינו את בבל ולא נרפתה עובדה ונלך איש לארצו כי נגע אל השמים משפחה ונשא עד שחקים: ירמיהו נא ט
7. כי אין האיש בביתו דלק בדרך מרחוק: משלי יט
8. וי איש מלחמה יד שמו: שמות טו ג
9. צורו הכסף לקח בידו ליום הבסא יבא ביתו: משלי יב
10. ונאברה לי בחמשה עשר כסף חומר שערות ולקח שערות: השע ג
11. תקעו בחרש שופר בבסה ליום חגנו: תהלים פא ד
12. שלחו כר משל ארץ מסלע מדבריה אל הר בתי ציון: ישעיהו טו ג
13. בעת ההיא נאם יי יוצאו את עצמות מלכי יהודה ואת עצמות שריו ואת עצמות הכהנים ואת עצמות הנביאים ואת עצמות יושבי ירושלים מקבריהם: ירמיהו ח א
14. ביום ההוא אקים את סבת דוד הנפלת וגדתי את פרציה ודרסתי אקים וגבתי כימי עולם: ביום ההוא אקים את סבת דוד הנפלת וגדתי את פרציה ודרסתי אקים וגבתי כימי עולם: יא

נהרות. ל"א לניויתא דככל דקלים רעים של נהרות ככל שאין נושאים פירות לפי שהמים רעים הן לגדל פירות כסוטה (דף מו:). אמרי קושטא הוא דלמיתו הני לנייתא דככל משעת ימי בראשית איתנהו ונהר שחת הני לניויתא מי מרים ניהו: **שיבני:** שכנים: **שוק סא:** לא ממקומך וכל אל ארץ ישראל ותכנסה: **כי אין האיש:** מקרא הוא במשלי: **קריבא הוא:** כקריב הוא וכל צעת דוחקס. לפי דרכו של מקרא זה שהם שלחו לו שומעים אלו שהוא אכל מילתא דהוה אמרי ליה הוה משיב דבר זה: **לרור הכסף לקח בידו:** דקיים שבהן ממו: **ואכרה לי בחמשה עשר כסף:** פלימי אותה בתמרים כמ"ו בניסן: **כסף וחומר שערות ולקח שערות:** דקיים שנקראו כסף חומר שערות שלשים סאין ולקח חמשה עשר סאין אלו ארבעים וחמשה דקיים שהעולם מתקיים עליהם כחולין פרק גיד הנשה (דף כג:). פעמים ששלשים כחן וט"ו בלחץ ישראל ופעמים שט"ו כחן ושלשים בלחץ ישראל * ובמסכת חולין היכא דקא מפרש האי קרא בלחץ אמרי אין כסף אלא דקיים וכן הוא אומר כרור הכסף לקח בידו: **כבר קבע להם זמן:** שלא יבא עד ע' שנה ששלים גלות ככל: **מתלגא וממטרא:** מחמת שלגים ומטרים: **סא אשינא דטורי:** סא דרך חמשים ההרים וההרים יגיבו עליך מן השלגים ומן המטרים: **שלחו כר מושל ארץ:** שלחו שלח אל נכוד נר שהיה מושל ארץ שיבא אל הר בתי ציון דרך הסלעים וההרים: **לית לי דוכסא:** לא יהיה לי מקום סביב לירושלים שנוכל אני ומיילי לישב במקום מוכסה מפני הגשמים: **קברייהם של ישראל:** מערות שלהן כפי לירושלים ובהן אתה ומיילותיך יוכלו לישב: **ויולאו את עלמות מלכי יהודה:** שעמידים להשליך מן הקברים העצמות שנקברים שנאמר צעת היא וגו': **איפת אתי כר נפלי:** אידי דלמרינן כרור הכסף לקח בידו שנתמעטו הדקיים קא מייירי הא נמי במשח וקאמ' תלמידים מתמעטין ואידי דלמרינן ותהי האמת נעדרת אימי הא דהוא אחרא דשמיא קושטא: **אח**

לך דאיקטלינהו לכולהו מיד נח הרר תשובה בדעתיה אמר מה הם שלא איברו אלא נפש אחת כך הוא גברא מה תיהו עליה ערק שדר פורטיחא לביתיה ואיתגיד תנו רבנן * נעמן גר תושב היה נכור ארן גר צדק היה מבני בניו של סיסרא למדו תורה בירושלים מבני בניו של סנחריב לימדו תורה ברכים ומאן ניהו שמעיה ואבטליון מבני בניו של המן למדו תורה מבני בניו ואף מוכני בניו של ארשור רשע ביקש הקב"ה להכניסם תחת כנפי השכינה אמרו מלאכי השרת לפני הקב"ה רבונו של עולם מי שהחריב את ביתך ושרף את היכלך תכניס תחת כנפי השכינה היינו דכתיב * רפינו * את בבל ולא נרפתה עולא אמר זה נכוד נר רבי שמואל בר נחמני אמר אלו נהרות בבל ותרגמה דצינייתא * (צרידתא) דבבלאי אמר עולא * עמון ומואב שיבבי בישי דירושלם הוו כיון דשמעינהו לנביאי דקא מיתנבאי לחורבנא דירושלם שלחו לנכוד נר נצר פוק ותא אמר מסתפינא דלא ליעבדו לי כדעבדו בקמאי שלחו ליה * כי אין האיש בביתו ואין הלך בדרך מרחוק * ואין איש אלא הקדוש ברוך הוא שנאמר * ה' איש מלחמה שלח להו בקריבא הוא ואתי שלחו ליה הלך בדרך מרחוק שלח להו אית להו צדיקי דבעו רחמי ומייתו ליה שלחו ליה * צורו הכסף לקח בידו ואין כסף אלא צדיקים שנאמר * ואכרה לי בחמשה עשר כסף וחומר שערות ולקח שערות שלח להו הררי רשיעי בתשובה ובעו רחמי ומייתו ליה שלחו ליה כבר קבע להן זמן שנאמר ליום הכסא יבא (ל)ביתו אין כסא אלא זמן שנאמר * בבסה ליום חגנו שלח להו סיתואו הוא ולא מצינא דאתי מתלגא וממיטרא שלחו ליה תא אשינא דטורא שנאמר * שלחו כר מושל ארץ קברות שלהם מעולין אל הר בתי ציון שלח להו אי אתינא לית לי דוכתא דיתיבנא ביה שלחו ליה קברות שלהם מעולין מפלטירין שלך דכתיב * בעת ההיא נאם ה' יוצאו את עצמות מלכי יהודה ואת עצמות שריו ואת עצמות הכהנים ואת עצמות הנביאים ואת עצמות יושבי ירושלים מקבריהם ושטחום לשמש ולירח ולכל צבא השמים אשר אהבו ואשר עבדום הלכו אחריהם אמר ליה רב נחמן לרבי יצחק מי שמעי לך אימת אתי בר נפלי אמר ליה מאן בר נפלי א"ל משיח משיח בר נפלי קרית ליה א"ל אין דכתיב * ביום ההוא אקים את

א) ועי' פירוש רש"י פסחים קט. ד"ה שלם מחלות. ב) גענון מ: ע"ש. ג) שם ע"ש. ד) בקרא רפאלו. ה) ונע"י ליתא ויכתיב מפי רש"י דלא גרים ליה. ו) וקוטס מז: מת. זעל כג. ח) ונע"י מד:.

גליון הש"ס

נב' עמון ומואב בוי. עי' פסחים קט. ד"ה שלם מחלות. ב) גענון מ: ע"ש. ג) שם ע"ש. ד) בקרא רפאלו. ה) ונע"י ליתא ויכתיב מפי רש"י דלא גרים ליה. ו) וקוטס מז: מת. זעל כג. ח) ונע"י מד:.

הנהרות הגר"א

[א] נב' הלך בדרך מרחוק. נמחק:

מוסף רש"י

חלה מאה. לאו דוקא, וכן כל שלם מחלות שבשמים (ושב"ס) פסחים קט. ד"ה שלם מחלות. ב) גענון מ: ע"ש. ג) שם ע"ש. ד) בקרא רפאלו. ה) ונע"י ליתא ויכתיב מפי רש"י דלא גרים ליה. ו) וקוטס מז: מת. זעל כג. ח) ונע"י מד:.

19. למעני למעני אעשה כי אך יחל וכבודי לאחור לא אתן: ישעיהו מה יא 20. הקטן יהיה לאלף והנעדר לגוי עצום אני וי בעתה אחישנה: ישעיהו ס כב 21. תהו היות בקויו ליליא וארו עם עגני שמאי כבר אנש אתה וזה וזה וימא מטה וקסמיהו הקרבבה: רמב"ל ו' 22. גילי מאד מה ידוע הרריני בני ירושלם דנה מלפני: בואו לך צדיק ונתבע הוא עני וירבב על המור ועל עיר כן תאנח: זכריה ט 23. כי הוא אלדונו נתאנום עם מערתו וראו ידו היום את כלל וקסמיהו: חזקוני

תורה אור

[illegible]

שֶׁאֵין כּוֹס מִדֵּי אוֹכֵל כּוּ כֶּן. שְׂמוּעָה
מִהֵן אֲבוֹסִים בְּמַלְחַמַת גּוֹי וּמִגּוֹי: שֶׁאִי
פָּרַם וּמִדֵּי לֵבָא עַל בְּצֵל וּלְכַדָּה וְי
פִּרְסִים וְסוֹסִיפִס וּמַשֵּׁם בָּאִים לֵאמֹר
לְמַלְכוּתוֹ עַל יִשְׂרָאֵל עַד שֶׁיִּשְׂרָאֵל
לֵכָן יִתְּנֶם לְיִשְׂרָאֵל עַל עַם יִוֵּלָדָה
יִלְדֶּה. הֵייוּ ט' חֲדָשִׁים כְּדִמְתַּרְגְּמִין
בְּכֵן יִתְמַסְרֹון כְּעִידֹן דִּילְחָלָה לְמִילֵד
וּמִתִּיב (מִיָּהּ ה) וְעַמֵּד וְרַעֲה בְּעוֹ ה'
גּוֹי יִשְׁבֵּן בִּי עַתָּה יִגְדֵּל וּמִתַּרְגְּמִין
יִתְּבִין מִכִּינִי גְלוּתָאֵלָה. עַל כֵּינִי
יִשְׂרָאֵל. הֵייוּ כֹל הָעוֹלָם שִׁשְׂרָאֵל
מִפְּחִירִים בּוֹ: יִיִּי. מִשִּׁיחַ וְלֹא
אֲחֻמִּינִי: כְּעוֹלָה דְּכּוֹסִיפִס דְּחִמְרֵיהּ.
בְּצֵל הָרַעֲי שֶׁל חֲמֹורוֹ כְּלוֹמַר אֲפִילוּ
בְּכָךְ אֵינִי רֹזֵה וְנִלְכַּד שֶׁאֲרָאֵנוּ:
יִפְרִסָּה. רַעֲי חֲמֹר כּוֹסִפִּס וְסִי
יִדְרֵנָה בְּצִבְזָה כְּתָרָה (ד' עב): וְכֵן
עֲטֵמָה. אָמַר לֹא אֲחֻמִּינִי: הִכְלוּ
שֶׁל מִשִּׁיחַ. גּוֹרֵלוּ וּלְקַמֵּן בְּעִי מֵאִי הָיָה.
לֵאמֹר חֲכָלֹן פְּחִירִים וְחֲכָלִים שִׁיחֵי בִּימֵינוּ
מִחֵיל הָעוֹבֵדִי כּוֹכְבִּים: לַעֲשׂוֹת לָהֶם
גִּס. לַעֲלוֹת צוּרֵעַ עַל כְּרַחֵם שֶׁל
מִלְכֵי פֶרֶס: בְּצִיבָה שְׁנִיָּה. בִּימֵי
עוֹרָא כְּבִיזָה רֵאשׁוֹנָה בִּימֵי יְהוֹשֻׁעַ
מִדְּהִקִּישֵׁן הַכְּחוּב: מֵאִי עֲטֵמָה. אִיזוֹ
כֶּרֶה בָּאָה בְּחָךְ בִּימֵינוּ שֶׁאֲחָה זְאֹמֶר
לֹא אֲחֻמִּינִי: כְּנֹטֶר. מִפְּרַשׁ בִּצ"ר
(דף סה). בִּי מַחְזוּתָאֵל שִׁידֵעַ מִיזֵּרֵי
שְׁדוּת וּגְבוּלֵינֵךְ עַד כֶּחָן שֶׁל פְּלוּנִי
מִכָּאֵן וְאֵילֶךְ שֶׁל פְּלוּנִי וְצִידוֹ לְרִבּוֹת
לְאַחֵד וּלְמַעַט לְאַחֵר וְכַשְׁפּוֹגֵנוּ אוֹתוֹ
כְּנֹטֶר רֹזֵה לְתַדּוּד שְׁדוּתוֹ לְקֹזֶר
מִיזֵּרֵי שְׁדוּת אוֹתוֹ כְּמִי שִׁפְגַּע בִּי
אִרִי: גְּבָאִי. גִּיבֵה מִמֶּה הַמֶּלֶךְ: מִי
שְׂכַל הַגְּבוּרָה שְׁלוֹ. הַקֶּבֶץ הַמִּנְטֵעַר
בְּעֲזָמוֹ כִּיּוֹלָדָה וְזֹמֶר כְּשַׁעֵה שְׁמַעְבִּיר
הָעוֹבֵדִי כּוֹכְבִּים מִפְּנֵי יִשְׂרָאֵל הָיָךְ
אֲחִידֵד אֵלּוֹ מִפְּנֵי אֵלּוֹ: פְּחִלִּיָה שֶׁל
מַעֲלָה וְשֶׁל מַעַס. מְלֹאכִים יִשְׂרָאֵל:
אֲפִילוּ הַגִּרִּים לֹא גִרְסִין: רַעֲיֵנוּ וְנִפְּלִי
תּוֹרָא וְזוּלִי וְשִׁי סוֹסִיפִס בְּזוּרִיָּה
כְּשֶׁרֶךְ הַשּׁוֹר וְנִפְּל מַעֲמִידִין כּוֹס
בְּמִקּוֹמוֹ בְּאֲבוֹסֵי מֶה שֶׁלָּה הִיָּה רֹזֵה
לַעֲשׂוֹת קִדְּשׁ מִפְּלִתוֹ שֶׁל שׁוֹר שִׁהִיָּה
חֲצִיב עֲלֵיו שׁוֹרֵי בִּיזָר וְכַשְׁמַתְרַפָּא
הַשּׁוֹר הָיָה אִלּוּ מִפְּנֵי מַמְלַחְתָּא קֶשֶׁה
לוֹ לְהוֹרֵס כּוֹסוֹ וְלִמְחֹר הַשּׁוֹר לְאַחֵר
שֶׁהַעֲמִידוֹ שֶׁס כֶּךָ הַקֶּבֶץ הַכִּיּוֹן שֶׁרָאָה
מִפְּלִתָן שֶׁל יִשְׂרָאֵל נוֹתֵן גְּדוּלְתוֹ לְעוֹבְדֵי
כּוֹכְבִּים וּבְשִׁחְחִירִים יִשְׂרָאֵל כְּתִיבָה
וְנִגְלָאֵין קֶשֶׁה לוֹ לְאַבֵּד עוֹבְדֵי כּוֹכְבִּים
מִפְּנֵי יִשְׂרָאֵל: אֲרוּרֵיהֶם. כְּמוֹ (מִלְכֵּס א) ה'
אֲרוּת סוֹסִיס: דְּאֲכָלִי שְׁנֵי מִשִּׁיחַ.

אכלוהו בימי חזקיהו אמר רב
מה שמו דבי רבי שילא אמר
שנאמר "יהי שמו לעולם לפני
חניניה ויש אומרים מנחם בן
דבי רבי שמו שנאמר "אכן
אמר רב נחמן אי מן חייא ה
חייא הוא כגון רבינו הקדוש
הקדוש ברוך הוא להעמיד לר
הקים לא נאמר אלא אקס א
דרש רבי שמלאי מאי דכתיב
לחרנגול ועטלף שהיו מצפין לו

מסורת הש"ס

שָׂרָא לַיהוָה: אֵלֶּה חֵילָהּ וּבִינָהּ אֲחֵיהָ
שְׂמוֹרָה וְכִי שָׂדִים וּשְׂדֵחֹת וַיִּלְחֹבוּ.
קִדְּעָנָה וְיָלָה בִּילָהּ יִדְעָנָה וְלִי נִכְלָה.
וְחִמְרָה כִּמוֹ בֹּקֶה וּמְבֹקֶה וּמְבֹקֶלָה
(וּמֹסֶס בִּי) וַיִּמְרִינָן בְּחַיִּילָן (שֶׁסֶם) לֵאמֹר
חֵילָהּ דְּרַבְּנָן דְּמַזְרִינָהּ לַחֲלֹק לְחֵילָהּ
שְׂמִירָבִירָה לַחֲלֹק לֵב הַטְּבַעַת וְלִשְׁמִיר
עַל פִּי כֹּהֵל וְלֵא בִילָהּ דְּרַבִּי יוֹסִי
שְׂמִירָבִירָה הִסְמִינָן שְׂחֹמֶךְ קֶלֶט בְּחֹרֶךְ
הַטְּבַעַת וַיִּשְׁאֲרֵךְ חֹרֶךְ לַטְּבַעַת וְנִכְלָה
לְחֵילָהּ וְלִי נִכְלָה וְלִי נִכְלָה וְלִי נִכְלָה

לעזי רע"י
לב"א שורי"ץ, עטלף.

מוסף רש"י

[illegible]

שאיין כל דקל ודקל שבבבל שאין סוס של
פרסים נקשר בו ואין לך כל ארון וארון
שבארץ ישראל שאין סוס מדי אוכל בו תבן
(⁶) אמר רב אין בן דוד בא עד שתתפשט
המלכות ⁷ על ישראל תשעה חרשים שנאמר
יִלְכֹן יִתְנֶם עד עת יולדה ולדה ויתר אחיו
יִשְׁכּוּבֹן על בני ישראל אמר עולא ייתי ולא
איחמיניה וכן אמר ⁸ [רבה] ייתי ולא איחמיניה
רב יוסף אמר ייתי ואזכי דאיתיב בטולא
דכופיתא דחמריה אמר ליה אבוי (לרבא)
(⁹) [לרבה] מאי טעמא אילימא משום חבלו
של משיח והתניא שאלו תלמידיו את רבי
אלעזר מה יעשה אדם וינצל מחבלו ור
ממשיח יעסוק בתורה ובגמילות חסדים ומר
הא תורה והא גמילות חסדים אמר [ליה] שמא
יגרום החטא כדר' יעקב בר אידי ¹⁰ דר' יעקב
בר אידי רמי כתיב :הנה אנכי עמך ושמרתך
בכל אשר תלך וכתיב ¹¹ ויירא יעקב מאד
וייצר לו שהיה מתיירא שמא ¹² יגרום החטא
כדתניא ¹³ עד יעבור עמך ה' זו ביאה ראשונה
עד יעבור עם זו קניית זו ביאה שניה אמור
מעתה ראויים היו ישראל לעשות להם נס
בביאה שניה כביאה ראשונה אלא שגרים
החטא וכן אמר ר' יוחנן ייתי ולא איחמיניה
א"ל ריש לקיש מ"מ אילימא משום דכתיב
¹⁴ כאשר ינוס מפני הארי ופגעו חרוב
[ובא הכית] וסמך ידו אל הקיר ונשכו נחש
בא ואראך דוגמתו בעולם הוה בזמן שאדם
יוצא לשדה ופגע בו סנמר דומה כמי שפגע
בו ארי נכנס לעיר פגע בו גבאי דומה כמי
שפגעו דוב נכנס לביתו ומצא בניו ובנותיו
מוטלין ברעב דומה כמי שנשכו נחש אלא
משום דכתיב ¹⁵ שאלו נא וראו אם ילד זכר
מדוע ראיתי כל גבר ידיו על חלציו כיולדה
ונהפכו כל פנים לירקון מאי ראיתי כל גבר
אמר רבא בר יצחק אמר רב מי שכל גבורה
שלו ומאי ונהפכו כל פנים לירקון אמר רבי
יוחנן פמליא של מעלה ופמליא של רבי
כשעשה שאמר הקב"ה הללו מעשה ידי
והללו מעשה ידי היךך אמר ר' אלעזר
אלו אמר רב פפא היינו דאמרי אינשי רהיט

ונפל תורא ואויל ושרי ליה סוסיא באורייה
 ישראל דאכלי שני משיח אמר רב יוסף פשי
 ובילק אכלי להו לאפוקי¹⁰ מדרבי הייל דא
 לא אברי עלמא אלא לדוד ושמואל אמר
 שילה שמו שנאמר⁷ עד כי יבא שילה
 שמש יגון שמו דבי רבי חנינה אמר חנינה ש
 וקיה שמו שנאמר¹⁰ כי רחק ממני מנחם כ
 יינו הוא נשא ומכאובינו סבלם ואנתנו חשב
 כגון אנא שנאמר¹² והיה אדירו ממנו ומושי
 מן מתיא הוא כגון דניאל איש תמודות
 דוד אחר שנאמר¹³ ועבדו את ה' אלהיהם ו
 רב פפא לאביי והכתוב¹⁴ דוד עברי נשיא לה
 יהי המתאווים את יום ה' למא זה לכם יום
 א"ל תרגול לעטלף אני מצפה לאורה שאורה

מִרְיָם רַב גִּידֵל אָמַר רַב עֲתִידִין
וְאֵלָּא מֵאֵן אֲכִיל לֵהּ חֵילָק
אֵין מוֹשִׁיָּה לְיִשְׂרָאֵל שֶׁכֶּבֶר
שֶׁהָרָבִי יוֹחָנָן אָמַר לַמּוֹשִׁיָּה
רַבִּי יִנְאי אָמַר יָנוֹן שְׁמוֹ
שֶׁנֶּאֱמַר "אֲשֶׁר לֹא אֵתָן לָכֶם
בִּבְנֵי נַפְשִׁי וּרְבֵנָן אָמַרְיוֹ חִיּוּרָא
וְנִגְעוּ מוֹכָה אֱלֹהִים וּמַעֲוֹנָה
מִקְרָבֹו יֵצֵא אָמַר רַב אִי מִן
רַב יְהוּדָה אָמַר רַב עֲתִידִין
דּוֹר מִלְכָּם אֲשֶׁר אָקִים לָהֶם
לְעוֹלָם כְּגוֹן קִיסָר וּפְלָגִי קִיסָר
הִיא חֲשֶׁךְ וְלֹא אוֹר מִשָּׁל
שְׁלִי הִיא וְאֵתָה לְמָה לֵךְ אוֹרָה
(וְהֵיכָן)

1. וְכִי תִהְיֶה הַחֹשֶׁךְ יִשְׁעֵיהֶם כִּי
 אֵרָץ וְעֶפְרַל יִשְׁעֵיהֶם כִּי
 אֵרָץ יִשְׁעֵיהֶם כִּי וְכִי
 עֲלֵיהֶם יִשְׁעֵיהֶם כִּי
 2. אֲרָכִים שָׁנָה אֵקֶט
 בְּרוּךְ וְאִמֶּר עַל חֵן לְבָבִי
 הֵם הֵם לֹא יִדְעוּ דְרָבִי
 תְּהִלָּה עַי
 3. וְהָיָה כִּי יִשְׁעֵיהֶם כִּי
 תִשְׁכַּח שָׁנָה שְׁבָעִים שָׁנָה
 כִּימֵי מֶלֶךְ אֲחֵךְ מֶמֶךְ
 שְׁבָעִים שָׁנָה יִשְׁעֵיהֶם לֹא
 כִּשְׁרֵת הַחֹזֶה
 4. יִשְׁעֵיהֶם כִּי שֶׁ
 יִשְׁרָאֵל עַל דְּרֹמִי:
 וְלִפְנֵי יִשְׁרָאֵל עַל
 תְּהִלָּה עַב
 5. גִּלְיָה מֶמֶד בֵּת צִיּוֹן
 הַרְעִיב כִּי יִשְׁרָאֵל עַל
 מֶמֶד יִבְנוּ לֹא צִיּוֹן
 שְׁמֹר הָאֵשׁ עַי וְרֹכֵב עַל
 חֲמוֹר וְעַל עֵר כִּן
 אֲתָנֹת:
 6. וְהָיָה רֹכֵב רֹכֵב אֲבִיכֶן
 אֶת מֶמֶד שֶׁ לֹא יִשְׁעֵיהֶם
 וְלֹא יִדְעוּ אֲבִיכֶן לִמְעַן
 הָרֹכֵב כִּי לֹא עַל הַחֹזֶה
 לְבָרֵךְ הָאֵשׁ יִשְׁעֵיהֶם
 כִּי מֶמֶד פִּי יִשְׁעֵיהֶם
 הָאֵשׁ:
 7. שְׁמֹר כִּמֹּת עֵינֵיהֶם
 שְׁמֹר רִאשֵׁי רַעֲיָה:
 תְּהִלָּה עַב
 8. וְיִשְׁרָאֵל אֲרָכִים יִדְעוּ
 תִּדְעוּ כִּי יִשְׁעֵיהֶם
 כִּי לֹא לֹא יִשְׁעֵיהֶם
 וְאֵת אֲרָכִים מֶמֶד
 שָׁנָה:
 9. כִּי יִשְׁעֵיהֶם כִּי יִשְׁעֵיהֶם
 גִּלְיָה כִּי:
 יִשְׁעֵיהֶם עַב
 10. כִּי יִשְׁעֵיהֶם כִּי
 תִּשְׁכַּח שָׁנָה שְׁבָעִים שָׁנָה
 וְיִשְׁעֵיהֶם כִּי עַל
 שֵׁשׁ עֲלֵיהֶם אֲלֹהִים:
 יִשְׁעֵיהֶם עַב
 11. מֶמֶד יִשְׁעֵיהֶם
 וְיִשְׁעֵיהֶם כִּי יִשְׁעֵיהֶם
 אֲשֶׁר נִשְׁעֵיהֶם לֹא יִשְׁעֵיהֶם
 לִחַת לֹא כִּי יִשְׁעֵיהֶם
 עַל הָאֵשׁ:
 12. דְּרֹמִי יִשְׁעֵיהֶם
 אֲשֶׁר נִשְׁעֵיהֶם מֶמֶד
 כִּי עַד עַל הָאֵשׁ
 נִשְׁעֵיהֶם מֶמֶד עֲלֵיהֶם
 וְיִשְׁעֵיהֶם כִּי:
 יִשְׁעֵיהֶם עַב
 13. וְיִשְׁעֵיהֶם כִּי שְׁמֹר
 וְיִשְׁעֵיהֶם עַל לֹא יִשְׁעֵיהֶם
 אֲלֹהִים וְיִשְׁעֵיהֶם
 לִמְכָּח לֹא:
 יִשְׁעֵיהֶם עַב
 14. בֹּרָא נִשְׁעֵיהֶם
 שְׁלֹם שְׁלֹם לְרֹחֶק
 לְרֹחֶק אֲמֹר
 וְיִשְׁעֵיהֶם עַב
 15. אֲנִכִּי לֹא יִשְׁעֵיהֶם
 16. אֲנִכִּי לֹא יִשְׁעֵיהֶם
 17. אֲנִכִּי לֹא יִשְׁעֵיהֶם

י' א' מ"י פ"ג מהלכות
תשובה הלכה י' ע'
בכ"י ופ"י מהל' ת"ת הל'
א' וט"ע י"ד ע' רמז
סע' ו'
י' ב' מ"י פ"ג מהל'
תשובה הלכה י' א'

תורה אור השלם

- נפש עמל עמלה לו כי
אכף עליו פירה
- משי' טו כו
כ' אכף לעמל וילך
ובני רשף יגבידו עות'
- איוב ה'
לא ימוש ספר התורה
הזה מפני דוגתו בו יומם
ולילה למען תשמר
לעשות בכל החתוב בו
כי אן תצליח את דרכך
ואז תשכיל:
- ירושע ח'
נאף אשה חסר לב
משותת נפשו דוא
משלה' ו' לב
כ' נעים כי תשמרם
בכתוב יבני יתקו על
שפתך: משלי כב י'
והנפש אשר תעשה
ביר רמה מן הארץ וכן
הגר את י' היא מגדף
ונכרתה הנפש יהוא
מקרב עמה:
- מכדור טו
ויהי בני לוען חרי
והיקם ואחות לוען
תמנע: בראשית י' לב
ותמנע היתה פילגש
לאליהן בן עשר ותלד
לאליהן את עמלק אלה
בני עדרה אשת עשר:
בראשית י' כ'
וילך ראובן בימי קציר
חטים וימצא דוראים
בקשרה ויבא אתם אל
לאה אמו וחתמה רחל
אל לאה תני ג' י'
מדראי בנ':
- בראשית י' י'
תשב באחיו תדבר
בבן אמתך תתן דפי:
- תהלים כ'
הוי משכי העין
בתחלי השוא וכעבות
העגלה חטאה:
- ישעיהו י' ה'
אלה אלופי החרי
אלוף לוען אלוף שובל
אלוף צבען אלוף ענה:
בראשית י' כט
- ואלה שמות אלופי
עשר למשפחתם
למקומות בשמותם אלוף
תמנע אלוף ענה אלוף
יתח: בראשית י' כ'
או יחוק במעונו
יעשה שלום לי שלום
יעשה לי: ישעיהו כ' י'
ואשים דרכי בפך
ובצל ידי כסיתך לנעם
שמים וליסד ארץ
ולאמר לציון עמי
אתה: ישעיהו נג טו
- ויקח אברהם את שר
אשתו ואת לוט בן אחיו
ואת כל רכושם אשר
רָכְשׁוּ ואת הנפש אשר
עִשׂוּ בדרך ויצאו ללכת
ארצה כנען ויבאו ארצה
כנען: בראשית י' כ'
ושמרתם את דברי
הברית הזאת ועשיתם
אתם למען תשכילו את
כל אשר תעשון:
דברים כט ח' י' יאמר
י' אל משה עבר לפני
העם וקח אתך מוקני
ישראל ומטך אשר הכית
בו את היאר קח בךך והלכת: שמות י' י'

זמר בכל יום. היה מסדר למדך אע"פ שקדור צפין כומר והוא יגרום
לך שמהל לעולם הנא בשמחה ונשירים: נפש עמל עמלה לו. מפני
שעמל בתורה תורה עומלת לו: כי אכף עליו פירה. מפני שהוא
משים דברים בפיו תמיד כאכף שעל החמור. לשנא אחרינא זמר
כלומר שעוסק בשירים וזמירות מדיר
מדיר נעשה זמר כך החזר על התורה
נעשה לו קדורה צפין: סורה עומלת
לו. שמחזרת עליו ומנקשת מאת
קונה למסור לו טעמי תורה וסדריהם
וכל כך למה מפני שאכף שכפף פיהו
על דברי תורה: דרופסקי. טרחנין
כלומר כל הגופין לעמל נכראו: עוניה
לזוכי. אשריו למי שזכה והיה עמלו
וטרחו בתורה. לשון אחר דרופסקי
כס ארץ שמשימין בו מעות כל
הגופין נרתקין הס לקנל ולהכניס
דברים אשריו למי שזכה ונעשה נרתק
לתורה: לומד סורה לפרקים. ואינו
לומד מדיר מדיר כמי שאין לו אשה
ובועל פעמים ופעמים וז: שנאמר
כי נעים כי תשמרם. אימתי תשמרם
בכתוב יבני יתקו על שפתך
שפתך: משלי כב י'
נפשך אשר תעשה
ביר רמה מן הארץ וכן
הגר את י' היא מגדף
ונכרתה הנפש יהוא
מקרב עמה:

שהיה מזרע יחזק: לרחקם. מתחת כנפי השכינה שהיה להם לגיירה:
בימי קציר חטים. לאחר שקצרו השדה שהכל רשאים ליכנס בתוך שדה
חבריהן: יברוחו. כדמחגמנין ולא יתפרס מאי היא: סגילי וסגיסקי
[וסכסוך]. מינין אחרים סגילי עיקרי עשנים והוא ממנוי בשמים
ואמרו של אוחן עשנים קרי סגילי
[וסכסוך] [וסגיסקי] נמי מין בשמים:
מעווי. תורה: שלום שלום. מרתי
וימני אחד למעלה ואחד למטה:
פלטירין של מעלה ושל מטה. כדכתיב
לנטיע שמים וליסוד ארץ: אשר עשו
בחרן. דמחגמנין דשענידי לאורייתא
בחרן וקרי להו עשירה: כלילי עשאו.
ללוחן דבר מזה: והלא אהרן הכהן.
דכתיב [שמות ו'] ויאמר אל אהרן קח
מטך ונעור ידך: מגלה פנים בתורה.
מעין פנים כלפי עוסקי תורה. מגלה
פנים משמעט לן דחמיר מאפיקורוס
לדפיקורוס היינו דלית זיה אפיקורוס
בעלמא: אלא למ"ד מבזה תלמידי
חכמים עמלן אפיקורוס הוי. כ"ש
דמבזה חבירו צפני תלמידי חכמים לאו
מגלה פנים הוא והשתא מאי יניחו
מגלה פנים בתורה: מנשה בן חזקיה.
שהיה דורש באגדות של דופי: איכא
דמנסי לה אסיפא. "דגרייתא דקמני
מכאן אמר רבי אלעזר וכו' המגלה
פנים בתורה רב ור' חנינא וכו': מאי
אמרי לן. והס אינן יודעין שעולם
מתקיים עליהם: מגלה פנים בתורה
הוא. שניפסר במה שכתוב בתורה:
אס לא ברייתו יומם ולילה וגו'.
שמהנין לעולם ומקיימין [אומן] והוא
אומר דלא מהני מירי: מכאן נמי
שמעינן. שהלדיקים מהנין לאחרים:
(א)

יצר הרע בתחלה דומה לחוט של כוביא ולבסוף דומה לעבות העגלה
דאתן עלה מיתה אחות לומן תמנע מאי היא תמנע בת מלכים הואי דכתיב
אלוף לומן¹² אלוף תמנע וכל אלוף¹³ מלכותא בלא תאנא היא בעיא לאיגיורי באתה אצל אברהם יצחק ויעקב
ולא קבלוה הלכה והיתה פילגש לאליפו בן עשו אמרה מוטב תהא שפחה לאומה זו ולא תהא גבירה
לאומה אחרת נפק מינה עמלק דצערניהו לישראל מאי טעמא דלא איבעי להו לרחקה וילך ראובן בימי
קציר חטים אמר רבא בר' יצחק אמר רב מכאן לצדיקים¹⁴ שאין פושטין ידיהן בגול וימצא דוראים בשרה מאי
דוראים אמר רב יברוחי לוי אמר סגילי ר' יונתן אמר [סיבסוך] [סביסוך]: א"ר אלכסנדר כל העוסק בתורה
לשמה משים שלום בפמליא של מעלה ובפמליא של מטה שנאמר¹⁵ יא יחוק במעונו יעשה שלום לי שלום
יעשה לי: רב אמר כאילו בנה פלטרין של מעלה ושל מטה שנאמר¹⁶ ואשים דרכי בפך ובצל ידי כסיתך
לנעם שמים וליסד ארץ (אמר ריש לקיש) [רבי יוחנן אמר] אף מגין על כל העולם כולו שנאמר ובצל
ידי כסיתך ולוי אמר אף מקרב את הגאולה שנאמר ולאמר לציון עמי אתה אמר ריש לקיש¹⁷ וכל המלמד
את בן חבירו תורה מעלה עליו הכתוב כאילו עשאו שנאמר¹⁸ ואת הנפש אשר עשו בחרן ר' [אליעזר]
אומר כאילו עשאו לדברי תורה שנאמר¹⁹ ושמרתם את דברי הברית הזאת ועשיתם אותם רבא אמר [א]
עשאו לעצמו שנאמר ועשיתם אותם אל תקרי אותם אמר רבי אבהו [ו] כל המעשה את חבירו לדבר
מצוה מעלה עליו הכתוב²⁰ כאילו עשאה שנאמר²¹ ומטך אשר הכית בו את היאר וכי משה הכהו והלא אהרן
כהו אלא לומר לך כל המעשה את חבירו לדבר מצוה מעלה עליו הכתוב כאילו עשאה: אפיקורוס: רב ור'
חנינא אמרי תרוייהו זה המבזה ת"ח רבי יוחנן ור' יהושע בן לוי אמרי זה המבזה חבירו בפני ת"ח בשלמא
למ"ד המבזה חבירו בפני ת"ח אפיקורוס הוי מבזה תלמיד חכם עצמו מגלה פנים בתורה שלא כהלכה הוי
אלא למ"ד מבזה תלמיד חכם עצמו אפיקורוס הוי מגלה פנים בתורה כגון מאי יכגון מנשה בן חזקיה ואיכא
דמתני לה אסיפא מגלה פנים בתורה רב ור' חנינא אמרי זה המבזה ת"ח רבי יוחנן ורבי"ל אמרי זה המבזה את
חבירו בפני תלמיד חכם בשלמא למ"ד המבזה תלמיד חכם עצמו מגלה פנים בתורה הוי מבזה חבירו בפני ת"ח
אפיקורוס הוי אלא למ"ד מבזה חבירו בפני תלמיד חכם עצמו מגלה פנים בתורה הוי אפיקורוס כגון מאן אמר רב
יוסף כגון הני דאמרי מאי אהנו לן רבנן לדידהו קרו לדידהו תנו אמר רב נחמן בר יצחק מהכא נמי שמע מינה
דכתיב²² ואם לא ברייתו יומם ולילה חקות שמים וארץ לא שמתו אמר רב נחמן בר יצחק מהכא נמי שמע מינה
שנאמר²³ ונשאתי לכל המקום בעבורם אלא כגון דריתוב קמיה רביה ונפלה ליה שמעתא בדוכתא אחריתי ואמר
הכי אמרינן התם ולא אמר הכי אמר מר רבא אמר כגון הני דבי בנימין אסיא דאמרי מאי אהני לן רבנן מעולם
לא

16 וכל המחל הזה יפה
נדרש בשליט סוף דף
שע"ה: ע"ש פ"י נאח
ומחוקק: (ט) [סופה נב.],
17 ונאחיה איהא כותבא
יבערין נר' טיפא יבסוה
פירש"י כותבא עניניה.
18 [למקן קה"ה] (ט) [סופה
יב. חילין נא. ו] [לעיל יט.]:
ע"ש. ו' [זיל אלעזר].
19 [צ"ל צע"י: וסחריה. ט] [זיל
אמר]. ו' [רבינו משנה
דלכות לעיל עמוד א.].

הגהות הב"ח

(א) נמי כלילי עשאו
שנאמר ימנך יבי' כלילי
עשאו:

הגהות הגר"א

[א] נמי אמר רש לקיש.
נכנס עני אית ג' [ב] שם
רבי אלעזר נכנס עני אית
א: [ג] שם רבא אמר נכנס
עני אית כ: [ד] שם אחר
אחר: נכנס עני אית ד:

מוסף רש"י

מושכי העין בחבלי
השוא. בתחלה היו מחבלין
אותו עליהם ע"י חבלים
שליקן של כלם: [סופה נב.],
וכעבות העגלה. מל
ענה שקשרין כי את הפרה
למחרישה [שם]. לחרות של
עכבים שקורין
אריזי"א. ושם. גרידוסח
בגדי"א. ולבסוף. משלם
נמשך אחרי מעט מתנגר
והולך בו [שם]. בימי קציר
חטים. שעת הקציר היה
ולא פשט ידי בגול להנצל
חטים וי עשירים אלא דבר
הפקר שאין חלם מקפיד בו
[בראשית י' י']

20. ויאמר י' אב אמצא בסדם חוששים צדיקים בתוך העיר ונשאתי לכל

19. כה אמר י' אם לא ברייתו יומם ולילה חקות שמים וארץ לא שמתו: ירמיהו לג כה
הקיום בעבורם: בראשית י' כ'

חלק פרק אחד עשר סנהדרין

קא.

1. שמחה לאיש במענה
 פיו דרך בעתו חט טוב:
 משלו טו כז
 ויאמר אם שמע
 תשמעו לקול י' אליהו
 ויהישר בעיניו העשה
 והאזנת למצותיו ושמרת
 כל חקיו כל המחל
 אשר שמתי במצרים לא
 אשים עליך כי אני י'
 רפא: שמוט טו כז
 3. אך אדם אין צדיק
 בארץ אשר יעשה טוב
 ולא תמצא: קלח' כ
 4. בן ששים עשר שנה
 מנשה בלמדותיו וחמשים
 וחמש שנה מלך
 ויהישראל ושם אמו חצי
 בה: מליכ' כ א

כי בי חשק. לא שייך אלא ברבנות דעלמא כלומר אותו שחשק
די וזיראמי אפלטו: ע' שברשעים סליה. שאינה כחונה נשיטת
אומיות המביא אלא תלויה היא למעלה ונראה כחונן רשעים: כיון
שנעשה אדם רש מלמעלה. שם לו שונאין ואין רוח הצדיות נוסה הימנו:

מכל וכל עד שארגו עכשיו קוריהו ע"ג המזבח: היסר. נעשה לו
כהיתר: ממקום שאלא משם. מקום שאדם יואל ממנו שבע הוא
ממנו ואינו מתאוו להנאת אותו מקום: קמאי לא ידעי לארגו.
מלכים ראשונים שלפנינו לא היו יודעים להכעיס המקום כמו שהוא
מרק ואמר כלום אנו צריכין אלא
לאורו שמאיר לנו השמש יצא ויטול
אורו: שאנו משתמשין בו. שמאיר
ביתר: אחריו לו. בני דורו והלא
כסף וכו'. דבני דורו צדיקים היו
כדאמרן [ע"ה] נסתכל בדורו של יהויקים
ונתקרה דעתו: מפני מה לא מנו
אם יהויקים. צדיק הכן שאין להם
חלק לעולם הבא: משום דכתיב
ויסר דברי יהויקים. צמיתה. משום
דכתיב ציה רשע כזה לא מנאחו:
שם עובדים נכונים על גופו.
ממון שהיה אדוק בה: שם שמים.
משום ציון: כמלכים לא שמעתי.
מפני מה לא מנו את יהויקים:
צדיקות שמעתי. מפני מה לא
מנו מיכה צהדי ארבעה הדיוטות
דמתינות: פסו מלויה לעוברי
דרכים. שהיו כל העולם מתארחין
אליו דכתיב (צמקרא) כל העובר
ושם אל הלוים זה מיכה: זה פסלו
של מיכה. כשכנס מהם את השם
והשליכו על מילום להעלות ארונם
של יוסף בא מיכה ונטלו בהצנח
והיינו דכתיב ועצר צים צרה
כשהעביר הקדוש צדק הוא לישאל
עצר מיכה עממה שצדק השם
לעשות העגל. לא מיכה עשה פסל
והציאו עמו כשעברו ישראל הים:
גר. מקומו של מיכה. בגרז הוה
פסלו של מיכה קצוץ וצליה היה
המשק: לדחפו. למיכה: ועל דבר
זה. על פסלו של מיכה שלא מיתו
ישראל צדו ונעשו אנשי פילגש
בגצעה שפלו ציד צנימין והרגו מהם
ארבעים אלף [שופטים כ]: לנימה. אכילה
שמאכילין אורחים: שם משפחה.
עמון ומואב שלפי שלא קדמו ישראל
בלחם ובמים נכנס שלא יצאו צקהל:
מעלמא עינים מן הרשעים. מעלמא
מעיי המקום שלא להניט ברשעו
לשם לו כדרכו הרעה אלא עושה
כאילו אינו רואה במעשיו:
עמון

גליון הש"ס

נפרא אבשים אין לו
חלק לעוה"ב. ע"י סופה
ק"י ע"י תוספות ד"ה
דקרי: שם ר"י ור"א חר
אבר. ע"י מדרש רבה ויקרא
סוף פ' מואב:

מוסף רש"י

מהשתרע.
במחשבתו מהשתרע ריע
אחר יורא פ"ו. שני ריעים.
אלה שהעמיד משה כדכיל.
צרה לשון רשות כשמי נשים
לאחר אחר. וכעספה צרה.
וזהו אל אחיה לא סקס
לנצור [שם]. רשענותו
עולה דורו. עושה אלה
עליו כמדי [ר"ח כג].

1. כי בי חשק ואפלטו
אשגבהו כי ידע שמי
תהלים יד צד
ויקרא מרשעים אורם
חורו קמה חשבו:
2. איוב לא טו
והסבר עשרה נערים
נשאי בלי יואב וכו' את
אבשלום וימיתו:
שמואל ב יח טו
4. וגם דם נקי שפר
מנשה הרבה מאד עד
אשר מלא את ירושלים
פה לפה לבד מחטאתו
אשר הקטיף את יהודה
לעשות הרע בעיני יי:
מלכים ב כא טו
5. וישם את פסל המלך
אשר עשה בבית
האלהים אשר אמר
אלהים אל דוד ואל
שלמה בנו בבית הזה
ובירושלם אשר בחרתי
מכל שבטי ישראל
אשים את שמי
לעילום:
דברי הימים ב לג ז
6. והתפללו ודעוהו לו
וכל חטאתו ומעללו
והמקומות אשר בנה בהם
במות העמלק והאשרים
והפסלים לפני הקבוע
הם בחובים דרבי
דוד:
דברי הימים ב לג ז
7. ואת המזבחות אשר
על הגג עלית אחי אשר
עשו מלכי יהודה ואת
המזבחות אשר עשה
מנשה בשתי חצרות בית
יי נתן המלך וירץ משם
והשליך את עפרם אל
נהל קדרון:
מלכים ב כג כ
8. וישם את פסל
האשרה אשר עשה
בבית אשר אמר יי אל
דוד ואל שלמה בנו בבית
הזה ובירושלם אשר
בחרתי מכל שבטי
ישראל אשים את שמי
לעילום: מלכים ב כא ו
9. כי קצר הקצוץ
מהשתרע והמסכה צרה
בהתנבש: יעשיהו כח כ
10. כנס כד מי ידע נתן
באצרות תהומות:
תהלים לו ז
11. צור העושה תחום
תורה בלמד:
יעשיהו ה טו
12. ולא נבוע מלפני יי
הקבוע מנשה אביו כי
הוא אמון הרבה
אשקוה:
דברי הימים ב לג כג
13. לי הכסף ולי הזהב
נאם יי צבאות: חגי ב ח
14. השמים שמים ליי
והארץ נתן לבני אדם:
תהלים קטו טו
15. ויתן דברי יהויקים
ותעבתו אשר עשה
והנמצא עליו הים
חובים על ספר מלכי
ישראל והתורה וקמלך
ויתן בנו תחיה:
דברי הימים ב לו ח
16. ועבר בים צרה והבה
נים גלים והבישו כל
מצילות יאיר והורד באון
אשר ויטבט מצרים
ויהי יא
17. על דבר אשר לא
קדמו אחכם בלחם
ובמים בדרך צדאכם
ומצרים ואשר שבר
עליך את בלעם בן בעור
מפתור ארם נהרים
לקללך: דברים כג ה

יכי בי חשק ואפלטוהו אשגבהו כי ידע שמי
יקראני ואענהו עמו אנכי בצרה אחלצהו
ואכבדהו אורך ימים אשביעהו ואראהו
בישועתי אמר ר"ש בן לקיש מאי דכתיב
וימנע מרשעים אורם וורוע רמה תשבר
מפני מה ע"י של רשעים תלויה כיון שנעשה
אדם רש מלמעלה נעשה רש מלמעלה ולא
נכתביה כלל ר' יוחנן ור"א חד אמר מפני
כבודו של דוד וחד אמר משום כבודו של
נחמיה בן חכליה תנו רבנן מנשה היה שונה
חמשים וחמשה פנים בתורת כהנים כנגד
שני מלכותו אחאב שמונים וחמשה ירבעם
מאה ושלשה תניא היה ר"מ אומר "אבשלום
אין לו חלק לעוה"ב שנאמר ויכו את
אבשלום וימיתוהו ויכוהו בעוה"ז וימיתוהו
לעוה"ב תניא ר"ש בן אלעזר אומר משום ר"מ
אחו ואחווה וכל מלכי ישראל שכתוב בהן
ויעש הרע בעיני ה' לא חיון ולא גידונו י' וגם
דם נקי שפך מנשה הרבה מאד עד אשר
מלא את ירושלים פה לפה לבד מחטאתו
אשר החטיא את יהודה לעשות הרע בעיני
ה' הכא "תרגימו שדרג יעשיה במעברא
אמרי שעשה צלם משאוי אלף בני אדם
ובכל יום ויום הורג (את) כולם כמאן אזלא
הא דאמר רבה בר בר חנה שקולה נשמה
של צדיק אחד כנגד כל העולם כולו כמ"ד
יעשיה הרג כתיב "פסל וכתוב "פסילים
א"ר יוחנן בתחלה עשה לו פרוצין אחד
ולבסוף עשה לו ארבעה פרוצין כדי
שתראה שכניה ותבעום אחו העמידו בעלייה
שנאמר ואת המזבחות אשר על הגג עליית
אחו וגו' מנשה העמידו בהיכל שנאמר
וישם את פסל האשרה אשר עשה בבית
אשר אמר ה' אל דוד ואל שלמה [בנו]
בבית הזה ובירושלים אשר בחרתי מכל
שבטי ישראל אשים את שמי לעולם אמון
הכניסו לבית קדשי הקדשים שנאמר כי
קצר המצע מהשתרע והמסכה צרה כהתכנס
מאי כי קצר המצע מהשתרע אמר רבי שמואל בר נחמני אמר רבי יוחנן [כי]
קצר המצע זה מלהשתרע עליו שני רעים כאחד מאי והמסכה צרה וגו' אמר רבי שמואל בר נחמני
רבי יוחנן כי הוה מטי להאי קרא הוה קא בכי מי שכתב בו "כונס כנר מי הים תעשה לו מסכה צרה
[אחו במל את העבודה] וחתם את התורה שנאמר "צור תעודה תחום תורה בלמודי מנשה "קדר את
האצרות והרם את המזבח אמון [שרף את התורה] והעלה שממית על גבי המזבח את התיר את
העוה מנשה בא על אחותו אמון בא על אמו שנאמר "כי הוא אמון הרבה אשמה "רבי יוחנן ור"א
חד אמר ששרף את התורה וחד אמר שבא על אמו אמרה לו אמו כלום יש לך הנאה ממקום
שיצאת ממנו א"ל כלום אני עושה אלא להכעיס את בוראי כי אתא יהויקים אמר קמאי לא ידעי
לארגו כלום אנו צריכין אלא לאורו יש לנו זהב פרויים שאנו משתמשין בו יטול אורו אמרו לו
והלא כסף וזהב שלו הוא שנאמר "לי הכסף ולי הזהב נאם ה' צבאות אמר להם כבר נתנו לנו
שנאמר "השמים שמים לה' והארץ נתן לבני האדם א"ל רבא לרבה בר מרי מפני מה לא מנו את
יהויקים משום דכתיב ביה "ויתן דברי יהויקים ותועבותיו אשר עשה והנמצא עליו מאי והנמצא
עליו רבי יוחנן ור"א חד אמר שחקק שם עבודת כוכבים על אמתו וחד אמר שחקק שם שמים על
אמתו א"ל במלכים לא שמעתי בהדיוטות שמעתי מפני מה לא מנו את מיכה מפני שפתו מצויה
לעוברי דרכים שנאמר "כל העובר ושם אל הלוים "ועבר בים צרה והכה בים גלים א"ר יוחנן זה
פסלו של מיכה תניא רבי נתן אומר מגרב לשילה ג' מילין והיה עשן המערכה ועשן פסל מיכה
מתערבין זה בזה בקשו מלאכי השרת לדחפו אמר להן הקב"ה הניחו לו שפתו מצויה לעוברי דרכים
ועל דבר זה נענשו אנשי פלגש בגבעה אמר להן הקב"ה "בכבודי לא מחיתם על כבודו של בשר דם
מחיתם א"ר יוחנן משום רבי יוסי בן "קסמא גדולה לגימה שהרחיקה שתי משפחות מישראל שנאמר "על
דבר אשר לא קדמו אחכם בלחם ובמים ורבי יוחנן ידיה אמר מרחקת את הקרובים ומקרבת את הרחוקים
ומעלמת עינים מן הרשעים ומשרה שכניה על נביאי הבעל "ושגנתו עולה זרון מרחקת את הקרובים
מעמון

חלק פרק אחד עשר מנהדרין

קד.

1. ויאמר אל בנותי ואין למה זה עובדות את האיש קראו לו ויאכל לחם: שמות ב ב
2. ומשפחות ספרים ישיבי יעבץ תרעלים שמעתיים שבתים הקה הקנים הנאים מהמת אבי בית רבב:
3. דברי הימים א ב נה ובני קני חותן משה עלו מעיר התקרים את בני יהודה מדבר יהודה אשר בגב ערד וילך וישב את העם:
4. ויהי הם יושבים אל השלחן ויהי דבר ין אל הנביא אשר השבו:
5. ויאמר יי אל ישעיהו צאנא לקראת אחיזה וישאר ישוב בנך אל קצה העלת הברכה העליונה אל משלת שדה כובס:
6. וראו עתה בי אני אני דוא ואין אליהם עמדי אני אמיני ואחיהי מחזיתי ואני ארפא ואין מדי מחיל: דברים לב לט
7. בקורת המור יקבר סחוב והשלך מהללא לשעיר יושלים:
8. וימיהו בבי יט אנה ין וקר אן את אשר התהלכתי לפניך בקמת ובלבב שלם והטוב בעיני עשיתי ויבך חזקיהו בבי גדול:
9. מלכים ב כ ג ויאמר חזקיהו אל ישעיהו מה אהי כי יפא יי לי ויעליתי ביום השלישי בית יי:
10. מלכים ב כ ח ומבניך אשר יצאו ממך אשר תוליד יקרא ויהי סריסים בהיכל מלך בבבל: מלכים ב כ י
11. וישמע עליהם חזקיהו ויראם את כל בית נבחה את הכסף ואת הזהב ואת הבשמים ואת השמן הטוב ואת כל בית כליו ואת כל אשר מצא באוצרותיו לא היה דבר אשר לא דראם חזקיהו בביתו ובכל ממשלתו:
12. מלכים א א וישמע עליהם חזקיהו ויראם את בית נבחה את הכסף ואת הזהב ואת הבשמים ואת השמן הטוב ואת כל בית כליו ואת כל אשר מצא באוצרותיו לא היה דבר אשר לא דראם חזקיהו בביתו ובכל ממשלתו:
13. וישכן ישראל כשה פדר עין ועקב אל ארץ דגן ותירוש אף שקמי יצרפוס טל:
- דברים לב כח

ואותו כלי הפך אחו על ראשו כדי שלא יכירו ישיעיהו שהיה ממציאם [ממנו]: יאשישו. בן אמו: חזקיהו. אבי מנשה: [כרא מוכה אבא וכו']. יאשיהו מוכה אמון אביו ולא חזקיהו מנשה בנו דכתיב אין מדי מליל ודרשין ליה בהגדרה: אין אברהם מליל וכו': השאם דאפיס לבי. דכרא מוכה לאבא: אחו נמי. לא תימא דכשנינו [לאפיס] אלא מפני כבודו של חזקיהו לא מנאיהו: מפני מה לא מנו את יהויקים. צלותן שאין להם חלק [לעוה"ב]: משום דר' חייא בר אבוי. שנתכפר על שלא ניתן לקבורה. וכל הני מפני מה לא מנו לא צעי אלא מהקד דהוה רשעים גמורים דכשנינו להו לעיל [קנא]: אחו חתם את המורה וכו': [ואם ועוד כו. נקמה נעשית בה כזר ועוד אחרת תעשה בה]: פרידא. כך שמו: סיפא. ארנו: בשביל הטוב מה אום. בשביל חזקיהו [ששנינו את] עצמו דלמר הטוב בעיניו עשיתי גרס לו שאמר מה אום כי אעלה בית ה' שאל את מהקנ"ה שבירה גוררת עזירה: אכלו נכרים על שולחנו. אומם ששלח לו מרדך בלאדן ספרים ומנחה על ידם: ומשם עליו. כגון חזקיהו דלמחר לקמן אשמו חזקיהו עליהם: גורם גלום. דכתיב וישמח עליהם חזקיהו ויראם את (כל) בית נכמה וכתיב נתירה ומנחין אשר ילאו ממך יקחו והיו סריסים בהיכל מלך ככל: אשמו חזקיהו עליהם. היא עמם מחנה להם. והיו בית נכמה לא מנכה על שם זלע שנפתחה מן האדם וממנה נבדל אשה: בית גניו. והיו ממנהגין בית גניו. ומנחם פתר במחבתו לשון סממנים זין אוכל זין. כגון פחול דשליט כפחולא: איכה. ל"ו בגימטריא: ל"ו כריפוס. דכריפוס (דף ג.) חשיב לה: לקו כ"א. שכל מגילת איכה סדורה כאלפא ביתא: כטס דרד. שישקין יחידים ואין מתורגלן לא מן הנכרים ולא מן חיות רעות: רכתי עס. עס שממנה והולך יותר משאר עס: קטנה לגדול. ש"ז של קטן אינו מבוטל ואינו מזויע מהר כשל גדול וכן רחס של קטנה אינה קולטת מהר כשל גדולה לפיכך משיאין גדולה לקטן כדי לכשתהא זרעו [מזוול] קולט מהר וקטנה לגדול כדי שיהא עכבה זרעו קולט מהר ולא קטנה לקטן ששוין להוליד. ולא קטן וקטנה ממש אלא שעומדין על פרקן ורואין הס להוליד ומיחו אין זרע שלהם מבוטל כל כך: אחד

עמון ומואב. קרובין לישראל שצלו מלוט בן אחי אברהם ירחקן המקום שלא יבאו נקלה. ל"א קרובין ממש ליכא למימר דהא מדין מני קטורה היו בני אברהם וקרובים היו בני מדין לישראל יותר מעמון ומואב שהם בני אברהם אלא היו לרצן ישראל ומדין רחוקים להם סופרים. והא קרא מפרש ליה כולי כספריים) כפרתם ויאמר משה לחוצב: המה הקינים הנאים מחמת אבי בית רכב. וקינים אלו בניו של יתרו דכתיב ובני קיני חותן משה ובניו של יתרו הן הן בניו של רכב דכתיב הקינים הנאים מחמת אבי בית רכב וכתיב (וימיה לה) ולבית הרבנים אלא ירמיהו כי כה אמר ה' [וגו'] יען אשר שמעם [ועל] מנחם [ויחזק] אביסם [וגו'] לא יכרת איש ילודם בן רכב [עומד] לפני כל הימים ואמרינן כספרי' אפשר נכרים הם ונכנסין להיכל אלהי כל ישראל לא נכנסו להיכל אלא שהיו יושבין בנסהדרין ומורין בדברי תורה. מ"ר: ממיכה. דלמחרת לעיל [קנא] הניחו לו שפתו מנחה לעובדי דרכים: ומשרה שניה על נביאי הכעל מחברו של עזר הנביא. עדו הנביא נתנחם על מור בית אל שחרת מפני שעמדינו צו ירבעם זלמים דכתיב (נבמ"א יג) והנה איש האלהים בא מיהודה וגו' ויאמר מנחם מנחם ומפרש בסדר עולם דהיינו עדו הנביא אלא נביא השקר והעטור לעדו והעטור לבית אל והעטור על מנחם הקנ"ה שאמר לו לא תשוב לבית אל והאילו וזכות שהאילו שרתה עליו שניה שנאמר [שם] ויהי דבר ה' אל האיש הנביא אשר הצינו להאילו אלו: ועגפס טולס ודון. שהרי מלניו ביהותן ששג ולא הלוהו לדוד שמי נכרות ונענש דלמר רב יהודה וכו': לוהו. לשון ליה: לא נהרגה נוב. שלא היה צריך דוד לשאול להם מהכני נוב ולא היה דואג מלשין עליהם: ולא היה שאלו נהרג. על אומם עון: שמועל. דלכיו יתם ובני חזקיהו: ושאר. מישראל ששנו להיות בנין ותלמידין וכל מי שישב לציתך דהיינו תלמידיו דממנהגין ושאר: דלא תטאו ודתנו תחיל תלמידיו: מאי כובס דכשנינו לאפיס. שנסם את פניו והיה ממציא מפני ישיעיהו: כובס. כמו כובס: אוכלא דקלרי סתף אריסי. כלי מנוקב של כונסין שמוגלן צו מים על הנגדים

- א) ולקמן קו. ע"ש סוטה יא. ע"ש. ב) [וירבה ערוך בערך אכל אוכלא וכתיב על יד שמי שירישים ע"ש].
- ג) ע"ש מוספות סוטה י: ד"ה דלח"י. ד) לעיל פב. ע"ש. ה) ילא אחיה דכתיב חותמא נפקא חתמה להו לבינחמה אחרי לה הוי כו'. ו) [נמלכס אחיה ושמע וביטעה לו כתיב וישמח. ח) [ל"א דכיה].
- ט) [תפנית כו.].
- י) [נכסעלן י טו.].
- יא) [שם. טו] [נפרי חלליט לב לטו.].
- יב) [כתיב במקום סה"ד: וקניו דר' פרידא הו"ר חייא בר אבבה. טז] [בית נכמה מ"ר כו. ז] [לעיל פא.].

גליון הש"ס

גמ' אין אברהם מצוי. ע"י יתם לא ע"י כמים ימים ריה משע:

מבואר רש"י

יושבי יעבץ. תלמיד יעבץ. יעבץ אדם גדול בתורה. דכתיב (דברים ד) וירא יעבץ לאליהו ישראל לאחר אל בך דמכרי כבורה וירבית את גבול בתלמידים וגו' אלא אלהים את אשר שאל וסוטה יא. ע"פ תמורה טו. תרעומים. מפרש כספרי ששמו תרעומה כזר סני. ל"א תרעומה על שם שיש ישיבים כעשרי יושלים. יסוטה שם. שמעתיים. ששמו מנחם אברהם. דכתיב יונת בן רכב שמעתי יקרא. וסם היו מבני בניו של יתרו דמפרש ואולי הנה הקינים שבו יושבים. על שם ששמו מנחם אברהם. דכתיב וירא יעבץ וקני שער וקניו. אוכלא דקצרי. נכעל אחו לפני ישיעיהו וסם על ראשו אוכלא דקצרי. כספ' עליו מלך. פי' כלי מנוקב של כונסין שמוגלן צו מים על הנגדים וישעיהו יג. דקני דרבי פרידא. הו"ר חייא בר אבבה יקניו. סבא. קברת חמור. מושלך כחצות (שם). ולא אלמנה ממש. דהא לא כתיב אלמנה אלא היתה כאלמנה. כאשה העומדת כאלמנה חיות על בעלה שהן יתמיד לחזור (ותעית כו.).

חזקיהו כל המזמן עובר כוכבים לתוך ביתו ומשמש עליו גורם גלות לבניו שנאמר ¹⁰ ובניך אשר יצאו ממך [אשר תוליד] יקחו והיו סריסים בהיכל מלך בבל ¹¹ וישמח עליהם חזקיהו ויראם את (כל) בית נבחה את הכסף ואת הזהב ואת הבשמים ואת השמן הטוב וגו' אמר רב מאי בית נבחה אשתו השקתה עליהם ושמאל אמר בית גניו הראה להם ור' יוחנן אמר זין אוכל זין הראה להן ¹² איכה ישובה בדרד אמר רבא אמר רבי יוחנן מפני מה לקו ישראל באיכה מפני שעברו על שלשים ושש כריתות שבתורה אמר רבי יוחנן מפני מה לקו באל"ף ב"ת מפני שעברו על התורה שניתנה באל"ף ב"ת ישובה בדרד אמר רבא אמר רבי יוחנן אמר הקב"ה אני אמרתי ¹³ וישכן ישראל כשה פדר עין ועקב אל ארץ דגן ותירוש אף שמיו יערפו מל עכשיו יהיה בדר מושבם העיר רבתי עם אמר רבא אמר רבי יוחנן שהיו משיאין קטנה לגדול וגדולה לקטן כדי שיהיו להם בנים הרבה היתה כאלמנה ¹⁴ אמר רב יהודה אמר רב כאלמנה ולא אלמנה ממש כאשה שהלך בעלה למדינת הים ודעתו לחזור אליה רבתי בגוים שרתי במדינות אמר רבא אמר רבי יוחנן כל מקום שהן הולכין נעשין שרים לארדוניהן ת"ר מעשה בשני בני אדם שנשבו בהר הכרמל והיה שבאי מהלך אחריהם

מסורת הש"ס

יודע לדרוש בקל וחומר: **במגדל הפורח באויר**. מתק עוליה.
שלמעלה מן הנה"ד מפי מה כפופה למטה. לשון מ"ר מפי השמועה.
ל"א במגדל הפורח באויר הינכם לנרץ העמים בשידה חיבה ומגדל
אם הוא טמא אם לאו. ל"א ג' מאות הלכות במגדל הפורח באויר
לנשות ירשון להעמיד מגדל באויר

תורה אור השלם

ויהי רחמנא לנא צעי דהא צעי
יב יהודה כולו חנוי בסדר מיקין
יה כל הגמרא שלה לא הוה אלא
אדר מיקין שלא היו מרנין כל
י (לדרוש): האשה שנוכח ירק
אין צדיקה. לא אשכחתי במסכת
קטין: שנוכח ירק. בחומה או
אין טהורים דאין מנקלין טומאה
עוקצין שם נגע טומאה בשרשי
עלין טהורין אין נעשין יד לעלין
אחר שכנס אין מניחין לשם אלא

מחלה: ויתם צעקן
במסכת עוקצין (פ"ג מ"א):
רפיסה. עליו שלהן טהורין הוימים
אזי נעשין להם בית יד להנשים להם
ומתה: הויום דרב ושמואל קא
יינג הכא. ללא הזה ידע מאי

היה יחידה אחת, וכל אחד מהם היה אחראי על כל השאר. היום יש לנו חוקרים שונים, וכל אחד מהם אחראי על תחום מסוים. זהו שינוי חשוב, כי הוא מאפשר לנו להתמקד בתחומים מסוימים, ולעבוד על פתרונות לבעיות מסוימות. זהו שינוי חשוב, כי הוא מאפשר לנו להתמקד בתחומים מסוימים, ולעבוד על פתרונות לבעיות מסוימות.

לא מלקא לכו שמעתיא כו'. שלא
לקבוע הלכה כמותן: ומחרגמין
ואנן תנן לשון חלוטין
מזרע: אלופי. היינו דבי:

יִתְצַד לְנֶצַח ¹⁶מֵאֵי דְכֶתִיב
בִּי מִדְרֶשָׁא מִשְׁמִיָּה אָמַר

וְאֵלֶּיךָ יִצְחָק יִשְׁמָאֵל וְרַבְחִי
דָּהָא אִיהָ שׁוּקְלָא שְׁשׁוּקְלָא כָּל
תְּהֵאֲדָרְתָּ הַלְכוֹת פְּסוּקוֹת בְּמַגְדֵּל
[וְיֵדִי (וְלֹא אִיפְשָׁט לֵהוּ חֹדֶר)]

א מתניין טובא ^(ז) בעוקצין
שכבשן במרפיהן מהורים
מתיבתא ורב יהודה שליף
דכתיב ^(ח) 'וה' יראה ללכב

זוטר א מאן דכתיב ביה
דלא הוה סלקא להו שמעתא
שנא' ¹³ הוא ימות באין מוסר
התם ¹⁵ לצמיתות ומתרגמינן

צי וקראו) א"ר יוחנן שלשה שפיזר עפרו בבתי כנסיות חיתופל בימי דוד וא"ר יוחנן כל מיניו יאל דמא לא דיו

דוד לאחיתופל רבו ולבסוף
לופי ומיודעי ולבסוף קראו
איש שלומי אשר במחתי בו

למחצית מוחלטת, לאחר שכלי ימי ההסגר ונראה כי ימינו זהם שנעים שנה (דע"ל ט"ז). ואתה אנוש

יומא בלעם חיה יותר מן מאמס
 עשר שנים דאז היה בעלם פרעה
 וכל הכן הילוד האורה (שליכוהו)
 לרבי סימא כל אוחן מאמס ועשר
 ימים שהיו ישראל בבלות מזרים עד
 נלחמת מדין חיה בלעם: **חנינא.**
 תגוס של פיסא: **דד קטל יחיה**
ונחם ליטעא. שר זנא ואפילו
 קטליה אחר כל המלחמה נקראת
 על שמו: **בכולו.** מלרס והדיבור:
אז פסע ודרוש. לגנאי: **עכור:**
 דכל מה דמשכח ליה
וכנעם. דכל מה דמשכח ליה
 גנאי דרוס: **(ס) שמא יאז זה לתרבות**
יעה) לאחר שזא לתרבות רעה אמר
לכן כחוב דיווג: אל הקב"ה
דיוא והלא גבור אזה בצורה
מה תהאל. לקפר לען הרע עד
 יוד: **לא חסד תורה עניך.** לא
 נוסם בצורה אזה דכתיב (משל לא)
 תורת חסד על לשונה: **מרחים.**
 ונב: **עלי פיר.** ולא בלב:
התחלה יראו. המדיקס היו יראים
 אלא ילמד ארס ממעשו של דאז
 והולך ומוטא ומצליח: **ולכסוף.**
 שמת בחי ימיו וכן גמולו בראשו
 ששקו: **חיל בלע ויקאנו.** המנן
 עד ששכח תורתו: **אמר לפניו**
בכסותו וירשנו אל. אל תחמין לו
 עד ששכח אלא תמחר ותשכיתו:
י מדרשא. מאהל זה בית המדרש:
שורש
 חיל תכסח מארץ חיים ללא
 והו ליה ציין רבנן: **אל אסיות**
במסורה. שהיה בקי במסירות
 ימיות: **שזה הלס ותמורס.**

וַיִּקְרְאוּ אֶמֶר לִפְנֵי מַכְנֵנו
תֵּצֵד לְנֹצַח אֶמֶר הַקֶּבֶ"ה לְנוּ
חֲתָךְ וַיִּסְתַּח מֵאֵהָל וַיִּשְׁרֹף
לִפְנֵי יַחֲתֵךְ וַיִּסְתַּח מֵאֵהָל
יֵאֵה סוֹפֵר אֵיהָ שׁוֹקֵל אֵיהָ
קָלִים וְחִמּוּרִים שִׁבְתוּרָה אֵיהָ
הַפּוֹרַח בְּאוֹיֵר א"ר אַרְבַּע
אֶמֶר רַבָּא רְבוּתָא לְמַכְנֵי ב
כִּי הוּא מַטִּי רַב יְהוּדָה
אֶמֶר הַיּוֹת דְּרַב וְשִׁמּוּאֵל קָ
מִסְאֲנִי וְאַתָּא מִטְרָא וְאֵן
אֶמֶר רַב מִשְׁרַשְׁיָא דְרֹאג
אֵיהָ סוֹפֵר אֵיהָ שׁוֹקֵל אֵיהָ סוֹפֵר
אֵיהָ דִּהְלֵכְתָּא רַבְתִּי¹² סוֹד
בְּרוּב אֵילוֹת וְשִׁנָּה רַב (אֲשִׁי)
לְחִלּוּמִין וְתוֹנִין¹³ אֵין בֵּין מוֹסְגִי
מִלְאכֵי חֲבֵלָה נִזְדַּמְנוּ לוֹ לְדֹא
בְּבִתֵּי מִדְרָשׁוֹת¹⁴ (א"ר) יוֹחָנָן
דְּרֹאג וְאַחִיתּוֹפֵל לֹא חֲצוּ מִיָּהָ
אֵלָּא שְׁלִשִׁים וָאַרְבַּע וְשֵׁל אַחִי
קִרְאוּ חֲבִירוֹ וְלִבְסוּף קִרְאוּ
חֲבִירוֹ¹⁵ אֲשֶׁר יַחֲדוּ נִמְתִּיק סוֹד

י"ג ישיבות איכא בהך מחא דגמרי מסכת עוקלין
פריעה ופרימה. נגדיו יהיו פרומים וראשו יהיה
בערכי. תשוב למח

[illegible]

מסורת הש"ס

יע עת ליטול שכר. מורמך
(שם). חלה את הליו אשר
(שם). ונתפח, ונתפח (שם).

קת.

מסורת הש"ס

רשעים במשפט וחטאים בעדת צדיקים על כן לא יקומו רשעים במשפט זה דור המבול וחטאים בעדת צדיקים אלו אנשי סדום אמרו לו אינם עומדין בעדת צדיקים אבל עומדין בעדת רשעים^(א) (מרגלים אין להם חלק לעולם הבא שנאמר וימותו האנשים מוציאי דבת הארץ רעה במגפה לפני ה' וימותו בעולם הזה במגפה לעולם הבא) (א) דור המדבר אין להם חלק לעולם הבא ואין עומדין בדיו שנאמר במדבר הזה יתמו

[illegible]

[א] גמ' דור המדבר נרשם
עליו אות ב: **[ב]** שם עדת
קרת. נרשם עליו אות א:
[ג] שם ימיהם בטוב. ז"ל
בטוב ימיהם: ושנותם
בנעימים ובהיז נמחק:
[ד] שם וארנות השמים
נפתחו. נמחק וז"ל ויסכרו
מעיוות תמוס: **[ה]** שם
מלמד שהי מפנים דרך
כרתים. נמחק:

אשטרי"א [אישטר"א].
הזירה, מהות, ישות.

1. ויחזו האנשים מוצאי
2. לפני הארץ רצוה במנוה
3. כמברך די לו
4. אני יו דברתי אם לא
5. אעשה לה על העדה
6. והוצאת חלאת הנגעים
7. עלי כמברך הזה יתמו
8. ושם נמרה:
9. כמברך די לה
10. אספו לי חסיד ברתו
11. ברתיו עלי זנת:
12. תהליט נ
13. וירדו הם וכל אשר
14. להם חיים שאלה ותכס
15. עליהם הארץ ויאבדו
16. תהליט הקהל:
17. כמברך טו לג
18. י ממיט ומרזה מוריד
19. שאלו יעל:
20. שמואל א
21. ויחם את כל היקום
22. אשר על פני האדמה
23. ומאדם עד בהמה עד
24. ונר עוף השמים
25. ויחזו חן הארץ ושאר
26. כח נה ויחזו ויב
27. תהבה:
28. ויאמר יי: לא יסן דוח
29. באדם לעלם בשם דוח
30. בשם דוחו יקיו מאה
31. ועשרים שנה:
32. בראשית ג
33. תהו חשש חלדו קש
34. ויחם את האדמה
35. ויגלה את
36. בתימה שלם מפתח
37. וילא שבת אלה
38. איוב ט
39. שורו עבר ולא יעל
40. תפלט פתרו לא
41. תשכל:
42. ישלחו כצאן
43. ויליהם
44. ויקדו:
45. ישאו כחך וכבור
46. וישמחו לעד עובי:
47. איוב ט
48. אמ ישימו ויעבדו
49. וכל ימינו עבדו
50. וישימו בנעמיים:
51. איוב יא
52. ויאמר לאל סור
53. ממנו ודעת דירכיך אל
54. איוב כד
55. ואני הנני מביא את
56. ויחזקו מים על הארץ
57. לשחות כל בשר אשר בו
58. ויהי חיים מתחת השמים
59. כל אשר כארץ יגוע:
60. בראשית ו
61. ויהי חיים ויהיה
62. חיים ויהיה חיים
63. ויהי חיים ויהיה חיים
64. ויהי חיים ויהיה חיים
65. ויהי חיים ויהיה חיים
66. ויהי חיים ויהיה חיים
67. ויהי חיים ויהיה חיים
68. ויהי חיים ויהיה חיים
69. ויהי חיים ויהיה חיים
70. ויהי חיים ויהיה חיים
71. ויהי חיים ויהיה חיים
72. ויהי חיים ויהיה חיים
73. ויהי חיים ויהיה חיים
74. ויהי חיים ויהיה חיים
75. ויהי חיים ויהיה חיים
76. ויהי חיים ויהיה חיים
77. ויהי חיים ויהיה חיים
78. ויהי חיים ויהיה חיים
79. ויהי חיים ויהיה חיים
80. ויהי חיים ויהיה חיים
81. ויהי חיים ויהיה חיים
82. ויהי חיים ויהיה חיים
83. ויהי חיים ויהיה חיים
84. ויהי חיים ויהיה חיים
85. ויהי חיים ויהיה חיים
86. ויהי חיים ויהיה חיים
87. ויהי חיים ויהיה חיים
88. ויהי חיים ויהיה חיים
89. ויהי חיים ויהיה חיים
90. ויהי חיים ויהיה חיים
91. ויהי חיים ויהיה חיים
92. ויהי חיים ויהיה חיים
93. ויהי חיים ויהיה חיים
94. ויהי חיים ויהיה חיים
95. ויהי חיים ויהיה חיים
96. ויהי חיים ויהיה חיים
97. ויהי חיים ויהיה חיים
98. ויהי חיים ויהיה חיים
99. ויהי חיים ויהיה חיים
100. ויהי חיים ויהיה חיים

ישע לא מהם ולא מהמגם ולא מההדם ולא בהם: יחזקאל א' יא. 22. "ויאמר יי' אמוחה את האדם אשר בראתי מעל פני האדמה: מאדם עד בהמה עד רמש ועד עוף השמים כי נחמתי בו: עשיתי: ובראיתיו ו 23. "ותהם יי' כי עשה את האדם כארץ ותעצב אל לבו: בראשית ו' 24. ועתה אל תחילו אנכי אכלכל אתכם ואת טפכם ויתנם אותם ויורדו על לבם: בראשית נא 25. ויתחם יי' על הדעה אשר דבר לעשות לעמו: שמהם ברא יי' 26. אלה תולדות נח נח איש צדיק תמים היה בדרתיו את אלהים: התחיל נח: בראשית ו' 27. כל איש נשמת רוח חיים באפיו מכל אשר בחרבה מתו: בראשית ו' כב 28. ונח הוא נח המלך אשר ברא יי' יפנה דרכו: בראשית ו' כב

לג א ב ג ד מ"י פ"ה
מהל' ח"ת הל' א סמג
עשין יב טו"ע י"ד סי'
רמב סע"ף ב:

השרופין דרש ליה להאי ואת קרח
לאחריו ואת קרח במוט העדה
במגפה: וקרח בדהיי"ו. מדכתיב
ותאכל את החמשים ומאתים איש
מקריי הקטרת וקרח ממקריי
הקטרת הוה דכתיב חמשים ומאתים
מחמת ואתה ואהרן איש מחמתו.
אי"ו ואת לרבות קרח עמהם: שם
ירח עמד וזבול. לעיל מיינה כתיב
ותבש ארץ בשבע בקיעת הארץ
שנכלו שבעה קרקע ששם ירוח עלה
לאותו קרע ששמו זבול ואמרו להקב"ה
חס אי אתה עושה דין לנן עמרם
מקרח ועדמו: לא נלא. ונאמר
לעולם: בכדורי לא מחיס. שהרי
בכל יום מלי מרח ומערב בשעה
שמיחין כתיבין בראש משמחים
לחמה: והאידנא לא נפקי עד
דמחו להו. שך גזר עליהם המקום
כן שמעתי. ל"א והאידנא לא נפקי
מאחר שראו שהפסיד הקב"ה לא נפקי
שלא מיחו לכדורו עד דמחו להו
לא נפקי שחשו לכדור המקום על
בני אדם שמשמחים לשמש ורח:
אין כל חדש חמה השמש. ואי
גיהנם לא אכרי עד ההוא שעתא
הוה ליה חדש: לקרובי פתחה.
שקרב פתחה של גיהנם ופתחה
הארץ במקום שהן: נבצר. מלשון
(ישעיה ס) עיר צורה. התקין לנן
הקב"ה מקום גבוה שלא העמיקו
כל כך בגיהנם ולא מתו: טיעא.
קוטר שטעאל: בלעוי. מקום
שנבצעו לשם עדת קרח: בועא.
ראה נקב שממנו יאץ עשן: בכבא.
גיה: אשפים. שרה אותה במים. לשון
(ברכות דף יד:) משי ידיה: (וכל
שנשים יום. חזר לגיהנם ועלה לסע):

תורה אשר השלם
 1. יואמר מורן תמות
 נפשך עם פלשתיים יז
 בבבם ופל הבית על
 תהינכם ועל כל העם
 אשר בו וזרזו המיתם
 אשר המית מבוזו רבים
 מאשר המית בחייה
 שופטים טו ז
 חכמות נשים בניה
 בניהה אולת בניהה
 חרשנה: משלי ד א
 חרשמו לפני משה
 ואנשיה מבני ישראל
 חמישים ומאתים אנשי
 עקדה קראי מועד אנשי
 שם: במדבר כ ב
 ישמע משה ופל טו ז
 פניו: במדבר כ ב
 וקנאו למשה במתנה
 לאהרן קדוש יי
 תהלים טו ז
 6. ובמה יחר את האלה
 וקטלו לו מחור למתנה
 מהרה: מה המהנה וקרא
 לו אלה עמד וקח לו
 למתנה: במדבר כ ב
 שמואל לו ז
 7. וקם משה וקח אל
 וקח ואביקם וכלבו אחרי
 דתן ופז: שמות
 במדבר כה ז
 8. וזכרן לבני ישראל
 למען אשר אל יקרב
 איש יור אשר לא מועד
 וקח וקח וקח וקח
 בקרת לפני יי ולא יהיה
 קבצת וקבצתו באשר
 דבר יי ביד משה לו:
 במדבר כה ז
 9. יואמר יי לו דבר האב
 נא קח בחרק וקבצו יי
 וקבצו וקבצו דנה יי
 מצרעת כשלם
 שמות ד א
 10. ויבחר אהרן וקרא
 ויקרא ומריא עם אבן
 ויקרא אשר אצל עץ
 וקרא וקרא אל כל אחיו
 בני המעל וכלם אנשי
 המעל עבדי המלך:
 מלכים א א כ
 11. וקרא מוריי וקרא
 שאלם עם על קמת חילי
 עמך: דברים כ ב
 12. ובני איליאב נגמאל
 ודקתו ואביקו הוא יי
 וקרא קריאי העדה
 אשר הצע על משה ועל
 אהרן: בפרת קרה
 ברחמים על יי
 במדבר כו ז
 13. המה מי ישראל
 אשר רבו בני ישראל את
 יי וקדשם: במדבר כו ז
 14. ויבחר משה בת יי
 וקרא עירם משה לאבלי
 ולחם בבקר: שמות
 כ ז
 15. בשמע יי את חלתיכם
 וקרא אתם מלתיים עליו
 וקראתו מה אל עליו
 לחלתיכם כי על יי
 שמו טו ח
 16. ודבר קעם אלהים
 ובשלתו וקרא העליתו
 ממצרים למות במדבר
 כי אין חלתיכם
 וקרא קעם אלהים
 חלתיכם: במדבר כה ז
 17. שרעה ודלה
 ראיתי תחת השמש עשר

17. ואשר עשה ליהם ולאבירם בני אליאב בן ראובן אשר פצחה הארץ את פיה ותבלעם ואת בתיהם ואת אלהיהם ואת כל היקום אשר ברגליהם בקרב כל ישראל: ודברים יא' 18. ותפתח הארץ את פיה ותבלע אתם ואת בתיהם ואת כל האדם אשר לקחה ואת כל הרבשה: כמדרבן טו לב' 19. ותפתח הארץ את פיה ותבלע אתם ואת קרח במות העדה באכל האש את החמישים ומאתים איש ויהיו לנו: כמדרבן כו י' 20. ואש יצאה מאח' יי ותאכל את החמישים ומאתים איש מקריביו הקטרת: כמדרבן טו לה' 21. שמש ירח נמר ובלה לאור חציו יחלבו לנגה ברכ וצחית: חביון ג יא' 22. ואם בריאה כרא' יי ופצתה האדמה את פיה ובלעה אתם ואת כל האדם אשר ידעתם כי נאצו האנשים ואלה אתם: כמדרבן טו ל' 23. מה שהיה הוא שיהיה ומה שנעשה הוא שיעשה ואין כל חדש תחת השמש:קהלת א ט טז 24. והנה סודתו: כמדרבן כו לה' 24.

עין משפט
נר מצוה

אלה אמי פ"ד מהל' ע"ו
 הלכה ב' קמח ע"ש טו:
 ב' ב' מ"ח שם (והלכה ה')
 ובלעז:
 ג' ב' מ"ח שם הל' ב':
 ד' ב' מ"ח שם הל' ג':
 ה' ב' מ"ח שם הל' ד':
 ו' ב' מ"ח שם הל' ה':
 ז' ב' מ"ח שם הל' ו':
 ח' ב' מ"ח שם הל' ז':
 ט' ב' מ"ח שם הל' ח':
 י' ב' מ"ח שם הל' ט':
 י"א ב' מ"ח שם הל' י':
 י"ב ב' מ"ח שם הל' י"א:

מסורת הש"ם

(א) עין רש"א נח"ל
(ב) ונחלה טו: ע"ש כמה
שחינים וע"י כפרת"א שם
(ג) ר"ה ו"א: (ד) ו
חוספות לעיל מו. ד"ה
וזמני"א ה. בקרה הדין,
בסדר ז"ב ט"ו (ו) ו
המשה לימ"א שחלח"א
(ח) בסדר המשנה לא מזנה
עוד"א (ט) בסדר המשנה
אפי' גמט וד"א (י) ונחלה
(כ) וכל דירושלים
מחלקה לשבע יחידה ונחמין
ע"פ הדבור היה. ת"י
ביתוס י"א.

שָׁרִיךְ פְּדִייהָ כִּשׁ דְּשַׁלַּל שָׂמִים הֵם:
מוֹקְמִי לָהּ בְּתוֹמָה צִד כֵּהן דְּמִמּוֹן כֵּהן
דַּחַת דְּנֵהי דְּנִשְׁרִיפָהּ לֹא הוּא עִם שֹׁאֵר
יָן צִיָּה כּוּלִי הָאִי: מַעֲשֵׂר שְׁנִי. אַעֲ"פ
שֶׁהוּא נֹאכֵל לִישְׁרָאֵל הָאִילִּי וְקִדְשׁ
אִזְקִירִי לֹא אֲמַר' יִשְׁרָף אֵלֶּה יִגְנוּ וְכֵן
כְּחֻצֵי הַקִּדְשׁ יִגְנוּ: הֲ"ג כְּלִיל לָהּ
לְהִזְכִּיר אֲרָ"שׁ אֲמַר הַקִּבְ"ה וְכֵן כְּלִילִי:
אֵשׁ מַעֲלֵה עוֹלָם שֶׁהוּא אֵשׁ לְפָנֵי:
לֹא תַעֲשֶׂה גִּזְוֹת וּפְרִדְסִין וְכו'. בְּגַמ'
[קִיג.] מִפְּרֵשׁ בְּמֵאֵי פְּלִיגִי: לְכַמוּ שִׁיפָה.

אלה הרי הם כשאר הקדש
ותרומות ירקבו. ובגמ' וקבו'
הוא וכל עליה חסור דעיר
שללה דקדש אקרי ולא מול'

א כך אמרת לי אף
יועתי יגדל נא כח
ר' חנא הוה סליק
ה בר שילא שמעיה
עדותך נאמנו מאד

[illegible]

אמר לפניו וכו'. והשאל (מסתברא) שראה (מדה זו) בהקב"ה שהוא ארך אפ וכו' לאורך ימים. היינו מדת ארך יאמנו מהל שראה אותו בחורב ופסוק מנייה חפלה למשה איש האלהים וכו'. יכול לכל. למי שעושין צדיקו אע"פ שמתגלה: **כשירים**. שירים שכן נחשדן כך ארוח שחבז שיעניו ואינו מתגלה: **ליתו משפט**. שופט את רוחו: **שרדה צילרו**. שנועט צילרו וחוזר בתשובה מן העצירה

1. ועתה יגדל נא כח
אדני כאשר דברת
לאמר: במדבר יד יז
2. ערתיך נאמנו מאד
לבייתך נאזה קדש יי
לארך ימים:

תהלים צ ה
1. תפלה למשה איש
אלהים אדוני מעון
אמנה הית לנו בדרך
דרכיך תהלים צ א
2. ביום הזהוי יהיה צי
בבואות לעשרת לשאר
לעצירת תפארתך לשאר
עמנו: ישעיהו כ ה
3. ולרחו משפט ליושב
על המשפט ולגבורה
משבי מלחמה ישעיהו:
ישעיהו כ ה
4. וגם אלה שגו
בשכר חלק ברוך וגביא
שגו בשכר ובלעו מן הין
מעון מן השכר שגו כראה
שגו מליליה:

יִשְׁעִיהוּ כַח ז'
וְלֹא תִהְיֶה זֹאת לָךְ
לְפֹקֶה וּלְמַכְשׁוֹל לִב
לְאֹדְנִי וּלְשֹׁפֵךְ דָּם חַנּוּם
לְהוֹשִׁיעַ אֹדְנִי לוֹ וְהֵיטֵב
לְאֹדְנִי וְזָכַרְתָּ אֶת
אֲמִתֶּךָ

שמואל א כה אל
ו. ובי יצא אנשים ויגזרו
אשרה יהיה ויחצאו ויחצאו
אשר יהיה אסון עונשו
אשר באשר ישיה עניו
על האש ותלן
פכללים שמות בא ככ
י. יצאו אנשים בני
לכילעל מקרבך וירדו
אשר ישיב עירם לאמר
לכלה ונעבדה אללים
אשר אל
דעתם: דברים ג י
הבה תבנה את אשר
העירי תהא לפי קרב
אשר תבנה את אשר
אשר בך ואת בהמתה
י. וירבם י. טו
ל. ואת כל שללה
הקניזל אל חור הרבה
שדפת באש את העיר
ואת כל שללה כליל אל
לאחיה ויהיה כל עולם
אל תבנה עוד:

דברים יג יז
12. ולא ידבק בידך
מאומה מן החרם למען
שוב יי מחיון אפר
נתן לך רחמים ורחמן
הרבה כאשר נשבע
לאבותיך: דברים יג יח
13. ואת עין ואת
מגרשה ואת יטה ואת
מגרשה את בית שמש
ואת מגרשה ערים תשע
מאת שני השבטים
האלה: יהושע כא טז

הַיְנָנָה עֲתִיד הַקֶּבֶד
לְצִדִּיק וְצִדִּיק שְׁנָאמֶה
צְבָאוֹת לַעֲמֶרֶת צְבִי
עָמֹ וְגו' מֵאֵי לַעֲמֶרֶת
עוֹשִׂים וְרָצוֹנוֹ וּמִצָּפִים
תִּלְ לִשְׁאֵר עָמֹ וְלִמִּי
לְוֹרֹחַ מִשְׁפֵּט לְיוֹשֵׁב
מִשִּׁיבֵי מַלְחָמָה שְׁעֵרָה
אֶת יָצְרוֹ וְלְיוֹשֵׁב עַל
מִמֶּת לֵאמֹתָיו וְלַגְבוּרָה
מִשִּׁיבֵי מַלְחָמָה זֶה
תֵּהָ שֶׁל תּוֹרָה שְׁעֵרָה
דִּיבִין בְּבָתֵּי כְּנָסִיּוֹת
לִפְנֵי מִדַּת הָרֵי"ן לִפְנֵי
שְׁתֵּנוֹ אֱלֹהִים מֵאֱלֹהִים אֲמֵר
וְכֹשֶׁבֶר תַּעֲוֹ וְגו' אֶפְרוֹ
אֶת גִּיהֶנֶם שְׁנָאמֶר לֹא
אֵין פְּלִילָה אֱלֹהִים דִּינִין
יִם: **מִתְנִי**¹⁷ אֲנִישִׁי
חֶלֶק לַעֲוֹה"ב שְׁנָאמֶר
עַל מִקְרָבָךְ וְיִדְּחוּ אֶת
וְאֵינִי נִהְרָגִים עַד
הָעִיר וּמֵאוֹתוֹ הַשְּׁבֵט
יִדְּחוּהָ אֲנִישִׁים הַיְחִוּהָ
יִחַ מֵעוֹמָה אוֹ שֶׁהִיָּה
אֱלֹהִים כִּיחֻדִּים וְצִדִּיקִין
אֶחָד וְאֶחָד זֶה חוֹמֶר
וְשִׁוְיִחֻדִּים בְּסִקְלָה
הַמְּרוּבָּב בְּסִיף לִפְקֶךְ
נִכְבָּה אֶת יוֹשְׁבֵי הָעִיר
מִדַּת וְהַגְמֵלֶת הָעוֹבֶרֶת
וְיִמְצִילֶךָ אוֹתָהּ וְגו' שְׁנָא'
אֲשֶׁר בָּהּ וְאֵת בְּהִמְתָּה
נִכְסֵי צִדִּיקִים שְׁבִתוּכָה
פְּלִיטִין יִשְׂרָאֵל רְשָׁעִים
נִחְוָצָה לָהּ הָרֵי אֱלֹהִים
כֹּל שֶׁלָּלָה תִּקְבּוֹץ אֶל
לָהּ לָהּ רַחוּב עוֹשִׂין לָהּ
נִצָּצָה לָהּ כּוֹנֵסִין אוֹתָהּ
תִּכְבַּשׁ אֶת הָעִיר וְאֵת
לְהִיךְ שֶׁלָּלָה וְלֹא שֶׁלָּל
הַקֶּדְשׁוֹת שְׁבָה יִפְדּוּ
רָשִׁי וְכַתְּבִי הַקֶּדֶשׁ
שְׁנָאמֶר רָשִׁי אֲמֵר הַקֶּבֶד
הַנְּדִירָה מַעֲלָה אֲנִי
עוֹלָה כְּלִיל לִפְנֵי

ראה ^א "א"ר אלעזר א' ^א
 להיות עטרה כראש א'
 ביום ההוא יהיה ה'
 ולצפירת תפארה לשא'
 צבי ולצפירת תפארה ^א
 [ב] לישועתו יכול לכלל
 שמשים עצמו כשיריני
 על המשפט ולגבורה
 ולרוח משפט זה הרוזן
 המשפט זה הרן דין
 זה המתגבר ביצרו
 שנושא ונותן במלחמ
 אלו שמשכימין ממ
 ובתי מדרשות ואמ
 הקב"ה רבש"ע מה ^א
 לה ^א וגם אלה בין שגנו
 פלילה ואין פוקה אי
 תהיה זאת לך לפוקה
 שנאמר ^א ונתן בפלי
 עיר הנדחת אין להם
^א יצאו אנשים בני בלל
 (אנשי) [וישבי] עירי
 שיהיו מדיחיה מאותה
 ועד שיודח רובה ועד
 נשים וקטנים או שה
 מדיחיה חוצה לה הר
 ב' עדים והתראה לכ
 ביחידים מבמורבים
 לפיכך ממונם פל ^א
 ממונם אבר ^א הכה
^א הואת לפי חרב הנה
 ממקום למקום ^א הרי
 החרם אותה ואת כל
 לפי חרב ^א מכאן אמר
 אובדין שבחוצה לה
 בין שבתוכה בין ש
 אובדין ^א שנאמר ^א ו
 תוך רחבה וגו' אם ^א
 רחוב היתה רחבה ^א
 לתוכה שנאמר ^א ושר
 כל שללה כליל לה' ^א
 שמים מכאן אמר ^א
 ותירמות ירקבו ^א מע
 יגזו כליל לה' אלהיך
 אם אתם עושין דין ^א
 עליכם כאילו אתם ^א

עבירה זו לא דיו שנמנע מן העבירה
אלא הולך ועושה מזה. ומתגבר עדיף
מזה: שער. אלו בני כפיות:
מה נשחנו אלו מאלו. שיש בהם מדות
הללו מן השאר אמר הק"ה ב"ן
שנ: ואין פליה אלא דיין:
בתנ"י ילאו אנשים בני בליעל
מקרבך. שאין להם חלק לעוה"ב:
ידיהו אה (אנשי) [יושבי] עירם.
אז אין העיר עד שהיו מדיחה
מאותה העיר ואותו השבט עמם
דכתיב מקרבך מקרב אבות שבט
עמנו: עד שיוה רובה. דכתיב [וגדים
יג יושבי העיר משמע יטובה של עיר
ידינו רובה. לישנא אחרינא עד שיוה
רובה דכתיב מקרבך קרי ביה
מרבין: ה"ג עד שיוה רובה עד
שידיחה אנשים: או שהיו מדיחה
חולה לה. שלא היו מאותה העיר:
הרי אלו כיחידים. שהן בקבילה
וממוין פלט: וזכירים ב' עדים
והפסוק לכל אחד. דכילין בגמרא ב' [א
יחידים בקבילה לפיכך ממוין פלט
ומתוך שהחמרת עליו במיתתו הקלת
עליו בממונו: הכה פסד אם יושבי
העיר ההיא לפי חרב החמרת והגמלה
העוברת ממקום למקום מילין:
מדכתיב יושבי מכלל דשירה של
חמרים וגמלים שנשתהו בעיר ל' יום
דמפרש בגמרא [ק"ה] דהו להו יושבי
העיר הרי אלו מילין אם רוב אנשי
העיר הודחו וחמרים וגמלים משלימין
המיעוט ועושה אותם רוב מילין
עליהם שאין ממונם אבד אלא דנשים
כיחידים. וגורמין נמי לעשות אותה
עיר הנדחת אם משלימים לעיר
הנדחת לעשות רוב אלא אין פסקא
טפי דחמרת וגמלת אין דעתם
מעורבת עם בני העיר להית מדויין
עמאן: ה"ג הפרס אותה וכל אשר
בה מכאן אמרו לדיקים וכו' ושל
רשעים בין משובה בין מחולה לה
אכודים. בגמרא [שם] מפרש לה מדכתיב
כל: ואם כל שללה קצוץ אף תוך
רחובה דהא לה רחוב עושין לה רחוב.
ורחובה דהשתא נמי משמע: היה
רחובה חולה לה. שמקום קצוץ בני
העיר שהי חוץ לעיר כושקין אותה
לעיר שצריך לעשות לה רחוב בתוכה.
רחוב קרטיה גדולה: אם העיר ואם
כל שללה ולא שלל שמים. דלל
שמים פלט: מכאן אמרו הקדשות

י"ר' ויוסי הגלילי ר"ע אומר – לא
היה נגזר ופרדסים¹² ולא ידבק
מן העולם נסתלק חרון אף מן
אנשים¹³ ולא נשים אנשים ולא
כי עידם ולא יושבי עיר אחרת
אחת לשני שבמים ור"ל אמר
ההעיר ומאותו שבט מאי לאו
אחת לב' שבמים לא דנפלה ליה
זה מאי לאו ארבע ופלגא מהאי
ש מהאי אי הכי לפרוש פרושי
קשיא

עֲשֵׂה¹⁰ נְגוּת וּפְרָדִים יִהְיֶה
הָאֵינָה נִבְנִית אֲבָל נִעֲשֶׂה
אֵף בְּעוֹלָם אֲבָדוֹ רִשְׁעֵי
יָם פְּחוֹת מִב' דְּבַר אַחֵר
קִרְקֹרֵךְ יוֹלָא מִן הַסֵּפֶר וְיִי
יִיחָנֵן אֲמַר חוֹלְקֵין עֵינֵי
עַד שִׁיהוּ מְדִיחִיה מֵאוֹ
לֹא לֹא ש"מ חוֹלְקֵין עֵינֵי
מֵאֵת שְׁנֵי הַשִּׁבְטִים הָאֵלֶּה
לֹא אֲרַבְעָה מֵהָאֵי וְחֵם

והיתה תל עולם¹⁰ לא
תבנה עוד לכמות שהיה
שהרשעים בעולם חרר
שלוחין אנשים⁵ אין אני
קול שמים מצוואריהם¹⁰
ככל אחד ואחד איתמר
ם איתיביה ר' יוחנן לר'
איכא מאותו שבט אין א'
זונה איתיביה¹³ ערים תש'
קין עיר אחת לכ' שבטי

שכחוס יסדו. כלומר אין נשפין
 בידך מאומה מן החרם שכל זס
 העולם: גמ' ח"ר יצאו הן ולא
 קמנים בני בליעל בנים שפרקו
 לאמר שצריכין עדים והתראה
 אין חולקין עיר אחת לב' שבט
 אע"ג דמדיחיה מאותה העיר א
 בירושה א"נ דיהבוה ניהליה בב
 וארבע ופלגא מהאי וש"מ חזי

הגהות הגר"א
 [א] גמ' ר' לוי. נמחק וי"ב
 צדיו: [ב] שם לישועה.
 נמחק וי"ב לפארתמי:
 [ג] שם שנאמר נמחק:
 [ד] שם שנאמר נמחק:

הגהות מהר"ב
רנשבורג

א] מתנ"י הרי אלו מזילין
אומה שנאמר וכו' הרי אלו
אוזבין שנאמר וכו' כינסין
אומה למנוח שנאמר אלו
ג"ס שנאמר נמחוק
ב] רש"י ד"ה וזריחין וכו'
מזילין גמ' כן הס"ד
ומה"ד מידים:

מִיֶּסֶף רַעֲשִׁי

וְלִדְרוֹחַ מִשְׁפָּט. לְשׁוֹפֵטִים
 אֵלֶּיךָ רִוּחַן יִשְׂרָאֵל עֲתִידָה
 וְתִהְיֶה לְפָנֶיךָ הָאֱלֹהִים אֵל
 יִצְרָאֵל. כּוֹסֵפוֹ לְשׁוֹב נִשְׁכָּוָה
 וְשֵׁם לְיִשְׁרָאֵל אֵל אֲחֵי
 הַמִּתְבָּרֵךְ בִּיצְרָאֵל. אֵלֹ
 הָיִךְ אַחֲרֵי לְעֹבֹר עֲצִירָה
 שְׁעָרָה אֵלֹ
 מִשְׁמִיכֵימִיךָ כִּי. וְהִיטָה
 שְׁעָרָה שְׁעָמִיטִים שְׁעָמִיטִים
 לְפָנֶיךָ לְפָנֶיךָ לְפָנֶיךָ
 וְלִפְנֵי שֶׁ עַתָּה עֲתִידָה
 גִּבּוֹר אֲדִילָה. אֵלֹ
 שְׁעָמִיטִים נִשְׁכָּוָה נִשְׁכָּוָה
 בֵּין שְׁבוֹ. כְּלֹמֵךְ אֵף הֵם
 אֵלֶּיךָ הֵם לְפָנֶיךָ עַתָּה
 שְׁעָרָה פְּלִילִיָּה. לְפָנֶיךָ
 לְשׁוֹפֵטִים. הַחֲמִירָה
 וְהַגְמִלָּה. אֲדִילָה לֹא מִמֶּנִּי
 וְכָל נִשְׁכָּוָה.

חלק פרק אחד עשר סנהדרין

קיב.

עין משפט
גר מצוה

בז א מ"י פ"ד מהל' ע"ר"ס הלכה ב סמג
ע"פ טו:
בז ב מ"י פ"ד מהל' ע"ר"ס הלכה ב סמג
ע"פ טו:
ג ד מ"י פ"ד מהל' ע"ר"ס הלכה ב סמג
ע"פ טו:
ד מ"י פ"ד מהל' ע"ר"ס הלכה ב סמג
ע"פ טו:
ה מ"י פ"ד מהל' ע"ר"ס הלכה ב סמג
ע"פ טו:
ו מ"י פ"ד מהל' ע"ר"ס הלכה ב סמג
ע"פ טו:
ז מ"י פ"ד מהל' ע"ר"ס הלכה ב סמג
ע"פ טו:
ח מ"י פ"ד מהל' ע"ר"ס הלכה ב סמג
ע"פ טו:
ט מ"י פ"ד מהל' ע"ר"ס הלכה ב סמג
ע"פ טו:
י מ"י פ"ד מהל' ע"ר"ס הלכה ב סמג
ע"פ טו:
יא מ"י פ"ד מהל' ע"ר"ס הלכה ב סמג
ע"פ טו:
יב מ"י פ"ד מהל' ע"ר"ס הלכה ב סמג
ע"פ טו:
יג מ"י פ"ד מהל' ע"ר"ס הלכה ב סמג
ע"פ טו:
יד מ"י פ"ד מהל' ע"ר"ס הלכה ב סמג
ע"פ טו:
טו מ"י פ"ד מהל' ע"ר"ס הלכה ב סמג
ע"פ טו:

קשיא. לשון הפסוק קשה למד חולקין) אבל לא מיתוסב:
גרידי. בדלית נמשכין וכן גרים רבי ככולה הש"ס מגיד גריד ונ"ל
שהוא לשון גרידא דמפרשין יחיד על שם שהוא יחיד משוך ומופרש

הוא מן הכל ואין לאחרים קביצו ולשון ארמי הוא ואין דומה לו
בפסוק (נדומה לו). אבל גורדו
ומעמידו על גלדו (ר"ה ד' סו): הוא
לשון עברי דומה לו בפסוק (לוי ב)
ויקח לו חרס להתגרד בו בדלית ופי'
לשון חטיטה שמתעט וגורד נספין
או בכל דבר. וגורד ב"ש לשון עברי
הוא כמו (שבת ד' כג). גורד אלס
מטה כסא ושלחן וכן (בב"ד ד' סו).
מיה מגרר ויואל מגרר ויואל: בחר
נפשיהו גרידי. ומעשיהם מעשה

ולדוקים ביותר הואיל ומעמדם הם
נחמין ודין הוא שיעשה עיר הנדחת:
אבל הנד. דהודמו בחר נשים וקטנים
גרידי שאין לדוקים כ"כ: כיני
עבדיהו. היחך נעשין רובא נדחים
הואיל לזריקין עדים והמראה לכל
אחד ואחד: דנין ומוכשין. כשרואין
ב' או ג' מהם עובדים ע"ז לא
יסקלו אותן ומניחין כל האחרים
מלסקול אלא דנין אותם לסקילה
ומוכשין אותם צבית הסוהר וכן
עושין עד שרואין אם מנטרפין לרובא
ומחזירין ודין אותם דין אחד להריגה
ומאבדין את ממונם: ומענה את
דינם. שלאחר שנגמר דינם אתה
משהי אותם ומענה את דינם:
דנין ומוכשין. עד חטיט דמחזיקין
לכו מיחידים ודין ומוכשין ומחזיקין
ואין נמצא הדבר למפרע שהדמו
רובא והו כספין וממונם אבד ומחזיקין
ואין אי אתה רשאי למשכן למיתה
תמורה: ור"ל אמר מרבין לנס כפי
דיניהו. לאו משום דאין דין ב' ביום
אחד דהא אחרת בפרק נגמר הדין
(נע"ל מו). דנמיתה אתה דנין אלא משום
דנפיש עדים לכל אחד ואחד ואין פנאי
לקור כל אחד ואחד ביום אחד מרבין
תמורה: כפי דינים כדי שמתקבל עדותן
ביום א' ויגמור דין כולם ביום אחד:
לשעריך. לנ"ל ששעריך דהיינו
קנהדי קטנה: ואי אסא מוילא.
אלא כסנהדרי גדולה: אלא מרבין
לנס כפי דיניהו ומעשייה דניניהם.
לס הוו מרבין ואם הודמו רוב'
מעלים את כולן לנ"ל הגדול: כמה
יהא בעיר. משנה בהשומפין (בב"ד יא):
ויהא כלאש העיר. ליתן צלורכי
העיר: למיטו ככני מסא. שיהא
קרא ככני העיר אין נקרא בפחות
מ"ב כנא אבל להקרא מיושבי
העיר כיון ששה ל' יום נקרא מלאש
העיר וקרינן כהו את יושבי העיר
ההוא: והמניא. בניחומא: המודר
הנאש. שאומר הרי עלי קונם אם
אנה: מהרס אופה פרט לנכסי
לדיקים שחולס לה. שאם היו
לדיקים דרים בתוכה והי' להו נכסים
מופקדים במקום אחר ניד לאחרים

אין מחזיקין אותן אבל נכסים שיש להם באותה העיר מחזיקין אותן
וטעמא מפורש לקמן: אמר ר"ש מפני מה וכו'. בכל דוכתי דרש
ר"ש טעמא דקראס: ה"ג אמר מר ואח כל (לשלה) אשר בה לרבות
נכסי רשעים שחולס לה: אמר רב חסדא ובנקבצין לתוכה. נכסי

רשעים הקרובין לעיר שיכולים לקבצם
לחוק העיר באותו יום עצמו שזכרנו
שלא העיר לרבות לשורפן הן אבדים
עמה אבל רחוקים דאין מגיעין לעיר
אינן אבדים. ודוקא שכבר היו לתוכה
אלא שמעכשיו היו מופקדים ביד
אחרים אבל לא היו מעולם בתוכה
כגון דנפלה להם בירושלם לא קרינא
ביה שלה ואין הממונ אבד: אלא
דידכו. דכני עיר הנדחת ומופקדים
הם בעיר אחרת: הא אמרה. רב חסדא
ובנקבצין לתוכה והא אין נקבצין:
דקבל עליו אחריות. בני עיר הנדחת:
כמאן דלא פליג. (א) א"ל לכות
בשר בלא שחיטה ואפילו שחטה משחט
אין נשחטתו כלום דלא לשחיטה
קיימא אלא למיתה ושחיטה זו היא
מיתה בזהמה ואין היתר אפילו
החזי שאין של עיר הנדחת דמי שחט
לסימן דעיר הנדחת אינו שוחט אלא
ממת ולא מהניא ביה שחיטה:
עיסה. כל אימת דבעי פליג לה ואין
חלק של עיר הנדחת מעורב בו:
ל"ש שחטה משחט ל"ש קטלא מקטיל.
דין בשחיטה ודין בהריגה קרינא
ביה לפי חרצא דאפילו שחטה מיתה
בעלמא היא ולא מהני מדי או
דילמא לפי חרצ היינו שלא דרך
שחיטה אבל דרך שחיטה מהניא לה
לטהרה מדי נבילה דהיי' דלאכילה
אימסרה ואיסור הנאה הוא אבל
מהני לטהרה מדי נבלה: שיער
נשים דנקיות. שבעיר הנדחת מהו
אי הוו בכלל ואת כל שלהם חסרף
או לא: רשעניות. פשיטא לן דשרף
עם שלל העיר: פליגא. שזרף
לגלח: פליג נכרים. גדיל של
שערות דעלמא שעושין לני קא מעבי
ליה לרב יוסף אם של דנקיות היו:
מחזיר כנופה. שנקשר בה: כנופה
דמי. וכסא שאין שורפין מלבושין
שעליהן שהרי דנקיות הן כך אין
שורפין אותן גדיל: דפלי כסנפא.
מלה אותו גדיל צידד קשורין
בה עכשיו: כיון דעילא ונפא.
רגילה לקוסרה חזיר אף על פי שלא
קשרו עכשיו כל מקום שיהא שם נדון
כמלגוס שעליה דכל שעתא דעמא
עליה וכשאר מלבושין דמי: רחובה
מעיקרא משמע. רחובה שהיה לה
מתחלה ולא שעושין לה רחוב עכשיו:
היו

אחרת דמפקדי בתוכה והכא במאי עסקינן יבגון דקביל עליה אחריות
מהו דתימא כיון דקביל עליה אחריות כדריה דמי קא משמע לן אמר רב
חסדא בבהמה חציה של עיר הנדחת וחציה של עיר אחרת אסורה עיסה
חציה של עיר הנדחת וחציה של עיר אחרת מותרת מאי טעמא בבהמה כמאן
דלא פליגא דמיא עיסה כמאן דפליגא דמיא בעי רב חסדא בהמת עיר הנדחת
מקטל או דלמא כיון דשחטה מהניא לה שחיטה מאי תיקו יבועי רב יוסף שיער נשים צדקניות מהו אמר רבא הא
דרשעיות אסור תקבין ושרפת כתיב מי שאינו מחוסר אלא קבוצה ושריפה ייצא זה שמחוסר תלישה וקבוצה
ושריפה אלא אמר רבא בפיה נברית דמי אי דמחוסר כנופה כנופה דמיא לא צריכא דתלי' ב"בסימא
כנכסי צדיקים שבתוכה דמי יאבד או דלמא כיון דעילא ונפא כלבושה דמי תיקו: ואת כל שללה תקבין
אל תוך רחובה וכו': ת"ר אין לה רחוב אינה נעשית עיר הנדחת דברי רבי ישמעאל רבי עקיבא אומר אין
לה רחוב עושין לה רחוב במאי קמפילגי מר סבר רחובה מעיקרא משמע ומר סבר רחובה השתא נמי משמע:
וההקדשות

תורה אור השלם

1. והוצאת את האיש
ההוא או את האשה
ההוא אשר עשו את
הדבר הרע הזה אל
שעריך את האיש או את
האשה וסקלתם באבנים
ומתו:
2. ובה תבא את יושבי
העיר ההוא לפי חרצ
החרס אתה ואת כל
אשר בה ואת בהמה
לפי חרצ: דברים יג טו
3. ואת כל שללה תקבין
אל תוך רחובה ושרפת
באש את העיר ואת כל
שללה כליל לית אליהו
והיתה חל עולם לא
תבנה עוד: דברים יג יז

גליון הש"ס

נב' עיסה חציה של עיר
הנדחת. ע"י שלחם אכיה
פי' מיטע שם יצא זה
שסחוסר תלישה. ע"י לעיל
מו ע"י מוס' ד"ה תלישה:

הגהות הב"ח

(א) רש"י ד"ה כמאן וכו'
דאי לפשר:

הגהות הגר"א

[א] נב' ואת כל אשר בה.
נחמק:

מוכף רש"י

פחות מיכן הן בסקילה.
דין שאר יחידים (בב"ד ח).
ויהא כלאש העיר.
לשאת עמסה בע"ז (שם יא).
למיתו מיתבי מתא.
נעלסו יום, ונבי עיר
הנדחת מיני יושבי העיר
(שם ח). שיער נשים
צדקניות. של עיר הנדחת
שלא הודמו עמה (שורקין יא).
בפיה נברית. שיערה
הדקת לשערה קא מיעבא
לה אי כנופה היא ויגול
עמה. אי כמחנה. וקו"ל
לדיקים שבתוכה ואלו
ממנה ערוצים וכל ממנה
נשרף. דכתיב ואת כל שללה
תקבין וגו' (שם).

מסורת הש"ס

נה א ב מ"י פ"ד מהל'
 ע"כ"ס הלכה יג (יד)
 סגמ עשן ע"י
 ג (מ"י) פ"ד מהל' ספול
 המוקדשין הל' א':
 ד ה מ"י פ"ד מהל' ע"כ"ס
 הלכה יג (יד) פ"ד מהל' ע"י
 נו ר ז מ"י פ"ו מהל'
 נכורס הלכה ד:
 נו ד מ"י פ"ו מהל' בית
 הכהונה הלכה יד ופ"ד
 מהל' ע"כ"ס הלכה ד:
 נה ז מ"י פ"ב מהל'
 מעשה שני וטעם ע"י
 הלכה ח סגמ לארין קלו:

[illegible]

ותחת של רשעים בתוכה נהי
יגן דהא לא בהמתה היא אלא
קרבות של רשעים הללו
ומאכילין אותן שעורין עד

אדשמואל דאמר שמואל עלה דהא
 ו' צמאי עסקינן הוי מתוך הכי הכל
 ה"ק. כל שהוא קרב לגביה כשהיא
 ה' כגון שאר קדשים קלים חוץ ממעשר

דאין מחרימין אותם עמה דהואל
 וזריכי פדייה צומון שלל שמים קרינ
 ביה ופליג עליה דמ"ק דאמר קדשים
 קלים ממון בעלים הוא: וזל שקבר
 כשואם סא ואינו נפדו כשואם בעל
 מוס. אלא נאכל לבעלים כיון כבור
 ומעשר ההוא לאו שלל שמים מקרו
 ואפילו בתמון ולא מני למפדן והא
 בתמון שלל שמים אלא שחרי נאכל
 צממו והלכך דאטריך דבהמה למעו
 כבור ומעשר תמימים דמשללה ליכא
 למעוטינהו והיינו פליגא דליהו מוק
 לה אפילו בתמימים דקפבר כבור
 ומעשר בעלי מומין דבהמה קרינא ביה
 וצ"ת: **טוומה ביד ישראל**, שעדין
 לא נתנה לכהן דאפילו אותו ישראל
 רשע הוא תרומה שצידו אינה נשרפת
 עם שאר שללה דהא לאו ידיה הוא
 דשמא היה נתנה לכהן דזיק שצחזה
 לה הלכך אינה נשרפת דהיינו כפקדון
 דעיר אחרת ואמתה צבור דלמר
 לעילוי דמותרין ונהי דנאכליה לא שרינא
 לה דשמא היה נתנה לכהן רשע

כֵּן לַמְּמוּנִים הוּא תִּשְׁמֹר: וְקָטְנֵי יִגְדּוּ.
 אֲעִיז לַמְּמוּנִים הוּא לֹא אֲמֹר תִּשְׁמֹר:
 אֲלֵא תְּרֹמֶה בִּיד כֵּן. לַמְּמוּנִים הוּא
 וְעַם מִזְלֵנִין בָּהּ כֹּלֵי הָאֵלִי הוּא לְקִדְּשׁ
 הוּא: לְכֵן שְׂעִיר אֲחֵרֵם. כְּלוּמַר
 לְכֵן שֶׁל הַדּוּחַ עֵתָּה: אֲבָל בְּנִצּוּכִין.
 שֶׁאֵין לָהּ הֵימָר אֲחֵרֵם אֲלֵא בְּפִדְיָה ד"ה
 פְּטוּרָה מִן הַחֵלֶל לַמְּמוֹן גְּבוּה הוּא. ל"א
 אֲבָל בְּנִצּוּכִין לִדְלִין לָהּ הֵימָר הֵימָר
 בְּשַׁעַת חֵיוֹב חֵלֶל דֵּהִינִי בְּשַׁעַת גְּלוּל
 וְהֵעֵסָה לְכֵן קִרְבָּה זֵיב רִשְׁמִית
 עֲרוּסִים־כֵּן (מִדְּבָר עוֹ) אֲפִילוּ פְּדָה
 לְחֵרֵם מִיָּמִין פְּטוּרָה מִן הַחֵלֶל: ו' דְּרִישׁ
 וְאֲמָרוּ בִּירוּשָׁלַיִם. בְּפ' מְרֹזֶשׁ (ד"ק פס'):

נב' ימי שנאכל בתורת
בהמתך. עי' ונחיס דף עה
ע"צ חוס' ד"ה המפס:

(א) גמ' ת"ר היו נה
קדשים קדשי מזבח כג"ל
ימינת קדשי נמחק:
(ב) רש"י ד"ה ואלו נה דר'
יוסי וכו' קדשי קדשים ירעו
כג"ל וימינת אלא נמחק:

אחר מבני עיר הגדחת והטלו אותו לירושלים קודם שהדחה ואח"כ הודחו אם כן אחאי יגמו לשחרו נמי בצרכיה דהא קלטניהו מתיבות דהיינו חומה: **חלל לאו דנבולין**. ולא מטו ליה וקתני יגמו ואינו יוצא לשרף בתמיה: ואם אימא דנבולין ל"ה ממון גבוה וזהו לשחרי נמי בצרכיה חלל לאו ממון הדינא הוא והני דנשריפה לא משום יולוחא: **ועולם דעיר הגדחת** אפסיה לנזח. ולקאמרת לשחרו נמי בצרכיה ליה קלטניהו מחייתא: **הנח נתאי עסקין כשנשטמא**. דלוא בר אכילי בטומאה הוא דכתבי (דצריכי) לא בערתי ממנו בטמא ולקמן (ויק) פריך מאי אירא עיר הגדחת אפילו בחצוה לה: **ואפילו בירושלים**. לשחר כנסת ואע"ג דרשטין (דצריכי די) כי ירחק ממך המקום וזרת הכסף בידך ברחוק מקום אחת פודה וזר ולא בקרוב מקום: **ואין שאם חלל אכילה**. וז"ל קרא כי ירחק ממך המקום או כי לא תוכל לאכלה כשנשטמא וזרת הכסף בידך בלכות. שכן הוי"א בזה"ל לכסף

מעשר ונטמיו ביין ושכר ונטמא אותו לקוח דהוא לית ליה פדייה וכי קאמר ר"א צמע"ש גופיה שהעלה פירות מע"ש לירושלים ונטמא: וליפסקיה

(6) [תוס' סוטה פ"ו]
(7) [נרש"י שבע"י חמה מקפיד]

היה קפדן. שנעס על אחאז ואמר מי ה' אם יהיה השנים האלה טל ומטר [מ"א ח]: איכסי מיניס. שהיה רגיל למימי לני מדרשו כל יומא ולא אמת חתלתא יומי: "ל. ר' יוסי: הא דקמא דקא קפיד מר. הכי על דבר זה שאמרתי עליך טקפיד שלא באת אלי ג' ימים מקפדנות שקלפת עלי: מפני הרעה. קודם שמבא הרעה הצדיק נאסף מכלל דכיון שמת הרעה בלילה: אבל לדיק כל לעולם פסקה הרעה שנאמר זה ינחמנו:

הדרן עלך כל ישראל וסליקא לה מסכת סנהדרין

נפטר מן העולם רעה באה לעולם שנאמר יצדיק אבר מן העולם כי מפני הרעה נאסף הצדיק צדיק בא לעולם טובה באה לעולם שנאמר יזה ינחמנו ממעשינו ומעצבון ידינו:

הדרן עלך כל ישראל יש להם חלק וסליקא לה מסכת סנהדרין

1. ולא ידבק בידך מאומה מן הדברים למען תשוב יי מחרון אפו ותתן לך רחמים ורחמך ודרכך כאשר נשבע לאבותיך: דברים יג יח
2. בבוא רשע בא גם בו ועם קלון חרפה: משלי יח ג
3. בטוב צדיקים תעליץ קריה ובאבר רשעים רנה: משלי יא י
4. הצדיק אבר ואין איש שם על לב ואנשי חסד נאספים באין מבין כי מפני הרעה נאסף הצדיק: ישעיהו נא
5. ויקרא את שמו נח לאמר זה ינחמנו ממעשנו ומעצבון ידינו מן הארמה אשר אוררה בראשית ה כט יי

אחר השלמת המסכתא יאמר זה ויועיל לזכרון בעזרת השם יתברך

"הדרן עלך מסכת סנהדרין והדרן עלך. דעתן עלך מסכת סנהדרין ודעתך עלן. לא נתנשי מינה מסכת סנהדרין ולא תתנשי מינה לא בעלמא הדין ולא בעלמא דאתי:

יאמר בן שלשה פעמים ואחר כך יאמר:

יהי רצון מלפניך יי אלהינו ואלהי אבותינו שתהא תורתך אמנותנו בעולם הזה ותהא עמנו לעולם הבא. (** חנינא בר פפא רמי בר פפא נחמן בר פפא אחאי בר פפא אבא מרי בר פפא רפרם בר פפא רכיש בר פפא סורחב בר פפא אדא בר פפא דרו בר פפא:

הערב נא יי אלהינו את דברי תורתך בפינו ובפיפיות עמך בית ישראל. ונהיה בלנו אנחנו וצאצאינו וצאצאי עמך בית ישראל בלנו יודעי שמך ולומדי תורתך: מאויבי תחכמי מצותיך כי לעולם היא לי: יהי לבי תמים בחקיך למען לא אבוש: לעולם לא אשכח פקודיך כי בם חיייתי: ברוך אתה יי למדני חקיך: אמן אמן אמן סלה ועד:

מודים אנחנו לפניך יי אלהינו ואלהי אבותינו ששמת חלקנו מיושבי בית המדרש ולא שמת חלקנו מיושבי קרנות. שאנו משכימים והם משכימים. אנו משכימים לדברי תורה והם משכימים לדברים בטלים. אנו עמלים והם עמלים. אנו עמלים ומקבלים שכר והם עמלים ואינן מקבלים שכר. אנו רצים והם רצים. אנו רצים לחיי העולם הבא והם רצים לבאר שחת. שנאמר ואתה אלהים תורידם לבאר שחת אנשי דמים ומרמה לא יחצו ימיהם ואני אבטח בך:

יהי רצון מלפניך יי אלהי כשם שעזרתני לסיים מסכת סנהדרין כן תעזרני להתחיל מסכתות וספרים אחרים ולסייםם וללמד וללמד לשמור ולעשות ולקיים את כל דברי תלמוד תורתך באהבה. וזכות כל התנאים ואמוראים ותלמידי חכמים יעמוד לי ולזרעי שלא תמוש התורה מפני ומפי זרעי וזרע זרעי עד עולם. ותתקיים בי בהתהלכך תנחה אותך בשכבך תשמר עליך והקיצות היא תשיחך. כי בי ירבו ימיה יוסיפו לך שנות חיים: אורך ימים בימינה בשמאלה עשר וכבוד: יי עוז לעמו יתן יי יברך את עמו בשלום:

יתגדל ויתקדש שמה רבא. בעלמא דהוא עתיד לאתחדתא, ולאחיא מתיא, ולאסקא לחיי עלמא, ולמבנא קרתא דירושלם, ולשכלל היכליה בגוה, ולמעק פולחנא נוכראה מארעא, ולאחבא פולחנא דשמיא לאתריה, וימליך קודשא בריך הוא במלכותיה ויקריה, וינצמח פרקנה ויקרב משיחא. בחייכון ובימיכון ובחיי דכל בית ישראל בעגלא ובזמן קריב, ואמרו אמן. יהא שמה רבא מברך לעלם ולעלמי עלמא. יתברך וישתבח ויתפאר ויתרומם ויתנשא ויתהדר ויתעלה ויתהלל שמה דקדשא בריך הוא. לעלא מן כל ברכתא ושירתא תשבחתא ונחמתא דאמירן בעלמא, ואמרו אמן: על ישראל ועל רבנן, ועל תלמידיהון ועל כל תלמידי תלמידיהון, ועל כל מאן דעסקין באורייתא, די באתרא (קדישא) הדין ודי בכל אתר ואתר, יהא להון ולכון שלמא רבא חנא וחסדא ורחמי וחיי אריכי ומזוני ריחי ופרקנא מן קדם אבוהון די בשמיא וארעא ואמרו אמן: יהא שלמא רבא מן שמיא וחיים טובים עלינו ועל כל ישראל, ואמרו אמן: עושה שלום במרומו הוא ברחמינו יעשה שלום עלינו ועל כל ישראל ואמרו אמן:

(*) פי' הגון על זה תמצא בספר החיים שחיבר אחי הגאון מהר"ל מפראג בספר זכיות ח"א פ"ג.
(**) בסיומא וסוף תשובת הרמ"א ז"ל וכן בסוף יש"ש בב"ק כתוב רמזים על הזכרת שמות הללו.